

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معنی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن باری



تفسیر آیات از فین الباری

۴۰

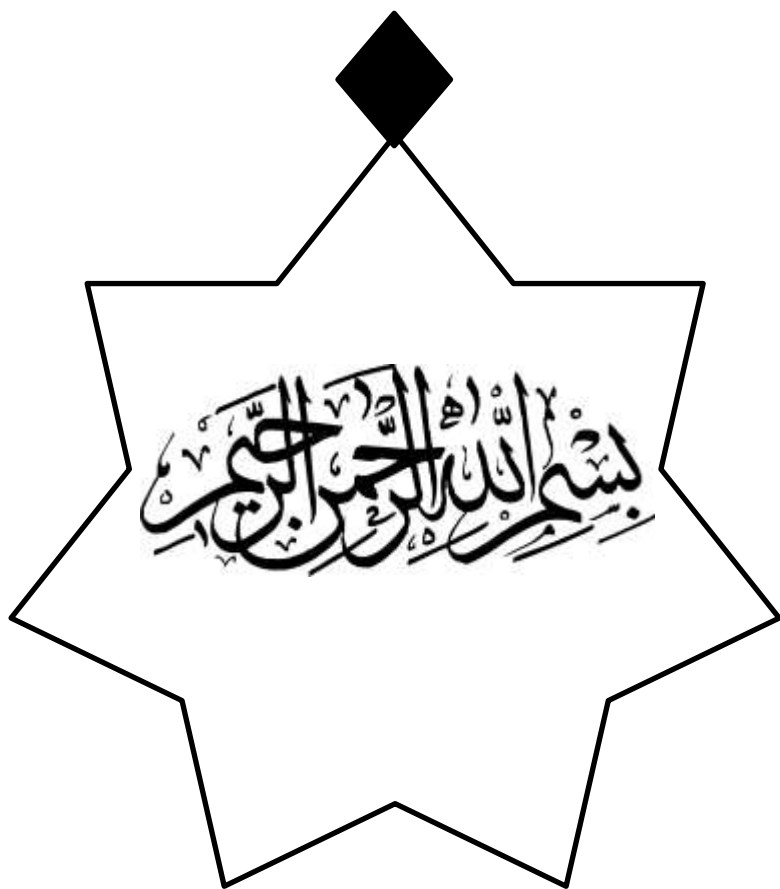
شرح صحیح البخاری

فارس

م د م ی د د : « د د د ا د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

احادیث (۶۶۶۳۳-۶۸۳۳۸)

از درویش: ی د ی ع ب د ل ف د و س ح ق ی م ر ح ه ا ل
ح م ت ر ی ب و ق ی م: ا ک ر ا ل ه ب





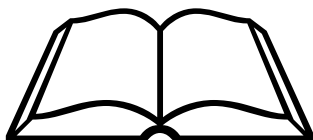
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبر



لین ک دروس [لقی لفسی رشی] ر م ه ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس [لقی] هی لری ر م ه ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمه الله تهیه و تنظیم شده است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب به حق و صواب رسیده باشم، این همان چیزی است که آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از الله می خواهم که مرا ببخشد و از گناهانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۲ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - « وَائِمُ اللَّهِ »

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «وَائِمُ اللَّهِ» (و به الله سوگند)...../۲۴

۳ - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

باب: سوگند پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه بوده است...../۲۶

۴ - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

باب: به پدران خویش سوگند نخورید...../۴۱

۵ - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَلَا بِالطَّوَاعِثِ

باب: به لات و عزی [وسائر] بتان سوگند خورده نشود...../۵۵

۶ - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحْلَفْ

باب: کسی به چیزی سوگند خورد، هر چند سوگند داده نشده است...../۵۷

۷ - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

باب: کسی که به دینی به جز دین اسلام، سوگند خورد...../۵۸

۸ - باب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ . وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ يَكْ

باب: نگوید: آنچه الله می خواهد و تو می خواهی و آیا بگوید: من به الله [التجاء] می کنم

و سپس به تو...../۶۶

۹ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ)

باب: فرموده الله عزوجل: «وبا سخت ترین سوگندهای شان به الله سوگند خوردند» [انعام:

۱۰۹]...../۶۴



۱۰ - باب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

باب: اگر بگوید: من شهادت می دهم به الله، یا شهادت دادم به الله...../۷۰

۱۱ - باب عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب: عهد الله عزوجل...../۷۲

۱۲ - باب الْحَلْفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

باب: سوگند به عزت الله وصفات و کلمات وی...../۷۴

۱۳ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ

باب: گفته می مرد: «لعمر الله (به جاودانگی الله)...../۷۶

۱۴ - باب (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) .

باب: «الله شما را با قسمهای لغو و بدون قصد، مواخذه نمی کند ولی در قسمهایی که قلبتان قصد آن را می کند و بر آن تصمیم دارید، شما را مواخذه می کند و الله آمرزنده و درستکار است» [البقرة: ۲۲۵]...../۷۸

۱۵ - باب إِذَا حَنَثَ نَاسِيًا فِي الْإِيمَانِ

باب: اگر کسی از روی فراموشی بر خلاف سوگند خود عمل کند...../۸۵

۱۶ - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

باب: سوگند دروغ...../۹۹

فصل: گفتاری پیرامون گناهان کبیره و صغیره...../۱۰۱

اختلاف پیشینیان در معنی گناه کبیره و شمارش آن...../۱۱۱

گناه صغیره چه بسا به کبیره تبدیل گردد...../۱۱۶

اجتناب از کبائر، باعث کفارت گناهان صغیره است...../۱۱۸

گناه کبیره گاهی با اسباب و ملابسات کوچک خواهد شد...../۱۲۲



۱۷ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

باب: قول الله عزوجل: «بدون شک کسانی که پیمان الله و سوگندهایشان را به بهای اندکی می فروشند، ایشان بهره ای در آخرت ندارند، و الله با آنها سخن نمی گوید، و روز قیامت به آنها نمی نگرد، و آنها را پاک نمی گرداند، و برای آنان عذابی دردناک است»...../۱۴۲

۱۸ - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ ، وَفِي الْغَضَبِ

باب: «سوگند در آنچه از توان کسی خارج است و سوگند در آنچه گناه است و سوگند در حالت خشم»...../۱۵۹

۱۹ - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ . فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ ، فَهُوَ عَلَى نَيْتِهِ

باب: اگر کسی بگوید: به الله سوگند امروز سخن نمی زنم، پس نماز گزارد یا قرآن بخواند، یا تسبیح (سبحان الله) بگوید، یا تکبیر (الله اکبر) بگوید یا حمد (الحمد لله) بگوید یا تهلیل (لا اله الا الله) بگوید، به نیت وی بستگی دارد...../۱۶۵

۲۰ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا ، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

باب: «کسی که سوگند خورد که به مدت یک ماه بر زنان خویش وارد نشود، و آن ماه بیست و نه روز باشد»...../۱۶۹

۲۱ - باب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكْرًا أَوْ عَصِيرًا ، لَمْ يَحْتِثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

باب: اگر سوگند بخورد که نَبِذ (مشروب خویساندهی خرما) ننوشد و طلاء (مطبوخ عصارهی انگور) یا سکر یا عصر بنوشد به قول بعضی از مردم در سوگند خود حاث نمی شود، زیرا این نوشیدنی ها به نزد وی نَبِذ نیست...../۱۷۰



۲۲ - باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدِمَ ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ

باب: اگر سوگند یاد کند که نانخورش (نان مخلوط با گوشت) نخورد و نان با خرما بخورد و آنچه از نانخورش باشد...../۱۷۳

۲۳ - باب النَّيَّةِ فِي الْإِيمَانِ

باب: نیت در سوگند...../۱۷۶

۲۴ - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

باب: کسی که مال خود را برای نذر و قبول توبه اهدا کرد...../۱۸۰

۲۵ - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

باب: اگر کسی غذایی را بر خود حرام کند...../۱۸۳

۲۶ - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

باب: وفا به نذر...../۱۸۶

۲۷ - باب إِنْ مَنَ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

باب: گناه کسی که به نذر وفا نمی کند...../۱۹۴

۲۸ - باب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

باب: نذر در طاعت...../۱۹۶

۲۹ - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

باب: کسی که در دوران جاهلیت نذر کرده یا سوگند خورده که با شخصی سخن نگوید و سپس اسلام آورده است...../۱۹۷

۳۰ - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

باب: کسی که بمیرد و بر وی نذری باشد...../۲۰۰

۳۱ - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةِ

باب: نذر در چیزی که دارندهی فاقد آن نیست و در معصیت...../۲۰۴



۳۲ - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ التَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ

باب: کسی که نذر کرده روزهای روزی بگیرد و آن روزها با روز عید قربان و عید فطر مصادف افتد...../۲۱۲

۳۳ - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ وَالتُّدُورِ الْأَرْضِ وَالْغَنَمِ وَالزُّرُوعِ وَالْأَمْنِيَّةُ

باب: آیا زمین و گوسفند و کشاورزی و امتعه در سوگند و نذر شامل می شود...../۲۱۵

۸۴ - كفارات الإيمان

باب: كفاره‌ی سوگند...../۲۱۹

۲ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «قطعاً الله برای شما راه گشودن سوگندهای شما را مقرر..../۲۲۰

۳ - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ

باب: کسی که شخص تنگدست را برای كفاره دادن كمك كند...../۲۲۷

۴ - باب يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةُ مَسَاكِينَ ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

باب: در كفاره‌ی سوگند ده مسكين طعام داده می شود از نزديكان او باشد يا دور...../۲۲۸

۵ - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ

باب: صاع (واحد پیمانه) مدینه...../۲۳۰

۶ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ، وَأَيُّ الرِّقَابِ أَرْكَى

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «یا آزاد کردن برده‌ای» [مانده: ۸۹] و آزاد کردن نوع برده بهتر است...../۲۳۴

۷ - باب عِنِّي الْمُدَبِّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمَكَاتِبِ فِي الْكُفَّارَةِ ، وَعِنِّي وَلَدُ الرِّثَا .

باب: آزادی برده‌ی مدبر و ام ولد و مكاتب در كفارت سوگند، و آزادی فرزند زاییده‌ی زنا.../۲۳۶

باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخْرَ

باب: اگر کسی برده‌ای را آزاد کند که دیگری در ملکیت وی شریک است...../۲۳۹



۸ - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

باب: اگر کسی برده‌ای را در کفاره‌ی سوگند آزاد کند که ولاء آن برده از آن اوست...../۲۴۰

۹ - باب الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ

باب: استثناء (گفتن ان شاء الله) در سوگند...../۲۴۱

۱۰ - باب الْكُفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنثِ وَبَعْدَهُ

باب: کفاره قبل از حنث (عهد شکنی) و پس از آن...../۲۵۵

۸۵ - الفرائض

کتاب: فرائض (میراث)...../۲۷۲

میراث در جاهلیت:...../۲۷۲

۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ).....

باب: قول الله عزوجل: الله درباره‌ی فرزندان شما را فرمان می‌دهد که...../۲۷۴

۲ - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

باب: تعلیم (احکام) میراث...../۲۷۶

۳ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَوْرَثُ مَا تَرَكَتْنَا صَدَقَةً»

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «ما (پیامبران) به میراث برده نمی‌شویم (ومیراث

نمی‌گذاریم) [بلکه] آنچه می‌گذاریم صدقه است»...../۲۷۸

۴ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَأَهْلِهِ»

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «کسی که مالی از خود (به میراث) بگذارد برای

اهل (خانواده‌ی) اوست»...../۲۸۶

۵ - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

باب: وارث شدن فرزند از پدر و مادرش...../۲۸۹

۶ - باب مِيرَاثِ النِّسَاءِ

باب: وارث شدن دختران...../۲۹۴



۷ - باب مِيرَاثِ ابْنِ الْاِیْنِ ، اِذَا لَمْ یَكُنْ ابْنٌ

باب: وارث شدن فرزند فرزند (نوه) اگر فرزند نباشد...../۲۹۸

۸ - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

باب: وارث شدن دختر پسر با دختر متوفی...../۲۹۹

۹ - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْاَبِّ وَالْاِخْوَةِ

باب: وارث شدن پدر بزرگ با پدر و برادران (متوفی)...../۳۰۲

۱۰ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

باب: وارث شدن شوهر با فرزند و غیره (از زن)...../۳۰۹

۱۱ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

باب: وارث شدن زن و شوهر با فرزند و غیره...../۳۱۰

۱۲ - باب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

باب: وارث شدن خواهران با دختران نظر به عصبه...../۳۱۱

۱۳ - باب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْاِخْوَةِ

باب: وارث شدن خواهران و برادران...../۳۱۴

۱۴ - باب (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ...

باب: از تو (درباره کلاله) می پرسند، بگو: الله درباره کلاله حکم صادر می کند...../۳۱۴

۱۵ - باب ابْنِ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلاَّمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

باب: وارث شدن دو پسر عمو (از دختر عمو) یکی از آنان برادر مادری (متوفی) و دیگری

شوهر وی است...../۳۱۵

۱۶ - باب ذَوِی الْأَرْحَامِ

باب: ذوی الأرحام (وابستگان خونی)...../۳۲۹

۱۷ - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

باب: میراث ملاعنه...../۳۲۲



۱۸ - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً

باب: فرزند از آن بستر است، چه زن آزاد باشد چه کنیز...../۳۲۶

۱۹ - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

باب: ولاء برای کسی است که آزادش کرده است و میراث لقیط (نوزاد سر راهی)...../۳۳۸

۲۰ - باب مِيرَاثِ السَّائِيَةِ

باب: میراث سائبه (برده‌ای که آزاد شده که کسی حق گرفتن میراث او را ندارد)...../۳۴۰

۲۱ - باب إِثْمٌ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

باب: گناه کسی که از صاحب خود بیزاری جوید...../۳۴۲

۲۲ - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

باب: اگر یکی بر دست دیگری مسلمان شود...../۳۵۱

۲۳ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

باب: آنچه زنان از ولاء وارث می گردند...../۳۵۶

۲۴ - باب مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

باب: غلام آزاد شده قوم از سر (جنس) خودشان است و پسر خواهر از خودشان است..../۳۵۸

۲۵ - باب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

باب: وارث شدن اسیر...../۳۵۹

۲۶ - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ .

باب: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی برد و اگر کسی (بعد از مرگ میراث گذار) پیش از تقسیم میراث مسلمان می شود، برایش حق میراث نیست»...../۳۶۱

۲۷ - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ ، وَإِثْمٌ مَنْ اتَّقَى مِنْ وَلَدِهِ

باب: میراث برده‌ی نصرانی و برده‌ی مکاتب نصرانی و گناه کسی که فرزندش را نفی کند.../۳۶۴

باب: إثم من اتقى من ولده

باب: گناه کسی که نفی ولد کند (فرزندش را به خود نسبت ندهد)...../۳۶۶



۲۸ - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ

باب: کسی که ادعای برادری یا برادر زادگی کند...../۳۶۷

۲۹ - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

باب: کسی که خود را به غیر از پدر خود نسبت دهد...../۳۶۸

۳۰ - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

باب: اگر زنی بر پسری ادعا کند (که پسر وی است)...../۳۷۴

۳۱ - باب الْقَائِفِ

باب: قیافه شناس...../۳۷۵

۸۶ - کتاب الحدود

کتاب حدود...../۳۷۹

فلسفه‌ی حدود و تاریخچه‌ای آن:...../۳۷۹

۱ - باب مَا يُحَذَّرُ مِنَ الْحُدُودِ

باب: آنچه از حدود باید دوری جست...../۳۸۰

۲ - باب لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ

باب: زناکاری و شرابخواری...../۳۸۰

۲ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

باب: آنچه درباره زدن شرابخور آمده است...../۳۹۶

۳ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

باب: کسی که امر کرد که حد در خانه زده شود...../۳۹۹

۴ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالتَّلْعَالِ

باب: زدن با شاخه‌ی خرما و کفش...../۴۰۱

۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

باب: آنچه ناپسند است از لعنت کردن بر شرابخوار و همانا او از چارچوب ملت (اسلام) خارج

نمی‌شود...../۴۱۷



۶ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

باب: دزد به هنگام دزدی...../۴۳۰

۷ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

باب: لعنت کردن دزد اگر نام نگیرد...../۴۳۱

۸ - باب الْحُدُودِ كَفَّارَةً

باب: حدود، كفاره است...../۴۳۵

۹ - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى ، إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

باب: مؤمن به ذات خود مصون است مگر در اجرای حد بر وی یا حق (کسی را گرفتن)...../۴۳۷

۱۰ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْتِقَامِ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ

باب: اجرای حدود و انتقام از آنانی که از حرمت‌های (محرمات) الله تجاوز می کنند...../۴۳۹

۱۱ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

باب: اجرای حدود (مجازات) بر مہینہ و کمینہ...../۴۴۱

۱۲ - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

باب: کراهت شفاعت در اجرای حد، آنگاه که قضیه به فرمانروا راجع شود...../۴۴۱

۱۳ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

باب: فرموده‌ی الله عزوجل «دست مرد دزد و زن دزد را ببرید» [مانده: ۳۸]...../۴۴۲

۱۴ - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

باب: توبه‌ی دزد...../۴۸۷

۸۶ - المحاربين

باب: محاربین (جنگجویان) از اهل کفر و مرتدان (از دین برگشتگان)...../۴۸۹

۱۶ - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

باب: پیامبر صلی الله علیه وسلم محاربین مرتد را زخم داغ نکرد تا هلاک شدند...../۴۹۳



۱۷ - باب لَمْ يُسَقِّ الْمُزْتَدُونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

باب: جنگجویان از دین برگشته، آب داده نشدند تا مردند...../۴۹۴

۱۸ - باب سَمَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيِنَ الْمُحَارِبِينَ

باب: میل کشیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم چشمان محاربین را...../۴۹۶

۱۹ - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

باب: فضیلت کسی که ترک اعمال زشت می کند...../۴۹۷

۲۰ - باب إِثْمِ الزَّانَةِ

باب: گناه زناکاری...../۵۰۰

۲۱ - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

باب: رجم محصن (سنگسار مرد یا زن زناکار که به همسر رسیده باشند)...../۵۰۲

۲۲ - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

باب: مرد زناکار دیوانه و زن زناکار دیوانه سنگسار نمی شود...../۵۱۰

۲۳ - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

باب: زناکار را سنگ است...../۵۲۲

۲۴ - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

باب: سنگسار در بلاط (زمین هموار مقابل مسجد نبوی)...../۵۲۳

۲۵ - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

باب: سنگسار در مصلی (عیدگاه، خارج شهر)...../۵۲۶

۲۶ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَقْفِيًا

باب: کسی که مرتکب گناهی شود که حد (مجازات آن) تثبیت نشده، و امام را از آن آگاه کند:

پس از توبه کردن بر وی مجازاتی نیست، اگر بباید وقتوا بخواهد...../۵۳۰



۲۷ - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ ، هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

باب: اگر بر حد (مجازات) که مستحق آن است اقرار کند و نوع (جرم) را بیان نکند، آیا امام آنرا بپوشاند)...../۵۳۴

۲۸ - باب هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقَرَّرِ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

باب: آیا امام به اقرار کننده‌ی زنا بگوید: که شاید او را لمس کرده‌ای یا در آغوش گرفته‌ای:...../۵۳۷

۲۹ - باب سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقَرَّرَ هَلْ أَحْصَيْتَ

باب: سوال امام از اقرار کننده: آیا ازدواج کرده‌ای؟...../۵۳۹

۳۰ - باب الْإِعْتِرَافِ بِالزَّانَا

باب: اعتراف به زنا...../۵۴۰

۳۱ - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزَّانَا إِذَا أَحْصَيْتَ

باب: سنگسار زنی که از زنا حمل گرفته، اگر شوهر دیده باشد...../۵۵۲

۳۲ - باب الْبُكَارِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

باب: زن و مرد بکر (همسر نرسیده) اگر زنا کنند، تازیانه زده می شوند و جلای وطن می گردند:...../۵۷۸

۳۳ - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخْتَلِئِينَ

باب: گنهکاران و مختلین...../۵۸۵

۳۴ - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

باب: کسی که بجز از امام در غیاب امام، به اجرای حد امر کند...../۵۸۹

۳۵ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...

باب: قول الله عزوجل: و اگر کسی از شما توانایی نداشت با زنان آزاده مؤمن ازدواج...../۵۹۰

۳۵ م - باب إِذَا زَنَّتِ الْأُمَةُ

باب: اگر کنیز زنا کند...../۵۹۳



۶۶۲۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ « وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ » . قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبِثَ ، ثُمَّ أَتَى بِثَلَاثِ دَوْدٍ غُرِّ الدُّرَى فَحَمَلْنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارِكُ لَنَا ، أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَحْمَلُهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَذَكَّرَهُ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ « مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ ، وَأِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . أَوْ « أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي » .

ترجمه: از حماد بن زید از غیلان بن جریر از ابو بردہ از پدرش ابوموسی اشعری روایت است که گفت: در جمعی از اشعریان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدیم تا تقاضا کنیم برای ما حیوان سواری در جنگ تبوک بدهد. آن حضرت گفت: به الله سوگند که به شما حیوان سواری نمی دهم و نزد من حیوان سواری ای نیست که به شما بدهم. ابوموسی گفت: پس از آن انتظار کشیدیم، آنچه الله خواست انتظار بکشیم. سپس سه شتر ماده خوش پیکر برای آن حضرت آورده شد و آنها را در اختیار ما گذاشت. چون از آنجا راهی شدیم گفتیم - یا بعضی از ما گفتند - : به الله سوگند که به ما برکت داده نمی شود، ما نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته بودیم که برای ما حیوان سواری بدهد و او سوگند یاد کرده بود که برای ما حیوان سواری ندهد، سپس برای ما حیوان سواری داده است. پس بهتر است نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برویم و به او یادآور شویم. ما نزد آن حضرت آمدیم. فرمود: «من شما را سوار نگردانیدم الله شما را سوار گردانید و به الله سوگند اگر الله بخواهد بر چیزی سوگند نمیخورم مگر آنکه چیزی بهتر از آن بینم آنگاه کفارہ سوگندم را می دهم و همان کاری را می کنم که بهتر است (یا فرمود): همان کاری را می کنم که بهتر است و کفارہ ی سوگندم را می دهم.

توضیح: غیلان، با فتح غین و سکون تحتانی، ابن جریر الأزدی الکوفی از صغار تابعین است. ابوبردۀ، ابن ابی موسی الأشعری است و شرح آن نیز در «باب الکفارة قبل الحنث» خواهد آمد.



۶۶۲۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ
بْنِ مُثَنٍّ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «
نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

۶۶۲۵ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ
بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَرُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتُهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ » .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - میگوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود:
«ما دیرتر از همه آمده ایم ولی روز قیامت، بر همه، پیشی خواهیم گرفت».

همچنین رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سو گند به الله که گناه اصرار
ورزیدن بر سوگندی که یکی از شما برای ضرر رساندن به خانواده اش یاد کرده است، نزد
الله از گناه سوگند شکستن و پرداخت کفاره ای که الله بر او فرض قرار داده، بیشتر است».

توضیح: قوله «حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» اشاره به ابن راهویه دارد، همان طور که ابو
نعیم در المستخرج تصریح کرده است. بخاری نیز از اسحاق بن ابراهیم بن نصر از عبدالرزاق
چندین حدیث نقل کرده است.

پیامبر ﷺ فرمود: «والله لأَنْ يَلْجَأَ...» (در روایت کشمیهنی آمده) و در برخی
روایات «فقال» ذکر شده است. جمله «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» قسمتی از
حدیثی است که در ابتدای کتاب جمعه به طور کامل آمده، اما بخاری این قسمت را
به طور پراکنده در برخی روایات دیگر از همام نقل کرده است. دلیل آن این است که
حدیث «نحن الآخرون» اولین حدیث در نسخه بوده و همام سایر احادیث را به آن
اضافه کرده است.

بخاری و مسلم در این زمینه دو مسیر رفته‌اند: یکی همان روایت همام و دیگری مسیر
مسلم. بخاری برخی از احادیث دیگر مانند طهارت، بیع، نفقات و شهادات و ... را از این
نسخه نقل کرده، اما «نحن الآخرون» را فقط در برخی موارد ذکر کرده است. ابن بطال گفته
ممکن است ابوهریره هر دو را از پیامبر شنیده و همان طور نقل کرده باشد، یا راوی ترتیب
نقل را بر اساس شنیده‌های خود تنظیم کرده است.



در مورد «والله لأن يلج»: لام در «والله» برای تأکید قسم است و «يلج» به معنی اصرار و پیگیری کاری است حتی اگر خطای آن برایش روشن شود. اصل لغوی «لجاج» یعنی پافشاری و اصرار بر چیزی.

قوله «أحدكم يمينه في أهله» در روایت محمد بن حمید المعمری از معمر در ابن ماجه، عبارت «فی أهله» حذف شده است.

در مورد قول «أثم» کلمه «أثم» به صورت ممدود آمده و به معنی «شدیدتر گناهکار» است.

قوله «من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» در روایت احمد از عبدالرزاق: «من أن يعطي كفارته التي فرض الله» آمده است. نووی در شرح خود گفته: معنای حدیث این است که کسی که سوگند یاد کرده و سوگند او به گونه‌ای است که اهلش از عدم نقض آن آسیب می‌بینند، باید سوگند خود را نقض کند و کفاره آن را ادا نماید. اگر بگوید: «من نقض نمی‌کنم بلکه از نقض خودداری می‌کنم از ترس گناه»، اشتباه کرده است، زیرا استمرار بر عدم نقض و وارد کردن ضرر به اهلش، گناهش از نقض سوگند بیشتر است. بنابراین باید سوگند را نقض کند، به شرطی که نقض آن گناهی نداشته باشد.

در مورد «أثم» به شکل افعّل التفضیل: این شکل برای مقایسه با لفظی است که شخص سوگند خورده تصور می‌کند گناهی در نقض وجود دارد، در حالی که نقض سوگند در واقع گناه ندارد. گفته می‌شود: گناه در لجاجت (اصرار بر کاری که موجب ضرر می‌شود) از گناه نقض سوگند بیشتر است.

بیضاوی گفته: منظور این است که اگر کسی سوگند خورده و به چیزی که به اهلش مربوط است اصرار کند، مرتکب وزر و گناه بیشتری از نقض سوگند شده است، زیرا الله شأن سوگند را قرار داده و منع کرده است. واژه «أثم» در اصل به معنی کسی است که در گناه لجاجت می‌کند و به کسانی که در گناه اصرار دارند اطلاق شده است. همچنین گفته شده: منظور این است که شخص از نقض سوگند می‌ترسد، اما لجاجتش نیز خود گناه است.

طیبی گفته: افعّل گاهی از باب خودش خارج می‌شود، مانند «الصيف أحر من الشتاء»، و معنی آن این است که گناه لجاجت در آن موضوع بیشتر از ثواب ادای کفاره است. ذکر «أهل» در اینجا برای تأکید و افزایش اثر است؛ اگر لجاجت در دیگران مذموم است، در حق اهلش شدیدتر است.



قاضی عیاض گفته: در حدیث کفاره برای حانث واجب است و «یلج» یعنی استمرار بر ترک کفاره. صحیح این است که ترک نقض سوگند است، زیرا در این صورت فرد بر حکم سوگند اصرار می کند و به محلوف علیه ضرر می رساند.^۱

۶۶۲۶ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بَيِّمِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لَبِيرٌ». يَعْنِي الْكَفَّارَةَ.

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که در سوگند خویش به زبان خانواده اش اصرار ورزد، آن گناهی بزرگتر است نسبت به این که از آن منصرف شود» یعنی کفاره بدهد.

توضیح: قوله «حدثنا إسحاق» طبق نظر ابو علی الغسانی، ابن منصور است. طبق عمل ابو نعیم در المستخرج، منظور همان اسحاق بن ابراهیم قبلی است. یحیی بن صالح (الوَحَاطِي) است. او از طریق بخاری بی واسطه در کتاب الصلاة و به واسطه در کتاب الحج روایت شده است. استادش معاویه بن سلام است. عکرمة، مولی ابن عباس است. قوله «عن أبي هريرة» را معاویه بن سلام چنین اسناد کرده، اما معمر خلاف آن روایت کرده و گفته از یحیی بن ابی کثر است و به اشتباه او را با ابوهریره مرتبط کرده است. ابن الاثیر گفته: در برخی روایات «استلج» آمده که به معنی «لجاجت» است. در برخی نقلها «استلجج» نیز ذکر شده که با اظهار ادغام آمده و از زبان قریش است.

قوله «فهو أعظم إثمًا لبير» یعنی کسی که لجاجت می کند و کفاره را انجام نمی دهد، گنااهش بیشتر است. «لبیر» به معنی انجام کار خیر و کفاره است. معنای جمله این است که شخص باید لجاجت را ترک کند، سوگند را نقض کند و کفاره را ادا نماید تا خیر و برکت برایش حاصل شود. اگر اصرار کند که به اهلس آسیب برساند، گنااهش از نقض سوگند بیشتر است.

^۱ - همان.



در برخی روایت‌ها آمده: «کفارہ کافی نیست» که معنای آن این است که کفارہ نمی‌تواند گناه لجاجت را جبران کند. ابن الاثیر نیز گفته: اگر کسی در سوگند لجاجت کند، در نزد الله گناهکار است؛ حتی اگر گمان کند که صادق است و سوگند خود را نگه دارد و کفارہ نکند. این نکات همه از سخنان خطابی استخراج شده است.

در روایت صحیح، ذکر «أهل» شده است و به همین دلیل نووی گفته است آنچه پیش‌تر در مسیر اول ذکر شد، که از سخنان قاضی عیاض نیز گرفته شده، صحیح است. قرطبی در «مختصر البخاری» گفته است که در برخی نسخه‌ها «تاء مضموم و غین معجمه» ذکر شده و در اصل آن «تاء فوقانیة باز و عین مهمل» معتبر است و بر آن علامت اصلی است. همچنین در برخی نسخه‌ها با «یای مثناه از زیر» آمده که نزدیک‌تر است.

ابن السکن گفته است معنای جمله این است که کفارہ کافی نیست؛ یعنی اگر کسی لجاجت کند و در سوگند خود پافشاری نماید، گناهِش بیشتر از نقض سوگند است، مگر آنکه کفارہ انجام دهد.

من عرض می‌کنم: این بهترین نظر است اگر با روایت کمک شود. در تمام نسخه‌ها عبارت «لیس علی» مقدم است و نه «علی یعنی». اسماعیلی آن را از طریق ابراهیم بن سعید جوهری از یحیی بن صالح روایت کرده و جمله آخر را حذف کرده است و آخر حدیث در نسخه او «فهو أعظم إثمًا» است.

ابن حزم گفته: حمل روی سوگند غموس صحیح نیست، زیرا شخص سوگند خورده با این سوگند «مستلج» برای اهلش محسوب نمی‌شود. تصورش این است که سوگند خورده تا به اهلش نیکی کند و آسیبی نرساند، اما سپس بخواهد نقض کند و لجاجت کند و به آنها ضرر برساند و کفارہ هم انجام دهد، این است که مستلج است و گناهکار است. معنای «لا تغنی الکفارة» این است که کفارہ گناه آسیب رساندن به اهل را رفع نمی‌کند، حتی اگر واجب باشد، زیرا مربوط به سوگند است که شخص خورده است.

ابن الجوزی گفته: «لا تغنی الکفارة» اشاره به این دارد که گناه در قصد نیکوکاری نکردن و ترک کار خیر است؛ حتی اگر کفارہ شود، اثر قبلی قصد برداشته نمی‌شود. برخی گفته‌اند در بعضی نسخه‌ها «یعنی» با نون باز ضبط شده و به معنی «رها کردن» است؛ یعنی کفارہ نباید رها شود.



ابن التین گفته: «لیس تغنی الکفارة» با غین آمده و به معنای عمدی در سوگند دروغ است؛ این روایت مطابق روایت ابوذر است.

در روایت ابوحسن القابسی آمده: «لیس یعنی الکفارة» با عین مهمل است و این مطابق تأویل خطابی است که فرد لجاجت می‌کند و از کفاره خودداری می‌کند، اگر ادامه دادن لجاجت بهتر از نقض سوگند باشد. در حدیث آمده که نقض سوگند بهتر از ادامه لجاجت است اگر در نقض سوگند منفعتی باشد، و تفاوت بر اساس حکم محلوف علیه است. اگر سوگند بر فعل واجب باشد، نقض گناه و ادامه واجب است؛ اگر سوگند بر فعل نفل باشد، نقض مکروه و ادامه مستحب است؛ اگر سوگند بر ترک مندوب باشد، بالعکس؛ اگر سوگند بر فعل مباح باشد، بسته به ترجیح فعل یا ترک.

ابن الصباغ و پیروان متأخر گفته‌اند: این موضوع بسته به شرایط متفاوت است؛ اگر دو طرف برابر باشند، صحیح‌تر این است که ادامه دادن بهتر باشد.

از معنی حدیث استنباط می‌شود که ذکر «أهل» برای غالبیت است؛ در غیر اهل نیز حکم صدق می‌کند اگر علت موجود باشد.

اگر معنای حدیث روشن شد و تقسیم‌بندی شرایط حالف فهمیده شد: اگر قصد سوگند نداشته باشد یا فراموش کند، کفاره و گناه ندارد. اگر قصد داشته باشد و سوگند محقق شود، و ببیند انجام محلوف علیه بهتر از ادامه سوگند است، باید نقض کند و کفاره بدهد. اگر تصور کند که کفاره گناه نقض را رفع نمی‌کند، این تصور نادرست است؛ زیرا نقض سوگند گناه بیشتری از لجاجت دارد.

آیه «ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم أن تبروا» اشاره به همین مطلب دارد: سوگند خورده را وسیله‌ای برای انجام خیر ترک نکنید، حتی اگر ترس از گناه در نقض وجود داشته باشد. اگر گناه واقعی بود، انجام خیر با کفاره رفع می‌شد و ثواب نیکی نیز اضافه می‌آمد. حدیث عبد الرحمن بن سمره نیز این مطلب را تأیید می‌کند؛ زیرا در آن هم عمل خیر و هم کفاره ذکر شده است.^۱

^۱ - همان.



۲ - باب قول النبی - صلی الله علیه وسلم - «وَأَيُّمُ اللَّهِ»

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «وَأَيُّمُ اللَّهِ» (وبه الله سوگند).

توضیح: قوله «باب قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم وایم الله» با کسر همزه و فتح آن و ضم میم آمده است. آخفش نیز گفته است همزه را با کسر و میم را با ضم بخوانند. در میان عموم، این لفظ اسم محسوب می‌شود و نزد زجاج حرف است. همزه در اکثر نقل‌ها همزه وصل است و در نزد کوفیان همزه قطع، زیرا نزد آنها جمع «یمین» است. نزد سیبویه و پیروانش این لفظ اسم مفرد است و به جواز کسر همزه و فتح میم استناد کرده‌اند.

ابن مالک گفته: اگر جمع بود همزه آن حذف نمی‌شد. او با استناد به قول عروه بن زبیر که در زمان بیماری فرزند و پایش گفت: «لیمنک لئن ابتلیت لقد عافیت»، بیان کرده که اگر جمع بود، چنین تصرفی با حذف بعضی حروف نمی‌شد.

در این موضوع، دوازده صورت مختلف در دو بیت جمع‌آوری شده است که همزه، ایم، وایم، فافتح، واکسر، أم، قل، م، یا من با تثلیث و ... را شامل می‌شود. ابن ابی‌الفتح گفته است که «أم» با فتح همزه و «هیم» با هاء به جای همزه هم ضبط شده است. قاسم بن احمد المعلم الأندلسی نیز در شرح المفصل چنین ذکر کرده است.

اگر شمارش شود، تعداد شکل‌ها به بیست می‌رسد و بیشتر هم می‌شود.

اصل لفظ «یمین الله» است و جمع آن «ایمنا» گفته می‌شود. گفته شده: «وَأَيُّمَنِ اللَّهِ؟» ابو عبیده آن را نقل کرده و زهیر بن ابی سلمی هم آن را در شعر آورده است. با گذر زمان، حروف نون و یاء و حتی الف حذف شد و به میم باز و باز و بسته محدود گردید. برخی نیز میم را با کسر یا ضم تلفظ کرده‌اند و در بعضی نسخه‌ها الف وصل اضافه یا آسان شده است. جوهری گفته: گاهی یاء حذف شده و گفته‌اند «أم الله» یا میم تنها ضم شده و گفته‌اند «م الله» یا شکسته شده، زیرا به یک حرف تبدیل شده و آن را شبیه باء دانسته‌اند. الف وصل نیز طبق نظر اکثر نحویان آمده و جز این مورد، الف وصل باز نداشته‌ایم. لام برای تاکید وارد می‌شود و گفته می‌شود «لیمن الله».

ابن کیسان و ابن درستویه گفته‌اند: الف آن الف قطع است و همزه برای سهولت در وصل سبک شده است. ابن التین از داودی نقل کرده که «ایم الله» به معنی «اسم الله» است و سین به یاء تبدیل شده که غلط فاحش است، زیرا سین قابل تبدیل به یاء نیست. مبرد گفته است: این جایگزین واو قسم است و معنی آن «وایم الله والله لأفعلن» است.



ابن عباس گفته: «یَمِینُ الله» از نام‌های الله است، مانند قول امرئ القیس: «فقلت یمین الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسی لدیک».

مالکی‌ها و حنفی‌ها گفته‌اند: این یک سوگند است. شافعی‌ها گفته‌اند: اگر قصد سوگند باشد، محقق می‌شود؛ اگر قصد غیر سوگند باشد، محقق نمی‌شود. اگر بدون قصد گفته شود، دو وجه دارد؛ صحیح آن است که محقق نمی‌شود مگر قصد داشته باشد. احمد دو روایت دارد، صحیح‌تر آن تحقق است. غزالی در معنی آن دو وجه ذکر کرده: یکی مانند «تالله» و دیگری مانند «أحلف بالله» که وجه دوم رجحان دارد. برخی آن را با «لعمر الله» مقایسه کرده‌اند. ماوردی گفته: «لعمر الله» مشهور و عرفی است، برخلاف «ایم الله». برخی که گفته‌اند سوگند مطلق محقق می‌شود، به این دلیل است که «یَمِینُ الله» از صفات الله و قدیم است. نووی در التهذیب گفته: «وایم الله» مانند «وحق الله» است و سوگند به طور مطلق با آن محقق می‌شود.

در حدیث بعدی که مربوط به ابوهیره و داستان سلیمان بن داود است آمده: «وایم الذی نفس محمد بیده لو قال إن شاء الله لجاهدوا». الله داند، این حدیث نیز برای کسانی که قائل به تحقق مطلق سوگند هستند استدلال آورده شده، اما حجت تنها در معنای «وحق الله» است.^۱

۶۶۲۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ ، فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَإِيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ » .

ترجمه: از اسماعیل بن جعفر، از عبدالله بن دینار روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکری را اعزام کرد و اسامه بن زید را بر آن امیر گمارد، بعضی از مردم در شایستگی وی به امارت لشکر طعنه زدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاست و گفت اگر شما در امارت وی طعنه زدید، همانا شما بودید که قبل بر این در امارت پدرش طعنه زده بودید و ایم الله و به الله سوگند که وی (زید) سزاوار امارت بود

^۱ - فتح الباری.



و یکی از محبوب ترین مردم نزد من بود و همانا این پسر او (اسامه) پس از وی محبوب ترین مردم نزد من است.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث ابن عمر درباره اعزام اسامه است که شرح مفصل آن پیش تر در آخر کتاب «المغازی» و «المناقب» ذکر شده و ضبط لفظ «وایم الله» در آن با همزه یا بدون همزه آمده است، و الله عالم تر است.

۳ - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» . وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاهَا اللَّهُ إِذَا . يُقَالُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ .

باب: سوگند پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه بوده است

وسعد گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «سوگند به کسی که جان من در دست اوست».

ابوقتاده گفت: ابوبکر به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «لَا هَا اللَّهُ إِذَا» پس به الله سوگند.

توضیح: «باب کیف کانت یمین النبی صلی الله علیه وسلم» یعنی همان سوگندی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم معمولاً به آن سوگند می خورد یا بسیار تکرار می کرد. در این باب چهار لفظ آمده است:

۱. «والذی نفسی بیده» و «نفس محمد بیده»؛ بعضی به صورت مصدر با لفظ «لا»، بعضی با «أما» و برخی با «أیم».
۲. «لا» و «مقلب القلوب».
۳. «والله».
۴. «رب الكعبة».

قوله «لاها الله إذا» به جهت مشروعیّت آن به تأخیر افتاده، نه به سبب لفظ. بیشترین کاربرد متعلق به لفظ اول است. در حدیث رفاعه بن عرابه نزد ابن ماجه و طبرانی آمده است: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف قال: والذی نفسی بیده».



همچنین در نقل ابن ابی شیبۀ از طریق عاصم بن شمیخ از ابوسعید آمده: «كان النبی إذا اجتهد فی الیمین قال: لا والذی نفس أبی القاسم بیده». و در وجه دیگر نزد ابن ماجه آمده: «كانت یمین رسول الله التی یحلف بها أشهد عند الله، والذی نفسی بیده».

از این احادیث مشخص می شود که نهی از سوگند به غیر الله اختصاص به لفظ «الله» ندارد، بلکه شامل هر نام و صفتی است که مختص الله است. ابن حزم و نظر ظاهری مالکی ها و حنفی ها این است که همه نام ها و صفات صحیح در قرآن و حدیث معتبر، اگر برای سوگند آورده شوند، لازم الاتباع و مستلزم کفاره است. شافعی ها این را نپذیرفته و معتقدند فقط لفظ «الله» صریح است. مشهور در میان آنان و حنبلی ها سه دسته است:

۱. آنچه مخصوص الله است، مانند «الرحمن»، «رب العالمین» و «خالق الخلق»؛ سوگند به آن با قصد الله یا بدون قصد، صحیح است.

۲. آنچه بر دیگران هم اطلاق می شود اما با قید، مانند «الرب» و «الحق»؛ سوگند به آن صحیح است مگر اینکه قصد غیر الله باشد.

۳. آنچه بر برابر هم اطلاق می شود، مانند «الحی»، «الموجود» و «المؤمن»؛ اگر قصد غیر الله باشد یا بدون قصد، سوگند محقق نمی شود، اگر قصد الله باشد، صحیح است.

بر این اساس، «والذی نفسی بیده» در معنای مطلق، مخصوص الله است و اگر قصد غیر الله مثل ملک الموت شود، صحیح است و از شمول خارج نمی شود. همچنین «والذی فلق الحبة» و «مقلب القلوب» شامل این حکم اند. اما «والذی أعبد» یا «أسجد له» یا «أصلی له» صریحاً برای الله است.

تعداد احادیث ذکر شده در این باب بیست حدیث است.

در حدیثی که سعد نقل کرده (ابن ابی وقاص) و در مناقب عمر آمده است: «أیها یا ابن الخطاب والذی نفسی بیده ما لقیك الشیطان سالکا فجا قط إلا سلک فجا غیر فجک»؛ شرح مفصل آن پیش تر ذکر شده است.

ابو قتاده نیز از ابوبکر نقل کرده: «لاها الله إذا» که بخشی از حدیث پیوسته در غزوه حنین است و شرح آن نیز قبلاً بیان شده است.

قوله «یقال والله وبالله وتالله» بدین معناست که این سه لفظ برای قسم است. در قرآن نیز سوگند با «واو» یا «موحده» و در بعضی موارد با «مثناة» آمده است، مانند: «تالله لقد أثرك الله علینا، وتالله لأکیدن أصنامکم». این نظر جمهور و مشهور میان شافعی هاست.



برخی گفته‌اند سوگند با مثناة صریح نیست، زیرا اکثر مردم معنای آن را نمی‌دانند و سوگند مختص عرف است.

سه لفظ از هم متمایزند: دو لفظ اول بر نام الله و دیگر نام‌های او جاری می‌شود، اما مثناة فقط بر الله وارد می‌شود. مصنف با ذکر این مطلب پس از حدیث ابوبکر، اشاره کرده که اصل «لاها الله لا والله» است و هاء جای او و قسم آمده است. برخی گفته‌اند خود هاء نیز حرف قسم است. ماوردی گفته: اصل حروف قسم واو، سپس موحده و سپس مثناة است. ابن الصباغ گفته: موحده اصل است، واو جایگزین آن و مثناة جایگزین واو شده است.^۱

۶۶۲۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا وَمَقْلَبِ الْقُلُوبِ » .

ترجمه: و از او (ابن عمر) روایت است که گفت: سوگند پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر این صورت بود که می‌فرمود: «نه، سوگند به مقلب القلوب».

توضیح: قوله «حدَّثنا محمد بن يوسف» همان فریابی است و سفیان همان ثوری است. بخاری از محمد بن یوسف که بیکندی از سفیان نقل کرده، روایت کرده، اما ابن عیینه مورد نظر اینجا نیست.

أبو نعیم نیز در مستخرج، این حدیث را از طریق محمد بن یوسف الفریابی و سفیان الثوری نقل کرده است. همین حدیث توسط إسماعیلی و ابن ماجه از طریق وکیع و نسائی از طریق محمد بن بشر هم از سفیان الثوری نقل شده است.

قوله «كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم» در روایت إسماعیلی اضافه شده: «التي يحلف عليها» یا «يحلف بها».

قوله «لا ومقلب القلوب» پیش‌تر در آخر کتاب «القدر» از روایت ابن المبارک از موسی بن عقبه با لفظ «کثیراً ما کان» آمده است و در کتاب «التوحید» از طریق او با لفظ «أكثر ما کان النبی صلی الله علیه وآله يحلف» نقل شده است. ابن ماجه نیز از وجه دیگر از زهری روایت کرده: «کان أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ومصرف القلوب».

^۱ - فتح الباری.



در اینجا «لا» نافی مطلب پیشین است و «مقلب القلوب» چیزی است که سوگند بر آن خورده شده؛ منظور از «تقلب القلوب» گردش حالات و ویژگی‌های قلب است نه ذات قلب. این حدیث دلالت دارد بر اینکه اعمال قلب، اعم از اراده‌ها، انگیزه‌ها و سایر حالات، از مخلوقات الله است و جواز نسبت دادن به الله با صفات ثابت او به نحو شایسته نیز وجود دارد. این حدیث حجت کسانی است که کفار را بر کسی که به صفتی از صفات الله سوگند خورده و سپس آن را نقض کرده واجب می‌دانند. اصل قضیه مورد اختلاف نیست، بلکه اختلاف در این است که به کدام صفت سوگند محقق می‌شود؛ تحقیق این است که مختص صفاتی است که کسی غیر الله در آن شریک نباشد، مانند «مقلب القلوب».

قاضی ابوبکر بن العربی می‌گوید: در حدیث جواز سوگند به افعال الله اگر وصف آن را ذکر کند و نام او را نیاورد، آمده است. حنفی‌ها بین «قدرت» و «علم» فرق گذاشته‌اند؛ می‌گویند: اگر به «قدرت الله» سوگند خورد، سوگند تحقق می‌یابد، ولی اگر به «علم الله» سوگند خورد، تحقق نمی‌یابد، زیرا علم به معنای معلوم است، همانند آیه: «قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا».

راغب می‌گوید: «تقلب القلوب والأبصار» یعنی تغییر حالت و جهت از رأیی به رأی دیگر. قلب انسان به سبب تغییرات متعدد نامگذاری شده است و گاهی به معنای روح، علم و شجاعت هم تعبیر می‌شود، مانند: «بلغت القلوب الحناجر» یعنی ارواح، و «من کان له قلب» یعنی دارای فهم و علم، و «ولتطمئن به قلوبکم» یعنی به سبب آن شجاعت شما تثبیت شود. ابوبکر بن العربی می‌گوید: قلب جزء بدن است که الله خلق کرده و محل علم، گفتار و سایر صفات باطنی انسان است. بدن محل اعمال فعلی و گفتاری است و الله فرشته‌ای برای امر به خیر و شیطانی برای امر به شر قرار داده است. عقل با نور خود هدایت می‌کند و هوای نفسانی با ظلمت خود گمراه می‌کند و قضای الهی بر همه چیز مسلط است؛ قلب بین افکار خوب و بد و بین تأثیر ملک و شیطان نوسان دارد و محفوظ از گزند، توسط الله محافظت می‌شود.^۱



۶۶۲۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

ترجمه: «جابر بن سمره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه کسری از بین برود کسرای دیگری بعد از او وجود نخواهد داشت، و هر وقت قیصر نابود شود قیصر دیگری بعد از او نخواهد آمد، قسم به کسی که جان من در دست او است ثروت و گنجینه های ایشان در راه الله خرج می شود».

توضیح: حدیث جابر بن سمره: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى»؛ شرح آن در آخر کتاب «علامات النبوة» آمده و مقصود از آن، سوگند پیامبر به «والذی نفسی بیده» است.

۶۶۳۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «وقتی کسری هلاک شد بعد از وی کسرای دیگری نخواهد بود و بعد از نابودی قیصر قیصر دیگری سر کار نخواهد آمد، سوگند به الهی که جان محمد در قبضه او است، شما (صحابه) خزانه ها و مال و ثروت قیصر و کسری را در راه الله انفاق خواهید کرد».

توضیح: حدیث دیگری از ابوهریره نیز با مضمون «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى» آمده است که شرح آن نیز پیش تر ذکر شده است. و ربط حدیث با ترجمه؛ در این جمله است که: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ...».

۶۶۳۱ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « يَا أُمَّتُ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَجَّكُمْ قَلِيلًا » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای امت محمد، اگر آنچه من می دانم شما می دانستید، بسیار می گریستید و اندک می خندیدید».



توضیح: حدیث عایشه، که بخشی از حدیث طولانی در مورد نماز کسوف است، در اینجا تنها آخر آن ذکر شده با جمله «والله لو تعلمون». محمد در ابتدای این سند ابن سلام و عبده ابن سلیمان است.

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليلاً ولبكيتكم كثيراً»؛ این بیانگر اختصاص پیامبر به دانش بصری و قلبی است. الله ممکن است برخی از این دانش‌ها را به دیگر مخلصان امتش نشان دهد، اما به طور کلی و نه جزئی. جزئیات مختص پیامبر است که در آن علم یقینی و دید یقینی با خشیت قلبی و یاد عظمت الهی جمع شده است. حدیث دیگر در کتاب «الایمان» از عایشه می‌گوید: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا»^۱.

٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ » . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْآنَ يَا عُمَرُ » .

ترجمه: عبدالله بن هشام - رضی الله عنه - می‌گوید: ما همراه نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - بودیم در حالی که ایشان دست عمر بن خطاب - رضی الله عنه - را گرفته بود. عمر - رضی الله عنه - عرض کرد: ای رسول الله! شما نزد من از هر چیز دیگری جز خودم، محبوبتری. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نه، سو گند به ذاتی که جانم در دست اوست تا زمانی که من نزد تو از خودت هم محبوبتر نباشم» (به کمال نخواستی رسید). عمر - رضی الله عنه - گفت: سو گند به الله که تو هم اکنون برای من از خودم هم محبوبتری. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اکنون ای عمر» (به کمال رسیدی). **توضیح:** حدیث عبدالله بن هشام (ابن زهره بن عثمان التیمی) از رهط ابوبکر الصدیق.

^۱ - همان.



قوله «كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب» پیش تر در آخر مناقب عمر با همین سند ذکر شده است.

قوله «فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي»؛ لام برای تأکید بر سوگند آمده است.

قوله «لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» یعنی این کافی نیست تا به مقام بالاتر برسد مگر اینکه چیزی که گفته شده اضافه شود.

برخی از زهاد می گویند منظور این است که حب واقعی تحقق نمی یابد مگر اینکه رضایت دیگری بر هوا و میل خود تأثیر بگذارد حتی اگر موجب خطر باشد.

قوله «فقال له عمر فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسى»، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر؛ داودی می گوید: وقتی عمر ابتدا توقف کرد و خود را مستثنی نمود، برای آن بود که قسم دروغ نبخورد. وقتی مطمئن شد که پیامبر نزد او محبوب تر از خود اوست، سوگند خورد.

خطابی می گوید: محبت به نفس طبیعی است و محبت به دیگران انتخابی است که با واسطه علل به دست می آید؛ پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم قصد محبت اختیاری را داشته است، زیرا تغییر طبیعت قلب ممکن نیست.

گفتم: بر این اساس، پاسخ عمر ابتدا مطابق طبیعت و غریزه بود، سپس با تأمل دریافت که پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم نزد او محبوب تر است، زیرا دلیل نجات او از هلاکت ها در دنیا و آخرت بوده و بنابراین پیامبر آنچه شایسته انتخاب است را بیان فرمود. لذا پاسخ پیامبر «الآن يا عمر» است؛ یعنی اکنون دانستی و سخنی را بر زبان آوردی که لازم بود.

برخی شراح گفته اند: اکنون ایمان تو معتبر است، زیرا انسان ایمانش معتبر نمی شود مگر آنکه عقل او اقتضا کند جانب پیامبر را ترجیح دهد.

در اینجا نادرستی در بیان دیده می شود، و چنین خطاهایی در سخنان بزرگان زمانی که به تأمل و احتیاط نپردازند زیاد اتفاق می افتد. نباید در نقد کسی که چنین خطایی کرده سخت گیری کرد، بلکه کافی است به آن اشاره شود و هشدار داده شود که فریب آن را نخورد تا دچار اشتباه نشود.^۱

^۱ - همان.



۶۶۲۳ و ۶۶۲۴ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْتٍ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضُ بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ . وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضُ بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ « تَكَلَّمْ » . قَالَ إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - رَأَى بِأَمْرَاتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ » . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أَنِيسَ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

ترجمه: از مالک، از ابن شهاب، از عبيدالله بن عبدالله روايت است که ابوهريره و زيد بن خالد به او گفته اند: دو مرد دعوی خود را نزد رسول الله صلى الله عليه و سلم آوردند؛ یکی از ایشان گفت در میان ما به کتاب الله حکم کن و دیگری که از وی دانسته تر بود، گفت: آری، یا رسول الله! میان ما به کتاب الله حکم کن و اجازه بده که حرف بزنم. آن حضرت فرمود: حرف بزن گفت: همانا پسر من نزد این مرد عسيف بود. مالک (راوی) گفته است یعنی مزدور بود و با زن وی زنا کرد. به من خبر دادند که بر پسر من جزای سنگسار است من آن جزا را به صد گوسفند و کنیزی که داشتم بدل کردم به این مرد دادم حکم آن را از اهل علم پرسیدم آنان به من گفتند آنچه بر پسر من لازم می آید، صد تازیانه و یک سال تبعید است و جزای سنگسار زن وی است. رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: آگاه باش، به الله سوگند که میان شما به کتاب الله حکم می کنم. اما گوسفندان و کنیز تو که به این مرد دادی به تو مسترد شود. سپس آن حضرت، پسر او را صد تازیانه زد و یک سال تبعید کرد و به انیس اسلمی امر کرد که نزد زن آن مرد دیگر برود در صورتیکه وی به زنا اعتراف کند او را سنگسار نماید آن زن اعتراف کرد و او را سنگسار کرد.

توضیح: حدیث ابوهريره و زيد بن خالد در داستان «العسيف» است؛ شرح مفصل آن در بخش حدود خواهد آمد. مقصود از آن، سوگند پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم با «أما والذی



نفسی بیده لأقضین» است؛ «أما» در برخی روایات به دلیل تسهیل آغاز جمله با میم سبک آمده است.^۱

۶۶۳۵ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغَفَارٌ وَمَزِينٌ وَجُهَيْنٌ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَآسَدٍ ، خَابُوا وَخَسِرُوا » . قَالُوا نَعَمْ . فَقَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ » .

ترجمه: از عبدالرحمن بن ابی بکره از پدرش روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا شما می پندارید که قبایل اسلم و غفار و مزینه و جهینه از تمیم و عامر بن صعصعه و غطفان و اسد که نومید و زیانکار شدند بهتر اند». گفتند: بله. فرمود: «سوگند به کسی که جان من در دست اوست که آنها (چهار قبیله اول) بهتر از ایشانند».

توضیح: قوله «عبد الله بن محمد» جعفی است. در شیوخ بخاری، عبدالله بن محمد همان ابو بکر بن ابی شیبه است، ولی در برخی روایات پدرش ذکر نشده یا به صورت کنایه آمده است. برخلاف جعفی که گاهی نام او ذکر و گاهی ذکر نمی شود. وهب، پسر جریر بن حازم است و محمد بن ابی یعقوب، نسبش به جدش محمد بن عبدالله بن ابی یعقوب الضبی بازمی گردد. ابو بکره ثقفی است و اسناد از وهب به بعد بصری هستند.

قوله «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ» به معنای «به من بگویند» است؛ مقصود از «أَسْلَمُ» و قبایل همراهش قبایل مشهور هستند. شرح این حدیث پیش تر در اوایل بحث آمده و مقصودش این جمله است: «قال: والذي نفسي بيده أئتم خير منهم»، یعنی گروه برتر از گروه دیگر هستند و می توان در افراد ممتاز هم همین مفهوم را تعمیم داد.^۲

۶۶۳۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أَهْدَى لِي . فَقَالَ لَهُ « أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّا فَتَخَطَرْتَ أَهْدَى لَكَ أَمْ لَا » . ثُمَّ قَامَ

^۱ - همان.

^۲ - همان.



رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ قَتَشَهُدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا أَهْدَى لِي . أَفَلَا قَعْدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظُرُ هَلْ يَهْدِي لَهُ أَمْ لَا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبْعُرٌ ، فَقَدْ بَلَغْتُ » . فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَمْ تَنْظُرُوا إِلَى عُمْرَةِ ابْنِطِيهِ . قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَوَهُ .

ترجمه: «ابو حمید ساعدی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک نفر را به عنوان مأمور وصول زکات منطقه ای تعیین کرد، وقتی که مدت مأموریت آن شخص تمام شد به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: ای رسول الله! این اموال برای شما (و زکات وصول شده است) این اموال هم مردم به عنوان هدیه برای من آورده اند (و متعلق به من است) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او گفت: چرا به این مأموریت رفتی و در خانه پدر یا مادرت نماندی و منتظر نشدی تا ببینی که آیا هدیه ای برایت می آورند یا خیر؟ سپس پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بعد از خواندن نماز عشاء بلند شد، بر وحدانیت الله شهادت داد و حمد و ثنای الله را به نحوی که شایسته او است به جای آورد، گفت: اما بعد از حمد و ثنای الهی، چرا مأمورهایی که ما برای جمع آوری زکات می فرستیم وقتی که بر می گردند می گویند، این قسمت مال شما است و این قسمت را هم برای ما به هدیه آورده اند، چرا در خانه پدر و مادرشان نمی نشینند و منتظر نمی مانند تا ببینند آیا هدیه ای برایشان می آورند یا نمی آورند؟ قسم به کسی که جان محمد در دست او است، هر کسی در جمع آوری بیت المال خیانتی بکند و چیزی را بدزدد در روز قیامت آن مال را بر دوشش حمل می کنند، اگر شتر باشد آنرا در حالی که سروصدا می کند سوار دوشش می نمایند، و اگر گاو باشد در حالی که آن گاو سروصدا می کند بر دوشش قرار می دهند، و اگر گوسفند باشد در حالی که صدا می کند آنرا به دوش می گیرد، همانا من حقایق را به شما ابلاغ کرده ام.

ابو حمید - رضی الله عنه - گوید: آنگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دستش را به اندازه ای بلند کرد که من سفیدی زیر بغلش را می دیدم».



توضیح: حافظ می گوید: «استعمل عاملاً» مربوط به ابن اللثیه است؛ نام او عبدالله و نسب او پیش تر در کتاب زکات ذکر شده و شرح کامل آن در کتاب «الأحكام» خواهد آمد. قوله «قال أبو حميد: وقد سمع معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله»؛ جستجوی سند زيد بن ثابت نشان داد چنین روایتی در آنجا ثبت نشده است.

٦٦٣٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ يُوسُفَ - عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم فرمود: «سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، اگر آنچه من می دانم، شما می دانستید، بسیار می گریستید و اندک می خندیدید».

توضیح: ربط حدیث با ترجمه اللباب در این لفظ است که: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ...».

٦٦٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ «هُوَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ» قُلْتُ مَا شَأْنِي أَيْرَى فِي شَيْءٍ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمُ بَأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» .

معنی کلمات:

- «إِنَّا مَنْ قَالَ»: مگر کسی که ببخشد در اینجا قول برای بخشش به کار گرفته شده است.

- **هكذا:** اشاره به طرف راست و چپ و جلو است».

ترجمه: «ابوذر می گوید: به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که در سایه کعبه نشسته بود رسیدم، فرمود: قسم به پروردگار کعبه آنان بدبخت هستند، قسم به پروردگار کعبه آنان بدبخت هستند، من هم (ترسیدم)، گفتم: باید چه کاری کرده باشم؟ و چه گناهی از من صادر شده باشد؟ پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نشستم، دیدم که این سخن را تکرار می کند، از شدت ترس و ناراحتی دیگر نتوانستم سکوت کنم، گفتم: ای رسول الله! پدر و



مادرم فدایت، این افراد چه کسانی هستند که تا این اندازه بدبخت می باشند؟! فرمود: ثروتمندانند، هر ثروتمندی بدبخت است مگر ثروتمندانی که با دست راست و چپ خود بخشش می نمایند».

توضیح: حدیث ابودرّ به اختصار آمده؛ شرح آن پیش تر در «الرقاق» و با سند کامل در کتاب زکات ذکر شده است.

۶۶۳۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَالَ سَلِيمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِضَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ . فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، جَاءَتْ بِشَقِّ رَجُلٍ ، وَابْنِ الْمَذْيِ الَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ . لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سلیمان گفت: امشب به پیش هفتاد زن می روم. هریک از آنان سواری را به دنیا خواهد آورد که در راه الله خواهد جنگید. او نگفت: اگر الله بخواهد. سلیمان به نزد ایشان رفت. ولی جز یکی از خانمها حامله نشد، و او هم پسر ناقص الخلقه به دنیا آورد. بدان کسی سوگند که جانم در قبضه توان او است، اگر سلیمان می گفت: اگر الله بخواهد، (آن هفتاد پسر به دنیا می آمدند و) قطعاً همه ایشان سوارکارانی می شدند و در راه الله می جنگیدند.»

توضیح: قوله «قال سلیمان» یعنی پسر داود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم. شرح کامل آن در بخش جهاد و ترجمه احادیث انبیاء آمده است. جمله «وایم الذی نفس محمد بیده لو قال إن شاء الله» در این روایت و سایر طرق بدون سوگند آمده است. از این حدیث برای اثبات جواز افزودن «ایم» به غیر لفظ جلاله استفاده شده که نادر است؛ نمونه آن، داستان عروّه بن الزبیر است: «لیمنک لئن ابتلیت فقد عافیت»^۱.

۶۶۴۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَهْدَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ

^۱ - همان.



يَتَدَاوُلُونَهَا بَيْنَهُمْ ، وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا » . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا » . ثُمَّ يَقُلُّ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » .

ترجمه: از براء بن عازب روایت است که گفت: برای پیامبر صلی الله علیه وسلم پارچه‌ای ابریشمی هدیه آورده شد، مردم آنرا میان خود دست به دست می کردند و از نفاست و نرمی آن در شگفت بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا از آن در شگفت هستید؟» گفتند: بله، ای رسول الله، فرمود: «سوگند به کسی که جان من در دست اوست که دستمال های سعد در بهشت از این بهتر است».

شعبه و اسرائیل که از ابواسحاق روایت کرده اند این را نگفته اند: «سوگند به کسی که جان من در دست اوست».

توضیح: حافظ می گوید: حدیث براء بن عازب درباره منادیل سعد پیش تر در مناقب و بخش لباس شرح داده شده است. جمله «لم يقل شعبه وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده» نشان می دهد که شعبه و اسرائیل حدیث را از ابی اسحاق از براء روایت کرده اند، اما ابواحوص به صورت مستقل این اضافه را آورده است. شیوخ دیگر مانند محمد بن سلام و هناد بن السری نیز از ابواحوص نقل کرده اند.

٦٦٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ بِنْتُ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ - أَوْ خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ - أَوْ خِبَائِكَ ، شَكَّ يَحْيَى - ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ - أَوْ خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ » . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ قَالَ « لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: هند دختر عتبه پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: ای رسول الله! قبلاً آرزو داشتم که خانواده و اهل بیت شما ذلیل ترین و بدبخت ترین مردم روی زمین باشند، ولی امروز دوست دارم که محترم ترین مردم



روی زمین باشند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «قسم به کسی که جان من در دست او است (علاقه و محبت شما نسبت به من) از این هم بیشتر خواهد شد»، هند گفت: ای رسول الله! ابوسفیان انسانی است خسیس و حریص، آیا گناه است اگر از مال او برای نفقه خانواده ام بردارم؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «جایز نیست مگر در حدّ متعارف و متداول».

توضیح: قوله «یونس» پسر یزید است.

قوله «ما کان مما علی ظهر الأرض أهل ألباء أو خباء»؛ شک در جمع یا مفرد بودن آن وجود دارد و یحیی ابن عبدالله بن بکیر، شیخ بخاری، به این شک اشاره کرده است. در روایت ابن المبارک از یونس بن یزید لفظ «أهل خباء» به صورت مفرد آمده و شک وجود ندارد.

قوله «إن أبا سفیان هو ابن حرب والد معاویة» و «رجل مسیک» و توضیحات مربوط به آن‌ها پیش‌تر در کتاب نفقات ذکر شده است.
قوله «لا بالمعروف»؛ حرف «باء» به انفاق مربوط است، نه نفی.^۱

٦٦٤٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانُ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ «اتْرَضُونْ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: درحالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر خیمه‌ای از چرم یمنی تکیه کرده بود، ناگاه به اصحاب خود گفت: «آیا خشنود می شوید که شما (مسلمانان) چهارم حصه‌ی اهل بهشت باشید؟» گفتند: بله. فرمود: «آیا خشنود می شوید که سوم حصه‌ی اهل بهشت باشید؟» گفتند: بله. فرمود:

^۱ - همان.



«سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست که امیدوارم شما نیمه‌ی اهل بهشت باشید».

توضیح: قوله «حدثنا أحمد بن عثمان» یعنی الأودی، شریح با شین معجمه و حاء مهمله، و ابراهیم بن یوسف یعنی ابن اسحاق بن ابی اسحاق السباعی. پدر اسحاق جد یوسف است و تمام سند کوفی است. شرح مفصل حدیث در کتاب «الرقاق» آمده است.

۶۶۴۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يُرَدُّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: مردی شنید که شخصی، سوره اخلاص را می خواند و تکرار می کند. او که گویا آن را کار کم اهمیتی می دانست، هنگام صبح، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمد و آن را بازگو کرد. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، همانا سوره اخلاص، برابر با یک سوم قرآن است».

توضیح: حدیث ابوسعید در «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» پیش تر مفصلاً در فضائل قرآن شرح داده شده است.

شاهد حدیث، در این لفظ است: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ».

۶۶۴۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « أَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید که می گفت: «رکوع و سجود را کامل کنید سوگند به کسی که جانم در دست اوست، از پشت سرم شما را به هنگام رکوع و سجودتان می بینم».

توضیح: حافظ می گوید: قوله «حدثنا إسحاق» به ابن راهویه و حبان (با فتح اول و سپس موحده) نسبت داده شده است. شرح این حدیث در صفت نماز پیش تر آمده است.



۶۶۴۵ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَهَا أَوْلَادُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لِأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ » . قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: زنی همراه فرزندان خود نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی گفت: «سوگند به کسی که نفس من در دست اوست که شما از دوست داشتنی ترین مردم نزد من هستید». سه بار تکرار کرد.

توضیح: قوله «حدثنا إسحاق» نیز به ابن راهویه نسبت داده شده است.

قوله «أن امرأة من الأنصار»؛ نام او و فرزندان مشخص نیست. قوله «معها أولادها» در روایت کشمیهنی اشاره به فرزندان او دارد.

قوله «إنكم لأحب الناس إلي» پیش تر در مناقب انصار توضیح داده شده و در این احادیث جواز سوگند به الله مورد تأکید است.

برخی گفته اند: حلف به الله مکروه است به دلیل آیه «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» و احتمال عجز در وفای آن؛ و این احادیث را می توان مربوط به موقعیت هایی دانست که نیاز به تأکید یا تعظیم کسی که مستحق است وجود دارد یا در دعوایی نزد حاکم بوده و شخص صادق است.^۱

۴ - باب لا تحلفوا بأبائكم

باب: به پدران خویش سوگند نخورید.

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب لا تحلفوا بأبائكم» با تنوین، لفظ روایت ابن دینار از ابن عمر است. این حدیث مختصر است.

نسائی و ابو داود نیز از طریق ابن داسه از ابی هریره روایت کرده اند: «لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله».

^۱ - همان.



۶۶۴۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْنَعْتَ» .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می گوید: عمر بن خطاب را در بین چند سواری دیدم که به پدرش قسم می خورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آنان را صدا کرد، گفت: بدانید که الله شما را از قسم خوردن به آباء و اجدادتان برحذر می دارد، کسی که قسم می خورد باید قسمش به اسم الله باشد، و الا ساکت باشد و قسم نخورد».

توضیح: قوله «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير» مربوط به مسند ابن عمر است. در روایت عبد الله بن دینار نیز همین آمده است. اختلافی میان نافع و دیگران وجود ندارد جز آنچه یعقوب بن شیبیه گفته است. مسلمان نیز این حدیث را از طریق ایوب روایت کرده است و سایر طرق صحابه نافع نیز مطابق آن است. در روایت مسند یعقوب بن شیبیه آمده: «بینا أنا راكب أسير في زاة مع رسول الله».

قوله «يخلف بأبيه» در روایت سفیان بن عیینة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه»، و در روایت اسماعیل بن جعفر آمده که «كانت قریش تحلف بأبائهم». قوله «فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» در روایت اللیث از نافع آمده: «فناداهم رسول الله».

در مصنف ابن ابی شیبیه آمده: عمر گفت: «حدثت قوماً حديثاً فقلت: لا وأبي»، پس مردی از پشت سر گفت: «لا تحلفوا بآبائكم»، و پیامبر فرمود: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم». این روایت مرسل است ولی با شواهد مستحکم شده است. ترمذی نیز از طریق دیگر روایت کرده است: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، و آن را حسن و صحیح دانسته اند. تعبیر «فقد كفر أو أشرك» برای شدت تحذیر و تأکید است و مورد استفاده کسانی است که تحریم آن را اثبات می کنند.

قوله «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»؛ علما گفته اند: دلیل نهی از حلف به غیر الله آن است که سوگند به چیزی اقتضا می کند آن را تعظیم کند و تعظیم در حقیقت فقط



برای الله است. ظاهر حدیث نیز تخصیص به حلف بالله دارد، اما فقها اتفاق دارند که سوگند به الله، ذات و صفات عالیّه او نافذ است. درباره انعقاد سوگند با صفات دیگر اختلاف است، و کلمه «بالله» غالباً اشاره به ذات است نه صرفاً لفظ «الله».

مذهب مالکیان و برخی فقههای دیگر، کراهت و تحریم سوگند به غیر الله را تصریح می کنند. ابن عبد البر گفته است: اجماع بر ممنوع بودن سوگند به غیر الله وجود دارد. شافعی نیز از روی احتیاط می ترسد که سوگند به غیر الله معصیت باشد و جماع اصحاب او بیشتر بر کراهت آن نظر دارند.

امام حَرَمِین مذهب قطعی را کراهت دانسته و برخی دیگر با تفصیل گفته اند: اگر کسی به غیر الله سوگند بخورد و او را همان درجه تعظیم بدهد که برای الله است، حرام است و شخص کافر محسوب می شود. اگر کسی بدون چنین عقیده ای سوگند بخورد، نه کافر است و نه سوگندش نافذ می شود.

ماوردی می گوید: هیچ کس اجازه ندارد کسی را به غیر از الله قسم دهد، نه در طلاق، نه در آزاد کردن برده و نه در نذر. و اگر حاکم کسی را به یکی از این امور قسم دهد، واجب است که او را به دلیل جهل برکنار کنند.^۱

٦٦٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا . قَالَ مُجَاهِدٌ (أَوْ آثَرَةً مِنْ عِلْمٍ) يَأْثُرُ عِلْمًا . تَابَعَهُ عَقِيلٌ وَالتُّرَيْبِيُّ وَاسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ .

معنی کلمات:

- لِيَصْنَعْتُ : ساکت شود .
- ذَاكِرًا : دانسته، از روی عمد .
- لَا آثَرًا : نه از دیگری شنیدم که چنین قسمی بخورد .

^۱ - همان.



ترجمه: «عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: «الله شما را از قسم خوردن به آباء و اجدادتان منع می نماید»، قسم به الله از هنگامی که این حدیث را از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم نه عمداً و نه به نقل از دیگران به آباء و اجداد خود قسم نخورده ام».

توضیح: قوله «عن یونس» منظور یونس بن یزید ایلی است. در روایت مسلم از حرملة از ابن وهب آمده: «یونس به من خبر داد».

قوله «قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن الله ینهاکم» در روایت معمر از ابن شهاب با این سند آمده: «عن عمر سمعی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا أحلف بأبی فقال: إن الله...» و احمد آن را همین گونه نقل کرده است.

قوله «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبی صلی الله علیه وسلم» در روایت مسلم اضافه شده «ینهی عنها» یعنی «از آن نهی می کند».

قوله «ذاکرا» یعنی عمدی، آگاهانه.

قوله «ولا أثراً» با مد و کسره مثلثه یعنی از دیگران نقل نکرده است؛ یعنی نه خودم به آن قسم خورده‌ام و نه آن را از کسی دیگر شنیده‌ام. این معنا توسط روایت عقیل از ابن شهاب در مسلم نیز آمده: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهی عنها، ولا تکلمت بها».

این تفسیر در ابتدا مشکل آفرین است زیرا وقتی می‌گوید «حلفت» و «نقل از دیگران نکرده» معمولاً به معنی قسم خوردن نیست، اما پاسخ داده شده که ممکن است عامل حذف شده باشد؛ یعنی «و آن را از دیگران ذکر نکردم»، یا در معنای ضمنی «با آن صحبت کردم» نیز باشد که تفسیرش را تقویت می‌کند.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است که «أثراً» معنی دیگری نیز دارد: یعنی «مختار، انتخابی». گفته می‌شود «اثر کردن» یعنی انتخاب کردن چیزی؛ پس معنایش می‌تواند این باشد که: «من به عمد یا به اختیار آن را قسم نخورده‌ام». شیخ همچنین احتمال داده است که «أثراً» به معنی مباهات و تفاخر با پدران باشد، مانند آنچه گفته می‌شود «مأثر» یعنی افتخارات. در این صورت معنایش می‌شود: «من به خاطر افتخارات پدرانم قسم نخورده‌ام».



در مورد «ذاکرا» نیز ممکن است از «ذکر» به ضم باشد، یعنی اجتناب کرده تا فراموش کند یا بی خود بگوید، که با تفسیر «آثرا» به معنی اختیار هماهنگ است.

ابن التین در شرح خود گفته است که درستش «ذکر» با کسره است، نه ضم؛ یعنی منظور این است که «من پیش خودم یا دیگران آن را قسم نخورده‌ام». و داوودی گفته است منظور این است که «نه خودم به آن قسم خورده‌ام و نه کسی دیگر را نقل کرده‌ام». همچنین ممکن است این سوال پیش بیاید که عمر چگونه از گفتن آن اجتناب کرد اما در این داستان آن را گفته است؟ پاسخ این است که این استثناء به خاطر ضرورت تبلیغ پذیرفته شد.

قوله «قال مجاهد أو إثارة من علم يأثر علما» در تمام نسخ با ضم مثلثه «يأثر» آمده است. این «اثر» در تفسیر فریابی از ورقاء از ابن ابی نجیح از مجاهد آمده که در آیه «ائتونی بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم» گفته: «أحد يأثر علماً». به نظر می‌رسد کلمه «أحد» از اصل بخاری حذف شده است. در تفاسیر دیگر اختلافاتی در تلفظ و معنا ذکر شده است، مثلاً «إثارة» با کسره اول یا «أثرة» با فتح دو حرف و سکون حرف دوم.

حدیث ابن عباس نیز توسط احمد نقل شده و در صحت آن شبهه شده است، و همچنین حاکم آن را به صورت موقوف نقل کرده که رجحان دارد. راغب در تفسیر گفته است: «أو إثارة من علم» یا «أثرة» یعنی چیزی که نوشته می‌شود و اثرش باقی می‌ماند. اصل اثر یعنی چیزی که وجودش را نشان می‌دهد. در اینجا سه قول آمده: یکی باقی ماندن و استخراج، دوم روایت و سوم علامت.

قوله «تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق في الكلبي عن الزهري» یعنی: عقیل: روایت او توسط مسلم از طریق لیث بن سعد از او آمده است.

زبیدی: توسط نسائی از محمد بن حرب از محمد بن الولید الزبیدی از الزهری از سالم از پدرش نقل شده: «رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: الله شما را از قسم خوردن به پدران تان نهی می‌کند». عمر گفت: «والله ما حلفت بها ذاکرا ولا آثرا».

اسحاق کلابی: از طریق ابوبکر احمد بن ابراهیم بن شاذان از عبد القدوس بن موسی الحمصی از سلیم بن عبد الحمید از یحیی بن صالح الوحاطی از اسحاق نقل شده که گفته:



«عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله...» و در این روایت ترکیبی از لفظ یونس و عقیل آمده است. مسلم صراحتاً گفته است که عقیل نگفته «ذاکرا» و «أثرا».

قوله «وقال ابن عيينه ومعمّر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر» روایت ابن عیینة توسط حمیدی در مسندش و توسط ابوبکر بن ابی شیبہ و امام احمد نیز نقل شده است.

محمد بن یحیی بن ابی عمر العدنی و محمد بن عبدالله بن یزید و دیگران نیز همین سند را از ابن عمر نقل کرده‌اند.

روایت معمر نیز توسط امام احمد از عبد الرزاق نقل شده و توسط ابوداود از احمد نقل شده است.

و روش مسلم این است که روایت معمر نیز همین معنا را دارد: ابتدا روایت یونس، سپس عقیل، سپس روایت اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حمید، که هر دو از عبد الرزاق نقل کرده‌اند که از معمر شنیده‌اند.

در حدیث عقیل آمده «ولا تکلمت بها» اما اسماعیلی گفته است اسحاق بن ابراهیم آن را مانند روایت احمد نقل کرده و عبد الأعلى از معمر روایت کرده اما در سند «عن عمر» نگفته است.

احمد نیز در مسند خود روایت عبد الأعلى را به همین شکل نقل کرده است. اختلاف در این است که اسحاق بن یحیی این روایت را از زهري نقل کرده، و احتمال دارد که ابن عمر متن را از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشد و سپس خودش آن را نقل کرده باشد.

در این حدیث، از جمله فوائد آن نهی از قسم خوردن به غیر الله است. عمر را به ویژه به پدران اختصاص داده‌اند، زیرا این موضوع در مورد او پیش آمده بود یا غالباً بر او جاری بود، همان‌طور که در روایت دیگر آمده است: «و قریش به پدران خود قسم می‌خوردند». و عمومیت این حکم با جمله «هر کسی قسم‌خورنده است، فقط به الله قسم بخورد» روشن می‌شود.

اما در مورد قسم‌هایی که در قرآن به غیر الله آمده است، دو پاسخ وجود دارد:

۱. ممکن است در آن حذف شده باشد و تقدیر آن چنین باشد: «به خورشید و مانند آن».



۲. این قسم مخصوص الله است، ولی اگر بخواهد چیزی از مخلوقات را بزرگ نشان دهد، می تواند به آن قسم بخورد و برای غیر او جایز نیست.

در مواردی که ظاهراً خلاف این است، مانند اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اعرابی فرمود: «أفلح و ابیه إن صدق»، پیش تر در ابتدای این شرح، در «باب زکات من الإسلام» در کتاب «الایمان» به آن پاسخ داده شده است. برخی در صحت این لفظ شک کرده اند. ابن عبد البر گفته است: این لفظ محفوظ نیست و از راوی آن، اسماعیل بن جعفر، نقل شده با لفظ «أفلح والله إن صدق»؛ و این روایت بر «أفلح و ابیه» برتری دارد، زیرا لفظ دوم نادر و ردش توسط آثار صحیح ممکن است. این لفظ در روایت مالک اصلاً نیامده است. برخی گفته اند که بعضی راویان لفظ «و ابیه» را از لفظ «والله» گرفته اند؛ احتمال دارد ولی چنین چیزی با احتمال ثابت نمی شود. نمونه مشابه آن از ابوبکر صدیق در داستان دزدی آمده که گفت: «و ائیک ما لیلک بلیل سارق»؛ این در موطأ و دیگر منابع آمده است. سهیلی گفته است که مشابه آن در حدیث های دیگر مرفوع نیز هست، مانند کسی که پرسید بهترین صدقه کدام است، پاسخ داده شد: «و ائیک لتنبأ»؛ این توسط مسلم نقل شده است. اگر این ثابت شود، چند پاسخ دارد:

1. این لفظ در میان مردم رایج بود بدون اینکه منظور واقعی قسم باشد؛ و نهی مخصوص کسی است که قصد واقعی قسم دارد؛ این نظر بیهقی است.

2. ممکن است در گفتارشان دو وجه داشته باشد: یکی برای تعظیم و دیگری برای تأکید. نهی مربوط به تعظیم است. مثال تأکید: قول شاعر «لعمر أبی الواشین إنی أحبها» یا «إن تک لیلی استودعتنی أمانة فلا و أبی أعدائها لا أذیعها»؛ واضح است که هدف تأکید سخن است، نه تعظیم والدین دشمنان.

3. بیضای گفته است: این لفظ بخشی از سخن است برای تثبیت و تأکید و منظور واقعی قسم نیست، مانند اضافه کردن لفظ ندا صرفاً برای اختصاص، نه برای ندا. پاسخ آمده که ظاهر متن حدیث عمر نشان می دهد که او قسم خورده بود، زیرا در برخی طرق می گوید: «لا و أبی»؛ و گفته شد که قسم نخورید. اگر لفظ قسم نبود، نهی جایگاهی نمی داشت.

4. سبکی گفته است: اکثر شارحان همین نظر را دارند. ابن العربی نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به پدرش قسم می خورد تا اینکه نهی شد. ابو داود نیز عنوان «باب



الحلف بالآباء» را آورده و حدیث «أفلح و ابیه إن صدق» را ذکر کرده که سهیلی گفته صحیح نیست، زیرا نباید تصور کرد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به غیر الله قسم بخورد یا به کافر قسم دهد. منذری گفته: ادعای نسخ ضعیف است، زیرا امکان جمع و تاریخ دقیق مشخص نیست.

5. سهیلی گفته: ممکن است برای تعجب گفته باشد؛ زیرا لفظ «أبی» نیامده، بلکه «و ابیه» یا «و أبیک» با ضمیر مخاطب آمده است.

6. این حکم خاص شارع است، نه عموم امت، و خصایص با احتمال ثابت نمی‌شوند. در این حدیث آمده که کسی که به غیر الله قسم می‌خورد، یمینش صحیح نیست، چه موضوع قسم چیزی باشد که ارزش تعظیم دارد، مانند انبیاء، ملائکه، علماء، صالحان، پادشاهان، پدران، یا کعبه، و چه چیزی که ارزش تعظیم ندارد، مانند افراد عادی، یا چیزی که مستحق تحقیر است، مانند شیاطین، بت‌ها و کسانی که جز الله می‌پرستند. برخی از حنابله استثنا کرده‌اند و گفته‌اند که اگر کسی به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قسم بخورد، یمین صحیح است و کفار لازم است، زیرا قسم او جزئی از شهادت است که بدون آن کامل نمی‌شود.

ابن العربی، نسب خود را به مذهب احمد نسبت داده و سپس توضیح داده است که در مذهب احمد، یمین تنها با فعل نماز کامل می‌شود. بنابراین، هر کسی که به نماز قسم بخورد، یمین او صحیح است و اگر حنث کند، کفار بر او واجب می‌شود.

می‌توان پاسخ گفت که آوردن این مثال و جدایی آن از الزام مذهب احمد، پاسخ کسانی است که می‌گویند: «اگر فلان کار را انجام دهم، یهودی، نصارا یا کافر هستم». یمین او صحیح است و کفار بر او واجب می‌شود. این نظر از حنفی‌ها و حنابله نقل شده است. دلالت این حکم از خبر این است که قسم خوردن به غیر الله و آنچه جایگزین الله شود صحیح نیست. بعداً جزئیات بیشتری خواهد آمد. همچنین برخی گفته‌اند: «سوگند خوردن که فلان کار را انجام دهم» یمین محسوب نمی‌شود، ولی در مذهب حنفی یمین محسوب می‌شود، و مالکی‌ها و احمد نیز همین نظر را دارند به شرط اینکه نیت قسم به الله را داشته باشد. برخی از شافعی‌ها گفته‌اند: اگر کسی گفت «به امانت الله قسم می‌خورم که فلان کار را انجام دهم» و قصد یمین داشت، یمین محسوب می‌شود، و گرنه خیر.



ابن منذر گفته است که علمای دین در معنای نهی از قسم خوردن به غیر الله اختلاف کرده اند:

۱. گروهی گفته‌اند که این نهی مخصوص قسم‌هایی است که اهل جاهلیت به غیر الله مانند لات، عزی و پدران می‌خوردند تا آنها را بزرگ کنند؛ در این صورت کسی که به این قسم‌ها قسم بخورد گناه دارد ولی کفاره‌ای ندارد.

۲. اما قسم‌هایی که به قصد تعظیم الله باشد، مانند «به حق پیامبر»، «به اسلام»، «به حج و عمره»، «به هدیه، صدقه، آزادسازی برده» و امثال آن، شامل نهی نمی‌شود، زیرا منظور تعظیم الله است. ابو عبید و برخی از کسانی که دیدیم چنین گفته‌اند و با استناد به صحابه که بر قسم با صدقه و هدیه و آزادسازی برده اجبار کرده‌اند، این نظر را تأیید کرده‌اند. ابن عبد البر اضافه کرده است که اگرچه این امور به صورت قسم بیان شده‌اند، در حقیقت یمین واقعی نیست و یمین واقعی تنها با خداست. مهلب گفته است: عرب‌ها به پدران و خدایان خود قسم می‌خوردند، الله خواسته است این سنت را از دل‌های آنها بردارد تا یاد الله باقی بماند و یاد دیگران فراموش شود؛ بنابراین یمین تنها با الله صحیح است. قسم خوردن به مخلوقات، حکم قسم خوردن به پدران را دارد.

طبری گفته است که در حدیث عمر (حدیث باب) آمده که یمین تنها با الله صحیح است و هر کس به کعبه، آدم، جبرئیل یا امثال آن قسم بخورد، یمین او صحیح نیست و باید استغفار کند اما کفاره ندارد. اما قرآن مواردی دارد که به برخی مخلوقات قسم خورده شده است؛ شعبی گفته است: خالق می‌تواند به هر مخلوقی قسم بخورد و مخلوق تنها به خالق قسم می‌خورد، زیرا قسم به الله و شکستن آن بهتر است از قسم به غیر الله. مشابه آن از ابن عباس، ابن مسعود و ابن عمر نیز نقل شده است.

مطرف از عبدالله نقل کرده است: الله به این امور قسم خورده تا مخلوقات به عظمت او پی ببرند و قدرت او را درک کنند. همچنین اجماع علماء بر این است که کسی که یمین بر دیگری واجب است، تنها باید به الله قسم بخورد؛ اگر به غیر الله قسم بخورد و نیتش «رب المحلوف به» باشد، یمین او صحیح نیست.

ابن هبیره در کتاب «الإجماع» گفته است که اجماع بر این است که یمین تنها با الله، با تمام نام‌های نیکوی او و با تمام صفات ذات او مانند عزت، جلال، علم، قدرت و توانمندی صحیح است. ابوحنیفه علم الله را مستثنا کرده و آن را یمین نمی‌داند، و نیز قسم خوردن به



بیشتر غیر الله مانند پیامبر صحیح نیست، اما احمد در یک روایت گفته که صحیح است. عیاض گفته است که فقهای مراکز اتفاق دارند که قسم خوردن به نام‌ها و صفات الله لازم است، مگر اینکه شافعی شرط نیت کرده باشد، وگرنه کفار لازم نیست.

همچنین مواردی که به قصد تعظیم تنها به الله صحیح است و کفار واجب می‌شود، مانند: «مقلب القلوب»، «خالق الخلق»، «رازق کل حی»، «رب العالمین»، «فالق الحب»، «بارئ النسمه» و امثال آنها، حکمشان مانند قسم صریح «والله» است. برخی شافعی‌ها گفته‌اند فقط «الله» صریح است. این اختلاف اثرش در مواردی است که کسی نیت غیر الله داشته باشد، آیا از حنث جلوگیری می‌کند یا نه. جزئیات بیشتر در باب «الحلف بعزة الله وصفاته» خواهد آمد. مالکی‌ها تعمیم داده‌اند و اشهب در موارد مانند «عزة الله» تفصیل داده است؛ اگر قصد عبادت داشته باشد، یمین محسوب نمی‌شود.

ابن سحنون نیز همین نظر را در «عزة الله» نقل کرده است. در عتبیّه گفته‌اند که کسی که به مصحف قسم بخورد، یمین صحیح نیست. برخی این را تعجب‌آور دانسته‌اند، اما توضیح داده‌اند که منظور جسم مصحف است. در مذهب حنابلّه، حتی اگر قصد علم و قدرت معلوم یا مقدور باشد، یمین صحیح است.

تنبيه: در روایت محمد بن عجلان از نافع از ابن عمر، در انتهای این حدیث اضافه شده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مردی را دید که به پدرش قسم می‌خورد، فرمود: به پدرانتان قسم نخورید؛ کسی که به الله قسم بخورد، راستگوست و کسی که برای خداست، راضی باشید و کسی که راضی نیست، از خدا نیست». سند آن حسن است.^۱

٦٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «به پدران خویش سوگند نخورید».



توضیح: حدیث ابوموسی درباره مردی است که قسم خورده بود مرغ نخورد و در آن داستان ابوموسی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هنگامی که پیامبر صبر و تحمل خود را نسبت به اشعری ها نشان داد، ذکر شده است. در آن آمده: «من به یمین قسم نمی خورم و چیزی بهتر از آن بنیمن مگر اینکه کافر شده ام». شرح مرتبط با ماجرای مرغ قبلاً آمده است و همچنین در ابتدای حدیث، داستان مرد جرم و نام بردن او در کتاب ذبائح ذکر شده است؛ شرح داستان او در کفارات یمین خواهد آمد.

در سند، «عبد الوهاب» همان ابن عبدالمجید ثقفی است، «ایوب» همان سختیانی و «قاسم التیمی» ابن عاصم بصری از تابعیان است و از شاگردان کوچک ایوب به شمار می رود. ابن منیر گفته است که احادیث این باب مطابق با ترجمه هستند. می توان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره یمین او فرموده است که مستلزم کفاره است، و دلیل کفاره آن این است که قسم او به الله بوده و این نشان می دهد که او تنها به الله قسم می خورده است.^۱

۶۶۴۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرَمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُ وَاخَاءَ ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقُرِبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي ، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ ، فَحَلَمْتُ أَنْ لَا أَكُلَهُ . فَقَالَ ثُمَّ فَلَا حَدَّثْتُكَ عَنْ ذَاكَ ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ « وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » . فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَهْبٍ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا . فَقَالَ « أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ » . فَأَمَرْنَا بِخُمْسِ دَوْدَ غُرِّ الذَّرَى ، فَلَمَّا أَتَيْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْنَا ، تَعَفَّلْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَهُ ، وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَمْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ، وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا . فَقَالَ « إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ

۱- همان.



حَمَلَكُمْ ، وَاللّٰهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُمَا »

ترجمه: «زهدم می گوید: پیش ابوموسی بودیم، غذایی را از گوشت مرغ برایش آوردند، یک نفر سرخ پوست از قبیله تیم الله نزد ابو موسی بود، مثل اینکه این شخص از اسرای آزاد شده بود، ابو موسی او را به غذا خوردن دعوت کرد، آن مرد گفت: یکبار دیدم مرغی چیز کثیفی را می خورد حالم بهم خورد، قسم خوردم که هرگز گوشت مرغ نخورم، ابو موسی به او گفت: بیا، درباره این قسم برای شما صحبت خواهم کرد.

گفت: من با عده ای از قبیله اشعری پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم و از او درخواست نمودیم که وسیله سواری در اختیار ما قرار دهد، گفت: «قسم به الله شما را سوار نمی کنم من وسیله سواری برای شما ندارم»، در این اثنا چند شتر به غنیمت گرفته شده را برایش آوردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسید: «افرادی که از قبیله اشعری بودند کجا هستند؟ دستور داد پنج شتر چاق را به ما بدهند وقتی که برگشتیم، گفتیم: ما چه کاری کردیم؟ حتماً الله در این کار برای ما خیر پیش نخواهد آورد، بنابراین به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برگشتیم و گفتیم: ما درخواست نمودیم که وسیله سواری به ما بدهید ولی شما قسم خوردید که نمی دهیم (و بعداً وسیله را دادی) مگر قسم را فراموش نموده اید؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «من شما را سوار نکردم، الله شما را سوار نمود». و من به خواست الله هرگاه قسمی بخورم ولی ببینم که خلاف آن بهتر است آنچه که بهتر است انجام می دهیم و با دادن کفاره، قسم را حلال می نمایم».

توضیح: در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «الرسیری لرولفا حین هززد و
 سلف وولف دوش ربلق بیین د، میت لب اتس به آن بمقار ات، م لن هززد
 به لار شکست ن وولف دوش یف ریب دم د؛» خذرا فی لن می سره لسن فیرول ان سرنر
 وولف حین دم سرن بمقار اتس به وولف دی ش لن بفز جشرد و آن رلن نکند؛ امین
 اپت رکئی ک واپش رلی لک ورمبر او واپ اتسره لرولفا لری ش را
 بککند و سفن ریب ده؛ مالک در بفرنی دی ش می لب هبرو ون هزرت ربلق مزلت
 ب وان؛ ان لشرش از رو لبلفز می لب دئبه داللس مه ام روزن هز ربلق مزلت

[illegible]



﴿وَأَخُ وَأَخِيَّ هُنَّ لَكَ مَحْذُومَاتٌ﴾ [المائدة: ۸۹]

سوگندهایتان را پاس بدارید.

نکته: ابن قیم جوزیه، یکی از دانشمندان و پزشکان بزرگ اسلامی قرن هشتم هجری، در آثار خود درباره فواید گوشت مرغ مطالبی بیان کرده است که ترکیبی از دانش طب سنتی اسلامی و تجربیات پزشکی آن زمان است. ابن قیم درباره گوشت مرغ گفته است:

گوشت مرغ سبک و لطیف است و هضم آن آسان‌تر از گوشت‌های سنگین‌تر مانند گوشت گاو یا گوسفند است.

گوشت مرغ برای کسانی که دستگاه گوارش ضعیف دارند، بسیار مناسب است و باعث تقویت بدن می‌شود.

گوشت مرغ طبعی معتدل دارد و به دلیل لطافت و سبکی، برای افراد گرم مزاج نیز قابل تحمل‌تر است.

مصرف گوشت مرغ به بهبود قوای بدنی کمک می‌کند و موجب تقویت اعضا می‌شود، به خصوص برای افرادی که از ضعف و ناتوانی رنج می‌برند.

ابن قیم همچنین اشاره می‌کند که گوشت مرغ به ویژه برای بیمارانی که در دوران نقاهت به سر می‌برند، مفید است و انرژی لازم را برای بازسازی بدن فراهم می‌کند.

در طب اسلامی، گوشت مرغ گاهی به عنوان غذای درمانی در برخی بیماری‌ها توصیه می‌شود، زیرا علاوه بر تغذیه، خاصیت درمانی نیز دارد.

به طور کلی، ابن قیم گوشت مرغ را به عنوان غذایی سالم، سبک و مغذی توصیف کرده که برای اغلب افراد، به خصوص کسانی که به دنبال تقویت بدن و بهبود هضم هستند، مفید است.

۵ - باب لَا يُخْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعَزَى وَلَا بِالطَّوَاعِثِ

باب: به لات وعزی [وسائر] بتان سوگند خورده نشود.

توضیح: «باب: کسی نباید به لات و عزی یا طواغیت قسم بخورد.» قسم خوردن به لات و عزی در حدیث این باب ذکر شده و قبلاً در تفسیر سوره نجم شرح داده شده است.



درباره طواغیت، حدیثی دیگر توسط مسلم، نسائی و ابن ماجه نقل شده است از طریق هشام بن حسان از حسن بصری از عبدالرحمن بن سمره به صورت مرفوع: «به طواغیت و پدرانان قسم نخورید.» در روایت مسلم و ابن ماجه «بالطواغی» آمده است، که جمع طاغیه است و منظور صنم است.

در حدیث دیگر، «طاغیه دوس» به معنای صنم آن‌ها آمده، به نام مصدر طغیان کافران در عبادتشان، زیرا سبب طغیان آن‌هاست. هر کسی که در تعظیم یا غیره از حد گذر کند، طغیان کرده است، مانند آیه «إنا لما طغى الماء...». طواغیت جمع طاغوت است که پیشتر در تفسیر سوره نساء ذکر شد.

مصطفی در این باب از لفظ «الطواغیت» استفاده کرده، زیرا اصل است و آن را به لات و عزّی مرتبط کرده، چون همه در معنا مشترکند. کسی که قسم به لات و عزّی یا سایر اصنام بخورد، یا بگوید «اگر چنین کنم، یهودی یا نصارا یا بیگناه از اسلام یا پیامبرم»، یمین او صحیح نیست. بر اوست که استغفار کند و کفار ندارد و مستحب است بگوید «لا إله إلا الله».

حنفی‌ها کفار را واجب می‌دانند، مگر در مواردی مانند «من مبتدع هستم» یا «بیگناه از پیامبرم». استدلال آن‌ها به کفار برای ظواهر است، حتی اگر اظهار زنا یا دروغ باشد، زیرا الله فرموده قسم به این چیزها جایز نیست.

نووی در «الأذکار» گفته است که قسم خوردن به این‌ها حرام است و توبه واجب است، پیش از او ماوردی و دیگران گفته بودند، و ابن درباس در شرح «المهذب» بر این حکم صحه گذاشته است.

بغوی در شرح السنه گفته است که این حدیث دلیل بر این است که کسی که به غیر اسلام قسم بخورد، کفار ندارد ولی توبه لازم است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را به کلمه توحید فرمان داده تا جبران کند. طیبی گفته است حکمت ذکر قمار پس از قسم به لات آن است که شخص با کفار در قسم خود موافق است، بنابراین دستور داده شد تا توحید را بیان کند و برای قمار کفار با صدقه واجب شود.



نووی گفته است که هر کسی که بر گناه تصمیم بگیرد و آن در قلبش تثبیت شود یا با زبان بیان کند، فرشتگان نگیهان آن را ثبت می‌کنند.^۱

۶۶۵۰ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى . فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ . فَلْيَتَصَدَّقْ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که قسم به لات و عزی (که اسم دو بت بودند) بخورد باید فوراً (برای جبران این گناه که نشانه شرک است اعتراف به وحدانیت الله نماید) بگوید: لا اله الا الله؛ و کسی که به رفیقش بگوید بیا با هم قمار کنیم (چون تصمیم به کار گناهی گرفته است) باید صدقه بدهد».

توضیح: در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: پیامبر ﷺ فرمود: «هر که به لات و عزی - و به نام غیرالله و معبودان باطل - سوگند یاد کند، باید لا اله الا الله بگوید؛ و هر که به دوستش بگوید: بیا تا قماربازی کنیم، باید صدقه دهد».

لات، عزی و منات، سه بت در عصر جاهلی بودند که بت پرستان آن دوران، آن‌ها را عبادت و پرستش می‌کردند و به نام آن‌ها سوگند می‌خوردند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید:

(لَقَدْ رَعَتْ لَآتٌ وَلَعْنُاى وَهِنَّ ثَلَاثٌ خَلْقٌ ۚ رِى ۙ) [النجم: ۱۹، ۲۰]

آیا به "لات" و "عزی" توجه کرده‌اید؟ و "منات" سومین بت دیگر؟

اینک این بت‌ها از میان رفته‌اند؛ اما معبودان باطل دیگری هستند که پرستش می‌شوند و برخی از مردم به نام آن‌ها سوگند یاد می‌کنند؛ می‌دانید که سوگند خوردن به نام غیرالله، شرک است؛ لذا اگر کسی، مرتکب چنین شرکی شد، جبرانش این است که آن را با توحید اخلاص، درمان کند؛ یعنی اگر کسی به نام غیرالله سوگند یاد کرد، برای جبران این عمل، بنا بر رهنمود رسول الله ﷺ بگوید: لا اله الا الله.

^۱ - فتح الباری.



همچنین «هرکس به دوستش بگوید: بیا تا قماربازی کنیم، باید صدقه دهد»؛ گفتن این سخن، حرام است؛ لذا کسی که چنین سخنی بگوید، باید توبه کند و برای جبران این گناه، صدقه دهد؛ همچنین اگر کسی در انجام واجبات شرعی اش کوتاهی نماید، برای جبران باید به سوی الله توبه کند و کارهای نیک فراوانی انجام دهد. از الله متعال می‌خواهیم که به همه‌ی ما توفیق توبه عنایت بفرماید و توبه‌ی ما را بپذیرد و ما را به آن چه که خود دوست دارد و می‌پسندد، موفق بگرداند.

۶ - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحْلَفْ

باب: کسی به چیزی سوگند خورد، هر چند سوگند داده نشده است.

توضیح: «باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحْلَفْ»: این باب پیش‌تر در «باب چگونه یمین پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بود» شرح داده شده است و نمونه‌های زیادی از آن وجود دارد.

۶۶۵۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ « إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ » . فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ « وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا » . فَتَبَدَّ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

معنی کلمات:

- اصْطَنَعَ : ساخت .
- الفَصُّ : نگین .
- بَاطِنُ كَفِّهِ : کف دستش .
- نَزَعَهُ : آن را بیرون آورد .
- رَمَى بِهِ : آن را دور انداخت .
- تَبَدَّدَ : دور انداخت، پرت کرد .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انگشتری را ساخت، آن را در انگشت می‌کرد، و نگینش را در کف دستش قرار می‌داد، مردم هم به پیروی از او شروع به ساختن انگشتر طلا کردند، بعداً پیامبر - صلی الله علیه



وسلم - بر بالای منبر نشست، انگشتر طلا را از انگشتش بیرون آورد، گفت: من تا به حال این انگشتر را در دست می کردم، نگین آن را در کف دست قرار می دادم، آن را از انگشت درآورد، به دور انداخت و گفت: قسم به الله دیگر هرگز آن را در انگشت نخواهم کرد، آنگاه مردم هم انگشترهای (طلای) خود را به دور انداختند.

توضیح: حدیث ابن عمر درباره پوشیدن انگشتر طلای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است: پیامبر آن را پرت کرد و گفت: «والله هرگز آن را نخواهم پوشید.» شرح این حدیث در انتهای کتاب لباس آمده است.

برخی شافعی ها گفته اند که قسم خوردن بدون استحلاف مکروه است، مگر در مواردی که طاعت باشد. بهترین کار این است که از عباراتی استفاده شود که مصلحت داشته باشد. ابن منیر گفته است هدف از ترجمه این است که نشان دهد مواردی مانند «ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم» شامل آن نیست، تا کسی تصور نکند که قبل از استحلاف، عمل حرام انجام شده و ناهیه نقض شده است. اشاره دارد که نهی اختصاص به مواردی دارد که قصد صحیح و تاکید حکم وجود ندارد، مانند منع پوشیدن انگشتر طلای پیامبر.^۱

۷ - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلَفَ بِالْأَلَاتِ وَالْعَزَى فَلَيْقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى الْكُفْرِ.

باب: کسی که به دینی به جز دین اسلام، سوگند خورد

وپیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که به لات و عزا، سوگند یاد کند باید بگوید: لا اله الا الله». آنحضرت این سوگند را به کفر نسبت نداد.

توضیح: عنوان: «باب کسی که به مذهبی غیر از اسلام قسم بخورد». حافظ می گوید: کلمه «الملة» با کسر «م» و تشدید «ل» به معنای دین و شریعت است. در اینجا به صورت نکره آمده و شامل تمامی ادیان اهل کتاب می شود، مانند یهودیت و مسیحیت و کسانی که به

^۱ - همان.



آن‌ها پیوسته‌اند، مانند مجوسیه، صابئیه، اهل بت‌ها، دهرپرستان، معتقدان به تعطیل، و پرستندگان شیاطین و فرشتگان و غیره.

مصنف حکم قطعی درباره کافر بودن کسی که به این‌ها قسم می‌خورد بیان نکرده است، اما شیوه او نشان می‌دهد که چنین شخصی کافر نمی‌شود، زیرا حدیث «کسی که به لات و عزّی قسم بخورد بگوید لا إله إلا الله» را آورده و آن را به کفر نسبت نداده است. دلیل آن این است که اگر این کار مستلزم کفر بود، پیامبر دستور به بیان کامل شهادتین می‌داد. بررسی دقیق‌تر در ادامه آمده است.

این حدیث قبلاً در باب قبل آمده و در کتاب «الأدب» در «باب کسی که کافر شدن کسی که چنین گفت، ناشی از تأویل یا جهل است» نیز ذکر شده و پیش‌تر شرح داده شد. ابن‌المنذر گفته است: درباره کسی که می‌گوید «اگر چنین کنم، کافر می‌شوم» اختلاف نظر وجود دارد. ابن عباس، ابوهریره، عطاء، قتاده و اکثر فقهای امصار گفته‌اند: هیچ کفاره‌ای بر او واجب نیست و کافر هم نمی‌شود، مگر اینکه آن را در دل خود قصد کرده باشد. اما أوزاعی، ثوری، حنفیه، احمد و اسحاق گفته‌اند: این یمین است و کفاره بر او واجب است.

ابن‌المنذر گفته است نظر اول صحیح‌تر است، زیرا حدیث می‌گوید: «کسی که به لات و عزّی قسم بخورد بگوید لا إله إلا الله» و در آن چیزی درباره کفاره نیامده است. برخی دیگر افزوده‌اند: «به همین دلیل گفته شد: کسی که به مذهبی غیر از اسلام قسم خورد، همان‌گونه است» تا شدت موضوع مشخص شود و کسی جرات نکند خلاف آن کند. ابو الحسن بن القصار نقل کرده است که مالکی‌ها از حنفیه دلیل می‌آوردند که کفاره واجب است، زیرا در یمین، امتناع از فعل وجود دارد و گفتار او شامل تعظیم اسلام می‌شود. آن‌ها افزودند: اگر کسی گفت «و حق الإسلام» و سپس قسم شکست، کفاره واجب نیست، زیرا در آن صورت تعظیم اسلام آشکار شده و کفاره حذف می‌شود.^۱

۶۶۵۲ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

۱- همان.



فَهُوَ كَمَا قَالَ - قَالَ - وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنُ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكَفَرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

ترجمه: از ثابت بن ضحاک روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که به غیر از دین اسلام سوگند بخورد، چنانست که گفته، وکسی که خود را با چیزی می کشد با همان چیز در آتش جهنم می شود، ولعنت کردن مسلمان مانند کشتن اوست، وکسی که مسلمانی را به کفر نسبت دهد، چنان است که او را می کشد».

توضیح: «حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب» پیش تر در باب «من أكفر أخاه» آمده بود، از موسی بن اسماعیل از وهیب، همانند روایت حاضر. این حدیث همچنین در «باب ما ينهى من السباب واللعن» در کتاب الأدب از طریق علی بن المبارک از یحیی بن ابی کثیر با اضافه «ولیس علی ابن آدم نذر فیما لا یملک» ذکر شده است.

سند آن در کتب شش گانه و دیگر منابع از ابو قلابه از ثابت بن الضحاک است و توسط خالد الحذاء، یحیی بن ابی کثیر و ایوب روایت شده و مصنف آن را در «الجنائز» آورده است. این حدیث شامل پنج خصیصه است: چهار مورد ذکر شده در باب و یک مورد دیگر که پیش تر اشاره شد. مسلم از طریق هشام الدستوائی آن را آورده و خصیصه نذر و لعنت مؤمن و قتل نفس را ذکر کرده است.

ابن دقیق العید گفته است: قسم خوردن به چیز حقیقی یعنی همان قسم واقعی، و افزودن برخی حروف قسم مانند «والله» یا «الرحمن» نیز ممکن است، و گاهی به معنی تعلیق به کار می رود. بنابراین می توان دو نوع صورت برای قسم قائل شد:

۱. مربوط به آینده، مانند «اگر چنین کنم، یهودی می شوم».
 ۲. مربوط به گذشته، مانند «اگر چنین کرده باشد، یهودی است».
- اگر کسی در گذشته قسم خورد و کفاره ذکر نشد، برخی می گویند کفر محسوب نمی شود، مگر اینکه قصد تعظیم داشته باشد. در میان حنفیه اختلاف است، زیرا ممکن است کسی از معنا آزادانه استفاده کند و بگوید «او یهودی است».

برخی شافعی ها گفته اند: ظاهر حدیث این است که اگر قسم کاذب باشد، حکم به کفر صادر می شود. اما اگر قصد تعلیق واقعی داشته باشد، باید بررسی شود: اگر قصد کرده باشد که توصیف شود، کفر است، و اگر قصد چنین چیزی نداشته باشد، کفر نیست. رای مشهور همین است.



قوله «كاذباً متعمداً» عیاض گفته است: سفیان الثوری در افزودن این عبارت منحصر بود و این اضافه خوب و مفید است، زیرا نشان می‌دهد کسی که عمدی قسم می‌خورد، اگر در قلبش ایمان باشد ولی در تعظیم چیزی که اعتقاد به تعظیم آن ندارد دروغ بگوید، کافر نمی‌شود. اما اگر آن را با اعتقاد به یمین بر مذهبی غیر اسلام و به عنوان حقیقت بگوید، کافر است. اگر صرفاً به منظور تعظیم آن چیز گفته شود، ممکن است کفر محسوب نشود. من اضافه می‌کنم: ممکن است گفته شود اگر تعظیم او به اعتبار آن چیزی باشد که قبل از نسخ وجود داشته، باز هم کافر نمی‌شود.

سفیان ادعا کرده که در روایت مسلم منحصر است، اما این احتمال وجود دارد، زیرا مسلم آن را از طریق شعبه از ایوب و سفیان از خالد الحذاء همه از ابو قلابه روایت کرده است و لفظ «متعمداً» از سفیان است. سفیان تنها نبوده است؛ این حدیث پیش‌تر در کتاب «الجنائز» از طریق یزید بن ذریع از خالد آمده و همچنین نسائی آن را از محمد بن ابی عدی از خالد آورده است.

این خصیصه در حدیث ثابت بن الضحاک نیز شاهد دارد، از حدیث بریده که نسائی روایت کرده و صحت آن از طریق حسین از عبدالله بن بریده از پدرش آمده است: «کسی که بگوید من از اسلام بری هستم، اگر دروغگو باشد، همان‌گونه است که گفته؛ و اگر صادق باشد، دیگر به اسلام باز نمی‌گردد.»

این جمله تأکید بر تفصیل گذشته است و عموم حدیث پیشین را محدود می‌کند. همچنین ممکن است منظور از این سخن، تهدید و مبالغه در وعید باشد نه حکم واقعی؛ مثل «کسی که نماز را ترک کند کافر است» یعنی مستحق عقوبت است.

ابن المنذر گفته است: عبارت «فهو كما قال» به معنای کفر مطلق نیست، بلکه منظور دروغگو است، مانند کسی که تعظیم ناحق کرده است.

قوله «ومن قتل نفسه بشيء عذب به» در روایت علی بن المبارک آمده: «و کسی که خود را به چیزی در دنیا بکشد، روز قیامت به همان چیز عذاب می‌شود.»

و لفظ «بشيء» عام‌تر از آن چیزی است که در روایت مسلم آمده: «به آهن». مسلم نیز از حدیث ابوهریره روایت کرده: «و کسی که خود را با سنگ بکشد». ابن دقیق العید گفته است: این از باب تشابه عقوبات آخرت با گناهان دنیوی است و نشان می‌دهد گناه انسان بر



نفس خود، مانند گناه او بر دیگری در اثم است، زیرا نفس انسان مالک مطلق خود نیست بلکه ملک خداست و یمین نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

گفته شده این حدیث می‌تواند دلیل کسانی باشد که مماثله در قصاص را واجب می‌دانند، برخلاف کسانی که آن را محدود می‌کنند. ابن دقیق العید گفته است: احکام الله به اعمالش قابل قیاس نیست؛ همه آنچه در آخرت انجام می‌دهد، برای عبادت در دنیا مشروع نیست، مانند سوزاندن در آتش یا آب حمی که روده‌ها را می‌سوزاند. استدلال به مماثله در قصاص از آیه «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» است و در کتاب قصاص و دیات توضیح خواهد آمد.^۱

۸ - باب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَتَّ . وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ

باب: نگوید: آنچه الله می‌خواهد و تو می‌خواهی و آیا بگوید: من به الله [التجأ] می

کنم و سپس به تو

۶۶۵۲ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنْ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعْتَ بِي الْحَبَالَ ، فَلَا بَلَغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ بَكَ » . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده است که می‌گفت: «الله خواست که سه نفر را در بنی اسرائیل بیازماید، فرشته‌ای را فرستاد، وی نزد (یکی از آنان که) سپس بود رفت و گفت من همه وسائل زندگی خویش را از دست داده‌ام و به مقصد رسیده نمی‌توانم بجز کمک الله، سپس کمک تو». حدیث را [تا آخر] گفت. (به حدیث ۳۴۶۴) مراجعه کنید.

توضیح: «باب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَتَّ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ»: در مورد صورت اول حکم بیان شده و درباره صورت دوم توقف شده است. دلیل آن این است که این عبارات از زبان ملک در امتحان شخصی آمده و بنابراین احتمال می‌رود.



عمرو بن عاصم گفته است: «حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم ...» و طولانی روایت کرده است.

این حدیث به برخی شیوخ نیز نسبت داده می‌شود حتی اگر مستقیم از آن‌ها نشنیده باشند. در شکل اول، نسائی در کتاب «الایمان والنذور» آن را از طریق عبدالله بن یسار از قتيلة روایت کرده: یهودی نزد پیامبر آمد و گفت: «شما شریک می‌کنید و می‌گویید ما شاء الله و شئت و می‌گویید والكعبة». پیامبر دستور داد هنگام قسم گفتن بگویند: «رب الكعبة» و «ما شاء الله ثم شئت».

نسائی و ابن ماجه نیز از طریق روایت دیگر، و برخی از طریق یزید بن الأصم از ابن عباس آورده‌اند: «اگر کسی قسم خورد، نگوید ما شاء الله و شئت، بلکه بگوید ما شاء الله ثم شئت».

در آغاز روایت نسائی، داستانی ذکر شده که مردی به پیامبر گفت «ما شاء الله و شئت» و پیامبر فرمود: «آیا من را عادل قرار دادی؟ نه، بلکه فقط ما شاء الله».

همچنین احمد، نسائی و ابن ماجه از حذیفه روایت کرده‌اند: مردی از مسلمانان در خواب دید مردی از اهل کتاب گفت: «شما قوم نیکویی هستید اگر شریک نمی‌کردید، می‌گفتید ما شاء الله و شاء محمد»، و پیامبر فرمود: «بگویید ما شاء الله ثم شاء محمد».

ابو عوانه نیز همین مطلب را از طریق عبد الملک از ربیع از الطفیل بن سخیره روایت کرده است، و حماد بن سلمه، شعبه و عبدالله بن إدريس نیز همین نظر را نقل کرده‌اند.

حفاظ این روایت گفته‌اند ابن عیینه در مورد حذیفه احتمال خطا داشته است، والله أعلم. ابن التین از ابوجعفر الداودی نقل کرده است: در حدیثی که او ذکر کرده، نهی از گفته‌ی مذکور در ترجمه نیست. الله می‌فرماید: «وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» و همچنین: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه» و غیره.

او ادامه می‌دهد که گفته‌ی ابوجعفر ظاهری نیست، زیرا «ما شاء الله و شئت» مشارکت در مشیت الله است. اما در آیه، الله می‌گوید که او و رسولش انسان‌ها را غنی کردند؛ این از نظر حقیقت به الله برمی‌گردد زیرا اوست که این را مقدر کرده، و از نظر رسول، عمل او محسوب می‌شود. همین‌طور، نعمت الله بر زید با اسلام و نعمت پیامبر بر او با آزادی (عتق) متفاوت



است. این با مشارکت در مشیت الله فرق دارد، زیرا مشیت الله حقیقتاً از آن اوست و نسبت دادن آن به غیر او، از طریق مجاز است.

مهلَب گفته است: منظور بخاری این است که گفتن «ما شاء الله ثم شئت» جایز است، استدلالش با گفتن «أنا بالله ثم بك» است. این جایز است چون «ثم» نشان‌دهنده تقدم مشیت الله بر مشیت خلق است. از آنجا که حدیث مذکور شرط صحیح را ندارد، از حدیث صحیح که شرط دارد، استنباطی مطابق با آن صورت گرفته است.

عبدالرزاق از ابراهیم نخعی روایت کرده که او ایرادی نمی‌دید در گفتن «ما شاء الله ثم شئت» و گفتن «أعوذ بالله وبك» مکروه است و «أعوذ بالله ثم بك» جایز است. این مطابق حدیث ابن عباس و سایر روایات است.

تنبيه: دلیل آوردن این ترجمه در کتاب الایمان، یکی اشاره به قسم خوردن در برخی طرق حدیث ابن عباس و دیگری جلوگیری از تصور جواز گفتن «بالله ثم بغیره» است، مانند «أنا بالله ثم بك». نصیحت این است که نهی از تشریک ثابت است و در صورت دیگر (قسم با غیر الله) نهی صریح وجود دارد.^۱

۹ - باب قول الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا . قَالَ « لَا تُقْسِمُ » .

باب: فرموده الله عزوجل: «وَبَا سَخْت تَرِين سَوْكَندَه‌ای شَان به الله سَوْكَند خُورند»

[انعام: ۱۰۹]

و ابن عباس گفت: ابوبکر گفت: به الله سوگند ای رسول الله، در آنچه به تعبیر خواب خطا کردم، مرا بگوی. فرمود: «سوگند مخور».

توضیح: «باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم». راغب و دیگران گفته‌اند: قسم دو نوع است و اصلش از «لَقِيس امه» است، یعنی قسم‌هایی که بر اولیای مقتول گرفته می‌شد، سپس برای هر قسمی استعمال شد.

^۱ - فتح الباری.



راغب گفته است: «جهد ایمانکم» یعنی مردم در قسم خود تمام تلاش خود را کرده‌اند و بهترین تلاش خود را آورده‌اند. این نظر بر خلاف نظر مهلب است که گفته است این آیه دلالت دارد بر اینکه قسم به الله بزرگ‌ترین قسم است؛ اما نظر راغب روشن‌تر است. اهل لغت گفته‌اند: «قسامه» از «قسمه» گرفته شده است زیرا قسم‌ها بر اولیای مقتول تقسیم می‌شد.

توضیح: قوله: «وقال ابن عباس قال أبو بكر ...» این بخشی مختصر از حدیث طولانی است که در کتاب التعبير از طریق زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه از ابن عباس روایت شده:

مردی نزد پیامبر آمد و گفت: «شب گذشته در خواب دیدم سایه‌ای از کره و عسل جاری است.»

ابوبکر تعبیر آن خواب را کرد و پیامبر را پرسید: «آیا درست دیدم یا خطا؟» پیامبر فرمود: «بعضی درست و بعضی خطا»؛ ابوبکر گفت: «به الله قسم ...»

کلمه «در رؤیا» در اینجا اشاره‌ای است به مختصر کردن حدیث. مراد این است که پیامبر فرمود «لا تقسم»؛ این پاسخ به کسانی است که گمان می‌کنند گفتن «قسم خوردم» به‌طور خودکار یمین محسوب می‌شود. اگر می‌گفت «قسم خوردم»، تنها با قصد یمین صحیح بود. پیامبر دستور داد قسم را اصلاح کنند، و اگر «قسم خوردم» می‌گفت، ابوبکر مستحق اصلاح آن بود.

حدیث حارثه نیز در این باب آمده است: «لو أقسم على الله لأبره»؛ این نشان می‌دهد اگر یمین بود، ابوبکر سزاوار اصلاح آن بود زیرا رئیس اهل بهشت از این امت است.

حدیث اسامه در داستان دختر پیامبر نیز به نظر می‌رسد قسم واقعی بوده است. ابن‌المنذر گفته است: در مورد کسی که «قسم خوردم بالله» یا «قسم خوردم» گفته، اختلاف است: برخی گفته‌اند یمین محسوب می‌شود حتی اگر قصد نداشته باشد (ابن عمر، ابن عباس و دیگران). اکثریت گفته‌اند یمین نیست مگر اینکه قصد کرده باشد. مالک گفته: اگر «قسم خوردم بالله» باشد، یمین است و اگر مجرد باشد، تنها با قصد یمین است.

شافعی گفته: مجرد یمین نیست، حتی اگر قصد داشته باشد.



اسحاق گفته: اصلاً یمن نیست.

احمد گفته: هم نظرات اول و هم دوم را روایت کرده است.

ابن منیر در حاشیه گفته است: هدف بخاری این است که پاسخ کسانی باشد که شرط قسم را صرفاً «قسم خوردیم یمن» می‌دانستند. آیه ذکر شده و ارتباط آن با حدیث نشان می‌دهد که هر صیغه‌ای از قسم می‌تواند یمن باشد و مستحب است که آن را اصلاح کنند، حتی بدون قصد قبلی.

مسئله: اگر کسی گفت: «قسم خوردم به الله بر تو که انجام دهی» و طرف گفت «بلی»، آیا با گفتن «بلی» یمن بر او لازم می‌شود و اگر عمل نکند، کفارہ واجب است؟ پاسخ: بله، کفارہ لازم است. در بقیه نظرات اختلاف وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد مراد بخاری این است که آنچه در احادیث به‌طور مطلق آمده، باید با آنچه در آیه مشخص شده محدود شود، و علم به آن نزد خداست.^۱

۶۶۵۴ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرَنٍ عَنْ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرَنٍ عَنْ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِبْرَارِ الْمُقْسَمِ .

ترجمه: از براء رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را امر کرده تا در اجرای سوگند کسان کمک کنیم.

توضیح: حافظ می‌گوید: قوله «إبرار المقسم» یعنی انجام کاری که حالف می‌خواهد تا با آن عمل نیکوکار شود. این نیز قسمتی از حدیثی است که مصنف آن را در مواضع مختلف طولانی و مختصر آورده است؛ روش استخراج آن در کتاب «لباس» و ابتدای کتاب «الاستئذان» بیان شده است. در ضبط واژه «سین» اختلاف است: مشهور آن است که با کسره و ضم اول به‌عنوان اسم فاعل است، و گفته‌اند با فتح آن یعنی «الأقسام». مصدر ممکن است برای مفعول هم بیاید، مانند «أدخلته مدخلا» به معنی «ورود دادن» و «أخرجته» به معنی «خارج کردن».

در سند، «أشعث» همان ابن ابی الشعثاء و «سفيان» در مسیر اول همان الثوری است.

^۱ - همان.



۶۶۵۵ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَخْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ ابْنَتَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدُ وَأَبِي أَنْ ابْنَتِي قَدِ اخْتَضِرَ فَأَشْهَدُنَا . فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ « إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ وَقَمْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا قَعَدَ رَفَعَ إِلَيْهِ ، فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعَّقُ ، فَمَاضَتْ عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ سَعْدُ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « هَذَا رَحِمَتِي يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَأَنَا يَرْحِمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحِمَاءُ » .

ترجمه: «اسامه بن زید می گوید: دختری از دخترهای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کسی را پیش پیامبر فرستاد که یکی از پسرهایش در حال مرگ است لذا باید به نزد ما بیاید، پیامبر به فرستاده دخترش گفت: برگرد و به او سلام برسان و بگو: آنچه که الله می خواهد از ما بگیرد از آن اوست، هرچه داریم ملک او است و برای مدت معینی است، مرگ و زندگی هر دو به امر او است، پس باید به منظور نیل به پاداش و ثواب پروردگار صبر و شکیبایی نشان دهد و این بردباری را از رفتار و اعمال صالح به حساب آورد. دخترش مجدداً کسی را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرستاد و قسم خورد که حتماً باید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد او برود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بلند شد و سعد بن عباد و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و چند نفر دیگر با او به نزد دخترش رفتند، بچه را برداشتند و به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دادند در حالی که نفس بچه به شدت مضطرب بود و مانند مشک آب تکان می خورد و صدا می داد، اشک از چشمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - جاری شد، سعد گفت: ای رسول الله! این اشک چیست؟ فرمود: این رحمی است که الله آنرا در دل بندگان قرار داده است، الله تنها بندگان بارحم و مهربانش را مورد مهر و رحمت قرار می دهد».

توضیح: فرزند زید بن حارثه، صحابی و مولی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است. راوی ابو عثمان، عبد الرحمن النهدی است.

در روایت کشمیهنی گفته شده: «این بنتا»، و نام او پیش تر در کتاب الجنائز ذکر شده است.



«و مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامه» به شکل تجرید آمده؛ ظاهراً منظور این است که می گوید «و من نیز با او بودم».

«و سعد» همراه با اسامه است؛ پیش تر در الجنائز با لفظ «و مع سعد بن عبادۀ» آمده است.

در مورد «و أبی یا أبی» گفته شده یکی به شکل «مضاف به متکلم» و دیگری با ضم و فتح های متفاوت است و منظور ابن کعب است. احتمال دارد شکل مضاف تکراری باشد، اما شکل اول معتبر است.

پیش تر در الجنائز آمده است: «و همراه سعد بن عبادۀ، معاذ بن جبل، أبی بن کعب و زید بن ثابت و دیگران». به نظر می رسد این شک در سند از شعبۀ باشد، زیرا در روایت دیگران که از عاصم نقل شده، نیامده است.

«تقعقع» یعنی اضطراب و حرکت، یا هرگاه حالتی به حالت دیگر تبدیل شود، مانند حال بیمار در حال احتضار.

«ما هذا» به معنی سؤال درباره حکم است، نه انکار.^۱

۶۶۵۶ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، تَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّتْ الْقِسْمُ».

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر مسلمانی که سه فرزند، از دست بدهد، آتش به او نمی رسد مگر به اندازه ای که قسم الله، کفارۀ شود». (چنانکه فرموده است: «إن منكم الا واردها» یعنی هر یک از شما وارد جهنم می شود به ین معنی که همه ی افراد بدون استثناء از بالای آن، عبور می کنند).

توضیح: حافظ گفته است: حدیث ابوهریره «إلا تحلة القسم» یعنی تحلیل و رفع قسم؛ مفهومش این است که آتش به کسی که سه فرزند داشته و صبر کرده، آسیب نمی رساند مگر به اندازه ورود. ابن تین گفته است اشاره به آیه «وإن منكم إلا واردها» است. برخی گفته اند قسم در

^۱ - همان.



آن مقدر است و برخی گفته‌اند صرفاً عطف بر جمله بعدی «فوریک» است. شرح مفصل در کتاب الجناز آمده است.

۶۶۵۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِی غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِثَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهَ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَاطِ عَثَلٍ مُسْتَكْبِرٍ » .

ترجمه: «حارث بن وهب خزاعی - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: آیا به شما نگویم چه کسانی اهل بهشت هستند؟ اهل بهشت هر انسان فقیر و متواضعی است که اگر الله را قسم دهد که باید کاری را انجام دهد، الله قسمش را به جای می آورد و دعایش را قبول می کند. فرمود: آیا اهل دوزخ را هم به شما معرفی نکنم؟ اهل دوزخ هر انسانی است لجوج و سرسخت در عداوت و بددهن و بخیل و خودخواه و مغرور می باشد».

توضیح: حدیث حارثه بن وهب (با حاء مهملة و مثله): «ألا أدلكم على أهل الجنة...» منظور آن است که هر گروه در جایگاه خود است، نه اینکه ورود به هر دو جهان محدود به آن دو گروه باشد.

«کل ضعیف» به معنی فقیر و مستضعف است؛ برخی گفته‌اند «متواضع و خاضع» نیز منظور است. ابن خزیمه گفته: ضعیف کسی است که خود را از توان و قدرت روزانه خالی می‌بیند و به دیگران وابسته است.

«جواظ» یعنی افرادی با گوشت فراوان و گردن کلفت.
«لو أقسم على الله لأبره» یعنی اگر کسی قسم می‌خورد با امید به اجابت و کرم الله، الله آن را محقق می‌کرد و اجابت می‌شد. همچنین گفته‌اند ممکن است کنایه از اجابت دعای او باشد.^۱



۱۰ - باب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

باب: اگر بگوید: من شهادت می دهم به الله، یا شهادت دادم به الله

توضیح: قوله «باب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ» یعنی اگر کسی گفت «گواهی می دهم به الله» آیا این شخص حالف است یا خیر؟
در این باره اختلاف است:

حنفیه و حنابله گفته اند بله، و این نظر نخعی و ثوری است.
نظر رجحان نزد حنابله این است که حتی اگر کسی نگفته باشد «به الله» نیز یمین محسوب می شود. این نظر ربیع و اوزاعی است.

نزد شافعی ها، یمین تنها زمانی محقق می شود که «به الله» اضافه شود، ولی رجحان این است که گواهی به طور کنایی کافی است و نیازمند قصد است. این نظر شافعی در مختصر است، زیرا ممکن است کسی بگوید «گواهی می دهم به امر الله» یا «به یگانگی الله». این نظر جمهور علما است.

نزد مالک نیز مانند سه روایت است.

برخی استدلال کرده اند که این استفاده در عرف و شرع ثابت است. الله می فرماید: «اگر منافقان نزد تو آمدند گفتند: گواهی می دهیم که تو پیامبر الله هستی» و سپس فرمود: «اتخذوا أیمانهم جنة» که نشان می دهد از این تعبیر در یمین استفاده شده است. همین طور در لعان نیز ثابت است، اما پاسخ این است که این مورد خاص لعان است و نمی توان به همه موارد تسری داد.

ابوعوانه از ابن ماجه حدیثی نقل کرده: «یمین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که او با آن قسم می خورد، «گواهی می دهم نزد الله و قسم به دست خودم» بود.» پاسخ داده اند که سند این روایت ضعیف است، و اگر هم ثابت باشد، مجموع آن یمین واحد است، نه دو یمین. ابوعبید گفته است: شاهد یمین شخص حالف است. پس کسی که گفت «گواهی می دهم» یمین ندارد، ولی اگر گفت «گواهی می دهم به الله»، یمین دارد. ضحاک «اتخذوا ایمانهم» را با کسره خوانده است تا نظر کسانی که شهادت را معادل یمین گرفته اند، رد کند.



بخاری نیز به این مطلب اشاره دارد: «تسبیق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» که تفاوت بین شهادت و حلف را نشان می‌دهد.^۱

۶۶۵۸ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ «قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غُلَمَانُ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ .

ترجمه: از عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - روایت است که رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بهترین مردم، کسانی هستند که در عهد و زمان من بسر می‌برند (صحابه). وبعد، کسانی که بعد از آنها می‌آیند (تابعین). و سپس کسانی که پس از آنها می‌آیند (تبع تابعین). و بعد از آنان، کسانی می‌آیند که گاهی قبل از سوگند خوردن، گواهی می‌دهند و گاهی قبل از گواهی دادن، سوگند می‌خورند». یعنی تقوا ندارند و براحتی گواهی می‌دهند و سوگند می‌خورند.

ابراهیم گفت: اصحاب ما، آنگاه که خوردسال بودیم ما را از این که به شهادت و عهد الله سوگند یادکنیم، منع می‌کردند.

توضیح: حافظ گفته است: شرح این حدیث قبلاً در کتاب «الشهادات» آمده است.

شیبان در سند، ابن عبدالرحمن است؛ منصور، ابن المعتمر؛ ابراهیم، النخعی؛ عبیده، ابن عمرو؛ و عبدالله، ابن مسعود است.

«تسبیق شهادة أحدهم يمينه» یعنی مردم در هر چیزی زیاد قسم می‌خورند تا عادت شود و شخص حتی زمانی که قصد یمین ندارد، حلف می‌کند.

برخی گفته‌اند منظور این است که شخص قبل یا بعد از ادای شهادت، قسم می‌خورد تا تصدیق شهادتش ثابت شود؛ اگر قبل از حکم باشد، شهادتش ساقط می‌شود.

همچنین گفته شده منظور عجله در شهادت و یمین و توجه زیاد به آن است، به‌طوری که نمی‌داند از کدام شروع کند.

«قال إبراهيم» همان النخعی است و به سند پیشین متصل است.

^۱ - فتح الباری.



«وكان أصحابنا» یعنی مشایخ او و کسانی که پیرو آنان باشند.
 «أن نحلّف بالشهادة والعهد» یعنی یکی بگوید «گواهی می‌دهم به الله» یا «بر عهد خدا»؛ ابن عبد البر نیز همین نظر را دارد.^۱

۱۱ - باب عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب: عهد الله عزوجل

توضیح: قوله «باب عهد الله عز وجل» یعنی کسی که می‌گوید «بر عهد الله» انجام خواهیم داد.

راغب گفته: عهد به معنای حفظ و مراعات چیز است، مانند آنکه سندی به عهد گذاشته شود.

عهد الله به آنچه که بندگان فطرتاً به ایمان به الله گرفته‌اند گفته می‌شود و همچنین شامل آنچه در قرآن و سنت تأکید شده یا کسی از قبل خود بر عهد گرفته (مثل نذر) است. عهد معانی دیگری نیز دارد، مانند امان، وفا، وصیت، یمین، رعایت حرمت، شناخت، ملاقات نزدیک، زمان و ذمه، و برخی از اینها ممکن است با هم تداخل داشته باشند. ابن المنذر گفته: کسی که به عهد الله قسم بخورد و سپس بخلاف آن عمل کند، کفاره بر او واجب است، چه نیت کرده باشد یا نه؛ این نظر مالک، اوزاعی، کوفیان و برخی دیگر است. احمد نیز همین نظر را دارد.

عطاء، شافعی، اسحاق و ابوعبید گفته‌اند: یمین تنها زمانی تحقق می‌یابد که قصد شده باشد.

شافعی گفته: اگر کسی گفت «بر عهد الله» ممکن است منظور وصیت یا عهد معمولی باشد، بنابراین یمین نیست؛ اگر قصد یمین کرده باشد، یمین محقق می‌شود.

ابن المنذر اشاره کرده که الله فرمود: «أيا به شما عهد نکردم ای بنی آدم که شیطان را نپرستید؟» بنابراین اگر کسی بر عهد الله قسم بخورد، تنها در صورتی یمین است که قصد کرده باشد؛ و قدما نیز گفته‌اند عرفاً این گونه عمل می‌شود.

ابن التین گفت: این عبارت (لفظ «عهد الله» یا مشابه آن) در پنج معنا به کار می‌رود:

^۱ - همان.



۱. عهد با الله،
۲. و عهد الله،
۳. عهد الله،
۴. من با الله عهد می‌بندم،
۵. بر عهد بودن.

برخی از مفسران آن را در همه موارد مطلق گرفته‌اند، و برخی تفکیک کرده و گفته‌اند: هیچ موضوع خاصی در آن نیست، مگر اینکه گفته شود «بر عهد الله» و مانند آن، و گرنه این لفظ به عنوان سوگند معتبر نیست، چه قصد سوگند داشته باشد یا نه.^۱

۶۶۵۹ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ ، لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لِقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ (إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) .

۶۶۶۰ - قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِيَّ ، وَفِي صَاحِبِي لِي ، فِي بَثْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا .

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که به دروغ سوگند می خورد تا مال مرد مسلمانی را از چنگش بریاید - یا گفت: (مال) برادرش را - الله را درحالی ملاقات می کند که بر وی خشمگین است.

الله در تصدیق قول آنحضرت نازل کرد: «کسانی که پیمان الله و سوگندهایش را به بهای ناپیزی می فروشند، آنان را در آخرت بهره‌ای نیست» [آل عمران: ۷۱]

سلیمان در حدیث خود گفت: اشعث بن قیس گذشت و گفت: ابن مسعود شما را چه می گفت؟ به وی گفتند. اشعث گفت: این آیه درباره‌ی من و همکار من نازل شده است که در مورد چاهی دعوی داشتیم.

^۱ - همان.



توضیح: حدیثی از عبدالله بن مسعود و أشعث بن قیس درباره نزول آیه: «کسانی که به عهد الله و سوگندهایشان بهایی اندک می‌خرند». در سند آن، سلیمان، أعمش است و منصور، ابن المعتمر. شرح این حدیث بعد از پنج باب به‌طور مفصل خواهد آمد، و الله عالم‌تر است.

۱۲ - باب الْحَلْفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ» .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا » . وَقَالَ أَبُو
سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ » .
وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غَنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ .

باب: سوگند به عزت الله و صفات و کلمات وی

و ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم می گفت: «به عزت تو پناه می‌جویم» .
و ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مردی میان بهشت و جهنم باقی
می‌ماند و می‌گوید: روی مرا از آتش بگردان، نی، و سوگند به عزت تو که غیر از این
چیزی از تو نمی‌خواهم» .

و ابوسعید گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله عزوجل گفت: این برای تو
است و مانند آن ده چند دیگر» .

و ایوب گفت: «وبه عزت تو سوگند، که من از برکت توبی نیاز نیستم» . (پاره‌ای از حدیث).

توضیح: در باب «سوگند به عزت، صفات و کلام الله». ابوذر و دیگران گفته‌اند «و کلماته». در این ترجمه، عام بر خاص و خاص بر عام عطف شده است، زیرا صفات شامل عزت و کلام است. پیشتر در آخر باب «به پدرانان سوگند نخورید» اشاره شد که سوگندها به سه دسته تقسیم می‌شوند: صریح، کنایه و میان این دو متردد.

در مورد صفات، اختلاف است که آیا به سوگند صریح تعلق می‌گیرد و نیازی به قصد دارد یا خیر. رأی صحیح این است که صفات ذات الله به سوگند صریح تعلق می‌گیرد، پس کنایه در آن کارساز نیست اگر مربوط به حق آدمی باشد؛ اما صفات فعل به کنایه تعلق دارد. عزت الله از صفات ذات است، همچنین جلال و عظمت او.



شافعی در «المعرفة» که بیهقی آورده است، گفته: «کسی که بگوید به حق الله و عظمت الله و جلال الله و قدرت الله، قصد سوگند داشته باشد یا نداشته باشد، این سوگند معتبر است».

دیگران گفته‌اند: قدرت الله می‌تواند به صفت ذات برگردد و سوگند صریح باشد، و می‌تواند به معنای مقدر و انجام‌شده باشد و کنایه باشد؛ مانند کسی که از چیزی متعجب است و می‌گوید: «نگاه کن به قدرت الله»، یا در مورد علم: «اللهم اغفر لنا علمک فینا» یعنی علم معلوم تو.

ابن عباس گفته است: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم می‌فرمود: «أعوذ بعزتك»؛ این بخشی از حدیثی است که مؤلف در کتاب توحید از طریق یحیی بن یعمر از ابن عباس نقل کرده و شرح آن آنجا خواهد آمد. دلیل بر سوگند به عزت الله این است که اگرچه لفظ دعاست، اما انسان جز به الله یا به صفت ذات او پناه نمی‌برد. ابن التین این را نادرست دانسته و گفته: در آن جواز سوگند به صفت نیست.

ابن المنیر در حاشیه گفته: «أعوذ بعزتك» دعاست، نه سوگند، ولی از آنجا که تنها به ذات قدیم استعادت می‌شود، ثابت می‌شود که عزت از صفات قدیم است نه فعل، و بنابراین سوگند به آن معتبر است.

ابوهریره و ابوسعید نیز حدیثی نقل کرده‌اند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرمود: «الله گفت: این برای تو و ده برابر آن برای توست». این بخشی از حدیث طولانی در وصف قیامت است و هدف آن نشان دادن قول شخص است: «نه، به عزت چیزی جز تو نمی‌خواهم»، و پیامبر این را تأیید کرده، پس دلیل است.

ایوب علیه‌السلام گفته است: «وَعَزَّتْكَ لَا غِنَاءَ لِي عَنْ بَرَكَتِكَ»؛ بیشتر نقل‌ها چنین است، و برای ابوذر نقل شده «لا غناء» با فتح و مد. معنا این است که غنا به معنای کفایت است. این نیز بخشی از حدیثی است که در کتاب طهارت از ابوهریره آمده و نشان می‌دهد که ایوب علیه‌السلام جز به الله سوگند نمی‌خورد، و پیامبر این را تأیید کرده است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۶۶۱ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَقُولُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ . وَيَزُورُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ » . رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر قدر گناهکاران وارد دوزخ شوند بر نمی شود، همیشه می گوید: آیا افراد بیشتری هست؟ تا اینکه الله قدمش را بر روی آن می گذارد آنگاه می گوید: به عزّت شما کافی است، به عزّت شما کافی است، و اطرافش بر روی هم جمع می شوند (و کوچک می گردد)».

توضیح: حافظ می گوید: شیبان، پسر عبد الرحمن است.

عبارت «فتقول قط قط وعزتک» پیشتر در شرح سوره ق آمده است. داودی نقل کرده که برخی مفسران در مورد «هل من مزيد» گفته اند: معنا ندارد. ابن التین این را رد کرده است. روایت شعبه از قتاده نقل شده و به آن در تفسیر ق اشاره دارد. شعبه از استادان خود فقط آنچه صریحاً اجازه روایت داشتند، نقل می کرده است.

تذکر: مؤلف با این ترجمه خواسته نظر ابن مسعود را که سوگند به عزت خدا را نهی کرده، رد کند. در ترجمه عون بن عبدالله بن عتبه از «حلیه ابی نعیم» نقل شده: عبدالله گفته: «به سوگند شیطان سوگند نخورید که کسی بگوید به عزت الله، بلکه بگویید همانطور که الله گفته: رب العزة». در مسعودی ضعف نقل شده و عون از عبدالله منقطع است. بحث عزت در باب مستقی از کتاب توحید خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

۱۳ - باب قول الرجل لعمر الله

قال ابن عباس (لعمرک) لعیشک .

باب: گفته‌ی مرد: «لعمر الله (به جاودانگی الله)».

ابن عباس گفته است: «لعمرك» [حجر: ۷۲] یعنی: به زندگی تو.

توضیح: عبارت «باب قول الرجل لعمر الله» یعنی آیا این لفظ سوگند محسوب می شود؟ این بر اساس تفسیر «لعمر» است و به همین دلیل اثر ابن عباس ذکر شده است. پیشتر در تفسیر سوره حجر گفته شد که ابن ابی حاتم آن را نقل کرده است.

^۱ - همان.



همچنین از ابی الجوزاء از ابن عباس نقل شده درباره آیه «لعمرك» که یعنی «به حیات»؛ راغب گفته است: «عمر» با ضمه یا فتح یکسان است، اما سوگند با معنای دوم اختصاص دارد. شاعر گفته است: «عمرک الله کیف یلتقیان» یعنی «از الله خواستم عمرت طولانی باشد».

ابو القاسم الزجاج گفته است: عمر به معنای حیات است، پس کسی که بگوید «لعمرك الله» گویی به بقاء الله سوگند خورده است، و «لام» برای تأکید است و خبر حذف شده یعنی «به چه چیزی سوگند خورده‌ام». به همین دلیل مالکی‌ها و حنفی‌ها گفته‌اند: این سوگند معتبر است، زیرا بقاء الله از صفات ذات اوست. مالک گفته است: «من این سوگند را نمی‌پسندم». اسحاق بن راهویه در مصنف خود از عبد الرحمن بن ابی بکر نقل کرده است: «سوگند عثمان بن ابی العاص «لعمرك» بود».

شافعی و اسحاق گفته‌اند: این سوگند تنها با قصد معتبر است، زیرا ممکن است به علم یا حق اشاره داشته باشد، و علم یعنی چیزی که معلوم است و حق یعنی آنچه الله واجب کرده است.

احمد نیز مطابق دو مذهب است و رأی صحیح همانند شافعی است. پاسخ به آیه این است که الله می‌تواند بر هر چیزی از مخلوقاتش قسم بخورد، اما برای مردم چنین نیست، زیرا سوگند به غیر خدا ممنوع است.

همچنین «لام» از ابزار سوگند نیست، زیرا ابزار سوگند محدود به «واو، باء، تاء» است، همانطور که در «باب کیف کانت یمین النبی» بیان شد.^۱

۶۶۱۲ - حَدَّثَنَا الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّاهَا اللَّهُ ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ - فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَعَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ، فَقَامَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لِنَقُتِلَنَّهُ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: وعبیدالله بن عبدالله شنیدم، که حدیث عائشه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم را بیان می کردند: آنگاه که تهمتگران به او گفتند، آنچه گفتند، و الله عائشه را از آن تهمتها پاک گردانید. (زهري می گوید) هریک از آن چهار راوی بخشی از آن حدیث را به من گفته اند. و در آن آمده است: پیامبر صلی الله علیه وسلم به خطبه ایستاد تا عبدالله بن ابی را به سزایش برسانند. سپس اسید بن حضیر برخاست و به سعد بن عبادہ گفت: لعمرالله، به جاودانگی الله که تو را خواهیم کشت.

توضیح: محل ترجمه در این جمله است که: «لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهٗ».

۱۴ - باب (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) .

باب: «خداوند شما را با قسمهای لغو و بدون قصد، مواخذه نمی کند ولی درقسمهائی که قلبتان قصد آن را می کند و بر آن تصمیم دارید، شما را مواخذه می کند و خداوند آمرزنده و درستکار است» [البقرة: ۲۲۵].

توضیح: عبارت «باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» برای ابوذّر و دیگران آمده است، و به جای «الآیه» گفته شده «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم». از این روایت استفاده می شود که منظور در اینجا آیه بقره است، زیرا آیه مائده در آغاز کتاب سوگندها ذکر شده است. پیشتر شرح «لغو» آمده و شافعی بر آن استناد کرده به حدیث عایشه، زیرا او شاهد نزول آیات بوده و بهتر از دیگران منظور را می داند. شافعی یقین دارد که این در مورد عبارت «لا والله و بلی والله» نازل شده است.

طبری نیز از طریق حسن بصری روایت کرده است که در داستان رماة، یکی از آن ها وقتی تیر پرتاب می کرد سوگند می خورد که درست زده است و بعد مشخص می شد که خطا کرده، پیامبر فرمود: «سوگند رماة لغو است، نه کفاره دارد و نه عقوبت». اما این روایت معتبر نیست زیرا حسن به هر کس نقل می کرد.

ابوحنیفه و پیروانش گفته اند: لغو سوگند زمانی است که شخص به چیزی سوگند بخورد و بعد خلاف آن ثابت شود، و این بیشتر درباره گذشته است. گفته شده شامل آینده هم می شود:



کسی به چیزی سوگند بخورد و بعد خلاف آن آشکار شود. این نظر ربیعہ، مالک، مکحول، أوزاعی و لیث است.

احمد دو روایت دارد، و ابن منذر و دیگران از ابن عمر، ابن عباس و دیگر صحابه نقل کرده اند، همچنین از القاسم، عطاء، شعبی، طاوس و حسن. حدیث عایشه نیز همین معنا را می‌رساند.

ابوقلابه گفته است: «لا والله و بلی والله» زبان عرب است و قصد سوگند ندارد، بلکه از جمله‌های گفتگوست. اسماعیل قاضی از طاوس نقل کرده است که لغو سوگند یعنی کسی در حال غضب سوگند می‌خورد، برخی دیگر از تابعین نیز نظراتی داشته‌اند.

مجتبای: هشت نظر درباره لغو سوگند است. از جمله ابراهیم نخعی گفته است: کسی به چیزی سوگند می‌خورد و انجام نمی‌دهد، بعد فراموش می‌کند و انجام می‌دهد. طبری و عبد الرزاق این روایت را نقل کرده‌اند. همچنین برخی گفته‌اند: «کسی بگوید والله إنه لكذا و گمان می‌کند راست می‌گوید»، اما در واقع نیست.

طبری از طاوس از ابن عباس نقل کرده که کسی در حال غضب سوگند می‌خورد، و از سعید بن جبیر نقل شده که اگر انسان آنچه الله حلال کرده را حرام بداند، سوگند او باطل است. این با خبر ثابت ابن عباس که پیشتر ذکر شد، مخالف است. گفته شده: لغو سوگند ممکن است شامل «دعوت به خود بر اثر عمل خلاف» باشد که این همان «سوگند معصیت» است و بعداً شرح داده خواهد شد.

ابن العربی گفته است: نظر اینکه لغو سوگند همان معصیت است، باطل است، زیرا کسی که به ترک معصیت سوگند می‌خورد، سوگند او عبادت است، و کسی که به انجام معصیت سوگند می‌خورد، سوگند او باطل است و باید کفارہ بدهد. اگر خلاف سوگند عمل کند، گناهکار است و سوگند او نقض می‌شود.

گفتم: کسی که این گفته را بیان کرده، گفته است که لغو سوگند در دسته دوم (سوگندهایی که به قصد لغو گفته می‌شود) اصلاً ایجاد نمی‌شود، بنابراین آن را لغو خوانده است. ابن العربی گفته است: کسی که آن را «سوگند غضب» بداند، با آنچه در احادیث ثابت شده و در این باب و سایر باب‌ها آمده، مخالفت می‌کند.



کسانی که گفته‌اند «دعای انسان بر خود» شامل «اگر چنین کنم یا نکنم» است، لغو سوگند در مسیر کفاره واقع می‌شود و ممکن است انسان به آن مؤاخذه شود، زیرا دعا بر خود ممنوع است.

اما کسانی که گفته‌اند لغو، همان سوگندی است که موجب کفاره می‌شود، مورد آن شامل نمی‌شود، زیرا الله مؤاخذه را در لغو مطلقاً برداشته است؛ بنابراین نه گناه دارد و نه کفاره. پس چگونه لغو را با آنچه کفاره دارد تفسیر می‌کنند؟ وجود کفاره مستلزم مؤاخذه است، زیرا کسی که موظف به کفاره است و خلاف آن عمل کند، عقوبت می‌شود.^۱

در تفسیر «کوثر» آمده است: الله تعالی شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی‌کند. سوگند لغو سوگندی است که شخص در اثنای سخن گفتن خویش، از روی عادت و بی‌اختیار - نه به قصد سوگندخوردن - بر زبان می‌آورد، همچنان در شوخی‌ها و مزاح‌ها... چون گفتن: آری والله! نه والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است، یعنی: نه گناهی بر آن مترتب است، نه حکم سوگندشکنی و نه کفاره‌ای؛ زیرا این در حقیقت سوگند نیست. و لیکن شما را به آنچه که دل‌های شما قصد کرده است، مؤاخذه می‌کند و الله تعالی آمرزنده است، و سوگند لغو را می‌آمرزد، چون شما را بر آنچه که بدون قصد بر زبان می‌آورید، مؤاخذه نمی‌کند و از آنجا که برای شما در سوگندهای قصدی و عمدی نیز - با پرداخت کفاره - راهی به سوی حانت شدن (سوگندشکستن) قرار داده است. و الله تعالی بردبار است و به مجازات شما شتاب نمی‌کند.

«الغفور و الغفار» دو اسمی از اسم‌های الله تعالی است، اوتعالی همواره به عفو، آمرزش و گذشت از بندگانش موصوف بوده است؛ همه، به آمرزش و عفو او نیازمندند و همگان، نیازمند رحمت و کرم او می‌باشند. الله تعالی به هر کس که اسباب مغفرت و آمرزش را فراهم نماید، وعده داده است که او را می‌آمرزد: ﴿وَيَنْفِرُ الْيَوْمَ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَّكَ مِنْ أَفْئِدَىٰ ۝۸﴾ [طه: ۸۲] یعنی: «و البته من برای کسی را که

^۱ - فتح الباری.



توبه کند و برگردد و ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد و سپس راهیاب شود، آمرزنده هستم».

الله تعالی توبه بندگان را می‌پذیرد و از بدی‌ها گذشت می‌نماید و دوست دارد که بندگان، در فراهم نمودن عواملی بکوشند که بوسیله آن می‌توانند عفو و آمرزش الله را به دست بیاورند؛ عواملی از قبیل تلاش برای تحصیل رضامندی او تعالی و نیکی به بندگان. این، از کمال عفو الهی است که بنده هر چقدر گناه کند و سپس توبه نماید و به سوی الله بازگردد، الله، همه گناهان بزرگ و کوچک او را می‌آمرزد. همچنین الله تعالی چنین مقرر داشته که پس از اسلام آوردن، گناهان قبل از اسلام را از بین ببرد و عفو نماید. همین طور گناهی که قبل از توبه نمودن انجام شده‌اند، با توبه کردن معاف می‌شوند.

و در حدیث قدسی الله تعالی می‌فرماید: «وَمَنْ لَّيَّ نَبِقُرَابِ الرِّضَىٰ لَ يَشُكُّ بِشَرِّ الْوَيْلِ لَهَا مَفْرَةٍ»^۱.

«و کسی که به پُری زمین گناه کرده باشد و با من روبرو شود در حالی که با من چیزی را شریک نیاورده باشد، به مانند آن (پُری زمین) با آمرزش و مغفرت او را ملاقات خواهیم کرد».

همچنین الله تعالی، می‌فرماید: ﴿إِنْ يَكُ وِشْعٌ لَّامُفْرَةٍ﴾ [النجم: ۳۲] یعنی: «همانا پروردگار تو، دارای آمرزش گسترده و فراخ است».

الله تعالی، اسباب دستیابی به آمرزش الهی را با توبه، استغفار، ایمان و عمل صالح، نیکی به بندگان، عفو و گذشت از آنها و داشتن گمان نیک به الله و دیگر چیزهایی که انسان را به آمرزش الله نزدیک می‌نماید، میسر و فراهم نموده است.

از فواید این آیه:

۱- ملامت نشدن بنده در سخنی که قصدی نباشد؛ بطور مثال اگر لفظ طلاق بر زبان انسان جاری شود در حالی که نیت و قصد او طلاق نبوده همسرش طلاق نمی‌شود.

۱- صحیح مسلم (۲۶۸۷).



۲- مدار اعمال بر آن چیزی است که در قلب‌ها می‌باشد.

۳- چنانکه اعضای انسان کسب و عمل دارد، دل‌ها نیز کسب و عمل دارند. اما آنچه در دل می‌گذرد بدون اینکه آن را تأیید کند و به آن مطمئن گردد مواخذہ نمی‌شود. و در حدیث شریف آمده است: «اللہ وسوسه‌هایی را که در دل امت من خطور می‌نمایند، معاف فرموده است تا زمانی که بر مقتضای آن عمل نکرده و یا درباره آن سخن بر زبان نیاورده باشند»^۱.

۴- اثبات این دو اسم برای الله متعال؛ «الغفور» بسیار آموزنده، و «الحلیم» بردبار. و آنچه از صفات و احکام را که در بر دارد.

۵- اشاره‌ای است به مغفرت، بخشش و بردباری الله متعال که در سوگندهای بیهوده و بدون قصد مواخذہ نمی‌کند.

۶- نباید از رحمت الله نا امید شویم؛ زیرا او تعالی بسیار آموزنده است؛ و نباید از گرفت الله در امان باشیم؛ زیرا او تعالی حلیم و بردبار است؛ پس بنده باید با امید و خوف به سوی الله متعال سیر نماید.

۶۶۶۳ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ) قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا ، وَاللَّهُ بَلَى وَاللَّهُ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: الله شما را به سوگندهای بیهوده‌ی تان مواخذہ نمی‌کند». درباره‌ی گفته شخص نازل شده که می‌گوید: « لا ، وَاللَّهُ بَلَى وَاللَّهُ » (نی به الله، آری به الله).

توضیح: یحیی، القطان است. ابن عبد البر گفته است که یحیی القطان به‌تنهایی از هشام در ذکر سبب نزول آیه نقل کرده است. گفته شده برخی او را از عائشه نقل کرده‌اند. ابوداود از روایت ابراهیم الصایغ از عطا از او نقل کرده: «لغو سوگند، سخن مرد در خانه است: «کلا والله و بلی والله»». ابوداود اشاره کرده است که درباره رفع یا توقف روایت میان عطا و ابراهیم اختلاف است.



ابن ابی عاصم از طریق الزییدی و ابن وهب در جامعه خود، از یونس و عبد الرزاق در مصنفش از معمر، همه از الزهری از عروه از عایشه نقل کرده‌اند: «لغو سوگند، آن چیزی است که در جدل و شوخی و مرور کلام گفته شود، و دل بر آن تعلق گیرد». این روایت موقوف است و روایت یونس نزدیک به زییدی است. لفظ معمر: مردم با هم بحث می‌کنند و یکی می‌گوید «لا والله و بلی والله» و قصد سوگند ندارد؛ این مخالف روایت اصلی نیست و معتبر است.

ابن وهب نیز از طریق ثقه از الزهری این سند را نقل کرده که کسی بر چیزی سوگند می‌خورد اما قصد ندارد جز صدق، بنابراین سوگند بر خلاف آنچه گفته شده واقع می‌شود. این با قول دوم موافق است، ولی ضعیف است، زیرا مبهم و شاذ است و با نقل افراد وثوق‌تر و متعدد مخالفت دارد.^۱

در کتاب «التهایه»^۲ ابن اثیر درباره‌ی معنای سوگند لغو آمده است که این نوع سوگند، سوگندی است که شخص بگوید: «لا والله و بلی والله» (نه به خدا و آری به خدا) در حالی که قلباً آن را به عنوان سوگند در نظر نگرفته است و نیز گفته شده که سوگند لغو، سوگندی است که انسان از روی اشتباه و فراموشی در هنگام عصبانیت یا در حال جدال و نزاع و یا به شوخی یاد می‌کند.^۲

در تفسیر قرطبی در مورد سوگندی که لغو است آمده که ابن عباس گفت: «این نوع سوگند، سوگند کسی است که در بین کلامش و به خاطر تسریع در سخنانش می‌گوید: نه به خدا یا آری به خدا، بدون اینکه نیت سوگند داشته باشد». مروزی گفته است: «سوگندی که علما بر لغو و بیهوده بودن آن اتفاق نظر دارند این است که کسی در بین صحبت و کلامش بدون آنکه نیت سوگند داشته باشد و یا بخواهد سوگند بخورد بگوید: «نه به خدا و یا آری به خدا» و در صحیح بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت: «این فرموده‌ی خداوند: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [البقرة: 225].

[خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می‌کنید مؤاخذه نخواهد کرد] در مورد کسی است که می‌گوید: نه به خدا و یا آری به خدا. و نیز گفته شده که سوگند لغو، آن است که شخص با ظن و گمان، آن را یاد می‌کند ولی در نهایت، نتیجه برخلاف سوگند او می‌گردد؛ امام مالک نظرش چنین

^۱ - فتح الباری.

^۲ - «التهایه» ی ابن اثیر: ج ۴، ص ۲۵۷.



است و این قاسم این نظر را از او نقل کرده است و عدّه‌ای از سلف نیز همین نظر را دارند.^۱

خلاصه‌ی کلام از آنچه که ذکر کردیم این است که سوگند لغو دو نوع است:

نوعِ اوّل: آنچه از الفاظ و صیغه‌های سوگند که بدون اینکه انسان مقصودش از آن‌ها، سوگند باشد از او صادر می‌گردد مانند گفته‌ی کسی که می‌گوید: «نه به خدا و یا آری به خدا» و این همان نظرِ نقل شده از حضرت عایشه رضی الله عنها است که تفسیر آیه‌ی: ﴿لَیْؤْثِرُکُ ذُکْرُکُمْ اَللّٰهُمَّ فِیْکُمْ﴾ [البقرة: 225]. را همین گونه آورده است. این نظر از ابن عباس نیز نقل شده و علمایی نیز بوده‌اند که نظرشان چنین بوده است.

نوعِ دوّم: نوعِ دوّم از سوگند لغو، سوگند بر چیزی است که سوگند خورنده فکر می‌کند درست است در حالی که واقعیت برخلاف چیزی است که او بر آن سوگند خورده است.^۲ این نظر هم نظری است که همچنان که در «المغنی» آمده، نظرِ اکثرِ علما می‌باشد.^۳

در شکستنِ سوگندی که لغو به حساب می‌آید کفّارهای بر حالفِ آن واجب نیست، به دلیل این فرموده‌ی خداوند: ﴿لَیْؤْثِرُکُ ذُکْرُکُمْ اَللّٰهُمَّ فِیْکُمْ وَلَیْؤْثِرُکُ ذُکْرُکُمْ اَعْتَمَّ اَلِیْ مِنْ﴾ [المائدة: 89].

«خداوند، شما را به خاطرِ سوگندهای بیهوده و بی‌اراده مؤاخذه نمی‌کند ولی شما را برابرِ سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند (و کفّاره و عقاب بر آن مترتب است)».

ابن عبّاس، ابوهریره، زراره بن اوفی، حسن، نخعی و امام مالک نیز بر این باورند.

ابن قدامه‌ی حنبلی رحمه الله بعد از آنکه چیزی را که ما گفتیم، بیان کرده گفته است: «و در این مورد هیچ اختلافی سراغ نداریم».^۴

۱- تفسیر قرطبی: ج ۳، ص ۹۹-۱۰۰.

۲- مثلاً بگوید: «سوگند به خدا من با زید سخن نگفتم» و فکر می‌کند که واقعاً با او سخن نگفته در حالی که این کار را انجام داده است. (مترجم)

۳- المغنی: ج ۸، ص ۶۸۷-۶۸۸، نیل الأوطار: ج ۸، ص ۲۳۵، التّاج الجامع للأصول: ج ۳، ص ۷۷، «القوانین الفقهیّه» ی ابن جیزن: ص ۱۷۹.

۴- المغنی: ج ۸، ص ۶۸۷-۶۸۸، نیل الأوطار: ج ۸، ص ۲۳۷.



۱۵ - باب إِذَا حَنَثَ نَاسِيًا فِي الْإِيمَانِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) . وَقَالَ (لَا تَوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيتُ) .

باب: اگر کسی از روی فراموشی بر خلاف سوگند خود عمل کند و فرموده الله عزوجل: «و در لفظی که به گفتن آن خطا کرده باشید بر شما گناهی نیست». [احزاب: ۵]

وگفت: «به آنچه فراموش کرده ام مرا مگیر». [کهف: ۷۳]

توضیح: عبارت «باب إذا حنث ناسيا في الإيمان» یعنی آیا کفار به کسی که ناسیاً سوگند شکسته، واجب است یا خیر؟.

ابودر و دیگران گفته اند: «ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به» (بر شما گناهی نیست در آنچه به اشتباه کردید). «لیس» با ثبوت «واو» در ابتدا آمده است. برخی با استناد به این آیه گفته اند: کسی که عمداً مرتکب نشده و آنچه به او سوگند خورده به طور ناآگاهانه یا اجبار انجام داده، حنث بر او وارد نمی شود، زیرا فعل او شرعاً به او نسبت داده نمی شود و حکم از او برداشته می شود، گویی انجام نداده است.

ابن المہلب گفته است: بخاری تلاش کرده با اثبات عذر به جهل و فراموشی، کفار را ساقط کند، و این با سایر احادیث مانند «کسی که ناآگاهانه خورد»، «فراموشی تشهد اول» و داستان موسی که خضر او را به دلیل فراموشی عذر آورد، هماهنگ است. الله سزاوار بخشش است.

گفتم: حدیث عبدالله بن عمرو و روایت ابن عباس نیز در این مورد کمک می کند؛ در مورد تقدم برخی مناسک بر برخی دیگر، هیچ دستور به تکرار داده نشده و فاعل به دلیل جهالت در حکم، عذر گرفته شده است.

و گفته دیگری: «بخاری احادیث این باب را با اختلاف آورده تا اشاره کند که اینها اصول و منابع استدلال هر دو گروه است و هر کس می تواند از آن مطابق مذهب خود نتیجه بگیرد، همانطور که در حدیث جابر و داستان جمله او این کار را کرده است. بخاری طرق مختلف را آورده، اگرچه در پایان بیان کرده که سند شرط صحیح تر است، و همچنین مانند قول شعبی درباره مقدار ثمن. بر این اساس، ابن منیر در حاشیه گفته است: «احادیث متضاد را آورده تا به ناظر امکان بررسی و تفکر دهد؛ بنابراین در ترجمه حکم بیان نشده، بلکه



مقصود، اصل حکم و منابعی است که می‌توان بر اساس آن قیاس کرد، و این بیشتر مفید است تا بیان دو قول مجتهد در مسأله.» خلاصه شد.

به نظر من، بخاری مطلقاً عدم وجوب کفاره را بیان کرده و می‌توان دلالت احادیثی را که آورده، تفسیر و هدایت کرد.

اما آنچه خلاف ظاهر این معناست، پاسخ آن ممکن است: مانند دیه قتل خطا؛ اگر حذیفه آن را ساقط نکرده بود، مطالبه آن برایش بود. پاسخ این است که این‌ها از احکام وضعی است و مربوط به بحث سوگند نیست.

مانند جایگزینی قربانی‌ای که قبل از وقت ذبح شده است؛ پاسخ این است که مانند مورد قبلی است.

مانند حدیث کسی که نماز خود را به درستی انجام نداده؛ اگر او را به دلیل جهل عذر نمی‌آورد، مجبور به تکرار نماز می‌شد، اما چون امید داشت که از عیب خود آگاه شود، دستور تکرار داده شد و وقتی فهمید عمل او ناشی از جهل به حکم بود، عذر او پذیرفته شد. این برای کسانی که وجوب کفاره در حالت فراموشی را قبول دارند، مستمسک نیست. همچنین نماز با ارکانش برپا می‌شود، بنابراین هر رکن که مختل شود، نماز مختل می‌شود مگر آنکه اصلاح شود. آنچه باطل کننده نماز است، بعد از آن یا با سخن گفتن است که طبق جمهور باطل نمی‌شود، همانطور که حدیث ابی هریره در باب «کسی که ناآگاهانه خورد یا نوشید» نشان می‌دهد. ابن التین گفته است: بخاری آیه «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» را بر همه امور جاری کرده است.

و گفته دیگری: این در داستان خاصی است، مانند وقتی که مردی می‌گوید «ای پسر» و در حالی که او پسرش نیست، یا وقتی با همسر خود در حالت حیض می‌آید و خبر ندارد. دلیل عدم تعمیم این است که وقتی مرد به خطا کسی را می‌کشد، دیه بر او واجب است و وقتی مال دیگری را به خطا تلف می‌کند، مسئولیت دارد.

و گفته دیگری: تلفیات از خطاب وضعی است و مربوط به آیه است، نه خطاب تکلیفی. حتی اگر آیه درباره موارد ذکر شده نازل شده باشد، مانع استدلال به عموم آن نیست. اجماع بر عمل به عموم آن در سقوط گناه وجود دارد. سلف در این باره اختلاف داشتند: برخی تفکیک بین طلاق و عتق را قائل شدند، که در آن‌ها کفاره با جهل و فراموشی واجب است، برخلاف سایر سوگندها که کفاره لازم ندارد. این قولی است از امام شافعی و روایت احمد.



رای صحیح شافعی این است که همه را در عدم وجوب مساوی بدانیم. حنابلہ و مالکیہ و حنفیہ نظر مخالف دارند.

ابن منذر گفته است: احمد حنث در فراموشی در طلاق را قبول داشت و در سایر موارد سکوت می کرد.^۱

۶۶۶۴ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسْعَرٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله از وسوسه های اتم و آنچه که در دلپایشان می گذرد تا زمانی که آنها را عملی نکرده اند و یا به زبان نیاورده اند، صرف نظر نموده است».

توضیح: «حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى...» زرارہ بن اوفی، قاضی بصرہ، کہ هنگام مرگ در حال سجده بود، روایت شدہ توسط ترمذی در سال ۹۳ هجری.

عبارت «عن ابی ہریرۃ یرفعہ»: پیشتر در روایت آزاد کردن غلام از طریق سفیان از مسعر نقل شد کہ بہ صورت «عن النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم» آمدہ، نہ «یرفعہ». مسلم نیز از طریق وکیع نقل کردہ است. نسائی و اسماعیلی از طریق عبداللہ بن ادريس، ہر دو از مسعر بہ لفظ «قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم» نقل کردہ اند. کرمانی گفتہ است: «یرفعہ» آورده شدہ تا شامل شود چہ از مسعر شنیدہ باشد و چہ از صحابی دیگر.

گفتم: اختصاص بہ این لفظ ندارد، مانند «قال» و «عن». احتمال رفع وقتی است کہ گفتہ شود «سمعت» یا مشابہ آن. اسماعیلی گفتہ: وکیع از مسعر روایت کردہ اما آن را رفع نکرد، ولی کسی کہ آن را رفع کردہ، ثقہ است و باید بہ او مراجعہ شود.

عبارت «عن ابی ہریرۃ»: من صریحاً ندیدم کہ زرارہ این حدیث را از ابی ہریرہ شنیدہ باشد، اما او اہل تدلیس نبود، بنابراین می توان آن را بر شنیدن حمل کرد. اسماعیلی گفتہ: فرات بن خالد بین زرارہ و ابی ہریرہ در سند فردی از بنی عامر آورده کہ اشتباہ است، زیرا زرارہ از بنی عامر است و تصور شدہ کہ فرد دیگری از بنی عامر باشد.

عبارت «لأمتی» در روایت هشام از قتادہ: «تجاوز عن أمتی».



عبارت «عما وسوست أو حدثت به أنفسها»: در روایت هشام «ما حدثت به أنفسها» بدون تردید، و در روایت سعید و ابی عوانه نیز مسلم است. در روایت ابن عیینه: «ما وسوست بها صدورها» بدون تردید. «أنفسها» به نصب ضبط شده برای بیشتر و به رفع برای برخی. طحاوی با دوم موافق است و اهل زبان آن را به قصد «غیر اختیاری» می‌دانند، مانند آیه «وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ».

عبارت «ما لم تعمل به أو تكلم»: در روایت عبدالله بن ادريس یا «تتكلم به»، اسماعیلی گفته است: در این حدیث اشاره به فراموشی نیست، بلکه اشاره به آن چیزی است که به ذهن انسان خطور کرده است.

گفتم: منظور بخاری از این احادیث این است که آنچه بر اثر فراموشی حاصل می‌شود، به «تجاوز» نسبت داده شود، زیرا فراموشی از ملحقات عمل قلب است.

کرمانی گفته است: خطا و فراموشی را بر وسوسه قیاس کرده است؛ همانطور که وسوسه مورد توجه قرار نمی‌گیرد وقتی که در دل مستقر نشده است، فراموشی و خطا نیز اگر در دل تثبیت نشده باشد، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد.

در روایت هشام بن عمار از ابن عیینه از مسعر، پس از عبارت «أو تتكلم به» آمده: «وما استكروها عليه»، این اضافه از این منظر منکر است و صحیح آن از روایت اوزاعی از عطا از ابن عباس این است: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه». ابن ماجه نیز این روایت را بعد از حدیث ابی هریره از طریق الولید بن مسلم از اوزاعی نقل کرده است. روایت هشام بن عمار از طریق الولید است و احتمال دارد که برخی از احادیث وارد شده در حدیث او شده باشد. ابن عیینه و اسماعیلی آن را بدون این اضافه نقل کرده‌اند.

کرمانی گفته است: در این حدیث، وجود ذهنی اثر ندارد و تنها وجود لفظی در گفتار و عملی در کردار معتبر است. برخی با استناد به این حدیث، مؤاخذه بر آنچه در نفس انسان رخ می‌دهد و او بر آن تصمیم گرفته است را نفی می‌کنند، و کسانی که می‌گویند مؤاخذه بر عزم نوعی از عمل قلب است، نظر خود را جدا کرده‌اند.

گفتم: ظاهر حدیث این است که منظور از «عمل» عمل جوارح است، زیرا لفظ «ما لم يعمل» القاء می‌کند که هر چیزی که در دل است، مؤاخذه نمی‌شود چه تثبیت شده باشد یا



نه. این بحث قبلاً در اواخر الرقاق و در شرح حدیث «من هم بسیئة لا تکتب علیه» آمده است.

در حدیث اشاره‌ای به عظمت مقام امت محمدی است به دلیل پیامبرشان، زیرا فرموده: «تجاوز لی». برخی تصریح کرده‌اند که حکم شخص فراموشکار مانند شخص عمدی در گناه است و این همان اصراری است که بر امت‌های پیشین بوده است. مسلم از ابی هریره نقل کرده: وقتی آیه «وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه» نازل شد، صحابه دچار سختی شدند و از پیامبر شکایت کردند. پیامبر فرمودند: «می‌خواهید بگوئید مانند اهل کتاب؟ بگوئید شنیدیم و اطاعت کردیم» و گفتند، سپس آیه «أمن الرسول» نازل شد. در آن آیه فرموده: «لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا»، و صحابه گفتند: بله.

همچنین از ابن عباس روایت شده با همین مضمون: «قد فعلت»^۱.

۶۶۱۵ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا . ثُمَّ قَامَ آخِرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » لَهْنُ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ ، فَمَا سَأَلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » .

ترجمه: از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که او گفت: «درحالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز نحر (دهم ذی حجه) خطبه می خواند، ناگاه مردی ایستاد و گفت: ای رسول الله، می پندارم که چنین و چنان کردم قبل از آنکه چنان و چنین کنم. مردی دیگر گفت: ای رسول الله، می پندارم که چنین و چنان کردم، در این سه (رکن حج که ذبح و تراشیدن سر، وطواف است). پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بکن و (در پس و پیش کردن آن ارکان) بر تو گناهی نیست».

توضیح: ابن حجر گفته است: عبارت «حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه» مشابه آن در «باب الذريرة» در اواخر کتاب اللباس آمده است و پیشتر شرح آن ارائه شده.

^۱ - همان.



اسماعیلی از طریق محمد بن یحیی از عثمان بن هیثم نیز روایت کرده است.
عبارت «كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا» در روایت اسماعیلی به شکل
«إني كنت أحسب أن كذا قبل كذا» آمده است.

عبارت «هؤلاء الثلاث» در ابتدا فکر می‌کردم فقط مربوط به این روایت باشد، اما بخاری
به آنچه در حدیث بعدی آمده (حلق، نحر و رمی) اشاره کرده است. در روایت اسماعیلی به
صورت مبهم آمده و مسلم نیز آن را از عیسی بن یونس و محمد بن بکر هر دو از ابن جریج
نقل کرده است، مشابه روایت عثمان بن هیثم، اگرچه ابن بکر نگفته «لهؤلاء الثلاث». در
روایت یحیی بن سعید الاموی از ابن جریج آمده: «حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُنْحَرَ وَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ
أُرْمَى»؛ ظاهراً اشاره از ابن جریج است. شیخان نیز از روایت مالک از ابن شهاب (شیخ ابن
جریر) آن را شرح داده‌اند، همانطور که در کتاب حج بیان شده است.

٦٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمَى . قَالَ « لَا حَرَجَ » . قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ . قَالَ « لَا
حَرَجَ » . قَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمَى . قَالَ « لَا حَرَجَ » .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: مردی به رسول الله صلی
الله علیه وسلم گفت: طواف زیارت کردم پیش از آنکه رمی کنم (سنگریزه افکنم)؟ فرمود:
«گناهی نیست». دیگری گفت: «سر تراشیدم، پیش از آنکه ذبح کنم؟» فرمود: «گناهی
نیست». دیگری گفت: «ذبح کردم پیش از آنکه رمی کنم؟». فرمود: «گناهی نیست».

توضیح: حدیث ابن عباس در این مورد قبلاً با سند و متن مشروح در کتاب حج آمده
است.

٦٦٦٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ « ارْجِعْ
فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ » . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ « وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ ،
فإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ » . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلَمَنِي . قَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ



الْوُضُوءُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ، وَاقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْزُقْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

ترجمه: «ابوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وارد مسجد شد و یک نفر هم به مسجد آمد و نماز خواند، سپس جلو آمد و به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سلام کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او جواب داد و فرمود: «برگرد نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندی و این نماز نیست»، آن مرد رفت و برگشت باز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این نماز نیست»، و تا سه بار رفت و برگشت و پیامبر فرمود: «این نماز نیست»، تا اینکه آن مرد گفت قسم به کسی که شما را به حق فرستاده است چیزی از این بهتر از این نمی دانم، نماز را به من یاد بده! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: هرگاه برای نماز بلند شدی تکبیر بگو، سپس آنچه برایت از قرآن ممکن است بخوان، آنگاه رکوع را به جا آور تا اینکه در هنگام رکوع بدنت بی حرکت می گردد، سپس از رکوع بلند شو تا اینکه قَدَّت راست و بی حرکت می شود، آنگاه به سجده برو تا اینکه در حالت سجده بی حرکت می شوی سپس سرت را از سجده بردار تا اینکه به حالت نشسته آرام می گیری و بعد از آن سجده دوم را به جا آور تا اینکه بی حرکت می شوی، و این عملیات را در تمام رکعتهای نمازت انجام بده».

توضیح: حافظ گفته است: حدیث ابی هریره در داستان کسی که نماز خود را به درستی انجام نداده است، پیشتر در کتاب نماز شرح داده شده است.

عبارت «حدیثی إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا عبید الله بن عمر» به این معنی است که راوی عمری است، و سعید همان المقبری است. پیش تر در کتاب استئذان این سند آمده و تفاوت هایی دارد، از جمله اینکه در برخی جاها «عبدالله بن نمیر» جای «أبی أسامة» آمده است. به نظر می رسد برای اسحاق بن منصور دو شیخ در این سند وجود داشته باشد.

ترمذی این حدیث را از طریق اسحاق بن منصور از عبدالله بن نمیر تنها نقل کرده و مسلم آن را از طریق ابی بکر بن ابی شیبہ از ابی أسامة و عبدالله بن نمیر هر دو نقل کرده است. همچنین طرق دیگری از این دو را مسلم و دیگران نقل کرده اند.



۶۶۶۸ - حَدَّثَنَا قُرُوبُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أَحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هَىْ وَأَخْرَاهُمْ ، فَتَنَظَرَ حَذِيفَةُ بْنُ الِیْمَانَ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبُو أَبی . قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا انْجَحَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حَذِيفَةُ عَمَرَ اللَّهُ لَكُمْ . قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِی حَذِيفَةَ مِنْهَا بَقِیَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: مشرکان در روز جنگ احد شکست خوردند چنانکه این شکت در میان ایشان هویدا بود. شیطان فریاد برآورد که ای بندگان الله به عقب خویش توجه کنید (که مشرکان در عقب اند) پس صفوف اول (مسلمانان) به عقب بازگشتند و با صفوف دیگر (مسلمانان) به جنگ پرداختند، حذیفه بن یمان نگریست و پدر خود را دید که از عقب می آید وی گفت: پدر من است، پدر من است. عائشه گفت: به الله سوگند که از وی دست برنداشتند تا او را کشتند. حذیفه گفت: الله شما را بیامزد (پدر مرا کشتید). عروه گفت: به الله سوگند، حذیفه پیوسته به آنها (قاتلین پدر خود) طلب خیر می کرد تا آنکه الله را ملاقات کرد.

توضیح: حدیث حذیفه درباره کشته شدن ابی الیمن در روز احد است. شرح آن پیش تر در اواخر کتاب مناقب و در غزوه احد آمده است. عبارت پایانی حدیث «بقیه خیر» به معنای استمرار خیر در آن است. در روایت کشمیهنی «بقیه» با تنوین آمده و کلمه «خیر» حذف شده بود. کرمانی توضیح داده است که مراد، باقی ماندن غم و اندوه از کشته شدن پدر بر همان شکل است، ولی درست این است که مراد این است که خیر برای او حاصل شد، زیرا به مسلمانان گفته بود: «کسانی که پدرشان را به خطا کشته اند، الله شما را بخشید» و این خیر تا هنگام مرگ او ادامه یافت.^۱

۶۶۶۹ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خَالَسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .



ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: وقتی که انسان فراموش نمود که روزه است، چیزی را نوشید یا خورد، باید به روزه اش ادامه دهد، و این آب و غذایی است که الله به او بخشیده است».

توضیح: حدیث ابی هریره: «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه»؛ یعنی کسی که فراموش کند و در حال روزه چیزی بخورد، روزه اش صحیح است و باید ادامه دهد. شرح این حدیث قبلاً در «باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا» از کتاب الصیام آمده است. در سند: عوف، اعرابی است؛ خلاص (با کسر عین و ساکن بودن لام) فرزند عمرو است؛ محمد ابن سیرین است. بخاری خلاص را تنها به صورت مقترن نقل کرده است.

در «الأطراف» آمده که مزی این حدیث را در ترجمه خلاص از ابی هریره آورده و گفته «خلاص در الصیام از یوسف بن موسی» که اشتباه است؛ زیرا این حدیث مربوط به سوگند و نذر است و از طریق خلاص در کتاب صیام نقل نشده است.

ابن المنیر در حاشیه گفته: مالک حنث را بر فراموشکار واجب دانسته و در ظاهر خلافی ندارد، به جز یک مسئله: کسی که با سوگند به طلاق روزه فردا را نگه دارد اما در شب قبل فراموش کرده و چیزی خورده است. مالک گفته: چیزی بر او نیست. برخی گفته اند: قضاء لازم نیست و برخی گفته اند: نه حنث و نه قضاء لازم است که قول صحیح همین است. دلیل اینکه قضاء لازم نیست این است که او قصد باطل کردن عبادت را نداشته و دلیل اینکه حنث واقع نمی شود، صحت روزه است؛ زیرا روزه محلوف بر او صحیح شده است و با صحت روزه حنث رخ نمی دهد.^۱

۶۶۰ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْتَةَ قَالَ صَلَّى بَنَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَضَرَ النَّاسَ تَسْلِيمَهُ ، وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم .



ترجمه: عبد الله بن بحنه - رضی الله عنه -؛ صحابی جلیل القدر رسول الله - صلی الله علیه وسلم -؛ که از قبیله ازد شنوه و از هم پیمانان عبد مناف بود، می گوید: روزی، همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نماز ظهر را می خواندیم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - در پایان رکعت اول، فراموش کرد که بنشیند. مردم نیز با آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - بلند شدند. وقتی نماز به پایان رسید و مردم منتظر سلام گفتن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بودند، آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - در حالی که نشسته بود، تکبیر گفت و به سجده رفت و قبل از سلام، دو سجده بجای آورد و سپس، سلام گفت.

توضیح: حدیث عبدالله بن بحنه درباره سجده سهو قبل از سلام به دلیل ترک تشهد اول. این حدیث قبلاً در کتاب الصلاة و در ابواب سجده سهو شرح داده شده است.

۶۶۷۱ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَرَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا - قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمَ وَهَمْ أَمْ عَلْقَمَةُ - قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ قَالَ « وَمَا ذَاكَ » . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ « هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » .

ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز ظهر را به آنها گزارد، زیادتر یا کمتر گزارد - منصور (راوی) گفته است: نمی دانم (در زیادتی یا کمی) ابراهیم دچار شک شده، یا علقمه - گفته شد: ای رسول الله، آیا نماز کوتاه شده یا فراموش کردی، آنحضرت فرمود: «موضوع چیست؟» گفتند: چنین و چنان نماز گزاردی. آنحضرت با آنها (نمازگزاران) دو سجده برای کسی است که نمی داند در نماز خود زیاد کرده یا کم کرده است، پس آنچه را صواب می داند بدان قصد می کند (اگر صواب در کم گزاردن رکعات بود) بقیه را تمام می کند، سپس دو سجده می کند».

توضیح: حدیث ابن مسعود درباره سجده سهو بعد از سلام به دلیل اضافه شدن یک رکعت در نماز. شرح آن قبلاً بعد از حدیث ابن بحنه آمده است. عبارت «حدثنا إسحاق بن ابراهیم» به ابن راهویه اشاره دارد. ابو نعیم آن را از مسنده نقل کرده است. عبارت «سمع



عبدالعزیز» به معنای شنیدن است و لفظ «إنه» گاهی در نوشتار حذف می‌شود. عبدالعزیز ذکر شده، همان عمی با فتح مهمله و تثقیل است؛ منصور فرزند المعتمر، ابراهیم همان نخعی، و علقمه فرزند قیس است.

عبارت «فزاد أو نقص» را منصور گفته «لا أدری»، ابراهیم یا علقمه. لفظ «وهم» به جای شک آمده و تفسیر آن این است که تردید به دلیل فراموشی است؛ اگر موضوعی واضح بود، تردیدی ایجاد نمی‌شد. در روایت قبله، جریر از منصور نقل کرده که ابراهیم گفته: «لا أدری زاد أو نقص»، و منصور هنگام حدیث به عبدالعزیز تردید داشت ولی هنگام روایت به جریر مطمئن شد که ابراهیم گفته است.

کرمانی گفته: لفظ «أقصرت» صریحاً به معنای کاهش است، اما این خطا از راوی بوده و درست آن است که پیشتر در نماز با عبارت «أحدث فی الصلاة شیء» آمده است که صحیح است.^۱

۶۶۷۲ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا تَوَاضَعُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) قَالَ «كَانَتْ الْأَوَّلَى مِنْ مُوسَى نَسِيَانًا» .

ترجمه: از سعید بن جبیر روایت است که گفت: به ابن عباس درباره خضر و موسی گفتم. وی گفت: ابی بن کعب به ما گفت، که وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده که وی درباره این آیه: «به سبب آنچه فراموش کردم، مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر» [کهف: ۷۳] فرمود: «این نخستین فراموشی موسی بود».

توضیح: این حدیث بخش کوتاهی از حدیث ابی بن کعب درباره داستان موسی و خضر را ذکر می‌کند. عبارت «قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب...» که سعید بن جبیر حذف شده است، پیش‌تر در تفسیر سوره کهف با لفظ «قلت لابن عباس إن نؤاخذك بالذي نسينا» آمده و داستان را بیان کرده است. سپس ابن عباس گفته «حدثنا أبي بن كعب...» و بخاری این قسمت و بیشتر حدیث را در اینجا حذف کرده تا به عبارت «لا تؤاخذني» برسد.

^۱ - همان.



عبارت «إنه سمع رسول الله يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت» حاکی از حذف تقدیر است؛ یعنی در تفسیر آیه «قال لا تؤاخذني» منظور را گفته است.

«كانت الأولى من موسى نسيانا» یعنی زمانی که موسی در مخالفت با خرق (پاره کردن) کشتی خضر را نکوهش کرد، فراموشکار بوده است، زیرا شرط خضر این بود: «فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا». اگر پرسیده شود چگونه او را به خاطر فراموشی مورد مؤاخذه قرار ندادند، پاسخ این است که بر اساس عموم شرطی که خضر به عهده گرفته بود، عمل شد و وقتی موسی به خاطر فراموشی عذر آورد، معلوم شد که حکم شرعی بر اساس عموم شرط رعایت شده است.

اگر گفته شود قضیه دوم عمدی بود و نه فراموشی، پاسخ این است که در قضیه اول موسی پیش‌بینی نابودی اهل کشتی را می‌کرد و فوراً نکوهش کرد؛ سپس به خاطر فراموشی عذر آورد و الله سلامت آنها را حفظ کرد. اما در قضیه دوم، قتل غلام واقع شد و موسی نتوانست در برابر آن سکوت کند و نکوهش کرد، اما با یادآوری شرط و عمدی برای رعایت حکم شرعی انجام شد و عذر فراموشی مطرح نشد، بلکه برای آزمایش خود در قضیه سوم بود، زیرا آن نشانگر اصلی امور پنهان است.

سؤال این است که آیا قضیه سوم عمدی بود یا فراموشی؟ پاسخ این است که ظاهراً قضیه سوم نیز فراموشی بوده است و موسی بر اساس شرطی که خود به عهده گرفته بود عمل کرده است. ابن التین نیز این را تأیید کرده و گفته که نگفته عمدی بوده است تا نشان دهد ممکن است موسی علیه السلام امر مشروع را نکوهش کند، که این در واقع احسان به کسی است که اشتباه کرده است و الله داناتر است.^۱

٦٦٧٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عَنْدهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ ، لِيَأْكُلَ ضَيْفَهُمْ ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عِنَاقٌ جَذَعٌ ، عِنَاقُ لَبْنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ . فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ ، وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ،



وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَذْرِي أَيْلَافَتِ الرُّخَصَصِ غَيْرَهُ أَمْ لَا . رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: امام بخاری گفت: محمد بن بشار به من نوشت: حدیث کرد ما را معاذ بن معاذ از ابوعون از شعبی که براء بن عازب رضی الله عنهما گفته که وی مهمانی داشته و به اهل خانه ی خود امر کرده که گوسفند قربانی را پیش از آنکه از نماز (عید اضحی) برگردد، ذبح کنند تا مهمانان شان از آن بخورند. آنها پیش از نماز ذبح کردند. این موضوع را پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کردند، آنحضرت به براء امر کرد که بار دیگر قربانی کند. براء گفت: ای رسول الله، من عناق (بر شیر خواره کمتر از یکساله دارم که از دو گوسفند گوشتی بهتر است)».

ابن عون (راوی) در همین جا به روایت از شعبی توقف کرده و از محمد بن سیرین به مثل همین حدیث روایت کرده، و در همین جا توقف کرده و می گوید: نمی دانم که اجازه ی قربانی عناق بجز از براء به کس دیگر داده شده یانی.

توضیح: حدیث براء و حدیث انس درباره تقدم نماز عید بر قربانی، که شرح آنها قبلاً در کتاب الأضاحی آمده است.

عبارت «كتب إلى محمد بن بشار» نشان می دهد که این فرمت در صحیح بخاری از هیچ یک از مشایخ او جز در اینجا نیامده است. محمد بن بشار، معروف به بندار، بوده و بخاری زیاد از او نقل کرده است.

اصل حدیث از طرق مختلف دیگری نیز نقل شده است. إسماعیلی از عبدالله بن محمد بن سنان نقل کرده که آن را بر بندار خوانده و ابو نعیم نیز از روایت حسین بن محمد بن حماد آورده است.

عبارت «قال قال البراء بن عازب وکان عندهم ضیف» در روایت إسماعیلی «کان عندهم ضیف» بدون واو آمده است و ظاهراً داستان برای براء واقع شده است، اما مشهور است که برای خاله اش ابی برده بن نیار بوده است. کرمانی گفته: براء و خاله اش اهل یک خانه بودند، بنابراین گاهی داستان به خاله و گاهی به خود او نسبت داده شده است، و سخن در داستان یکی از آنهاست، پس نسبت دادن قول به دیگری مجازی است.

عبارت «خير من شاتي لحم» پیش تر در بحث مربوط ذکر شده است.

عبارت «وکان ابن عون» به عبدالله راوی حدیث از شعبی اشاره دارد.



عبارت «ویقف فی هذا المكان عن حدیث الشعبی» یعنی تکمیل حدیث در اینجا متوقف شده است.

عبارت «ویحدث عن محمد بن سیرین» یعنی از انس روایت شده است.

عبارت «بمثل هذا الحدیث» یعنی حدیث مشابهی از شعبی درباره براء.

عبارت «ویقف فی هذا المكان» یعنی روایت ابن سیرین نیز در اینجا متوقف شده است.

عبارت «ویقول لا أدری...» توضیح آن در ادامه آمده است.

عبارت «رواه ایوب عن ابن سیرین عن أنس» به سند ابن علیّه از ایوب اشاره دارد. لفظ آن چنین است: «من ذبح قبل الصلاة فلیعد، فقام رجل فقال: یا رسول الله إن هذا یوم یشتهی فیہ اللحم... وعندی جذعة خیر من شاتی لحم...» و ظاهراً همه از روایت ابن سیرین از انس است. این موضوع قبلاً در کتاب الأضاحی نیز توضیح داده شده است.^۱

۶۶۴ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ «مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبِحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» .

ترجمه: از جندب روایت است که می گوید: حاضر بوده ام که پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز عید را گزارد سپس خطبه خواند، سپس گفت: «کسی که پیش از نماز قربانی را ذبح کرده است، باید به عوض آن قربانی کند، و کسی که ذبح نکرده است باید به نام الله ذبح کند».

توضیح: حدیث جندب، که او ابن عبدالله بجلی است، آمده است.

عبارت «خطب ثم قال من ذبح فلیبدل مکانها» پیش تر در کتاب الأضاحی از آدم عن شعبه با همین سند آمده بود با لفظ «من ذبح قبل أن یصلی فلیعد» و شرح آن نیز در همانجا بیان شده است.

کرمانی گفته است: مناسبت ذکر احادیث براء و جندب در این ترجمه، اشاره به تساوی بین جاهل به حکم و فراموشکار (ناسی) است.^۲

^۱ - همان.

^۲ - همان.



۱۶ - باب الیمین الغموس

(وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ، دَخَلًا مَكْرًا وَخِيَانَةً .

باب: سوگند دروغ

«و سوگندهای خود را وسیله تقلب و خیانت و نفاق در میان خود قرار ندهید، مبدا گام های ثابت بر اثر ایمان شما، متزلزل گردد و بخاطر بازداشتن مردم از راه الله آثار سوء آن را بچشید و برای شما عذاب عظیم خواهد بود». [النحل: ۹۴].

لفظ «دخلا» که در متن آیه آمده: یعنی: مکر و خیانت است.

توضیح: عبارت «الیمین الغموس» با فتح عین و ضم میم سبک و آخر مهمل آمده است. گفته اند این نامگذاری به این دلیل است که صاحب این قسم ابتدا به گناه و سپس به آتش فرو می رود، بنابراین «فعول» به معنی فاعل است.

همچنین گفته اند اصل این بوده که وقتی افراد می خواستند عهده ببندند، یک کاسه (جفنه) می آوردند و در آن عطر، خون یا خاکستر می ریختند و دست خود را در آن فرو می کردند و سوگند می خوردند تا هدف خود را محقق کنند. اگر کسی عهد خود را می شکست، قسم او «غموس» نامیده می شد، چون دستش در چیزی فرو رفته بود؛ بنابراین «فعول» به معنی مفعول است.

ابن التین گفته است: یمین الغموس قسمی است که صاحب آن در گناه غوطه ور می شود، و به همین دلیل مالک گفته است که در آن کفاره ای ندارد و به آیه «ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان» نیز استدلال کرده است. این قسم غیر منعقد است، زیرا قسم منعقد قابل حل است، ولی در یمین الغموس هیچ برّی وجود ندارد.

عبارت «ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها» به نقل از ابی ذر آمده است و در روایت دیگری «عظیم» نیز آمده است.

عبارت «دخلا مکرًا وخیانة» از تفسیر قتاده و سعید بن جبیر نقل شده است و عبد الرزاق از معمر از قتاده آورده است که یعنی «خیانة و غدر». ابن ابی حاتم از راه سعید بن جبیر نیز گفته است: یعنی «مکر و خدعه». فراء گفته است: یعنی «خیانة». ابو عبیده گفته است: «دخل» هر کاری است که بر فساد باشد.



طبری گفته است: معنی آیه این است که قسم‌هایی که می‌خورید تا وفای عهد خود را تضمین کنید، به خیانت و غدر تبدیل نکنید.

مناسبت ذکر این آیه برای یمین الغموس، ورود وعید به کسی است که عمداً دروغ می‌خورد.^۱

در کتاب «أحكام سوگند ونذر» اثر: دزیدان آمده است: «یمین غموس» به سوگندِ دروغ اطلاق می‌شود مانند کسی که می‌خواهد به وسیله‌ی سوگندِ دروغ، مال دیگری را به ظلم و بدون حق بگیرد و به این خاطر، غموس^۲ نام گرفته که صاحبش را ابتدا در گناه و سپس در آتش جهنم فرو می‌برد و غرق می‌کند.

سوگندِ دروغ از گناهان کبیره است

کسی که بر چیزی سوگند می‌خورد و می‌داند که دارد دروغ می‌گوید، مرتکب گناهی عظیم و نافرمانی بزرگی شده است و سوگندش همان یمین غموس به حساب می‌آید. عبدالله بن عمر (رض) از پیامبر (صلی الله علیه و سلم) روایت کرده است که ایشان فرمودند: «الْكِبَايُرُ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَ عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ يَمِينُ الْغُمُوسِ».

«گناهان کبیره عبارتند از: شرک به خدا، آزار دادن پدر و مادر، قتل نفس و سوگندِ دروغ». و باز از پیامبر روایت شده است که فرمود: «مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيِّنٍ كَاذِبَةٍ لَيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ أَخِيهِ - لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ». «کسی که سوگندِ دروغ بخورد تا به وسیله‌ی آن، مال مسلمانی - و یا فرمود که مال برادرش - را به ناحق بگیرد خدا را [در روز قیامت] در حالی ملاقات می‌کند که از دست او عصبانی است».

سپس خداوند در تصدیق فرموده‌ی پیامبر (صلی الله علیه و سلم) این آیه را نازل فرمود: «كسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی (از مادیات و مقامات دنیوی هر اندازه هم در

^۱ - فتح الباری.

^۲ - «غموس» از نظر لغوی یعنی فرو بردن چیزی در چیز دیگر. «غَمَسَ الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ» یعنی آن چیز را در آب فرو برد. (مترجم)



نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر باشد) بفروشد، بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت». (آل عمران: ۷۷). امام بخاری و غیر او حدیث فوق را روایت کرده‌اند.^۱

حکمِ سوگندِ غموس:

ظاهرِ مذهبِ حنبلیان این است که سوگندِ دروغ، کفّاره ندارد و این، نظرِ اکثرِ علما می‌باشد زیرا گناهی که شخص مرتکب شده است از آن بزرگ‌تر است که بتوان برای جبرانِ آن کفّاره داد. ابن مسعود (رض) فرموده است: «ما سوگندِ غموس را از جمله‌ی سوگندهایی به حساب می‌آوریم که کفّاره نداشتند». از سعید بن مسیب روایت شده است که گفت: «این نوع سوگند از گناهانِ کبیره است و بزرگ‌تر از آن است که بتوان برایش کفّاره داد» ولی از عطا و زهری و امام شافعی روایت شده است که گفته‌اند: «سوگندِ دروغ کفّاره دارد زیرا سوگند به خدا از او صادر شده و از روی عمد مرتکب خلاف شده است پس همانندِ سوگند بر چیزی در آینده، باید کفّاره بدهد». ولی چون کفّاره، این نوع سوگند را جبران نمی‌کند در نتیجه این نظر، مردود است و کفّاره دادن برای این نوع سوگند درست نیست. از پیامبر (صلی الله علیه و سلم) روایت شده است که فرمود: «خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ بَهْتُ مُؤْمِنٍ وَ الْفِرَارُ يَوْمَ الرَّحْبِ وَ يَمِينُ صَابِرٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ». «پنج چیز هستند که کفّاره ندارند: شرک به خدا، کشتن یک انسان بدون حق، تهمت زدن به یک مؤمن، فرار از میدان جنگ و سوگند صابره^۲ تا به وسیله‌ی آن مالی را به ناحق بگیرد». و مقایسه‌ی آن با سوگند در مورد امری در آینده درست نیست زیرا که این نوع سوگند از نوع سوگند منعقد است که امکان شکستن یا عمل به آن وجود دارد در حالی که سوگندِ دروغ منعقد نمی‌گردد و شکستن آن بی‌معنی است و این حدیثِ پیامبر (صلی الله علیه و سلم) که فرمود: «فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ لَأَيِّ هُوَ خَيْرٌ». «باید برای سوگندش کفّاره بدهد و آنچه را که بهتر است انجام دهد»، بر این دلالت می‌کند که کفّاره فقط بر سوگندِ شخص بر عملی که می‌خواهد آن را در آینده انجام دهد یا خیر، واجب می‌گردد در حالی که

^۱ - «التَّاجُ الجامع للأصول من أحاديث رسول الله (صلی الله علیه و سلم)»، ج ۳، ص ۷۶-۷۷.

^۲ - یمین صابره همان سوگند دروغ است. (مترجم)



سوگندِ دروغ، بر انجامِ عملی یا ترکِ آن در گذشته می‌باشد. پس بر این اساس هر کسی که مرتکبِ یمینِ غموس می‌گردد واجب است که به درگاهِ خداوند توبه کند و از او طلبِ بخشش نماید زیرا عملی که او مرتکب شده، یعنی سوگندِ غموس، جزوِ گناهانِ کبیره است.

یمینِ غموس با سوگند خوردن به طلاق

هر گاه کسی به دروغ، به طلاق سوگند خورد در حالی که خود می‌دانست که سخنش دروغ است به این صورت که مثلاً به زنش بگوید: «سوگند به طلاق، چنان نکرده‌ای» یا «سوگند به طلاق، فلان کار را انجام داده‌ای» یا این که بگوید: طلاق بر من لازم باشد که تو چنان نکرده‌ای» یا «طلاق بر من لازم و واجب باشد اگر تو چنان کرده باشی» در حالی خود می‌داند که در موردِ این سوگندش، دروغ می‌گوید، در این حالت، این نوع سوگند همانندِ سوگندِ دروغ به خلا بوده و از گناهانِ کبیره به حساب می‌آید و عمل به طلاق و تحریمی که او بر خود لازم نموده بر او واجب نیست و این سوگند او کفاره ندارد؛ و این چیزی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است.^۱

زن در احکامِ سوگند، همانندِ مرد است:

اگر زن هم دارای شرایطی که قبلاً برای سوگند خورنده بیان کردیم باشد، احکامِ سوگند در تمام مواردی که ذکر کردیم، هم شاملِ زن و هم شاملِ مرد می‌شود، زیرا زن هم مخاطبِ احکامِ شرع است و در این احکام همانندِ مرد است، مگر این که دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن دو به بعضی از احکام باشد و در این مورد هیچ دلیلی بر اختصاصِ یکی از آنها وجود ندارد. انتهی

۶۶۷۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» .

^۱ - «مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه»، ج ۳، ص ۱۲۹.



ترجمه: از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: گناهان کبیره: شریک آوردن به الله و نافرمانی پدر و مادر و کشتن نفس و سوگند غموس است.

توضیح: عبارت «النضر» با فتح نون و سکون عین، نام ابن شمیم کوچک است و در روایت نسایی منسوب شده است. ابونعیم در «المستخرج» از جعفر بن اسماعیل از محمد بن مقاتل (شیخ بخاری) نقل کرده است: «عن عبدالله بن المبارك عن شعبه»، گویا ابن مقاتل دو شیخ داشته است.

فراس با کسر فاء و تخفیف راء و آخرش سین مهمل آمده است. عبارت «عن عبدالله بن عمرو» یعنی فرزند ابن ابی العاص است. عبارت «الکبائر الإشراک بالله» در روایت شیبان از فواس آمده است: در ابتدا آمده است که «یک اعرابی به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد و گفت: یا رسول الله، کبائر چیست؟» و سپس توضیح داده شده است. نام این اعرابی مشخص نیست. عبارت «الکبائر الإشراک بالله إلخ» در اینجا سه چیز پس از شرک ذکر شده است: عقوق والدین، قتل نفس و یمین الغموس.

غندر از شعبه چنین روایت کرده است: «الکبائر الإشراک بالله وعقوق الوالدین أو قال الیمین الغموس» و احمد این روایت را از او نقل کرده است. همچنین المصنف آن را در اوایل کتاب الدیات و ترمذی از بندار عن غندر نقل کرده و بخاری آن را در همانجا آورده است. اسماعیلی آن را از روایت معاذ بن معاذ از شعبه نقل کرده است: «الکبائر الإشراک بالله والیمین الغموس وعقوق الوالدین یا قال قتل النفس». در روایت شیبان که پیشتر اشاره شد: «الإشراک بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدین، قال: ثم ماذا؟ قال: الیمین الغموس» آمده است و قتل النفس ذکر نشده است.

در ادامه روایت شیبان آمده: «قلت وما الیمین الغموس؟ قال: التي تقطع مال امرئ مسلم هو فیها کذب».

راوی می گوید «قلت» عبد الله بن عمرو است و پاسخ دهنده پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اما ممکن است سوال کننده شخص دیگری باشد و پاسخ دهنده عبد الله یا دیگری. این روایت با حدیث ابن مسعود و اشعث که در باب بعدی آمده، تأیید می شود.



ابن التین می گوید: سوال کننده در این روایت فراس و پاسخ دهنده شعبی یعنی عامر بوده است.

اسماعیلی و ابونعیم آن را در این باب از روایت شیبان نقل نکرده اند و فقط به روایت شعبه اکتفا کرده اند.

در کتاب الحدود در شرح حدیث «اجتنبوا السبع الموبقات» شمارش کبائر و اختلاف نظرها توضیح داده خواهد شد، و در اوایل کتاب الادب نیز تفاوت بین گناه کوچک، بزرگ و بزرگ تر ذکر شده است. همچنین در روایتی از احمد عن عبد الله بن عمرو آمده: «من أكبر الكبائر» و ترمذی نیز از عبد الله بن انیس چنین نقل کرده و یمین الغموس در آن ذکر شده است.

اکثریت فقها بر این باورند که یمین الغموس کفاره ندارد، همانند شرک، عقوق والدین و قتل عمد، و کفاره اینها توبه و برقراری حق قصاص در قتل عمد است. بنابراین یمین الغموس حکم مشابه دارد.

پاسخ به اینکه چرا برخی به کفاره استدلال می کنند: جمع بین احکام مختلف ممکن است، همانطور که در قرآن آمده است: «کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده». ابن جوزی در «التحقیق» از طریق ابن شاهین و خالد بن معدان از ابی المتوکل از ابی هریره روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «در آن کفاره ای نیست؛ یمین صابره که مال را بدون حق می گیرد».

ابن نصر، ابن منذر و ابن عبد البر اتفاق صحابه را نقل کرده اند که در یمین الغموس کفاره ای نیست.

آدم بن ابی ایاس در مسند شعبه و اسماعیل قاضی در الأحکام از ابن مسعود نقل کرده اند: «یمین الغموس چیست؟ یعنی قسمی که مرد بر مال برادرش دروغ می خورد تا آن را تصاحب کند» و صحابه مخالفی نداشتند. استدلال آنها این بود که این گناه بزرگ تر از آن است که کفاره داشته باشد.

پاسخ کسانی که کفاره را لازم می دانند (مانند حکم، عطاء، أوزاعی، معمر و شافعی) این است که کفاره برای چنین فردی لازم تر از دیگران است و کفاره او را به خیر بیشتر نمی رساند، بلکه شخص باید به حق بازگردد و ظلم را جبران کند. اگر بازنگردد، کفاره تنها حکم تجاوز را رفع نمی کند، اما در کل مفید است.



ابن حزم در صحت روایت ابن مسعود ایراد کرده و استدلال کرده است که کفاره برای کسی که عمداً در ماه رمضان جماع کند یا حج خود را خراب کند، واجب است، زیرا گناه او از برخی کسانی که بِمِیْنِ الغُمُوسِ خورده‌اند بزرگ‌تر است.

مالکی‌ها کفاره را بر کسی واجب کرده‌اند که قسم خورده است زنا نکند و سپس مرتکب شود. از دیدگاه شافعی، در حدیث نخستین کتاب الایمان آمده: «فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینه»؛ یعنی هر کسی که عمداً قسم را بشکند، باید کفاره دهد و این نشان‌دهنده مشروعیت کفاره برای کسی است که عمداً حنث کرده است.^۱

فصل:

د. یوسف در کتاب «التوبة» می نویسد: نظر بعضی از دانشمندان بر این است که تمامی گناهان و معصیت‌ها کبیره به شمار می‌آیند. از نگاه آنان عصیان و نافرمانی الله متعال که خالق و رازق بندگان است، بسیار سنگین‌تر از آن است که گناه و معصیت صغیره به حساب آید، لذا اعتقاد دارند آنچه که باعث عصیان الله متعال باشد، کبیره است.

هنگامی که بدی فرزندی نسبت به پدرش حتی با یک کلمه، به خاطر بزرگداشت حق پدری، ثقیل و گران تلقی گردد، پس حق و نافرمانی خداوندی که آفریدگار و هدایت‌کننده‌ی کون و مکان است باید چگونه باشد؟

شکی نیست که چنین احساسی، پاک و آراسته است و با واقعیات امر منافاتی ندارد، و آن این‌که گناهان و معصیت‌ها با توجه به میزان مفسده و آثار سوءشان در زندگی و آلوده کردن دل‌ها، با هم تفاوت دارند.

همانگونه که نصوص آشکارا بیان داشته‌اند در میان گناهان بعضی کبائر و فواحش‌اند و بعضی دیگر پایین‌تر از آنها‌یند و صغائر به شمار می‌آیند. خداوند متعال نیز در بیان سیمای روز قیامت می‌فرماید:

﴿وَوُضِعَ لَكَتِفَتِي أَلَمُ يَسْمَعِي مُنْفَقِي شِمَامِ فَحِثْهُ وَفُتِلُونِي وَلَيْتَنِي مَلَكَ . ذَا
لَكَتِفَتِي لِيُتَرَضِّيَ وَلِأَشِي قَوْلَ أَهْرِي﴾ [الكهف: 49].

۱- فتح الباری.



«و کارنامه [عمل شما در میان] نهاده می‌شود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک می‌بینی، و می‌گویند: «ای وای بر ما، این چه نامه‌ای است که هیچ [کار] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز این که همه را به حساب آورده است».

و باز می‌فرماید:

﴿إِنْ تَتَّبِعُوا الْبَرَّ لَتَتَّقُوا اللَّهَ عَنِ هُنَّ لَفَرَعَ كُضِبْتُمْ كُمْ يُهْلِكُمْ كُمْ مَدَّ ۝ ٣١﴾
 لَيْسَ ۝ ٣١ [النساء: 31].

«اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید بدی‌های شما را از شما می‌زدایم و شما را در جایگاهی ارجمند در می‌آوریم».

و در توصیف آنهایی که نیکی کرده‌اند باز می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ وَقِيلُوا لَهُ سَلُوا النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ ذِكْرًا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ فَذَلِكُمْ آتٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [النجم: 31-32].

«و آنان را که نیکی کرده‌اند به نیکی پاداش دهد، آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها جز لغزش‌های کوچک خودداری می‌ورزند».

و الله متعال در ستایش مؤمنانی که بهترین و پادارترین متاع زندگی دنیا را به آنان ارزانی داشته می‌فرماید:

[illegible]

«از هر چه برخوردار شده‌اید، کالای زندگی دنیا است. و آنچه نزد پروردگار است، برای آنان که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر و ماندگارتر است و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود را به دور می‌اندازند و چون به خشم درمی‌آیند درمی‌گذرند».



این آیه و آن آیه ی قبلی، اجتناب از گناهان صغیره را از ما نمی‌خواهند؛ زیرا که مردم از ارتکاب آنها در زندگی روزانه‌شان بسیار کم در امان هستند بلکه آیات قرآن، اجتناب انسان از گناهان کبیره را کافی می‌داند.

در حدیث صحیح از پیامبر اسلام ﷺ روایت شده که می‌فرماید: «الصلوات الممس، والمنة إل المنة ورمضان إل رمضان، م لفرات لبینهن إذا اتفت لالبا ر»^۱. «نمازهای پنج‌گانه، جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان سبب بخشش و کفاره گناهانی که در میان و فاصله‌ی آنها واقع می‌شوند، می‌گردند هنگامی که از گناهان کبیره اجتناب شود».

گناهان، بنا به نصوص قرآن، سنت صحیح، اجماع صحابه رضی الله عنهم و تابعین و عقل به صغائر و کبائر تقسیم شده‌اند.

و این که از ابواسحاق اسفرینی روایت شده که گفته است: تمام گناهان کبیره هستند و صغایری در آنها نیست، منظورش این نیست که گناهان از لحاظ جرم و مجازات یکسان هستند به این معنی که گناه نظر به نامحرم همچون گناه زنا باشد، بلکه منظور او این است که گناهان نسبت به عظمت کسی که از او سرپیچی می‌شود همگی کبیره هستند و با این وجود بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر بزرگ‌تر می‌باشند. بنابراین اختلاف لفظی است و از نظر معنی هر دو نظریه در واقع یکی هستند.

ابن قیم می‌گوید:

در لفظ شارع «لغزش‌های کوچک» و «محقرات: گناهان کوچک» آمده و در حدیث «یا لکم و مقرات الذوب». از گناهان کوچک بپرهیزید. هم اشاره شده است و نیز گفته شده منظور از «لم» که در آیه بیان شده گناه کبیره است. بغوی و دیگران بیان کرده‌اند. و گفته‌اند:

معنای استثناء «للم» با چنان مضمون این است که دچار گناه کبیره شود سپس از آن توبه نماید و باز هم مرتکب آن گناه شود و باز هم از آن دست بردارد، به گونه‌ای

^۱ - مسلم (۲۳۳) (۱۶). و صحیح الجامع [۳۸۷۵].



که آن روش را عادت و مألوف خود سازد و بر این اساس استثناء «لَمْ» از اجتناب است و معنای آن چنین خواهد بود که از آنان گناه کبیره صادر نمی‌شود مگر این که از آن «لَمْ» اجتناب ورزند.

نظر جمهور دانشمندان بر این است که این استثناء از کبائر است و مستثنای منقطع می‌باشد... یعنی ولی از آنان «لَمْ» روی می‌دهد.

سپس در دو فصل اختلاف نموده‌اند یکی در «لَمْ» که آن چیست؟ دومی در کبائر که آیا آن تعریف جامع و مانع دارد و می‌توان آنان را برشمرد اینک در این باره به بحث می‌پردازیم.

معنی ﴿لَمْ﴾

و اما راجع به «لَمْ» از گروهی سلف روایت شده که معنی آن یک بار دچار گناه شدن است و سپس بازنگشتن از آن گناه اگرچه کبیره هم باشد. بغوی می‌گوید: این قول ابوهریره رضی الله عنه، مجاهد، حسن و روایت عطاء از ابن عباس رضی الله عنهما است و باز می‌گوید: عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما گفته است: «لَمْ» گناه پایین‌تر از شرک است.

سدی می‌گوید: ابوصالح گفته است از من درباره‌ی این قول خداوند که می‌فرماید: «لَمْ» سؤال شد؟ در جواب گفتم: آن مردی است که مرتکب گناهی می‌شود ولی بدان باز نمی‌گردد. آن جریان را برای ابن عباس رضی الله عنهما بیان داشتم.

ایشان گفتند: «خداوند مهربان ترا بر معنی آن یاری نموده است»

جمهور علما بر این عقیده‌اند که بنا به صحیح‌ترین دو روایت از ابن عباس رضی الله عنهما «لَمْ» غیر از کبائر است، همان‌گونه که در صحیح بخاری از حدیث طاووس روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «ما رئی تشری اثنی عشر بلال م». «هیچ چیزی را شبیه‌تر به لم ندیده‌ام».



فذل عېزان نياهم ال ر، والغان نياهم المتمع، واللسان نياهم لا كم، وال د نياهم ال ش، ولر ل نياهم ال ا^۲. «زنای چشمان نظر، زنای گوش شنیدن، زنای زبان سخن، زنای دست عقوبت و زنای پا گام نهادن به سوى ناحق است».

سعید بن مسیب می‌گوید: «لمم» به معنی آن چیزی است که بر قلب خور کند. حسین بن فضل می‌گوید: «لمم» نگاه غیر عمد است که مورد بخشش است که اگر آن را تکرار کند، لمم نخواهد بود بلکه گناه محسوب می‌شود. و عطاء از ابن عباس رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «إِنْ تَفَرَّ لَكَ مَتَفَرٍّ، وَأَيُّكَ يَلُوكَ لَلَّامٌ»^۳. «پروردگار! اگر بخواهی گناهان بسیار بزرگ را خواهی بخشید و اگر نه چه کسی است که به «لمم» گناهان ریز دچار نشده باشد».

۱- بخاری (۶۲۴۳) مسلم (۲۶۵۷).

^٢- ترمذی (٣٢٨٠) حاکم (٤٩٢/٢) صحیح الجامع [٤٤٧٦] البانی.

۳- سنن ترمذی (۳۲۸۴). امام ترمذی و شیخ آلانی، آن را صحیح گفته‌اند.



خاطر بود که مشرکان به مسلمانان گفتند: «شما دیروز با ما فلان کارها را انجام دادید» و خداوند این آیه را نازل نمود. و این قول، نظر زید بن ثابت و زید بن اسلم است.

آنچه را ما اینجا ترجیح می‌دهیم همان قول جمهور است که می‌گویند «لمم» مربوط به گناهان صغیره است مانند نگاه کردن به نامحرم، چشمک زدن، بوسه و امثال آن و این گفتار جمهور اصحاب و تابعین است و همچنین قول ابوهریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنهما، مسروق و شعبی است و این با قول ابوهریره رضی الله عنه که در روایت دیگر گفته است «کسی که مرتکب گناه کبیره شود و بدان عودت ننماید» منافات ندارد، زیرا «لمم» هم شامل این می‌شود و هم شامل آن و همان‌گونه که کلبی گفته است یک کلمه‌ی دووجهی است، و یا این که ابوهریره و ابن عباس رضی الله عنهما معصیت کسی را که یک بار مرتکب گناه کبیره شود و بر آن اصرار نرزد «لمم» نامیده‌اند و نظر آنان بر این است که «لمم» هنگامی بزرگ و غلیظ خواهد شد که کسی چند بار «لمم» از او سرزند. و این از فهم عمیق اصحاب رضی الله عنهم و اندیشه‌ی عمیق آنان تراوش می‌یابد. و شکی نیست که خداوند «لمم» بنده‌اش را یک بار، دو بار و سه بار مورد مسامحه و چشم‌پوشی قرار خواهد داد و خوف و ترس موقعی است که بنده‌ای از بندگان خدا آن «لمم» را عادت و مألوف خود گرداند و بارها و بارها آن را تکرار نماید. آثار سلف و واقع بر این قضیه دلالت دارد. از علی رضی الله عنه روایت شده که «دزدی را به نزد ایشان آوردند و ایشان فرمان قطع دست او را صادر نمود. دزد گفت: ای امیرالمؤمنین، به خدا قسم به جز این یک بار دزدی نکرده‌ام. حضرت علی فرمود: دروغ می‌گویی: هنگامی که دست دزد قطع گردید. علی رضی الله عنه فرمود: راستش را به من بگو، با این بار چند دفعه دزدی کرده‌ای؟ مرد گفت: چندین و چندین بار علی رضی الله عنه فرمود: راست گفتی. خداوند کسی را با جرم اول مجازات نخواهد کرد.» و یا این‌گونه بیان داشت که «نخستین گناه اگر «لمم» نباشد از جنس و



نظیر آن است» بنابراین دو نظریه ابوهریره و ابن عباس رضی اللہ عنہما موافق همدیگرند و مخالف هم نیستند^۱، واللہ اعلم.

اختلاف پیشینیان در معنی گناه کبیره و شمارش آن

و اما گناهان کبیره، پیشینیان در آن اختلاف نظر دارند و اختلاف آنان به تباین و تضاد برنمی‌گردد بلکه اقوالشان به هم نزدیک است.

در صحیحین از حدیث شعبی از عبدالله بن عمر روایت شده که پیامبر ﷺ فرمود:

«الْأَبَا ر: الْإِسْبَابُ لَوْ أَنَّ الْإِسْبَابَ قَتَلَ الْإِسْبَابَ، وَالْمَوْتُ لَمْ يَمُوتْ»^۲. «گناهان کبیره عبارتند از: ۱- شرک به خدا ۲- نافرمانی پدر و مادر ۳- کشتن انسان بی گناه ۴- سوگند دروغ و عمدی».

و باز در صحیحین از عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ و او از پدرش روایت می کند که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید:

«أَلَيْسَ كَمِثْلِ الْقُلُوبِ؟» (سه بار فرمود) قُلُوبُ لِي سَوَاءٌ لِقَالِ الشَّائِكِ بِالْعِزِّ وَالْإِلَهِ، وَكَانَ كَلِمَةً لِسَفَقَالٍ: أَلْقَى قَوْلَ الزُّوْفِ مَا زَالِي كَرَرَهُ تَقْلُذًا لِمَسْكَتِ^۳. «آیا می‌خواهید که شما را از بزرگ‌ترین گناهان خبر دهم؟ گفتیم: آری ای رسول خدا. فرمود: شریک برای خدا قرار دادن، نافرمانی پدر و مادر و در حالی که حضرت ﷺ تکیه داده بود، نشست و فرمود: هان سخن دروغ و شهادت کتمان و آن را پی‌درپی می‌فرمود تا این‌که گفتیم کاش سکوت می‌فرمودند».

و در صحیح از حدیث ابن وائل از عمرو بن شرحبیل از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا، گناهان کبیره کدام‌ها هستند؟ ایشان فرمودند:

۱- نگاه، مدارج السالکین: ۳۱۵-۳۱۸.

٢- بخاری (٦٦٧٥) مسلم (٢١٣٠) احمد، ٢٠/١-٢ ترمذی، (٣٠٢٤) نسائی، ٨٩/٧.

۳- بخاری (۶۶۷۵) در مسلم نیامده همانطور که در تحفة الأشراف ۳۴۶/۶ آمده است - احمد ۲۰۱/۲ و ترمذی ۳۰۲۴ نسائی، ۸۹/۷.



«أَنْتَ عَلَّانٌ دَاوَهُو لِقُكَ، قَالَ مَقَلْتُ: مَ أَيْ؟ قَالَ: أَنْتَ قَتَلْتَ وَلَكَ فَهَذَا نَ
يَعْمُ مَعَكَ، قَالَ: قَلْتُ: مَ أَيْ؟ قَالَ: أَنْتَ زَنْ لِهَلَّةِ أَرْكَفُ لُزْلُ الْتَصْرِيقِ قَوْلُ
الْبُ: ﴿وَلَهُنَّ لِي دُعُونَ مَعَ أَكْثَلِ الْعَالَمِ﴾ رَوَى قَتْلُونَ أَهْلُ سَلْتِ حَرَمِ الْكُثَالِ
بِأَلْفِ وَلِي لُؤْنِ﴾ [الفرقان: 68].

«این که برای خداوند شریک قرار دهی در حالی که تو را آفریده است. سپس گفتیم
دیگر کدام گناه فرمودند: فرزندی را بخشی از این که مبادا روزی تو را بخورد. سپس
گفتم: دیگر کدام گناه؟ ایشان فرمودند: این که با زن همسایه و نزدیکانت زنا کنی که
ناگاه در راستای تصدیق پیامبر خدا ﷺ این آیه نازل شد: (بندگان خدا) کسانی اند که با
خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا (خونش را) حرام کرده است جز به
حق نمی کشند، و زنا نمی کنند».

و در صحیحین از حدیث ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«اتَّبِعُوا السَّبْعَ لِحَقَاتٍ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: لَا شُرَكَاءَ لِي وَلَا سَ
وَقَتْلُ أَهْلِ سَلْتِ رَمَّ الْإِبَالِ وَأَكْلُ اللَّيْلِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَلِيُّومِ
لَزْفٍ، وَقَذْفُ لَمْ صِرَاتِ الْهَاتِ لِفَلْتِ»^۱. «از هفت چیز هلاک کننده
بپرهیزید. سؤال شد آنها کدامند؟ حضرت ﷺ فرمود: ۱- شرک به خدا ۲- سحر و
جادو ۳- کشتن نفسی را که خداوند جز به حق آن را حرام گردانیده است ۴-
رباخواری ۵- خوردن مال یتیم ۶- فرار از صف جنگ در روز هجوم مسلمانان بر
دشمن ۷- متهم ساختن زنان پاکدامن، عقیفه و مؤمن بر زنا».

و از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر ﷺ فرمود:

«مَنْ أَكْبَلَ الْبَا: رَأَيْتُ بَلَّارَ لِي وَهِيَ قَالُوا: لِي فَيَسْبُلُ لِي وَهِيَ قَالُوا: لِي

^۱- بخاری (۴۴۷۷)، مسلم (۱۴۲) ترمذی (۳۱۸۲) نسائی (۸۹/۷)، احمد (۴۳۴/۱).

^۲- متفق علیه، بخاری (۵۹۷۳) مسلم (۹۰).



بَلَّالَر اِفِيس بِلْه اِفِيس ب اَم فِيس ب اَم ه». «از بزرگ‌ترین گناهان کبیره این است که مرد والدینش را دشنام دهد، گفتند: چگونه مرد والدینش را دشنام می‌دهد؟ فرمود: به پدر مردم دشنام می‌دهد و آنان به پدر او دشنام می‌دهند و به مادر مردم دشنام می‌دهد و آنان هم به مادر او دشنام می‌دهند».

و در حدیث ابوهریره روایت شده که پیامبر ﷺ فرمود:

«إن من أئبب الناس رملت لة لار لف عرض أيه لسل مبی ق»^۲. «از بزرگترین گناهان کبیره، دست درازی انسان به آبرو و حیثیت برادر مسلمانش است بدون حق».

و این احادیث صحیح دلالت دارند بر این که گناهان کبیره در یک سطح نیستند بلکه آنها متفاوتند. بعضی از آنها را پیامبر ﷺ «اکبر الکبائر» نام داده است.

عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ می گوید: «بزرگ‌ترین گناهان کبیره عبارتند از: ۱- شرک به خدا ۲- خود را از مکر خداوند ایمن دانستن ۳- از رحمت خداوند مأیوس شدن، ۴- و از کمک و یاری خداوند مأیوس شدن است».

سعید بن جبیر می‌گوید: مردی از ابن عباس رضی الله عنهما در مورد گناهان کبیره سؤال کرد: آیا آنها هفت تا هستند؟ جواب داد: «نزدیک به هفتصد می‌شوند جز این که همراه استغفار هیچ گناه کبیره و همراه با اصرار و استمرار، هیچ گناه صغیره‌ای وجود ندارد.» و می‌گوید: «هرگونه نافرمانی خداوند کبیره است لذا هر کسی مرتکب عصیان و نافرمانی خداوند گردد باید به دنبال آن از خداوند طلب آمرزش و غفران کند که خداوند متعال هیچ کس را در آتش جهنم جاوید نمی‌گرداند مگر این که از دین اسلام برگشته و یا یک واجب قطعی را انکار نموده باشد و یا منکر قا و قدر الهی باشد».

عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ می گوید آنچه خداوند متعال در اوایل سوره‌ی نساء نهی فرموده است تا آنجا که می‌فرماید:

۱- بخاری (۵۹۷۳) مسلم (۹۰).

^۲ ابوداود (۴۸۷۷)، بزار (۳۵۶۹)، و (۳۵۷۰۰) با اسنادی که بعضی تقویت‌دهنده‌ی دیگری است. ابوداود (۴۸۷۶) احمد (۱۹۰/۱) و سند آن صحیح است.



﴿إِنْ تَتَّبِعُوا الْبَيْتَ مَلَأْتُ هُنَّ لَفْطَرَعْنُ كُمْ﴾ [النساء: 31].

«اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید بدی‌های شما را از شما می‌زداییم».

جزو گناهان کبیره می‌باشند.

علی بن ابی طلحه رضی الله عنه می‌گوید: کبیره گناهی است که به دنبال آن مجازات آتش جهنم، یا خشم خداوند، یا لعنت و یا عذاب دوزخ بیان شده باشد.

ضحاک می‌گوید: گناهان کبیره گناهایی هستند که خداوند در دنیا برای آنها حدود مقرر نموده و در آخرت وعده‌ی عذاب نسبت به مرتکبین آن داده باشد.

حسین بن فضل می‌گوید: گناهان کبیره گناهایی هستند که خداوند در قرآن آنها را به گناه کبیره و یا گناه بزرگ نام برده باشد. مانند قول او درباره‌ی خوردن اموال یتیم.

﴿لَنْ يَكُنْ حُوبًا لِّغِيٍّ﴾ [النساء: 2].

«که آن گناه بزرگی است».

و در رابطه با قتل فرزندان می‌فرماید:

﴿إِنْ قَتَلْتُمْ كُنْتُمْ أَلْفِيٍّ﴾ [الإسراء: 31].

«کشتن آنها گناه بزرگی است».

و در مورد شرک می‌فرماید:

﴿إِنْ لَّيْتَ كُلُّ لَمْ عَتِيٍّ﴾ [لقمان: 13].

«قطعاً شرک ظلم بزرگی است».

و درباره‌ی تهمت و افترا می‌فرماید:

﴿يُبْ حَنْ هَذِبْتُ عَتِيٍّ﴾ [النور: 16].

«تو منزهی این بهتان بزرگی است».



و درباره‌ی اذیت کردن پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«إِنَّ فِي كُفْرِكُمْ لَكُنْصَ دَأْثٍ عَنِّيٍّ» [الأحزاب: 53].

«همانا این کار شما نزد خداوند بسیار بزرگ است».

مالک بن مغول می‌گوید: کبائر عبارت است از گناهان بدعتگزاران و سیئات عبارت است از گناهان سنت‌گرایان.

و من می‌گویم: منظور این است که بدعت از گناهان کبیره است و بدعت، از کبائر اهل سنت، بزرگ‌تر است. بنابراین گناهان کبیره‌ی اهل سنت نسبت به بدعت بدعتگرایان، صغیره به حساب می‌آیند و این است معنی بعضی از عالمان سلف که گفته‌اند: از نظر ابلیس بدعت از معصیت خوشایندتر است زیرا که بدعت توبه ندارد ولی معصیت دارای توبه است.

گروه دیگر گفته‌اند: گناهان صغیره گناهایی هستند که حدود خداوند به آنها تعلق نگرفته است ولی گناهان کبیره گناهایی هست که یکی از دو حد (مجازات) بدان تعلق گیرد، منظور از دو حد: مجازات دنیایی و قیامتی است. بنابراین هر گناهی که در دنیا از نظر شریعت دارای مجازات باشد مانند: زنا، شرابخواری، دزدی، تهمت زدن و یا در قیام مشمول تهدید و وعید باشد مانند: خوردن مال یتیم، نوشیدن در ظروف طلا و نقره، خودکشی، خیانت در امانت و امثال آن، همه از گناهان کبیره به شمار می‌آیند^۱.

نظر ما بر این است که این، بهترین و نزدیک‌ترین تعریف برای بیان حقیقت گناه کبیره است، بنابراین ما گناهان کبیره را با حدود و مجازاتی که خداوند در دنیا و قیامت برای آنها مقرر فرموده می‌شناسیم که آن، دلیل خطرات و بزرگی آن را می‌رساند. و همچنین اگر خداوند تهدید شدیدی مانند: دخول در آتش جهنم و لعن و خشم خود و عذاب سخت را بر آن ترتب نموده باشد از جمله گناهان کبیره محسوب می‌شوند. ولی بایستی چنین تهدید و وعیدی به وسیله‌ی قرآن و یا احادیث صحیح و

^۱ - مدارج السالکین با بعضی تصرف.



صریح نبوی به اثبات رسیده باشد. اما احادیث واهی و مجروحی مانند احادیثی در رابطه با آواز خواندن و یا استفاده از وسایل موسیقی و بازی با شطرنج و امثال آن که دانشمندان در اثبات آنها و یا در دلالت آنها بر تحریم، اختلاف دارند، قابل اتکا نیست. حال چگونه گناهان کبیره به وسیله‌ی آنها اثبات می‌گردد در صورتی که اصل تحریم آنها مشکوک و مشتبه است؟!

۱- گناه صغیره چه بسا به کبیره تبدیل گردد

در اینجا حقایقی درباره‌ی گناهان کبیره و صغیره وجود دارد که لازم است به آنها توجه نماییم.

حقیقت اول: بعضی از گناهان به بعضی دیگر منجر و کشانده می‌شوند. به این معنی گناه خفیف به گناه سنگین، کوچک به بزرگ و بالاخره گاهی گناه بزرگ و کبیره (نعود بالله) به کفر کشانده می‌شود.

به همین خاطر گفته‌اند: گناه ابلیس در آغاز یک معصیت بود که به کفر تبدیل گشت و گناه نخست قابیل (فرزند بدکار آدم علیه السلام) در ابتدا تمایل زشت نفسانی بود که به شقاوت و بدبختی او منجر گشت.

لذا شریعت اسلامی انسان را از آنچه که او را به‌سوی معصیت کشاند و یا مساعد و یاریگر او به‌سوی گناه به ویژه کبائر باشد، هشدار داده است. به همین دلیل است که شریعت شراب را کم یا زیاد هر چند یک قطره هم باشد حرام گردانیده است، در صورتی که مقصود از تحریم زیادی آن است ولی چون کم منجر به زیاد می‌شود و بعد از الف، باء خواهد آمد، لذا کم و اندک آن هم حرام شده است.

شریعت در رابطه با شراب ۱۰ گروه را مورد لعن و نفرین قرار داده است، در صورتی که منظور اولی نوشیدن و اسکار آن است، ولی شارع هر کسی را که در آن مساهمت و شراکت داشته باشد، مورد لعنت قرار داده تا از ریشه‌ی آن گناه را برکند و راههای رسیدن به آن را مسدود نماید که چه بسا گناه بعضی از آن واسطه‌گرایان، از گناه خود شرابخوار بیشتر باشد، مانند مبلغان و تاجران آن به ویژه خریداران و فروشندگان و دلالان مواد مخدر که گناه آنها به مراتب بیشتر از گناه شرابخوار است،



در صورتی که موادمخدر جزئی از شراب است و شراب همان گونه که عمر رضی الله عنه می گوید: آن است که عقل را از ادراک حقایق بپوشاند و یا آن را بپوشاند. بنابراین گناه تولید مشروب الکلی و موادمخدر و داد و ستد با آن هزار بار از مصرف آن بدتر و بیشتر است.

به همین دلیل است که بسیاری از فقهای معاصر مجازات چنین کسانی را اعدام، به عنوان قصاص تلقی نموده اند؛ زیرا که آنان آدمکشانی خونخوارند که نسلهای انسانیت را به تباهی می کشانند و جامعه ای را بدین وسیله نابود می کنند و چنین کسانی به عنوان محارب با خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و از جمله مفسدان در زمین به حساب می آیند.

و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با رباخوار، ربادهنده، کاتب و شاهدان آن را نیز مورد نفرین قرار داده است و می فرماید: آنان در اصل گناه سهیم و شریکند اگرچه مقصود از تحریم فرد رباخوار است ولی آنان هم تابع و وابسته بدان می باشند زیرا که آنان شخص را به سوی رباخواری و تجاوزگری یاری داده اند.

از دیدگاه دیگر، اسلام زنا را حرام گردانیده است و آن را کاری بسیار زشت و راه بسیار بد برای انسان بشمار آورده است، ولی در عین حال هر آن چیزی که انسان را به زنا نزدیک گرداند و یا یاری دهنده آن باشد مانند: خلوت با بیگانه، نظر همراه با شهوت، بوسه و امثال آن و همچنین خودنمایی جاهلانه و اعمال وادارکننده به سوی آن کار زشت مانند آواز خواندن و نگاه به عکس ها و منظره های محرک و ... را حرام گردانیده است.

و همچنین ما گناهان صغیره ای را می یابیم که به گناه کبیره منجر می شوند و آن هنگامی است که مکلف دچار لغزش شود و در چاه گناه و نافرمانی بیفتد. هر چند آن گناه کوچک هم باشد، در صورتی که مرتکب آن، سریع با توبه ای که او را از لغزش و افتادن راست گرداند، جبران نکند، بلافاصله به گناه دوم، سوم و ... دچار خواهد گشت.

و به محض این که یک بار در برابر شیطان شکست خورد، شیطان بر او چیره خواهد گشت و نفس اماره او در مبارزه و مقاومت با گناه تضعیف خواهد گشت. آنگاه کاملاً تسلیم اسباب بد و انگیزه های شر خواهد شد. و این اعمال گناه به عنوان عادت



درمی آیند و دیگر ترک آن نامیسر است و این همان خطری است که از آن به سوی خداوند پناه برده می شود.

۲- اجتناب از کبائر، باعث کفارت گناهان صغیره است

حقیقت دوم از احکام گناهان کبیره این است که: اجتناب از کبائر باعث کفارات گناهان صغیره است. همان گونه که خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى الْبَلَدِ مَلْتَمِ هُنَّ لَفْشَرَعِ كُمْ مِشْرَعِ كُمْ وَهَلْ كُمْ مَدَّ ۝ ۱﴾ [النساء: 31].

«اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید دوری گزینید بدی های شما را از شما می زداییم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی آوریم».

ابن کثیر در معنی این آیه می گوید: وقتی از گناهان کبیره ای که شما را از آن برحذر داشته ایم دوری گیرید باعث کفارت گناهان صغیره شما خواهد شد و شما را وارد بهشت خواهیم کرد.

امام غزالی می گوید: اجتناب از گناهان کبیره هنگامی باعث کفاره گناهان صغیره می شود که شخص همراه با قدرت و اراده از کبائر اجتناب ورزد مانند کسی که توانایی دست یافتن به زن بیگانه و معاشرت جنسی با او را داشته باشد ولی از معاشرت جنسی با چنان زنی اجتناب ورزد و تنها به نظر و لمس اکتفا نماید. در این صورت مبارزه ی نفس در ممانعت از وقوع زنا در نورانی کردن قلب او اثر فراوان دارد و بیشتر از تاریک شدن قلب او بر اثر نظر کردن. این است مفهوم کفارت صغیره به سبب دوری از گناه کبیره. ولی اگر شخص از ناتوانی جنسی برخوردار باشد و یا اجتناب او از عمل زنا به خاطر عدم قدرت و یا دلایل دیگری باشد، در این صورت اجتناب کبائر باعث کفارت صغائر نخواهد شد. و باز کسی که اصلاً اشت های نوشیدن شراب را نداشته باشد، یعنی اگر نوشیدن شراب برای او مباح می بود باز آن را نمی نوشید، در این صورت اجتناب از نوشیدن شراب باعث کفارت گناهان صغیره ی او نمی شود. آری اگر کسی اشت های نوشیدن شراب و شنیدن موسیقی را داشته باشد و با مجاهدت، نفس



خود را از نوشیدن شراب باز دارد ولی آن را در شنیدن موسیقی آزاد گذارد چه بسا تاریکی و ظلمتی که در اثر گوش دادن به موسیقی در قلب او بوجود می‌آید، اجتناب از آن گناه کبیره (شرب خمر) آن را بزدايد و کفاره‌ی آن گردد.

علامه رشیدرضا کلام غزالی را این‌گونه نقل می‌کند غزالی در تکفیر سیئات انجام کارهای نیک ضدسیئه را پیشنهاد کرده و هر گناه و سیئه‌ای با انجام یک حسنه از جنس آن پاک و زدوده می‌شود تا آخر آنچه که قبلاً بیان شد و سپس علامه می‌گوید: چه دقیق امام غزالی به منظور و مقصود قرآن دست یافته و آن را بر فطرت انسانی تطبیق نموده است و هر کسی در این رابطه بعد از غزالی به تحقیق پرداخته از تیزهوشی و فهم مقاصد تشریع غزالی به شگفت آمده است.^۱

بیان این حقیقت، در زمینه‌ی مسائل تربیتی، دو فایده‌ی مهم و بزرگ را به ما می‌رساند.

فایده‌ی اول: بذر امید و رجا در رابطه با رحمت واسع خداوند متعال، فضل سرشار او و بخشش فراوان او را در قلب انسان می‌کارد. لذا کافی است که انسان مسلمان از گناهان کبیره اجتناب ورزد تا به وسیله‌ی آن اجتناب و دوری گزیدن از کبائر، گناهان و لغزش‌های کوچکی که به ندرت انسان از آنها سالم می‌ماند. پاک و زدوده گردند.

از خادم پیامبر ﷺ، انس رضی الله عنه روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرمود: ندیده‌ام مانند آنچه را که از پروردگار متعال به ما رسیده است و آن را هم به تمام دارایی و اهل و عیال عوض نمی‌کنم... مقدار سکوت کرد و سپس فرمود: به خدا سوگند، هیچ تکلیفی آسان‌تر از آن برای بندگان سراغ نداریم و آن این‌که خداوند متعال از گناهان ماسوای کبائر درخواهد گذشت چه چیزی از این بهتر و سپس این آیه را خواند:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَىٰ الْبَارِئِ مَلَأْنَا مِنْ لَدُنْهُنَّ عَۃً﴾ [النساء: 31].

«اگر از گناهان کبیره‌ای که از آنها نپي شده‌اید پيرهيذ...».

^۱ - تفسیر المنار: ۵۵/۴ - ۵۶، چاپ دوم.



فایده دوم: گذشت و بخشش را در تعامل و رفتار با مردمان را ایجاد می‌کند و باعث ترک سختگیری بر آنان و عدم محاسبه‌ی آنان در تمام کارهای خرد و کلان خواهد شد چرا که تندی و سختگیری با دیگران با رفتار خداوند متعال با بندگان که خالق و پروردگار هم هست، منافات دارد. بنابراین سزاوار است که ما بر مردم سخت نگیریم و در گناهان و لغزش‌های آنان هنگامی که از کبائر اجتناب دارند، وقتی که خداوند متعال از آنها درگذشته، ما هم درگذریم.

و قطعاً از نصوص قرآن و سنت دریافتیم که در دین خدا و شریعت پاک اسلام برای کسی که مرتکب گناه کبیره نشده است فراخی و وسعت در حیات او موجود است.

از جمله درس‌های نیک و آموزنده‌ی اسلامی مطالبی است که از امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه راجع به آموزش مردم است در این که از گناهان کوچک و عیوب مردم چشم‌پوشی کنند هنگامی که آن گناهان و عیوبها از کسانی که به ادای واجبات می‌پردازند و از کبائر اجتناب می‌ورزند. چه انسان معصوم نیست و هر بنی آدمی خطاکار است و خداوند انسان‌ها را به صورت فرشتگان پاک نیافریده است.

ابن جریر با سند خود از ابن عون از حسن بصری روایت می‌نماید: مردمانی در مصر از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه پرسیدند و گفتند: چیزهای در قرآن وجود دارد که خداوند بدان دستور داده ولی بدان عمل نمی‌شود! خواستیم در این رابطه با امیرالمؤمنین ملاقاتی داشته باشیم ... پس مردم همراه او به راه افتادند و حضرت عمر رضی الله عنه را ملاقات نمودند. عمر رضی الله عنه گفت: چه وقت آمده‌اید؟

عبدالله بن عمر رضی الله عنه گفت: از فلان وقت ...

عمر رضی الله عنه گفت: با اجازه آمده‌اید؟ حسن بصری گفت ندانستم چگونه جواب ایشان را داد.

عبدالله رضی الله عنه گفت: ای امیرالمؤمنین، مردمانی مرا در مصر ملاقات کردند و گفتند: ما چیزهایی را در کتاب خدا می‌یابیم که بدان‌ها دستور داده شده ولی بدان‌ها عمل نمی‌شود. دوست داشتند که در این رابطه با شما ملاقاتی داشته باشند.

عمر رضی الله عنه گفت: تمام آنها را برایم جمع کن.



عبدالله ﷺ گفت: همه‌ی آنان را جمع نمودم. عمر ﷺ از نزدیک‌ترین مردی که نزد او نشسته بود پرسید و گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم. آیا تمام قرآن را خوانده‌ای؟
مرد گفت: بلی.

عمر ﷺ گفت: آیا نفس خود را در مقابل آن محاسبه نموده‌ای؟ (یعنی آیا در عمل به آن نهایت سعی و کوشش را نموده‌ای و قلبت را آراسته‌ای و نفست را مورد محاسبه قرار داده‌ای؟).

مرد گفت: خدا می‌داند که خیر، (و اگر می‌گفت بلی با او به بحث و استدلال می‌پرداخت و از پاسخ‌گویی می‌ماند).

عمر ﷺ گفت: آیا در نگاهت، در سخنان و در رفت و آمدت خود را با قرآن تطبیق داده‌ای؟

سپس عمر ﷺ به تفحص و جستجوی آنان پرداخت تا به آخرین نفر رسید (یعنی عمر از آنان پرسید و به آنان می‌گفت: که آیا نهایت سعی و کوشش خود را در عمل به قرآن در نفس، در اندام‌های بدن، در گفتار و اعمال و حرکات و سکنتات خود مبذول داشته‌اید و طبیعی بود که همه جواب می‌دادند: به خدا خیر، سپس عمر ﷺ گفت: مادر، در مرثیه عمر نشیند، آیا شما از عمر ﷺ می‌خواهید که از مردم بخواه خودشان را با قرآن تطبیق دهند (یعنی به آن صورتی که شما را آن فهمیده‌اید ولی به اقرار خود شما آن را در نفس درونتان تطبیق ننموده‌اید).

پروردگار ما می‌دانسته که ما گناهایمان را خواهیم داشت ... و سپس این آیه را خواند:

﴿إِنَّ تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ مَلَقْتُمْ هُنَّ لَكُمْ فَرَجٌ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ لَكُمْ فِي هَذَا يَوْمَئِذٍ أَجْرٌ أَمْ دُونَ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ تَرْجُونَ﴾ [النساء: 31].

«اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید، بدی‌های شما را از شما می‌زدایم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی‌آوریم».

سپس عمر ﷺ گفت: آیا اهل مدینه (یا گفت: آیا کسی) از آمدن شما خبر داشتند؟



گفتند: خیر.

عمر رضی الله عنه گفت: اگر بدان آگاهی می یافتند شما را دلیل و حجت برای دیگران قرار می دادیم.

ابن کثیر در تفسیر خود از ابن جریر روایت کرده است. و عقبه گفته است سند آن صحیح و متن آن حسن است. ا. هـ.

این روایت در واقع درسی در تربیت و سیاست نیز می باشد و از نظر اسلام، فقه سیاسی با فقه تربیتی متفاوت نیست.

عمر رضی الله عنه به وسیله ی آگاهی و بینش خود نسبت به قرآن، این قضیه را از ابتدا قطع و فیصله داد، و باب تشدد و سختگیری را مسدود ساخت که اگر در آن تساهل می نمود چه بسا بادهای فتنه از آن می وزید که مدت زمان آن و عواقب آن را جز خدا نمی دانست^۱.

این تشددی که بذر آن در عصر عمر رضی الله عنه آشکار گردید و عمر به درایت خود آتش فتنه را در نطفه خاموش ساخت، آتش آن فتنه در عصر عثمان رضی الله عنه با قوت بیشتری عرض اندام نمود تا این که شعله های فتنه زبانه ها کشید و فتنه های کبیر را بوجود آورد که به طور مداوم مسلمانان تا به امروز از آثار آن رهایی نیافته اند.

۳- گناه کبیره گاهی با اسباب و ملازمات کوچک خواهد شد

حقیقت سوم دیگری وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود. علامه ابن قیم آن را یادآوری ساخته است. و آن این که گناه کبیره گاهی همراه با حیا و خوف و بزرگ شمردن آن به صغیره نزدیک می شود، ولی از آنطرف گاهی گناه صغیره به خاطر کم شمردن و عدم ترس و بی ارزش شمردن آن نه فقط به کبیره بلکه در بالاترین مرتبه کبائر قرار می گیرد.

مرجع چنین برداشتی قلب شخص است و آن حالت زائد بر انجام فعل است و انسان آن را از خود و دیگران به وسیله ی قرائن شناسائی می نماید.

^۱ - الصوحة الإسلامية بين الجود والتطرف، ص ۱۸۴-۱۸۶.



و باز عفو و بخشودگی که شامل انسان محب و نیکوکار و صاحب خصال حمیده می‌شود، دیگران از آن برخوردار نمی‌شوند و تسامحی که در بعضی موارد انجام می‌گیرد در موارد دیگر انجام نمی‌گیرد.

از شیخ الاسلام ابن تیمیه (قدس الله روحه) شنیدم که می‌گفت: به موسی علیه السلام توجه کنید، الواحی که حاوی کلام خدا بود و با دست خود آن را نوشته بود، افکند و آنها را شکست و موی سر برادرش، هارون را که پیامبری همانند او بود گرفت و او را به طرف خود کشید و در شب اسراء پروردگارش درباره‌ی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که او را بالاتر از وی قرار داد، سرزنش می‌کند ولی خداوند جل جلاله تمام این موارد را تحمل می‌نماید و کماکان ایشان را دوست می‌دارد و مورد احترامش قرار می‌دهد، زیرا که او به خاطر خداوند کارهای بسیار عظیمی را در مقابل دشمن‌ترین دشمنانش انجام داده و در راستای جهاد و اقامه‌ی حکومت دین یدر زمین از هیچ کوششی فروگذار نکرده و قضیه دو قوم قبطی و بنی اسرائیل را به بهترین وجه معالجه و فیصله نمود. کارهای خلافی که از او سر زده در مقابل چنین خدمات او همچون قطره‌ای به دریاست. و از آن طرف به واقعه‌ی یونس بن متی بنگرید. از آنجا که مقام و رتبه‌ی موسی علیه السلام را نداشت، هنگامی که پروردگارش را خشمگین ساخت، خداوند او را مجازات و در شکم ماهی زندانی نمود. و خداوند آنچه را در رابطه با موسی تحمل نمود. در مورد یونس علیه السلام تحمل ننمود. بنابراین تفاوت است میان کسی که مرتکب گناهی شده باشد ولی فاقد احسان و کارهای نیکی است که در قیامت شفیع او گردند، و میان کسی که مرتکب گناهی شده باشد هر کدام از نیک‌های او شفیع او شوند. همانطور که گفته‌اند:

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَىٰ بَذَنْبٍ وَاحِدٍ
جاءت محاسنه بألف شفيع!

«هنگامی که دوستی یک بار گناهی انجام دهد، هزاران نیکی او به عنوان شفیع قد علم می‌کنند!».

بنابراین کارهای نیک برای صاحبش نزد خداوند شفاعت خواهد کرد و در سختی‌ها و مصیبت‌ها یاور و کمک او خواهند شد. خداوند متعال راجع به ذوالنون می‌فرماید:



فَقُولْ لَّهٗ لَنْ نَحْنُ اَلْمُشْرِكُوْنَ ۝ لِّلّٰهِ فَرْعٌ مِّمَّا يَشَاءُ لَمْ يَجْعَلْ لِّشَيْءٍ حِشَابًا ۝ اَلْصَّافَاتُ: 143-144.]

«و اگر او از زمره‌ی تسبیح کنندگان نبود، قطعاً تا روزی که برانگیخته می‌شدند در شکم آن ماهی می‌ماند».

و هنگامی که فرعون سابقه‌ی خوبی نداشت که برای او شفاعت کند وقتی می‌گفت:

﴿عَٰفِثٌ لَّهٗ لَئِذَا مَلَآ ثَلٰثِي عَٰفِثٌ مِّنْ عِبَادِ بْنِ وَلٰئِلِیْ وَلَٰئِنْ اَلْمُتَلٰٓئِمٰتُ﴾ [یونس: 90].

«ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند، نیست».

جبرئیل علیه السلام به او گفت:

﴿عَلٰن قَدْ عَمِیْتُ قَبْلَ لَئِنْ تَشْنُ اَلْمُشْرِكُوْنَ﴾ [یونس: 91].

«اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می‌کردی و از تبکاران بودی».

و به همین خاطر هر کس نیکی‌هایش بر بدی‌هایش برتری داشته باشد نجات یافته است و معذب نخواهد شد. و سیئاتش به خاطر حسناتش بخشوده می‌شوند و به همین دلیل است که آنچه درباره‌ی موحد بخشوده می‌شود درباره‌ی مشرک بخشوده نمی‌گردد، زیرا که موحد کاری را انجام داده است که خداوند آن را دوست می‌دارد و اقتضای مغفرت او را دارد. و آنچه از صاحب توحید چشم‌پوشی می‌شود از صاحب شرک چشم‌پوشی نخواهد شد. و هر اندازه گرایش به توحید و یکتاپرستی بنده بیشتر و بیشتر باشد، آمرزش و مغفرت خداوند نسبت به حال او بیشتر و فراوانتر خواهد بود. بنابراین هر کسی روز قیامت خدا را ملاقات کند و به او شرک نورزیده باشد تمام گناهانش هر چه که باشند، بخشیده می‌شوند و مورد عذاب قرار نخواهد گرفت.



ما نمی‌گوئیم که هیچ کس از اهل توحید وارد جهنم نمی‌شود بلکه بسیاری از گناهکاران به میزان جرم‌شان وارد دوزخ می‌گردند و سپس از آن بیرون خواهند شد. بنابراین بین بحث حاضر و بحث گذشته تعارض و منافاتی نیست. ما در اینجا درباره‌ی عظمت و بزرگی این مقام و به خاطر نیاز شدید، به توضیح آن می‌پردازیم.

بدان که تابش و اشعه‌ی «لا اله الا الله» به میزان شدت و ضعف آن بار گناهان را می‌زداید، زیرا آن اشعه دارای نور است و تفاوت اهل توحید در چگونگی دریافت نور بستگی به شدت و ضعف دارد و شمار آن جز برای خداوند برای هیچ کسی دیگر میسر نخواهد بود.

نور آن کلمه برای بعضی همچون آفتاب است.
و برای بعضی دیگر همچون ستاره‌ی درخشان است.
و برای بعضی همچون مشعل بزرگی است.
و برای کسان دیگر همچون چراغ درخشان و برای بعضی دیگر هم چون چراغ کم نور است.

بنابراین به میزان نور این کلمه که از لحاظ علم، عمل، معرفت و حالاتی که در قلب انسان پرتو افکنده، در قیامت از پیش رو و از پشت سر و از طرف بر او می‌تابد. و هر اندازه نور این کلمه بزرگ و شدید باشد به میزان قوت و شدت آن شبهات و شهوات را می‌سوزاند و تا آنجا نور و شعاع این کلمه کارگر بوده که تمام شبهات و شهوات و گناهان دارنده‌ی کلمه توحید را، سوزانده و از بین می‌برد و این حالت و خصلت کسی است که در توحیدش صادق و خالص باشد، و هیچ‌گونه شرکی برای خداوند قایل نشود که در آن صورت هرگونه گناه یا تمایلات نفسانی و یا شبهه‌ای که به این نور نزدیک گردد قطعاً سوزانده و نابود می‌شود. چنین کسی آسمان ایمانش به وسیله‌ی ستارگان شهاب، پاسداری و حراست می‌شود و حسناتش او را از سارقین محفوظ می‌دارند مگر در راستای غفلت و فراموشی که چنین حالتی لازمه‌ی بشریت است که هرگاه چنین کسی بیدار گردد و دریابد که سارق از او چیزی ربوده است به محافظت و حراست خود



می‌افزاید و یا به وسیله‌ی کارهای نیک بیشتر آن خلأ را جبران می‌سازد. بنابراین انسان موحد با دزدان جنی و انسی پیوسته درگیر است و او مانند کسانی نیست که درب خزائن خود را بر روی سارقان بازگذارند و پشت به در کنند.

توحید، تنها اقرار بنده به این نیست که هیچ آفریننده‌ای جز خدا وجود ندارد و خدا مالک مطلق تمام اشیاء است، چرا که بت‌پرستان مشرک نیز به چنین چیزی قایل بودند، بلکه توحید خالص و صادق متضمن محبت خدا، خشوع و فروتنی در بارگاه او، ذلت و خاکساری در مقام او، تسلیم کامل در برابر طاعت او، اخلاص در عبادت او و رضای خداوند که در گفتار، کردار و رفتار بنده متجلی شود، است.

آری هر کسی آن کلمه را با زبان بگوید و از معنایش غافل ماند و از تفکر و تدبر در آن دور ماند، و قلب و زبانش موافق و هماهنگ نباشند، و یا منزلت و حقیقت آن کلمه را دریابد، اما با این حال امید ثواب آن را داشته باشد، باز هم به میزان شدت و ضعف و تأثیر آن در قلب او، گناهانش پاک می‌گردند. تفاضل و برتری اعمال بستگی به صورت و تعداد آنها ندارد بلکه بستگی به میزان قوت و تأثیر آنها در قلب دارد. صورت عمل دو شخص یکی است ولی تفاوت ارزشی آن دو عمل همانند ادای نماز دو نفر، زمین تا آسمان است.

به حقیقت ایمان قاتل صدنفر را بیاندیش، که چگونه آن ایمان ۱۸۰ درجه او را به‌سوی حق چرخاند و چگونه شعاع آن نور او را واداشت که به دیار صالحان رود و بیاندیش که در هنگام احتضار چه ایمانی داشته است که این واقعیت و ایمان دیگر است که او را در زمره‌ی صالحان درآورد. یا رب آن چه ایمانی بوده باشد؟!!

و نزدیک به این داستان، واقعه‌ی دیگری است که قلب یک ستمگر را دگرگون ساخت، هنگامی که سگی را دید که از شدت تشنگی دهانش را از این سو به آن سو می‌چرخاند. در آن حال، مرد نه وسیله‌ای همراه داشت و نه یابوری همراه او بود و نه کسی او را می‌دید، قلبش زنده شد و به تپش درآمد و در چاه آب پایین رفت و هر دو کفشش را پر از آب کرد تا سگ را از تشنگی برهاند، از درون چاه بیرون آمد و به این آفریده‌ی خدا که معمولاً مردم آن را می‌زنند، تواضع و فروتنی نمود، کفش پر از آبش



را با دست گرفت تا سگ آن را بنوشد بدون این که امید به جزا و پاداش خداوند داشته باشد همین مقدار عمل نیک، گذشته‌ی او را سوزاند و خداوند متعال از او درگذشت. این چنین است اعمال نزد خداوند که انسان از توفیق ربانی غافل است که هر گاه ذره‌ای از آن به تن‌ها از اعمال آهنین و مسین گذشته، مخلوط گردد همه‌ی آنها به طلا تبدیل خواهند شد.^۱

گناه صغیره گاهی به وسیله‌ی اسباب و ملابسات به کبیره تبدیل می‌گردد

همان گونه که گناه کبیره به دلیل احساس حیا، ترس و عدم رضایت از نفس خود و امثال آن به صغیره تبدیل می‌شود، گناه صغیره هم به وسیله‌ی اسباب و ملابسات دیگر به کبیره تغییر می‌یابد. همانطور که این گونه اسباب و ملابسات اگر مقرون با گناه کبیره باشد، گناه بزرگ را به بزرگ‌تر و خطر آن را عظیم‌تر می‌نمایاند. این بود حقیقت چهارم این مقام.

امام غزالی در کتاب «احیاء علوم الدین» کتاب «التوبة» فصل بسیار جالبی دارد که در آن امور و اسبابی که گناهان صغیره را به کبیره و کبیره را به اکبر تغییر می‌دهند، برمی‌شمارد. او در این باب بیاناتی دارد که بهتر است آن بیانات را با کمی تصرف نقل نماییم.

امام غزالی رحمته می‌گوید:

بدان که گناه صغیره به سبب‌هایی کبیره می‌گردند که از آن جمله:

اصرار و مواظبت در گناه

یکی: از آن سبب‌ها اصرار و مواظبت است و در این باره گفته‌اند:

«لصية مع الصرار ولأبيه مع التفتار». «گناه صغیره در صورت تکرار و اصرار از صغیره خارج می‌شود و گناه کبیره همراه با استغفار و طلب آمرزش از کبیره بودن درمی‌آید».

چه اگر گناه کبیره‌ای از انسان سرزند و مثل آن را به دنبال آن تکرار نکند، امید

^۱ - نگاه: مدارج السالکین: ۳۲۸/۱ و بعد از آن.



عفو و بخشودگی آن بیشتر از گناه صغیره‌ای است که بنده بر آن اصرار و مواظبت نماید. مثال آن همچون قطره‌های آبی است که به طور متوالی بر سنگی افتند و بر آن اثر کنند، اما اگر آن مقدار آب یکدفعه بر سنگ ریخته شود بر آن اثر نمی‌گذارد. به همین خاطر پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الْعَالَمُونَ أَدُومُوا وِإِنْ قُلَّ». «بهترین کارها، استمرار و دوام آنهاست اگرچه اندک باشند».

و چیزها به ضد آنها روشن می‌شوند. بنابراین سودمندترین کارها آن باشد که دایم بود اگرچه اندک باشد ولی کارهای بسیار و منقطع، در روشن کردن دل و پاک کردن آن، کم نفع می‌باشد. به همین لحاظ اندکی از بدی چون دایم باشد تأثیر آن در تاریک کردن دل بزرگ بود، ولی گناه کبیره را بدون سوابق و لواحق، چون انسان یک باره از خود قطع کند ناگاه به صورت صغیره درآید، زیرا وقوع زنا بدون مراودت و مقدمات، خیلی کم اتفاق می‌افتد، و یا کشتن کسی بدون دشمنی و عداوت سابق و بدون کینه‌ی گذشته کمتر واقع می‌شود. پس هر کبیره‌ای را صغیره‌های سابق و لاحق، فرا گرفته است، لذا اگر کبیره‌ای ناگاه متصور شود و در آن عداوتی نباشد، عفو و بخشش آن امیدوارتر از عفو صغیره‌ای است که همه عمر بر آن مواظبت نماید.

خرد شمردن گناه

دوم: گناه را خرد شمارد؛ چه هر گاه بنده گناه را بزرگ شمرد نزد خدای متعال کوچک می‌گردد و هر گاه آن را خرد و کوچک شمارد، بزرگ گردد، زیرا که بزرگ شمردن گناه کراهیت و نفرت دل از آن را در پی دارد و آن نفرت، مانع می‌شود از این که گناه تأثیر بگذارد، ولی کوچک شمردن گناه، دلیل بر الفت و خوگرفتن با آن است و آن موجب تأثیر قوی در دل می‌گردد. و مطلوب روشن کردن دل است نسبت به طاعت و عبادت و برحذر داشتن از سیاهی آن نسبت به گناهان و معصیت‌ها ولی

۱- متفق علیه از حدیث ام المومنین عایشه رضی الله عنها.



و در حدیث روایت شده که پیامبر ﷺ می فرماید:

و این بدان سبب بود که معرفت اصحاب به جلال خدای متعال کاملتر بود، بنابراین گناهان صغیره نزد آنان در مقابل جلال و کبریا یالله متعال، به کبایر تبدیل می‌گردید. به همین خاطر چیزی که از جهل نباشد بر انسان دانا بزرگ می‌باشد. و

129



گناه به اندازه شناخت انجام دهنده‌اش نسبت به کسی که وی را مخالفت کرده است بزرگ می‌شود.

افتخار و شادمانی نسبت به ارتکاب گناه

سوم: نسبت به ارتکاب گناه صغیره شاد و بدان افتخار کند و دست یافتن بدان را نعمتی شمارد، غافل از این که آن، سبب شقاوت و بدبختی اوست، زیرا هرگاه گناه صغیره بر دل بنده غلبه کند کبیره گردد و اثر آن در سیاه کردن دل بزرگ شود تا آنجا که بعضی از گناهکاران نسبت به گناه خود افتخار کنند و از این که بدان مرتکب شده‌اند شادی نمایند. چنان که گوید: ندیدی چگونه آبرویش را بردم؟ و یا در بحث و گفتگو بگوید: ندیدی چگونه او را رسوا کردم و چگونه او را خوار و شرمسار نمودم و چگونه او را گول زدم و یا این که بازرگانی بگوید: ندیدی چگونه فلانی را فریب دادم و ثقل در عوض سره به وی دادم؟ و چگونه وی را احمق کردم؟ بنابراین با این ملباسان و بیانات تفاخرآمیز، کبیره خواهند شد. و چه گناهان مهلکی هستند! و هرگاه مرتکب چنان گناهی شود و شیطان بر او چیره گردد تا به چنان گناهان خود شاد و افتخار نماید، بایستی بلافاصله نادم و پشیمان گردد و متألم شود از این که شیطان بر او غالب گشته و او از پروردگار خود دور مانده است، زیرا هرگاه بیمار شاد گردد از این که شیشه‌ای که داروی بیماریش در آن است، شکسته است و ناراحتی مصرف آن رهایی یافته، امید به شفا و بهبود بیماری او نخواهد بود.

نادیده گرفتن حکم و پرده پوشی خداوند

چهارم: مرتکب گناه صغیره، پرده‌پوشی و حلم و امهال خداوند متعال را نادیده گرفته، و هرگاه بزهکاری او افزون گردد و چنان پندارد که تمکین خداوند در ارتکاب معصیتهای او، عین عنایت خدای متعال است نسبت به او و این باعث می‌شود تا از مکر پروردگار ایمن باشد و کمینگاه‌های فریفته شدن به خدایش را نداند چنان که خداوند متعال خود می‌فرماید:



﴿وَقُلْ لِّوَنفِ لِّمُشْرِكِهِمْ وَلَوْلِي عَقْبُهُمْ أَلِئْتُمْ أَنْتَقُولُ حَبْهُمُ فَنُحْصِلُ مِنْهُ لَفِيفٌ سَ لَّحْضِي﴾ [المجادلة: 8].

«و با خود می گویند: «چرا به آنچه می گوئیم خدا ما را عذاب نمی کند؟» جهنم برای آنان کافی است در آن درمی آیند و چه بدسرانجامی است».

اظهار و بازگو کردن گناه

پنجم: شخص مرتکب گناه گردد، سپس آن را اظهار کند و آنچه را انجام داده بازگو کند و یا در انظار دیگران مرتکب گناه شود که آن خیانتی است بر ستاری خداوند متعال که وی را بدان پوشیده است و تحریک و بدآموزی کسانی که گناه او را بشنوند و یا آن را ببینند که این دو جنایت هم به گناه افزوده می شوند و گناه صغیره را به کبیره و کبیره به اکبر تبدیل می نمایند. و اگر تشویق دیگری در آن و وادار کردن او بر آن و مهیا گردانیدن اسباب برای گناه او اضافه گردد گناه چهارم خواهد شد و کار او به غایت زشتی می انجامد. در خبر است:

«کل الناس معافیا لا المجاهرین بیئت أحدهم علی ذنب قد ستره الله فیصبح فیکشف سترالله ویتحدث بذنبه»^۱. «همه ی مردم بخشوده و مورد عفو قرار می گیرند به جز کسانی که به طور آشکار گناه کنند. مانند این که یکی از آنان بر گناهی که خداوند متعال شبانه آن را بر وی پوشانده، بامداد وقتی برخیزد پرده خدای را بردارد و گناهان خود را بازگو نماید».

زیرا که از جمله صفات و نعمت های خداوند این است که خوبی را ظاهر می کند و زشتی را می پوشاند، بنابر این ظاهر کردن آنچه بایستی مستور باشد کفران نعمت است. بعضی گفته اند: گناه مکن، و اگر الزاماً مرتکب گناه شدی دیگری را در آن تشویق و ترغیب مکن که در این صورت مرتکب دو گناه شده ای. خداوند در همین رابطه می فرماید:

^۱ - حدیث، از ابوهریره رضی الله عنه و متفق علیه است.



﴿لَمْ يَفْقَهُوْا وَلَمْ يَفْقَهُتْ بِحُضُرٍ مِّنْ بَعْضِ أُمِّ رُؤَسَاءِ مَنْ لَّدُنْهِ وَذَهَبَ عَنْ
لَمْعَ رُؤُوفٍ﴾ [التوبة: 67]

«مردان و زنان دو چهره همانند یکدیگرند به کار ناپسند و می‌دارند و از کار
پسندیده باز می‌دارند».

و یکی از پیشینیان گفته است:

«ما انتهك المرء من اخيه حرمة اعظم من ان يساعد علي معصية ثم يهونها عليه».
«شکست حرمت هیچ برادری بزرگ‌تر از این نیست که در معصیت او را کمک کند،
آنگاه گناه و معصیت را برایش آسان جلوه دهد».

گناه عالم و مقتدابه و پیشوا

ششم: این که گناهکار عالم باشد که مردم بدو اقتدا کنند، پس وقتی که چنین
کسی گناه را در جایی انجام دهد که مردم او را ببینند، آن گناه کبیره خواهد بود،
مانند این که عالمی و یا شیخی که جامه‌ی ابریشمی پوشد و یا بر زین زرین نشیند و یا
مال شبهه از حاکمان و امیران بستاند و یا نزد حکام و پادشاهان رفت و آمد کند و با
ترک انکار بر اعمال آنان، آنان را کمک و مساعدت نماید و یا با زبان به ناموس و
شخصیت مردم هتاک و پرده‌داری کند و در مناظره و مباحثه بدکلام باشد و طرف را
به استخفاف و استهزا گیرد و یا در دانش‌ها خود را به چیزی مشغول سازد که مقصود
از آن جز کسب جاه و افتخارات نباشد مانند اشتغال به علم جدل و مناظره، که چنین
گناهان مورد اسوه و الگوی مردم قرار می‌گیرند. حال اگر چنین دانشمندی بمیرد شر
او سال‌های متمادی در عالم باقی می‌ماند و چه بسا نشر هم پیدا کند. پس خوشا آن کسی
که وقتی بمیرد گناهانش هم با او بمیرند. و در حدیث روایت شده که پیامبر خدا ﷺ
می‌فرماید: «مَنْ سَرَّنَ قَرِيْفَعْلِيَه وَزَرَّهٖ وَوَزَرَ مِنْ عَمَلِ بَهْلٍ لِيَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَرِيْءٌ»^۱. «هر کسی در اسلام روش و طریقه‌ی بدی را اساس گذارد گناه آن بر وی

^۱ - حدیث را مسلم از جریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده است.



می باشد و گناه کسی که بعد از وی مرتکب آن می شود باز به وی برمی گردد بدون این که از گناهان مرتکبین چیزی کم شود».

و خداوند متعال در این باره می فرماید:

﴿يَنْ لَقْتُبُ مَا قَدْ دُمُوا وَعَلَّاهُمْ﴾ [یس: 12]

«و آثار آن است که به اعمال ملحق شود پس از گذشتن عمل و عامل».

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: وای بر عالمی که مردم از او متابعت کنند، خطایی از او سر زند و سپس او از آن خطا و لغزش بازگشت نماید ولی مردم آن را از او گرفته و به اقطار و اکناف انتشار دهند.

و بعضی گفته اند: مثال لغزش عالم همچون شکستن کشتی است. وقتی که کشتی غرق شود مردمان حامل خود را هم غرق می گردانند. و در اسرائیلیات روایت شده که عالمی مردمان را به وسیله ی بدعت و خرافات گمراه می کرد، پس از مدتی آن عالم توبه کرد و روزگاری در اصلاح خود کوشید. خداوند متعال به پیامبر آن زمان وحی فرستاد که به آن عالم بگوید: اگر گناه او میان من و او می بود، قطعاً آن را می بخشیدم ولی چگونه می توانم او را ببخشایم که گروهی از بندگان مرا گمراه گردانیده و به آتش جهنم وارد شده اند؟!

پس روشن گردید که کار علما و مشایخ بسیار خطرناک و مهیب است. لذا آنان دو وظیفه دارند: یکی ترک گناه و دیگری اخفای آن، بنابراین وقتی گناه آنان در معاصی مضاعف و چند برابر می شود ثواب آنان هم در طاعت و عبادت چند برابر خواهد بود به دلیل این که چنین کسانی الگو و اسوه ی مردم هستند. و اگر عالم تجمل ننماید و میل به دنیا نهد و به اندکی از آن قناعت کند و از طعام به قوتی و از جامه به کهنه ای اکتفا نماید، ایشان را در آن پیروی کنند، و عالمان دیگر و عامه بدو اقتدا نمایند و مانند ثواب آنان به وی خواهد رسید. در مقابل، اگر عالمی به تجمل گراید و دنیا مدار و دنیا دوست گردد طبیعتاً کسانی که از او کم باشند به تشبه او میل کند.

تجمل حاصل نیاید مگر به خدمت شاهان و حاکمان و جمع اموال حرام، که در تمام این ها آن عالم تجملگرای مقتدا شونده سبب می باشد. بنابراین حرکات عالمان در هر دو



شکل زیاد و نقصانی، آثار آن چند برابر خواهد شد که یا به نفع او و یا به زیان او^۱.

اسباب و ملابسات دیگر در جهت بزرگ گردانیدن گناهان

آنچه امام غزالی بیان فرموده همه مُسلم و شکی در آن نیست ولی لازم است که به آن اضافه نماییم که در مقام گناه اسباب و ملابسات دیگری وجود دارند که در بزرگ کردن گناهها و معاصی بخصوص گناهان کبیره تأثیر به سزایی دارند. به دلیل این که چنان گناهانی به اسباب و ملابساتی همراه هستند که آن گناهان را بزرگ و بزرگ می گردانند و مجازات و کیفر آنها باز نزد خداوند چند برابر می گردد. پس وقتی گناه کبیره‌ای مانند زنا را در نظر بگیریم که خداوند درباره‌ی آن می فرماید:

﴿وَلْيَقْرُبُوا إِلَهَهُمْ لَعْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ [الاسراء: 32].

«و به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت و بدراهی است».

می یابیم که این گناه کبیره فاحش، زشتی و فحشای آن با اضافه نمودن چیزهای دیگر که به آن جمع می شوند، زیاد می شود.

بعضی از آن ملابسات و اضافات مربوط به زانی می باشند، به این صورت که زناین محصن (متاهل) سوای زناى عازب (مجرد) است و به همین خاطر است که عقوبت زناى مجرد صد ضربه شلاق است همان گونه که در قرآن بیان شده ولی عقوبت زناى محصن رجم (سنگسار) است. همان گونه که در سنت نبوی بدان تصریح شده است. و باز زناى پیرمرد سوای زناى جوان است که جوانی پرتوی از دیوانگی است. به همین دلیل در حدیث صحیح روایت است که پیامبر ﷺ می فرماید: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب وعائل مستكبر»^۲. «سه

^۱ - نگاه: احیاء علوم الدین (۳۲/۴-۳۳) با اندک تصرفی.

^۲ - ابوداود این حدیث را از ابهریره ؓ روایت کرده است (۱۲۷۵) و نسائی در «الکبری» و ابن حبان در صحیح خود و حاکم (۱۹۶/۲) در صحیح خود و با شرط بخاری آن را صحیح دانسته و ذهبی هم موافق او است و ابویعلی هم آن را روایت کرده و راویان آن را موفق دانسته است همان گونه که منذری (۱۱۶۷) و هیثمی (۲۶۵:۵) بیان داشته است.



گروه خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمی‌گوید و عذابی دردناک دارند: ۱- پیر زناکار ۲- اسیر دروغگو ۳- فقیر متکبر».

این سه گروه بدون شدت نیاز، مرتکب چنان معصیتی شده‌اند. و بعضی از آن ملاسبات مربوط به زنا شونده می‌باشد مانند این که زن متأهل باشد که فساد زنا متوجه شوهر زن و یا هتک حرمت او گردد و موجب اذیت و آزار فراوان شوهر شود، چه بسا زن از مرد زانی حامله گردد و در نهایت کودکی به کسی نسبت داده شود که از او هم نباشد. به همین سبب پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید: «لَيْسَ مِنْ بَبِ امْرَأَةٍ عَزْوُهُ»^۱. «از ما نیست کسی که زنی را بر شوهرش فاسد گرداند». به ویژه هنگامی که زن راست‌کردار و عفیف باشد و مرد زانی ایشان را به انحراف کشانده باشد و چه بسا مرد زانی وسایلی اعمال نماید تا این که زن در مقابل چنان عمل ضعیف‌الاراده و تن‌بدان فحشا دهد.

و باز گناه زنا با زن شوهردار، هنگامی که همسایه هم باشد، افزون‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد که چنان فرض می‌شود، چنین مردی حارس و نگهبان اوست نه دزد و سارق عفت او، چه بد مردی وقتی که با ناموس همسایه‌اش خیانت ورزد. عنتره با این که در عصر جاهلیت بوده می‌گوید:

واغض طرفي ان بدت لي جاري حتى يوارى جاري مأواها!

«هنگامی که زن همسایه بر من آشکار گردد، چشمانم را نسبت به نگاه او پایین می‌آورم تا این که منزلتش او را از من بپوشاند».

ولی چنین مرد زانی دارد بر او غارتگرانه حمله‌ور می‌شود و به هتک ناموس او می‌پردازد و پیامبر خدا ﷺ از کسی که همسایه از او امنیت نداشته باشد، نفی ایمان نموده است.

شیخین، مسلم و بخاری از حدیث ابن مسعود روایت کرده‌اند که می‌گوید:

^۱ - متفق علیه.



از پیامبر خدا ﷺ سؤال شد کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: «أنت عل لندا وهو لق ك». «این که برای خداوند شریک قائل شوی در صورتی که او تو را آفریده است». سؤال کننده سپس پرسید: و دیگر کدام گناه بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: «أنت تقتل ولدك فله أني عم مع ك». «این که فرزندت را بکشی از ترس این که مبادا با تو هم غذا گردد».

سپس سائل پرسید: دیگر کدام گناه بزرگتر است؟ پیامبر ﷺ فرمود: «انت زان ليله ارك». «این که با زن همسایهات زنا کنی»^۱.

پیامبر ﷺ در میان گناهان کبیره بزرگترین آنان را بیان نمود، هر چند همه‌ی آنها بزرگ و عظیم هستند. تمام نمونه‌های شرک به خدا ظلم و ستم است ولی بزرگتر از آن همانند قرار دادن برای خداوند متعال است در حالی که تو را آفریده است. و قتل در حد ذات خود از بزرگترین گناهان است ولی بزرگتر از آن این است که فرزند خود را به قتل رسانی که فرض بر این است، تو خود گرسنگی را متحمل کردی به خاطر سیر نمودن کودک و شبانه بیدار مانی تا او به خواب رود و خود را فدای او بنمایی ولی در مقابل با انگیزه طمع و خست و بیم این که مبادا مزاحم طعام و خوراک تو گردد، او را به قتل برسانی! و عمل زنا در ذات خود به عنوان یک گناه کبیره به حساب می‌آید ولی زنا با زن همسایه که فرض بر آن است شخص همسایه در غیاب شوهر زن بایستی حافظ و نگهبان او گردد و امنیت ناموسی و عفتی را برای همسایه ارزانی دارد ولی در مقابل آن شخص می‌آید با زن همسایه مرتکب زنا می‌شود که این نوع گناهان از اکبرکبائر به شمار می‌آیند.

از مقداد بن اسود روایت شده که پیامبر ﷺ به یارانش فرمود: نظر شما راجع به زنا چیست؟ گفتند: حرام است و خدا و پیامبرش آن را تحریم گردانیده لذا آن تا روز قیامت حرام می‌باشد. پیامبر ﷺ فرمود: «لن يزن لار لبع شنس وئیس غیه من أني زن

^۱ - متفق علیه.



بامرأة اره». «اگر مردی با ده زن زنا کند جرمش کمتر از آن است که با زن همسایه‌اش زنا کند»^۱.

بنابر این وقتی همسایه باز از خویشاوندان زانی باشد مانند: پسرعمو، پسر دایی، پسرخاله، برادر، عمو و یا دایی زن همسایه باشد، در این صورت گناه و مجازات زنا با چنین کسی به مراتب بزرگ‌تر و عظیم‌تر خواهد بود، زیرا چنین رحمی از سه حق برخوردار است: ۱- حق اسلامی ۲- حق همسایگی ۳- حق خویشاوندی. به همین خاطر است که اذیت و آزار آن بسیار عظیم و خطرناک است.

و زنا با زنی که شوهرش به قصد اطاعت و بندگی خدا از او غایب شده باشد مانند این که به حج یا عمره، یا به دنبال علم و دانش، یا برای دعوت مسلمانان به سوی خدا و یا برای جهاد در راه خدا از منزل دور باشد، باز از لحاظ شدت عقوبت و بزرگی گناه، حکم زنا با زن همسایه‌ی فامیل است و بلکه خطرناک‌تر از آن می‌باشد؛ به دلیل این که زنا به چنین زنی از لحاظ گناه و عقوبت، عظیم‌تر و شدیدتر از زنا با زن عادی است، زیرا زنا به چنین زنی خیانت بس بزرگی است نسبت به شوهر ایشان که در راه طاعت خدا و مصالح دین و امت از منزل غایب شده است، ولی در مقابل چنین مردی بیاید با هتک حرمت او و تجاوز به ناموس او ایشان را پاداش دهد! طبیعی است که کیفر و جرم آن بسی عظیم و خطرناک است. و در حدیث از پیامبر خدا ﷺ روایت شده: «م ل الی یلس عفر اش ل ییة م ل الی ین ش ه لئود من لئ او یوم لقیامه». «مثال کسی که به ناموس کسی که از همسرش غایب است، تجاوز جنسی نماید همانند این است که ماری از مارهای روز قیامت به او حمله‌ور گردد»^۲.

و در حدیث صحیح از بریده روایت شده که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید: «رم قنساء لم اهی ن ع لقاع ی ن ك رمه أم مدهم! ما من ر ل من لقاع ی ن یل ف ر ل

^۱ - روایت احمد در المسند (۸/۶) و روایان آن موثق هستند، طبرانی در الکبیر و اوسط بیان داشته و منذری در ترغیب کتاب المنتفی (۱۵۲۱) و هیشمی: (۱۶۸/۸).

^۲ - صحیح الترغیب [۲۴۰۵] البانی و آنرا حسن گفته است.



من لم اهين ف اهل في وفيه م إل ق ف ليوم لفي ام في ذ من سرنه م شاء تي ر ض م ا هت إلذا سول ال لفق ال ف م ن كم؟!». «حرمت زنان مجاهدين بر قاعدين (خانه نشینانی که روی عذری با مجاهدان بیرون نرفته اند) مانند حرمت مادران شان می باشد. هیچ مردی از قاعدين نیست که سرپرستی خانواده ی مردی از مجاهدين را نموده باشد و سپس با ناموس آن مرد مجاهد خیانت ورزد مگر این که در روز قیامت او را در برابر آن مجاهد می ایستاند و از نیک ها و حسنات آن مرد خائن هر چه بخواهد به اذن خداوند دریافت می نماید تا آنکه که راضی گردد و سپس رسول خدا ﷺ به سوی ما نگاهی افکند و فرمود: گمان شما چیست؟!».

یعنی پندار و نظر شما راجع به کسی که بخواهد از حسنات دشمنش دریافت نماید باید چگونه باشد آن هم در روزی که مردم بیشتر از هر موقعی به افزایش حسناتشان نیازمندتر می باشند، در روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آمد؟ و در روایت نسائی در حدیث این عبارت اضافی را دارد: «كروني دع ل من سرنه مثيري؟!». «آیا می پندارید که هیچ حسنه ای برای او باقی بگذارد؟»^۱.

گناه مانند آن و یا بدتر از آن، گناه کسی است که با یکی از محارم خود مانند، خواهر، عمه و یا خاله ی خود زنا کند که عقوبت و جرم آن به مراتب بیشتر و خطرناک تر است زیرا فرض بر این است که شخص حافظ و پاسدار ناموس چنین کسانی باشد و با کسانی که قصد تجاوز با هتک حرمت آنان دارند، به جنگ و نبرد پردازند نه این که خود با آنان تجاوز ناموسی نماید! و محارم ازدواجی مانند، مادرزن، خواهرزن، زن پدر، زن پسر، همانند محارم نسبی است.

و تمام گناهان خصوصاً گناهان کبیره به اقتضای مکانی که گناه در آن واقع شده چند برابر بزرگ و عظیم خواهند شد مانند ارتکاب گناه در خاک حرم، که مجازات گناهان در آن چند برابر خواهند شد همان گونه که ثواب حسنات در آن چند برابر خواهد شد که این

^۱ - روایت از مسلم در اماره (۱۷۹۷) ابوداود (۲۴۹۶) نسائی در جهاد باب «من خان غازیا فی أهله» (۵۰/۶-۵۱).



عین عدالت است، زیرا خداوند همان گونه که پاداش زنان پیامبر را وقتی خاضع و تسلیم خداوند باشند و اعمال نیک انجام دهند چند برابر گردانده است عقوبت و مجازات آنان را باز وقتی که مرتکب عمل فاحشی گردند چند برابر کرده است.

و همانطور که گناهان برحسب مکان چند برابر می شوند برحسب زمان هم چند برابر خواهند شد مانند این که کسی در ماه های حرام زنا کند که گناه آن بسیار شدید است زیرا که خداوند متعال درباره ی ماه های حرام می فرماید:

﴿لَيْسَ لَكَ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِيمَانِ جُنَاحٌ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا قَبْلَ هَٰذَا وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ غُنَافًا مِّنَ الْإِيمَانِ﴾ [التوبة: 36].

«این است آئین استوار پس در این ماه ها (ماه های حرام) بر خود ستم نکنید».

در تمام ماه ها ظلم بر نفس حرام است ولی در ماه های حرام، ظلم بر نفس چند برابر حرام می باشد.

و نمونه دیگر گناه در ماه رمضان است که خداوند متعال روزه را در روزهای آن واجب و پیامبر خدا ﷺ قیام شب های آن را مستحب گردانیده است، و فحش و بیهوده گرایی در آن ماه را نهی فرموده است. پس مسلمان در ماه رمضان آرزوهای نفسانی و معاشرت جنسی با همسر خود را به خاطر اطاعت پروردگار ترک می کند در حالی که چنین کسی در این ماه به خاطر اطاعت از شیطان و هوای نفسانی خود با یک زن بیگانه زنا می کند؟!.

به همین خاطر بود هنگامی که در ماه رمضان شخص مستی را نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه آوردند. و عمر رضی الله عنه حد مستی را به سبب این که ماه رمضان را هتک حرمت نموده بود جاری نمود، بیست تازیانه بر حد شرعی افزود و به او گفت: خود را به مستی می افکنی در حالی که کودکان ما در این ماه، روزه دارند؟!.

و یا مانند دهی اول ذی الحجه که ثواب حسنات در آن روزها به ویژه در روز عرفه، چند برابر می شود، و همچنین در اوقات نمازها و هنگام شنیدن اذان و اوقات اجابت دعا و امثال آن، که انجام گناه در چنان مواردی عقوبتش مضاعف می شود.



و گاهی عقوبت گناه به خاطر انجام خود گناه است و همان گونه که غزالی بیان داشته است، چند برابر خواهد شد مانند استمرار و تکرار بر یک گناه که در قول پیامبر ﷺ که می فرماید: «أَرْتَ زَانَ أَهْلَةَ أَرْكَ». «استمرار عمل فحشاء با زن همسایهات» عبارت «ترانی» منظور یک بار و یا دو بار نیست بلکه منظور دوام عودت و تکرار آن است. و یا مانند ارتکاب گناه به صورت علنی و آشکار همان گونه که حدیث صحیح روایت شده که: «كُأَمْتُ مَعْلَى لِمَ أَهِيْنَ». «همه امت در رابطه با گناه بخشوده می شوند به جز تظاهرکنندگان».

به همین دلیل است که شارع مقدس مجازات زنا را به خاطر تظاهر و تجاهر به آن قرار داده، از اینرو شریعت اسلامی برای اثبات زنا و اقامه ی حد بر زناکار، چهار شاهد عادل (که عمل جنسی را با چشم خود همانند مشاهده ی میل در مکحل و یا قلم در دوات دیده باشند) را منظور داشته همانطور که فقیهان اسلامی نیز قلم صحت بر آن نهاده اند. و اثبات چنین گناهی به صورت عادی حاصل نخواهد شد مگر این که دو شخص زناکار مجاهر به فسق باشند و توجهی ننمایند که آیا مردم آن را در حال زنا ببینند یا نبینند.

ابن ماجه، بزار و بیهقی از حدیث ابن عمر ؓ روایت می کنند که پیامبر ﷺ می فرماید: «يَا مَعْشَرَ لِمَ أَهِيْنَ، سَ صَالٍ إِذَا بَطَلَتْ بِهِنَّ وَأَعْزَبَا لَأَنْ تَدْرُوهِنَّ: لَمْ تَهْرِقَا شَرَفَ قَوْمٍ قَتَلْتِ عَنَّا وَابْهَأَ الْفِشْقُ فِيهِمْ لَأَعْوَنُ وَالْوَالِ اعْلَتْ لَمْ تَكُنْ حُرَّتْ فُلْ فِيهِمْ إِلَيْنِ حُضُوا...» تا پایان حدیث. «ای گروه مهاجرین، پنج صفت هستند هرگاه به آنان مبتلا شدید (و از خدا پناه می برم که بدانان مرتکب شوید) این گونه مجازات دارند: ۱- هر قومی که عمل فحشا را آشکارا در میان خود رواج دهند، بیماری طاعون و بیماری های دیگری که در میان پیشینیان سابقه نداشته است در میان آن قوم منتشر خواهد شد...» تا پایان حدیث.

به وسیله ی فحشای آشکار (که شامل زنا و عمل قوم لوط می گردد) به مجازات سختی در این دنیا از قبیل طاعون و بیماری های دیگری که سابقه ای در گذشتگان نداشته به ویژه بیماری «ایدز» که پزشکان امروزی از معالجه ی آن ناتوانند و بدان



«طاعون سفید» هم می‌گویند، دچار خواهند شد.

و در حدیث ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «مأهرف قوم لادن ولایا إلألوبئسهم عذاب ال». «در میان هیچ گروهی عمل زنا و رباخواری ظاهر نمی‌گردد مگر این که عذاب خدا را بر خود مباح داشته‌اند».

عذاب خدا هنگامی بر قومی جاری می‌گردد که اعمال قبیح زنا و ربا در میان آن آشکار و شایع گردند که آشکار شدن و شیوع اعمال زنا و ربا خود گناه دیگری است علاوه بر اصل گناه.

و گناه بدتر از اعلان و افشای زنا، ارتکاب زنایی است که به صورت غضب و تجاوز عدوانی و در راستای تهدید با سلاح و نیرو صورت گیرد همان گونه که بعضی از حاکمان طاغوت، قدرتمندان ظالم و ثروتمندان بدکار درباره‌ی دختران خانواده‌های مستضعف که مالک هیچ گونه توان و نیرو نیست انجام می‌دهند و یا همانند بعضی بدکارانی که در مسیر راه به زن ربایی می‌پردازند و با چوب و چماق آنان را سوار ماشین خود می‌کنند و با آنان عمل زشت زنا را انجام می‌دهند و پس از آنکه گوشت آنان را خوردند، مانند استخوان بی‌خاصیت آنان را پرت می‌کنند و بسیاری از دانشمندان معاصر فتوا داده‌اند که مجازات چنین کسانی قتل است و ما این نظریه را ترجیح می‌دهیم.

آنچه درباره زنا گفته شد، درباره‌ی غیر آن هم صادق است برای مثال قتل یکی از مهلکات و گناه بزرگی است ولی گناه قتل مؤمن صالح شدیدتر و عظیم‌تر از قتل مسلمان عاصی و یا غیر صالح می‌باشد. و باز قتل مسلمان دعوتگر نزد خداوند از قتل مسلمان عادی بسیار شدیدتر است همانطور که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ لِّلْهِ لَفُرُونٌ مِّمَّنْ أَلْفَبَقْتُمْ آلَ لُؤْلُؤَ بْنِ الْحَارِثِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقْتُلُونَ آلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقْتُلُونَ لُؤْلُونَ

ی‌أُمُّ زُورٍ لَّقَدْ كُنتُمْ مِّنْ آلِ الشُّفْبَةِ هُمْ ذَآبِلٌ لِّمِ﴾ [آل عمران: 21].

^۱ - روایت احمد در المسند و شیخ شاکر می‌گوید: اسناد آن صحیح است و ابویعلی با سند جید آن را روایت کرده به نقل از هیشمی (۱۸/۴).



«کسانی را که به آیات الله کفر ورزیدند و پیامبران را بنا حق می‌کشتند و مردمانی را به قتل می‌رساندند که به عدالت و دادگری فرمان می‌دادند، به عذابی دردناک مژده بده».

و باز قتل کودکان بی‌گناه، از قتل بزرگ‌تران شدیدتر است همان‌گونه که قرآن بر زبان موسی به عبد صالح می‌گوید:

﴿قَتَلْتُمْ نَفْسًا رَّحِمًا قَدْ دَسَّ فِي عَمَلِكُمْ لُحُوبًا ۚ إِنَّ لَكُم لَآلًا كَرَّا﴾ [کهف: 74].

«آیا شخص بی‌گناهی را بدون این که کسی را به قتل رسانده باشد کشتی؟ واقعاً کار ناپسندی مرتکب شدی».

و باز قتل فرزندان کودک بسیار ناپسند و گناه بس عظیمی است، زیرا شامل قتل و قطع رحم است و هر گاه فرزندان به خاطر فقر و تنگدستی به قتل رسانده شوند جنایت آن بسیار عظیم‌تر خواهد بود، همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ لَكُنْثٌ ۖ أَلْفَيْ ۖ﴾ [الإسراء: 31].

«کشتن آنان پیوسته زشت و بدراهی است».

و هر گاه قتل فرزندان به وسیله‌ی زنده به گور کردن آنان باشد، همان‌گونه که در دوره‌ی جاهلیت با دختران چنین عملی انجام می‌شد، در این صورت گناه و جرم آن بسیار قبیح و شنیع می‌باشد.

﴿وَذَا لَأُمٌّ ذَمْرٌ ۖ قَتَلَتْ ۖ﴾ [التکویر: 8-9].

«هر گاه از آن دخترک زنده بگور شده سؤال شود: به کدامین گناه کشته شده است؟» به گناهی مانند دروغ بنگرید که تمام آن حرام است ولی باید دانست گناه آن متفاوت است و به وسیله اسباب و وسایل دیگر، بزرگ و شدت می‌یابد: دروغ شاهان و امیران بیشتر موجب خشم خداوند متعال است. و در حدیث نبوی روایت شده است که یکی از سه گروهی که خداوند در روز قیامت توجهی به آنان نمی‌نماید و از عذاب دردناک رهایی نخواهند یافت، پادشاه دروغ‌گوست.



و از آن جمله است دروغ در گواهی دادن، زیرا که باعث از بین رفتن عدالت، و تباهی حقوق دیگران و کاشتن بذر فساد در جامعه خواهد شد. حدیث متفق میان مسلم و بخاری آن را از گناهان کبیره به شمار آورده است.

و یا دروغ گفتن همراه با سوگند که چنین حالتی به عنوان اهانت به نام خدا و سوگند به او تلقی می‌شود، به علاوه تباهی اموال، خون‌ها و ناموس‌های مردم را در بردارد. به همین خاطر است که سوگند دروغین را سوگند فاجره و یا سوگند «غموس» گویند به دلیل این که صاحبش را در دنیا به سوی گناه فرو می‌برد و در قیامت او را به سوی آتش می‌اندازد و از گناهان کبیره به حساب می‌آید. و از آن جمله دروغ گفتن در مورد خواب‌ها: این که شخصی چیزی را در خواب ببیند و چیز دیگری را با دروغ به مردم بگوید: همان گونه که در حدیث صحیح بیان شده که در مورد خواب خود به دروغ پردازی پیردازد درباره چیزهایی که در انحراف و تشویش افراد امت تأثیر داشته باشد.

و بزرگ‌تر از آن دروغ بستن بر پیامبر خدا ﷺ به وسیله‌ی اختراع و جعل احادیثی که پیامبر آنها را نگفته باشد که به روایت تواتر از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که: «إِنْ كُنَّا عِلْيَسَ كَذِبَ عِلْيَ أَدَّ، مَنْ كَذَبَ عَضْعَمَ دَفْلِيْ بِوَأَقْعَدَ مَنْ أَلَارَ». «دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر دیگری نیست، هر که به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش را در آتش جهنم آماده کند».

و بزرگ‌ترین دروغ؛ دروغ بستن به الله متعال و یا ادعای پیامبری نمودن است چنانچه الله تعالی می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَلْمُثْمِ مِنْ فَلْتَى عَ أَلْ لَفْئًا أَوْ قَالَ أَوْ حِثَالٍ لِيْ وَ حِثَالِهِ ؕ وَمَنْ قَالَ سَلْ أَلْفَ مِائَةٍ أَلْ أَلْ﴾ [الأنعام: 93].

«و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا بگوید: (به من وحی شده) در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد و یا بگوید: بزودی مانند آنچه را خدا نازل کرده است، نازل می‌کنیم!».



بنابر این در می یابیم که تمام گناهان به وسیله ی اسباب و ملاسبات مختلف قابلیت و پذیرایی بزرگ و بزرگ شدن را دارند که گناه و عقوبت آنها نزد خداوند مضاعف و چند برابر می شود.

۱۷ - باب قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) .

باب: قول الله عزوجل: «بدون شك کسانی که پیمان الله و سوگندهایشان را به بهای اندکی می فروشند، ایشان بهره ای در آخرت ندارند، و الله با آنها سخن نمی گوید، و روز قیامت به آنها نمی نگرد، و آنها را پاک نمی گرداند، و برای آنان عذابی دردناک است». [آل عمران: ۷۷].

وقول الله عزوجل: «نام الله را در معرض قسمهایتان قرار مدهید که بوسیله قسمها از نکوکاری و پرهیزگاری و اصلاح میان مردم دست بکشید - (یعنی نام الله باید وسیله تشویق بر کارهای خیر باشد و قسم بنام الله برای پایداری بر نکوکاری و تقوی و تعظیم ذات الله است، نه اینکه قسم برای خودداری از نکوکاری باشد، هرگاه قسمی یادکردید که در آن قسم امتناع از خوبی باشد، آنچه بهتر است، انجام دهید و قسم خود را کفاره دهید، برای مثال اگر قسم یادکردید به ارحام خود خوبی نکنید، خوبی به ارحام خود بکنید و کفاره قسم را بدهید) و الله شنوا است می داند قسم را برای چه یاد می کنید، دانا است به قسم و قصدتان به آن». [البقرة: ۲۲۴].

وقول الله عزوجل: «و پیمان الله را به بهای اندک نفروشید، بی گمان آنچه نزد الله است همان برای شما بهتر است اگر بدانید». [نحل: ۹۵]

وقول الله عزوجل: «و هنگامی که با الله عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در حالی که الله را کفیل و ضامن بر



(سوگند) خود قرار داده اید، به یقین الله از آنچه انجام می دهید، آگاه است». [النحل: ۹۱].

توضیح: گفته او (باب: گفتار الله تعالی «همانا کسانی که عهد الله و سوگندهای خود را به بهای اندک می فروشند...») چنین است در روایت ابی ذر، و در روایت کریمه آن را تا جمله «عذاب الیم» ادامه داده است. پیش تر (در پنج باب قبل) تفسیر «عهد» گذشت. از این آیه استفاده می شود که «عهد» غیر از «سوگند» است؛ زیرا الله سوگند را بر آن عطف کرده است. پس این آیه حجت است بر کسانی که استدلال کرده اند که «عهد» همان «سوگند» است. بعضی از مالکیه احتجاج کرده اند که عرف چنین است که عهد، میثاق، کفالت و امانت همه «سوگند» محسوب می شوند، زیرا از صفات ذاتی انسان اند؛ ولی اشکال آن آشکار است.

ابن بطال گفت: وجه دلالت این است که الله «عهد» را بر سوگندها مقدم داشت و این دلیل بر تأکید بیشتر سوگند به عهد است؛ زیرا «عهد الله» همان است که الله از بندگانش گرفته و آنچه بندگان به الله داده اند، چنان که در آیه «و از ایشان کسانی بودند که با الله عهد کردند» آمده است. زیرا ترک وفا به آن را مقدم داشت.

گفته او (و گفتار الله: «و الله را دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید...») چنین است در روایت ابی ذر.

و در روایتی دیگر آمده: «و گفتار الله بزرگوار». ابن التین و دیگران گفتند: در معنای آن اختلاف شده است. از زید بن اسلم نقل شده که یعنی: بسیار به الله سوگند یاد نکنید، هرچند درستکار باشید؛ فایده اش این است که هیبت الله در دل ها باقی بماند، و به آن اشاره دارد آیه «و از هر بسیار سوگند پست فرمان مبر».

و از سعید بن جبیر نقل است که: مقصود آن است که مثلاً کسی سوگند بخورد که صله رحم نکند، پس به او گفته می شود: صله رحم کن. او می گوید: سوگند خورده ام. بر این اساس معنای «آن تبروا» این است که مبادا از انجام نیکی کراهت یابید، بلکه باید کار بهتر را انجام دهید و کفاره دهید.



طبری از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده که گفت: «الله را دستاویز سوگند خود قرار مده که به سبب آن کار نیکی انجام ندهی، بلکه کفاره بده و کار نیک انجام ده».

و گفته شده که مقصود آن است که کسی برای تأکید کار نیک، بر انجام آن سوگند بخورد، و الله از آن نهی کرده است. ماوردی این قول را نقل کرده و آن شبیه نهی از نذر است (چنان که در ادامه خواهد آمد). بر این اساس نیازی به تقدیر «لا» (نه) در آیه نیست. راغب و دیگران گفته اند: «عرضه» چیزی است که در معرض چیز دیگری قرار داده می شود، چنان که می گویند: «این شتر را برای سفر عرضه کرده اند». و شاعر گفته: «را در معرض سرزنشگران قرار نده». و می گویند: «فلانی عرضه مردم است» یعنی همه در او طعن می زنند. یا: «فلان زن عرضه نکاح است» یعنی برای ازدواج شایسته و نیرومند است. و نیز: «فلانی را در فلان کار عرضه قرار دادم» یعنی او را در آن جای دادم.

همچنین «عرضه» به معنای «همت» هم به کار می رود، چنان که حسان گفت: «انصار همتشان رویارویی (با دشمن) است».

گفته او (و نفرمایید: پیمان الله را به بهای اندک نفروشید - تا آنجا که - سوگندها را پس از استوار ساختن شان مشکنید و الله را بر خود کفیل قرار داده اید)

چنین در روایت ابی ذر آمده، ولی در نسخه دیگران این عبارت ساقط است، و در نقل وی تقدیم و تأخیر رخ داده است. صواب چنین است: «و سوگندها را پس از استوار ساختنشان مشکنید و الله را بر خود کفیل گرفته اید - تا آنجا که - پیمان الله را به بهای اندک نفروشید». و در روایت نسفی بعد از «عرضة لأیمانکم» آمده: «و گفتار الله: پیمان الله را به بهای اندک نفروشید... و گفتار او: و به عهد الله وفا کنید هرگاه عهد بستید...».

ابن بطلال بر اساس آنچه نزد ابی ذر آمده شرح داده و گفته: این دلالت دارد بر تأکید وفای به عهد؛ زیرا خداوند فرمود: «سوگندها را پس از استوار ساختنشان مشکنید»، و پیش تر جز «عهد» چیزی ذکر نشده بود، پس دانسته شد که مقصود از آن سوگند است.

سپس برای من روشن شد که مقصود او آیه پیش از آن است یعنی «و به عهد الله وفا کنید هرگاه عهد بستید». ولی عطف سوگندها بر عهد لازم نمی آورد که عهد همان سوگند باشد، بلکه مانند آیه پیشین است «همانا کسانی که پیمان الله و سوگندهای خود را به بهای اندک



می فروشند...». پس همه این آیات بر تأکید وفای به عهد دلالت دارند، اما اینکه «عهد» همان سوگند باشد، امر دیگری است. شاید بخاری به همین نکته اشاره کرده است. سخن شافعی هم پیش تر (در باب «کسی که به عهد خدا سوگند بخورد») گذشت.

و گفته او «و الله را بر خود کفیل قرار دادید» یعنی گواه در پیمان. ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر نقل کرده، و از مجاهد نقل کرده که یعنی: وکیل.

و از آیه «و الله را دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید» استدلال شده که سوگند غموس (سوگند دروغی که موجب غوطه‌ور شدن در گناه است) کفاره ندارد، زیرا ابن عباس آن را چنین تفسیر کرد: مردی سوگند می‌خورد که صله رحم نکند، پس الله برای او راه خروج در کفاره قرار داد و به او دستور داد صله رحم کند و کفاره دهد. اما برای کسی که سوگند غموس بخورد، الله راه برون رفت قرار نداده است. چنین گفت.

خطابی بر او اعتراض کرده و گفت: این آیه دلالت بر ترک کفاره در سوگند غموس ندارد، بلکه بر مشروعیت آن هم دلالت می‌تواند کرد.^۱

۶۶۷۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

۶۶۷۷ - فَدْخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذًا وَكَذَا. قَالَ فَيَأْتُرُنِي، كَأَنِّي لِي بِثَرْفِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «بَيِّنْ لَكَ أَوْ يَمِينُهُ». قُلْتُ إِذَا يَحْلَفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ».

معنی کلمات:

- حَلَفَ: سوگند خورد.



- **يَمِينٌ صَبْرٌ**: سوگندی که به اجبار در محضر حاکم از شخصی گرفته شود. این نوع قسمها هنگامی صورت می گیرد که شخصی بر علیه دیگری شکایت می کند و شهادی نیز ندارد، شخص دوم برای اینکه خود را از این تهمت تبرئه کند باید قسم بخورد.

- **يَقْتَضِي**: به زور برای خود می گیرد، غصب می کند.

- **هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ**: دانسته قسم دروغ می خورد.

- **غَضْبَانٌ**: عصبانی.

ترجمه: «ابن مسعود می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که پیش قاضی یا حاکم به دروغ قسم می خورد و با این قسم دروغ قسمتی از مال یک مسلمان را تصرف می نماید، هنگامی که به حضور خداوند می رسد الله به شدت از او خشمگین است. الله متعال در تأیید این فرموده پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این آیه را نازل نمود: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۷۷)» [آل عمران: ۷۷]. یعنی: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را (به نام مقدس او) با بهای کمی معامله می کنند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و الله با آنان سخن نمی گوید و به آنان در آخرت نمی نگرد و آنها را (از گناه) پاک نمی کند و عذاب دردناکی برای آنها است».

ابن مسعود می گوید: (وقتی که این حدیث را برای مردم بیان می کردم) اشعث بن قیس داخل شد و گفت: ابو عبدالرحمن (ابن مسعود) چه می گوید؟ حاضرین در مجلس جواب دادند که این حدیث را از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - روایت می کند، اشعث گفت: (راست می گوید) این آیه در مورد من نازل شد، من چاه آبی در زمین پسر عمویم داشتم (که پسر عمویم آن را از من غصب کرده بود موضوع را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتم) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: یا باید تو شاهد و دلیلی داشته باشی، یا او قسم بخورد. اشعث گوید: گفتم: ای رسول الله! حتماً او قسم می خورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که پیش (حاکم یا قاضی) به دروغ قسم بخورد تا مال مسلمانان را به وسیله آن تصرف و غصب کند، فاسق و گناهکار است، و هنگامی که به حضور الله می رسد الله به شدت از او عصبانی است.

توضیح: گفته او (حدَّثنا موسى بن اسماعيل) همان تبذکی است.



گفته او (حدَّثنا أبو عوانة) همان وضّاح است. پیش تر بخشی از این حدیث را موسی از غیر طریق ابی عوانه (بلکه از عبد الواحد بن زیاد) نقل کرده بود، ولی بدون داستان اشعث در «الشهادات». پس این حدیث را موسی هم از عبد الواحد و هم از ابی عوانه نقل کرده است.

گفته او (عن أبي وائل) یعنی شقیق بن سلمه. پیش تر در «كتاب الأُشربة» از طریق ابی حمزه (السکری) از او نقل شد، و در «كتاب الأشخاص» از طریق ابی معاویه از او. و نیز نزدیک به این، از طریق شعبه از سلیمان (و او همان اعمش است). از این دانسته می شود که اعمش در این روایت تدلیس نکرده است، پس روایت او به صورت «عن» اشکالی ندارد. گفته او (عن عبدالله) یعنی ابن مسعود. در تفسیر آل عمران از طریق حجاج بن منهال از ابی عوانه با همین سند از عبدالله بن مسعود نقل شده است.

گفته او (قال رسول الله ﷺ) - در روایت اعمش تصریح به رفع (یعنی مرفوع بودن به پیامبر) شده است، اما در روایت منصور (در «الشهادات» و در «الرهن») این تصریح نیامده بود. و در روایت شعبه از منصور و اعمش هر دو، مرفوع آمده است.

گفته او (من حلف على يمين صبر) - «صبر» با فتح صاد و سکون باء. «یمین صبر» سوگندی است که بر عهده شخص ثابت می شود و او بر آن مجبور می گردد، و گفته می شود: «اصبره الیمین» یعنی او را در مقاطع حق به سوگند واداشت.

ابوحمزه از اعمش افزوده که پیامبر فرمود: «و او در آن سوگند فاجر است». چنین است در بیشتر نسخه ها.

و در روایت ابی معاویه آمده: «و او در آن سوگند فاجر است تا چیزی را به ناحق ببرد». و گویا در آن حذف است، یعنی: او در اقدام بر آن فاجر است. مراد از فجور، لازم آن یعنی «دروغ» است. و در روایت شعبه آمده: «بر سوگندی دروغین».

گفته او (يَقْتَطِعُ بها مال امرئ مسلم) در روایت حجاج بن منهال آمده: «ليقتطع بها» با افزودن «لام تعلیل». واژه «يقتطع» بر وزن «يَفْتَعِلُ» از ریشه «قطع» است، گویی با این سوگند دروغ، مال شخصی را از او جدا می کند یا قطعه ای از مال او را می بُرد.

گفته او (لقى الله وهو عليه غضبان) در حدیث وائل بن حجر نزد مسلم آمده: «و الله از او روی گردان است». و در روایت کُردوس از اشعث نزد ابوداود آمده: «مگر آنکه الله را ملاقات کند در حالی که اجذم (بریده دست و پا) باشد».



و در حدیث ابی امامه بن ثعلبه نزد مسلم و نسائی نظیر همین روایت آمده: «پس الله آتش را برای او واجب کرد و بهشت را بر او حرام ساخت». و در روایت ابوداود آمده: «پس جایگاه خود را در آتش آماده سازد».

گفته او (فأنزل الله تصدیق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأیمانهم ثمناً قليلاً) چنین است در روایت اعمش و منصور.

اما در روایت جامع بن ابی راشد و عبدالملک بن اعین نزد مسلم و ترمذی و دیگران، همگی از ابی وائل از عبدالله (بن مسعود) آمده است: «شنیدم رسول الله ﷺ می فرمود: هر که به ناحق بر مال مسلمانی سوگند بخورد...» سپس پیامبر این آیه را برای ما تلاوت کرد: (إن الذين يشترون بعهد الله...).

اگر در روایت این باب به صراحت نیامده بود که این آیه در این باره نازل شده، ظاهر این روایت نشان می داد که آیه پیش تر نازل شده است.

و پیش تر در تفسیر آل عمران گذشت که این آیه درباره کسی نازل شد که کالای خود را بعد از عصر می آورد و بر آن سوگند دروغ می خورد. و گفته شد که ممکن است هر دو شأن نزول درست باشد.

کرمانی گفت: شاید این آیه تنها وقتی به ابن ابی اوفی رسید که او کالا را پس از عصر می آورد، پس گمان کرد در آن باره نازل شده است. یا ممکن است دو واقعه در یک زمان رخ داده و آیه در هر دو نازل شده باشد، و لفظ آیه عام است و شامل هر دو و غیر آنها می شود. گفته او (فدخل الأشعث بن قیس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟) چنین در روایت مسلم از طریق وکیع از اعمش آمده، و «ابو عبد الرحمن» کنیه ابن مسعود است.

و در روایت جریر در «الرهن» آمده: «سپس اشعث بن قیس نزد ما بیرون آمد و گفت: ابوعبد الرحمن چه چیزی برایتان بازگو می کند؟»

جمع بین این دو چنین است: او از جایی که بود بیرون آمد و به جایی که عبدالله (بن مسعود) سخن می گفت، وارد شد.

و در روایت ثوری از اعمش و منصور - چنان که در «الأحكام» خواهد آمد - چنین است: «پس اشعث آمد در حالی که عبدالله حدیث می گفت». جمع بین آنها این است که اشعث سرگرم چیزی شد و آغاز سخن عبدالله را دریافت، پس از یارانش پرسید که چه گفت.



گفته او (فقالوا كذا وكذا): در روایت جریر آمده: «پس ما آن را برایش بازگو کردیم». و شعبه در روایت خود بیان کرده که راوی خبر ابن مسعود برای اشعث، همان ابووائل بود. در «الأشخاص» آمده: «اشعث مرا دید و گفت: عبدالله امروز چه چیزی برایتان گفت؟ گفتم: چنین و چنان».

میان جمله «فلقینی» و جمله «خرج إلینا فقال ما یحدثکم» منافاتی نیست؛ بلکه در این روایت تنها پاسخ‌دهنده (ابووائل) ذکر شده است.

گفته او (قال فی أنزلت) در روایت جریر آمده: «اشعث گفت: راست گفت، به الله سوگند در شأن من نازل شد». حرف «لام» در «لفی والله» برای تأکید قسم است و بر «فی» وارد شده. مقصودش این بود که آیه به خاطر خصومت دیگری که ذکر شد نازل نشده، بلکه درباره او بود.

و در روایت ابی معاویه آمده: «به الله همان بود». و جریر از منصور افزوده: «راست گفت». ابن مالک گفت: جمله «لفی والله نزلت» شاهد است بر جواز آمدن قسم میان دو جزء جمله جواب، و اینکه «لام» باید به معمولی فعل جواب وصل شود نه به خود فعل. گفته او (کان لی) در روایت کشمیهنی: «کانت».

گفته او (بئر) در روایت ابی معاویه: «أرض». اسماعیلی در «کتاب الأشریة» ادعا کرد که تنها ابوخمزه لفظ «بئر» را آورده، اما چنین نیست؛ ابوعوانه نیز با او موافق است، و همین‌طور در روایت ثوری از اعمش و منصور در «الأحكام»، و نیز در روایت شعبه که پیش‌تر گذشت. ولی در آنجا روشن شد که این تعبیر تنها در حدیث اعمش آمده. در روایت جریر از منصور آمده: «فی شیء»؛ و در بعضی نسخ: «فی بئر». و نزد احمد از طریق عاصم از شقیق نیز آمده: «فی بئر».

گفته او (فی أرض ابن عم لی) چنین است در بیشتر روایات: که نزاع بر سر چاهی بود که اشعث در زمینی مدعی آن بود که به پسرعمویش تعلق دارد. در روایت ابی معاویه آمده: «میان من و مردی از یهود نزاعی در زمین بود، پس او مرا انکار کرد».



و جمع بین این دو آن است که مقصود از «زمین»، همان زمینی است که چاه در آن بود، نه همه آن زمین؛ و چاه نیز بخشی از آن زمین بود. و منافاتی میان «پسرعموی من» و «مردی یهودی» نیست؛ زیرا گروهی از یمن پس از آنکه یوسف ذو نواس بر یمن چیره شد و حبشیان را بیرون کرد، یهودی شدند، و اسلام آمد در حالی که آنان بر یهودیت بودند. ابن اسحاق این را در آغاز سیره نبوی به تفصیل یاد کرده است.

و پیش‌تر در «الأشربة» گذشت که نام آن پسرعمو «الخفشیش بن معدان بن معدیکرب» بوده است. اختلافی در تلفظ «الخفشیش» هست: برخی گفته‌اند لقب اوست و نامش «جریر» یا «معدان» بوده است. ابن طاهر چنین نقل کرده. معروف آن است که نام او همین بوده و کنیه‌اش «ابوالخیر» است.

طبرانی از طریق «شعبی» از «اشعث» روایت کرده است که گفت: «مردی از حضرمی‌ها با مردی از ما که به او خفشیش گفته می‌شد، در مورد زمینی نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم شکایت کرد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به حضرمی فرمود: شاهدانی بر حقی که ادعا می‌کنی بیاور، وگرنه او به سود تو قسم می‌خورد» - حدیث.

می‌گوییم: این روایت با سیاقی که در صحیح آمده متفاوت است. اگر ثابت باشد، باید حمل بر تعدد واقعه کرد. احمد و نسائی از حدیث «عدی بن عمیره کندی» نقل کرده‌اند که گفت: «مردی از کَنده به نام امرؤ القیس بن عباس کندی با مردی از حضرموت بر سر زمینی نزاع کردند» و داستانی شبیه به قصه اشعث ذکر کرد. در آن آمده است: «اگر او را بر سوگند مسلط کنی، زمین من از دست می‌رود». سپس گفت: «هر که سوگند بخورد...» و پیامبر آیه را تلاوت کرد.

و «معدی کرب» جدّ خفشیش است، و او همان جدّ اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویه بن جبّله بن عدی بن ربیعہ بن معاویه است، پس خفشیش در حقیقت پسر عموی اشعث بوده است.

در روایتی از ابوداود از طریق «کُردوس» از اشعث آمده است: «مردی از کَنده و مردی از حضرموت در سرزمین یمن نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نزاع کردند» و داستانی شبیه داستان این باب را ذکر کرد، جز اینکه در متن تفاوت‌هایی وجود دارد. گمان می‌کنم این ماجرا داستان دیگری است؛ زیرا مسلم از طریق «علقمة بن وائل» از پدرش آورده است که گفت:



«مردی از حضرموت و مردی از کِنده نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. حضرمی گفت: این مرد زمینی را که از پدرم بوده، غصب کرده است.»

دلیل اینکه احتمال تعدد دادم این است که حضرمی با کندی تفاوت دارد؛ زیرا در حدیث باب، مدعی اشعث است که قطعاً کندی است، و در حدیث وائل، مدعی حضرمی است، پس فرق دارند. ممکن است ...

«حضرمی» به خودِ سرزمین نسبت داده شده باشد نه به قبیله؛ زیرا در اصل، نسبت دادن به قبیله از نسبت به محل گرفته می شده است. چه بسا آن کندی در حضرموت سکونت داشت و بدین جهت به حضرمی منسوب شد، اما اصل نسبش کندی باقی ماند.

«خفشیش» را در شمار صحابه ذکر کرده اند، ولی برخی از استادان ما این را مشکل دانسته اند، چون در همان سند گفته شده بود که او یهودی است. سپس گفته اند: احتمال دارد که مسلمان شده باشد.

می گویم: کامل کردن مطلب این است که گفته شود: اشعث او را به اعتبار گذشته اش چنین وصف کرد. و اسلام آوردن او را این تأیید می کند که در روایت کردوس از اشعث آمده است: در پایان ماجرا، وقتی وعید پیامبر را شنید، گفت: «زمین مال اوست» و برای پرهیز از سوگند، آن را رها کرد. این نشانه اسلام آوردن اوست.

همچنین مؤید آن است که اگر یهودی می بود، به چنین چیزی اهمیت نمی داد؛ چون آنان مال مسلمانان را حلال می شمردند. اشاره به همین معنا در آیهی کریمه است که از قول آنان نقل می کند: «لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ» یعنی گناهی بر ما در حق عوام نیست. و روایت بعدی شعبی از اشعث نیز مؤید مسلمان بودن اوست.

عبارت: «پس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد» در روایت «ثوری» به صورت «با او نزاع کردم» آمده است. در روایت «جُریر» از «منصور»: «پس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزاع پرداختند». و در روایت «ابومعاویه»: «او حق مرا انکار کرد، پس او را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردم».

عبارت: «فرمود: بیّنه یا سوگند او» در روایت ابومعاویه چنین آمده: «فرمود: آیا بر ادعایت بیّنه ای داری؟ گفتم: نه. فرمود: پس برای یهودی قسم بخورد». در روایت ابوخمزه آمده: «فرمود: شاهدانت را بیاور. گفتم: شاهی ندارم. فرمود: پس قسم او». و در روایت وکیع نزد مسلم آمده: «آیا بر او بیّنه داری؟» و در روایت جریر از منصور آمده: «شاهدانت یا سوگند



او». در باب شهادت نیز توضیح داده شد که رفع و نصب در این تعبیر جایز است. و توضیح نحوی آن نیز به کلام سیبویه برمی گردد که اصل تقدیر چنین است: «آنچه ادعا می کنی، شاهدانت اثبات می کنند» و در معنا یعنی «اثبات کننده برای تو شهادت شاهدانت است».

عبارت: «گفتم: پس او بر زمین سوگند می خورد ای رسول الله؟» در روایت ابو حمزه بعد از «سوگند می خورد» چیزی نیامده است. در باب «شرب» گذشت که «أن یحلف» به صورت نصب آمده، به دلیل تحقق شروط. و جایز است رفع نیز. در روایت ابومعاویه افزوده است: «پس او قسم می خورد و مال مرا می برد». در حدیث وائل نیز افزوده: وقتی فرمود «آیا بیّنه ای داری؟» گفت: «نه». فرمود: «پس سوگند اوست». گفت: «او مردی فاجر است که به چیزی اهمیت نمی دهد و پرهیزی از هیچ چیز ندارد». فرمود: «جز این حقی نداری». و در روایت شعبی از اشعث آمده: «زمین من گرامی تر از آن است که بر آن سوگند خورده شود». پیامبر فرمود: «سوگند مسلمان، بزرگ تر از این است که بدین وسیله حق دفع شود».

عبارت: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر که سوگند بخورد...» همانند حدیث ابن مسعود است، جز اینکه افزوده: «در حالی که در آن دروغ گو است». و توضیح دادم که این افزوده در روایت ابن مسعود نزد ابو حمزه و دیگران آمده است. و ابو حمزه افزوده: «پس الله این آیه را در تأیید سخن پیامبر نازل کرد». اما در روایت منصور از اشعث، عبارت «هر که سوگند بخورد...» نیامده، بلکه تنها آمده است: «پس الله آیه را نازل کرد» و سپس آیه را آورد.

در روایت کردوس از اشعث آمده است: «آن مرد کندی آماده ی سوگند شد». و در حدیث وائل آمده: «پس برای سوگند برخاست، و چون پشت کرد (برای رفتن به سوگند)، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود...» - حدیث.

در روایت شعبی از اشعث آمده: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر او دروغ گو سوگند بخورد، الله او را به دوزخ می برد». اشعث رفت و ماجرا را به او گفت. او گفت: «میان من و او صلح کن». پس پیامبر میانشان صلح برقرار کرد. و در حدیث «عدی بن عمیره» آمده: امرؤ القیس گفت: «ای رسول الله! کسی که از سوگند خودداری کند چه پاداشی دارد؟» فرمود: «بهشت».

اشعث گفت: «شهادت می دهم که همه ی آن زمین را به او واگذار کردم». این سخن تأییدی است بر آنچه اشاره کردم مبنی بر تعدد ماجرا.



در این حدیث، دلالتی هست بر اینکه قاضی می‌تواند به دعوایی گوش دهد که خودش ندیده، به شرط آنکه مدعی و مدعی علیه آن را توصیف و مشخص کنند. ولی در این روایت، تصریحی به وصف و تحدید (مرزبندی) نیامده است. قرطبی بر همین اساس استدلال کرده که وصف و تحدید شرط ذاتی برای صحت دعوا نیست، بلکه کافی است مدعی ادعای خود را به گونه‌ای بازگو کند که به روشنی قابل تشخیص و انضباط باشد.

می‌گوییم: از ذکر نکردن تحدید و وصف در روایت لازم نمی‌آید که اصلاً اتفاق نیفتاده باشد؛ و نمی‌توان از سکوت راوی چنین برداشت کرد. بلکه کسی که تحدید را شرط می‌داند باید دلیل بیاورد؛ و اگر دلیل ثابت شد، حمل می‌شود بر اینکه تحدید و وصف ذکر شده بود ولی راوی آن را نقل نکرد.

همچنین در حدیث آمده که قاضی از مدعی می‌پرسد: «آیا شاهی داری؟» و در «باب شهادت» نیز بر همین اساس بابی گشوده که «بینه بر عهده مدعی است در تمام دعاوی مالی». از این حدیث، مالک چنین برداشت کرده که اگر کسی به سوگند طرف مقابل راضی شد، سپس خواست پس از سوگند، شاهد بیاورد، دیگر پذیرفته نمی‌شود؛ مگر اینکه عذری مقبول داشته باشد برای اینکه پیش از سوگند شاهد نیاورده است. ابن ذقیق العید گفت: دلیلش این است که «أو» (در عبارت «بینه یا قسم») اقتضای یکی از دو چیز را دارد؛ اگر بعد از قسم آوردن شاهد پذیرفته شود، معنایش این است که هر دو برای او جمع شده، در حالی که حدیث تصریح دارد که فقط یکی از آن دو راه برای اوست. سپس گفت: البته می‌توان پاسخ داد که مقصود از این سخن پیامبر، نفی راه دیگری غیر از این دو برای اثبات حق است، و معنایش این می‌شود که تنها حجت معتبر، یا بینه است یا قسم.

سپس اشاره کرد که دقت در مقاصد کلام و فهم مراد، این جواب را ضعیف می‌کند. همچنین حنفیان می‌توانند از این روایت برای ترک عمل به «شاهد و یمین» در دعاوی مالی استدلال کنند.

می‌گوییم: پاسخ این است که پس از ثبوت دلیل بر اعتبار «شاهد و یمین»، این روایت مانع نمی‌شود؛ زیرا «شاهد و یمین» دلیلی مستقل و صحیح دارد که به صراحت اثبات شده است، در حالی که این روایت تنها به مفهوم، نفی می‌کند. بنابراین این حدیث فقط اثبات می‌کند که در جایی که مدعی بینه ندارد، قسم به مدعی علیه متوجه می‌شود.



و در این حدیث، دلالتی هست بر اینکه احکام بر اساس ظاهر بنا می‌شوند، حتی اگر در واقع، کسی که حکم به سود او صادر می‌شود باطل کار باشد.

و نیز در آن دلیلی است برای جمهور علما که حکم قاضی چیزی را که حلال نیست، برای انسان حلال نمی‌کند؛ برخلاف نظر ابوحنیفه. نووی چنین مطلق بیان کرده، ولی نقد شده است؛ زیرا ابن عبدالبر نقل کرده که در اموال، اجماع بر این است که حکم قاضی حرام را در باطن حلال نمی‌سازد.

او گفت: در نکاحی که به ظاهر حکم جاری شده در حالی که در باطن خلاف آن بوده، اختلاف نظر است؛ جمهور گفته‌اند: «مسائل مربوط به زنان (فروج) همچون اموال است.» ولی ابوحنیفه و ابویوسف و برخی مالکیان گفته‌اند: این فقط در اموال است و شامل فروج نمی‌شود؛ دلیلشان هم «لعان» است. برخی از حنفیان این مبنا را حتی در برخی مسائل مالی هم پیاده کرده‌اند. والله اعلم.

و در این حدیث تأکید شدید بر کسی است که برای گرفتن مال مسلمانی به دروغ سوگند می‌خورد. همه علما این وعید را حمل کرده‌اند بر کسی که بدون توبه‌ی صحیح بمیرد. نزد اهل سنت، حمل بر کسی است که خدا بخواهد او را عذاب کند، همان‌طور که بارها گفته شد و آخرین بار در شرح حدیث ابی‌ذر در «کتاب الرقاق».

و سخن پیامبر «وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ» (الله به او نظر نمی‌کند) - در کشف آمده است: نزد کسانی که قائل به جواز «نظر» برای الله هستند، کنایه از عدم احسان است؛ و نزد کسانی که آن را جایز نمی‌دانند، مجاز است. مقصود از «ترک تزکیه»، ترک ستایش است؛ و مقصود از «غضب»، رساندن شر به اوست.

مازری گفته: برخی از اصحاب ما گفته‌اند این حدیث دلالت دارد که «صاحب ید» (یعنی کسی که مال در دست اوست) در دعوا اولویت دارد.

و نیز در آن اشاره به چگونگی حکم در این گونه مسائل است؛ زیرا پیامبر نخست خطاب به مدعی فرمود: «برای تو چیزی نیست جز سوگند طرف مقابل.» ولی در این حال، حکم به نفع مدعی علیه در صورت سوگند صادر نکرد، بلکه فقط سوگند را به‌عنوان دفع دعوی مدعی قرار داد. بنابراین، سزاوار است قاضی پس از سوگند مدعی‌علیه، به نفع او حکم به مالکیت یا تصرف نکند، بلکه همان را کافی بداند.



از این حدیث استفاده شده که در دعاوی لازم نیست مدعی و مدعی علیه حتماً پیشینه‌ی ارتباط و اختلاط داشته باشند یا از کسانی باشند که ظناً اتهام در موردشان می‌رود؛ زیرا پیامبر در اینجا پس از شنیدن دعا، از مدعی علیه خواست قسم بخورد، بی آنکه از وضعیت و سابقه‌ی آنان بپرسد.

اعتراض شده که ممکن است پیامبر از حال او آگاه بوده و نیازی به پرسش ندیده باشد. زیرا خصم او درباره‌اش گفت: «او فاجر است، نه پروا دارد و نه خودداری می‌کند»، و پیامبر این را انکار نکرد. اگر بی‌گناه بود، قطعاً به انکار برمی‌خاست.

بلکه در برخی طرق حدیث آمده که غضب مورد نزاع در زمان جاهلیت رخ داده بوده است، و نزد مالکیان، در چنین مواردی دعا بر اساس سوگند شنیده می‌شود.

در حدیث همچنین آمده است که سوگند فاجر (گنهکار) دعاوی او را ساقط می‌کند، و این که فجورش در دین موجب منع تصرف او یا باطل شدن اقرارش نمی‌گردد، و اگر چنین بود اصلاً برای سوگند معنایی نمی‌ماند. و نیز این که اگر مدعی علیه (طرف مقابل دعوی) اقرار کند که اصل مال، متعلق به مدعی نیست، او ملزم نیست توضیح دهد که چگونه آن مال به او رسیده، مادامی که منکر آن نباشد؛ یعنی همان‌طور که خواسته‌ی او را پذیرفت.

و نیز در حدیث آمده است: هر کس بینه بیاورد، حشش بدون سوگند به او داده می‌شود؛ زیرا محال است از او بینه بخواهند، اما حشش را بر اساس همان ندهند. و اگر سوگند هم بخشی از حکم بود، پیامبر می‌فرمود: «بینه‌ات را بیاور و سوگند هم بخور که راست می‌گویی». اما نقد شده که این لازم نمی‌آید، زیرا معنایش این نیست که بعد از بینه نیازی به سوگند بر اینکه مال از ملکش خارج نشده یا نبخشیده و ... نیست، بلکه چنین امری ممکن است شرط شود، هر چند در حدیث نیامده، اما حدیث هم آن را نفی نکرده است؛ بلکه در برخی طرق حدیث آمده که خصم اقرار کرد و مال را به مدعی تسلیم نمود، و همین جای سوگند را بی‌نیاز ساخت. بنابراین، چون مدعی گفت بینه ندارد، سوگند فقط بر عهده‌ی مدعی علیه قرار گرفت.

قاضی عیاض گفته است: در این حدیث فواید دیگری هم هست، از جمله این که نخست از مدعی شنیده می‌شود، سپس از مدعی علیه پرسیده می‌شود آیا می‌پذیرد یا انکار می‌کند؛ اگر انکار کرد، از مدعی بینه خواسته می‌شود؛ و اگر بینه نداشت، آنگاه سوگند به عهده‌ی مدعی علیه می‌آید. و اگر مدعی بگوید مال نزد مدعی علیه است و او نیز اعتراف کند، دیگر



نیازی به بینه نیست، زیرا دستِ او دلیل بر مالکیت محسوب می‌شود. برخی علما گفته‌اند هر ناسزایی که میان دو متخاصم رد و بدل شود، از قبیل نسبت خیانت و فجور، بر اساس این حدیث لغو و بی‌اعتبار است. اما این نظر محل اشکال است؛ زیرا پیامبر فقط نسبتِ غصب را در جاهلیت و نسبت فجور و بی‌پروایی در سوگند را در حال یهودیت ذکر کرد، و این قابل تعمیم به همه کس نیست.

و در حدیث موعظه‌ی قاضی به مدعی علیه هنگام سوگند نیز هست، تا مبادا دروغ بگوید و به سبب موعظه به حق بازگردد. قاضی ابوبکر بن طیب از این حدیث برای مناظره استدلال کرده است؛ بدین صورت که یکی از مناظره‌کنندگان به دیگری می‌گوید: «آیا بر گفته‌ات دلیلی داری؟» اگر گفت: «بله»، از او می‌خواهد بیان کند؛ اما از ابتدا نمی‌پرسد: «دلیل چیست؟». دلایل این است که پیامبر به مدعی فرمود: «آیا بینه‌ای داری؟» و نفرمود: «بینه‌ات را بیاور».

و در حدیث اشاره است که سوگند جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا در برخی طرق آمده: «پس برخاست تا سوگند بخورد»، و در زمان پیامبر سوگند نزد منبر انجام می‌شد. خطابی به همین استدلال کرد و گفت: چون داوری در مسجد پیامبر بود، وقتی مدعی علیه برای سوگند برخاست، ناچار به سمت منبر رفت؛ زیرا آن جایگاه ویژه‌تری در مسجد بود.

و نیز آمده است که شخص سوگندخورنده ایستاده سوگند می‌خورد، چون در حدیث است: «پس چون برخاست تا سوگند بخورد». هرچند برخی گفته‌اند مراد از «برخاست» همان رفتن برای سوگند است. شافعی از این استفاده کرده که اگر کسی اسلام آورد در حالی که مالی در دست اوست که متعلق به دیگری است، باید آن را به صاحبش بازگرداند، اگر صاحبش ثابت کند. مالکیه این حکم را مخصوص به موردی دانسته‌اند که مال متعلق به کافر باشد، اما اگر مال مسلمان باشد و آن کس که در دست اوست مسلمان شود، در دستش باقی می‌ماند؛ ولی حدیث بر خلاف نظر آنهاست.

ابن المنیر در حاشیه گفته است: از این حدیث استفاده می‌شود که آیه‌ای که در اینجا ذکر شده در شأن نقض عهد نازل شد، و نیز این که برای «یمین غموس» (سوگند دروغ که حق دیگری را نابود کند) کفاره‌ای وجود ندارد؛ زیرا نقض عهد هم کفاره ندارد. این نهایتاً نوعی دلالت اقترانی است.



نووی گفته است: داخل در سخن پیامبر «هر کس حقی از مسلمانی را بگیرد» چیزهایی است که مال محسوب نمی‌شوند، مثل پوست مردار، یا کود و هر آنچه از آن انتفاع برده می‌شود، و نیز دیگر حقوق مانند سهم همسر از تقسیم شب‌ها. و این که پیامبر تعبیر «مسلم» آورده، به این معنا نیست که گرفتن حق ذمی حرام نیست؛ آن نیز حرام است، هرچند شاید عقوبت بزرگی که برای مسلمان ذکر شد شامل او نباشد. این تأویل نیکویی است، ولی حدیث مذکور دلالتی بر تحریم حق ذمی ندارد، بلکه این حکم از دلیل دیگری ثابت است.

پس نتیجه این که در باب «یمین غموس» و تهدید شدید بر آن و در باب گرفتن مال باطل، میان مسلمان و ذمی تفاوتی نیست؛ تفاوت فقط در مقدار عقوبت است. و از حدیث معلوم می‌شود که حرمت حقوق مسلمانان بسیار بزرگ است، چه کم باشد چه زیاد؛ هرچند در شدت مراتب عقوبت میان کم و زیاد فرق هست. ابن عبدالسلام در «قواعد» تصریح کرده که میان کم و زیاد، و میان آنچه مفسده‌ی بزرگی دارد یا کوچک، تفاوت هست. همچنین در حدیث دیگری تهدید نسبت به سوگند دروغ به طور مطلق آمده است؛ مانند حدیث ابی‌ذر: «سه گروه هستند که الله با آنان سخن نمی‌گوید و به آنان نظر نمی‌کند»، و در آن آمده: «کسی که کالای خود را با سوگند دروغ بفروشد». این را مسلم روایت کرده است، و شاهی دارد در مسند احمد، ابوداود و ترمذی از حدیث ابوهریره با لفظ: «مردی که بعد از عصر سوگند دروغ یاد کند تا کالای خود را بفروشد»^۱.

۱۸ - باب الِیْمِینِ فِیْمَا لَا یَمْلَکُ ، وَفِی الْمَعْصِیَةِ ، وَفِی الْقَضَبِ

باب: «سوگند در آنچه از توان کسی خارج است و سوگند در آنچه گناه است و سوگند

در حالت خشم».

توضیح: گفته‌ی او: «باب سوگند در آنچه انسان مالک آن نیست، و در معصیت، و در حال غضب»؛ در این باب سه حدیث ذکر کرده که احکام مورد اشاره در عنوان، به ترتیب از آنها برداشت می‌شود. و حتی می‌توان هر سه حکم را از تک‌تک این احادیث - ولو با نوعی تأویل - استفاده کرد.

^۱ - همان.



در مورد این سه مسئله، حدیثی از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش مرفوعاً آمده است: «نه نذر و نه سوگند در آنچه فرزند آدم مالک آن نیست». ابوداود آن را روایت کرده است و نسائی نیز آورده و روایانش ایرادی ندارند؛ ولی در سند آن از طرف عمرو اختلاف شده است. و در برخی طرق نزد ابوداود عبارت «و نه در معصیت» هم آمده است. و طبرانی در الأوسط از ابن عباس مرفوعاً نقل کرده است: «نه سوگند در حال غضب»، اما سندش ضعیف است.^۱

۶۶۷۸ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْأَلُهُ الْخُمْلَانَ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» . وَوَأَفْقَثُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ «انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ - أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يَحْمِلُكُمْ» .

ترجمه: از ابوموسی روایت است که گفت: رفیقان من، مرا نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستادند تا از وی حیوان سواری طلب کنم. فرمود: «به الله سوگند، شما را بر حیوان سواری سوار نخواهم کرد». نزد آنحضرت رفته بودم خشمگین بود، و چون بار دیگر نزدش رفتم فرمود: «نزد رفیقان خود برو و بگو: همانا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را سواره می گرداند».

توضیح: حدیث ابوموسی درباره‌ی ماجرای درخواست سوارشدنی (شتر) در غزوه‌ی تبوک است. بخاری بخشی از آن را آورده و در آن آمده: «فرمود: من شما را سوار نمی‌کنم». اما در روایت کامل غزوه‌ی تبوک با همین سند، چنین آمده: «فرمود: به الله قسم شما را سوار نمی‌کنم» و این همان چیزی است که با عنوان باب سازگار است.

با عبارت «در آنچه مالک نیست» اشاره کرده به آنچه در برخی طرق حدیث آمده است، چنان که در «باب کفارہ قبل از حنث» خواهد آمد: «به الله قسم شما را سوار نمی‌کنم، و چیزی نزد من نیست که شما را بر آن سوار کنم». شرح این حدیث را به همان باب ارجاع داده‌ام. ابن المنیر گفته: ابن بطال از بخاری چنین فهمید که او این باب را ناظر به مسئله‌ی تعلیق طلاق پیش از مالکیت عقد نکاح، یا آزاد کردن بنده پیش از مالکیت او آورده، و اختلاف و دلایل آن را نقل و بسط داده است.

۱- همان.



اما آنچه ظاهر است این که بخاری قصد دیگری داشته است؛ یعنی پیامبر ﷺ سوگند یاد کرد که آنان را سوار نکند، و چون آنان را سوار کرد، از او درباره‌ی سوگندش پرسیدند. پس فرمود: «من شما را سوار نکردم، بلکه الله شما را سوار کرد». این نشان می‌دهد که سوگند او تنها درباره‌ی چیزی بود که خودش مالک آن بود. اگر آنان را بر چیزی که در مالکیتش بود سوار می‌کرد، حث می‌شد و باید کفاره می‌داد؛ اما در واقع آنان را بر مالی سوار کرد که مالکیت خاص او نبود، بلکه مال الله بود، و بدین سان سوگندش نشکست.

و اما قول او پس از آن: «هرگز بر سوگندی سوگند نمی‌خورم، سپس چیز دیگری را بهتر از آن ببینم، مگر اینکه همان بهتر را انجام می‌دهم»؛ این تأسیس یک قاعده‌ی جدید بود؛ یعنی اگر سوگند بخورم و بعد ترک آنچه بر آن سوگند خورده‌ام را بهتر ببینم، خود را به حث می‌اندازم و کفاره می‌دهم. آنان از او خواسته بودند که آنان را سوار کند، گمان کرده بودند که مرکب در اختیار دارد، پس او بر ترک آن سوگند خورد، چرا که در آن لحظه چیزی در اختیار نداشت. و هیچ اختلافی نیست که اگر کسی بر کاری سوگند بخورد در حالی که مالک آن نیست، مثلاً بگوید: «به الله اگر بر این شتر (که مالک آن نیستم) سوار شوم، فلان کار را می‌کنم»، آنگاه اگر بعداً آن شتر را مالک شود و بر آن سوار شود، سوگندش شکسته می‌شود. این البته به معنای تعلیق سوگند بر مالکیت نیست. گفتیم: آنچه ابن‌المنیر گفت، محتمل است، و گفته‌ی ابن بطلال نیز چندان دور نیست، بلکه حتی روشن‌تر است.

زیرا صحابه‌ای که درخواست مرکب کردند، پنداشتند پیامبر ﷺ سوگند خورده، و وقتی دیدند برخلاف آن عمل کرده، گفتند: «رسول الله سوگندش را از یاد برد». پیامبر ﷺ فرمود: من فراموش نکردم، بلکه کاری که انجام دادم بهتر از سوگندم بود؛ و اگر بر کاری سوگند بخورم و سپس چیزی بهتر ببینم، آن را انجام می‌دهم و کفاره می‌دهم. این مطلب به روشنی در «باب کفاره قبل از حث» خواهد آمد. و باز بحث بیشتری درباره‌ی سوگند در آنچه انسان مالک آن نیست، در «باب نذر در چیزی که مالک آن نیست» خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

۶۶۷۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الثَّمِيرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ



سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا - كُلُّ حَدَّثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقُرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللَّهِ لَا أَتَمَقُّ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا ، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى) الْآيَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ لِي - فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ التَّفَقُّةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا .

ترجمه: عبدالعزيز از ابراهیم، از صالح، از ابن شهاب روایت کرد. و نیز حجاج از عبدالله بن عمر نمیری، از یونس بن یزید ایلی، از زهری نقل کرد که گفت: از عروه بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمه بن وقاص و عبیدالله بن عبدالله بن عتبة درباره حدیث عایشه همسر پیامبر ﷺ شنیدم؛ آن هنگام که اهل افک (تهمت‌زنندگان) درباره او آنچه گفتند، و الله او را از آنچه گفتند تبرئه فرمود. هر یک از آنان بخشی از ماجرا را برایم روایت کرد. پس الله آیه را نازل فرمود: «بی‌گمان کسانی که آن دروغ بزرگ (افک) را آوردند...» تا ده آیه تمام، که همگی در بیان برائت من (عایشه) نازل شد.

ابوبکر صدیق - که پیش از این به سبب خویشاوندی‌اش به مسطح (یکی از کسانی که در ماجرای افک لغزشی کرده بود) اتفاق می‌کرد - گفت: «به الله سوگند! پس از آنچه او درباره عایشه گفت، دیگر هیچ چیزی به مسطح نخواهم داد.»

پس الله این آیه را نازل فرمود: «و نباید صاحبان فضل و وسعت از شما سوگند یاد کنند که به خویشاوندان و نیازمندان اتفاق نکنند...» (سوره نور: ۲۲).

آنگاه ابوبکر گفت: «آری، به الله سوگند! دوست دارم که الله مرا بیامرزد.» پس باز گشت و همان خرجی و اتفاقی را که به مسطح می‌داد از سر گرفت و گفت: «به الله سوگند! هرگز آن را از او قطع نخواهم کرد.»

توضیح: مصنف بخشی از حدیث افک را آورده است. عبدالعزيز، شیخ بخاری در این سند، همان «ابن عبدالله الاویسی» است، و ابراهیم، «ابن سعد»، و صالح، «ابن کیسان»، و حجاج، «ابن المنهال». بخاری این حدیث را از عبدالعزيز در بخش «مغازی» به‌طور کامل



نقل کرده، و از حجاج با همین سند نیز بخش‌هایی در ابواب مختلف آورده: در «شهادت» درباره‌ی سخن بریره: «جز خیر از او ندیدم»، در «جهاد» درباره‌ی قرعه‌زدن میان همسران برای سفر، در «تفسیر سوره یوسف» درباره‌ی سخن یعقوب «فصیر جمیل»، در «غزوه بدر» در ماجرای ام مسطح و سخن عایشه «آیا مردی را دشنام می‌دهی که در بدر حاضر بوده؟»، و در «توحید» سخن عایشه «گمان نمی‌کردم الله درباره‌ی من وحی‌ای نازل کند که خوانده شود».

اما مجموع آنچه بخاری آورده، به اندازه‌ی یک‌دهم حدیث کامل هم نیست. مقصودش تنها آن بخش است که ابوبکر صدیق گفت: «به الله سوگند، دیگر بر مسطح خرج نمی‌کنم»، چون بر عایشه سخنی زده بود. این مطابق با عنوان باب است؛ چرا که او سوگند یاد کرد که به مسطح سودی نرساند، و این ترک طاعت محسوب می‌شد. پس ماندن بر چنین سوگندی نهی شده است، و بدیهی است که سوگند بر انجام معصیت به طریق اولی ممنوع است. و ظاهر حال ابوبکر هنگام سوگند این بود که از سخن مسطح خشمگین شده بود.

کرمانی گفته است: این حدیث تناسبی با دو بخش نخست ندارد، مگر آنکه آن را بر خشم قیاس کنیم، یا مراد از «و در معصیت» همان شأن معصیت باشد؛ زیرا صدیق بر اثر افک مسطح سوگند خورد، و افک معصیت است. همچنین هر آنچه انسان مالک آن نیست، سوگند خوردن بر آن به معنای تصرف در چیزی است که شرعاً مالک آن نیست. سخن او پایان یافت، ولی این آشکارا تکلف است. و بهتر آن است که نگوییم هر حدیثی که در باب آمده باید دقیقاً با تمام اجزای عنوان تطابق داشته باشد.

سپس کرمانی گفت: ظاهر این است که برخی از این موارد از تصرفات ناقلان در اصل صحیح بخاری است؛ زیرا بخاری درگذشت در حالی که بخش‌هایی از کتابش باقی مانده بود که تنها عنوان داشت بی‌آنکه حدیثی در ذیلش ذکر شود، یا حدیثی داشت بی‌آنکه عنوانی بر آن نهاده باشد. پس راویان بعدی برخی از آنها را به یکدیگر ملحق کردند.

گفتم: به چنین احتمالی تنها وقتی روی می‌آوریم که هیچ وجه مناسبی میان عنوان و حدیث یافت نشود، و ما وجه مناسبت را بیان کردیم. والله أعلم.^۱



۶۶۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زُهْدِمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَصْرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ فَاسْتَحْمَلَنَاهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ « وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا » .

ترجمه: از زهدم روایت است که گفت: ما نزد ابوموسی اشعری بودیم. گفت: با چند نفر از اشعری ها نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتیم، آنگاه که ملاقاتش کردیم خشمگین بود. از وی تقاضای حیوان سواری کردیم، سوگند یاد کرد که به ما حیوان سواری ندهد. سپس گفت: «به الله سوگند، اگر الله بخواهد که بر چیزی سوگند بخورم، سپس غیر آنچه را سوگند خورده ام بهتر ببینم، همان را اختیار می کنم که بهتر است و کفاره‌ی سوگند را می دهم».

توضیح: گفته‌ی او: «حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ»؛ او عبدالله بن عمرو است. و «عبدالوارث» همان ابن سعید است، و «ایوب» همان ایوب سختیانی، و «قاسم» همان ابن عاصم، و «زهدم» همان ابن مُضَرَّب جَرَمی. همگی اهل بصره‌اند.

و گفته‌ی او «فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ» (او را دیدم در حالی که خشمگین بود)، با بخشی از عنوان باب سازگار است. و در این داستان شبیه همان چیزی آمده که در داستان ابوبکر درباره سوگند بر ترک طاعت نقل شده است، ولی بین آن دو تفاوتی وجود دارد؛ و آن اینکه: سوگند پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مصادف شد با این حقیقت که در آن چه بر آن سوگند یاد کرده بود چیزی نزد او وجود نداشت (یعنی اساساً موضوعی در کار نبود)، اما سوگند ابوبکر چنین نبود؛ بلکه او سوگند یاد کرده بود در حالی که قادر بود آن عملی را که بر ترک آن سوگند یاد کرده بود، انجام دهد.

ابن مُثَنِّی گفت: بخاری در این باب چیزی نیآورده که دقیقاً با عنوان «سوگند بر معصیت» سازگار باشد، مگر اینکه منظور او سوگند ابوبکر باشد بر ترک انفاق به مِسْطَح. و این (ترک انفاق) قطع رحم محسوب نمی‌شود، بلکه در حقیقت نوعی عقوبت برای او بود به خاطر گناهی که مرتکب شد، یعنی تهمت زدن. اما می‌توان گفت که ابوبکر در اصل سوگند بر کاری یاد کرد که «خلافِ اولی» بود، و هنگامی که نهی شد و خودش آن سوگند را شکست،



در واقع همان کاری را که بر ترک آن سوگند خورده بود، انجام داد. پس کسی که بر انجام معصیت سوگند بخورد، به طریق اولی سزاوار است که آن سوگند را نشکند.

او (ابن منیر) گفت: همچنین جمله‌ی «فأری خیراً منها» (و بهتر از آن را دیدم) دلالت دارد بر اینکه شکستن سوگند برای انجام دادن کاری که «اولی» است، جایز است؛ و به طریق اولی شکستن سوگند برای ترک کاری که «معصیت» است، جایز خواهد بود. او گفت: و به همین دلیل حکم می‌شود به شکستن سوگند کسی که بر معصیت یاد کرده باشد، حتی پیش از آنکه آن معصیت را انجام دهد. - پایان سخن او.

و این حکم یاد شده نزد مالکیان است، و شرح آن در «باب نذر در معصیت» خواهد آمد. ابن بطال گفت: در حدیث ابوموسی ردی است بر کسانی که گفته‌اند سوگند شخص خشمگین، بی اعتبار (لغو) است.^۱

۱۹ - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ . فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ ، فَهُوَ عَلَى نَيْتِهِ
وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى هِرَقْلَ « تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ » . وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

باب: اگر کسی بگوید: به الله سوگند امروز سخن نمی‌زنم، پس نماز گزارد یا قرآن بخواند، یا تسبیح (سبحان الله) بگوید، یا تکبیر (الله اکبر) بگوید یا حمد (الحمد لله) بگوید یا تهلیل (لا اله الا الله) بگوید، به نیت وی بستگی دارد (که اینها را استثناء قرار داده بود یانی) و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «بهترین کلام چهار است: سبحان الله، والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر».

ابوسفیان گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به هرقل نوشت: «بیا بید بر سخن سخنی که میان ما و شما یکسان است با یمستیم» [آل عمران: ۶۴] و مجاهد گفته است: «کلمة التقوى» [فتح: ۲۶] «سخن پرهیزگاری». یعنی: لا اله الا الله.

^۱ - همان.



توضیح: (باب «اگر کسی بگوید: به الله قسم امروز صحبت نخواهم کرد، اما نماز بخواند، قرآن بخواند یا تسبیح گوید - تا آنجا که گفته - پس بر اساس نیت او است») یعنی: اگر نیت او این باشد که قرآن خواندن یا ذکر گفتن شامل نقض سوگند شود، پس اگر بخواند یا ذکر گوید، سوگند نقض می‌شود. و اگر نیت چنین چیزی نداشته باشد، نقض نمی‌شود. اگر نیت را ذکر نکنند، توجهی نمی‌شود و اکثریت بر این نظرند که سوگند نقض نمی‌شود.

در نظر حنفیه، نقض سوگند می‌شود، و برخی از فقهای شافعی بین قرآن و ذکر فرق گذاشته‌اند: قرآن شامل نقض سوگند نمی‌شود ولی ذکر شامل آن می‌شود. دلیل اکثریت این است که «حرف زدن» در عرف به سخنان انسان‌ها برمی‌گردد و خواندن قرآن یا ذکر گفتن در نماز شامل این نمی‌شود؛ پس خارج از نماز هم چنین است. دلیلی بر این، حدیثی است که در مسلم آمده: «نماز ما جای سخن مردم نیست، بلکه فقط تسبیح و تکبیر است.» و قرآن خواندن حکم ذکر و خواندن بدون حکم «سخن مردم» را دارد.

ابن المنیر گفته است: معنای گفته بخاری «بر اساس نیت او است» عرفی است؛ و ممکن است منظور این باشد که نقض سوگند تنها زمانی است که او ناخواسته نیتش را شامل این کار کرده باشد، و در این صورت حکم کلی بر او جاری می‌شود. از جمله مسائل فرعی این است که اگر کسی قسم بخورد که با زید صحبت نکند یا او را سلام ندهد، سپس پشت سر او نماز بخواند و امام و مأوم تسلیم نماز را بدهند، نقض سوگند نمی‌شود، زیرا تسلیم معمولاً جزئی از نیت عرفی مردم نیست.

این نظر مورد قبول آن‌ها است و نظیر آن در تسلیم دوم هم هست؛ اگر کسی قسم بخورد که از سمت چپ با کسی صحبت نکند، نقض سوگند تنها زمانی است که قصد پاسخ به او را داشته باشد.

گفته او: (و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: بهترین سخن چهار چیز است: سبحان‌الله ...). این از احادیثی است که بخاری آن را در جای دیگری نیاورده، اما نسائی آن را از طریق ضرار بن مره از ابوصالح از ابوسعید و ابوهریره به صورت مرفوع روایت کرده و مسلم هم از طریق سمره بن جندب، اما با لفظ «دوست داشت» به جای «بهترین» آورده و ابن حبان نیز با لفظ «بهترین» آورده است. حدیث ابوهریره راه‌های دیگری دارد که نسائی نقل کرده و ابن حبان از راه ابوحمزه السکری از الاعمش از ابوصالح آن را صحیح دانسته است: «بهترین



سخن چهار چیز است و مهم نیست با کدام شروع کنی». احمد هم آن را از وکیع از اعمش روایت کرده است. معنای این چهار لفظ قبلاً در «باب فضیلت تسبیح» از کتاب الدعوات توضیح داده شده است.

قوله (و ابوسفیان گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به هر قل نوشت: بیایید به کلمه‌ای مشترک بین ما و شما) این مطلب به طور خلاصه از حدیث طولانی آورده شده و در ابتدای صحیح و تفسیر آل عمران مفصل شرح داده شده است. هدف از آن و تمام مطالب دیگر در این باب، یاد الله به عنوان بخشی از «کلام» و کاربرد لفظ «کلمه» برای عباراتی مانند «سبحان الله و بحمده» است.

این قول که: (و مجاهد گفت: کلمه تقوا «لا إله إلا الله») توسط عبد بن حمید از طریق منصور بن المعتمر از مجاهد موقوفاً روایت شده، و همچنین مرفوع از برخی صحابه مانند ابی بن کعب، ابوهیرره، ابن عباس، سلمه بن الأكوع و ابن عمر آمده است. ابو بکر بن مردویه همه این احادیث را در تفسیر خود آورده است.^۱

۶۶۸۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً . أَحَاجُّ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ» .

ترجمه: از سعید بن مسیب روایت است که پدرش گفت: آنگاه که مرگ ابوطالب فرا رسید، رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد وی رفت و گفت: «لا اله الا الله، بگوی، کلمه‌ی که با آن برای تو نزد الله حجت آورم».

توضیح: حافظ می گوید: حدیث سعید بن المسیب از پدرش وقتی که وفات ابوطالب رخ داد، کوتاه است و قبلاً در سیره پیامبر و شرح آن آمده است. هدف از آن، جمله پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم «بگو لا إله إلا الله کلمه ...» است. مراد از «حاج» آشکار کردن دلیل و حجت با آن است.

۶۶۸۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ الْقَفَّاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «

^۱ - فتح الباری.



كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: دو کلمه هست که بر زبان آسان و ساده هستند ولی در ترازوی خیر بسیار سنگین می باشند و در پیشگاه الله رحمن محبوب هستند. این است آن دو کلمه: (سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)، الله بزرگ را از هر نقصی مبرا می دانم، (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)، الله را از نقص و عیبی مبرا می دانم و او را ستایش می نمایم».

توضیح: حدیث ابوهریره «دو کلمه سبک بر زبان» قبلاً در کتاب الدعوات آمده و شرح مفصل آن در آخر کتاب خواهد آمد.

٦٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى « مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَاءً أَدْخَلَ النَّارَ » . وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَاءً أَدْخَلَ الْجَنَّةَ .

ترجمه: ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکس در حالی بمیرد که برای الله شریکی قائل باشد، به جهنم می رود اما کسی که بمیرد و برای الله شریکی قائل نباشد، به بهشت می رود».

توضیح: حدیث عبدالله بن مسعود: «پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم یک کلمه گفت و من دیگری»، این حدیث قبلاً در آغاز کتاب الجنائز ذکر شده است. کرمانی گفته: نظر غالب این است که کسی که می میرد و برای خدا شریک قائل نمی شود، وارد آتش نمی شود، اما ورود به بهشت برای موحد قطعی است.^۱



۲۰ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا ، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
باب: «کسی که سوگند خورد که به مدت یک ماه بر زنان خویش وارد نشود، و آن ماه
بیست و نه روز باشد».

۶۶۸۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ ، وَكَانَتْ انْفُكَّتَ رِجْلُهُ
، فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلًا ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَيْتَ شَهْرًا .
فَقَالَ « إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوگند
خورد که از زنان خویش دوری گزیند درحالی که پای وی تاب خورده بود، به مدت بیست و نه
شب در مشرب (بالا خانه) خود (به تنهایی) بسر برد، سپس فرود آمد. گفتند: یا رسول الله، تو
به مدت یک ماه سوگند خورده بودی. فرمود: «همانا ماه بیست و نه روز است».

توضیح: (باب «کسی قسم بخورد که در طول یک ماه وارد خانه‌اش نشود و ماه ۲۹ روز
باشد») یعنی وقتی که وارد شد، نقض سوگند نکرده است. این مربوط به زمانی است که
سوگند در اولین روز ماه اتفاق افتاده باشد. اگر در طول ماه باشد، آیا باید ۳۰ روز فرض شود یا
کافی است همان ۲۹ روز؟ نظر اکثریت، همان ۲۹ روز است.

و گفته گروهی از ایشان، ابن عبد الحکم از مالکیه است، که در مورد دومی (مسأله) نظر
داده است و توضیح آن قبلاً در پایان شرح حدیث طولانی عمر در آخر کتاب نکاح آمده است.
همچنین پیش‌تر در باب ایلاء و حدیث انس ذکر شده در این باب نیز صحبت شد. طحاوی
برای اکثریت از حدیث صحیح پیشین در روزه استفاده کرده است که لفظ آن چنین است:
«ماه بیست و نه روز است، پس وقتی آن را دیدید روزه بگیرید و وقتی آن را دیدید افطار
کنید، و اگر بر شما پوشیده شد (نمی‌دانستید) آن را کامل کنید تا سی روز شود».

طحاوی گفت: این حکم، وجوب کامل کردن ماه به سی روز را برای کسی که غم داشت
(نمی‌دانست ماه چند روزه است) لازم می‌داند، تا قبل از آن هلال را ببیند.

من می‌گویم: این حدیث تنها بر کسی حجت است که ادعا می‌کند اگر سوگندش در
وسط ماه باشد، کافی است ۲۹ روز روزه بگیرد، چه آن ماهی که سوگند در آن خورده، ۲۹
روزه باشد یا ۳۰ روزه. او این نظر را از برخی نقل کرده است. اما قول ابن عبد الحکم، تنها با
حدیث عایشه قابل توضیح است که گفت: «نه والله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگفت ماه



۲۹ روز است. ولی والله الله بهتر می داند که او در این مورد چه گفته است؛ او وقتی مهاجرت کرد گفت: شما را یک ماه رها می کنم، سپس آمد و گفت ماه ما ۲۹ روز است، و وقتی از او پرسیدم، گفت: ماه ما این بود ۲۹ روز. «طحاوی پس از ذکر سند حدیث گفت: با این، معلوم می شود که سوگند او همراه با دیدن هلال بوده است، هرچند حدیث صریح نیست، و الله داناتر است.»^۱

۲۱ - باب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرَبَ طَلَاءً أَوْ سَكْرًا أَوْ عَصِيرًا ، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَثْبَدَةٍ عِنْدَهُ

باب: اگر سوگند بخورد که نبیذ (مشروب خویساندهی خرما) ننوشد و طلاء (مطبوع عصاره‌ی انگور) یا سکر یا عصر بنوشد به قول بعضی از مردم در سوگند خود حانث نمی شود، زیرا این نوشیدنی ها به نزد وی نبیذ نیست.

توضیح: قوله (باب) «اگر کسی قسم خورد که شراب نخورد اما طلاء بنوشد» در روایت «طلاء» با اضافه شدن لام است.

قوله (یا سکر) با فتح مهمله و سبک شدن کاف نوشته شده است.
قوله (یا عصیر) که نقض سوگند نمی شود به قول برخی مردم و این برای او شراب نیست در روایت کشمیهنی «ولیس» آمده است.

طلاء، سکر و نبیذ در کتاب الأشربة قبلاً شرح داده شده است. مهلب گفت: نظر اکثریت این است که کسی که قسم خورده نبیذ مشخصی ننوشد، با نوشیدن غیر آن نقض سوگند نمی کند. و کسی که قسم خورده نبیذ بنوشد برای چیزی که از آن ترس مستی دارد، با هر نوشیدنی که آن معنا را دارد، نقض می شود. سایر نوشیدنی ها از جمله عصیر و غذا نیز نبیذ گفته می شوند به دلیل مشابهت معنایی، و این مانند کسی است که قسم خورده «نوشیدنی نخواهم خورد» و عام گفته، در این صورت هرچه نام نوشیدنی بر آن صدق کند، نقض سوگند می شود. ابن بطال گفت: مراد بخاری از «به قول برخی مردم»، ابوحنیفه و پیروانش هستند، زیرا گفته اند طلاء و عصیر نبیذ نیست، چون نبیذ واقعی چیزی است که در آب خیسانده و نبذ شده باشد.

^۱ - همان.



بخاری در اینجا قصد رد آن‌ها را دارد و نشان می‌دهد از حدیث باب، طلاء و عصیر که تازه آماده و نوشیدنی آن حلال است، در عرف نبیذ محسوب می‌شود. در کتاب الأشربة، از حدیث عایشه آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شبانه نبیذ می‌نوشید و سحر و عصر می‌نوشید، و حدیث سوده نیز تأیید می‌کند که آن‌ها نبیذ می‌کردند از پوست گوسفند مرده، و فقط چیزی که نوشیدن آن حلال بود نبیذ نامیده می‌شد.

به طور خلاصه، هر چیزی که در عرف نبیذ نامیده شود، نقض سوگند دارد مگر اینکه قصد خاصی داشته باشد. طلاء به عصیر انگور پخته گفته می‌شود که می‌تواند به دوش یا ربا تبدیل شود و در این صورت نبیذ محسوب نمی‌شود. عصیر قبل از تخمیر نیز سکر نامیده می‌شود. ابن التین از اهل لغت نقل کرده که طلاء یک نوع نوشیدنی است و ابن فارس گفته است از نام‌های شراب است. جوهری نیز گفته است نبیذ خرما و عصیر از انگور نیز نبیذ نامیده می‌شوند حتی اگر تخمیر شده باشند.^۱

۶۶۸۵ - حَدَّثَنِي عَلَىُّ بْنُ سَمْعٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْرَسَ فِدَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ . فَقَالَ سَهْلٌ لِّلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ .

ترجمه: از سهل بن سعد روایت است که گفت: ابواسید، صحابه‌ی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ازدواج کرد و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم را به محفل عروسی خود دعوت نمود، درحالی که عروس مهمانان را خدمت می‌کرد. سهل (راوی) به مردم گفت: آیا می‌دانید که عروس به آنحضرت چه نوشانید؟ سهل گفت: وی شبانگاه خرما را در ظرفی با آب خویسانده بود تا آنکه صبح فرا رسید و آنرا به آنحضرت نوشاند.

توضیح: حدیث سهل قبلاً در باب ولیمه از کتاب نکاح ذکر شده و شیخ او ابن‌المدینی است.

۶۶۸۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَتَا .



ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که سوده همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «گوسفندان مُرد و پوست آنرا دباغی کردیم، سپس همیشه در آن نبیذ می کردیم، تا آنکه به صورت مشکی پاره درآمد.

توضیح: حدیث سوده: او دختر زمعه بن قیس بن عبد شمس العامری از قبیله بنی عامر بن لؤی قریش بود، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که پس از وفات خدیجه در مکه با او ازدواج کرد و قبل از هجرت وارد خانه اش شد. قوله (أخبرنا عبد الله) یعنی ابن المبارک.

قوله (فدبغنا مسکها) با فتح میم و مهمله یعنی «پوست آن را دباغی کردیم». قوله (حتى صار شنا) با فتح معجم و تشدید نون یعنی «پوسیده شد». «شنا» به معنی «قربه» (مشک) قدیمی است.

نسائی از طریق مغیره بن مقسم از الشعبی از ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیثی روایت کرده است که پوست گوسفند مرده را دباغی کردند، اما این حدیث متفاوت است.

مزی در «الأطراف» اشاره کرده که این علت برای روایت اسماعیل بن ابی خالد از شعبی است، اما واقعیت این است که این دو حدیث متفاوت اند، هرچند هر دو از شعبی از ابن عباس نقل شده اند.

روایت مغیره با لفظ روایت عطاء از ابن عباس از میمونه مطابق است که در مسلم آمده و بخاری نیز آن را از طریق عبیدالله بن عبدالله از ابن عباس آورده است، بدون ذکر میمونه یا دباغی.

ابن ابی جمره گفته است: در حدیث سوده پاسخ کسانی است که گفته اند زهد تنها با ترک تمام اموال حاصل می شود، زیرا مردن گوسفند شامل مالکیت و تصاحب پیشین آن است. همچنین این حدیث جواز بهره برداری از مال را نشان می دهد، زیرا آن ها پوست مرده را دباغی کرده و از آن استفاده کردند، و همچنین جواز مصرف خوراکی که با غذا هضم می شود، مانند نبیذ، مشخص می شود. همچنین فعل به مالک نسبت داده می شود، حتی اگر شخص دیگری مانند خادم آن را انجام دهد.^۱

^۱ - همان.



۲۲ - باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدِمَ ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَدَمِ

باب: اگر سوگند یاد کند که نانخورش (نان مخلوط با گوشت) نخورد و نان با خرما بخورد و آنچه از نانخورش باشد.

توضیح: حافظ می گوید: قوله (باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدِمَ ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَدَمِ) یعنی آیا این ائتمام محسوب می شود و نقض سوگند دارد یا نه؟ قوله (وما يكون منه الأدم) جمله ای است که به جمله شرط و جزا متصل شده، یعنی در باب بیان آنچه ائتمام محسوب می شود.

۶۶۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: خانواده ی محمد صلی الله علیه وسلم سه روز پیاپی از نانخورش گندم سیر نشده است تا آنکه آنحضرت به الله پیوست.

توضیح: حدیث عایشه: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَادُومٍ...» که بخشی از حدیثی است که قبلاً در کتاب الأَطْعَمَةُ ذکر شده است. و در ادامه، تعلیق محمد بن کثیر نیز آمده که قبلاً ذکر شد.

واژه «عابس» با مهمله، بعد از ألف موحد و سپس مهمله نوشته شده است. در آخر حدیث آمده «به عایشه گفت»: کرمانی گفته یعنی از او روایت کرده یا از او پرسیده: «آیا آل محمد سیر شدند؟» و او پاسخ داد: «بله».

من می گویم: واقعیت خلاف این تفسیر است و دو وجه دیگر هم در طبرانی و بیهقی آمده است: عابس از عایشه پرسیده: «آیا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از خوردن گوشت قربانی نهی کرده بود؟» و در آخر حدیث آمده: «سیر نشدند...». نکته در ذکر راه محمد بن کثیر است تا سوء تفاهم قبلی در قطع روایت رفع شود. شرح کامل این حدیث در کتاب الرقاق آمده است.^۱

۱- همان.



۶۶۸۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأَمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَعِيفًا أَعْرَفَ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا ، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَخَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ مَعَهُ « قَوْمُوا » . فَانْطَلَقُوا ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نَطْعُمُهُمْ . فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكَ » . فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ - قَالَ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ الْخُبْزِ فُتَّتَ ، وَعَصَرَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ « اثْنَدْنِ لِعَشْرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ « اثْنَدْنِ لِعَشْرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا .

ترجمہ: «انس - رضی اللہ عنہ - گوید: ابو طلحہ بہ امّ سلیم گفت: دیدم کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - صدایش ضعیف شدہ است احساس کردم کہ گرسنہ است، آیا شما غذا داری؟ امّ سلیم گفت: بلی، غذا هست، امّ سلیم چندتا نان جو را بیرون آورد، سپس روپوش خود را آورد و نانها را با یک طرف روپوشش پوشانید و آنها را در زیر بغلم قرار داد، و طرف دیگر روپوشش را بہ دور سرم بست، سپس مرا پیش پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - فرستاد، آن را برای پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - کہ در مسجد بود و چند نفری ہم با او بودند بردم، نزد ایشان ایستادم، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: ابو طلحہ شما را فرستادہ است؟ گفتم: بلی، فرمود: غذا با خود آوردہ ای؟ گفتم: بلی، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بہ افرادی کہ با او بودند گفت: بلند شوید، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بہ راہ افتاد، من ہم ہمراہ ایشان بہ راہ افتادم، من عجلہ کردم، زودتر بہ ابو طلحہ - رضی اللہ عنہ - رسیدم، آمدن پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - را بہ او خبر دادم، ابو طلحہ بہ امّ سلیم



گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دارد با جماعتی می آیند، ما هم غذای کافی برای آنان نداریم، امّ سلیم گفت: الله و رسول الله از همه بهتر می دانند (حتماً پیامبر بدون حکمت نمی آید) ابو طلحه - رضی الله عنه - رفت تا به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تشریف آورد، ابو طلحه نیز همراه او بود، فرمود: ای امّ سلیم! هر چه داری بیاور، امّ سلیم هم آن نانهای جوین را آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا آنها را خرد کردند، امّ سلیم ظرف روغن را خالی کرد و روغن موجود را به عنوان خوراکی آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تا جایی که خواست الله بود بر آن دعا خواند، سپس فرمود: به ده نفر اجازه بدهید بیایند نان بخورند، به ده نفر اجازه دادند آمدند تا سیر شدند، غذا را خوردند، سپس بیرون رفتند، آنگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: به ده نفر دیگر اجازه بدهید، به ده نفر دیگر اجازه دادند، آمدند، تا سیر شدند غذا را خوردند و بیرون رفتند، همین طور ده نفر ده نفر تا هفتاد یا هشتاد نفر که بودند همه آمدند، غذا خوردند و همه سیر شدند».

توضیح: حدیث انس در داستان قرصهای جو و خوردن مردم که هفتاد یا هشتاد نفر بودند تا سیر شوند. هدف آن بیان جمله: «سپس دستور داد نان را فت و ام سلیم خمیر آن را آمیخت و ادم کرد» است، یعنی چربی حاصل از روغن را با نان مخلوط کرد. ابن المنیر و دیگران گفته اند: مقصود بخاری رد کسانی است که می گفتند ائتمام تنها وقتی است که با چیزی که رنگ می دهد خورده شود. همچنین این حدیث با حدیث عایشه مرتبط است تا نشان دهد که نیت ائتمام مطلقاً شامل خرما و دیگر چیزها نیز می شود.

کرمانی گفته: وجه مناسبت این است که چون خرما غالب غذای آنها بود، مشخص شد که خوردن نان با آن ائتمام محسوب نمی شود. احتمال دیگر این است که ذکر این حدیث برای شبهه کمتر و لفظ «المأدوم» است. احتمال دیگر هم وجود دارد که این نقل توسط راوی تغییر یافته باشد.

ابن المنیر گفته است: داستان ام سلیم هم مناسب است، زیرا چربی کمی که در ته خمیر باقی مانده، نان را رنگ نمی دهد، بلکه طعم آن را به نان می دهد و مانند مخلوط شدن خرما با غذا است. از این گرفته می شود که هر چیزی که در عرف ادم نامیده شود، نقض سوگند دارد.



نظر فقہاء:

اکثریت: هر چیزی که با نان خورده شود و معمولاً ادم نامیده شود، نقض سوگند دارد، چه رنگ بدهد یا نه.

ابوحنیفه و ابویوسف: اگر ائتمام با پنیر یا تخم مرغ باشد، نقض سوگند ندارد.
محمد بن حسن: هر چیزی که با نان خورده شود و غالب آن ادم باشد، نقض سوگند دارد، مانند گوشت کبابی و پنیر.
مالکیه: هر چیزی که حلف کننده با آن ادم کرده، نقض سوگند دارد، هر قوم آداب خود را دارند و برخی نمک را استننا کرده اند.

تنبیه: از حجت اکثریت، حدیث عایشه در داستان بریده است: «سپس با غذای خانه نان و ادم آورد». ابن بطلال گفته است: این حدیث نشان می دهد هر چیزی که در خانه طبق عادت با آن ائتمام شود، چه مایع باشد چه جامد، ادم محسوب می شود.
و همچنین حدیثی آمده است: «روز قیامت زمین به یک تکه نان تبدیل می شود و ضمیمه آن مانند جگر ماهی خواهد بود.» شرح این حدیث پیش تر در کتاب «الرقاق» بیان شده است. درباره قسم یاد شده در ترجمه، حدیثی از یوسف بن عبدالله بن سلام نقل شده است: «دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تکه ای از نان جو برداشت و روی آن خرما گذاشت و فرمود: این ضمیمه آن است.» این حدیث را ابو داود و ترمذی با سند حسن نقل کرده اند. ابن القصار گفته است: در میان زبان شناسان اختلافی نیست که کسی که نان را همراه با گوشت کبابی می خورد، ضمیمه آن را نیز مصرف کرده است.

بنابراین اگر کسی بگوید: «نان بدون ضمیمه خوردم»، درست است و اگر بگوید: «با ضمیمه خوردم»، نیز صحیح است. اما کوفی ها گفته اند: ضمیمه نامی است برای ترکیب دو چیز؛ این نشان می دهد که منظور این است که نان با ضمیمه آن مخلوط شود به گونه ای که اجزای آن در هم آمیخته شوند و این تنها زمانی رخ می دهد که با ضمیمه مصرف شود. کسانی که با این نظر مخالف بودند پاسخ داده اند که سخن اول پذیرفته است اما ادعای ترکیب قبل از خوردن دلیلی ندارد؛ منظور تنها ترکیب هنگام مصرف است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۲۳ - باب النِّيَّةِ فِي الْإِيمَانِ

باب: نیت در سوگند

توضیح: حافظ می گوید: باب «نیت در سوگندها». همگی با فتح همزه نوشته اند و کرمانی گفته است که در برخی نسخه ها با کسر همزه آمده است؛ دلیلش این است که مذهب بخاری این است که همه اعمال داخل در ایمان اند. گفته شده که قرینه ترجمه کتاب «الایمان والنذور» برای رفع ابهام کافی است.

۶۶۸۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

ترجمه: «عمر بن خطاب - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: ارزش کارها به نیت آن بستگی دارد، هر انسانی بر اساس نیتی که برای انجام کاری در نظر دارد پاداش یا کیفر خود را می بیند. کسی که به خاطر الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به جهاد برود، جهادش به عنوان جهاد و هجرت در راه الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می باشد، و کسی که برای به دست آوردن مال دنیا به جهاد رود، و یا برای اینکه زنی به دست آورد و با او ازدواج کند، تلاش و زحمت او به خاطر هدف دنیا بوده و جهاد در راه الله نیست».

توضیح: عبدالوهاب ذکر شده در سند، فرزند عبدالمجید ثقفی و محمد بن ابراهیم، تمیمی است. شرح حدیث «اعمال» در آغاز نزول کتاب بدء الوحی بیان شده است. مناسبت این حدیث با ترجمه این است که سوگند یکی از اعمال است و برای نشان دادن اختصاص الفاظ به نیت در زمان و مکان مورد استفاده قرار می گیرد، حتی اگر لفظ چیزی را اقتضا نکند؛ مانند کسی که قسم می خورد که وارد خانه زید نشود و منظورش یک ماه یا یک سال باشد، یا قسم می خورد که با زید صحبت نکند و منظورش خانه خاص باشد. در این صورت اگر بعد از مدت مقرر وارد شد یا در مکان دیگری با او صحبت کرد، سوگند باطل نمی شود. شافعی و



پیروان او از این حدیث برای کسانی که قسم می‌خورند «اگر چنین کنی طلاق است» استفاده کرده‌اند و نیت مشخص، معتبر است.

در این باب، بیشتر فقها گفته‌اند که سوگند بر اساس نیت حالف است مگر در حقوق انسان‌ها که سوگند بر اساس نیت مستحلف است. مالکی‌ها گفته‌اند نیت طرف مقابل نیز مؤثر است.

نووی گفته است: کسی که حق خود را از دیگری طلب دارد و قاضی او را به سوگند وادار می‌کند، سوگندش بر اساس نیت قاضی معتبر است و توریه اثر ندارد. اگر کسی بدون دستور قاضی قسم بخورد، توریه اثر دارد مگر اینکه حقی را باطل کند که در این صورت گناهکار است اما قسمش باطل نمی‌شود. این فقط وقتی است که قسم به الله باشد. اگر قسم به طلاق یا عتق باشد، توریه مفید است حتی اگر قاضی او را وادار کرده باشد.^۱

د عبدالکریم زیلان در کتاب «احکام نذر و سوگند» می‌نویسد: وقتی که سوگند خورنده در سوگندش نیت معنایی غیر از آن معنایی که از صحبت او در ذهن شنونده مجسم می‌شود را داشته باشد، آیا سوگند او بر آن معنا که غیر از معنای ظاهریش می‌باشد، منعقد می‌گردد؟ مثلاً کسی از دیگری بخواهد که سوگند بخورد و بگوید که آیا این شخص برادرِ اوست یا خیر و او هم در جواب، سوگند یاد کند که شخص مورد نظر برادرِ اوست ولی مقصود او برادری و اخوت اسلامی باشد نه برادری خونی. جواب در مورد این مسأله به شکل زیر است:

حالتِ اوّل این که وقتی، کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم باشد:

وقتی کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم واقع شده باشد، مانند کسی که انسان ظالمی از او بخواهد که بر درستی ظلمش سوگند بخورد و او را در آن تصدیق نماید یا از او بخواهد که سوگند بخورد که به شخص دیگری ظلم کند یا به مسلمان دیگری ضرر بزرگی برساند، در این

^۱ - فتح الباری.



حالت او می‌تواند سوگند بخورد و تَبَّتْ معنایی غیر از معنای ظاهر را که باعث هیچ ضرر و زبانی نیز نمی‌شود بنماید.^۱

حالت دوم این که سوگند خورنده ظالم باشد:

وقتی که سوگند خورنده ظالمی باشد که حاکم وقت به خاطر حَقِّی که پیش او است ولی او آن را انکار می‌کند، از او بخواهد که سوگند یاد کند، در این حالت، معنی ظاهری لفظی که سوگند خورنده بکار برده معتبر می‌باشد و تَبَّتْ او از لفظ بکار برده شده هیچ نفعی به او نمی‌رساند و نظر امام شافعی نیز همین بوده و ابن قدامه‌ی حنبلی نیز با او هم عقیده است و ما هم دلیلی بر خلاف آن سراغ نداریم. ابوهریره رضی الله عنه گفت که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». «سوگند تو به آن چیزی حمل می‌شود که هم صحبت، تو را در آن تصدیق می‌کند».

و نیز پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود: «الْيَمِينُ عَلَى تَبَّتِ الْمُسْتَحْلَفِ». «سوگند براساس تَبَّتْ کسی است که (از حالف)، طلب سوگند می‌کند». هر دو حدیث فوق را امام مسلم روایت کرده است.^۲

سوّم این که کسی که سوگندش داده‌اند نه ظالم باشد نه مظلوم:

هر گاه کسی که قسم داده می‌شود (آن کس که سوگند متوجّه اوست یا کسی که در ابتدا سوگند می‌خورد)، نه ظالم باشد و نه مظلوم در این صورت ظاهر نظر و رأی امام احمد این است که او می‌تواند قسمش را تأویل کند، و یک معنای محتمل دیگر غیر از معنای اصلی آن را که خلاف معنای اصلی است و به ذهن شتونده خطور می‌کند، تَبَّتْ نماید. مثالی از این دست سوگند، سوگند مهنا (رحمه الله)^۳، هم‌نشین امام احمد می‌باشد که به امام احمد گفت: «می‌خواهم بیرون بروم (یعنی به شهرم سفر کنم) پس می‌خواهم که فلان قسمت را برایم توضیح دهی» و امام احمد نیز آن کار را انجام داد. مدتی بعد از آن موضوع، امام احمد او را دید و به او گفت: «مگر نگفتی که می‌خواهی به شهرت

^۱ - «المعنی»، ج ۸، ص ۷۲۷-۷۲۸، و حدیث را ابوداود در «سنن» ج ۹، ص ۸۲ روایت کرده.

^۲ - «المعنی»، ج ۸، ص ۷۲۸، «نبیل الأوطار»، ج ۸، ص ۲۱۸-۲۱۹.

^۳ - یکی از حنابلّه.



سفر کنی؟! مهنا به او جواب داد: «آیا به من تو گفتم که اکنون می خواهم بروم؟ و امام احمد نیز او را از آن کار باز نداشت. این، نظر و مذهب امام شافعی نیز می باشد و در آن خلافی نیست^۱.

۲۴ - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

باب: کسی که مال خود را برای نذر و قبول توبه اهدا کرد

توضیح: باب «إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ». همه این باب را به همین نام آورده اند به جز کشمیرنی که «قربة» آورده است. کرمانی گفته است «اهدا» یعنی صدقه دادن یا تبدیل مال به هدیه برای مسلمانان. این باب اولین باب نذر است. نذر در زبان به معنی تعهد به خیر یا شر است و در شرع، تعهد مکلف به چیزی که پیشتر موظف نبوده است. نذر دو نوع است: نذر تبری و نذر لجاج^۲.

نذر تبری دو نوع دارد: یکی برای تقرب ابتدایی، مانند قول به روزه گرفتن، یا قول به روزه گرفتن شکرانه شفا یافتن مریض. اکثر فقها صحت و استحباب آن را پذیرفته اند، گرچه برخی شافعیان گفته اند عقد نمی شود.

دوم نذر معلق به منفعت، مانند وعده روزه در صورت دفع شر دشمن. نذر معلق الزام آور است و نیز نذر منجز غالب فقها معتبر است.

نذر لجاج دو نوع دارد: یکی بر فعل حرام یا ترک واجب که غالباً در فقه راجع به فرض کفایی یا مشقت الزام آور است. دوم بر فعل مباح یا ترک مستحب، در این مورد اقوال مختلف است: وفای نذر، کفارہ سوگند، یا اختیار بین آنها. شافعیان و حنبلی ها در ترجیح اختلاف دارند، حنفیه همه را کفارہ می دانند و مالکیه معتقدند عقد نمی شود^۳.

۶۶۹۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلُّوا) فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ

^۱ - «المغنی»، ج ۸، ص ۷۲۸-۷۲۹.

^۲ - احکام نذر در آغاز کتاب سوگند؛ ذکر شد.

^۳ - فتح الباری.



وَرَسُولُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » .

ترجمه: از عبدالله بن کعب بن مالک - که وی عصاکش کعب به هنگام پیری او بود - روایت است که گفت: از کعب بن مالک شنیدم که این را در حدیث خود می گفت: «وَنِيْزَ سَهْ تَنْ كِهْ بَرْ جَايْ مَانْدَهْ بُوْدَنْد [وقبول توبه‌ی آنان به تعویق افتاد] [توبه: ۱۱۸] کعب در آخر سخن خود گفت: همانا در زمهری سپاس قبول توبه‌ی من که در زمهری سپاس قبول توبه‌ی من که در جنگ تبوک شرکت نکرده بودم این است که مال خود را از خود دور کنم و در راه الله و رسول او صدقه کنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بخشی از مال خود را برای خود نگهدار، این برای تو بهتر است».

توضیح: قوله «أَخْبَرَنِي يُونُسُ» یعنی یونس بن یزید ایلی.

قوله «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ» یعنی پدر عبد الرحمن که از او روایت شده است. این حدیث در تفسیر سوره براءت نقل شده و مسیر آن از طریق ابن وهب و یونس و ابن شهاب و عبد الرحمن بن کعب و پدرش عبد الله بن کعب آمده است.

قوله «سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ» مربوط به حدیث طولانی درباره سه نفر است که در غزوه تبوک عقب ماندند و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نهی کرد که درباره آن صحبت کنند. قوله «فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُنْخَلَعَ» یعنی «از اموال کنار می کشم»؛ «انخلع» به معنای برهنه کردن اموال است، همانند وقتی که انسان لباسش را از تن درمی آورد.

قوله «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» ابو داود از احمد بن صالح این سند را نقل کرده و افزوده است: «گفتم سهم خود را که در خیبر است نگه می دارم.» این روایت از دیدگاه دیگری نیز از ابن شهاب نقل شده است. در روایت ابن اسحاق از زهری با همین سند در ابوداود آمده است: «از توبه من این است که تمام مال خود را برای الله و رسولش صدقه بدهم، گفت نه، گفتم نصفش، گفت نه، گفتم یک سومش.»

ابن عیینه نیز از زهری از ابن کعب بن مالک از پدرش نقل کرده است که به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفت: «از تمام مال خود صدقه می دهم»، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «یک سوم آن کافی است.» در حدیث ابی لبابه نیز نزد احمد و ابو داود همین مضمون آمده است.



سلف در این مورد که کسی نذر کند تمام مالش را صدقه بدهد، در ده مذهب اختلاف داشته اند. مالک گفته است که یک سوم واجب است بر اساس این حدیث. در مورد کعب بن مالک، او صراحتاً لفظ نذر یا معنای آن را بیان نکرده است؛ ممکن است نذر را انجام داده باشد و ممکن است فقط قصد داشته و اجازه گرفته باشد. آنچه او گفته «أنخلع من مالی» ظاهر نذر نیست، بلکه به نظر می‌رسد او قصد داشته توبه‌اش را با صدقه دادن تمام مال تأیید کند، شکرگزاری از نعمت‌های الله.

فاکهانی در شرح العمدۃ گفته است که بهتر بود کعب مشورت می‌کرد و تصمیم شخصی نمی‌گرفت، اما ظاهراً در لحظه‌ای که از توبه‌اش خوشحال بود، به نظرش رسید صدقه دادن تمام مال برای شکرگزاری لازم است و مشورت را به صورت قطعی بیان کرده است. ابن المنیر گفته است که کعب تصمیم نهایی نگرفته، بلکه مشورت کرده که انجام دهد یا ندهد؛ ممکن است سؤال کرده و ابزار پرسش حذف شده باشد. بنابراین، نظر اکثر علما این است که کسی که متعهد شده تمام مال خود را صدقه دهد، باید وفای به نذر کند مگر آنکه نذر به صورت بازی یا شوخی باشد. اگر متمول باشد، تمام مال بر او واجب است و اگر فقیر باشد، کفاره سوگند لازم است.

اگر متوسط باشد، به اندازه زکات مالش صدقه بدهد. این نظر ابوحنیفه و ربیعہ است. از دیگران مانند شعبی و ابن ابی لبابه، هیچ چیزی واجب نیست. قتاده گفته است: اگر غنی باشد ده درصد، متوسط هفت درصد، فقیر پنج درصد. سحنون گفته است: مقداری که به ضررش نباشد. و ثوری، أوزاعی و جمعی از علما گفته‌اند کفاره سوگند کافی است. نخعی گفته است همه مال واجب است.

مناسبت حدیث کعب برای ترجمه این است که اگر کسی تمام مالش را اهدا کند یا صدقه بدهد، وقتی توبه می‌کند یا نذر می‌کند، آیا واجب است اجرا شود یا خیر؟ داستان کعب با مورد اول (اجرای نذر) مطابقت دارد، اما او نذر را به صورت اجرا صادر نکرد، بلکه مشورت کرد و پیشنهاد شد برخی از مال را نگه دارد. بنابراین، بهتر است کسی که قصد اجرای صدقه تمام مال یا معلق کردن آن را دارد، بخشی از آن را نگه دارد و این به معنای این نیست که اگر اجرا کند، لازم الاجرا نیست.



در کتاب زکات نیز اشاره شده است که صدقه دادن تمام مال بسته به شرایط متفاوت است. اگر کسی توان دارد و از صبر خود مطمئن است، منع نمی‌شود و مانند عمل ابوبکر و ایثار انصار است، حتی اگر فقیر باشند. اگر توان ندارد، واجب نیست؛ همانگونه که گفته شده: «صدقه فقط از مال متمول داده شود.» ابن دقیق العید گفته است: در حدیث کعب اثر صدقه در محو گناهان ظاهر است و به همین دلیل کفاره مالی شرع شده است. فاکهانی گفته است توبه گذشته را واجب می‌کند و ظاهر حال کعب این است که قصد داشته این کار را به شکر انجام دهد.

هدف شیخ از قول کعب «از توبه من...» این است که صدقه اثر در قبول توبه دارد و با انجام آن، محو گناهان تحقق می‌یابد. دلیل آن نیز تأیید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است.^۱

۲۵ - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) ، وَقَوْلُهُ (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) .

باب: اگر کسی غذایی را بر خود حرام کند

وقول الله عزوجل: «ای پیامبر چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده به خاطر خوشنود ساختن همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ الله آمرزگار مهربانی است (و تو و همسرانِ تو را می‌بخشاید). الله راه گشودنِ سوگندهایتان را برای شما مقرر می‌دارد (بدین نحو که کفارهی قسم را می‌دهی و خود را از زیر بارِ مسئولیتِ آن خارج می‌کنید)». [تحریم: ۱- ۲] و فرموده‌ی الله عزوجل: «چیزهای پاکیزه‌ای را که الله برای استفاده‌ی شما حلال گردانیده، حرام مشمارید» [مانده: ۸۷].

توضیح: باب «اگر غذایی را حرام کند»: در روایت غیر از ابی ذر آمده است «غذاش»؛ این نمونه‌ای از نذر لجاج است؛ یعنی کسی می‌گوید: این غذا یا نوشیدنی برای من حرام است یا نذر کرده‌ام یا برای خداست که این غذا یا نوشیدنی را نخورم. نظر مشهور علما این است که چنین نذری بدون قسم لازم الاجرا نیست و کفارهِ سوگند واجب می‌شود.

^۱ - همان.



و گفته شده در قرآن: «ای پیامبر! چرا آنچه الله حلال کرده برای خود حرام کردی، در جستجوی رضایت زنان خود؟» در روایت غیر از ابی ذر آمده است: «تا به جمله تحله ایمانکم.» پیش تر در کتاب طلاق اختلاف نظر در این آیه بیان شده است. آیا این آیه درباره تحریم ماریه است یا درباره تحریم عسل؟ مصنف به مورد دوم اشاره کرده و آن را در همین باب آورده است.

حکم غذا از حکم نوشیدنی گرفته می‌شود. ابن‌المنذر گفته است: درباره کسی که غذایی یا نوشیدنی را بر خود حرام کرده، اختلاف نظر است. گروهی گفته‌اند: حرام بر او نیست و کفارہ سوگند بر او واجب است و این نظر اهل عراق است.

گروهی دیگر گفته‌اند: کفارہ لازم نیست مگر آنکه قسم خورده باشد. مصنف به این نظر اشاره کرده است با ذکر حدیث «و قد حلفت»، این نظر مورد قبول مسروق، شافعی و مالک است. اما مالک در مورد زن استثنا کرده و گفته اگر زن چیزی را بر خود حرام کند، طلاق لازم است. اسماعیل قاضی گفته است: فرق زن و کنیز این است که اگر کسی بگوید «زنم بر من حرام است»، طلاق واجب می‌شود؛ اما اگر درباره کنیز بگوید و قسم نخورده باشد، خود را ملزم کرده است اما کنیز بر او حرام نمی‌شود. شافعی گفته است: اگر قسم نخورد، چیزی بر او حرام نمی‌شود مگر اینکه قصد طلاق یا آزاد کردن کنیز را داشته باشد که در این صورت اجرا می‌شود و کفارہ لازم است.

در قرآن آمده است: «و لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»: این آیه اشاره دارد به روایت ثوری در جامعش و ابن‌المنذر از طریق صحیح از ابن مسعود که برای او غذایی آورده شد و مردی گفت: «من آن را حرام کرده‌ام که نخورم.» ابن مسعود فرمود: «پس بخور و کفارہ سوگندت را بده.» سپس این آیه را تلاوت کرد تا «لا تعتدوا». ابن‌المنذر گفته است: برخی علما حتی اگر قسم نخورده باشد، بر کفارہ پافشاری کرده‌اند. این مشابیه حدیث ابوموسی درباره مرد جرمی و مرغ است. در برخی از طرق صحیح آمده است که مرد گفت: «قسم خورده‌ام که نخورم.» این حدیث توسط شیخان (بخاری و مسلم) در صحیحین نیز آمده است.^۱

^۱ - همان.



۶۶۹۱ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَعِمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمُكِّثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ ، أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ « لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » . فَتَزَلَّتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) ، (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ) ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) يَقُولُهُ « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا » .
وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ « وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا » .

ترجمه: «عایشه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش زینب بنت جحش باقی می ماند و شربت عسل را می نوشید، من و حفصه قبلاً با هم مشورت کردیم که هرگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل هر یک از ما آمد به او بگو، بوی مغفر از شما می آید مگر مغفر خورده اید؟ (مغفر ماده ای است که مانند سقز از شیر درخت به دست می آید، دارای طعم شیرین و بوی بدی می باشد).

همین که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل یکی از آنان رفت، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بوی مغفر از شما می آید، مگر مغفر خورده اید؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «خیر، پیش زینب بنت جحش شربت عسل خورده ام، بار دیگر آن را نخواهم خورد» آنگاه آیه ۱ تا ۴ سوره تحریم نازل شد، که می فرماید: (ای پیامبر الله! چرا بر خود حرام می کنی چیزی را که الله برای حلال کرده است، و به خاطر رضایت زنهایت این کار را می کنی، و الله بخشنده و مهربان است و این عمل شما را می بخشد، و الله واجب نمود بر شما کفاره قسم را بدهی (تا مجدداً شربت عسل بخوری) الله سرپرست شما و علیم و حکیم است)، وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سخنی را مخفیانه به یکی از زنهایش گفت، آن زن آن را فاش کرد ...).

(سخن سری پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این بود که به یکی از زنهایش گفت: شربت عسل را پیش زینب خورده ام).



توضیح: قوله «حدثنا الحسن بن محمد» یعنی زعفرانی. حجاج بن محمد مصیصی است.

قوله «زعم عطاء» در روایت اسماعیلی از دیدگاه دیگر از حجاج آمده است که ابن جریر عطاء نقل کرده و همچنین در روایت هشام بن یوسف در پایان باب ذکر شده است. قوله «فنزلت: یا ایها النبی لم تحرم ما أحل الله لک - إن تتوبا إلى الله» درباره عایشه و حفصه است.

وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیثی را به برخی همسران خود در جریان اسراری بیان کرد - مانند «بل شربت عسلاً» - برخی که روش خلاصه نویسی بخاری را دنبال نکرده بودند، این جریان برایشان مشکل ساز شد. اصل حدیث در بخاری کامل است؛ هنگام اختصار، تنها کلمات مرتبط با سوگند و آیات مرتبط ذکر شده و برخی توضیحات مبهم اضافه شده است. وقتی «إن تتوبا» ذکر شد، به عایشه و حفصه تفسیر شده و وقتی «أسر حدیثاً» گفته شد، با «بل شربت عسلاً» توضیح داده شده است.

قوله «وقال إبراهيم بن موسى» درباره ابی ذر و دیگران آمده است. قبلاً در تفسیر با لفظ «حدثنا إبراهيم بن موسى» ذکر شده است.

قوله «عن هشام» یعنی ابن یوسف، و در تفسیر صراحت دارد. در اینجا سند خلاصه شده و منظور این است که هشام از ابن جریر روایت کرده با سند مذکور تا «و لن أعود»، سپس اضافه شده «وقد حلفت فلا تخبری بذلك أحدا».^۱

۲۶ - باب الوفاء بالنذر

وقوله (يُوفُونَ بالنذر)

باب: وفا به نذر

و فرموده الله عزوجل: «وفا می کنند به نذر» [انسان: ۷]

توضیح: باب «وفای به نذر» یعنی حکم آن یا فضیلتش. قوله (و قول الله تعالى «يُوفُونَ بالنذر») از این برداشت می شود که وفای به نذر نوعی قربه است برای ستایش کننده، اما این مخصوص نذرهایی است که در طاعت الله انجام می شود. طبری از طریق مجاهد در تفسیر

^۱ - فتح الباری.



این آیه نقل کرده است که «اگر مردم در طاعت الله نذر کنند، باید وفای به آن داشته باشند». قرطبی می گوید: نذر از عقود است که انسان مأمور به وفای آن شده و مورد ستایش است. بالاترین نوع آن، نذری است که بدون قید انجام شود؛ مانند کسی که از بیماری بهبودی یابد و می گوید: «الله، بر من واجب است که فلان روز روزه بگیرم یا صدقه دهم، شکرانه الله». نوع بعدی، نذری است که بر انجام عملی در طاعت الله وابسته باشد؛ مانند: «اگر الله مریضم را شفا دهد، فلان روز روزه می گیرم یا فلان نماز را می خوانم».

اما انواع دیگر نذر، مانند نذر لجاجت، که فرد برای رهایی از انجام کاری نذر می کند یا خود را به زحمت می اندازد، مانند نذر نمازهای زیاد یا روزه هایی که برایش دشوار است، نه تنها قربه محسوب نمی شود بلکه مکروه و گاهی حرام است.^۱

۶۶۹۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ أَوَّلَمَ يَنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْدَرُ شَيْئًا ، وَلَا يُؤَخَّرُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ» .

ترجمه: از سعید بن حارث روایت است: از ابن عمر رضی الله عنهما شنیدم که می گفت: آیا از نذر نهی نشده اند؟ (در حالیکه) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: «نذر هیچ نفعی را جلب و هیچ ضرری را دفع نمی کند اما (با آن) از بخیل چیزی گرفته می شود».

توضیح: قوله (حدثنا يحيى بن صالح) یعنی «يَحْوِطُطَى» با ضم واو و تخفیف حاء مهمله و پس از الف، ظاء معجمه است.

قوله (سعید بن الحارث) یعنی «الأنصاری».

قوله (سمعت ابن عمر يقول: أو لم ينهوا عن النذر) یعنی «شنیدم ابن عمر گفت: آیا از نذر نهی نکردند؟» اینجا احتمالاً سؤال خلاصه شده و مستقیم پاسخ داده شده است. حاکم در «المستدرک» از طریق معافی بن سلیمان، اسماعیلی از طریق ابی عامر عقدی و ابوداود روایت کرده اند: فلیح بن سلیمان گفت: به ابن عمر رسیدم، مسعود بن عمرو (از بنی عمرو بن کعب) آمد و گفت: «ای ابا عبدالرحمن، پسر من با عمر بن عبیدالله بن معمر در زمین فارس بود،

^۱ - فتح الباری.



و وبا و طاعون شدیدی رخ داد. من بر خودم مقرر کردم که اگر الله پسر من را سالم نگه دارد، او را به خانه الله می‌فرستم. او آمد ولی بیمار بود و سپس فوت کرد. چه می‌گویید؟»

ابن عمر پاسخ داد: «آیا شما از نذر نهی نشده بودید؟» سپس حدیث مرفوع را نقل کرد و افزود: «وفای به نذرت را انجام بده». ابو عامر گفت: «ای ابا عبدالرحمن، من فقط نذر کردم که پسر من راه برود». ابن عمر دوباره گفت: «وفای به نذرت را انجام بده». سعید بن الحارث گفت: «به او گفتیم، آیا سعید بن المسیب را می‌شناسی؟ گفت: بله.»

ابن عمر او را فرستاد تا از سعید بن المسیب بپرسد، او پاسخ داد: «پسر تو را رها کن». ابن عمر گفت: «آیا این پذیرفتنی است؟» او پاسخ داد: «بله، فرض کن اگر پسر تو دین دارد و بر او قضا ندارد و تو آن را قضا کردی، آیا پذیرفتنی است؟» پاسخ داد: «بله.» ابن عمر، وفای به نذر را حتی بعد از فوت پسر لازم دانست و مانند دیگر قربات، مانند روزه، حج یا صدقه باید انجام می‌شد. این مورد ممکن است خاص والدین و فرزند باشد به دلیل وجوب بر والدین.

ابن عمر در این روایت گفت «آیا از نذر نهی نکردید؟» زیرا نذر مرفوع صریحاً نهی ندارد، اما در روایت‌های دیگر از او، تصریح به نهی شده است. در مسلم آمده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم از نذر نهی کرد» یا به شکل صریح‌تر: «نذر نکنید».

قوله (لا یقدم شیئاً ولا یؤخر) در روایت عبدالله بن مره «هیچ چیز را بر نمی‌گرداند» و مشابه روایت‌های دیگر است که نشان می‌دهد نذر نمی‌تواند تقدیر الله را تغییر دهد. این تفاوت‌های لفظی همگی به یک معنا نزدیک هستند و دلیل نهی از نذر را نشان می‌دهند. در مورد این نهی اختلاف نظر وجود دارد: برخی علما آن را به ظاهرش گرفته‌اند و برخی آن را تأویل کرده‌اند.

ابن اثیر در «النهایه» می‌گوید: نهی از نذر در احادیث مکرر آمده است و این تأکید بر اهمیت آن و هشدار نسبت به کوتاهی در انجام آن پس از وجوب است. اگر این نهی به معنای بازداشتن از انجام نذر بود تا کسی آن را انجام ندهد، در این صورت حکم آن بی‌اثر می‌شد و الزام وفای به آن ساقط می‌گشت؛ زیرا با نهی، انجام نذر گناه محسوب می‌شد و الزام‌آور نبود. وجه حدیث این است که به مردم فهمانده شود که نذر، در دنیا سود و زبانی برای آنان ندارد و تقدیر الهی را تغییر نمی‌دهد. پس وقتی نذر می‌کنید، باید وفای به آن داشته باشید؛ زیرا چیزی که نذر کرده‌اید، بر شما لازم است.



برخی از شرح «المصایح» این نظر را به خطایی نسبت داده‌اند و اصل آن از ابو عبید است، که این منذر در کتابش نقل کرده است. ابو عبید گفته است: «وجه نهی و تأکید بر نذر این نیست که نذر مستوجب گناه باشد، زیرا اگر چنین بود، الله هرگز دستور وفای به آن را نمی‌داد و ستایش انجام‌دهنده آن را نمی‌کرد. وجه آن، بزرگداشت شأن نذر و تشدید اهمیت آن است تا انسان در وفای به آن کوتاهی نکند و ترک انجام آن نکند.»

او سپس به آیات و احادیثی استناد کرده که بر وفای به نذر تأکید دارند. مازری نیز اشاره کرده است که برخی علما هدف از این حدیث را ترغیب به احتیاط در نذر و تشویق به وفای به آن می‌دانند. این برداشت از ظاهر حدیث دور است.

ممکن است وجه حدیث این باشد که ناذر، نذر خود را با سختی انجام می‌دهد و هر چیزی که الزام‌آور باشد، به اختیار مطلق انجام نمی‌شود. همچنین ممکن است علت آن این باشد که وقتی نذر برای کسب چیزی انجام می‌شود (مثلاً نذر با شرط تحقق خواسته‌ای) مثل معامله‌ای می‌شود که قصد قربه را مخدوش می‌کند.

ابن اثیر اشاره کرده است به عبارت «إِنَّه لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» و «إِنَّه لَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ» که دلالت بر این تأویل دارد. احتمال اول شامل همه انواع نذر است و احتمال دوم مختص نذرهای مجازات و سختی‌دار است.

قاضی عیاض اضافه کرده است: ممکن است خبر دادن درباره این موضوع صرفاً اطلاع باشد که نذر تقدیر الله را تغییر نمی‌دهد و خود به خود خیر ایجاد نمی‌کند، و نهی از باور خلاف آن برای جلوگیری از اشتباه برخی ناآگاهان است.

طبق مذهب مالک، نذر مباح است مگر اینکه دائمی باشد یا تکرار آن در زمان‌های مختلف سنگین باشد و انسان آن را به سختی انجام دهد، در این صورت مکروه است.

ابن دَقِيق العید گفته است: «لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» ممکن است به این معنا باشد که نتیجه آن خیر محسوب نمی‌شود و وفای به نذر ممکن است دشوار باشد. همچنین ممکن است به این معنا باشد که نذر سبب خیر نمی‌شود مگر آنچه الله تقدیر کرده است.

نوی نیز گفته است: منظور از «لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» این است که نذر چیزی از تقدیر الله را تغییر نمی‌دهد، همان‌طور که در روایات دیگر آمده است.

تنبیه: عبارت «لَا يَأْتِي» به همین شکل در اکثر نسخ آمده و در برخی نسخ «لَا يَأْت» بدون یاء دیده شده که درست است و لغزش نیست، زیرا در عربی مشابه آن وجود دارد.



خطابی در «الأعلام» گفته است: این باب از علم غریب است، اینکه نهی از عملی می شود و پس از انجام آن واجب می شود. بیشتر شافعی ها گفته اند که نذر مکروه است و این را ابو علی سنجدی از نص شافعی نقل کرده است. همچنین از مالکی ها نیز نقل شده و ابن دقیق العید آن را تأیید کرده است. ابن العربی به اختلاف علما اشاره کرده و تصریح شافعی ها به کراهت را بیان کرده است؛ دلیل آنان این است که نذر طاعت محض نیست بلکه هدف آن رفع ضرر یا کسب منفعت برای خود است.

حنابله نیز کراهت نذر را جزم کرده اند، و برخی گفته اند کراهت آن تا حد تحریم است و برخی صحت آن را مشروط دانسته اند.

ترمذی گفته است: برخی از اصحاب پیامبر و علما نذر را مکروه دانسته اند، و ابن مبارک گفته است: کراهت نذر در طاعت یا معصیت یکسان است؛ اگر نذر در طاعت انجام شود و وفا شود، اجر دارد اما نذر خود مکروه است.

ابن دقیق العید گفته است: در این مسئله اشکالی بر قواعد وارد است؛ زیرا طبق اصول، وسیله به طاعت خود طاعت است و وسیله به معصیت خود معصیت است، و نذر وسیله ای برای التزام به قربة است و بنابراین باید قربة باشد، مگر اینکه حدیث دلالت بر کراهت آن کند. سپس به تفکیک میان نذر مجازات و نذر ابتداء اشاره کرده است: نذر مجازات مشمول نهی است، اما نذر ابتداء قربة محض است.

ابن ابی الدم در شرح «الوسیط» گفته است: قیاس مستحب است، و نظر انتخابی او خلاف آن است و مکروه نیست. او توضیح داده که «خلاف آن» یعنی آنچه در عموم نهی قرار می گیرد و «مکروه» یعنی آنچه به خصوص نهی شده است. از آنجا که نهی از نذر به خصوص ثابت شده، پس مکروه است. او اظهار تعجب کرده از کسانی که گفته اند نذر مکروه نیست، در حالی که صریح نهی ثابت است؛ کمترین درجه آن این است که نذر مکروه به صورت «کراهت تنزیهی» باشد. برخی هم مانند نووی بر استحباب نذر در نماز استناد کرده اند و گفته اند که بیان نذر در نماز آن را باطل نمی کند زیرا نماز نوعی مناجات است و شبیه دعاست.

اگر نهی از چیزی مطلقاً ثابت شود، ترک آن در نماز اولویت دارد، پس چگونه می تواند مستحب باشد؟ بهترین برداشت از گفته این افراد این است که نذر «تبرر محض» باشد، مانند: «الله، بر من واجب است که فلان کار را انجام دهم» یا «برای حصول پاداش». برخی



نهی را بر کسی حمل کرده‌اند که از حالت خود آگاه است و می‌داند نخواهد توانست وفای به آن کند، مانند آنچه شیخ در شرح ترمذی نقل کرده است.

ابن رفعة از اکثر شافعی‌ها نقل کرده که نذر مکروه است و قاضی حسین متولی و غزالی گفته‌اند: نذر مستحب است زیرا الله وفای به آن را ستایش کرده و نذر وسیله‌ای برای قربه است. می‌توان میان این دو میانجی‌گری کرد: آنچه حدیث دلالت بر کراهت آن دارد، نذر مجازات است و نذر تبرر قربه محض، زیرا در آن قصد صحیح وجود دارد و پاداش آن بالاتر از تطوع است.

قرطبی در «المفهم» بیان کرده است که نهی از نذر مجازات مربوط به نذری است که به شرطی است، مانند: «اگر الله مریضم را شفا دهد، صدقه‌ای بدهم.» وجه کراهت این است که انجام قربه مشروط به حصول هدف شده و نیت قربه محض نبوده بلکه در مسیر مخالفت بوده است. اگر مریض شفا نمی‌یافت، صدقه‌ای داده نمی‌شد؛ این حالت مانند بخیل است که چیزی از مالش خارج نمی‌کند مگر به عوض فوری.

این معنا در حدیث نیز آمده است که «با نذر چیزی از بخیل استخراج می‌شود که بخیل آن را نمی‌دهد». همچنین ممکن است فرد جاهلی تصور کند که نذر سبب حصول هدف می‌شود یا الله به دلیل نذر آن هدف را برآورده می‌کند، که هر دو مورد اشتباه است. حالت اول نزدیک به کفر است و حالت دوم خطای صریح است.

قرطبی سپس نقل کرده که برخی علما نهی وارد در حدیث را بر کراهت حمل کرده‌اند، و نظر او این است که اگر کسی نگرانی از اعتقاد فاسد داشته باشد، انجام آن حرام است و برای کسی که چنین اعتقادی ندارد، کراهت دارد. این تفصیل با داستان ابن عمر در نذر مجازات نیز سازگار است.

طبری با سند صحیح از قتاده نقل کرده است که در آیه «یوفون بالنذر»، مردم برای طاعت الله از نماز، روزه، زکات، حج و عمره و واجبات نذر می‌کردند و الله آنان را ابرار نامید. این صریح است که ستایش شامل نذر ابتداء می‌شود و نذر مجازات مخصوص نیست. ممکن است تعبیر «بخیل» اشاره به نذری باشد که مالی در آن دخیل است یا کسی که در طاعت تنبلی کند.

قرطبی نیز بر وجوب وفای به نذر مجازات تأکید کرده است، با استناد به حدیث «من نذر أن یطیع الله فلیطعه» و تفاوتی بین نذر معلق و غیر آن قائل نشده است. عبارت «وإنما



یستخرج بالنذر من البخيل» در حدیث ابی هریره نیز در ادامه بیان منظور استخراج بخیل آمده است.^۱

۶۶۹۳ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ « إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ » .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از نذر نهی کرد، گفت: نذر هیچ مقدری را تغییر نمی دهد و تنها انسانهای بخیل به وسیله نذر ملزم به دادن پول یا مالی می شوند».

توضیح: یعنی انسانهای بخیل که هیچگاه حاضر نیستند چیزی را بدون عوض بدهند، وقتی که نذری می کنند و به خواست الله به آرزوی خود می رسند ناچار می شوند مالی را که نذر کرده اند بدهند).

حافظ می گوید: در اکثر روایات آمده است «من البخيل» و در روایت مسلم از حدیث ابن عمر «من الشحيح» ذکر شده و نیز در نسائی همین لفظ آمده است. در روایت ابن ماجه «من اللثيم» آمده است. اختلاف لفظی میان راویان از منصور بن المعتمر است و معنای آنها نزدیک به هم است؛ زیرا «الشح» خاص تر و «اللؤم» عام تر است. راغب گفته است: بخل یعنی امساک از آنچه که مستحق دریافت است، شح یعنی بخل همراه با حرص، و لؤم یعنی انجام کاری که مورد نکوهش است.^۲

۶۶۹۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَ لَهُ ، فَيُسْتَخْرَجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَيُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نذر برای انسان چیزی را که الله مقدّر نکرده باشد به وجود نمی آورد، ولی نذر انسان را به سوی مقدّر الهی

^۱ - همان.

^۲ - همان.



می کشاند و به وسیله نذر الله مالی را از دست بخیل خارج می کند، و بخیل ملزم به دادن مالی می شود که قبل از نذر، آن را نمی داد».

توضیح: در حدیث ابی هریره آمده است: «لا یأتی ابن آدم النذر بشيء» - در این جمله، «ابن آدم» مفعول مقدم است و «النذر» فاعل.

عبارت «لم أكن قدرته» از احادیث قدسی است، اما صریحاً به الله نسبت داده نشده است. این حدیث را ابو داود از ابن العبد و از روایت مالک، نسائی و ابن ماجه از سفیان ثوری و هر دو از ابو الزناد نقل کرده اند. مسلم نیز از روایت عمرو بن أبی و عمر از أعرج نقل کرده است. در کتاب «القدر» از طریق همام از ابی هریره روایت شده با عباراتی مانند: «لم یکن قدرته» یا در نسائی «لم أقدره علیه» و در ابن ماجه «إلا ما قدر له ولكن یغلبه النذر فأقدر له» و در روایت مالک «بشيء لم یکن قدر له ولكن یلقیه النذر إلی القدر قدرته» و در روایت مسلم «لم یکن الله قدره له».

اختلاف مشابهی نیز در عبارت «فیستخرج الله به من البخیل» وجود دارد: در روایت مالک «فیستخرج به»، در ابن ماجه، نسائی و عبده «ولکنه شيء یستخرج به من البخیل»، و در روایت همام «ولکن یلقیه النذر وقد قدرته له أستخرج به من البخیل»، و در مسلم «ولکن النذر یوافق القدر فیخرج بذلک من البخیل ما لم یکن البخیل یرید أن یرج».

عبارت «ولکن یلقیه النذر إلی القدر» در «باب إلقاء العبد النذر إلی القدر» مورد بحث قرار گرفته و با ترجمه اشاره شده مطابقت دارد. کرمانی گفته است: اگر گفته شود که «القدر» چیزی است که به نذر منتقل می شود، باید گفت تقدیر نذر با تقدیر إلقاء متفاوت است؛ نذر به إلقاء متوسل می شود و إلقاء به اعطاء.

عبارت «فیستخرج الله» تغییر جهت دارد و هماهنگ با «قدرته» و «فیؤتینی» است. عبارت «فیؤتینی علیه ما لم یکن یؤتینی علیه من قبل» به معنای «به من عطا می کند» است. در روایت کشمیهنی «یؤتینی» با جزم آمده و جایگزین «یکن» شده است. در روایت ابن ماجه «فییسر علیه ما لم یکن یسیر علیه من قبل» و در مسلم «فیخرج بذلک من البخیل ما لم یکن البخیل یرید أن یرج» آمده است که روشن تر است.

بیضای گفته است: معمول مردم این است که نذر را برای کسب منفعت یا دفع ضرر انجام می دهند، و نهی از آن به این دلیل است که نذر بخیل است؛ زیرا سخی وقتی می خواهد قربه بجوید، فوراً اقدام می کند و بخیل نمی تواند چیزی از مالش خارج کند مگر در



مقابل عوض فوری. بنابراین نذر از تقدیر چیزی را تغییر نمی‌دهد و خیر یا شر قضای الله را تغییر نمی‌دهد، اما نذر ممکن است با تقدیر موافق شود و از بخیل چیزی خارج شود که بدون نذر خارج نمی‌شد. ابن العربی گفته است: این حدیث دلیل بر وجوب وفای ناذر است، زیرا اگر مجبور به وفای نداشت، نیت بخیل در صدور نذر تحقق نمی‌یافت.

این حدیث همچنین پاسخ به جریان قدریه است. حدیث ترمذی از انس «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ» ظاهراً با حدیث «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ» تضاد دارد، اما جمع بین آن‌ها این است که صدقه سبب دفع مِيتَةَ السُّوءِ می‌شود و این‌ها همه تقدیر شده‌اند.

ابن العربی گفته است: نذر شبیه دعاست؛ هرچند نذر تقدیر را تغییر نمی‌دهد، اما از تقدیر است. با این حال، نهی از نذر شده و دعا توصیه شده، زیرا دعا عبادت فوری است و توجه به الله و تضرع را نشان می‌دهد، اما نذر تأخیر در عبادت است تا حصول هدف.

ماوردی گفته است: هر عملی که مکلف ابتداء انجام دهد، بهتر از آن است که با نذر متعهد شود. حدیث همچنین بر اخلاص در عمل خیر تأکید دارد و بخل را مذمت می‌کند؛ کسی که مأموریت‌ها را انجام دهد و از نهی‌ها پرهیز کند، بخیل نیست.

تنبیه: ابن منیر گفته است: مناسبت احادیث این باب با ترجمه وفای به نذر، عبارت «یستخرج به من البخیل» است؛ یعنی بخیل فقط چیزی را خارج می‌کند که بر او واجب شده، زیرا اگر چیزی را که می‌خواست ببخشد خارج می‌کرد، جواد محسوب می‌شد. کرمانی گفته است: معنای ترجمه از لفظ «یستخرج» گرفته می‌شود. احتمال دارد بخاری اشاره کرده باشد که نذر نهی شده، نذر معاوضه و لجاج باشد، با استناد به آیه، و ستایش شامل نذر قربه می‌شود تا میان آیه و حدیث جمع شود.^۱

۲۷ - بَابُ إِشْرَ مِنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

باب: گناه کسی که به نذر وفا نمی‌کند

توضیح: باب گناه کسی که به نذر خود وفا نمی‌کند. در این باب، لفظ «اثم» برای ابی ذر آمده و در غیر او نیامده است. در آن، حدیث عمران بن حصین در «خیر القرون» ذکر شده است.

^۱ - همان.



٦٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ حَدَّثَنَا زُهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » - قَالَ عِمْرَانُ لَا أَذْرِي ذَكَرَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ - ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَمُوتُونَ ، وَيَحْثُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ » .

ترجمه: «عمران بن حصین - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم گفت: بهترین شما کسانی است که در قرن من و جزو اصحاب من است، بعد از اصحاب کسانی است که به دنبال ایشان می آیند و تابعین هستند، بعد از تابعین کسانی است که بعد از تابعین می آیند، و تابع تابعین هستند، عمران گوید: نمی دانم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بعد از این، آیا دو قرن یا سه قرن را ذکر نمود؟ سپس فرمود: بعد از تابع تابعین افرادی می آیند، که خیانت می نمایند و امانت را رعایت نمی کنند، وقتی بر جریانی شاهد شدند بدون اینکه از ایشان درخواست شهادت شود با عجله شهادت می دهند، چیزهایی را بر خود واجب می نمایند و نذر می کنند ولی وفا به نذر خود نمی نمایند، عشق و علاقه شان به دنیا و زینت آن فراوان می شود، در خوردن و نوشیدن اسراف می نمایند و چاق می شوند».

توضیح: حدیث عمران بن حصین در «خیر القرون» نقل شده است. در سند آن، ابو جمرة (با جیم و راء) و نامش نصر بن عمران است. زهدم (با عین جیم) و وزن جعفر ابن مضرب با ضم میم و فتح معجم و تشدید راء پس از آن آمده است. شرح آن پیشتر در کتاب «الشهادات» و «فصائل الصحابه» کامل آمده است. هدف از حدیث در اینجا، بیان لفظ «ینذرون» با کسر و ضم ذال است که دو زبان را نشان می دهد.

در روایت کشمیهنی آمده است «ولا یوفون» و این روایت مشابه مسلم است. همچنین لفظ «ولا یؤتمنون» اشاره به خیانت آشکار دارد؛ یعنی هیچ کس بعد از آن به آنان اعتماد نخواهد کرد.

ابن بطلال گفته است که میان کسی که امانت خود را خیانت می کند و کسی که به نذر خود وفا نمی کند تفاوت قائل شده است. خیانت مذموم است، پس ترک وفای نذر نیز مذموم است و مناسبت این توضیح با ترجمه مشخص می شود.



ابن الباجی گفته است: آنچه وصف کرده، به عنوان عیب بیان شده است و چیزی که جایز باشد مذمت ندارد؛ بنابراین ترک وفای نذر مذموم است، نه جایز.^۱

۲۸ - باب النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)

باب: نذر در طاعت

«و هر مالی را که در راه الله انفاق کنید و یا نذری را که به گردن بگیرید الله آن را می داند و برای ستمکاران یابوری نیست.» [بقره: ۲۷۰].

توضیح: باب نذر در طاعت: این باب به حکم نذر در طاعت اشاره دارد. احتمال دارد که «باب» با تنوین آمده و منظور محدود کردن موضوع به نذر در طاعت باشد، پس نذر در معصیت نذر شرعی محسوب نمی شود.

عبارت «وما أنفقتُم من نفقة أو نذرتُم من نذر» برای دیگران تا «من أنصار» آورده شده است و اشاره به آیه ای دارد که نشان می دهد ستایش بر نذر طاعت وارد شده، که تأیید آنچه پیش تر گفته شد است.^۲

۶۶۹۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، نذر کرد که از الله اطاعت کند، پس از او اطاعت نماید. و هرکس، نذر کرد که از او نافرمانی کند، پس نافرمانی نکند» (به این نذرش وفا ننماید).

توضیح: در مورد طلحه بن عبد الملک: او از اهل یمن است و مورد اعتماد طبقه ابن جریج است. قاسم، پسر محمد بن ابی بکر صدیق است. ابن عبد البر گفته که طلحه تنها این حدیث را از قاسم روایت کرده است، اما این درست نیست؛ زیرا روایت های دیگری از طریق ایوب و یحیی بن ابی کثیر وارد شده و ترمذی به آن اشاره کرده است. بنابراین ادعای انفراد طلحه صحیح نیست.

^۱ - همان.

^۲ - همان.



عبارت «من نذر أن يطيع الله فليطعه...» شامل همه طاعتها می‌شود، چه واجب و چه مستحب. نذر در واجب مانند نماز را می‌توان زمان بندی کرد، مثلاً نذر کند که نماز را در اول وقت بخواند. در مستحبها، نذر باعث وجوب می‌شود و باید به آنچه ناذر محدود کرده وفا کرد. حدیث صریحاً بر وفای نذر در طاعت و نهی از ترک آن در معصیت دلالت دارد.

بر اساس نظر برخی شافعیان، طاعت به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. واجب عیناً: نذر بر آن اثر ندارد، مانند نماز ظهر، مگر در مورد خاصی مانند تعیین وقت.

۲. واجب کفایه: مانند جهاد، نذر بر آن مؤثر است.

همچنین نذر در مستحب، مانند عبادات مالی و بدنی، موجب وجوب می‌شود. نظر جمهور بر انعقاد نذر در این موارد است.

۲۹ - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

باب: کسی که در دوران جاهلیت نذر کرده یا سوگند خورده که با شخصی سخن نگوید و سپس اسلام آورده است

توضیح: باب اگر کسی نذر یا سوگند کند که در جاهلیت با کسی سخن نگوید و سپس اسلام آورد. یعنی: آیا وفای به نذر بر او واجب است یا نه؟ منظور از «جاهلیت» حالت او پیش از اسلام است، نه زمان قبل از بعثت.

طحاوی این مسئله را در مورد مشرک که سپس مسلمان شده توضیح داده است. همچنین حدیث ابن عمر درباره نذر عمر در جاهلیت نقل شده است که او قصد اعتکاف داشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «أوف بندرك». (فتح الباری)

۶۶۹۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» .

ترجمه: از عمر بن خطاب - رضی الله عنه - روایت است که از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسید: در دوران جاهلیت نذر کرده بودم که شبی را در مسجد الحرام معتکف شوم (حال چه کنم)؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «به نذر خود، وفا کن».



توضیح: روایت شده است که عمر در زمان جاهلیت قصد اعتکاف داشت و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمود: «به نذرت وفا کن» («أوفِ بنذرك»).

ابن بطلال گفته است که بخاری مقایسه‌ای بین نذر و سوگند کرده و درباره اعتکاف صحبتی نکرده است. بنابراین، اگر کسی قبل از اسلام نذر یا سوگند کند، پس از اسلام بر او واجب است که به آن وفا کند؛ این نتیجه از ظاهر داستان عمر گرفته شده است. شافعی و ابو ثور نیز همین نظر را دارند. ابن حزم این نظر را از امام شافعی نقل کرده است.

با این حال، مشهور در میان شافعیان این است که برای برخی از آنان، نذر قبل از اسلام واجب نیست بلکه مستحب است. همین نظر در میان مالکیان و حنفیه نیز وجود دارد. احمد (ابن حنبل) در برخی روایات وجوب را پذیرفته و طبری و مغیره بن عبدالرحمن از مالکیان نیز به آن تصریح کرده‌اند. همچنین بخاری، داود و پیروانشان به آن عمل کرده‌اند.

نویسنده می‌گوید: اگر بخاری صریحاً وجوب را بیان کرده باشد، موضوع روشن است؛ در غیر این صورت، تنها ترجمه حدیث دلالتی بر وجوب ندارد و ممکن است منظور ترغیب و استحباب بوده باشد.

قابسی گفته است که عمر دستور به نذر را به جهت تشویق داده نه الزام. برخی گفته‌اند پیامبر می‌خواست با دستور به وفای عمر، اهمیت نذر را نشان دهد تا مردم آن را سبک نشمارند. طحاوی استدلال کرده که وفای نذر واجب تنها برای اعمالی است که قرب به الله دارند و مشرک نمی‌تواند با عبادت قرب پیدا کند. در پاسخ به داستان عمر، احتمال داده شده که پیامبر فهمیده است عمر قصد داشته نذر جاهلی خود را در اسلام انجام دهد، بنابراین دستور داده شده است.

ابن دقیق العید گفته است که ظاهر حدیث با این تأویل مخالف است و اگر دلیلی قوی‌تر بر عدم وجوب وجود داشته باشد، این تأویل درست است؛ در غیر این صورت خیر.

«عبد الله» اشاره به ابن مبارک دارد.

«عبید الله بن عمر» همان العمری است.

برخی روایت‌ها نشان می‌دهد که سوال عمر از پیامبر پس از بازگشت از غزوه حنین بوده و این زمان دقیق پرسش را مشخص می‌کند. همچنین در بحث فرض خمس و اعتکاف، نکاتی درباره زمان وقوع نذر و وجوب آن پس از اسلام ذکر شده است.



ابن العربی گفته است: وقتی عمر در جاهلیت نذر کرده و سپس اسلام آورد، قصد داشت آن را در اسلام انجام دهد. نیت خالص و عزم دائم در عبادت باعث تحقق آن است، حتی اگر لفظی بر آن جاری نشده باشد. برخی مالکیان می‌گویند عبادت تنها با نیت همراه با لفظ یا شروع محقق می‌شود.

ظاهر گفته‌های عمر تنها بیان آنچه اتفاق افتاده است و پرسش درباره حکم نذر اوست، و هیچ دلالتی بر تجدید نیت او پس از اسلام ندارد.

باجی گفته است: داستان عمر مانند کسی است که نذر کند صدقه‌ای بدهد اگر فلان شخص پس از یک ماه آمد، اما اگر قبل از آمدنش بمیرد، ناذر مجبور به انجام نذر نیست، اگر انجام دهد، خوب است، اما واجب نیست. زیرا عمر قبل از اسلام نذر کرده بود و از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پرسیده بود، پیامبر انجام آن را مستحب دانست، اگرچه برای او واجب نبود، زیرا نذر در زمانی که امکان انجام آن وجود نداشت، انجام نشده بود.

ابن العربی در شرح ترمذی نقل کرده است که برخی از این قضیه استدلال کرده‌اند که کافران نیز با فروع شریعت مخاطب هستند، هرچند صحت این استدلال فقط بعد از اسلام است، زیرا عمر موظف شد به وفای آنچه در دوران کفر نذر کرده بود. اما گفته شده است که این استدلال صحیح نیست، زیرا واجب در اصل شرع، مانند نماز، برای آنها نیست تا آن را قضا کنند، پس چگونه به آنها تکلیف شود که آنچه در اصل شرع واجب نیست را انجام دهند؟ می‌توان پاسخ داد که واجبات شرعی زمان‌دار هستند و ممکن است قبل از اسلام فرصت انجام آن گذشته باشد، بنابراین مجبور به قضاء نیستند، اما اگر نذر زمان‌دار نبوده و پس از اسلام امکان انجام آن فراهم شده، انجام آن پس از اسلام عمل صحیح است و زمان آن به گسترش عمر قابل تخصیص است.

ابن حجر می‌گوید: این بحث موید قول ابو ثور و کسانی است که همین نظر را دارند و اگر ثابت شود که شافعی چنین گفته، ممکن است او ابتدا چنین گفته و ابو ثور از او گرفته باشد. می‌توان از مثال وجوب حج بر کسی که پس از اسلام فرصت انجام آن را داشته است نیز استفاده کرد.



تنبیه: منظور از قول عمر در جاهلیت، پیش از اسلام او است، زیرا جاهلیت هر کس با خودش است، و نظر کسانی که جاهلیت را به دوره نبوت نسبت داده‌اند درست نیست، زیرا منظور اینجا قبل از بعثت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است.^۱

۳۰ - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمَّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقَبَاءٍ فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

باب: کسی که بمیرد ویر وی نذری باشد

و این عمر به زنی که مادرش نذر کرده بود که در مسجد قباء نماز بگزارد (ومرده بود) امر کرد که از جانب وی نماز بگزارد. و ابن عباس نحو (مانند) این حدیث را گفته است.

توضیح: قوله «باب من مات وعليه نذر» یعنی آیا نذر کسی که مرده باید قضاء شود یا نه؟ آنچه در باب ذکر شده، بیانگر این است که باید قضاء شود، اما اینکه واجب است یا مستحب اختلاف است.

قوله «وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمَّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقَبَاءٍ» یعنی مادری برای خود نذر کرده بود که به مسجد قباء برود و پیش از انجام آن فوت شد، ابن عمر گفت: برای او نماز بخوانید. ابن عباس نیز همین نظر را دارد. مالک از عبد الله بن ابی بکر نقل کرده که وقتی این زن فوت کرد، عبد الله بن عباس به دخترش اجازه داد که جای مادرش نماز بخواند. از طرق دیگر آمده که زن نذری کرده بود که ده روز اعتکاف کند، اما فوت شد و اعتکاف نکرد، ابن عباس گفت: جای مادر خود اعتکاف کن.

ابن عمر و ابن عباس گاهی خلاف این نظر را گفته‌اند. مالک در موطأ آورده است که شنیده عبد الله بن عمر می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند نماز یا روزه کسی دیگر را بجا بیاورد. نسائی از طریق ایوب بن موسی از عطاء بن ابی رباح از ابن عباس نقل کرده که هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری نماز یا روزه بجا آورد، و ابن عبد البر گفته این نقل از ابن عباس متغیر است.

^۱ - همان.



می‌توان جمع کرد: اثبات قضاء برای مردگان و نفی آن برای زندگان. همچنین از ابن ابی شیبیه نقل شده که وقتی از ابن عباس درباره مردی که نذر داشته پرسیده شد، گفته: روزه نذر او بر عهده دیگران انجام شود.

ابن منیر گفته ممکن است ابن عمر با گفتن «نماز بخوانید» منظورش عمل به حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بوده که فرموده: «عمل انسان پس از مرگ قطع می‌شود مگر در سه مورد»، یکی از آنها فرزند است، زیرا اعمال صالح فرزند برای والد ثبت می‌شود بدون اینکه از اجر والد کم شود. بنابراین «نماز بخوانید» یعنی نماز شما برای او نوشته می‌شود، حتی اگر نیت شما برای خودتان باشد.

نتیجه کلام این است که اجازه انجام قضاء مخصوص فرزند است، و ابن وهب و ابو مصعب از شاگردان امام مالک نیز به این نظر گرایش دارند. ابن بطلال نقل کرده که اجماع بر این است که هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری نماز یا روزه بخواند، نه بر زنده و نه بر مرده، و از مهلب نقل شده اگر جایز بود، در تمام عبادات بدنی جایز بود، زیرا شارع برای والدین خود سزاوارتر است.

تنبیه: کرمانی ذکر کرده در برخی نسخ آمده «قال صلی علیها»، به این معنا که «علی» به معنی «عن» است، یا ضمیر به قباء بازمی‌گردد.^۱

۶۶۹۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ . فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ .

ترجمه: از سعد بن عباده انصاری - رضی الله عنه - روایت است که ایشان در باره‌ی نذری که بر ذمه‌ی مادرش بود و او قبل از ادای آن، فوت نمود، استفتاء کرد. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - به او فتوا داد تا به نیابت از مادرش، آن نذر را ادا کند. این حکم پس از آن سنت گردید.

^۱ - همان.



توضیح: حدیث ابن عباس است که سعد بن عبادہ درباره نذری که بر مادرش بود استفتا کرد. شرح این حدیث در کتاب «الوصایا» پیشتر آمده و کسانی که حدیث را از سعد بن عبادہ نقل کرده‌اند، آن را در مسند خود قرار داده‌اند.

در انتهای حدیث درباره داستان سعد بن عبادہ آمده «فکانت سنة بعد»؛ یعنی قضاء نذر برای وارث، پس از فوت مورث، به صورت شرعی مشروع شد و شامل وجوب یا استحباب می‌شود. این اضافه در غیر روایت شعیب از زهری دیده نمی‌شود. این حدیث توسط شیخان (بخاری و مسلم) از روایت‌های مالک و لیث نقل شده و مسلم نیز از طریق ابن عیینہ، یونس، معمر و بکر بن وائل نقل کرده است. همچنین نسائی از طریق أوزاعي و اسماعیلی از طریق موسی بن عقبه، ابن ابی عتیق و صالح بن کیسان همگی از زهری بدون این عبارت نقل کرده‌اند. این عبارت احتمالاً از خود زهری یا شاگردش است.

ابن حزم ظاهری با استناد به این حدیث گفته است که وارث موظف است نذر مورث را در همه حالات قضاء کند. نمونه مشابهی از حدیث زهری درباره سه گانه لعان هم وجود دارد؛ زمانی که مردی قبل از دستور پیامبر از همسرش جدا شد، گفته شد: «فکانت سنة».

در تعیین نوع نذر مادر سعد اختلاف است: گفته شده صوم بود، طبق آنچه مسلم از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده: «مردی آمد و گفت: ای پیامبر الله! مادرم فوت کرده و بر او یک ماه روزه واجب بود، آیا قضاء کنم؟ پیامبر فرمود: بله».

برخی گفته‌اند که مرد مذکور سعد بن عبادہ نبوده و برخی گفته‌اند نذر مادرش آزادی عبد و ابن عبد البر این را نقل کرده است.

گفته شده نذر مادرش صدقه بوده و دلایل آن از موطأ و دیگر منابع آمده است، مانند اینکه سعد با پیامبر همراه بود و از مادرش خواستند وصیت کند، مادرش فوت کرد، و سعد پرسید: آیا می‌توانم صدقه او را انجام دهم؟ پیامبر فرمود: بله. در برخی روایات آمده: «بهترین صدقه چیست؟ آب».

عیاض گفته: ظاهر این است که نذر مادرش در مال یا مبهم بوده است. نویسنده می‌گوید ظاهر حدیث باب این است که مشخصاً توسط سعد انجام شده است.

در این حدیث قضاء حقوق واجب برای میت آمده است. جمهور فقها گفته‌اند: اگر کسی فوت کند و نذر مالی داشته باشد، باید از مال او قضاء شود، حتی اگر وصیت نکرده باشد. اگر



نذر در زمان مرض موت باشد، از یک سوم مال خواهد بود. شرط مذهب مالکی و حنفی این است که مطلقاً وصیت شود. استدلال جمهور داستان مادر سعد و قول زهری است که «فكانت سنة بعد».

این حدیث همچنین شامل استفتا از عالم و بیان فضیلت بر والدین پس از فوت و پاک شدن دیون آنهاست.

در اصول فقه، اختلاف است که پس از استئذان، حکم مانند دستور پس از حضر است یا خیر؟ صاحب «المحصول» گفته مشابه است، و رأی دیگران این است که برای استحباب^۱ است.

٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَاقْضِ اللَّهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ » .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: «مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و سلم) آمد و به او عرض کرد: «خواهرم نذر کرد که حج کند ولی (قبل از ادای آن) مرد». پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود: «اگر دینی بر گردن او بود تو می پرداختی؟» جواب داد: بلی. پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود: «پس (دین) الله را قضا کن زیرا دین الله شایسته تر است برای ادا کردن».

توضیح: حافظ می گوید: حدیث ابن عباس: «مردی نزد پیامبر آمد و گفت: خواهرم نذر کرده بود حج کند و فوت شده است.»

و در آن آمده: «پس دین الله را قضاء کن، که سزاوارتر است.» شرح آن در انتهای کتاب حج آمده و اختلاف درباره جنس سائل (مرد یا زن) آمده است. گفته شده او حمنه نام داشته و همان زنی است که درباره روزه سوال کرده بود.



۳۱ - باب النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

باب: نذر در چیزی که دارنده‌ی فاقد آن نیست و در معصیت

۶۷۰۰ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، نذر کرد که از الله اطاعت کند، پس از او اطاعت نماید. و هرکس، نذر کرد که از او نافرمانی کند، پس نافرمانی نکند» (به این نذرش وفا ننماید).

توضیح: نذر در چیزی که مالک آن نیست و در معصیت. در شرح این بطل آمده: «نذر در معصیت نیست.» مثال‌ها: حدیث عایشه «کسی که نذر کند که از الله فرمانبرداری کند، باید فرمانبرداری کند»، حدیث انس درباره مردی که بین فرزندان‌ش حرکت کرد و منع شد، حدیث ابن عباس درباره کسی که طواف کرد و بینی او زخمی شد، و حدیث درباره کسی که نذر کرد قیام کند و از سایه استفاده نکند، و پیامبر او را منع کرد.

این احادیث به نذر در چیزی که مالک آن نیست مربوط نمی‌شود بلکه به نذر در معصیت تعلق دارد. ابن منیر گفته است صحیح این است که نذر در چیزی که مالک آن نیست، لازم نیست، زیرا اگر نذر در مال دیگران باشد بدون اجازه آنها، معصیت است. بنابراین به همین دلیل، عنوان صحیح این است: «نذر در چیزی که مالک آن نیست و نذر در معصیت».

کرمانی گفته: دلیل این است که انسان نمی‌تواند خود را به مشقت یا عقوبت ملزم کند جایی که قربه‌ای ندارد، اما مشکل این است که جمهور این گونه تفسیر کرده‌اند که «آنچه مالک نیست» مانند نذر آزاد کردن عبد دیگران است. ابن منیر این توضیح را نزدیک‌تر می‌داند، اما باید «آنچه مالک نیست» را به نذر مشخص اختصاص داد، مثل آزاد کردن عبد معین.

در حدیث ثابت بن الضحاک آمده: «بر انسان نیست نذر در چیزی که مالک آن نیست.» ترمذی همین مقدار را نقل کرده است.

ابو داود سبب این حدیث را نیز به صورت مختصر نقل کرده و لفظ آن چنین است: «مردی در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نذر کرد که در مکانی به نام بوانه قربانی کند.»



مسلم این حدیث را از عمران بن حصین در داستان زنی که اسیر شده و با شتر به نزد پیامبر فرار کرد، نقل کرده است. آن زن نذر کرده بود که اگر نجات یابد قربانی کند. پیامبر فرمود: «نذر در معصیت الله و در چیزی که مالک آن نیست، جایز نیست.»

ابن ابی شیبہ نیز این حدیث را از طریق ابی ثعلبه بدون ذکر داستان نقل کرده است. نسائی و ابو داود نیز این لفظ یا مشابه آن را از طریق دیگران نقل کرده‌اند، از جمله: «نه قسم بر تو واجب است و نه نذر در معصیت پروردگار، و نه در قطع رحم، و نه در چیزی که مالک آن نیست.»

در مورد کسی که نذر در چنین مواردی کرده، اختلاف است که آیا کفارہ لازم است یا نه؟ جمهور فقہا می‌گویند: خیر، اما احمد، ثوری، اسحاق و برخی از شافعی‌ها و حنفی‌ها می‌گویند: بله. ترمذی نیز اختلاف صحابه را نقل کرده است. اتفاق نظر بر تحریم نذر در معصیت است و اختلاف فقط درباره وجوب کفارہ است.

استدلال کسانی که کفارہ را واجب می‌دانند، حدیث عایشه است: «نذر در معصیت جایز نیست و کفارہ‌اش مانند کفارہ یمین است.»

این حدیث در برخی روایات ضعف دارد، اما شواهدی از جمله روایت عمران بن حصین وجود دارد که آن را تأیید می‌کند. دارقطنی نیز از طریق عدی بن حاتم مشابه آن را نقل کرده است.

همچنین حدیث عقبه بن عامر آمده: «کفارہ نذر، مانند کفارہ یمین است.» جمهور فقہا این را بر نذرهای لجاجت و غضب و برخی نذرهای مطلق حمل کرده‌اند، اما ترمذی و ابن ماجه آن را به لفظ «کفارہ نذر اگر مشخص نشده باشد» نقل کرده‌اند. ابن عباس نیز فرموده: «کسی که نذر کند و مشخص نکند، کفارہ‌اش مانند کفارہ یمین است.» اکثر فقہای اهل حدیث این احادیث را بر عموم آن حمل کرده‌اند، اما گفته‌اند ناذر مخیر است بین وفای نذر یا انجام کفارہ یمین.

ابو داود و احمد از طریق عمرو بن شعیب روایت کرده‌اند: «نذر فقط برای آنچه که وجه الله را می‌طلبد، معتبر است.»

در مثال زنی که نذر کرده بود با دف به سر پیامبر صلی الله علیه وسلم بکوبد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «وفای نذر تو کافی است.» این نشان می‌دهد که نذر در مباحات مانند شادی از سلامت پیامبر و غیر آن، الزام‌آور نیست و نیت قربه الله شرط است.



بی‌یهقی گفته است ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم برای این کار اجازه داده باشد تا شادی از سلامت خود را نشان دهد، اما این بدان معنا نیست که نذر در مباحات محقق شده است. حدیث ابن عباس در همین باب نشان می‌دهد که ناذر باید به اعمال طاعت عمل کند و امور مباح مانند نشستن، صحبت کردن، سایه گرفتن و خوردن و نوشیدن، از او ساقط است. واضح‌ترین روایت در این زمینه، آن است که احمد از طریق عمرو بن شعیب از پدرش و او از جدش نقل کرده: «نذر آن است که برای رضای الله باشد.»

در پاسخ به داستان زنی که نذر کرده بود با دف به سر پیامبر بکوبد، بی‌یهقی اشاره کرده است. می‌توان گفت: برخی از اعمال مباح را می‌توان به قصد تقوا مستحب کرد، مانند خوابیدن برای داشتن انرژی در شب برای نماز شب، یا خوردن سحری برای تقوای روزه. به همین ترتیب، نشان دادن شادی از بازگشت سالم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می‌تواند عملی با نیت و ثواب باشد.

در مورد جواز زدن دف در غیر مراسم نکاح و ختنه، اختلاف است؛ رافعی در «المحرر» و پیروانش در «المنهاج» آن را جایز دانسته‌اند و این حدیث دلیل آن است. برخی اجازه پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای زدن دف بر آن زن بر اصل جواز اعمال مباح حمل کرده‌اند و نه صرفاً برای وفای نذر.

در روایت احمد از طریق بریده آمده: «اگر نذر کردی، بزنی، و گرنه نزن.» برخی گفته‌اند معنای «نذرت» در اینجا «حلف» است و اجازه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای انجام مباح است. در انتهای حدیث آمده: «عمر وارد شد و او دف را کنار گذاشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: شیطان از تو می‌ترسد، ای عمر.» اگر این عمل نوعی قربه بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین چیزی نمی‌گفت. بنابراین، این عمل مباح است و نسبت دادن آن به شیطان نشان می‌دهد که مباح است.

بی‌یهقی توضیح می‌دهد: پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌دانست شیطان حاضر است تا فتنه ایجاد کند، اما وقتی عمر رسید، شیطان فرار کرد، یا اینکه اصلاً شیطان حضور نداشت و پیامبر مثال آن زن را به شیطان تشبیه کرد که از حضور عمر می‌ترسد. مشابه این، داستان دو



زن آواز خوان در روز عید است که ابوبکر آنها را سرزنش کرد و پیامبر جایز بودن چنین کاری در روز عید را بیان کرد.^۱

۶۷۰۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ». وَرَأَاهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله از عذاب دادن این مرد به خودش بی نیاز است». آنگاه که او را دید میان دو پسر خود پیاده روان است.

توضیح: حدیث انس، دومین حدیث از باب است که به اختصار ذکر شده است. این حدیث قبلاً در آخر کتاب حج پیش از فضایل مدینه ذکر شد. مضمون آن چنین است: «او شبیخ بود که بین فرزندان راه می‌رفت. گفته شد چرا؟ گفتند: نذر کرده که راه برود.» در این حدیث آمده: پیامبر او را دستور داد که سوار شود.

افزارئ (که مقصود مروان بن معاویه است) روایت کرده که حمید به او این حدیث را نقل کرده و این روایت با آنچه از طریق محمد بن سلام نقل شده، مطابقت دارد. برخی روایت کرده اند بدون ذکر ثابت، برخی با ذکر ثابت.

حدیث عقبه بن عامر نیز آمده: «خواهرم نذر کرده که تا خانه الله راه برود.» در این حدیث آمده: «باید راه برود و سوار شود.»

در نسخه‌های مختلف بخاری آمده: مسیرهای حج و نذور در یک باب ذکر شده‌اند، اما اصل حدیث عقبه در نذور نیامده است. در حدیث انس، ناذر یک پیرمرد بود و خواهر عقبه سالم و قوی بود؛ بنابراین پیامبر او را دستور داد که راه برود و اگر نتوانست، سوار شود.

بیهقی نیز همین برداشت را در شرح خود آورده و برخی از طرق روایت عکرمه از ابن عباس را ذکر کرده: «خواهر عقبه نذر کرده بود که با پای پیاده حج کند. گفته شد: الله به راه رفتن خواهر تو نیاز ندارد، پس سوار شود و یک شتر هدیه کند.»

نسخه اصلی ابوداود: «وَلْتَهْدُ هَدًى» یعنی «هدیه‌ای تقدیم کند.»



برخی منابع روایت کرده‌اند که متن حدیث به صورت «ولتهد بدنة» نقل شده و از مسیر دیگری نیز از عکرمه بدون ذکر «هدی» آورده شده است. حاکم نیز از طریق ابن عباس روایت کرده: «مردی آمد و گفت: خواهرم نذر کرده که پیاده به خانه الله برود و برایش سخت است، پیامبر فرمود: او را بگذار سوار شود اگر نمی‌تواند پیاده برود، الله نیازی ندارد که خواهر تو رنج ببرد.»

از مسیر کرباب از ابن عباس آمده: «مردی گفت: ای رسول الله، خواهرم نذر کرده که با پای پیاده حج کند. پیامبر فرمود: الله کاری به سختی خواهر تو ندارد، پس سوار شود و سپس کفاره یمین خود را ادا کند.»

اهل سنن از طریق عبد الله بن مالک از عقبه بن عامر روایت کرده‌اند: «خواهرم نذر کرده بود که حج کند، بدون اینکه سرش را بپوشاند. این را به پیامبر گفتم، پیامبر فرمود: خواهر تو را بگذار بپوشد، سوار شود و سه روز روزه بگیرد.»

ترمذی از بخاری نقل کرده که در آن حدیث «هدی» صحیح نیست. طبرانی نیز از طریق ابی تمیم جیشانی از عقبه بن عامر آورده: «نذر کرده بود که پیاده به خانه الله برود، کف و پای برهنه.»

و در آن آمده: «سوار شود، لباس بپوشد و روزه بگیرد.» طحاوی نیز از طریق ابی عبد الرحمن حبلی از عقبه بن عامر همین مطلب را آورده است.

بیهقی از طریق سند ضعیف از ابی هریره روایت کرده: «در حالی که پیامبر در نیمه شب حرکت می‌کرد، دید شبی که شتران از آن فرار کردند. زن عربان با موه‌ای ریخته آمد و گفت: نذر کرده‌ام پیاده حج کنم. پیامبر فرمود: بگذار او لباس بپوشد و خون کفاره دهد.» همچنین از طریق حسن از عمران آمده: «اگر کسی نذر کند که پیاده حج کند، هدیه‌ای تقدیم کند و سوار شود.»

در سند آن انقطاع است. صحت نذر برای آمدن به خانه الله ثابت است. از نظر ابوحنیفه، اگر نذر حج یا عمره نکند، نذر صحیح نیست. اگر نذر را سوار انجام دهد، کفاره خون بر او واجب نیست، ولی اگر پیاده برود، از آغاز تا پایان حج یا عمره بر او واجب است.

در مورد اختلاف فقها:



شافعی: اگر با عذر سوار شود، کفارہ خون واجب است و اختلاف است که چه حیوانی کفارہ شود (بدنه یا شاة).

مالکی: اگر ناتوان باشد، بسته به قدرتش، اگر توانایی دارد، سوار نشود، در غیر این صورت هدیه واجب است.

عبدالله بن زبیر: هیچ چیز بر او واجب نیست.

قرطبی اضافه کرده: روایت مربوط به هدیه صحیح است و نمی‌توان آن را رد کرد. سکوت کسی که آن را نقل نکرده، دلیل بر نادرست بودن نیست. عمل مردم مدینه (اهل عمل به فقه مالک) شاهد است.

تنبیه: گفته شده مردی که در حدیث انس آمده، همان ابویسرا است که در حدیث ابن عباس بعد از باب آمده، اما دو داستان تفاوت‌هایی دارند و نمی‌توان آنها را به هم نسبت داد.^۱

۶۷۰۲ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سَلِيمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَقَطَعَهُ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را دید که در بینی خود مهار یا چیز دیگری کرده بود و کسی آنرا می کشید و او به اطراف کعبه طواف می کرد. آنحضرت آن مهار را قطع کرد.

توضیح: حدیث ابن عباس درباره کسی که با زِمَام (رهبری شتر یا حیوان) طواف می کرد، سومین حدیث باب است. از طریق علو از ابی عاصم از ابن جریر آمده: «مردی را دید که با زِمَام یا چیز دیگری طواف می کند، پیامبر آن را قطع کرد.» همچنین از مسیر دیگری: «مردی طواف می کرد و انسانی را با خِزَامَه در بینی هدایت می کرد. پیامبر دستور داد که او را با دستش هدایت کند.»

خِزَامَه حلقه‌ای از مو یا پشم است که بین بینی شتر قرار داده می‌شود تا رهبری آن آسان شود.

^۱ - همان.



این حدیث در باب نذر آورده شده تا نشان دهد: نذری که مرتبط با اطاعت الله نیست، صحیح نیست. ابن داوودی از آن استفاده کرده تا اثبات کند نذر غیرالهی صحیح نیست، و ابن التین پاسخ او و تصحیحش را آورده است.^۱

۶۷۰۳ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه وسلم کعبه را طواف می کرد، بر مردی گذشت که مردی دیگر مهار بینی او را می کشید، پیامبر صلی الله علیه وسلم مهار را با دست خود قطع کرد و سپس به وی امر کرد که دست او را بگیرد (وبه دور کعبه بگرداند).

۶۷۰۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَرَّةً فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ » . قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: روزی نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در حال سخنرانی، مردی را دید که ایستاده است. علت اش را پرسید. گفتند: او ابواسرائیل است. نذر کرده است که بایستد و ننشیند، زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگیرد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «به او بگویند تا حرف نزند، زیر سایه برود و بنشیند. ولی رو زه اش را کامل کند».

توضیح: در سند این حدیث، وهیب همان فرزند خالد است و عبدالوهاب که بخاری آخر باب از او روایت کرده، فرزند عبدالمجید ثقفی است. کسانی که معتقدند وقتی ثقات در وصل

^۱ - همان.



و ارسالی اختلاف دارند، باید قول کسی که وصل کرده ترجیح داده شود، به دلیل افزایش اطمینان علمی، به این حدیث تمسک می‌کنند؛ زیرا وهیب و عبدالوهاب هر دو ثقه هستند، ولی وهیب آن را وصل کرده و عبدالوهاب آن را ارسل کرده و بخاری صحت آن را تأیید کرده است.

با بررسی دقیق، بخاری در این مورد به صورت مطلق عمل نمی‌کند و بسته به ترجیحات عمل می‌کند، مگر اینکه طرفین برابر باشند که در این صورت وصل مقدم می‌شود. در این حدیث، کسانی که آن را وصل کرده‌اند بیشتر از کسانی هستند که ارسل کرده‌اند. اسماعیلی گفته: همراه با وهیب، عاصم بن هلال و حسن بن ابی جعفر روایت کرده‌اند و همراه با عبدالوهاب، خالد الواسطی روایت کرده است.

خالد روایت دقیق دارد و در عاصم و حسن اختلاف است؛ بنابراین طرفین برابر می‌شوند و وصل ترجیح داده می‌شود. این حدیث از مسیر دیگری هم آمده و قدرتش افزایش یافته است؛ عبدالرزاق آن را از ابن طاوس از پدرش از ابی اسرائیل روایت کرده است.

عبارت «بینما النبی صلی الله علیه وسلم یخطب»، خطیب در «المبهمات» اضافه کرده: «روز جمعه».

عبارت «إذا هو برجل» در روایت ابی یعلی از ابراهیم بن حجاج از وهیب آمده: «چرخید و دید که مردی است».

عبارت «قائم» در روایت ابو داود از موسی بن اسماعیل، شیخ بخاری، اضافه شده: «در آفتاب» و همین در روایت ابی یعلی نیز آمده است. در روایت طاوس: «و ابی اسرائیل نماز می‌خواند».

عبارت «فسأل عنه فقالوا أبو اسرائیل»، در روایت ابو داود: «گفتند او ابو اسرائیل است»، و خطیب اضافه کرده: «مردی از قریش».

عبارت «نذر أن یقوم»، به گفته بیضاوی: ظاهر است که سوال درباره اسم بوده، به همین دلیل اسم و فعل ذکر شده. همچنین ممکن است سوال درباره حال او بوده، بنابراین هر دو ذکر شده است.

عبارت «ولا یستظل»، در روایت خطیب آمده: «و در آفتاب بایستد».

عبارت «مره»، در روایت ابو داود به صورت جمع: «مروه».

در روایت طاوس: «برای اینکه بنشینند و صحبت کند».



ابی اسرائیل، از صحابه‌ای است که کسی شریک کنیه او نیست. درباره نام او اختلاف است:

گفته‌اند: قشیر (با قاف و شین معجمه) یا یسیر (با تحتانیه و مهمل) یا قیصر به نام پادشاه روم، یا با سین مهمله جایگزین صاد، یا بدون راء در آخر.

او قریشی و سپس عامری است. ابن الاثیر او را «ابی اسرائیل الأنصاری» نوشته است، ولی کرمانی او را از انصار دانسته؛ اولی درست‌تر است.

در حدیث آمده: سکوت درباره مباح، از طاعت الله نیست. ابو داود از علی روایت کرده: «و هیچ روزی تا شب روزه نگیر». در سیره پیامبر آمده است که ابوبکر به زنی گفته بود: «این سکوت از عمل جاهلیت است». هر عملی که انسان را اذیت کند یا نتیجه‌ای داشته باشد، ولی مشروع نباشد، مانند راه رفتن پابرهنه یا نشستن در آفتاب، از طاعت الله نیست و نذر آن صحیح نمی‌شود.

پیامبر صلی الله علیه وسلم، ابی اسرائیل را امر کرد تا روزه را کامل کند و در حین آن بنشیند، صحبت کند و در سایه باشد. به گفته قرطبی، در داستان ابی اسرائیل، دلایل جماعت بر عدم وجوب کفار برای کسی که نذر معصیت یا نذر غیرطاعتی کرده، روشن است. مالک گفته: «من نشنیده‌ام که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به کفار امر کرده باشد».

۳۲ - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ آيَامًا فَوَاقِقَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ

باب: کسی که نذر کرده روزهای روزه بگیرد و آن روزها با روزه عید قربان و عید فطر

مصادف افتد

توضیح: گفته او (باب: کسی که نذر کند روزهایی را روزه بگیرد) یعنی روزهای معین. (پس اگر روز نحر یا فطر مصادف شود) آیا برای او جایز است روزه بگیرد یا می‌تواند آن را بدل کند یا کفار بدهد؟

اجماع برقرار شده است که روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان جایز نیست، نه به صورت نافله و نه به عنوان وفای به نذر، چه این دو روز یا یکی از آن‌ها را مشخص کرده باشد یا به طور اتفاقی در آن روز واقع شود. پس اگر کسی نذر کند، نزد جمهور علما نذر او منعقد نمی‌شود.

اما در نزد حنبله دو روایت است درباره وجوب قضا.



ابوحنیفه مخالف است و می گوید: اگر کسی اقدام کرد و روزه گرفت، آن روزه از نذرش محسوب می شود. تفصیل این بحث در اواخر باب صیام گذشت، و آنجا اختلاف در تعیین روزی که مرد نذر کرده بود و اتفاق آن با روز عید فطر یا قربان بیان شد. من در آغاز نامی نیافتم، با آنکه طرق روایت فراوان بود، سپس در کتاب ثقات ابن حبان از طریق «کریمه بنت سیرین» یافتم که او گفت: «از ابن عمر پرسیدم: بر خود واجب کرده ام که هر چهارشنبه روزه بگیرم و امروز چهارشنبه است و روز نحر هم هست.»

پس گفت: «الله به وفای نذر فرمان داده است، و رسول الله صلی الله علیه و سلم از روزه روز نحر نهی کرده است.»

راویان این حدیث ثقه اند. اگر نبود توافق و تواتر روایات که پرسش کننده مرد بوده است، من آن شخص مبهم را کریمه تفسیر می کردم؛ به ویژه در سند نخست که عبارت «سئل» آمده است، و این شامل مرد یا زن می شود. پس روشن شد که در روایت ابن حبان، پرسشگر زن است و می توان روایت حکیم را با آن تفسیر کرد. بر خلاف روایت «زیاد بن جبیر» که در آن آمده است: «مردی از او پرسید.»

سپس این خبر را در کتاب الصیام از «یوسف بن یعقوب قاضی» یافتم که آن را از «محمد بن ابی بکر مقدمی» (از شیوخ بخاری) نقل کرده است. همچنین ابونعیم از طریق او روایت کرده و اسماعیلی نیز از راهی دیگر از «محمد بن ابی بکر مقدمی» آن را آورده و لفظ او چنین است: «مردی را شنید که از عبدالله بن عمر درباره مردی که نذر کرده پرسید» سپس حدیث را ذکر کرد.

و «فضیل» در سند اول به صورت تصغیر آمده، و «حکیم» با فتح حاء آغاز می شود. «ابو خُرّه» هم پدرش با حاء مهمله و تشدید آمده است، نامش شناخته نیست و در بخاری جز همین یک حدیث از او نیست. بخاری آن را به عنوان متابعت روایت «زیاد بن جبیر» از ابن عمر آورده است.

در متن روایت نخست، اشاراتی به رجحان منع نزد ابن عمر دیده می شود، زیرا گفته است: «قطعاً برای شما در رسول الله الگویی نیکوست؛ او روز عید قربان و فطر را روزه نمی گرفت و روزه گرفتن آن ها را درست نمی دانست.»

و در روایت اسماعیلی افزوده شده است: «یونس بن عبید گفت: این را برای حسن (بصری) نقل کردم، پس گفت: به جای آن یک روز دیگر روزه بگیرد.» و این را از طریق



«محمد بن منهال» از «یزید بن زریع» آورده است، همان کسی که بخاری نیز از طریق او روایت کرده.

گفته کرمانی: عبارت «لم یکن» یعنی «رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود [که روزه بگیرد]». و عبارت «ولا نری» به صورت متکلم است و از سخنان عبدالله بن عمر به شمار می رود. و در بعضی روایات به لفظ غایب آمده است و فاعل آن عبدالله است و گوینده «حکیم».

من می گویم: در روایت «یوسف بن یعقوب» آمده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روز قربان و نه روز فطر را روزه می گرفت و به روزه گرفتن آن ها امر نمی کرد.» و مانند آن در روایت اسماعیلی نیز آمده است.

کرمانی احتمال داده است - بر اساس تعدد واقعه - که اجتهاد ابن عمر تغییر کرده، و سرانجام به منع صریح حکم کرده بعد از آنکه پیش تر دچار تردید بود.

و در پاسخ نخست و آخر ابن عمر، چیزی که صریحاً به منع در خصوص این واقعه دلالت کند وجود ندارد. من تفصیل آن را در «باب صوم یوم النحر» آورده ام. و توفیق از جانب الله است.^۱

۶۷۰۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حَرَّةٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرَ . فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا .

ترجمه: از حکیم بن ابی حره اسلمی روایت است که وی در محضر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بوده و شنیده است که: از ابن عمر درباره ی مردی سوال شد که نذر کرده چند روز روزه بگیرد و آن روزها با روز عید قربان و عید فطر مصادف افتاده.

ابن عمر گفت: «همانا شما را در رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدای نیک است». [احزاب: ۲۱] آنحضرت به روز عید قربان و عید فطر روزه نمی گرفت و روزه ی این دو روز را جایز نمی دانست.

^۱ - همان.



توضیح: از این حدیث دانسته می شود که نه بصورت نفل و نه بصورت قضایی؛ در ایام عید روزه گرفتن جواز ندارد.

۶۷۰۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبَعَاءَ مَا عَشْتُ ، فَوَاقَفْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ . فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَتَهْيِئَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ . فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلُهُ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ .

ترجمه: از زیاد بن جبیر روایت است که گفت: من با ابن عمر بودم که کسی از وی پرسید وگفت: نذر کردم که هر روز سه شنبه یا چهار شنبه را تا آنگاه که زنده ام روزه بگیرم و امروز (سه شنبه یا چهار شنبه) با روز عید قربان مصادف شده است. ابن عمر گفت: الله به وفای نذر امر کرده است. وما از گرفتن روزه در روز اول عید قربان منع شدیم. آن مرد بار دیگر از ابن عمر سوال کرد، ابن عمر همان سخن خود را گفت و بر آن چیزی نیفزود.

توضیح: گفته او (یونس) همان «یونس بن عبید» است، و اسماعیلی نیز آن را از طریق «محمد بن منهال» از «یزید بن زریع» تصریح کرده است.

گفته او (فأعاد علیه) ابن منهال در روایت خود افزوده است: «پس آن مرد گمان کرد ابن عمر سخنش را نفهمیده است، پس بار دوم سخن را تکرار کرد.»

۳۳ - بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالْأَمْتِعَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ . قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرَحَاءَ . لِحَاطِطٍ لَهُ مُسْتَقْبَلَتِ الْمَسْجِدَ .

باب: آیا زمین و گوسفند و کشاورزی و امتعه در سوگند و نذر شامل می شود و ابن عمر گفت: عمر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: قطعه زمینی دریافتم که هرگز مالی نفیس تر از آن در نیافته بودم. آنحضرت فرمود: «اگر می خواهی اصل زمین را نگهدار و محصول آنرا صدقه کن» و ابوطلحه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: دوست داشتنی ترین مال در نزد من بیرحاء است. آن باغ وی بود در مقابل مسجد نبوی.



توضیح: گفته او (باب: آیا در سوگندها و نذرها، زمین و گوسفند و کشت و کالاهای داخل می‌شود؟) ابن عبدالبر - و جماعتی به پیروی از او - گفته‌اند: مال در لغت قبيله «دوس» (قبيله ابوهريره) غير از «عين» است، مانند کالاهای و لباس‌ها. و نزد گروهی «مال» به «عين» (طلا و نقره) اطلاق می‌شود.

و معروف در زبان عرب این است که هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و در ملکیت درآید «مال» نامیده می‌شود.

بخاری در ترجمه (باب) به رجحان همین معنا اشاره کرده، با احادیثی مانند قول عمر: «زمینی به دست آوردم که هیچ مالی برایم از آن ارزشمندتر نبود»، و قول ابوطالحه: «محبوب ترین اموال من نزد من باغ بیرحاء است»، و قول ابوهریره: «ما طلا و نقره غنیمت نبرديم.» و آیه قرآن «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» نیز مؤید است، زیرا شامل هر چیزی است که انسان مالک آن شود.

اما گفته اهل لغت که عرب واژه «مال» را جز بر شتران اطلاق نمی‌کرده - به دلیل ارزش و شرافت آن‌ها - مانع از اطلاق «مال» بر غیر شتر نیست. زیرا آن‌ها این واژه را بر دیگر دام‌ها نیز اطلاق کرده‌اند.

و در سیره آمده: «پس در اموال (یعنی باغ‌ها) سیر کرد.» و نیز در حدیث: «از تباه کردن مال نهی شده است»، و این شامل هر چیزی می‌شود که ارزش مالی دارد. همچنین در حدیث آمده: «آنچه از روزی بدون حرص به تو رسید، بگیر و مالک شو» و این شامل هر مالی می‌شود. این سه حدیث در صحیحین و موطأ روایت شده است.

و از «ثعلب» نقل شده است: مال چیزی است که زکات در آن واجب است، کم باشد یا زیاد؛ و آنچه کمتر از آن باشد مال محسوب نمی‌شود. ابن انباری نیز همین قول را اختیار کرده است.

دیگران گفته‌اند: مال در اصل به «عين» گفته می‌شود، سپس بر هر چیزی که قابل تملک باشد اطلاق گردید.

و سلف درباره کسی که سوگند یاد کند یا نذر کند که همه مالش را صدقه دهد، اختلاف کرده اند، و این اقوال در «باب اذا أهدى ماله» نقل شد.

ابوحنیفه گفته است: نذر او فقط در مورد چیزی که زکات دارد منعقد می‌شود.



مالک گفته: شامل همه چیزهایی می‌شود که «مال» نامیده می‌شوند.
ابن بطال گفته: احادیث این باب قول مالک و پیروانش را تأیید می‌کند.
و کرمانی گفته است: مراد بخاری از «هل یدخل» این است که آیا قسم یا نذر درباره
اعیان (چیزهای مشخص) صحیح است یا نه؟ مانند اینکه بگوید: «به آنکه جانم در دست
اوست، این ردای پشمی آتش بر او خواهد بود.» یا اینکه بگوید: «این زمین از آن خداست» و
مانند آن.

می‌گویم: آنچه ابن بطال فهمیده سزاوارتر است؛ زیرا او اشاره کرده که مقصود بخاری ردّ
بر کسانی است که گفته‌اند اگر کسی سوگند یاد کند یا نذر کند که همه مالش را صدقه
بدهد، این امر تنها شامل چیزی می‌شود که زکات در آن واجب است، نه آنچه مالک آن است
از غیر این موارد.

محمد بن نصر مروزی در کتاب الاختلاف از ابوحنیفه و اصحابش نقل کرده که: اگر
کسی نذر کند همه مال خود را صدقه دهد، باید از طلا، نقره و چهارپایانی که زکات در آن‌ها
واجب است صدقه دهد، نه از اموالی که زکات در آن‌ها واجب نیست مانند زمین‌ها، خانه‌ها،
اثاثیه منزل، بردگان، الاغ‌ها و مانند آن؛ پس در این‌ها چیزی بر او واجب نیست. سپس
مروزی بقیه مذاهب را همان‌گونه که پیش‌تر در «باب من أهدى ماله» آورده شد نقل کرده
است.

بر این اساس، مقصود بخاری موافقت با جمهور است که «مال» بر هر چیزی که ارزش
مالی دارد (یعنی قابل تملک باشد) اطلاق می‌شود. احمد (بن حنبل) تصریح کرده است که
اگر کسی گفت: «مالم برای فقیران است»، این امر بر نیت او یا بر آنچه در عرف او غلبه دارد
حمل می‌شود. مثلاً اگر یک بادیه‌نشین چنین بگوید، تنها بر شتران حمل خواهد شد.
حدیث ابن عمر در سخن عمر پیش‌تر در کتاب وصایا به صورت متصل و همراه با شرح
گذشت. و گفته «وقال أبو طلحة» یعنی «ابوطلحه زید بن سهل انصاری» است و این هم در
آنجا به صورت متصل از حدیث انس در ابواب وقف ذکر شده بود و بخشی از شرح آن در
کتاب زکات گذشت.^۱

۱- همان.



۶۷۰۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضًّا إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبْيِ يَقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَامًا يَقَالُ لَهُ مَدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَهُمَا مَدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَهُمُ عَائِرُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمُقَانِمِ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ ، لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا » . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ - شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » .

معنی کلمات:

- **حواطط:** جمع حائط به معنی زمین و باغ است.
- **وادی القرى:** جایی است در نزدیکی مدینه منوره
- **عائِر:** تیری است که پرتاب کننده آن معلوم نباشد.

ترجمه: «ابو هریره می گوید: وقتی که قلعه خیبر را فتح نمودیم، طلا و نقره را به غنیمت نگرفتیم، بلکه گاو و شتر و اثاثیه و زمین و باغ را به غنیمت گرفتیم سپس همراه پیامبر به سوی (وادی القرى) برگشتیم، غلامی که او را (مدعم) می گفتند و یک نفر از طایفه بنی ضباب او را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بخشیده بود همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بود. هنگامیکه این غلامی وسایل پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را (از روی شترش) پایین می آورد، تیری که معلوم نبود به وسیله چه کسی پرتاب شده است به او اصابت کرد (و او را کشت) فوراً مردم گفتند خوشا به حالش، شهادت بر او مبارک باد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: آری، قسم به کسی که جان من در دست او است، عبایی را که در روز خیبر به دست آورده بود، از طرف مسؤول تقسیم غنایم به او نرسیده بود و این عبا به صورت آتش در تنش شعله ور می شود. مردی که این گفته پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را شنید فوراً یک یا دو بند کفش را آورد و گفت: این چیزی است که من آن را برداشته ام، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (خیانت) با یک بند یا دو بند کفش نیز موجب آتش



دوخت است (خیانت ذاتاً صفتی است ناپسند و موجب ناخشنودی الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می باشد و فرقی نمی کند چیزی که به عنوان خیانت برداشته می شود زیاد باشد یا کم چون خیانت هرچه باشد خیانت است).^۱

توضیح: حدیث ابوهریره در غزوه خیبر در کتاب مغازی شرح داده شد، و در آن آمده: «ما طلا و نقره‌ای غنیمت نگرفتیم جز اموال و اثاثیه و لباس‌ها.» چنین برای اکثر راویان آمده است و برای ابن قاسم و قعنبی واژه «المتاع» با عطف آمده. بعضی گفته‌اند در حمل این واژه بر زبان قبیله دوس (قبیله ابوهریره) جای تأمل است؛ زیرا او اموال را از طلا و نقره استثنا کرد که نشان می‌دهد آن‌ها را داخل اموال دانسته، مگر آنکه استثنا منقطع باشد و «إلا» در معنای «لکن» بیاید.

اما آنچه روشن‌تر است این است که استثنا از «غنیمت» در عبارت «فلم نغنم» است؛ یعنی نفی کرد که طلا و نقره غنیمت گرفته باشند و اثبات کرد که مال غنیمت گرفتند، پس معلوم شد که «مال» نزد او غیر از «عین» (طلا و نقره) است، و این همان مقصود است.

«الضَّيْب» با ضاد معجمه و باء مکرر به صورت تصغیر.

«مُدْعَم» با کسر میم و سکون دال و فتح عین مهمله.

«سهم عائر» با عین مهمله، یعنی تیری که معلوم نیست چه کسی پرتاب کرده است.

«الشَّرَاک» با کسر شین معجمه و تخفیف راء و آخر آن کاف، یعنی بندهای کفش.

این موارد همه پیش‌تر با یاری الله توضیح داده شد، و حمد الله بر هر حال.^۱

^۱ - فتح الباری.



۸۴ - کفارات الایمان

کتاب: کفاره‌ی سوگند

۱ - باب کفارات الایمان

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: گفته او: (بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب کفارات الایمان). در روایتی غیر از روایت ابی ذر به صورت «باب» آمده است، و در روایت مستملی به صورت «کتاب الکفارات».

آن را «کفاره» نامیده‌اند زیرا گناه را می‌پوشاند (می‌زداید). از همین رو به کشاورز «کافر» گفته می‌شود، زیرا بذر را می‌پوشاند.

راغب گفته است: کفاره چیزی است که شکستن قسم را جبران می‌کند، و همچنین در کفاره قتل و ظهار به کار رفته است. اصل آن از «تکفیر» است یعنی پوشاندن و پوشش دادن عمل، به گونه‌ای که گویی انجام نشده است.

و ممکن است اصل آن به معنای «برطرف کردن» باشد، مانند «تمریض» که به معنای برطرف کردن بیماری است.

الله متعال فرموده: (و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، گناهانشان را می‌زدودیم).

اصل «کفر» پوشاندن است: می‌گویند «کفرت الشمس النجوم» یعنی پوشاند. ابر پوشاننده خورشید «کافر» نامیده می‌شود، و شب را نیز «کافر» می‌گویند چون اشیاء را از دید پنهان می‌کند. و گفته می‌شود «مردی خود را به سلاح پوشاند» یعنی «تکفر» کرد.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ) - وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ نَزَلَتْ (فِدْيَتُهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) وَيَذْكُرَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرَمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَفْبًا فِي الْفِدْيَةِ .

باب: کفاره‌ی سوگند

وقول الله عزوجل: «و کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست». [مانده: ۸۹].
و آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود، آنگاه که این آیه نازل شد: «به کفاره‌ی آن باید روزهای بدارد یا صدقه‌ای دهد یا قربانی کند» [بقره: ۱۹۶].



و از ابن عباس وعطاء و عکرمه یادآوری شده که هر آنچه در قرآن به لفظ «أو أو» «یا یا» آمده، صاحب آن مختار است (که این یا آن را اختیار کند) و پیامبر صلی الله علیه وسلم کعب (بن عجره) را در دادن فدیة (تراشیدن سر در حال احرام) مخیر گردانیده (که روز بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی کند).

توضیح: گفته او: (و قول الله تعالى: فکفارتہ اطعام عشرة مساکین). یعنی تا پایان آیه. برخی به این آیه استدلال کرده‌اند که عدد «ده» واجب است. این قول جمهور است. برخلاف کسانی که گفته‌اند اگر هزینه‌ی ده نفر را به یک نفر بدهد کافی است؛ این از حسن نقل شده و ابن ابی شیبہ آن را روایت کرده است.

و نیز برخلاف کسانی که گفته‌اند: باید ده روز پیایی اطعام دهد؛ این از اوزاعی نقل شده و ابن منذر آن را حکایت کرده است. و از ثوری نیز مانند آن نقل شده، با این تفاوت که گفته: اگر ده نفر را نیافت.

گفته او: (و آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم امر فرمود وقتی آیه نازل شد: «فدیة من صیام أو صدقة أو نسک»). اشاره دارد به حدیث کعب بن عجره که در همین باب به صورت متصل روایت شده است.

گفته او: (و پیامبر صلی الله علیه وسلم کعب را در فدیة مخیر ساخت). یعنی کعب بن عجره، همان‌طور که در باب ذکر شده.

گفته او: (و نقل شده از ابن عباس و عطاء و عکرمه که: هر جا در قرآن «أو أو» آمد، صاحب آن مخیر است). اثر ابن عباس را ثوری در تفسیرش از طریق لیث بن ابی سلیم از مجاهد از ابن عباس روایت کرده که گفت: «هر چیزی در قرآن که با «أو» آمد، مانند آیه «فدیة من صیام أو صدقة أو نسک»، در آن مخیر است. و هر کجا آمد «فمن لم یجد» پس ترتیب لازم است.»

لیث ضعیف است، از این رو مصنف به آن جزم نکرد. اما از مجاهد به سند صحیح نزد طبری و دیگران آمده است.

اثر عطاء را طبری از طریق ابن جریج نقل کرده که گفت: عطاء گفت: «هر جا در قرآن «أو أو» باشد، صاحب آن مخیر است هر کدام را که خواست برگزیند.» ابن جریج گفت: عمرو



بن دینار نیز همین را به من گفت، و سند آن صحیح است. ابن عیینه هم در تفسیرش از ابن جریج از عطاء به لفظ اصل روایت کرده و سندش نیز صحیح است.

اثر عکرمه را طبری از طریق داوود بن ابی هند روایت کرده که گفت: «هر چیزی در قرآن که «أو أو» باشد، پس مخیر است هر کفاره‌ای را بخواهد برگزیند. اما اگر «فمن لم یجد» باشد، پس اول اول است (یعنی به ترتیب).»

ابن بطلال گفت: این امر مورد اتفاق علماست، اما در مقدار اطعام اختلاف کرده‌اند: جمهور گفته‌اند برای هر نفر یک «مد» طعام به مدّ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم. مالک بین مردم مدینه و دیگر بلاد فرق گذاشت، و در حق اهل مدینه همان مقدار متوسط قوت آن‌ها را معیار گرفت، ولی در حق دیگران قوت رایج هر دیار را. ابن قاسم با او مخالفت کرد و با جمهور همراه شد.

کوفیان گفته‌اند: واجب است نصف صاع اطعام شود. دلیل جمهور این است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در کفاره کسی که در رمضان جماع کرده بود، دستور داد به هر مسکین یک مدّ طعام داده شود.

بخاری حدیث کعب را اینجا برای آیه تخییر آورده است، چون آن آیه در کفاره یمین نیز مانند کفاره اذی نازل شد.

ابن المنیر به او اشکال کرده و گفته: ممکن است بخاری در این مسأله با کوفیان موافق باشد، پس حدیث کعب بن عجره را آورده، زیرا در آن تصریح شده که نصف صاع باشد، در حالی که در مقدار طعام کفاره نصی وارد نشده، پس مطلق را بر مقید حمل کرده است.

من می‌گویم: آنچه این را تأیید می‌کند این است که کفاره جماع در رمضان مانند کفاره ظهار است، و کفاره ظهار با نصّ به صورت ترتیبی وارد شده است، بر خلاف کفاره اذی که نصّ در آن به صورت تخییر آمده است. و نیز آن‌ها در مقدار روزه یکسان‌اند، برخلاف ظهار. پس حمل کفاره یمین بر کفاره اذی (از جهت تخییر) شایسته‌تر است تا حمل آن بر کفاره جماع. و به همین نکته ابن المنیر اشاره کرده است.

برای این مطلب ممکن است استدلال شود به آنچه ابن ماجه از ابن عباس روایت کرده که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم یک صاع خرما کفاره داد و به مردم نیز چنین امر فرمود، و فرمود: کسی که نیافت، نصف صاع گندم بدهد.» اما اگر این روایت ثابت می‌بود حجت نبود،



زیرا هیچ کس به آن قائل نشده است. و این روایت از عمر بن عبدالله بن یعلی بن مره نقل شده که بسیار ضعیف است.

آنچه برای من روشن است این است که بخاری قصد داشته رد کند بر کسانی که در کفاره یمین قائل به تبعیض خصال شده‌اند؛ یعنی مثلاً پنج نفر را اطعام و پنج نفر دیگر را پوشانده یا نصف بنده را آزاد و پنج نفر را اطعام یا آن‌ها را پوشانده است. چنین قولی از بعضی حنفیه و مالکیه نقل شده است.

آنان به قیاس کفاره یمین بر کفاره ظهار استدلال کرده‌اند و گفته‌اند: شرط حمل مطلق بر مقید آن است که مقید دیگری معارض نباشد. چون در اینجا معارض هست و اصل، برائت ذمه است، پس به مقدار کمتر اکتفا می‌شود.

ماوردی نیز از نظر عقلی آن را تقویت کرده است؛ زیرا در کفاره یمین «أوسط» وصف شده است، و این بر جنس حمل می‌شود، و «أوسط» چیزی است که شخص را سیر می‌کند، و آن دو رطل نان است. در حالی که یک مدّ، یک رطل و ثلث از گندم است، و اگر پخته شود به اندازه دو رطل می‌شود.

همچنین کفاره‌ی سوگند (کفارة الیمین) با این که از جهت اختیار (تخیر) شبیه کفاره‌ی اذیت است، ولی بر آن افزوده شده است؛ زیرا در آن ترتیب نیز وجود دارد.

چراکه در کفاره‌ی سوگند اختیار میان اطعام (غذا دادن)، پوشاندن (لباس دادن) و آزاد کردن برده است، و بعد از آن ترتیب قرار گرفته که اگر این‌ها مقدور نبود، سه روز روزه بگیرد. اما در کفاره‌ی اذیت (یعنی کفاره‌ی مربوط به مُحَرَّم در حال حج وقتی آزار یا تخلفی کند)، اختیار میان سه چیز است: روزه، اطعام، و ذبح حیوان، و در آن ترتیب وجود ندارد.

ابن صباغ گفته است: در هیچ یک از کفارات، هم اختیار و هم ترتیب با هم جمع نشده است، جز در کفاره‌ی سوگند و آنچه به آن ملحق می‌شود.^۱

۶۷۰۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَغْنَى الثَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «اذن» . فَدَنَوْتُ فَقَالَ «أَيُّذِيكَ هَوَامُّكَ» . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ «

۱- همان.



فَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ . وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَالنُّسْكُ شَاةٌ ، وَالْمَسَاكِينُ سِتُّ .

ترجمه: از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت است که کعب بن عجره گفت: آمدم - یعنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نزدیک بیا». من نزدیک شدم. فرمود: «آیا اشپش های تو، تو را اذیت می کند؟» گفتم: بله. فرمود: «در فدیهِی آن روزه بگیر، یا صدقه بده یا قربانی کن».

و ابن عون به روایت از ایوب مرا خبر داده که گفت: روزه به مدت سه روز است، و قربانی، گوسفند است، و صدقه، غذا دادن به شش مسکین است.

توضیح: گفته ی او (احمد بن یونس): او پسر عبدالله بن یونس است که به جدش منسوب شده است.

و «ابو شهاب» همان ابو شهاب اصغر است و نامش «عبدربه بن نافع» می باشد.

و «ابن عون» همان عبدالله است.

گفته ی او (أُتِيَتْهُ یعنی پیامبر ﷺ): همین گونه در اصل روایت است.

ابو نعیم در «المستخرج» آن را از طریق بشر بن مفضل از ابن عون با همین سند از کعب بن عجره آورده که گفت: «این آیه درباره ی من نازل شد، پس نزد پیامبر ﷺ رفتم»، سپس حدیث را ذکر کرد.

و در روایتی دیگر از معتمر بن سلیمان از ابن عون نزد اسماعیلی آمده است: «این آیه (فَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) در شأن من نازل شد. پیامبر ﷺ مرا دید و فرمود: نزدیک بیا».

گفته ی او (قال وأخبرني ابن عون): این سخن ابو شهاب است و به حدیث قبلی متصل است.

نسائی و اسماعیلی آن را از طریق ازهر بن سعد از ابن عون نقل کرده اند و در پایان آن آمده است: «مجاهد آن را برای من تفسیر کرد، ولی من فراموش کردم. سپس از ایوب پرسیدم، او گفت: روزه سه روز است، صدقه بر شش مسکین، و نسک همان قربانی است که میسر شود».



من (ابن حجر) می گویم: این روایت قبلاً در کتاب «حج» و در «تفسیر» از طرق دیگر از مجاهد نقل شد، و در «طب» و «مغازی» نیز از طریق ایوب از مجاهد آمده و متن آن کامل تر است. و شرحش به تفصیل در کتاب حج گذشت.^۱

۲ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

مَتَى تَجِبُ الْكُفَّارَةُ عَلَى الْغَنَى وَالْفَقِيرِ

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «قطعاً الله برای شما راه گشودن سوگندهای شما را مقرر داشته و الله سرپرست شماست و اوست دانای حکیم» [تحریم: ۲]

کفارہ بر توانگر و فقیر چه زمانی واجب می گردد؟

توضیح: حافظ می گوید: گفته‌ی او (باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟): و قول الله تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ). چنین در نسخه‌ی ابی ذر آمده است.

ولی در نسخه‌ی دیگران چنین است: «باب قول الله تعالى (قد فرض الله لكم ...)» سپس آیه را ذکر کرده و بعد از آن آورده‌اند: «متی تجب الکفارة علی الغنی والفقیر؟» و در بعضی نسخه‌ها ذکر آیه حذف شده است. کرمانی در تصحیح آن گفت: مقصود از «تحلة أيمانكم» یعنی باز کردن و گشودن سوگند با کفارہ است.

و مناسب‌تر این بود که این آیه در باب قبلی ذکر شود.^۲

۶۷۰۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا شَأْنُكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ « تَسْتَطِيعُ تَعْتِيقَ رَقَبَةٍ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْعَمَ سِتِينَ مَسْكِينًا » . قَالَ لَا . قَالَ « اجْلِسْ » . فَجَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْرَقَ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ

^۱ - همان.

^۲ - همان.



المَكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ « خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ » . قَالَ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ « أَطْعِمُهُ عِيَالَكَ » .

ترجمه: از علی بن عبدالله از سفیان از زهری روایت است که گفت: شنیدم از دهن حمید بن عبدالرحمن که گفت: ابو هریره گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: هلاک شدم آن حضرت فرمود: «تو را چه واقع شده؟» گفت: «روز رمضان با زن خود جماع کردم فرمود: «بنده ای را آزاد کرده می توانی؟» گفت: نی. فرمود: «آیا می توانی دو ماه پیایی روزه بگیری»، گفت: نی، فرمود: «آیا می توانی شصت مسکین را طعام بدهی؟ گفت: نی فرمود: «بنشین» وی نشست و یک عرق به پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شد که در آن خرما بود و عرق یک سید بزرگ است. آن حضرت فرمود: این را بگیر و صدقه کن گفت: آیا بر کسی فقیرتر از من است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خندید تا آنکه دندانهای اطراف دهانشان نمودار شد و فرمود: «خانواده خود را بخوران».

توضیح: حدیث ابوهریره درباره‌ی مردی که در روز رمضان با همسرش آمیزش کرد. این حدیث قبلاً به تفصیل در کتاب صیام شرح داده شد. و در آن آمده است: «سفیان از زهری»؛ در روایت حمیدی آمده است: «از سفیان، او گفت: زهری برای ما حدیث گفت».

پیش‌تر نیز اختلاف در این که اگر کسی چیزی برای کفاره نیابد و توان روزه گرفتن هم نداشته باشد، آیا کفاره از او ساقط می‌شود یا در ذمه‌اش باقی می‌ماند، بیان شد. ابن منیر گفت: مقصود بُخاری این است که اشاره کند کفاره تنها با نقض سوگند (حنث) واجب می‌شود؛ همان‌طور که کفاره‌ی آمیزش در رمضان فقط با ارتکاب گناه واجب می‌شود. و نیز اشاره دارد که فقر موجب سقوط وجوب کفاره نمی‌شود؛ زیرا پیامبر ﷺ از فقر او آگاه بود و با این حال چیزی به او داد تا با آن کفاره را ادا کند؛ همان‌طور که اگر به فقیر پولی بدهند تا بدهی خود را بپردازد.

او گفت: و شاید همان‌طور که بُخاری پیش‌تر به احتجاج کوفیان به فدیة اشاره کرد، این‌جا هم به احتجاج مخالفان آن‌ها اشاره کرده که کفاره‌ی سوگند را به کفاره‌ی آمیزش در رمضان ملحق کرده‌اند و گفته‌اند: باید به هر مسکین یک «مدّ» داده شود.^۱

^۱ - همان.



۳ - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ

باب: کسی که شخص تنگدست را برای کفارہ دادن کمک کند

۶۷۱۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ هَلَكْتُ . فَقَالَ « وَمَا ذَاكَ » . قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ « تَجِدُ رَقَبَةً » . قَالَ لَا . قَالَ « هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لَا . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ - فَقَالَ « اذْهَبْ بِهَذَا ، فَتَصَدِّقْ بِهِ » . قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْنَ أَحْوَجَ مِنَّا . ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ ، فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ » .

معنی کلمات:

- «لابت: زمینی است که پوشیده از سنگهای سیاه باشد، و شهر مدینه در بین دو منطقه قرار گرفته است که با سنگهای سیاه پوشیده می باشد.

- عرق: زنبیل، و ظرفی که از برگ درخت خرما ساخته می شود».

ترجمه: «ابوهریره می گوید: یک نفر پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: آن مردی که در آخر مجلس ایستاده است در روز رمضان با همسرش نزدیکی نموده است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آن مرد گفت: «آیا می توانی برده ای را آزاد کنی؟» آن مرد گفت: خیر، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «می توانی دو ماه پشت سر هم روزه بگیری؟» آن مرد گفت: خیر، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «آیا می توانی به شصت نفر طعام بدهی؟» آن مرد گفت: خیر، در این اثنا یک زنبیل پر از خرما را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این را به کفارہ گناهی که مرتکب شده ای به دیگران ببخش». آن مرد گفت: آن را به چه کسانی بدهم که از من محتاج تر باشند؟ در حالی که در شهر مدینه کسی از ما محتاج تر نیست، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: این خرما را به بچه های خودت بده».

توضیح: حافظ می گوید: گفته ی او (باب من أعان المعسر فی الإفزازة): در این باب حدیث ابوهریره ی پیشین را ذکر کرده است.



و این آشکارا همان چیزی است که بُخاری برای آن باب باز کرده است؛ چنان که کمک کردن به شخص ناتوان (فقیر) در ادای کفاره‌ی آمیزش در رمضان جایز است، همان گونه هم کمک کردن به معسر در کفاره‌ی سوگند اگر آن را شکست، جایز است.

۴ - باب يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

باب: در کفاره‌ی سوگند ده مسکین طعام داده می شود از نزدیکان او باشد یا دور

۶۷۱۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ هَلَكَتُ . قَالَ « وَمَا شَأْنُكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ « هَلْ تَجِدُ مَا تُغْتَقِرُ رَقَبَةً » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْعِمَ سِتِينَ مَسْكِينًا » . قَالَ لَا أَجِدُ . فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ فَقَالَ « خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَيْتِيهَا أَفْقَرُ مِنَّا . ثُمَّ قَالَ « خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » .

ترجمه: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمد و گفت: ای رسول الله، هلاک شدم، فرمود: «چه چیزی موجب هلاک تو شده؟». گفت: در روزه رمضان با همسر همبستر شدم. فرمود: «آیا چیزی داری، که برده‌ای آزاد کنی؟» گفت: خیر، فرمود: «آیا می توانی دو ماه پشت سرهم روزه بگیری». گفت: خیر، فرمود: «آیا چیزی داری که شصت مسکین را غذا بدهی». گفت: خیر، سپس نشست و برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم زنبیل خرما آوردند، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «این (خرما) را صدقه بده» گفت: آیا بر فقیر تر از خودمان، در دو ناحیه‌ی مدینه هیچ خانواده ای نیاز مند تر از خودمان نیست. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خندید، تا جایی که دندان ها جلوش دیده شد، سپس فرمود: «ببر به خانواده ات بخوران (بده)».

توضیح: گفته‌ای او (باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا): یعنی مسکین چه نزدیک باشد (از خویشان) و چه دور.

اما درباره‌ی «عدد»، نص قرآن در کفاره‌ی سوگند بر ده مسکین دلالت دارد، و اختلاف در آن پیش تر بیان شد.



اما درباره‌ی مساوی بودن میان خویشاوندان و بیگانگان، ابن منیر گفت: در این باب همان حدیث ابوهریره‌ی قبلی آمده است که در آن فقط عبارت «أطعمه أهلك» ذکر شده است.

ولی چون دادن به نزدیکان جایز است، دادن به بیگانگان به طریق اولی جایز است. و بخاری کفاره‌ی سوگند را به کفاره‌ی آمیزش در روزه قیاس کرده است در جواز مصرف آن برای خویشاوندان.

من (ابن حجر) می‌گویم: این در صورتی است که جمله‌ی «أطعمه أهلك» را مربوط به کفاره بدانیم.

اما اگر آن را چنین معنا کنیم که پیامبر ﷺ خرمای ذکرشده در حدیث را به او داد تا صرف خانواده‌اش کند و کفاره همچنان بر ذمه‌اش بماند تا زمانی که توانگر شود، در این صورت قیاس صحیح نیست.

همچنین بر مبنای قول کسانی که می‌گویند کفاره به‌طور مطلق از معسر ساقط می‌شود، قیاس صحیح نخواهد بود.

و تحقیق این بحث و اختلاف در آن قبلاً در کتاب صیام بیان شد. و مذهب شافعی این است که دادن به خویشاوندان جایز است مگر کسانی که نفقه‌ی آن‌ها بر عهده‌ی اوست.

از فروع این مسأله، شرط بودن «ایمان» در کسی است که کفاره به او داده می‌شود. این قول جمهور است.

ولی اصحاب رأی (حنفیان) دادن به اهل ذمه را نیز جایز دانسته‌اند و ابو ثور هم با آن‌ها موافق است.

سفیان ثوری گفته است: اگر مسلمانی یافت نشود، دادن به اهل ذمه کفایت می‌کند. و ابن ابی شیبہ از نخعی و شعبی هم همین را نقل کرده و از حکم همانند جمهور نقل شده است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۵ - باب صَاع الْمَدِينَةِ

وَمَدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ .

باب: صاع (واحد پیمانانه) مدینه

وَمَدُّ پیامبر صلی الله علیه وسلم و برکت آن و آنچه به مردم مدینه قرن بعد قرن به میراث مانده است.

توضیح: گفته‌ی او (باب صاع مدینه و مَدُّ پیامبر ﷺ و برکت آن): در این ترجمه بُخاری اشاره کرده است به این که واجباتی که با «صاع» پرداخت می‌شود (مانند زکات فطر و کفارات)، باید بر اساس صاع اهل مدینه باشد؛ زیرا اصل تشریع نخست بر همان مقدار بوده و پیامبر ﷺ برای آن دعا کرده و برکت خواسته است.

گفته‌ی او (و آنچه اهل مدینه قرن به قرن از آن به ارث برده‌اند): اشاره دارد به این که مقدار مَدُّ و صاع در مدینه هیچ تغییری نکرده و پیوسته نزد آنان متواتر مانده است تا زمان امام بخاری. بر همین اساس مالک بر ابویوسف در ماجرای مشهور میان آن دو احتجاج کرد و ابویوسف از قول کوفیان درباره‌ی مقدار صاع برگشت و به قول اهل مدینه بازگشت.^۱

٦٧١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُرْنِيُّ حَدَّثَنَا الْجَعْفِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدًّا وَثَلَاثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ فَرَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

ترجمه: از جعید بن عبدالرحمن روایت است که سائب بن یزید گفت: صاع، در روزگار پیامبر صلی الله علیه وسلم معادل یک مُد و ثلث آن به مُد امروز شماس. در زمان عمر بن عبدالعزیز بدان افزوده شد.

توضیح: گفته‌ی او (صاع در زمان پیامبر ﷺ برابر با یک مُد و یک‌سوم از مُد شما امروز بود، پس در زمان عمر بن عبدالعزیز بر آن افزوده شد): ابن بطلال گفت: این نشان می‌دهد که مُد آنان در وقتی که «سائب» این حدیث را روایت کرد، چهار رطل بوده است. پس وقتی یک‌سوم آن (یعنی یک رطل و یک‌سوم) بر آن افزوده شود، در مجموع پنج رطل و یک‌سوم

^۱ - فتح الباری.



می شود، و این همان صاع است. دلیل آن این است که مُدّ پیامبر ﷺ یک رطل و یک سوم بوده و صاع او چهار مُدّ می شده است.

سپس گفت: مقدار افزوده شده در زمان عمر بن عبدالعزیز را نمی دانیم؛ فقط حدیث نشان می دهد که مُدّ آنان سه برابر مُدّ پیامبر ﷺ بوده است.

نتیجه ی لازم سخن او این است که صاع آنان شانزده رطل بوده، اما شاید او مقدار رطل را در آن زمان نمی دانسته است.

پیش تر در «باب وضوء با مُدّ» در کتاب طهارت اختلاف در مقدار مُدّ و صاع بیان شد. و کسانی که میان آب و دیگر مکیلات فرق گذاشتند، صاع آب را مخصوص به هشت رطل دانستند و مُدّش را دو رطل، و اختلاف را به غیر آب از مکیلات منحصر کردند.^۱

۶۷۱۳ - حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ - وَهُوَ سَلَمٌ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطَى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُدَّ الْأَوَّلَ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَكْثَرُ مِنْ مَدِّكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضْرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْطُونَ قُلْتُمْ كُنَّا نَعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: نافع گفت: ابن عمر، زکات رمضان (صدقه فطر) را به مُدّ (پیمانه ی زمان) پیامبر صلی الله علیه وسلم می داد، یعنی مُداولین. و کفاره ی سوگند را نیز به مُدّ پیامبر صلی الله علیه وسلم می داد.

ابوقتیبه گفت: مالک به ما گفت: مُدّ ما (در مدینه) بهتر است از مُدّ شما (که هشام بر آن افزوده است) و فضیلتی نمی بینم بجز در مُدّ پیامبر صلی الله علیه وسلم. ابوقتیبه می گوید: مالک به من گفت: اگر بر شما امیری می آمد که برای شما مُدی کمتر از مُدّ پیامبر صلی الله علیه وسلم تعیین می کرد، شما به کدام چیز صدقه ی فطر را می دادید؟ گفتم: ما به مُدّ پیامبر صلی الله علیه وسلم می دادیم. مالک گفت: آیا نمی بینی که همانا این امر به مُدّ پیامبر صلی الله علیه وسلم برمی گردد.

^۱ - همان.



توضیح: گفته‌ی او (حدَّثنا أبو قتیبة وهو سلم): مراد، «سَلَم» با فتح سین و سکون لام است.

در روایتی از دارقطنی از طریق دیگری از «منذر» آمده: «حدَّثنا أبو قتیبة سَلَم بن قتیبة». من (ابن حجر) می‌گوییم: او «شَعیری» است با فتح شین معجمه و کسر عین مهمله؛ بصری و اصلش از خراسان بوده است. بخاری او را در زمان پیری درک کرده ولی پیش از آن که او را ببیند، وفات کرده است. او غیر از «سَلَم بن قتیبة باهلی» است، پسر امیر خراسان قتیبة بن مسلم، که حکومت بصره را به عهده داشت و پیش از شَعیری بیش از پنجاه سال زودتر درگذشت.

گفته‌ی او (المد الأول): یعنی مُدّ نخست، که صفت لازم مُدّ پیامبر ﷺ است. مقصود «نافع» این است که ابن عمر با مُدی که «هشام» پدید آورده بود، نمی‌داد. ابن بطلال گفت: این مُدّ هشام از مُدّ پیامبر ﷺ به اندازه‌ی دوسوم رطل بزرگ‌تر است. و همین درست است، زیرا مُدّ هشامی دو رطل و صاع آن هشت رطل است. گفته‌ی او (قال لنا مالک): این سخن ابو قتیبه است و حدیث به صورت متصل نقل شده است.

گفته‌ی او (مدّ ما از مدّ شما بزرگ‌تر است): یعنی از جهت برکت. مراد این است که مُدّ مدینه، گرچه از نظر مقدار کمتر از مُدّ هشام است، ولی به سبب برکت دعای پیامبر ﷺ برای آن، برتر است. سپس مالک منظور خود را چنین توضیح داد: «فضیلت تنها در مُدّ پیامبر ﷺ دیده می‌شود».

گفته‌ی او (و مالک به من گفت: اگر حاکمی نزد شما آمد و ...): مالک می‌خواست با این سخن طرف مخالف را ملزم کند؛ زیرا تفاوتی میان افزایش و کاهش در مخالفت با اصل تشریع وجود ندارد.

پس اگر کسی که به مُدّ هشامی تمسک می‌کند در زکات فطر و دیگر واجباتی که به مُدّ سنجیده می‌شود، مانند اطعام مساکین در کفاره‌ی یمین، بگوید: عمل به مُدّ بیشتر اولویت دارد، به او گفته می‌شود: کافی است که بدانیم برکت در همان چیزی است که شارع تعیین کرده است.



اگر مخالفت با اصل تشریع به صورت زیاد کردن جایز باشد، پس به طریق اولی کم کردن هم باید جایز باشد. و چون مخالفان گرفتن به مُد کمتر را جایز نمی‌دانند، مالک به او گفت: مگر نمی‌بینی که در نهایت باید به مُد پیامبر ﷺ بازگشت؛ زیرا وقتی سه مُد با هم تعارض کنند، مُد نخست (مُد پیامبر ﷺ)، مُد حادث (هشامی) که بیشتر است، و مُدی فرضی که اگر هم واقع می‌شد کمتر بود، بازگشت به مُد نخست اولی است، چون مشروعیت آن به طور یقینی ثابت است.

ابن بطلال گفت: دلیل این مسأله همان است که اهل مدینه آن را قرن به قرن نقل کرده اند. و نیز گفت: ابویوسف هم به همین دلیل در تعیین مقدار مُد و صاع به سخن مالک بازگشت و قول او را پذیرفت.

تنبیه: این حدیث غریب است و تنها ابو قتیبه آن را از مالک روایت کرده و تنها منذر آن را از او نقل کرده است. و به همین دلیل اسماعیلی و ابو نعیم در «مستخرج» خود آن را نیاورده اند، بلکه فقط از طریق بخاری یاد کرده‌اند.

دارقطنی در «غرائب مالک» آن را از طریق بخاری نقل کرده و همچنین از ابن عقده از حسین بن قاسم بجلی از منذر آورده است، اما بدون سخن مالک. و گفت: این روایت صحیح است که بخاری آن را از منذر نقل کرده است.^۱

٦٧١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكْيَا لَهُمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدَّهُمْ» .

ترجمه: انس ابن مالک - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الها! در پیمانه، صاع و مُد آنها (اهل مدینه) برکت عنایت کن».

توضیح: این حدیث پیش‌تر در «بیوع» از قعنبی از مالک نقل شد و در آخر آن افزوده بود: «یعنی اهل مدینه».

و همین‌طور در روایات دیگر موطأ از مالک چنین آمده است.



ابن منیر گفت: ممکن است این دعا مخصوص همان مُدی باشد که در زمان پیامبر ﷺ رایج بود، تا شامل مُدی که بعداً پدید آمد نشود. و احتمال دارد که عام باشد و شامل همه‌ی مکیال‌های اهل مدینه تا ابد گردد. او گفت: ظاهر، قول دوم است. ولی سخن مالک در روایت پیشین بیشتر به قول اول گرایش دارد، و همین مورد اعتماد است.

مکاییل در مدینه پس از عصر مالک تغییر یافت و تا امروز هم تغییر کرده است. اما مصداق این دعا تحقق یافته است؛ زیرا در مدّ و صاع آنان برکت نهاده شد، به گونه‌ای که بیشتر فقیهان امصار و پیروان آنان تا امروز در غالب کفارات به همان مدّ و صاع اعتماد کرده اند.

و مهلب نیز به این نکته اشاره کرده است. والله أعلم.^۱

۶ - باب قول الله تعالى (أو تحریر رقبته) ، وأی الرقاب أُرکى

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «یا آزاد کردن برده‌ای» [مائده: ۸۹] و آزاد کردن نوع برده بهتر است.

توضیح: گفته‌ی او (باب قول الله عزوجل: «أو تحریر رقبته» [یا آزاد کردن برده‌ای]) اشاره دارد به اینکه واژه «رقبه» (برده) در آیه مربوط به کفاره‌ی قسم به صورت مطلق آمده است، برخلاف آیه کفاره‌ی قتل که با قید «مؤمنه» (باایمان) محدود شده است. ابن بطّال گفت: جمهور علما - از جمله اوزاعی، مالک، شافعی، احمد و اسحاق - مطلق را بر مقید حمل کرده اند، همان طور که مطلق در آیه «وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» (بقره: ۲۸۲) را بر مقید در آیه «وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ» (طلاق: ۲) حمل کردند.

اما کوفیان مخالفت کردند و گفتند: آزادی برده‌ی کافر نیز جایز است. ابو ثور و ابن المنذر هم با آنان موافقت کردند و ابن المنذر در کتاب کبیر خود برای این دیدگاه استدلال آورد که: کفاره‌ی قتل شدیدتر است، برخلاف کفاره‌ی قسم؛ و به همین جهت در روزه‌ی کفاره‌ی قتل شرط پیوستگی (تتابع) گذاشته شد، ولی در روزه‌ی کفاره‌ی قسم چنین شرطی نیامد.

^۱ - همان.



گفته‌ی او (وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟) اشاره دارد به حدیث گذشته در آغاز «کتاب العتق» از ابوذر که گفت: «گفتم: کدام بردگان فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود: آن که گران‌ترین قیمت و محبوب‌ترین نزد صاحبش باشد». شرح کامل این حدیث پیش‌تر بیان شد.

گویی بخاری با آوردن این عنوان، به موافقت با کوفیان اشاره کرده است؛ زیرا صیغه‌ی «أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ» (برترین) دلالت بر اشتراک در اصل حکم دارد.

ابن المنیر گفت: بخاری در این مسأله حکم قطعی صادر نکرد، بلکه فضیلت در آزاد کردن برده‌ی مؤمنه را ذکر نمود تا به امکان اجتهاد و نگاه تازه در مسأله اشاره کند. پس کسی می‌تواند بگوید: وقتی در کفاره‌ی قسم، آزاد کردن برده واجب شد، گرفتن بهترین و برترین برده (یعنی مؤمنه) مطمئن‌تر است؛ وگرنه، اگر کسی غیرمؤمنه را آزاد کند، در بری شدن ذمه‌ی او شک باقی می‌ماند.

او افزود: این استدلال قوی‌تر است از اینکه بگوییم «مطلق بر مقید حمل می‌شود»، زیرا تفاوت میان این دو روشن است.^۱

۶۷۱۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ ، حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به من فرمودند: «کسی که برده یا کنیز مسلمانی را از قید بردگی آزاد کند، الله در مقابل هر عضو از آن برده یا کنیز، عضوی از شخص آزادکننده را از آتش دوزخ آزاد می‌کند، حتی عضو تناسلی او را در مقابل عضو تناسلی برده و کنیز آزاد می‌نماید».

توضیح: حدیث ابوهریره: «هر کس برده‌ای مسلمان را آزاد کند...». این حدیث در آغاز کتاب العتق نیز از طریق دیگری از سعید بن مرجانه از ابوهریره آمده است و در آن داستانی درباره‌ی سعید بن مرجانه با علی بن حسین (زین‌العابدین، فرزند امام حسین بن علی) ذکر شده بود، که همین‌جا نیز اشاره شده است.

۱- همان.



گویی وقتی ابوهریره این حدیث را از سعید شنید و بر اساس آن عمل کرد، سپس خود آن را از سعید نقل کرد و زید بن اسلم از او شنید.

در روایت این باب، در پایان جمله‌ای افزوده شده است: «حَتَّى فَرَجَهُ بَفَرْجِهِ» (یعنی حتی شرمگاه برده در برابر شرمگاه آزادکننده). «حَتَّى» در اینجا حرف عطف است و لذا «فَرْجَهُ» منصوب می‌آید.

فوائد این حدیث و توضیح آنچه در روایات دیگر به‌عنوان افزوده آمده، پیش‌تر بیان شد. مسلم نیز این حدیث را از «داود بن رشید» - که شیخ شیخ بخاری در این سند است - روایت کرده است. بخاری در اینجا دو طبقه پایین‌تر آمده؛ زیرا در برخی احادیث کتاب خود، تنها یک واسطه میان او و محمد بن مطرف (ابوغسان) وجود دارد، مثل روایاتی از سعید بن ابی مریم (در روزه، نکاح و اشربه) یا علی بن عیاش (در بیوع و ادب). شیخ بخاری در اینجا «محمد بن عبدالرحیم» است که به «صاعقه» معروف بود و هم‌رتبه‌ی او به شمار می‌رفت، و «داود بن رشید» (با شین معجمه و تصغیر) از طبقه‌ی میانی مشایخ اوست. در این سند، سه تن از تابعین پیایی آمده‌اند: زید، علی و سعید؛ هر سه از مدینه، و زید و علی هم‌رتبه‌اند.^۱

۷ - باب عَتَقَ الْمُدَبِّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتِبِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَعَتَقَ وَلَدَ الزَّانَا . وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزَى الْمُدَبِّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ .

باب: آزادی برده‌ی مدبر و ام‌ولد و مکاتب در کفارت سوگند، و آزادی فرزند زانیده‌ی زنا و طاووس گفته است: آزادی برده‌ی مدبر و ام‌ولد در کفاره‌ی سوگند بسنده است.

توضیح: گفته‌ی او (باب عتق المدبر وأُم الولد والمکاتب فی الکفارة وعتق ولد الزنا)؛ در اینجا حدیث جابر درباره‌ی «مدبر» آمده است. در سند، «عمرو» همان ابن دینار است. شرح کامل این حدیث در «کتاب العتق» پیش‌تر گذشت، همراه با اختلاف اقوال و استدلال کسانی که قائل به صحت فروش مدبر بودند. نتیجه‌ی این بحث آن است که اگر فروش او صحیح

^۱ - فتح الباری.



باشد، عتق او در کفاره هم صحیح است؛ زیرا صحت فروش نشان‌دهنده‌ی بقای ملکیت است، پس عتق او نیز نافذ خواهد بود.

اما درباره‌ی ام‌الولد: حکم او در بیشتر مسائل مانند بردگان است؛ از جمله در جنایت، حدود و تمتع مالک. بسیاری از علما جواز فروش او را گفته‌اند، ولی در نهایت اتفاق نظر شد که فروشش جایز نیست. با این حال، بر جواز عتق قطعی او اجماع کردند، پس در کفاره کافی است.

درباره‌ی مکاتب: مالک، شافعی و ثوری - به نقل ابن المنذر - گفته‌اند: عتق مکاتب در کفاره کافی است. اما از مالک هم نقل شده که به‌طور کلی کافی نیست.

اصحاب رأی (حنفیان) گفتند: اگر بخشی از قرارداد کتابت را ادا کرده باشد، کفایت نمی‌کند؛ زیرا این‌گونه به منزله‌ی آزاد کردن بخشی از برده است. اوزاعی و لیث هم همین را گفتند.

اما احمد و اسحاق گفتند: اگر یک‌سوم یا بیشتر از قرارداد را ادا کرده باشد، کفایت نمی‌کند.

گفته‌ی او (وقال طاوس یجزئ المدبر وأمّ الولد)؛ این روایت را ابن ابی شیبہ با لفظی چنین نقل کرده: «عتق مدبر در کفاره کافی است و ام‌الولد در کفاره ظهار کافی است».

در میان سلف اختلاف بوده است: حسن در مدبر و نخعی در ام‌الولد، با طاووس موافق بودند؛ اما زهری و شعبی هر دو را رد کردند.

مالک و اوزاعی گفتند: در کفاره، نه مدبر و نه ام‌الولد و نه کسی که عتق او معلق شده، کافی نیست؛ و این قول کوفیان است. شافعی گفت: عتق مدبر کافی است.

ابو ثور گفت: آزاد کردن «مکاتب» در کفاره کافی است، مادامی که هنوز چیزی از قرارداد کتابت بر ذمه‌ی او باقی باشد.

او برای رأی مالک چنین استدلال کرد که: این گروه (مدبر، مکاتب و ام‌الولد) عقد آزادی برای شان ثابت شده و راهی برای رفع آن وجود ندارد، و واجب در کفاره هم «آزاد کردن برده» است.

شافعی در پاسخ گفت: اگر در مدبر ذره‌ای از آزادی وجود داشت، فروش او جایز نبود. اما درباره‌ی آزاد کردن «فرزند زنا»، ابن المنیر گفت: من مناسبتی میان عتق فرزند زنا و آنچه در این باب وارد شده نمی‌بینم، مگر اینکه مقصود این باشد که هر کس در عتق فرزند



زنا مخالفت کرده، در عتق آنچه پیش تر ذکر شد هم مخالفت کرده است. پس استدلال آورد که هیچ کس قائل به فرق میان آنها نیست.

سپس افزود: به نظر می رسد چون بخاری عتق مدبر را جایز دانست، برای آن دلیل آورد؛ ولی درباره ی ام الولد جز سخن طاووس چیزی نیاورد و درباره ی ولدالزنا نیز چیزی نقل نکرد، تا اشاره کند که پیش تر بر «تشویق به آزاد کردن برده ی مؤمن» تأکید شده بود. بنابراین، آنچه پس از آن آمده نیز داخل در عموم، بلکه در خصوص است؛ زیرا فرزند زنا با وجود ایمان، برتر از برده ی کافر است.

می گویم: منع از این مسأله در حدیثی آمده که بیهقی با سند صحیح از زهری نقل کرده است: به من خبر داد ابو حسن، غلام آزادشده ی عبدالله بن حارث — که از اهل علم و صلاح بود — که شنید زنی از عبدالله بن نوفل درباره ی غلامی که فرزند زنا بود و می خواست او را در کفاره آزاد کند، پرسید. او گفت: «گمان نمی کنم این کار برای کافی باشد؛ من از عمر شنیدم که گفت: برای من محبوب تر است که دو کفش در راه الله حمل کنم تا اینکه فرزند زنا را آزاد کنم».

و از ابوهریره به طور صحیح روایت شده که گفت: «برای من محبوب تر است که در راه الله با تازیانه ای زده شوم تا اینکه فرزند زنا را آزاد کنم». این روایت را ابن ابی شیبیه آورده است.

با این حال، در «موطأ» از ابوهریره آمده که او فتوا به جواز آزاد کردن فرزند زنا داد. و از ابن عمر روایت شده که فرزند زنا را آزاد کرد. ابن ابی شیبیه و بیهقی این روایت را با سند صحیح نقل کرده اند و در آن افزوده شده است: «الله ما را فرمان داده که بر کسی که از او بدتر است منت نهیم؛ چنان که فرموده: (فَأِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) [محمد: ۴]». جمهور علما گفتند: آزاد کردن او کافی است.

اما علی، ابن عباس و عبدالله بن عمرو بن عاص آن را مکروه دانستند؛ ابن ابی شیبیه این قول را با اسناد ضعیف از آنان نقل کرده است.

و شعبی، نخعی و اوزاعی آن را به طور مطلق منع کردند. ابن ابی شیبیه این روایت را درباره ی دو نفر نخست (یعنی علی و ابن عباس) با سند صحیح نیز نقل کرده است.



دلیل جمهور، آیهی «أو تحریر رقبة» [مأئده: ۸۹] است؛ و چون مالکیتِ قسم خورنده نسبت به او صحیح است، آزاد کردنش هم صحیح خواهد بود.

ابن المنذر با سند صحیح از ابو الخیر از عُبَّه بن عامر نقل کرد که وقتی در این باره از او پرسیدند، مانع شد. ابو الخیر گفت: ما از فضالَه بن عبید پرسیدیم، او گفت: «الله عقبه را بیامزد؛ آیا او جز انسانی از انسان‌ها نیست؟»

مصنف (بخاری) حدیث جابر درباره‌ی فروش مدبر را ذکر کرده و با آوردن آن در ترجمه اشاره دارد که اگر فروش او جایز باشد، آزاد کردن آنچه همراه او ذکر شده (مانند مکاتب، ام‌الولد، ولد زنا) به طریق اولی جایز خواهد بود.^۱

۶۷۱۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » . فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَمِعَتْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ .

ترجمه: «جابر می گوید: یک نفر از انصار آزادی برده اش را به زمان بعد از مرگش تعلیق نمود و به جز آن غلام هیچ ثروت دیگری نداشت، این موضوع را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: چه کسی آن را از من خریداری می کند؟ نعیم ابن نحام آن را به هشتصد درهم از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خرید». از جابر بن عبدالله شنیدم که می گفت: وی برده‌ای قبطی بود که در همان سال اول مرد.

توضیح: حافظ می گوید: حدیث جابر درباره‌ی عتق مدبر، و «عمرو» در سند همان ابن دینار است. شرح کامل آن در «کتاب العتق» گذشت.

باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرٍ

باب: اگر کسی برده‌ای را آزاد کند که دیگری در ملکیت وی شریک است.

توضیح: در این باب، حدیثی نیاروده است. و در برخی از نسخه ها، چنین بابی وجود ندارد.



۸ - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

باب: اگر کسی برده‌ای را در کفاره‌ی سوگند آزاد کند که ولاء آن برده از آن اوست

توضیح: گفته‌ی او (باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ) یعنی: ولاء (حق وراثت و پیوند ولایی) برده‌ی آزادشده از آن چه کسی است.

۶۷۱۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که وی گفت: وی خواست که بریره را (که کنیز بود) بخرد، مالکان وی، ولاء (حق میراث) او را برای خود شرط گذاشتند. عائشه این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کرد. آنحضرت فرمود: «او را بخر، همانا ولاء از آن کسی است که او را آزاد کرده است».

توضیح: حدیث عائشه در ماجرای «بریره» به صورت خلاصه آمده و در آخرش چنین است: «فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»؛ یعنی ولاء از آن کسی است که آزاد کرده است. مفهوم این حدیث آن است که هر کس آزاد کند و آزادی‌اش صحیح باشد، ولاء به او می‌رسد.

در این حکم، برده‌ی مشترک هم داخل است؛ پس اگر یکی از شرکا او را آزاد کند و توان مالی داشته باشد، آزادی صحیح است و باید سهم شریکش را بپردازد. فرقی هم ندارد که او را رایگان آزاد کند یا در کفاره.

این قول جمهور است، از جمله دو شاگرد ابوحنیفه.

اما از خود ابوحنیفه نقل شده که: عتق برده‌ی مشترک در کفاره کافی نیست؛ زیرا این گونه تنها بخشی از برده آزاد می‌شود، نه همه‌ی او. چون در نظر ابوحنیفه، شریک مختیر است میان اینکه سهم خود را بر او قیمت‌گذاری کند، یا خودش او را آزاد کند، یا برده را وادارد تا سهم شریک را بپردازد.^۱



۹ - باب الاستثناء فی الأیمان

باب: استثناء (گفتن ان شاء الله) در سوگند

توضیح: گفته‌ی او (باب الاستثناء فی الأیمان). در برخی نسخه‌ها آمده: «الیمین» و ابن بطال بر همان شرح نوشته است.

«استثناء» در لغت از ریشه‌ی «الثنیا» (با ثاء مثلثة، نون ساکن، یا با واو: الثنوی) گرفته شده، به معنای بازگرداندن و عطف کردن چیزی. گویا مستثنی‌کننده، بخشی از کلام را برگردانده و بیرون کشیده است.

در اصطلاح، «استثناء» یعنی: خارج کردن بخشی از آنچه لفظ در بر می‌گیرد. ابزار استثناء: «إِلَّا» و کلمات مشابه آن است. همچنین به «تعلیق» نیز اطلاق می‌شود، از جمله تعلیق بر مشیت (خواست الله) که در این باب مقصود همین است. پس اگر کسی بگوید: «حتماً فلان کار را می‌کنم إن شاء الله» یا بگوید: «فلان کار را نمی‌کنم إن شاء الله»، این استثناء است.

همین‌طور اگر بگوید: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» یا «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ». اگر هم به جای «مشیئة»، واژه‌هایی چون «إرادة» یا «اختیار» آورد، جایز است. پس اگر بعداً کاری را که گفته بود انجام نداد (یا انجام داد) به سبب این استثناء، «حنت» (شکستن قسم) بر او نمی‌آید.

و اگر بگوید: «إِلَّا أَنْ يَغَيِّرَ اللَّهُ نَيْتِي» یا «إِلَّا أَنْ يَدُوْلِي» یا «إِلَّا أَنْ أَشَاءَ» یا «أُرِيدَ» یا «أُخْتَارَ» همه استثناء محسوب می‌شود.

البته شرط آن است که مشروط تحقق یابد. علما - همان‌گونه که ابن المنذر نقل کرده - همگی اتفاق نظر دارند که شرط صحت استثناء، تلفظ به آن است؛ و قصد قلبی بدون لفظ کافی نیست. عیاض نقل کرده: برخی متأخران از قول مالک که گفت «قسم با نیت منعقد می‌شود»، این نتیجه را گرفته‌اند که «استثناء هم با نیت کافی است».

اما در «تهذیب» آمده که مالک تصریح کرده است: در قسم، تلفظ شرط است. باجی هم در پاسخ گفت: فرقی این است که قسم «عقد» است و استثناء «حلّ». و عقد از حل قوی‌تر است؛ پس استثناء نمی‌تواند تنها با نیت کافی باشد. ابن المنذر گفت: در زمان استثناء اختلاف کردند.



اکثر علما گفتند: باید به کلام قسم متصل باشد.

مالک گفت: اگر سکوت کند یا کلامش را قطع نماید، دیگر استثنای معتبر نیست.

شافعی گفت: شرط استثناء این است که با کلام نخست پیوسته باشد؛ و این پیوستگی آن

است که به صورت پی‌درپی بیاید.

پس اگر میان آن دو سکوت بیفتد، پیوند قطع می‌شود؛ مگر اینکه سکوتی کوتاه باشد،

مانند برای یادآوری یا نفس کشیدن یا لکنت یا قطع شدن صدا.

و همچنین اگر وارد سخن دیگری شود، پیوند قطع خواهد شد.

ابن حابط خلاصه کرده و گفته است: شرط صحّت استثناء، اتصال آن به کلام (سوگند)

است؛ یا به لفظ، یا به چیزی که در حکم اتصال است، مانند اینکه کلام به سبب نفس

کشیدن یا سرفه و مانند آن بریده شود، اما این گونه قطع، اتصال را از بین نمی‌برد چون عرفاً

مانع محسوب نمی‌شود. اما اختلاف کرده‌اند که آیا استثناء را چیزی باطل می‌کند که در عقد

ایجاب و قبول (معاملات) هم آن را باطل می‌کند یا نه؟ نزد شافعیّه دو دیدگاه است: صحیح‌تر

آن است که اگر سخن بیگانه‌ای اندکی در میان آید، اتصال قطع می‌شود، هرچند همان سخن

اندک در ایجاب و قبول مانع نباشد. در یک نظر دیگر آمده که اگر در میان سخن «استغفر

الله» بگوید، اتصال قطع نمی‌شود. نووی در این مسئله توقف کرده است، و نصّ شافعی نیز

این را تأیید می‌کند، زیرا او گفته است: «تذکر (یعنی یادآوری ذکر و دعا) از صور یادکرد در

عرف است.» و همین‌طور «لا إله إلا الله» و مانند آن به همین حکم ملحق می‌شود.

از طاووس و حسن روایت شده که استثناء تا وقتی که شخص در همان مجلس است،

صحیح است. از احمد نیز نقل شده که گفته: تا وقتی که در همان کار و موضوع است. از

اسحاق هم همین گونه نقل شده، مگر اینکه سکوتی طولانی رخ دهد. قتاده گفته: اگر قبل از

برخاستن یا سخن گفتن دیگر استثناء آورد. عطاء گفته: به اندازه‌ی دوشیدن یک شتر. سعید

بن جبیر گفته: تا چهار ماه. مجاهد گفته: تا دو سال. از ابن عباس اقوال متعددی نقل شده: از

جمله اینکه حتی بعد از مدتی هم می‌تواند استثناء بیاورد؛ یا مانند قول سعید (چهار ماه)؛ یا

یک ماه؛ یا یک سال؛ یا تا ابد.

ابو عبید گفته است: این اقوال را نباید بر ظاهرشان گرفت، زیرا لازمه‌اش آن است که

هیچ‌کس در سوگندش حاث نشود و کفاره‌ای که الله واجب کرده اصلاً تحقق نیابد. بلکه

مقصود خبر این است که اگر کسی استثناء را ترک کند، گناهی بر او نیست، زیرا الله در قرآن



فرموده: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)؛ و ابن عباس گفته: اگر کسی فراموش کرد بگوید «إِنْ شاء الله» می تواند آن را بعداً جبران کند. و مرادش این نبوده که با گفتن «إِنْ شاء الله» پس از پایان یافتن سخن، عقد یمین (سوگند) از بین برود.

خلاصه ی سخن این است که استثناء در نقل ابن عباس بر «إِنْ شاء الله» حمل می شود، و «إِنْ شاء الله» هم بر معنای تبرک.

و بر همین اساس حمل شده حدیثی که ابوداود و دیگران به صورت متصل و مرسل نقل کرده اند که پیامبر ﷺ فرمود: «والله لأغزون قريشاً ثلاثاً» (به الله سوگند سه بار قریش را می کویم) سپس سکوت کردند، آنگاه فرمودند: «إِنْ شاء الله». یا اینکه سکوت به خاطر نفس کشیدن یا چیزی مانند آن بوده است. و همچنین روایت ابن اسحاق که پیامبر ﷺ به کسی که از ماجرای اصحاب کهف پرسید، فرمود: «فردا به شما پاسخ می دهم» و وحی به تأخیر افتاد تا اینکه آیه نازل شد: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله). آنگاه پیامبر ﷺ گفتند: «إِنْ شاء الله». با اینکه این روایت به سند ثابت نرسیده است.

از دلایل شرط بودن اتصال استثناء به سخن، این است که در حدیث باب آمده: «فليكفر عن يمينه» (پس باید کفارہ سوگندش را بدهد). اگر استثناء بعد از قطع سخن اثر داشت، باید می فرمود: «فليستثن» چون آسان تر از کفارہ است. همچنین در آیه ای که الله به ایوب علیه السلام فرمود: (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث) (دسته ای چوب بگیر و با آن بزن و حنث مشو)، اگر استثناء بعدی مؤثر بود، کافی بود بگوید: «استثن» و نیاز به چنین حیل های نبود. و همچنین لازم می آمد که اقرارها و طلاق ها و آزادسازی برده ها نیز باطل شود، زیرا اگر کسی بعداً استثناء بیاورد، اثر آن از بین برود. پس بهتر است آنچه از ابن عباس و دیگر سلف نقل شده، تأویل شود.

پس از این بیان، این پرسش پیش می آید که آیا باید قصد استثناء از آغاز سخن باشد یا نه؟ رافعی دو نظر نقل کرده است. از ابوبکر فارسی نقل شده که اجماع وجود دارد بر اینکه استثناء باید پیش از پایان سخن صورت گیرد، و استدلال کرده که استثناء بعد از پایان، در حقیقت پس از وقوع طلاق (مثلاً) ایجاد می شود که واضح است.

ولی ابن حزم گفته اگر استثناء متصل به سخن باشد، کفایت می کند، و به حدیث ابن عمر استدلال کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» (هر کس



سوگند یاد کند و بگوید: *إن شاء الله*، حانث نمی‌شود). و این به این معناست که اگر بلافاصله پس از سوگند «*إن شاء الله*» بگوید، کافی است. بنابراین سه حالت حاصل می‌شود: یا از آغاز قصد کند، یا در میانه (پیش از پایان)، یا بعد از اتمام. اجماع تنها بر بی‌فایده بودن حالت سوم است. و اینکه برخی فهمیده‌اند در حالت دوم هم فایده ندارد، بعید است.

ابن العربی گفته است: برخی از علمای ما شرط دانسته‌اند که استثناء پیش از تمام شدن سوگند باشد. اما من می‌گویم: اگر کسی از آغاز نیت استثناء داشته باشد، نه سوگند تحقق یافته و نه استثناء؛ بلکه حقیقت استثناء این است که پس از عقد سوگند و متصل به آن بیاید تا سوگند را باطل کند.

همه علما اتفاق دارند که اگر کسی بگوید: «*لا أفعل كذا إن شاء الله*» و مقصودش فقط تبرک باشد، و سپس آن کار را انجام دهد، حانث می‌شود؛ ولی اگر مقصودش استثناء باشد، حانث نمی‌شود. اختلاف در این است که اگر مطلق بگوید یا استثناء را پیش از سوگند بیاورد یا با تأخیر، آیا حکم فرق می‌کند یا نه؟ این بحث در کتاب طلاق گذشت.

اتفاق دارند که استثناء در همه‌ی موارد یمین (سوگند) داخل می‌شود، مگر اوزاعی که گفته است: در طلاق و آزادسازی برده و نذر پیاده‌روی به سوی خانه الله داخل نمی‌شود. همین قول از طاووس و مالک نیز نقل شده، گرچه از مالک هم آمده که تنها در نذر پیاده‌روی داخل نمی‌شود.

حسن، قتاده، ابن ابی لیلی و لیث گفته‌اند: استثناء در همه‌ی موارد داخل است جز در طلاق. از احمد نقل شده: در همه داخل می‌شود جز در عتق، و دلیلش این است که شارع خواهان عتق است.

حدیثی نیز از معاذ روایت شده که پیامبر ﷺ فرمود: «اگر مردی به همسرش بگوید: تو طلاق‌ی اگر الله بخواهد، طلاق واقع نمی‌شود؛ و اگر به برده‌اش بگوید: تو آزادی اگر الله بخواهد، آزاد می‌شود.» بی‌هیکی گفته است: تنها حمید بن مالک این حدیث را نقل کرده و او ناشناخته است و در سندش اختلاف است.

دلیل کسانی که گفته‌اند استثناء در طلاق داخل نمی‌شود این است که طلاق با کفاره جبران نمی‌شود، و کفاره از نظر الزام قوی‌تر از استثناء است. پس وقتی چیزی قوی‌تر (یعنی کفاره) اثر ندارد، چیزی ضعیف‌تر (یعنی استثناء) نیز اثر ندارد.



ابن العربی گفته است: استثناء مانند کفارہ است، و الله فرموده است: (ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم)؛ پس این حکم تنها در مورد یمین شرعی است که همان سوگند به الله باشد.^۱

٦٧١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ « وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » . ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَتَى بَابِلَ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ دَوْدَ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يَبَارِكُ اللَّهُ لَنَا ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَحْمِلُهُ فحلف أن لا يحمِلُنَا فحمَلْنَا . فقال أبو موسى فأتينا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرنا ذلك له فقال « ما أنا حمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حمَلَكُمْ ، إني والله إن شاء الله لا أحلف على یمین فاری غیرها خیراً منها ، إلا كفرت عن یمینی ، وأتيت الذي هو خير » .

ترجمه: ابوموسی اشعری گفت: با گروهی از اشعریها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم که از آن حضرت بخواهیم به ما حیوان سواری بدهد. فرمود: «به الله سوگند شما را سواره نمی گردانم و (حیوان چیزی نزد من نیست که شما را سواره گردانم). سپس ما تا آنگاه که الله خواست انتظار کشیدیم، سپس شترانی برای آن حضرت آورده شد و دستور داد که سه شتر برای ما داده شود و داده شد. آنگاه که راهی شدیم، بعضی از ما به بعضی گفتند که الله ما را برکت نمیدهد؛ نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته بودیم که به ما حیوان سواری بدهد و او سوگند یاد کرد که ما را سواره نمی گرداند.

ابوموسی گوید: نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتیم و این موضوع را به وی یادآور شدیم. فرمود: «من شما را سواره نگردانیدم، بلکه الله شما را سواره گردانید. همانا من به الله سوگند - ان شاء الله (اگر الله بخواهد) به چیزی سوگند می خورم و چون غیر آن را بهتر ببینم کفارہ سوگند میدهم و همان را بر میگزینم که بهتر است و کفارہ میدهم».

توضیح: گفته او (حماد): مراد حماد بن زید است، زیرا قتیبہ، حماد بن سلمه را درک نکرده است. و «غیلان» (نام راوی) با «غ» معجمه و «ی» ساکن خوانده می شود.

^۱ - همان.



گفته او (فأتی بابل = شترهایی آورد): این تعبیر در روایت بیشتر راویان است، اما در روایت اصیلی و همچنین در نقل ابوذر از سرخی و مستملی به جای آن «بشائل» آمده است (با باء، سپس شین معجمه، پس از الف «ی» مهموزه، سپس لام).

ابن بطلال گفته: اگر این لفظ درست باشد، احتمالاً «شوائل» است؛ چون گمان کرده لفظ «شائل» فقط مفرد است، در حالی که این گونه نیست، بلکه اسم جنس است. ابن التین گفته: این لفظ به صورت مفرد آمده اما مقصود از آن جمع است، مانند «السامر».

صاحب کتاب «العین» گفته: «ناقۃ شائلة» و «نوق شائل» به شتری گفته می‌شود که شیرش خشک شده است، و «شَوَّلَت الإبل» یعنی شکم‌هایشان به پشتشان چسبیده است. خطابی گفته: «ناقۃ شائل» یعنی شتری که شیرش کم شده و اصل آن از «شال» (بلند شدن) است، مانند ترازو وقتی بالا رود. جمع آن «شول» است مانند «صاحب/صحب». و «شوائل» هم به عنوان جمع «شائل» آمده است. در خط حافظ دمیاطی آمده: «الشائل» شتری است که در زمان لقاح دمش را بالا می‌برد و شیری ندارد، و جمع آن «شول» با تشدید است، مانند «راکع/رُکَّع».

قاسم بن ثابت در «الدلائل» از اصمعی نقل کرده: اگر از آغاز بارداری شتر هفت ماه بگذرد، شیرش خشک می‌شود و به آن «شائلة» می‌گویند و جمعی «شول» با تخفیف است. و اگر پس از آبستنی دم خود را بالا ببرد، «شائل» است و جمعی «شول» با تشدید است. و این توضیحی دقیق است. اما آنچه در «المطالع» آمده که «شائل» جمع «شائلة» است، صحیح نیست.

گفته او (فأمر لنا): یعنی فرمان داد تا به ما داده شود.

گفته او (بثلاث ذود = سه ذود): در روایت ابوذر چنین است. در روایت دیگر «بثلاثة ذود» آمده است. گفته‌اند که درست همان روایت اول است، زیرا «ذود» مؤنث است.

همین‌گونه در روایت ابو السلیل از زهدم آمده که بیهقی آن را نقل کرده است، و نیز مسلم در سندش آورده است. اما روایت دوم این‌گونه توجیه می‌شود که یا «ذود» را به اعتبار لفظش مذکر گرفته‌اند، یا اینکه بر نر و ماده هر دو اطلاق می‌شود، یا روایت به صورت «ذود» با تنوین است که بدل بوده و مجرور آمده یا جمله مستأنفه بوده و مرفوع. «ذود» (با



دال معجمه، واو ساکن، سپس دال مهمله) به سه تا ده شتر گفته می‌شود، و گفته‌اند: از دو تا هفت، و گفته‌اند: از دو تا نه. در «الصحاح» آمده: مفرد از لفظ خودش ندارد. جمع آن «أذواد» است. و بیشتر بر ماده‌ها اطلاق می‌شود، گرچه بر نرها هم اطلاق شده یا مطلق (اعم) نیز به کار می‌رود. چنان که در حدیث آمده: «نیست زکات بر کمتر از پنج ذود شتر».

از این حدیث همچنین استفاده می‌شود که «ذود» بر یک شتر هم اطلاق می‌شود، برخلاف آنچه جوهری گفته است. و پیشتر در «المغازی» با لفظ «خمس ذود» گذشت. ابن التین گفته: الله دانتر است که کدام روایت صحیح‌تر است. من (ابن حجر) می‌گویم: شاید جمع میان آن دو چنین باشد که در روایت غزوه تبوک آمده «خذ هذین القرینین» (این دو جفت را بگیر). پس شاید روایت سه ذود به اعتبار سه جفت بوده و روایت پنج ذود به اعتبار آن بوده که یک جفت دیگر را تابع گرفته‌اند؛ گاهی به حساب آورده‌اند و گاهی نیاورده‌اند. همچنین ممکن است جمع شود بدین گونه که ابتدا سه ذود دادند، سپس دو تای دیگر افزودند؛ زیرا در روایت زهدم آمده: «سپس غنیمتی آورد از ذودهای سفید و به من پنج ذود داد.» پس در روایت زهدم مجموع عطا ذکر شده و در روایت غیلان از ابی برده فقط آغاز عطا ذکر شده و زیادت را نیاورده است.

اما روایت «خذ هذین القرینین ثلاث مرار» (این دو جفت را سه بار بگیر) پیشتر در «المغازی» با عبارتی روشن‌تر آمد: «سته أبعة» (شش شتر). و احتمال دارد که ششمین شتر تابع بوده و ویژگی «ذروه» (سفیدپیشانی) را نداشته است.

گفته او (إني والله إن شاء الله): ابوموسی مدینی در کتاب «التمین فی استثناء الیمین» گفته است: عبارت «إن شاء الله» در بیشتر طرق حدیث ابوموسی نیامده است. و لفظ «والله» نیز در نسخه ابن منیر ساقط است. پس اشکال کرده‌اند که در حدیث ابوموسی اساساً سوگندی نیست. اما چنین نیست، بلکه در اصول حدیث موجود است. مقصود بخاری از آوردن آن، بیان صیغهی استثناء با «إن شاء الله» بوده است. ابوموسی مدینی اشاره کرده که پیامبر ﷺ آن را برای تبرک گفت نه برای استثناء، و این خلاف ظاهر است.

گفته او (إلا كفرت عن یمینی وأتیت الذی خیر وکفرت): در روایت سرخسی کلمه «وکفرت» دوبار آمده است.



گفته او (حدثنا أبو النعمان): مراد محمد بن فضل است، و حماد نیز همان حماد بن زید است.

گفته او (وقال إلا كفرت): یعنی تمام حدیث را با همین سند ذکر کرده ولی در عبارت گفته: «كفرت عن يميني وأتيت الذی هو خير، أو أتيت الذی هو خير وكفرت»؛ یعنی در تقدیم و تأخیر کفارہ دچار تردید شده است. همین را ابوداود نیز از سلیمان بن حرب از حماد بن زید با همین تردید نقل کرده است.

سپس بخاری حدیث ابوهیرره در داستان سلیمان را آورده که در آن آمده: «دوستش به او گفت بگو این شاء الله، اما او فراموش کرد.» و در ادامه پیامبر ﷺ فرمود: «اگر می گفت این شاء الله ...» و در روایتی دیگر: «اگر استثناء کرده بود ...». بر اساس این حدیث برخی استدلال کرده اند که استثناء بعد از انفصال یمین در مدت کوتاهی جایز است، چنان که پیشتر تفصیلش گذشت. قرطبی پاسخ داده که سوگند سلیمان جمله های طولانی داشته، پس ممکن است سخن دوستش «بگو این شاء الله» در میانه ی کلامش بوده باشد، نه پس از پایان، و در این صورت دلیلی باقی نمی ماند. و اگر روایت با «فاء» بیاید (فقال) احتمال نیز باقی نمی ماند. ابن التین گفته است: استثناء در داستان سلیمان به معنای رفع حکم یمین و گشودن عقد آن نیست، بلکه معنایش اقرار به مشیت الله و تسلیم به حکم اوست؛ مانند آیه (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلک غدا إلا أن يشاء الله). ابوموسی مدینی هم همین معنا را در کتابش آورده است. سپس افزوده: مسلم روایت کرده از طریق عبدالرزاق از معمر از عبدالله بن طاووس از پدرش از ابوهیرره که پیامبر ﷺ فرمود: «هر کس سوگند یاد کند و بگوید این شاء الله، حاثث نمی شود.» ولی در حقیقت مسلم این روایت را بدین لفظ نیاورده است، بلکه فقط داستان سلیمان را نقل کرده که در پایان آمده: «اگر می گفت این شاء الله حاثث نمی شد.»

ترمذی و نسائی این را از همان سند با لفظ «من قال ...» آورده اند. ترمذی گفته: از محمد (بخاری) در این باره پرسیدم، گفت: این خطاست. عبدالرزاق در این حدیث خطا کرده و آن را از روایت معمر کوتاه کرده و به این صورت نقل کرده است.

من (ابن حجر) می گویم: بخاری این روایت را در کتاب نکاح از محمود بن غیلان از عبدالرزاق به طور کامل آورده و به فایده ی آن اشاره کردم، و مسلم هم همان را آورده است. ابن عربی اشکال کرده که روایت عبدالرزاق در اینجا با روایات دیگر منافات ندارد، زیرا الفاظ



حدیث با توجه به اختلاف تعبیر پیامبر ﷺ متفاوت بوده است، تا احکام با الفاظ گوناگون بیان شود و هر گروهی را با چیزی خطاب کند که به فهمشان نزدیک‌تر باشد. یا اینکه حدیث به معنا نقل شده، بر اساس یکی از دو قول مشهور.

استاد ما (حافظ ابن حجر) در شرح ترمذی پاسخ داد که آنچه عبدالرزاق در این روایت آورده، معنای کامل روایتی که آن را مختصر کرده در بر ندارد؛ زیرا از سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم: «اگر سلیمان می‌گفت ان شاء الله، حاشا نمی‌شد» لازم نمی‌آید که حکم همین‌گونه برای هر فرد دیگری جز سلیمان نیز باشد. و شرط جواز روایت به معنا این است که تخالف میان اصل و نقل نباشد، در حالی که اینجا میان خصوص و عموم اختلاف وجود دارد.

می‌گوییم: چون مخرج حدیث یکی است، اصل آن است که تعددی در روایت نباشد. اما روایت مختصر عبدالرزاق، شاهی دارد از حدیث ابن عمر که اصحاب سنن چهارگانه آن را آورده‌اند، و ترمذی آن را «حسن» دانسته و حاکم آن را «صحیح» کرده است، از طریق عبدالوارث (عن ایوب وهو السخیتی عن نافع عن ابن عمر) مرفوعاً: «هر کس بر سوگند خود استثناء کند و بگوید: ان شاء الله، بر او حنث نیست». ترمذی گفت: غیر از یک نفر، همه از نافع آن را موقوف روایت کرده‌اند، و همچنین سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش روایت کرده و هیچ‌کسی جز ایوب آن را مرفوع نیاورده است.

اسماعیل بن ابراهیم گفت: ایوب گاهی آن را مرفوع روایت می‌کرد و گاهی موقوف. در کتاب «علل» آمده که محمد (یعنی بخاری) پرسیده شد، گفت: اصحاب نافع همه آن را موقوف روایت کرده‌اند مگر ایوب، و می‌گویند که ایوب در آخر کار آن را موقوف روایت می‌کرد.

بیہقی از حماد بن زید نقل کرده که: ایوب ابتدا آن را مرفوع روایت می‌کرد سپس از آن دست کشید.

بیہقی آورده که این حدیث از طریق ایوب بن موسی، کثیر بن فرقد، موسی بن عقبه، عبدالله بن عمری مکبر، ابوعمر بن علاء و حسان بن عطیه نیز از نافع به صورت مرفوع روایت شده است.



روایت ایوب بن موسی را ابن حبان در «صحیح» خود آورده، روایت کثیر را نسائی و حاکم در «مستدرک»، روایت موسی بن عقبه را ابن عدی در ترجمه داود بن عطاء (از ضعفا) از او نقل کرده و همچنین روایت ابوعمر بن علاء را.

بیهقی روایت حسان بن عطیه و روایت عمری را آورده است. ابن ابی شیبہ و سعید بن منصور و بیهقی نیز از طریق مالک و دیگران از نافع آن را موقوف روایت کرده‌اند، و همچنین سعید و بیهقی از طریق سالم. والله أعلم.

برخی از شارحان سخن ترمذی را تعقیب کرده‌اند در آنجا که گفت: «جز ایوب کسی آن را مرفوع روایت نکرده» و افزود: سالم نیز آن را موقوف روایت کرده. استاد ما گفت: من این روایت را از طریق موسی بن عقبه مرفوع دیده‌ام که لفظش چنین است: «هر کس بر سوگندی استثناء کند به دنبال آن، سپس آنچه گفت انجام ندهد، حاث نمی‌شود». پایان. من این را در ترمذی ندیدم و مزّی نیز در «اطراف» در ترجمه موسی بن عقبه از نافع نیاورده است.

و گروهی تصریح کرده‌اند که سلیمان علیه‌السلام سوگند خورده بود، چنان‌که بیان خواهیم کرد.

و مقصود بخاری از آوردن داستان سلیمان در این باب این است که نشان دهد استثناء در سوگند با عبارت «ان شاء الله» تحقق می‌یابد. پس حدیث ابوموسی را که به صراحت آن را با سوگند ذکر کرده آورد، سپس داستان سلیمان را ذکر کرد؛ زیرا در آن یک بار لفظ «اگر می‌گفت ان شاء الله» و بار دیگر «اگر استثناء می‌کرد» آمده است. پس بخاری بر لفظ «ان شاء الله» اطلاق «استثناء» کرده و اعتراضی وارد نیست که در داستان سلیمان سوگندی نیامده است.

ابن منیر در حاشیه گفت: گویا بخاری می‌گوید: اگر در اخبار عادی استثناء کردن مشروع است، پس چگونه در خبری که با سوگند تأکید شده استثناء نشود، در حالی که این بیشتر نیازمند تفویض به مشیت الهی است.

۶۷۱۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّغْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ «إِلَّا كَفَرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الذِّي هُوَ خَيْرٌ» . أَوْ «أَتَيْتُ الذِّي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَرْتُ» .



ترجمه: از ابو نعمان از حماد روایت است که گفت آن حضرت به این عبارت فرموده است: «مگر اینکه کفارہ سوگند میدهم و همان چیزی را بر می‌گزینم که بهتر است یا به این عبارت «همان چیزی را بر می‌گزینم که بهتر است».

توضیح: شیخ ابوبکر الجزائری می‌گوید: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ» یعنی ای مسلمانان! اگر کسی از شما بر کاری سوگند یاد کند و بعد از قسم ببیند که «غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا» غیر آن بهتر است از آن باید قسمش او را از انجام کار نیک باز ندارد، بلکه لازم است کفارہ قسم خود را بپردازد «وَالْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» و آن عمل نیکوتر را انجام دهد چنانکه ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - سوگند یاد کرده بود که نفقه مسطح بن أثاثه بچه خاله اش را قطع کند و نظر با ارشاد الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کفارہ سوگند خویش را پرداخت کرد و آنچه قبلاً برای پسر خاله اش می‌داد مجدداً مقرر نمود لذا بر مسلمان لازم است که هرگاه به قطع کار خیر یا منع معروفی که انجام می‌داده و سوگند یاد کرده باشد «أَنْ يُكْفَرَ عَنْ يَمِينِهِ» از قسم خود کفارہ داده و آن کار پسندیده را انجام دهد تا این که به واسطه سوگند از اعمال شایسته و ادامه ثواب آن بازماند.

۶۷۲۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَلِيمَانُ لِأَطُوفِ النَّبِيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّ تَلْدٍ غَلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلِكَ - قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَتَنَسَّى ، فَطَافَ بِهِنَّ ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ ، إِلَّا وَاحِدَةً بِشِقِّ غَلَامٍ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرَوِيهِ قَالَ « لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْتِثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ » . وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ اسْتَنْتَى » . وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می‌گوید: آنحضرت گفت: سلیمان [علیه السلام] گفت: «امشب به نود زن دور می‌زنم، هریک پسری می‌زاید که در راه الله می‌جنگد. مصاحبش به او گفت: - سفیان (راوی) گفت - یعنی فرشته (به سلیمان گفت): ان شاء الله بگویی. وی فراموش کرد، و بر زنان خود دور زد و هیچ یک از زنانش برای او پسری نیاورد مگر یکی که نیمه پیکری زایید». ابوهریره درحالی که از آنحضرت روایت می‌کرد



گفت: «اگر ان شاء الله می گفت: حاثث نمی شد، وحاجثش برآورده می شد». باری ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر استثناء می کرد (عوض ان شاء الله) حاثث نمی شد».

توضیح: قوله (عن هشام بن حجير)؛ «حجير» با «حاء مهمله» سپس «جيم» کوچک شده است، او مکی است. در روايت حمیدی از سفیان بن عیینہ آمده: «حدثنا هشام بن حجير».

قوله (لأطوفن)؛ لام در اینجا لام جواب قسم است، گویی گفته باشد: «به الله سوگند، طواف خواهم کرد». و اشاره دارد به ذکر حثث در جمله «لم یحثث»؛ زیرا ثبوت یا نفی حثث دلالت بر پیش آمد سوگند دارد.

برخی گفتند: لام در اینجا ابتداییه است و مقصود از «عدم حثث» تحقق آن چیزی است که قصد کرده بود. ابن منذر در کتاب «کبیر» خود بر همین اساس گفته: «باب استحباب استثناء در غیر سوگند برای کسی که می گوید: فلان کار را انجام خواهم داد» و سپس همین حدیث را نقل کرد.

نووی قاطعانه گفت: آنچه از سلیمان صادر شد، سوگند نبود؛ زیرا در حدیث تصریحی به سوگند نیست. چنین گفت. در حالی که در برخی طرق حدیث سوگند تصریح شده است. و اختلاف است در اینکه سلیمان بر چه چیزی سوگند خورد؛ آیا بر همه چیزهایی که ذکر کرده یا فقط بر گردش بر زنان و نه بر حمل و زایمان و غیره؟ وجه دوم قوی تر است، چون آن چیزی است که در توان اوست. وگرنه اگر بر همه آنها سوگند یاد می کرد، یا باید با وحی باشد که در این صورت تخلف نمی کند، یا بی وحی که در این صورت سوگند بر غیر مقدور خورده که شایسته شأن او نیست.

می گویم: چه مانعی دارد که چنین باشد و او به خاطر شدت اطمینان به تحقق مقصودش، آن را جزم کرده و با سوگند تأکید نموده باشد؟ زیرا در حدیث صحیح آمده است: «از بندگان الله کسانی هستند که اگر بر الله سوگند خورند، الله سوگندشان را محقق می سازد». و این حدیث در غزوه احد شرح داده شد.

قوله (تسعین)؛ اختلاف در عدد در شرح حال سلیمان علیه السلام در «احادیث الانبیاء» گذشت. ابوموسی مدینی در همان کتاب یادشده گفت: در برخی نسخه های مسلم پس از



داستان سلیمان اختلاف در عدد ذکر شده، که این از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه از ناقلان است.

کرمانی نقل کرد: در هیچ جای صحیح، اختلاف عدد بیش از این داستان نیست. می‌گوییم: از این گوینده حدیث جابر درباره بهای شتر پنهان مانده است؛ زیرا آنجا نیز اختلاف در عدد وجود داشت که در «کتاب الشروط» گذشت. نووی و هم‌نظرانش پاسخ دادند که اختلاف در عدد در داستان سلیمان به این دلیل ایرادی ندارد که «مفهوم عدد» حجت نیست نزد جمهور؛ پس ذکر عدد کمتر نفی عدد بیشتر نمی‌کند.

برخی اعتراض کردند که شافعی تصریح کرده که مفهوم عدد حجت است و ابوحامد و ماوردی و دیگران آن را از او نقل کرده‌اند، اما مشروط به اینکه منطق صریح مخالف آن نباشد.

می‌گوییم: ظاهر این است که با توجه به اینکه مخرج حدیث از ابوهریره است و راویان از او در عدد اختلاف کرده‌اند، باید به روایت بیشتر اعتماد کرد؛ زیرا همه راویان ثقه‌اند. و پیش‌تر نیز در این باره وجه دیگری ذکر شد.

قوله (تلد)؛ در اینجا حذف تقدیر شده است، پس معنای جمله به گونه‌ای است که «فتحمل فتلد» معنا می‌دهد. به همین ترتیب در جمله «یقاتل» تقدیر این است که «فینشأ فیتعلم الفروسية فیقاتل». این حذف مجاز است، زیرا هر فعلی معلول فعلی است که قبل از آن آمده است و علت علت است.

قوله (فقال له صاحبه قال سفیان یعنی الملک)؛ سفیان بن عیینه در این روایت توضیح داده است که «صاحب سلیمان» همان پادشاه است. پیش‌تر در کتاب النکاح از وجه دیگر نیز بیان شده که «الملک» مورد نظر است.

قوله (فنسی)؛ در کتاب النکاح اضافه شده «فلم یقل». گفته شده حکمت این است که این عبارت انسان را از استثناء پیشین منصرف می‌کند و از ادعای تقدم و تأخر جلوگیری می‌کند. تقدیر این است: «فلم یقل إن شاء الله فقیل له قل إن شاء الله». اگر گفته «فنسی» به تنهایی باشد، کافی است و نیازی به اضافه کردن «فلم یقل» نیست. بنابراین ادعای کسانی که گفته‌اند کسی عمداً حنث کرده و معصیت کوچک محسوب می‌شود، دلیلی ندارد.



قرطبی می‌گوید: «فلم یقل» یعنی لفظ «إن شاء الله» را به زبان نیاورده، نه اینکه در دل از تفویض به الله غافل شده باشد. واقعیت این است که اعتقاد به تفویض همچنان ادامه دارد، اما «فَنَسَى» به این معناست که استثناء که حکم سوگند را رفع می‌کند، فراموش شده است. این پاسخ کسانی است که شرط نطق برای استثناء را استناد کرده‌اند.

قوله (فقال أبو هريرة)؛ به سند ذکر شده در ابتدا متصل است.

قوله (برویه)؛ کنایه از «رفع حدیث» است، مانند این است که گفته شود: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود». در روایت حمیدی تصریح شده: «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم» و مسلم نیز از ابن ابی عمر از سفیان این لفظ را آورده است.

قوله (لو قال إن شاء الله لم یحنت)؛ معنای «حنت نشدن» پیش‌تر ذکر شد. گفته شده این خاص سلیمان علیه‌السلام است و به این معناست که اگر او در این واقعه «إن شاء الله» می‌گفت، مقصودش تحقق می‌یافت، نه اینکه هر کسی این عبارت را بگوید، حتماً آنچه خواسته حاصل می‌شود. این را می‌توان از مثال موسی علیه‌السلام فهمید که وقتی به خضر وعده داد صبر کند و سؤال نکند، صبر نکرد، چنان‌که در حدیث صحیح آمده است: «رحم الله موسی، لوددنا لو صبر حتی یقصر الله علینا من أمرهما».

همچنین موسی علیه‌السلام در مورد شعیب نیز گفت: «ستجدنی إن شاء الله من الصالحین» و الله او را موفق ساخت.

قوله (وكان درکا)؛ «درک» به معنای رسیدن و تأکید بر «لم یحنت» است.

قوله (قال وحدثنا أبو الزناد)؛ سخنگو سفیان بن عیینه است و مسلم آن را با وضوح در روایت خود آورده و به سند اول متصل است. ابو نعیم آن را در مستخرج از طریق حمیدی نقل کرده است.

قوله (مثل حدیث أبي هريرة)؛ منظور حدیثی است که از طریق طاووس از او نقل شده. در روایت مسلم، به جای این عبارت آمده: «عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلی الله علیه وسلم مثله أو نحوه»، که نشان‌دهنده احتمال مغایرت بین روایت‌ها و نفی احتمال ارسال در سیاق بخاری است.^۱



۱۰ - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحَنْثِ وَبَعْدَهُ

باب: كفاره قبل از حنث (عهد شکنی) و پس از آن

توضیح: قوله (باب الكفارة قبل الحنث وبعده)؛ در آن حدیث ابوموسی آمده که: «إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»، و همچنین حدیث عبدالرحمن بن سمره در نهی از درخواست امارت: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». ابن المنذر گفته است: ربیعہ، اوزاعی، مالک، لیث و سایر فقہای بلاد رأی داده‌اند که كفاره قبل از حنث کافی است.

شافعیان استثناء کرده‌اند و گفته‌اند كفاره تنها پس از حنث کافی است و دیگران گفته‌اند قبل از حنث كفاره جایز نیست.

باجی از مالک و دیگران نقل کرده که دو روایت وجود دارد، و برخی از مالکیان صدقه و آزاد سازی را استثناء کرده‌اند. حنفیه با برخی مالکیان موافقت، داود ظاهری نیز موافق و ابن حزم مخالف است. طحاوی برای آنان به آیه: «ذلک كفارة أيمانكم إذا حلفتم» استدلال کرده که كفاره پس از حلف لازم است.

استدلال دیگر این است که كفاره با سوگند انجام می‌شود و قبل از حنث، تطوع است و تطوع جایگزین فرض نمی‌شود.

عیاض گفته است: اتفاق نظر بر این است که كفاره فقط با حنث واجب می‌شود و تأخیر آن پس از حنث جایز است. مالکیان و شافعی و اوزاعی و ثوری تأخیر را مستحب دانسته‌اند. برخی از مالکیان پیشگیری از كفاره قبل از حنث را برای جلوگیری از کمک به معصیت دانسته‌اند، اما جمهور مخالفت کرده‌اند.

ابن المنذر گفته است: اختلاف الفاظ در احادیث ابوموسی و عبدالرحمن نشان نمی‌دهد که یکی از امور مشخص شود؛ بلکه هر دو دستور برای حالف است. اگر هر دو انجام شود، حکم انجام داده شده محقق است و اگر منع نشده باشد، راه حل نظر است.

ابو الحسن بن قسار و عیاض و گروهی گفته‌اند که چهارده صحابی كفاره قبل از حنث را جایز دانسته‌اند و فقہای بلاد پیروی کرده‌اند، مگر ابوحنیفه. حتی اگر در موقع آزادسازی حیوان كفاره داده شود، در صورتی که حیوان قبل از زایش بچه‌ها كفاره داده شده باشد، كفاره بر فرزندان لازم نیست. با این حال، جواز كفاره پیش از حنث اولویت دارد.



ابن حزم گفته است: حنفی‌ها جایز می‌دانند که زکات را قبل از سال کامل پرداخت کنند و زکات محصول را مقدم بدارند، و کفاره قتل را قبل از مرگ مقتول نیز جایز می‌دانند. او برای شافعی استدلال کرده که روزه از حقوق بدن است و نمی‌توان آن را قبل از وقتش ادا کرد، مانند نماز و روزه. اما آزادی، لباس و اطعام از حقوق مالی هستند و می‌توان آنها را مانند زکات مقدم داشت. لفظ شافعی در «الأم» این است که اگر کسی کفاره اطعام را قبل از حنث انجام دهد، جایز است، ولی روزه چنین نیست، زیرا حقوق مالی قابل تقدم است ولی عبادات نه، مانند نماز و روزه. همچنین اگر کودک یا برده‌ای حج کند، کفایت نمی‌کند تا زمانی که بالغ شود یا آزاد شود.

در جای دیگری گفته است: کسی که سوگند خورده و قصد حنث دارد، اگر بخواهد کفاره را قبل از حنث انجام دهد، کفاره کافی است و این موضوع مفصل بیان شده است. طحاوی ادعا کرده که الحاق کفاره به کفاره مقدم‌تر است از الحاق اطعام به زکات، ولی پاسخ داده شده که این درست نیست. تفاوتی که شافعی بین حقوق مال و حقوق بدن اشاره کرده، واضح است و روزه را به عنوان استثناء آورده است. از نص شافعی استفاده می‌شود که اولویت با حنث است، اما در مذهب او اختلافی هست که برخی ترجیح داده‌اند کفاره معصیت را مقدم کنند

قاضی عیاض گفته است: اختلاف درباره جواز تقدم کفاره بر این است که کفاره یک رخصت است برای حل سوگند یا برای کفاره معصیت حنث شده. جمهور گفته‌اند این رخصت شرعی است و قبل و بعد کفاره کافی است.

مازری گفته است کفاره سه حالت دارد:

۱. قبل از حلف که اتفاقاً کفاره کافی نیست.
۲. بعد از حلف و حنث که اتفاقاً کفاره کافی است.
۳. بعد از حلف و قبل از حنث که در آن اختلاف است.

اختلاف لفظ حدیث باعث شده که کفاره یک‌بار مقدم و یک‌بار مؤخر شود، ولی حرف «واو» ترتیب ایجاد نمی‌کند، و کسی که پیشینیان را منع کرده، آن را مانند تطوع می‌داند که جایگزین واجب نیست.

باجی، ابن التین و گروهی گفته‌اند: دو روایت دلالت بر جواز دارد، زیرا واو ترتیب ایجاد نمی‌کند. ابن التین گفته است اگر تقدم کفاره جایز نبود، باید بیان می‌کرد که ابتدا کفاره بده



و سپس عمل کن، اما چون بیان نکرده، دلالت بر جواز دارد. حرف «فاء» در «فأت الذی هو خیر و کفر عن یمینک» مانند «کفر عن یمینک و أت الذی هو خیر» است؛ اگر دوم نیامده بود، فاء ترتیب ایجاد نمی کرد، زیرا هر دو عمل (کفار و حنث) مستقلند و ترتیب ندارد. این مانند کسی است که بگوید: «وقتی وارد خانه شدی، بخور و بیاشام».

در برخی طرق، لفظ «ثم» آمده که ترتیب را اقتضا می کند؛ مانند ابی داود و نسایی در حدیث باب: «کفر عن یمینک ثم أت الذی هو خیر». مسلم نیز از همین طریق آورده اما متن را به قبل ارجاع داده است. ابوعوانه و نسایی نیز مشابه نقل کرده اند. بخاری و مسلم از روایت جریر با «و او» آورده اند و در حدیث عایشه و ام سلمه نیز مشابه است.^۱

۶۷۲۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْمِيِّ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ - قَالَ - فَقَدِمَ طَعَامٌ - قَالَ - وَقَدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ - قَالَ - وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْتَى - قَالَ - فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ مِنْهُ . قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَدَرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا . فَقَالَ ادْنُ أَخْبِرَكَ عَنْ ذَلِكَ ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلُهُ ، وَهُوَ يُقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ - قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانٌ - قَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» . قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنُهَبَ إِبِلٍ ، فَقِيلَ أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ فَاتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ دَوْدَ غَرِّ الذُّرَى ، قَالَ فَاَنْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَحْمِلُهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا ، نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَهُ ، وَاللَّهُ لَبِثْنَا تَعَفُّلًا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا ، ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَنُذَكِّرَهُ يَمِينَهُ . فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَّنَا - أَوْ فَعَرَفْنَا - أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ . قَالَ « انْطَلِقُوا ، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ،

^۱ - همان.



إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا . تَابِعَهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكَلْبِيِّ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ
عَنْ زُهْدَمٍ بِهِذَا . حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ
زُهْدَمٍ بِهِذَا .

ترجمه: از ایوب، از قاسم تیمی روایت است که زهدم جرمی گفت: نزد ابوموسی بودیم و میان ما و میان این قبیله جرم، روابط برادری و احترام بود. غذا آورده شد و در غذای ابوموسی گوشت مرغ بود. در میان حاضرین مردی از قبیله بنی تیمم الله بود که سرخ گونه بود، گویی که غلام می باشد. وی نزدیک نیامد که غذا بخورد. ابوموسی گفت: نزدیک شو همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده ام که از این نوع غذا می خورد. وی گفت من مرغ را دیده ام که چیز پلیدی می خورد، پس سوگند یاد کردم که هرگز گوشت مرغ نخورم. ابوموسی گفت نزدیک شو که از این موضوع (سوگند) به تو چیزی بگویم. با شماری از اشعریها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم تا به ما حیوان سواری بدهد و آن حضرت حیواناتی را که صدقه داده شده بود، تقسیم می کرد. ایوب (راوی) می گوید: می پندارم که (ابوموسی گفت آن حضرت خشمگین بود. آن حضرت فرمود: «به الله سوگند به شما حیوان سواری نمی دهم و نزد من چیزی نیست که شما را سواره گردانم». ابوموسی گفت: ما از نزد آن (حضرت) راهی شدیم، سپس برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از شتران غنیمت آورده شد. آن حضرت فرمود: «آن اشعریها کجا هستند؟». ما رفتیم و آن حضرت امر کرد که پنج شتر سفید کوهان به ما بدهند.

شتران را سوار شدیم و راهی شدیم، سپس به همراهان خود گفتم ما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته بودیم که به ما حیوان سواری بدهد و آن حضرت سوگند یاد کرد که ما را سواره نگرداند سپس به سوی ما فرستاد و ما را سواره گردانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند خود را فراموش کرده است. به الله سوگند اگر سوگند رسول الله صلی الله علیه و سلم را نادیده بگیریم هرگز رستگار نخواهیم شد، پس با ما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردید تا سوگند او را به یاد آوریم. ما بازگشتیم و گفتیم: یا رسول الله، ما نزد تو آمده بودیم که به ما حیوان سواری بدهی و تو سوگند خوردی که ما را سواره نگردانی سپس ما را سواره گردانیدی. پس گمان کردیم یا دانستیم که تو سوگند خود را فراموش کرده ای. آن



حضرت فرمود: «راهی شوید، همانا الله شما را سواره گردانید، همانا به الله سوگند ان شاء الله — بر چیزی سوگند نمی خورم و اگر چیزی غیر از آن را بهتر دیدم مگر آنکه همان چیز بهتر را بر می گزینم و کفاره سوگندم را میدهم.»

متابعت کرده است راوی را حماد بن زید از ایوب از ابو قلابه و قاسم بن عاصم تمیمی، در همین حدیث قتیبه از عبدالوهاب از ایوب از ابی قلابه و قاسم تمیمی، از زهدم روایت کرده است. همچنان روایت است از ابو معمر، از عبدالوارث از ایوب از قاسم از زهدم همین حدیث را.»

توضیح: قوله (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم)؛ معروف به ابن علیّه، و ایوب سختیانی، و قاسم التمیمی (ابن عاصم) هستند. این مسیر قبلاً در «باب الیمین فیما لا یملک» و «باب لا تحلفوا بأبائکم» و مغازی و فرض خمس ذکر شده است. مسلم نیز از ابی الربیع العتکی نقل کرده است که از حماد و القاسم بن عاصم و زهدم روایت کرده‌اند.

قوله (كنا عند أبي موسى)؛ یعنی ما پیش ابوموسی (اشعری) بودیم و در روایت عبد الوارث نیز چنین است.

قوله (وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف)؛ در روایت کشمیهنی آمده: «وكان بيننا وبينهم هذا الحي...»؛ این همان اولی است اما ضمیر اضافه شده و به آنچه بازمی‌گردد مقدم شده است.

کرمانی گفته: تعبیر صحیح این است که «بین ما و او» یعنی ابوموسی، زیرا زهدم از قبیله جرم است؛ اگر از اشعری‌ها بود، جمله کامل می‌شد. بنابراین «بیننا» به معنای ابوموسی و پیروانش است و «بین الجریمین» اشاره به اخاء و معروف است. این نیز قبلاً در کتاب الذبائح توضیح داده شد.

قوله (فقدم طعامه)؛ یعنی غذا را مقابل آنان گذاشت. در روایت کشمیهنی «طعام» بدون ضمیر آمده و در «باب قدوم الاشعريين» آمده: «وهو يتغذى لحم دجاج»، و از این حدیث جواز خوردن طیب‌ها روی سفره‌ها و اینکه شخص بزرگ مستقیماً غذا را تحویل بگیرد استفاده می‌شود. قرطبی گفته: این منافاتی با زهد ندارد و کم نمی‌کند، برخلاف برخی متقشفان.

گفتم: جواز آن واضح است و اما اینکه زهد را کم نمی‌کند، در اینجا توقفی هست.



قوله (وقدم فی طعامه لحم دجاج)؛ ضبط آن در «باب لحم الدجاج» از کتاب الذبائح ذکر شده و اینکه اسم جنس است و نظر حربی در این مورد آمده است. در فرض خمس نیز با لفظ «دجاجه» آمده و داودی گفته که برای مذکر و مؤنث هم گفته می‌شود، و ابن التین این را عجیب دانسته است.

قوله (وفی القوم رجل من بنی تیم الله)؛ نام قبیله‌ای است که به آنها تیم اللات هم گفته می‌شود و از قضاة‌اند. پیش‌تر در کتاب الذبائح درباره علت نامگذاری این مرد توضیح کامل آمده است.

قوله (أحمر كأنه مولى)؛ پیش‌تر در فرض خمس ذکر شده «كأنه من الموالی»؛ داودی گفته منظور این است که از غنائم روم است، ولی اگر مدرکی برای آن نبود، اختصاص دادن به روم بدون دلیل نیست، و می‌تواند به فارس، ببط یا دیلم هم مربوط باشد.

قوله (فلم یدن)؛ یعنی از غذا نزدیک نشد تا بخورد، عبد الوارث در روایت خود در الذبائح اضافه کرده «فلم یدن من طعامه».

قوله (ادن)؛ فعل امر است. در روایت عبد السلام «هلم» آمده که همان معنای ادن را دارد، و در روایت حماد از ایوب نیز آمده: «فقال له هلم فتلكأ» با لام مفتوح و تشدید، که دلالت بر توقف و تأمل دارد.

قوله (ياكل شيئاً قدرته)؛ با کسره ذال معجمه، پیش‌تر در کتاب الذبائح حکم خوردن لحم جلاله و اختلافات درباره آن ذکر شده است.

قوله (أخبرك عن ذلك)؛ یعنی درباره مسیر حل یمین، و اشاره به داستان درخواستشان از حملان دارد و مراد از «لا أهلك علی یمین فأری غیرها خیرا منها إلا أتیت الذی هو خیر وتحللتها» این است که «تحللتها» یعنی آنچه موجب منع است را انجام داده و سپس مجاز می‌شود، و این فقط با کفاره حاصل می‌شود. و اینکه برخی گفته‌اند یمین با استثناء یا کفاره حل می‌شود، مربوط به یمین مطلق است، اما استثناء فقط قبل از انعقاد کامل یمین معتبر است و کفاره بعد از آن است. این با بیان «تحللتها» که یعنی کفاره کردم، در روایت حماد بن زید و عبد السلام و عبد الوارث و دیگران تأیید می‌شود.

قوله (أتینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رهط من الأشعریین)؛ در روایت عبد السلام بن حرب آمده «إنا أتینا النبی صلی الله علیه وسلم نفر من الأشعریین». ابن مالک از آن برای



صحت قول اخفش استفاده کرده که می‌توان ضمیر حاضر را به همه افراد تعمیم داد. طبیعی نیز آن را تأیید کرده و گفته در علوم بدیع این به «تجريد» معروف است.

گفتم: این استدلال فقط زمانی صحیح است که همه راویان هم‌نظیر باشند، ولی در واقع فقط عبد السلام این لفظ را آورده و بخاری در جاهای دیگر آن را با «فی» نقل کرده، در بیشتر آنها «فی رهط» و در برخی «فی نفر» آمده است.

قوله «یستحمله»؛ یعنی چیزی که سوار می‌شود از او بخواهد. مسلم از طریق ابی السلیل نقل کرده، با فتح مهمله و لامین اولی مکسوره، از زهدم از ابوموسی: «کنا مشاة فأتینا رسول الله صلی الله علیه وسلم نستحمله»؛ این در غزوه تبوک بوده است.

قوله (وهو یقسم نعماً)؛ فتح نون و مهمله است.

قوله (قال أیوب أحسبه قال وهو غضبان)؛ متصل به سند مذکور است. در روایت عبد الوارث آمده: «فوافقته وهو غضبان وهو یقسم نعماً من نعم الصدقة»، و در روایت وهیب: «وهو یقسم ذوداً من إبل الصدقة». همچنین روایت دیگری از برید بن ابی برده مشابه در باب یمین آمده که ابوموسی نیز حضور داشته و سخن را به نمایندگی از گروه بیان کرده است.

قوله (والله لا أحملکم)؛ قرطبی گفته: این دلالت بر جواز سوگند در هنگام منع و رد درخواست کننده به شیوه‌ای محکم دارد.

قوله (فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بنهب إبل)؛ فتح نون و سکون هاء بعدی، به معنی غنیمت است و اصل آن چیزی است که به‌طور تصرفی و بر اساس سبقت گرفته می‌شود. پیش‌تر نیز در باب قبل از طریق غیلان بن جریر از ابی برده و موسی با لفظ «فأتی بإبل» و «سائل» بیان شده است و در آنجا توضیح داده شده است.

در روایت برید از ابی برده آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، شترهایی را که اشعری‌ها از سعد حمل کرده بودند، خریداری کرد. جمع این روایت با روایت باب مشکل است، ولی ممکن است غنیمت به سعد رسیده و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم سهم خود را از آن خرید و آنها را بر او بار کرد.

قوله (فقیل: أین هؤلاء الأشعریون؟ فأتینا فأمراً لنا)؛ در روایت عبد السلام بن حرب از ایوب آمده: «ثم لم نلبث أن أتى النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم بنهب إبل فأمراً لنا»، و در روایت



حماد: «وأتى بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا»، و مشابه آن در روایت عبد الوهاب الثقفی آمده است.

در روایت غیلان بن جریر از ابی برده: «ثم لبثنا ما شاء الله فأتى»، و در روایت یزید: «فلم ألبث إلا سوية إذ سمعت بلالا ينادى: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبتة، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيتة قال خذ».

قوله (فأمر لنا بخمس ذود)؛ قبلاً در باب قبل توضیح داده شد و راه جمع بین روایات مختلف بیان شد.

قوله (فاندفعنا)؛ یعنی با شتاب حرکت کردیم. در روایت عبد الوارث: «فلبثنا غير بعيد» و در روایت عبد الوهاب: «ثم انطلقنا».

قوله (فقلت لأصحابي)؛ در روایت حماد و عبد الوهاب: «قلنا ما صنعنا» و در روایت غیلان: «فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض»، که از روایت باب می توان آغاز آن را دریافت.

قوله (نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا)؛ در روایت عبد السلام: «فلما قبضناها قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا»، و مشابه آن در روایت عبد الوهاب آمده است. معنی «تغفلنا» این است که چیزی گرفتیم که پیامبر در حال غفلت از یمینش داده بود، بدون اینکه آن را به یاد آوریم و از این رو ترسیدند.

در روایت حماد آمده: «فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا» و ذکر نسیان نشده است. در روایت غیلان: «لا يبارك الله لنا». روایت یزید این اضافات را ندارد و همچنین بعد از آن تا پایان حدیث ذکر نشده است. در روایت او، ابوموسی به اصحاب خود گفته: «لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله»، یعنی ابتدا آنها را منع و سپس دادن را انجام داد، و روایت «لا أحلف على يمين...» ذکر نشده است. قرطبی می گوید این برای جبران دل سائل و آموزش ادب در صورت امکان انجام شده است.

قوله (فظلنا أو فعرنا أنك نسيت يمينك، قال: انطلقوا فإنما حملكم الله)؛ در روایت حماد: «فنسيت، قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم»، و در روایت عبد السلام: «فأتيتة فقلت: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا، قال: أجل»؛ در روایت غیلان: «ما أنا



حملتکم بل الله حملکم». در روایت ابی یعلی از طریق فطر از زهدم: «فکرهنا أن نمسکها، فقال: إني والله ما نسيتها». مسلم نیز از این روایت نقل کرده است.

قوله (لا أُلحِفَ علی یمین)؛ یعنی یمین محلف. این لفظ برای تشبیه است و منظور همان چیزی است که معمولاً محلف بر آن است. ممکن است استعاره داشته باشد، در روایت مسلم آمده «علی أمر»، و در روایت نسائی آمده «إذا حلفت یمین». رجحان با اولین معناست به دلیل جمله «فرأیت غیرها خیرا منها»، ولی می توان گفت که بازگشت به معنای استعاری هم صحیح است.

ابن الاثیر می گوید: حلف یعنی یمین، و «أُلحِفَ» یعنی عقد با نیت و قصد، و «علی یمین» تأکید بر عقد آن و اطلاع بر عدم لغو بودن است. طیبی می گوید روایت نسائی «ما علی الأرض یمین أُلحِفَ علیها» نیز آن را تأیید می کند. بنابراین «علی یمین» مصدر تأکیدی برای «أُلحِفَ» است.

تکمیل: اختلاف است که آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم کفار یمین مذکور را انجام داد یا خیر، همانند اختلاف درباره کفار یمین در حلف بر عسل یا غشیان ماریه. حسن بصری گفته که اصلاً کفار نکرده چون مغفور است، و کفار یمین برای آموزش امت نازل شده است. ولی ظاهر روایت «وکفرت عن یمینی» نشان می دهد که ترک آن ممکن نیست و اینکه این فقط برای تشریع باشد، بعید است.

قوله (وتحللتها)؛ در روایت حماد و عبد الوارث و عبد الوهاب از ایوب آمده، ولی در روایت عبد السلام و ابو السلیل ذکر نشده است. در روایت غیلان از ابی برده آمده: «إلا کفرت عن یمینی» جایگزین «وتحللتها» شده است. ابن دقیق العید دو احتمال را داده: یکی اینکه «تحلل» یعنی انجام دادن چیزی که پیش از این عقد شده بود، و دیگری اینکه انجام «ما هو خیر» باعث مخالفت با یمین و تحلل از آن می شود.

ممکن است هدف آن تصریح به تحلل باشد و ذکر آن با لفظی که صریحاً جواز را نشان دهد تا اثر آن از بیان ضمنی بیشتر باشد. گفته شده دوم قوی تر است، زیرا تأسیس مقدم بر تأکید است. گفته اند معنای «تحللتها» این است که شخص از حرمت آن خارج شد و به چیزی که حلال است دست یافت، و این با کفار حاصل می شود. ممکن است با استثناء و شرط قبلی هم باشد، ولی در این داستان تنها در صورتی صادق است که استثناء از جانب او



بدون اینکه دیگران متوجه شوند رخ داده باشد، مانند اینکه گفته باشد «ان شاء الله» یا «والله لا أحملکم إلا إن حصل شیء» و به همین دلیل گفته «وما عندی ما أحملکم».

علماء در مورد جمله «ما أنا حملتکم ولكن الله حملکم» گفته‌اند معنای آن رفع منت از آنان و افزودن نعمت به مالک اصلی آن است. گفته نشده که پیامبر اصلاً کاری برای حمل آنان نکرده، زیرا اگر چنین بود پس از آن نمی‌گفت «لا أحلف علی یمین...» و کفاره یمین را انجام نمی‌داد. مازری می‌گوید معنای «إن الله حملکم» این است که الله به من آنچه را که بر آن حمل کردید داد و گرنه چیزی برای حمل نداشتم.

گفته شده ممکن است پیامبر یمینش را فراموش کرده باشد و فراموش‌کننده عملش به او نسبت داده نمی‌شود، که این با تصریح او «والله ما نسيتها» در روایت مسلم رفع می‌شود. گفته شده هدف از نفی و اثبات نسبت به الله اشاره به فضل الله در غنیمت است، زیرا این غنیمت به سبب اقدام پیامبر یا انتظار او نبوده، بلکه الله آن را رسانده است.

قوله «تابعه حماد بن زید عن أيوب عن أبي قلابه والقاسم بن عاصم الكلبي»؛ کرمانی گفته: ابتدا لفظ «تابعه» آمده و سپس «حدثنا» دو بار، اشاره به آن است که دو نفر آخر مستقل روایت کرده‌اند و اولی همراه با دیگری بوده است. احتمال دارد که اولی به دو نفر دیگر تعلیق داشته باشد.

در واقع، به نظر نمی‌رسد که «مع غیره» و «يحتمل التعليق» به معنای احتمال عدم تعلیق باشد، بلکه حکم آن در واقع تعلیق است، زیرا بخاری به حماد نرسیده بود. مصنف دنبال روی حماد بن زید در روایت فرض خمس را ذکر کرده است، اگرچه این دنبال روی در روایت فقط درباره قاسم آمده، اما حماد ذکر ابی قلابه را نیز به قاسم افزود.

قوله «حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب»؛ عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي است.

قوله «بهذا» یعنی با تمام حدیث، و اشاره شده که روایت حماد و عبد الوهاب در متن با هم موافق‌اند. روایت قتیبه در «باب لا تحلفوا بأئکم» کامل نقل شده و نیز در اواخر کتاب توحید از عبدالله بن عبد الوهاب الحجبی از ثقفی. بعد از این باب، بخاری فقط دو باب دیگر نقل کرده است.

قوله «حدثنا أبو معمر» قبلاً در کتاب ذبائح ذکر شد و اختلافات آن مفصلاً توضیح داده شده است.



در حدیث آمده که ترجیح دادن حنث در یمین اگر بهتر از استمرار باشد، جایز است. عمد در حنث در چنین مواردی طاعت است نه معصیت. جواز حلف بدون استحلاف برای تأکید خبر حتی اگر مربوط به آینده باشد، نشان دهنده ترجیح حنث با شرط ذکر شده است و دل‌های پیروان را تسکین می‌دهد. استثناء با «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» نیز برای تبرک صحیح است.^۱

۶۷۲۲ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْثِتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » . تَابِعَهُ أَشْهَلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ . وَتَابِعَهُ يُونُسُ وَسَمَّاكُ بْنُ عَطِيَّةٍ وَسَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهَشَامُ وَالرَّبِيعُ.

ترجمه: از ابو سعید عبد الرحمن بن سمره رضی الله عنه روایت شده که: رسول الله صلی الله علیه وسلم برایم فرمود: ای عبد الرحمن بن سمره! درخواست امارت مکن، زیرا اگر بدون درخواست، امارت داده شوی بر آن یاری داده می‌شوی، و اگر به اساس درخواست داده شوی خود بدان موکول می‌گرددی، و اگر سوگندی خوردی و غیر آن را بهتر یافتی آنچه را که خیر است، انجام ده و به عوض سوگندت کفاره ده.

توضیح: قوله «حدَّثَنَا محمد بن عبد الله»: محمد بن عبد الله بن یحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤیب الذهلی، حافظ مشهور است که مزی درباره او نظر داده و نسبش به جدش رسانده است. ابوعلی جیانی گفته: او را در هیچ‌یک از روایات نسبت داده نشده است. بخاری این حدیث را در «بدء الخلق» از محمد بن عبد الله المخرمی نقل کرده و نیز در چندین موضع دیگر از محمد بن عبد الله بن حوشب، محمد بن عبد الله بن نمیر و محمد بن عبد الله الرقاشی. همچنین توسط برخی دیگر بدون واسطه از محمد بن عبد الله الأنصاری روایت شده است. ابن عون، مشهور به عبد الله البصری، آن را روایت کرده است. قوله «تابعه أشهل» به معنای پیروی از ابن عون است و روایت او در ابی عوانه، حاکم و بیهقی متصل آمده است.



قوله «وتابعه یونس و سماک بن عطیه و سماک بن حرب و حمید و قتاده و منصور و هشام و الربیع»؛ منظور این هشت نفر هستند که از ابن عون روایت کرده‌اند.

در نسخه‌ای از روایت ابی ذر آمده «وحمید عن قتاده» که غلط است و صحیح آن «وحمید و قتاده» است. روایت یونس، و پیروی سماک بن عطیه و بن حرب و حمید و منصور و دیگران نیز ذکر شده است.

طریق پیروی قتاده نیز توسط مسلم، ابوداود و نسائی از طریق سعید بن ابی عروبہ آمده است.

روایت هشام که او پسر حسان است، توسط ابونعیم در «المستخرج علی مسلم» از طریق حماد بن زید از هشام از الحسن نقل شده و همچنین در «الغیلانیات» از وجه دیگری از هشام و مطر الوراق همه از حسن آمده و در صحیح ابی عوانه از این وجه روایت شده است. در مورد حدیث ربیع، دمیاطی در حاشیه گفته او پسر مسلم است، اما ظن غالب من این است که او پسر صبیح باشد. این روایت در «الشرانیات» از طریق شبابه از ربیع بن صبیح با وزن عظیم از حسن نقل شده و ابی عوانه نیز از طریق الأسود بن عامر از ربیع بن صبیح نقل کرده است. طبرانی نیز در «المعجم الکبیر» از طریق مسلم بن ابراهیم از قره بن خالد و المبارک بن فضالّه و ربیع بن صبیح نقل کرده که همه گفته‌اند: حسن ما را از این حدیث خبر داد. همچنین روایت غیر منسوب از حسن توسط ربیع توسط حافظ یوسف بن خلیل نقل شده است.

ممکن است منظور همان ربیع بن صبیح باشد و ممکن است ربیع بن مسلم باشد. این حدیث از حسن نیز نقل شده، غیر از کسانی که جریر بن حازم روایت کرده است. روایت آن در ابتدای کتاب «الأیمان والنذور» آمده و مسلم نیز از طریق معتمر بن سلیمان التیمی از پدرش از حسن نقل کرده است. در مسیر روایت سماک بن عطیه، آن را به یونس بن عبید و هشام بن حسان وصل کرده و گفته: «در دیگران نیز».

ابی عوانه نیز آن را از علی بن زید بن جدعان، اسماعیل بن مسلم و اسماعیل بن ابی خالد، همه از حسن، نقل کرده و طبرانی در «المعجم الکبیر» از حدود چهل نفر از اصحاب حسن، از جمله یزید بن ابراهیم، ابو الاشهب (جعفر بن حیّان)، ثابت البنانی، حبیب بن الشهید،



خالد بن دعلج، ابو عمرو ابن العلاء و دیگران، نقل کرده است. مجموعاً چهل و چهار نفر هستند.

حافظ عبد القادر الرهاوی در «الأربعین البلدانیه» مسیره‌های این حدیث را از ۲۷ نفر از راویان از حسن ذکر کرده است، از جمله یحیی بن ابی کثیر، جریر بن حازم، اسرائیل ابو موسی و دیگران. تعداد راویان از حسن در مکه، مدینه، بصره، کوفه و شام بیش از پنجاه نفر بوده است. حافظ یوسف بن خلیل نیز بیش از شصت نفر را ذکر کرده و حافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ ابو عبد الله بن منده در تذکره خود نام حدود ۱۸۰ نفر را ذکر کرده است که از حسن روایت کرده‌اند.

این حدیث از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با عبد الرحمن بن سمره، عبدالله بن عمرو، ابو موسی، ابو الدرداء، ابو هریره، انس، عُدی بن حاتم، عایشه و ام سلمه، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابو سعید خدری و عمران بن حصین روایت شده است. ترمذی حدیث عبد الرحمن بن سمره را نقل کرده و ابتدا هشت نفر ذکر شده و پنج نفر دیگر فراموش شده‌اند. شیخ ما در شرح ترمذی آنها را اصلاح کرده و تعداد را به شانزده نفر رسانده است.

تمام این احادیث مربوط به یمین است و در هیچ‌یک از آنها «لا تسأل الإمارة» ذکر نشده، اما کسانی که معنای آن را از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نقل کرده‌اند، در کتاب «الأحكام» ذکر خواهد شد.

ابن منده ذکر نکرده که کسی غیر از حسن از عبد الرحمن بن سمره روایت کرده باشد، اما عبد القادر گفته محمد بن سیرین از عبد الرحمن روایت کرده است و از طریق ابی عامر الخراز از حسن و ابن سیرین نقل شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به عبد الرحمن بن سمره فرموده: «لا تسأل الإمارة». او گفته این روایت غریب است و محفوظ آن است که روایت حسن از عبد الرحمن است.

و این روایت با آنچه در سندش آمده و ضعیفی دارد، تفاوت دارد؛ در آن روایت تصریحی بر روایت ابن سیرین از عبد الرحمن نشده است. یوسف بن خلیل، حافظ، از طریق روایت عکرمه، مولای ابن عباس، از عبد الرحمن بن سمره نقل کرده و آن را در «المعجم الأوسط» طبرانی آورده است. در ترجمه محمد بن علی المروزی، سندش به عکرمه می‌رسد. گفته



است: نام عبد الرحمن بن سمره در ابتدا «عبد کلوب» بود، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را عبد الرحمن نامید. وقتی او را هنگام وضو دید، فرمود: «بیا ای عبد الرحمن، طلب حکومت نکن»؛ این حدیث است. عکرمه صراحتاً نگفته که آن را از عبد الرحمن شنیده، اما محتمل است. طبرانی گفته: تنها عبد الرحمن بن کیسان آن را از عکرمه روایت کرده و از او فقط پسرش اسحاق.

گفتم: عبد الله بن کیسان توسط ابو حاتم الرازی ضعیف شمرده شده و پسرش اسحاق توسط ابو احمد حاکم مورد تأیید است.

در روایت ابراهیم بن صدقه از یونس بن عبید از الحسن از عبد الرحمن بن سمره آمده که او با او جهاد کرده، مانند یک یا دو شتر، این روایت توسط ابی عوانه در صحیحش نقل شده و طبرانی نیز از طریق ابو حمزه اسحاق بن الربیع از حسن با لفظ «غزونا مع عبد الرحمن بن سمره» نقل کرده است. همچنین از طریق علی بن زید از حسن «حدثنی عبد الرحمن بن سمره» و از طریق المبارک بن فضالة از الحسن «حدثنا عبد الرحمن» نقل شده است.

عبارت «لا تسأل الإمارة» توضیح آن در کتاب الأحکام خواهد آمد.

در مورد «وإذا حلفت علی یمین»، قبلاً توضیح داده شد در حدیث ابی موسی، و در مورد حدیث عبد الرحمن بن سمره اختلاف است که آیا یکی از حکم‌ها به دیگری مربوط است یا خیر. گفته شده که مربوط است: یکی از شق‌ها اینکه بدون پرسش به او حکومت داده شود، ممکن است در آن حق نداشته باشد، پس مجبور می‌شود یمین بخورد و سپس آنچه برتر است انجام دهد. اگر در جانب یمنی که به ترک آن سوگند خورده، عمل کند، حنث کرده و باید کفاره بدهد، و شق دیگر نیز به همین صورت است.

عبارت «فرأیت غیرها» یعنی غیر چیزی که بر آن سوگند خورده بود. ظاهر کلام بر این است که ضمیر به یمین باز می‌گردد، ولی بازگشت آن به معنی واقعی یمین نیست بلکه به معنای مجازی است. منظور از «رؤیت» اعتقادی است نه بصری. عیاض گفته: اگر برای او روشن شود که انجام یا ترک کاری برای دنیا و آخرتش بهتر است، یا مطابق مراد و شهوتش است بدون اینکه گناهی باشد، باید آن را انجام دهد.

وظیفه به چهار بخش تقسیم می‌شود: اگر یمین بر عمل بود و ترک آن بهتر است، یا یمین بر ترک بود و عمل بهتر است، یا هر دو بود، اما دو حالت آخر در دو حالت اول داخل



می شوند زیرا کسی که یکی را انجام دهد یا ترک کند، دیگری را نیز انجام یا ترک کرده است.

عبارت «فَأْتِ الذی هُوَ خَیْرٌ وَکُفِّرْ عَنِ یَمِیْنِکَ» بیشتر روایان به همین صورت نقل کرده‌اند؛ برخی نیز «فکفر عن یمینک و ات الذی هو خیر» نقل کرده‌اند. در روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش در ابی داود آمده: «فرأی غیرها خیر منها فلیدعها و لیت الذی هو خیر، فان کفارتها ترکها». ابی داود به ضعف آن اشاره کرده است. مسلم در حدیث عدی بن حاتم نیز آمده: «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیر منها فلیأت الذی هو خیر و لیت ترک یمینها» و لفظ کفاره ذکر نشده، اما در برخی روایات آمده: «فرأی خیر منها فلیکفرها و لیت الذی هو خیر».

شافعی گفته: امر به کفاره همراه با عمد حنث نشان‌دهنده مشروعیت کفاره در یمین غموس است، زیرا یمین حنث است. بر این اساس، حالم باید هر کاری که برتر است انجام دهد یا در صورت ترک، کفاره بدهد. کسانی که قاتل به استحباب بودند، می‌گویند عمل بر اساس داستان اعرابی که گفت «والله لا أزید علی هذا ولا أنقص» و پیامبر فرمود: «اگر راست گفتی موفق شدی»، لازم نبود حنث و کفاره انجام دهد.^۱

در «دلیل الفالحین» آمده است: ظاهر نهی افادهء تحریم را می‌کند و دلیلش هم این فرموده آنحضرت صلی الله علیه وسلم است که فرمود: «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّیْ هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» زیرا کسی که خواستار امارت می‌شود و بر آن حرص می‌ورزد از خواسته اش، چنین استنباط می‌شود که وی برای نفع اسلام و مسلمین این کار را نمی‌کند، بلکه برای بدست آوردن منافع شخصی به این کار اقدام می‌ورزد.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: امارات در این جا مفهومی فراگیر دارد و شامل رده‌های مختلف آن می‌شود؛ یعنی امارات در سطح بالا به عنوان والاترین مقام حکومتی و امارات یا مسؤولیت‌های پایین‌تر.

از والاترین مقام حکومتی به عنوان امارت بزرگ یا عام یاد می‌شود؛ مانند خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله بود و نیز خلافت امیر مؤمنان عمر بن خطاب، و عثمان بن عفان و علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه و سایر خلفا. این، امارت یا فرمان‌دهی عام و فراگیر است.

^۱ - فتح الباری.



و امارتِ خاص به پُست‌های حکومتی پایین‌تر گفته می‌شود؛ مانند استان دار، فرمان دار و امثال آن. در حدیث از اشتیاق به پست و مقام و تقاضای آن، منع شده است؛ همان‌طور که در حدیث عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه آمده است.

مؤلف حدیث عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه را ذکر کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! هیچ‌گاه خواستارِ امارت نباش؛ زیرا اگر بدون درخواست به امارت برسی، در مسیر امارت از سوی الله یاری می‌شوی و اگر به درخواست خود به امارت برسی، با آن تنها می‌مانی»؛ یعنی از کمک و یاریِ الله صلی الله علیه و آله محروم می‌گردد؛ در نتیجه شکست می‌خوری و موفق نمی‌شوی. اما اگر خود، تقضای امارت نکردی و مردم تو را انتخاب کردند و از تو خواستند که این مسؤولیت را قبول کنی، ایرادی ندارد؛ بپذیر و بدان که الله صلی الله علیه و آله با توست و تو را یاری می‌کند. پُست و مقام نیز، مانند مال و ثروت است؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله به عمر رضی الله عنه فرمود: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». ^(۱) یعنی: «هرگاه مال و ثروتی بدون چشم‌داشت یا درخواست، به تو رسید، بپذیر و گرنه، در پی آن مباش».

از این‌رو انسان موفق، خواستارِ پُست و کارِ اداری نیست؛ اگر بدون درخواست، چنین موقعیتی برایش فراهم شد، خوب است و قبولش کند؛ اما این‌که در پی آن بدود و پافشاری کند، بیم آن می‌رود که در مفهوم این حدیث بگنجد.

لذا احتیاط، این‌ست که درخواست ترفیع درجه نکنید؛ اگر ترفیع درجه دادند، قبول کنید و گرنه، در پی آن نباشید. تمام دنیا، چیزی نیست. اگر درآمد و روزی کافی داشتید که فتنه‌ای در آن نبود، خیلی بهتر از مال و ثروتی‌ست که درد سر و فتنه دارد.

«و هرگاه بر انجام کاری سوگند خوردی و سپس خلافِ آن کار را بهتر دانستی، همان کار بهتر را انجام بده و کفاره‌ی سوگندت را ادا کن». به عنوان مثال اگر سوگند یاد کردید که فلان کار را انجام ندهید و سپس دریافتید که انجام آن بهتر است، پس در انجام آن درنگ نکنید و کفاره‌ی سوگندتان را بدهید. و بر عکس، اگر سوگند خوردید که فلان کار را انجام ندهید و سپس متوجه شدید که انجام ندادن آن بهتر می‌باشد، از انجام آن صرف نظر کنید و کفاره‌ی سوگند خود را ادا نمایید.

^(۱) بخاری، ش: (۱۴۷۳، ۷۱۶۴)؛ و مسلم، ش: ۱۰۴۵.



پیامبر ﷺ این را از آن جهت در ادامه‌ی موضوع امارت بیان فرمود که چه‌بسا یک امیر سوگند می‌خورد و سپس درمی‌یابد که خلاف آن بهتر است؛ اما امکان دارد شکستن سوگندش را ننگ بداند. لذا پیامبر ﷺ بیان فرمود که هر کس - از جمله امیر و فرمانروا - سوگند بخورد و سپس متوجه شود که خلاف آن بهتر است، باید کفاره‌ی سوگندش را بدهد و بر خلاف سوگند خود عمل نماید. و این شامل هر کسی از جمله امیر و فرمانروا نیز می‌شود. بین یک نفر و قوم و خویش او حرفشان می‌شود؛ حال این آقا قسم می‌خورد که دیگر به دیدنش نخواهد رفت و با او قطع رابطه خواهد کرد. روشن است که صله‌ی رحم به مراتب بهتر می‌باشد. به این آقا می‌گوییم: بر شما واجب است که کفاره‌ی سوگندتان را بدهید و به دیدن خویشاوند خود بروید؛ زیرا صله‌ی رحم واجب است.

مثالی دیگر: شخصی سوگند یاد می‌کند که با برادر مسلمانش سخن نگوید و با او قهر کند. می‌گوییم: این، اشتباه است. کفاره‌ی سوگندت را بدهد و با برادر مسلمانان حرف بزن. این، یک قاعده درباره‌ی همه‌ی سوگندهاست. البته شایسته است که انسان در قسم خوردن، عجله نکند. زیرا بسیاری از مردم در قسم خوردن یا طلاق و امثال آن، عجولانه رفتار می‌کنند و سپس پشیمان می‌شوند. می‌گوییم: عجله نکن؛ اگر قصد انجام کاری یا قصد ترک آن را دارید، نیازی به سوگند یا نیازی به طلاق نیست؛ بلکه بدون سوگند یا بدون طلاق یا قسم زن طلاق، دست به کار شوید. البته اگر به قسم زیاد مبتلا شده‌اید، به همراه سوگند «ان شاء الله» بگویید. زیرا اگر «ان شاء الله» بگویید، سوگند شما منعقد نمی‌شود و اگر بر خلاف سوگند خود عمل کنید، اشکالی نخواهد داشت و نیازی به کفاره نیست. یعنی اگر بگویید: «به خدا قسم که ان شاء الله چنین کاری نخواهم کرد» و سپس آن کار را انجام دهید، کفاره‌ای بر شما نیست؛ زیرا کسی که در سوگندش «ان شاء الله» بگوید، حاث نمی‌شود.



کتاب: فرائض (میراث)



بر مبنای این آیه توارث، مؤاخات از بین رفت و توارث فقط در میان ذوی الارحام باقی ماند. قبل از نازل شدن حکم ارث، قرآن مجید حکم و ضابطه وصیت را نازل کرده بود. یعنی شخصی درباره مال و ثروت خود وصیت می کرد که چه مقدار از اموال وی به چه کسانی داده شود. پس از مرگ وی، طبق وصیت عمل می شد. پیش از مرگ، این وصیت بر هر مسلمان فرض بود:

(اَلْتُبِّعُ عَلَىٰ كُمْ مِثْلَ مَاذَا خُذَ زَرَرًا حَزْدًا كُمْ لَمْ يَزُوْثْ ثَلَاثُ تَرْكٍ زِيَّ اَلْوَصِيَّ قُلْتُ وَثَلِيْنِ وَالْقَبْرِ يَتْلُوْهُ عَزْوَافُ حَقًّا عَالَمُ حَقِّ ي (۱) [البقرة: ۱۸۰].

کسانی که به سفر می رفتند، قرآن قانون استشهاد را برای آن ها اعلام داشت و پنهان کردن شهادت و گواهی را گناه بیان نمود. چنانکه در سوره بقره و سوره مائده به طور مفصل ذکر شده است.

جمعیت مسلمانان بعد از غزوة بدر، روز به روز رو به افزایش و گسترش بود و قبایل مختلف به اسلام روی می آوردند، به همین لحاظ نیاز به قانون خاص توارث وجود داشت و در قانون وصیت، این مشکل هم پیش آمد که در مواقع مرگ های ناگهانی، اجرای ضابطه خاصی برای تقسیم ارث ممکن نبود، مثلاً صدها نفر در جهاد شرکت می کردند و معلوم هم نبود که چه کسانی شهید می شوند. در چنین حالی که وصیتی از جانب میت باقی نمانده بود، هرکس از وراثت که فرصت به دست می آورد، اموال و ترکه میت را تصاحب می کرد، چنانکه در غزوة احد، همین مسأله پیش آمد. سعد بن ربیع که از سرمایه داران و ثروتمندان صحابه بود، شهید شد. همسرش به محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور یافت و عرض کرد: سعد شهید شده و دو دختر از وی باقی است، ولی برادرش تمام اموال و دارایی های وی را تصاحب کرده است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند فیصله می کند (آنگاه غالباً این آیه نازل شد) و تمام احکام ارث را بیان کرد: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَدِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى) [النساء: ۱۱]. رسول اکرم ج برادر سعد را خواست و فرمود: دو سوم از مال متروکه سعد را به دخترانش و یک هشتم به همسرش بدهید و آنچه باقی بماند مال تو است. عرب ها زنان را از حق ارث محروم می کردند و بر این باور بودند که ارث مال کسانی است که شمشیر می زنند، یعنی مال مردان. سایر ملت های جهان نیز همین رسوم را داشتند،



ولی اسلام برای اولین بار بر این رسم باطل خط بطلان کشید و از این قشر ضعیف حمایت نمود و برای آنان سهم خاصی در ارث در نظر گرفت.

۱ - باب قول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلَتِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنُ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَلهنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلهنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنُ غَيْرَ مَضَارٍّ وَصِيَّتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) .

باب: قول الله عزوجل: الله درباره فرزندان شما را فرمان می دهد که بهره يك پسر به اندازه بهره دو دختر است، و اگر فرزندان همه دختر و از دو بیشتر بودند، دو سوم «ترکه» مال آنهاست، و اگر فرزند يك دختر بود نصف ترکه از آن اوست، و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد به هر يك از پدر و مادر يك ششم ترکه می رسد، و اگر مرده فرزند نداشت، و ورثه او پدر و مادرش بودند سهم مادرش يك سوم ترکه است، و اگر مرده برادرانی داشته باشد، به مادرش يك ششم می رسد (همه اینها) پس از انجام وصیتی است که مرده به آن وصیت کرده، و پس از آن ادای وامهایی است که بر گردن اوست. شما نمی دانید که پدران تان و فرزندان تان کدام يك برایتان سودمندتر است، این فريضة الهی است والله دانا و با حکمت است» [نساء: ۱۱]

توضیح: حافظ گفته است: در آیه «ووصیکم الله فی اولادکم» سهیلی گفته که حکمت به کار بردن فعل مضارع (می فرماید) نه فعل ماضی، مانند آیه «ذلکم وصاکم به» و «سورة أنزلناها وفرضناها»، این است که این آیه ناسخ وصیت های نوشته شده است. و اضافه کردن فعل به اسم برای تاکید و بزرگداشت حکم است. گفته «در فرزندان تان» نه «با فرزندان تان»



اشاره به عدالت در میان آنان دارد، بنابراین وصیت محدود به میراث نشده بلکه لفظ آن عمومی است.

این بیان نشان می‌دهد که الله نسبت به فرزندان رحیم‌تر از والدین آنان است. قوله (إلى قوله: وصية من الله والله عليم حليم) این روایت مطابق قول ابوذر است. دیگران آیه اول را نقل کرده‌اند و بعد از «علیما حکیم» ادامه داده‌اند: «إلى قوله والله عليم حليم» و حدیث جابر را ذکر کرده‌اند: «مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي» فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث».

در تفسیر سوره نساء آمده که صحیح آن است که از طریق ترمذی از یحیی بن آدم از ابن عیینة نقل شده: «تا نازل شد: یوصیکم الله فی أولادکم». و قول بخاری «إلى والله عليم حليم» اشاره به این است که مراد جابر از آیه میراث، جمله «إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة» بوده است.

٦٧٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَأَتَانِي وَقَدْ أَخْمَى عَلَى فِتْوَضًا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَبَّ عَلَى وَضْوءِهِ فَأَقْفَتُ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ .
معنی کلمات:

- «کلاله: کسی که بمیرد، و پدر و اولاد نداشته باشد».

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: بشدت مریض شدم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با ابوبکر پیاده به عیادت من آمدند، وقتی به نزد من رسیدند دیدند که من در حال بی هوشی هستم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وضو گرفت، مقداری از آب وضویش را بر روی من پاشید، آنگاه به هوش آمدم و بلند شدم، گفتم: ای رسول الله! مال من چه کار کنم، و آن را بطور تقسیم ننمایم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - هیچ جوابی به من نداد تا اینکه آیه مربوط به ارث گرفتن از کلاله نازل شد».

توضیح: در برخی طرق حدیث جابر آمده: «فقلت يا رسول الله إنما يرثي كلالة» و «فلم يجبني بشيء». برخی این را دلیل بر این دانسته‌اند که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در این



مورد منتظر وحی بود و اجتهاد شخصی نکرد، ولی این شامل همه امور نمی‌شود و مخصوص مسائل میراث است که غالباً رأی شخصی جایز نیست.^۱

۲ - باب تعلیم الفرائض

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعْلَمُوا قَبْلَ الظَّائِنِ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ .

باب: تعلیم (احکام) میراث

وعقبه بن عامر گفته است: بیاموزید پیش از آنکه گمان زنید. یعنی: کسانی که از روی گمان حکم می‌کنند.

توضیح: باب تعلیم الفرائض: عقبه بن عامر گفته: «قبل از کسانی که با ظن حکم می‌کنند، بیاموزید»؛ یعنی کسانی که بدون علم و فقط بر اساس گمان خود فتوا می‌دهند. این اشاره به آن دارد که مردم آن زمان بیشتر به نصوص پایبند بودند و کمتر رأی شخصی می‌دادند.

ابن المنیر گفته: بخاری لفظ «فرائض» را آورده چون فرائض غالباً عبادتی هستند و در آن اجتهاد و رأی شخصی جایی ندارد، برخلاف دیگر علوم که امکان استدلال و اجتهاد در آن هست.

از این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که این حدیث برای تأکید بر اهمیت آموزش فرائض و آگاهی از آن‌ها مناسب است.

گفته شده دلیل مناسبت این بخش آن است که نهی از عمل بر اساس ظن، خود شامل تشویق به عمل بر اساس علم نیز می‌شود و این شاخه‌ای از آموزش علم است. علم فرائض غالباً از طریق علم و آگاهی مستقیم به دست می‌آید، همان‌طور که قبلاً بیان شد.

کرمانی گفته: احتمال دارد منظور از حدیث «وكونوا عباد الله اخوانا» این باشد که فراگیری فرائض برای این است که وارث، خواص و حقوق خود را از دیگران تشخیص دهد. در توصیه به یادگیری فرائض، احادیثی آمده است که با شرط مصنف نیست، از جمله احادیثی که احمد، ترمذی و نسائی نقل کرده و حاکم آن‌ها را تأیید کرده است: «فرائض را بیاموزید و به مردم بیاموزید، زیرا من در گذشته‌ام و علم گرفته می‌شود تا زمانی برسد که دو نفر در مسئله فرائض اختلاف کنند و کسی نباشد که بین آن‌ها داوری کند.»

^۱ - همان.



راویان این حدیث موثق‌اند، اما در مورد عوف اعرابی اختلاف زیادی وجود دارد. ترمذی گفته این روایت متناقض است، زیرا از مسیرهای مختلف از او نقل شده است، از جمله از ابی مسعود و از ابی هریره.

لفظ روایت در ترمذی از ابی هریره این است: «فرائض را بیاموزید زیرا نصف علم است و نخستین چیزی است که از امت من گرفته می‌شود.»

در باب دیگری، از ابی بکره روایت شده است (از طریق طبرانی): «قرآن و فرائض را بیاموزید و به مردم بیاموزید؛ زمانی خواهد آمد که دو نفر در فرائض اختلاف کنند و کسی نباشد که بین آن‌ها داوری کند.» راشد صحیح است اما راوی او نامعلوم است.

از ابی سعید خدری نیز آمده: «فرائض را بیاموزید و به مردم بیاموزید.» این روایت در دارقطنی از طریق عطیه نقل شده است و ضعیف است.

احادیث دیگری از طرق مختلف:

– از عمر نیز روایت شده (موقوفاً): «فرائض را همان‌طور که قرآن را می‌آموزید، بیاموزید» و در الفاظی دیگر آمده: «فرائض را بیاموزید، زیرا بخشی از دین شما است.»

– از ابن مسعود نیز موقوفاً آمده: «هر کس قرآن می‌خواند، فرائض را بیاموزد.» راویان این احادیث موثق‌اند، هرچند در برخی اسناد وقفه وجود دارد.

ابن صلاح گفته: لفظ «نصف» در این حدیث به معنای یکی از دو بخش است، حتی اگر مساوی نباشند.

ابن عیینه گفته: همه مردم به وسیله این حدیث امتحان می‌شوند.

برخی گفته‌اند: چون انسان دو حالت دارد، زندگی و مرگ، فرائض مربوط به احکام مرگ است. و گفته شده: احکام از نصوص و قیاس گرفته می‌شوند اما فرائض فقط از نصوص.^۱

۶۷۲۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .»

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: از سوءظن نسبت به دیگران پرهیز کنید، دروغ ترین سخن سوءظن به دیگران است، استراق سمع نکنید و مخفیانه به سخنان مردم (به منظور جاسوسی) گوش فرا ندهید، از جاسوسی و کشف اسرار مردم دوری کنید، به منظور فریب مشتریها قیمت بیشتر به صاحب کالا پیشنهاد نکنید، نسبت به هم حسادت نورزید، با هم کینه توزی نداشته باشید، با هم قهر نکنید، روی خود را از هم برنگردانید، بنده الله باشید و مانند بندگان الله برادرانه باصفا و صمیمیت و عشق و محبت و صداقت و امانت با هم رفتار نمایید».

توضیح: حافظ می گوید: «ای مردم از ظن پرهیزید.» این حدیث قبلاً در «باب ما ینهی عن التحاسد» در ابتدای کتاب ادب ذکر شده و توضیح داده شده که منظور از ظن، چیزی است که بدون دلیل و پایه باشد و شامل گمان بد نسبت به مسلمانان نیز می شود.

۳ - باب قول النبی - صلی الله علیه وسلم - « لا نُورَثُ ما ترکنا صدقةً »

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «ما (پیامبران) به میراث برده نمی شویم (ومیراث نمی گذاریم) [بلکه] آنچه می گذاریم صدقه است».

توضیح: حافظ گفته است: (باب قول النبی: لا نورث ما ترکنا صدقة): این جمله به رفع است یعنی «آنچه از ما باقی مانده صدقه است» و شیعیان گفته اند به نصب است، ولی پاسخ این است که روایت به رفع ثابت شده است. ابن مالک گفته: در نصب نیز می توان با تقدیر حذف شده برداشت کرد: «آنچه از ما باقی مانده برای صدقه داده می شود.» چهار حدیث در این باب ذکر شده است:

٦٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فِدْكَ ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: فاطمه وعباس رضی الله عنهما نزد ابوبکر آمدند ومیراث خویش را از مال رسول الله صلی الله علیه وسلم خواستار شدند و در آن روز آنان سهم زمین خود را از زمین فدک وخیبر طلب می کردند.



توضیح: ابن حجر می گوید: این حدیث در فرض خمس توضیح داده شد، و گفته شده: «آل محمد از این مال می خورند.» ظاهراً به معنای انحصار است، ولی مراد این است که آنان به میزان نیازشان از این مال استفاده کنند و بقیه برای امور عمومی باقی بماند.

۶۷۲۶ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تُورَثُ ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَتْ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ » . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَدْعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ . قَالَ فَهَجَرْتُهُ فَاطِمَةً ، فَلَمْ تَكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ .

ترجمه: ابوبکر بدیشان گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفت: «ما به میراث برده نمی شویم [بلکه] آنچه می گذاریم صدقه است همانا آل (خانواده) محمد از این مال می خوردند». ابوبکر گفت: به الله سوگند کاری را نمی گذارم (کاری که) دیده ام رسول الله صلی الله علیه وسلم می کرد مگر آنکه همان کار را می کنم. راوی گفت: فاطمه از نزدش رفت و تا زمانی که مُرد با ابوبکر سخن نگفت.

توضیح: شرح آن بارها گذشت.

۶۷۲۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَتْ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ما به میراث برده نمی شویم [بلکه]، آنچه می گذاریم صدقه است».

۶۷۲۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخَلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالتَّزْيِيرِ وَسَعْدِ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا . قَالَ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِيَاذِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَتْ » . يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْسَهُ . فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ



ذَٰلِكَ . فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَٰلِكَ قَلِيلًا قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدُتُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَٰذَا الْمَنْعَةِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) إِلَى قَوْلِهِ (قَدِيرٌ) فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ مَا احْتَارَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمْوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْفُقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ نَفَقَةً سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيَاتِهِ ، أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ قَالَا نَعَمْ . فَتَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهٗ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمْ وَاحِدَةٌ ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَأَتَانِي هَٰذَا يَسْأَلْنِي نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ بِذَٰلِكَ ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَٰلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقْوَمَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَأَنَا أَكْفِيكُمْهَا .

ترجمہ: از عقیل روایت است کہ ابن شہاب گفت: مالک بن اوس بن حدثان مرا خبر دادہ، و محمد بن جبیر بن مطعم از این حدیث او بہ من یاد کردہ بود. من راہی شدم تا بر مالک بن اوس در آمدم تا بدون واسطہ محمد بن جبیر از وی بشنوم و از وی پرسیدم مالک بن اوس گفت: راہی شدم تا آنکہ بر عمر بن خطاب در آمدم، یرفأ دربان وی درآمد و بہ عمر گفت: آیا برای عثمان و عبدالرحمن و زبیر و سعد، اجازہ ورود هست؟ عمر گفت: بلی. بہ آنان اجازہ داد و درآمدند. سپس یرفأ گفت: آیا برای علی و عباس اجازہ ورود هست؟ گفت: آری. عباس گفت: ای امیر المؤمنین، میان من و میان این مرد (علی) داوری کن. عمر گفت: شما را بہ الہی کہ بہ حکم او آسمان و زمین برپاست سوگند می دہم کہ آیا میدانید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم گفتہ است: «ما میراث بردہ نمی شویم بلکہ آنچه می گذاریم



صدقه است». رسول الله صلى الله عليه وسلم با این گفته خودش را مراد می کند. حاضرین گفتند: به تحقیق که این را گفته است. سپس عمر به علی و عباس روی کرد و گفت: آیا شما دو نفر میدانید که همانا رسول الله صلى الله عليه وسلم همین را گفته است؟ علی و عباس گفتند: همانا که این را گفته است. عمر گفت: من این قضیه را به شما می گویم: همانا الله در این فیء (غنیمت حاصله بدون جنگ) رسول خود صلى الله عليه وسلم را به چیزی خاص گردانیده که بجز از آن حضرت به کسی نداده است. الله عز و جل گفته است: «و آنچه را الله از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید، شما برای تصاحب آن اسب یا شتری بر آن نداشتید ولی الله فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می گرداند و الله بر هر کاری تواناست». (الحشر: ۶) پس آن (غنیمت) فقط برای رسول الله صلى الله عليه وسلم بود. به الله سوگند که نه پیامبر صلى الله عليه وسلم آن را برای خود جمع کرده بود و نه برای شما نگهداشته بود، همانا از آن به شما داده بود و در میان شما بخش کرده بود، تا آنکه همین مقدار از آن مال باقی مانده است و پیامبر صلى الله عليه وسلم از محصول آن مال بر خانواده خود خرج می کرد و نفقه سالانه آن را می داد، سپس بقیه آن را می گرفت و آن را مال الله می گردانید (در راه الله مصرف می کرد). پس رسول الله صلى الله عليه وسلم در زمان حیات خود با این مال چنین معامله می کرد شما را به الله سوگند می دهم که آیا شما این را خبر دارید؟ گفتند: آری. سپس به علی و عباس گفت: شما دو نفر را به الله سوگند می دهم آیا این را می دانید؟ آنان گفتند: آری. سپس الله پیامبر خود صلى الله عليه وسلم را بمیراند آنگاه ابوبکر گفت: من متولی امور رسول الله صلى الله عليه وسلم هستم و او آن زمینها را گرفت و با آن چنان معامله کرد که رسول الله صلى الله عليه وسلم معامله می کرد، سپس الله ابوبکر را بمیراند. من گفتم من متولی متولی امور رسول الله صلى الله عليه وسلم هستم و آن مال را گرفتم و برای دو سال با آن چنان معامله کردم که رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم و ابوبکر کرده بودند. سپس شما دو نفر نزد من آمدید سخن (ادعای) شما یکی بود و قضیه شما یکی بود. تو ای عباس، نزد من آمدی و سهم خود را از مال برادرزاده خود خواستار شدی و این مرد (علی) نزد من آمد و سهم زن خود را از مال پدرش خواستار شد. من به شما گفتم اگر می خواهید این مال را تحت همان شرایط به شما می سپارم و شما پذیرفتید. اکنون از من داوری ای بجز از این می خواهید؟ به الهی که آسمان و زمین به حکم او برپاست سوگند،



که در این مورد بجز از آن حکم، حکمی نمی‌کنم تا آنکه قیامت برپا شود. پس اگر از اداره آن عاجز آمدید آن زمینها را به من مسترد کنید، من خود عوض شما آن را بسنده ام.

توضیح: در این حدیث آمده که عمر به عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و زبیر بن عوام گفت: «آیا می‌دانید رسول الله فرموده‌اند: ما میراث نمی‌گذاریم، بلکه صدقه است؟» گفتند: بله گفته‌اند. همچنین همین جمله به علی و عباس گفته شد و روایت طولانی آن در فرض خمس آمده است.

حرف راء در «لا نورث» در روایت به فتح است، اگر با کسر روایت شود نیز صحیح است. گفته شده: «فكانت الرصة لرسول الله» طبق نظر اکثر روات است.

در روایت ابوذر از المستملی و کشمیهنی به‌طور خاص، گفته شده: «لقد أعطاكموه» یعنی «مال را به شما داده است»، و در روایت کشمیهنی آمده: «أعطاكموها» یعنی «آن مال اختصاصاً برای اوست». و گفته شده «فوالله الذي ياذنه» در روایت کشمیهنی با حذف لفظ جلاله آمده است.^۱

٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْثَرَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: ورثه من دیناری را از ترکه من تقسیم نخواهند کرد، و آنچه از من به جای می‌ماند بعد از هزینه زنهایم و کسی که جانشین من می‌شود، به عنوان صدقه می‌باشد».

توضیح: در حدیث ابی هریره، اسماعیل شیخ او ابن ابی اویس مدنی، برادرزاده مالک، است و بیش از همه از او روایت شده است. اما اسماعیل بن أبان، شیخ او در حدیث قبل، هیچ روایتی از مالک ندارد.

لفظ «لا یقتسم» در روایت ابوذر آمده و در دیگران «لا یقسم» با حذف تاء دوم ذکر شده است. ابن التین گفته: در موطا و در بخاری، میم بر رفع است و معنای آن «قسم نمی‌کند»

^۱ - همان.



است. برخی نیز با جزم روایت کرده‌اند، گویی نهی است: «اگر چیزی باقی مانده، آن را تقسیم نکنید». بنابراین تضادی با احادیث قبلی درباره وصیت‌ها، مانند حدیث عمرو بن الحارث الخزاعی، وجود ندارد.

ممکن است این خبر به معنای نهی باشد، در این صورت معنای هر دو روایت متحد می‌شود. از روایت رفع استفاده می‌شود که پیامبر هیچ چیز از دارایی که معمولاً تقسیم می‌شود، مانند طلا و نقره، باقی نگذاشت و آنچه باقی ماند، نیز به ارث تقسیم نمی‌شود، بلکه منافع آن بین کسانی که ذکر شده، تقسیم می‌گردد.

لفظ «ورثتی» یعنی «اگر من وارث بودم، تقسیم می‌کردم» یا مراد این است که مال باقی مانده به ارث تقسیم نمی‌شود، پس لفظ «ورثتی» برای توضیح حکم استفاده شده است. (نهی) در مورد تقسیم به ارث گفته شده است، طبق نظر سبکی بزرگ.

لفظ «ما ترک بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة» پیش‌تر توضیح داده شد. در منابع «الخصائص» ابن دحیه، یک قول چهارم ذکر شده که منظور خادم است و «عامل» به معنای کسی است که بر نخل‌ها مراقبت می‌کند یا اجیر است. بنابراین مجموعاً پنج قول وجود دارد: خلیفه، صانع، ناظر، خادم و حافر قبر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم. این احتمال داده شده که «عامل» همان ناظر باشد.

سبکی بزرگ درباره تخصیص زنان به نفقه و «عامل» گفته: مؤنه در زبان یعنی تأمین کافی و خرج دادن قوت. بنابراین نفقه کمتر از مؤنه است و تخصیص برای اشاره به آن است که همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم وقتی الله و پیامبر و آخرت را انتخاب کردند، به قوت نیاز داشتند و برای عامل نیز به اندازه کافی تعیین شد. این با قول ابی بکر هم تأیید می‌شود که گفته: «حرفه من کافی بود برای خانواده‌ام، بنابراین به دستور مسلمانان فقط به اندازه کافی برایش اختصاص داده شد.»

در مورد فضل عمر بر عائشه، سبکی گفته: این به دلیل محبت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به او بود، نه به دلیل شروع تقسیم از فتوح.

در خصوص حدیث باب، آنچه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم باقی گذاشت، شامل «نفقه زنان» و وسایل مورد نیاز آنان است. همچنین مساکن آنان تا زمان وفات پیامبر به همان ترتیب باقی ماند.



اگر «الذی تخلفه صدقة» به «نفقة نسائی» اضافه شود، تحقق «لا نورث» مشخص می‌شود. در قول عمر «یرید نفسه» اشاره به آن است که نون در «نورث» برای گوینده خاص است نه جمع.

لفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» در کتب اهل اصول مشهور است، اما برخی از ائمه آن را رد کرده‌اند. نسائی از ابن عیینه روایت کرده است: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». این روایت در مسند حمیدی و منابع دیگر نیز نقل شده است.

علت آن، طبق قول ابن بطلال و دیگران، این است که پیامبران مأمور به ابلاغ رسالت بودند و مأمور نبودند که از آن پولی به عنوان ارث بگیرند. همچنین برخی آیات قرآن، مانند «وورث سلیمان داود»، توسط علما به عنوان علم و حکمت تفسیر شده است.

ابن عبد البر گفته است که اکثر علما معتقدند پیامبران ارث نمی‌گذارند و برخی فقهاء از جمله ابراهیم بن اسماعیل بن علیّه، نیز چنین گفته‌اند. طبری از طریق اسماعیل بن ابی خالد نیز این مطلب را روایت کرده است، درباره داستان زکریا و «وإني خفت الموالی» که منظور عصبه است.

و از جمله گفته او (وَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي) گفته شده: «وراثت مالی من و همچنین وراثت نبوت از خاندان یعقوب است». از طریق روایت قتاده از حسن نیز چنین آمده، اما در آن روایت به مال اشاره‌ای نشده است. و از طریق مبارک بن فضاله از حسن، روایت به صورت مرسل آمده: «الله رحمت کند برادرم زکریا را؛ کسی که وارث مال او بود».

من می‌گویم: و اگر تسلیم اصل مورد بحث را بپذیریم، هیچ مخالفتی بین قرآن و گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «ما چیزی از خود به ارث نمی‌گذاریم، آنچه باقی می‌ماند صدقه است» وجود ندارد؛ بنابراین این امر از خصائص ویژه اوست که الله به او اعطا کرده است. همچنین گفته عمر «مراد خود اوست» دلالت بر اختصاص او به این امر دارد. اما در مورد آیه عمومی «الله شما را در مورد فرزندانان سفارش می‌کند» و مانند آن، پاسخ این است که این آیه در مورد کسی است که چیزی از اموال خود بر جای گذاشته و وارثی داشته باشد، و اگر ثابت شود که آن را پیش از مرگ وقف کرده و چیزی برای ارث باقی نگذاشته، ارثی نخواهد داشت. و اگر چیزی از اموال خود باقی گذاشته باشد، مشمول خطاب عمومی می‌شود، اما این خطاب با توجه به خصائص فراوان او، قابل تخصیص است. مشهور است که



پیامبر چیزی به ارث نمی‌گذارد، بنابراین تخصیص این امر برای او نسبت به مردم آشکار است.

و گفته شده حکمت این که پیامبر چیزی به ارث نمی‌گذارد، جلوگیری از وقوع حرص و میل وارث به مرگ مورث است تا مال او را به دست آورد، و گفته شده به این دلیل است که پیامبر مانند پدر امت خود است و وراثت او به همه تعلق دارد؛ این همان مفهوم صدقه عمومی است.

ابن منیر در حاشیه می‌گوید: از این حدیث استفاده می‌شود که کسی که می‌گوید «خانه‌ام صدقه است و ارث نمی‌رسد» لازم نیست صراحتاً وقف یا حبس را بیان کند، و این صحیح است. اما اینکه آیا این بیان صریح است یا کنایه، به نیت شخص بستگی دارد. در حدیث ابی هریره، دلالت بر صحت وقف منقولات آمده و نشان داده شده که وقف مختص به املاک نیست، با توجه به عموم گفته «آنچه بعد از نیازمندی زنانم باقی مانده» و مانند آن.^۱

۶۷۲۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ ثَوَفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَدَنَ أَنْ يَبْعَثَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُنَّ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می‌گوید: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وفات کرد زنهای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خواستند عثمان را نزد ابوبکر - رضی الله عنه - بفرستند و ارث خود را (از ترکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم -) از او درخواست نمایند، عایشه گفت: مگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نمی‌گفت، از ما ارث برده نمی‌شود، آنچه که از خود به جا می‌گذاریم صدقه (و جزو بیت المال) است».

توضیح: روایت شده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافتند، همسران او می‌خواستند عثمان را به سوی ابوبکر بفرستند تا از او درباره ارث خود بپرسند. عایشه گفت: «آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگفت: چیزی از خود به ارث نمی‌گذاریم، آنچه باقی می‌ماند صدقه است؟» این روایت از طریق مالک از ابن شهاب از عروه آمده است. این حدیث

^۱ - همان.



در موطأ آمده و در روایت ابن وهب از مالک نیز آمده: «این شهاب به من خبر داد». و در موطأ و دارقطنی از طریق قعنبی آمده: «آنها از او قیمتشان را می‌پرسند». همچنین از طریق جویریة بن أسماء از مالک نیز نقل شده است.

در موطأ آمده که عثمان بن عفان به سوی ابوبکر فرستاده شد و عایشه گفت: «آنچه باقی مانده صدقه است» و ظاهراً این روایت از مسند عایشه است. اسحاق بن محمد الفروی از مالک از عایشه از ابوبکر این روایت را نقل کرده و دارقطنی آن را در الغرائب آورده و اشاره کرده که اضافه ابوبکر در مسند او منحصر به فرد است. این با روایت معمر از ابن شهاب در ابتدای این باب همخوانی دارد، چرا که در آن از عایشه آمده که ابوبکر گفت: «شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود...» بنابراین احتمال دارد عایشه حدیث را مستقیماً از پیامبر شنیده باشد یا از پدرش شنیده و آن را از او روایت کرده باشد، وقتی همسران آن را طلب کردند، الله دانا است.^۱

۴ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلْأَهْلِهِ»

باب: فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم «کسی که مالی از خود (به میراث) بگذارد برای اهل (خانواده‌ی) اوست».

توضیح: حافظ می‌گوید: «باب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من ترک مالا فلأهله»؛ این ترجمه لفظ حدیث مذکور در باب است از طریق دیگری از ابی سلمه. ترمذی آن را در ابتدای کتاب الفرائض از طریق محمد بن عمرو بن علقمه از ابی سلمه از ابی هریره به همین لفظ نقل کرده است و بعد از آن می‌گوید: «و من ترک ضیاعاً فإلی...» و سپس گفته: زهری از ابی سلمه از ابی هریره آن را طولانی‌تر نقل کرده است.

۶۷۳۱ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ» .

^۱ - همان.



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «من آنقدر به مسلمانان نزدیکم که نزدیکتر از خودشان بخودشان می باشم، پس هرکس بمیرد و بدهی داشته باشد، بدون اینکه مالی بجا گذاشته باشد بر ما است که وام او را بازپرداخت نمائیم، ولی اگر کسی بمیرد و مالی از خود بجای بگذارد آن مال برای ورثه او است.»

توضیح: در سند، گفته شده: «عبدالله» همان ابن المبارک و «یونس» همان ابن یزید است. در مورد صحابی بودن او اختلاف است و معمر روایت ویژه‌ای دارد که گفته «از جابر» به جای «ابی هریره».

گفته (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم): این عبارت به این صورت، به طور مختصر آورده شده است. پیش‌تر در بحث کفالت از طریق عقیل از ابن شهاب ذکر شده که سبب آن در ابتدا آمده و لفظ آن چنین است: «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردی را که بدهکار بود می آورد و می پرسید: آیا برای دینش کسی هست که آن را ادا کند؟ اگر گفته می شد بله، بر او نماز می خواند، وگرنه می گفت: بر صاحب خود نماز بخوانید.»

وقتی الله فتح‌ها را نصیب او کرد، فرمود: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». این حدیث در بحث فرض و در تفسیر سوره احزاب از روایت عبدالرحمن بن ابی عمره از ابی هریره نیز آمده است به لفظ: «هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من در دنیا و آخرت نسبت به او اولی هستم. اگر بخواهید بخوانید: پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی است.» در حدیث جابر در ابی داود نیز آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: «من نسبت به هر مؤمنی از خودش اولی‌ترم.»

و جمله «فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه» اختصاص دارد به آنچه در روایت عقیل آمده به لفظ «فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه» و همچنین در روایت دیگر در تفسیر احزاب آمده: «فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاة أو وليه». این نشان می دهد که اختصاص به کسی دارد که دینش را ادا نکرده است. و جمله «فليأتني» یعنی کسی که مسئولیت ادا کردن دین او را بر عهده دارد، یا منظور صاحب دین است. ضمیر «مولاة» به مرده اشاره دارد. در ادامه، از روایت ابی صالح از ابی هریره نیز آمده به لفظ: «فأنا وليه فلا دعي له».



پیش‌تر شرح این بخش در بحث کفالت آمده و حکمت ترک نماز بر کسی که دینش ادا نشده، و اینکه اگر کسی عهده‌دار وفای دین او می‌شد، پیامبر بر او نماز می‌خواند، توضیح داده شده است. این کار پیش از فتح‌ها بوده، همانطور که در روایت عقیل آمده است. آیا این امر از خصائص پیامبر بود یا واجب بر ولیان امر پس از او؟ غالب نظر استمرار آن است، اما وجوب وفای دین، صرفاً به مصالح مربوط می‌شود. این بطلان و دیگران نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه از خودگذشتگی می‌کرد، و بنابراین بر بعد از او واجب نیست. ابن بطلان گفته: اگر امام چیزی از بیت‌المال برای دین او پرداخت نکند، کسی از ورود به بهشت باز نمی‌ماند، زیرا مقدار دین او به بیت‌المال تعلق دارد، مگر اینکه دین او بیش از مقدار موجود در بیت‌المال باشد.

و به نظر می‌رسد این موضوع در قالب مقاصه قرار می‌گیرد، مانند کسی که حق دارد و بدهکار است. پیش‌تر گفته شده که وقتی افراد از صراط گذر می‌کردند، در پلى میان بهشت و دوزخ توقف می‌کردند تا مظالم تصفیه شود، و پس از آن اجازه ورود به بهشت می‌یافتند. بنابراین، گفته «لا یحبس» به معنی معذب شدن نیست، بلکه ممکن است مصداق دیگری داشته باشد.

قوله (ومن ترک مالا فلورثته): یعنی مال برای وارث اوست و این در روایت کشمیه‌نی و همچنین در مسلم ثابت شده است.

در روایت عبدالرحمن بن ابی عمره آمده: «فلیرثه عصبته من کانوا»، و در مسلم از طریق اعرج از ابی هریره آمده: «فإلی العصبه من کان». و در ادامه، از روایت ابی صالح از ابی هریره نیز آمده: «فما له لموالي العصبه»، یعنی برای اولیای عصبه. داودی گفته: منظور از «عصبه» در اینجا وارثان هستند، نه کسی که به طریق تعصیب ارث می‌برد، زیرا «عاصب» به کسی گفته می‌شود که سهم مشخصی از مجموع ارث دارد و اگر تنها باشد، تمام مال را به ارث می‌برد و مازاد را به طریق تعصیب می‌برد. گفته شده منظور از «عصبه» در اینجا اقوام مرد است که با متوفی مشترک در پدر هستند و به همین دلیل «عصب» نامیده می‌شوند.



کرمانی گفته: منظور از عصبه، پس از صاحب فرض است و حکم صاحب فرض را از ذکر عصبه می‌توان به طور مقدم گرفت. «من کانوا» شامل انواع وابستگان از طریق خود یا دیگران است، و ممکن است مشروط باشد.^۱

۵ - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بَنَاتًا فَلَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرَكَهُمْ ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتُهُ ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ .

باب: وارث شدن فرزند از پدر و مادرش

وزید بن ثابت گفت: اگر مرد یا زنی که می‌میرد از خود دختری بجای گذارد، نیمه‌ی مال متوفی سهم آن دختر است و اگر دو دختر یا بیش از آن خود بجا گذارد، دو سوم (مال متوفی) سهم آن دختران است و اگر با دختران، پسری همراه باشد، اول سهم آنانی که به نظر آیه میراث فرض است داده می‌شود و از بقیه‌ی مال دو حصه برای پسر و یک حصه برای دختری رسد.

۶۷۲۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْحَقُّوْا الضَّرَائِصَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سهم الارث وارثانی را که سهم آنان در قرآن مشخص شده است به آنان بدهید، اگر بعد از سهم آنان مالی باقی ماند آن را به مردی بدهید که از لحاظ نسب از همه به میت نزدیکتر است».

توضیح: مثلاً اگر مردی بمیرد، یک دختر و یک برادر و یک عمو داشته باشد، برابر قرآن نصف ترکه آن به دخترش به عنوان ذی فرض می‌رسد، بقیه ترکه به عنوان تعصیب به نزدیک ترین مرد طایفه او که برادرش می‌باشد داده می‌شود، عمویش که در درجه دورتر قرار دارد، چیزی را به عنوان ارث نخواهد برد.

^۱ - همان.



ابن حجر گفته: «ابن طاوس» همان عبدالله است.

گفته (عن ابن عباس): گفته شده که این روایت به طور انفرادی توسط وهب نقل شده و به واسطه اوست. ثوری آن را از ابن طاوس نقل کرده اما نام ابن عباس را ذکر نکرده و صرفاً آن را فرستاده است. این روایت توسط نسائی و طحاوی نیز آورده شده و نسائی بر رجحان ارسال تأکید کرده است. «صاحبی» نیز آن را صحیح الموصول دانسته‌اند، به دلیل دنبال کردن روایت روح بن القاسم و وهب و یحیی بن ایوب در مسلم و زیاد بن سعد و صالح در دار قطنی.

در مورد معمر اختلاف است: عبدالرزاق آن را موصول روایت کرده و مسلم، ابی داود، ترمذی و ابن ماجه آن را آورده‌اند. عبدالله بن المبارک از معمر و ثوری همگی آن را مرسل روایت کرده‌اند و طحاوی نیز نقل کرده است. احتمال دارد روایت معمر بر روایت ثوری حمل شده باشد و صحت روایت به دلیل ثوری است، هرچند او از نظر حفظ بهتر از دیگران بوده، اما تعداد زیادی روایت مخالف وجود دارد. وقتی وصل و ارسال متعارض باشد و هیچ‌یک رجحان داده نشود، وصل مقدم است و الله داناست.

گفته (أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا): منظور از «فرائض» در اینجا نصیب‌های مشخص شده در کتاب الله است: نصف، نصف، نصف، ثلث، ثلث نصف، و مانند آن. منظور از «أَهْلِهَا» کسانی هستند که طبق نص قرآن مستحق آن‌اند. در روایت روح بن القاسم از ابن طاوس آمده: «مال را بین اهل فرائض طبق کتاب الله تقسیم کنید.» یعنی مطابق آنچه در کتاب الله نازل شده است.

گفته (فما بقی): در روایت روح بن القاسم به معنای «آنچه باقی مانده» یا «آنچه ابقا شده» است.

گفته (فهو لأولی): در روایت کشمیهنی آمده: «فالأولی» با فتح همزه و لام، و واو ساکن، افعّل تفضیل از «ولی» با سکون لام است، به معنی «نزدیک‌ترین» است. یعنی کسی که از نظر نسب به متوفی نزدیک‌تر است، نه لزوماً «أحق». عیاض گفته در روایت ابن الحذاء از ابن ماهان در مسلم آمده: «فهو لأدنی» به جای «أولی» و معنای آن همان «نزدیک‌ترین» است. خطابی گفته: منظور نزدیک‌ترین مرد از عصبه است.

ابن بطلال گفته: منظور از «أولی» این است که از مردان عصبه، پس از اهل فرض، کسی که به متوفی نزدیک‌تر است، استحقاق دارد. اگر مساوی باشند، با هم شریک می‌شوند. این



حدیث در مورد کسانی که از طریق والدین مشترک نیستند، کاربرد ندارد. ابن منیر نیز همین نظر را دارد.

ابن التین گفته: منظور عمه با عم، دختر برادر با پسر برادر، دختر عم با پسر عم است. خارج از آن، برادر و خواهر از پدر و مادر یا پدر تنها قرار می گیرند، زیرا طبق آیه: «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثیین» ارث می برند. استثناهایی نیز وجود دارد، مانند برادر از پدر یا دختر یا خواهر شقیقه با برادر، و همچنین برادر و خواهر از مادر طبق آیه: «فلکل واحد منهما السدس». اتفاق نظر بر آن است که منظور، برادر و خواهر از مادر است. گفته (رجل ذکر): این لفظ در تمامی روایات آمده و در کتب فقهاء مانند صاحب النهایة و غزالی ذکر شده: «فلأولی عصبه ذکر». ابن الجوزی و المنذری گفته اند: این لفظ محفوظ نیست و به صورت سنتی ثبت نشده است.

ابن الصلاح گفته است: در این عبارت از لحاظ زبان شناسی نادرست است، چه برسد به روایت، زیرا «عصبه» در زبان، نام جمع است نه برای فرد. به نظر می رسد که این یک اسم جنس باشد، و این از برخی طرق حدیث ابی هریره در باب قبل مشخص می شود که می گوید: «فلیرثه عصبته من كانوا». ابن دقیق العید گفته است: ممکن است این مسئله مشکل آفرین باشد، زیرا خواهران نیز به عنوان عصبه دختران محسوب می شوند، اما حدیث شرط مرد بودن را برای عصبه ای که پس از تقسیم فرض ها باقی می ماند، مقرر کرده است. پاسخ این است که این از طریق مفهوم قابل درک است. در مورد عام بودن یا محدود بودن اختلاف وجود دارد و با پایین آوردن حکم، محدود به خبر دلالت کننده بر آن می شود.

خطابی گفته است: تکرار لفظ «رجل» برای تأکید بر مرد بودن است تا معلوم شود اگر عصبه عمو یا پسر عمو باشد و خواهرش همراه او باشد، خواهر ارث نمی برد و تقسیم مال مطابق «مثل حظ الأنثیین» به مرد تعلق می گیرد. ابن تین نیز همین نظر را دارند، و قرطبی گفته است: این تأکید لفظی است، زیرا عرب ها فقط برای مقاصد خاص لفظ را تأکید می کنند، مثلاً برای روشن کردن معنی یا رفع ابهام، و اینجا چنین استدلالی انجام شده است.

برخی دیگر گفته اند: این تأکید مربوط به حکم است، یعنی مرد بودن، زیرا لفظ «رجل» ممکن است به معنای قدرت و توانمندی در امور باشد. سیبویه نیز ذکر کرده است: در جمله «مررت بر رجل رجل أبوه» به همین دلیل نیاز به تأکید بوده تا اشتباه نشود که منظور فقط بالغ



است. همچنین گفته شده است: این برای جلوگیری از اشتباه در درک جنسیت است، زیرا لفظ «رجل» از نظر کلی شامل مرد و زن هم می‌تواند باشد.

ابن‌العربی گفته است: ذکر «ذکر» برای احاطه در ارث است که فقط به مرد تعلق دارد، نه زن. دلیل آن این است که دختر تنها به دلایل متفاوتی ارث می‌برد و احاطه مختص یک دلیل است، و فقط مرد شامل این دلیل می‌شود، بنابراین ذکر «مرد» برای نشان دادن جنسیت است.

همچنین گفته شده: این احتراز از زن خنثی است که در زکات یا ارث مستقل وارد نشود. گفته شده: برای توجه به جنس، یا اشاره به کمال، یا نفی اشتراک زن با مرد در ارث، و همچنین برای نشان دادن دلیل استحقاق و ترجیح در ارث است. به همین دلیل برای مردان «مثل حظ الأنثیین» مقرر شده است. حکمت آن این است که مردان مسئول امور مالی، حمایت از خانواده، مهمانان و نیازمندان و پرداخت غرامات و دیگر وظایف هستند، به همین دلیل برتری و اولویت در ارث دارند.

مازری گفته است: اصل این است که مردان به عنوان عصبه مسؤولیت دارند، زیرا امور زنان را انجام می‌دهند. در زکات، ابن‌لبون گفته است: سنت و تعداد باید از کم به زیاد منتقل شود و ذکر «مرد» نشان می‌دهد که ارث او نباید کمتر یا مساوی با دختر بالغ شود. در فروع ارث، مردان مسئول امور هستند و مفهوم عصبه در آنها بیشتر است، بنابراین برای مرد لفظ «ذکر» به کار رفته تا علت اختصاص آن را نشان دهد. حتی اگر مرد و دختر هر دو دارای دلیل باشند، علت تنبیه در هر کدام متفاوت است: در ابن‌لبون به نقصان اشاره دارد و در مرد به فضل و برتری اشاره می‌شود.

برخی گفته‌اند: وصف «أولی» برای نزدیک‌ترین است نه برای مرد، یعنی نزدیک‌ترین به متوفی از نظر نسب صلب، نه بطن و رحم، و ذکر «رجل» برای نشان دادن اولویت مردانه و نفی ارث از جانب مادر یا زنان است که از طریق صلب به متوفی مرتبط‌اند.

سبب اختلاف از دو وجه است: یکی اینکه لفظ «مخفوض» به نظر می‌آید وصف برای مرد است، و اگر مرفوع بود چنین ابهامی ایجاد نمی‌شد، دوم اینکه وزن «أفعل» اگر برای تفضیل به کار رود، ممکن است اشتباه شود که منظور «أولی مردان» است، در حالی که منظور این است که «أولی به متوفی» است و اولی از نظر نسب صلب است، همان‌طور که



می‌گویند: «او برادرت در خوشی است، نه در سختی». بنابراین «أولی» در حدیث به معنی ولی است.

اگر گفته شود چگونه می‌توان چیزی را به یک فرد افزود در حالی که جزء او نیست؟ پاسخ این است که اگر منظور «نزدیک‌ترین از نظر نسب» باشد، می‌توان آن را افزود حتی اگر جزء او نباشد، مانند گفته پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در فضیلت نیکی به والدین: «به مادر خود نیکی کن، سپس به پدر، سپس نزدیک‌تر را»؛ بر این اساس، این عبارت مختصر حاوی مفاهیم و معانی متراکم و پیچیده‌ای است که در سایر جاها وجود ندارد. حمد و سپاس برای الله است که توفیق داد و یاری کرد. و این مسئله هنوز کمی پیچیده و سخت‌فهم است. کرمانی آن را خلاصه کرده و گفته است: «ویژگی «أولی» برای نزدیک‌ترین است نه برای مرد». «أولی» به معنای نزدیک‌ترین است، یعنی می‌گوید: «پس برای نزدیک‌ترین مرد به متوفی از جهت نسب صلب است، نه از جهت بطن یا رحم». «أولی» در معنا به متوفی اضافه شده و با ذکر «مرد» نشان داده شده که ارث از جانب مادر (مانند عموزاده) شامل نمی‌شود و با ذکر «مرد» ارث از زنان نیز با عصبه نفی شده، حتی اگر از طریق صلب به متوفی مرتبط باشند. این خلاصه متن اصلی است و تنها مثال‌ها و توضیحات طولانی حذف شده‌اند. نووی گفته است: اتفاق نظر وجود دارد که چیزی که پس از فرض‌ها برای عصبه باقی می‌ماند، نزدیک‌ترین به متوفی تقدم دارد؛ بنابراین عصبه دور با عصبه نزدیک ارث نمی‌برد. عصبه هر مردی است که نسبتش با متوفی بدون حضور زن مشخص باشد. اگر تنها شد، همه مال را می‌گیرد؛ اگر با کسانی باشد که حق فرضی دارند ولی مال تمام آنها را نمی‌گیرد، سهم باقی‌مانده را می‌گیرد و اگر با کسانی باشد که کل سهم را می‌گیرند، چیزی نمی‌گیرد. قرطبی گفته است: فقهاء گاهی خواهر را به همراه دختر به عنوان عصبه می‌خوانند به عنوان مجاز، زیرا در این مسأله آنچه از سهم دختر باقی می‌ماند به او تعلق می‌گیرد و شبیه عصبه می‌شود. بخاری نیز این را ذکر کرده است.

طحاوی گفته است: برخی از حدیث ابن عباس استدلال کرده‌اند که اگر کسی دختر و برادر و خواهر شقیقه داشته باشد، نصف مال به دختر می‌رسد و چیزی به برادر یا خواهر شقیقه نمی‌رسد، و اگر خواهر شقیقه عصبه باشد، چیزی به او نمی‌رسد، بلکه آنچه پس از دختر باقی می‌ماند به عصبه تعلق می‌گیرد، حتی اگر فاصله نسبی وجود داشته باشد. آنها



همچنین به آیه «إِنْ امْرَأُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» استدلال کردند و گفتند: هر کس خواهر را همراه دختر بدهد، با ظاهر قرآن مخالفت کرده است.

او ادامه می‌دهد: همچنین توافق وجود دارد که اگر کسی دختر و نوه پسر و نوه دختر داشته باشد، نصف مال به دختر می‌رسد و باقی بین نوه‌ها تقسیم می‌شود و نوه پسر به خاطر مرد بودن حق بیشتری ندارد، بلکه نوه دختر نیز با او ارث می‌برد. بنابراین حدیث ابن عباس عمومیت ندارد و محدود به موارد خاص است، یعنی وقتی شخصی دختر، عمو و عمه دارد؛ در این صورت نصف مال به دختر و باقی به عمو می‌رسد، نه به عمه.

پاسخ به استدلال آیه این است که توافق وجود دارد که اگر متوفی دختر و برادر پدری داشته باشد، نصف مال به دختر و باقی به برادر می‌رسد. منظور از «لیس له ولد» فرزند واجد ارث است نه فرزندی که ارث نمی‌برد. نزدیک‌ترین عصبه‌ها به ترتیب فرزندان، نوه‌ها، پدر، جد، برادر در صورت انفراد هستند. سپس فرزندان برادر، فرزندان آنان، عموزاده‌ها و فرزندان شان قرار دارند. اگر فردی از طریق هر دو والد نزدیک‌تر باشد، نسبت به کسی که تنها از پدر است تقدم دارد. همچنین برادر پدری بر نوه پسر از هر دو والد تقدم دارد، و عمو پدری بر پسرعمو از هر دو والد تقدم دارد.

بخاری با این ترتیب نشان داده است که نوه پسر اگر فرزند دیگری کمتر از او نباشد، سهم کل را می‌برد و جد نیز اگر فرزند دیگری نباشد، کل مال را ارث می‌برد. برادر از مادر نیز اگر پسرعمو باشد، هم با فرض و هم با عصبه ارث می‌برد. بررسی کامل این موضوع در جای خود خواهد آمد.^۱

۶ - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

باب: وارث شدن دختران

توضیح: در باب «میراث دختران» اصل مطلب همان‌گونه است که پیش‌تر در آغاز کتاب «الفرائض» آمده، در آیهی «اللّٰهُ شَما رَ ا در مورد فرزندان و وصیت می‌کند، برای پسر مثل سهم دو دختر» (سوره نساء، آیه ۱۱). پیش‌تر به این آیه و سبب نزول آن اشاره شده بود

^۱ - همان.



و گفته شد که مردم دوران جاهلیت دختران را ارث نمی‌دادند، همان گونه که ابوجعفر بن حبیب در «کتاب المجبر» نقل کرده است.

او نقل می‌کند که برخی از خردمندان جاهلیت دختر را به ارث بردند اما بین دختر و پسر تفاوت گذاشتند؛ از جمله عامر بن چشم. این مسئله با سبب ذکر شده مرتبط است و پاسخ معروف به سؤال درباره‌ی آیه «اگر دو دختر باشند...» است. گفته شده در این آیه حکم دو دختر هنگام اجتماع با پسر آمده، نه انفرادی، و نیز حکم دختر تنها در هر دو حالت، و همین طور حکم بیش از دو دختر. ابن عباس نظر متفاوتی داشت و گفت حکم دو دختر همان حکم دختر واحد است، اما عموم صحابه با او مخالفت کردند. درباره منشأ حکم اختلاف است؛ گفته شده حکم دو دختر همان حکم سه دختر است و آنچه بیشتر شد طبق سنت مشخص می‌شود، زیرا آیه ممکن بود تفسیر شود و سنت نشان داد که حکم دو دختر همان حکم آنچه بیشتر از دو دختر است.

این مسئله در سبب نزول نیز روشن است: وقتی عم از ارث دختران دوگانه جلوگیری کرد و مادرشان این موضوع را به پیامبر شکایت کرد، پیامبر فرمود: «الله در این مورد حکم می‌کند» و آیه ارث نازل شد. سپس پیامبر به عم فرمود: «به دو دختر سعد دو سوم را بده». نمی‌توان گفت که این موجب نسخ قرآن توسط سنت شد، زیرا این آیه توضیح است نه نسخ. برخی گفته‌اند به قیاس بر دو خواهر، که حق بیشتری دارند چون رحمی نزدیکتر از خواهران مرده دارند، حکم باید اجرا شود. برخی نیز گفته‌اند لفظ «فوق» در آیه اضافی و اشتباه است.

مبرد گفته است: می‌توان از این جهت فهمید که کمترین تعداد برای اجتماع دو جنس پسر و دختر است؛ اگر برای یک دختر یک سوم باشد، برای دو دختر دو سوم خواهد بود. اسماعیل قاضی در «أحكام القرآن» گفته است: این از آیه «برای پسر مثل سهم دو دختر» گرفته می‌شود، زیرا اگر یک پسر و یک دختر باشند، پسر دو سوم و دختر یک سوم می‌برد؛ اگر یک دختر با پسر یک سوم می‌برد، پس دو دختر نیز با یکدیگر همان نسبت را خواهند داشت.

سُهیلی گفته است: این از حضور «لام تعریف» در «سهم دو دختر» گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد سهم دو دختر دو سوم است و برای دختر واحد با پسر همان یک سوم است.



واضح است که اگر سه دختر باشند، همه‌ی مال را می‌گیرند؛ به همین دلیل حکم سه دختر ذکر شده و تکرار حکم دو دختر لازم نبوده است.

صاحب «الکشاف» گفته است: همان‌طور که پسر با یک دختر دو سوم می‌برد، دو دختر نیز دو سوم خواهند برد؛ سپس حکم بیش از دو دختر از سخن قاضی استخراج شده است. طیبی گفته: قاضی توجه کرده است که فاء در «اگر زنان باشند» و وصف «فوق اثنتین» نشان‌دهنده ترتیب است؛ به نظر می‌رسد که وقتی گفته «برای پسر مثل سهم دو دختر»، حکم پسر با دختر مشخص شده و از طریق اشاره‌ی آیه حکم دو دختر نیز فهمیده شده است. سپس برای اطلاع از حکم بیش از دو دختر گفته: «اگر زنان بیش از دو باشند».

اما نقد این نظر این است که ثابت شده که دو دختر دو سوم سهم دارند، اما این همیشه حالت اجتماع با پسر نیست، زیرا دو دختر با پسر دو سوم ندارند. پاسخ این است که فقط با اضافه شدن حدیث این موضوع روشن می‌شود. ابن عباس به دلیل عدم اطلاع از حدیث، بر ظاهر آیه ایستاده و فهمیده است که «فوق اثنتین» برای اضافه شدن سهم بیش از دو سوم نیست، بلکه برای حالت اجتماع آمده است. همچنین پاسخ سُهیلی این است که سهم دو دختر همیشه دو سوم نیست و الله داناتر است.^۱

۶۷۳۳- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضَتْ بِمَكَّةَ مَرْصًا ، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا كَثِيرًا ، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قَالَ قُلْتُ فَالضُّطْرُّ قَالَ « لَا » . قُلْتُ الثَّلَاثُ قَالَ « الثَّلَاثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأَخْلَفَ عَنْ هَجْرَتِي فَقَالَ « لَنْ تَخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ رَفْعًا وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّ أَنْ تَخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضْرِبَكَ آخَرُونَ ، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خُوَلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ » . قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خُوَلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از زهری از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدر وی روایت است که گفت در مکه بیمار شدم چنانکه مرا به آستانه مرگ رساند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از من عیادت کرد. گفتم یا رسول الله، من مال زیادی دارم و بجز یک دختر از من میراث نمی‌برد آیا دو سوم حصه از مال خود را صدقه نکنم؟ فرمود: «نی» گفتم نیم حصه؟ فرمود «نی» گفتم: یک سوم آن را؟ فرمود: یک سوم هم زیاد است همانا اگر فرزندان را ثروتمند بگذاری بهتر از آن است که نیازمند بگذاری تا دست‌گذاری به سوی مردم دراز کنند و تو هرگز چیزی را نفقه نمی‌کنی مگر آنکه بدان پاداش داده می‌شوی حتی همان لقمه‌ای را که به دهن زن خود می‌کنی. گفتم: یا رسول الله، آیا (با ماندن در) مکه از هجرت خود عقب خواهیم ماند؟ فرمود: «تو هرگز پس از رفتن من به مدینه عقب نمی‌مانی و کاری نخواهی کرد که بدان رضای الله را می‌جویی مگر آنکه با آن کار منزلت و مرتبه تو زیاد می‌شود و شاید تو پس از من تا آنگاه بمانی که گروهی از تو بهره‌مند گردند و گروهی از دشمنان از تو زیانمند شوند، ولی نیازمند، سعد بن خوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم به وی ترحم می‌کرد که خلاف آرزوی خود در مکه مرده بود. سفیان گفت: و سعد بن خوله مردی از قبیله بنی عامر بن لوی بود.

توضیح: حافظ می‌گوید: مصنف در این باب، حدیث سعد بن ابی وقاص درباره وصیت یک‌سوم را ذکر کرده است. شرح آن در باب وصایا قبلاً کامل آمده است. هدف از حدیث، جمله‌ی «و تنها دخترم از من ارث می‌برد» است. پیش‌تر گفته شد که سعد فرزندان را نفی نکرده بود؛ در غیر این صورت او از خویشان دیگری که از او ارث می‌بردند نیز برخوردار بود.

۶۷۴ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَآمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ ، فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأَخْتَ النِّصْفَ .

ترجمه: از اسود بن یزید روایت است که گفت: معاذ بن جبل نزد ما به یمن آمد و او معلم و امیر گمارده شده بود. از وی در مورد مردی پرسیدیم که وفات کرده و یک دختر و یک خواهر از خود بجای گذاشته. وی مناصفه‌ی مال متوفی را به دختر و مناصفه‌ی دیگر را به خواهر متوفی داد.



توضیح: حدیث معاذ درباره ارث دختر و خواهر نیز آمده که شرح آن به زودی در «باب میراث خواهران همراه دختران» ذکر خواهد شد. از نظر دیگری، روایت از اسود و ابو النضر است؛ در سند، هشام بن هارون در قاسم، شیبان فرزند عبد الرحمن، و اشعث فرزند ابی اشعث سلیم المحاریب آمده‌اند. این حدیث توسط یزید بن هارون در «کتاب الفرائض» از سفیان ثوری از اشعث بن ابی الاشعث از اسود بن یزید نقل شده است. گفته شده ابن الزبیر درباره دختر و خواهر حکم کرد؛ دختر نصف مال را گرفت و بقیه به عصبه رسید. گفته شد که معاذ در یمن حکم کرده و او این را یادآوری کرد و گفت: «تو رسول من به عبدالله بن عتبه هستی که قاضی کوفه بود و او این را شنید».

این حدیث همچنین توسط دارمی و طحاوی از طریق ثوری نیز نقل شده است.

۷ - باب میراث ابن الابن ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ

وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ، ذَكَرَهُمْ كَذَكَرَهُمْ وَأَنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ ، يَرَثُونَ كَمَا يَرَثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ .

باب: وارث شدن فرزند فرزند (نوه) اگر فرزند نباشد

و زید گفته است: فرزند فرزندان به منزلت فرزند است، اگر بدون ایشان (فرزند فرزندان یا نوه‌ها) پسر نمانده باشد، نوه‌های مذکر مانند پسران اند و نوه‌های مؤنث مانند دختران به شمار می‌روند، این نوه‌ها (از پدر بزرگ خویش) میراث می‌برند، چنانکه پسران از پدران میراث می‌برند و این نوه‌ها (کسان دیگر را) از میراث مانع می‌شوند چنانکه پسران (کسان دیگر را از میراث پدر) مانع می‌شوند، و پسر پسر (نوه) با پسر میراث نمی‌برد.

توضیح: باب میراث ابن الابن ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ منظور از این عبارت این است که ارث برای میت از لحاظ نسبی یکسان است، چه نوه فرزند او باشد یا نوه برادرش.

یزید بن ثابت از طریق سعید بن منصور از عبدالرحمن بن ابی الزناد و او از پدرش و از خارجه بن زید روایت کرده است. اصطلاح «به منزله فرزند» یعنی از لحاظ نسب. عبارت «اگر بین آنها و میت کسی نباشد» یعنی اگر بین آنها و میت فاصله‌ای نباشد. «ولد ذکر» به



منظور تمایز از دختر آمده است. در اکثر روایت‌ها لفظ «ذکر» نیامده و فقط در روایت کشمیه‌نی آمده است.

عبارت «میراث می‌برند همان‌طور که میراث می‌برند و محجوب می‌شوند همان‌طور که محجوب می‌شوند» یعنی اگر تنها باشند، تمام مال را می‌برند و اگر کسانی بین آن‌ها و میت باشند، مانند دو نفر یا بیشتر، محجوب می‌شوند. این حکم از روی مفهوم آیه گرفته شده است. عبارت «و پسر نوه با پسر هم‌نسلش ارث نمی‌برد» تأکیدی بر همین مطلب است.^۱

۶۷۲۵ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سهم الارث وارثانی را که سهم آنان در قرآن مشخص شده است به آنان بدهید، اگر بعد از سهم آنان مالی باقی ماند آن را به مردی بدهید که از لحاظ نسب از همه به میت نزدیکتر است».

توضیح: ابن حجر می‌گوید: حدیث ابن عباس «فرائض را به اهلش برسانید» قبلاً شرح داده شده است. ابن بطال گفته است که اکثر فقها در مورد کسی که همسر، پدر، دختر، پسر نوه و دختر نوه باقی گذاشته است، چنین گفته‌اند: سهم همسر یک چهارم، سهم پدر یک ششم، سهم دختر نصف، و آنچه باقی می‌ماند بین فرزندان نوه، برای پسر همانند سهم دو دختر است. اگر دختر پایین‌تر از پسر باشد، باقی مانده به او تعلق می‌گیرد. زید بن ثابت و عموم فقها بر آیه «برای پسر مثل سهم دو دختر» تأکید کرده‌اند.

۸ - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَتِهِ

باب: وارث شدن دختر پسر با دختر متوفی

۶۷۳۶ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْلَ بْنَ شَرْحِبِيلٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَتِهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتٍ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ ، وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنَى . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^۱ - همان.



« لَا بَيْتَةَ النَّصْفِ ، وَلَا بَيْتَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ » .
**فَاتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ
 فِيكُمْ .**

ترجمه: از ابو موسی اشعری - رضی الله عنه - درباره‌ی میراث دختر، دختر پسر و خواهر پرسیدند. گفت: نصف را به دختر و نصف دیگر را به خواهر بدهید. باز هم نزد ابن مسعود بروید. او نیز همین جواب مرا خواهد داد. آنان از ابن مسعود - رضی الله عنه - پرسیدند و جواب ابوموسی - رضی الله عنه - را نیز برایش بازگو نمودند. ابن مسعود - رضی الله عنه - گفت: اگر من هم مانند او قضاوت کنم، گمراه شده و از هدایت یافتگان نیستم. من آنگونه قضاوت می‌کنم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - قضاوت نمود. نصف آنرا به دختر و برای کامل شدن دو سوم، یک ششم آنرا هم به دختر پسر و باقیمانده اش را به خواهر بدهید. راوی می‌گوید: سپس نزد ابوموسی آمدیم و او را از فتوای ابن مسعود - رضی الله عنه - مطلع ساختیم. گفت: تا زمانی که این دانشمند در میان شماست از من نپرسید.

توضیح: عبارت «حدثنا ابو قیس» به عبد الرحمن بن ثروان اشاره دارد. در برخی منابع هزیل با زای کوچک آمده و در برخی منابع «هذیل» ذکر شده است. او از کوفیان بوده است. عبارت «سئل ابو موسی» به روایت غندر از شعبه در نسائی آمده است: مردی از ابوموسی اشعری و سلمان بن ربیعہ سوال کرد. برخی منابع اضافه می‌کنند که سلمان قاضی کوفه بود. عبارت «وَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَ بَعْضِي» یعنی ابوموسی و سلمان گمان کردند که ابن مسعود نیز با آنان موافق است. ابن مسعود در پاسخ گفته است «اگر تبعیت کنم، گمراه شده‌ام»؛ زیرا اگر از سنت صریح پیامبر خلاف کند، ضلالت است.

در روایت دارقطنی آمده است: «در این مسئله مانند حکم پیامبر عمل می‌کنم» و سپس پاسخ ابن مسعود به ابوموسی اطلاع داده شده است.

عبارت «لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ» به معنای این است که تا وقتی این عالم (ابوموسی) حضور دارد، سوال نکنید.

ابن بطلال اشاره کرده است که این نشان می‌دهد عالم اجتهاد می‌کند اگر نصی وجود نداشته باشد و باید به سنت پیامبر رجوع شود. همچنین نشان‌دهنده انصاف و رعایت حق و اعتماد به علم دیگران است.



ابن عبد البر گفته است که تنها ابوموسی اشعری و سلمان بن ربیعہ در ابتدا خلاف کردند، ولی ابوموسی و احتمالاً سلمان بعداً رجوع کردند.

استفاده از حدیث ابن مسعود این است که «فما ابقت الفرائض فالأولی رجل ذکر» یعنی باقی مانده مال به نزدیک‌ترین عصبه نسبت به میت تعلق دارد، حتی اگر آن عصبه دختر باشد. پیامبر نیز خواهران از جانب پدر را به عنوان عصبه همراه دختران قرار داد و آن‌ها در ارث مانند مردان از جانب پدر عمل کردند.

توضیح درباره «وَلَد» در آیه «إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ»:

عده‌ای گفته‌اند وجه اینکه «وَلَد» در این آیه به معنی پسر ذکر شده است، این است که وقتی کسی می‌گوید «فرزند فلانی»، اولین چیزی که به ذهن شنونده خطور می‌کند پسر است، اگرچه دختران نیز فرزند به شمار می‌روند، اما در عرف عرب این گونه نبود که دختران زیاد زاده شوند و بیشتر ارث به پسران اختصاص داشت. به همین دلیل، وقتی آیه «إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» نازل شد، اگر وَلَد را پسر بدانیم، مانع ارث خواهر با دختر نمی‌شود. اگر وَلَد در آیه عام باشد، ممکن است شامل همه فرزندان شود، اما سنت صحیح نشان داده که منظور فقط پسران است.

ابن‌العربی گفته است: از داستان ابوموسی و ابن مسعود می‌توان استفاده کرد که قبل از آگاهی از نص، می‌توان بر اساس قیاس عمل کرد و پس از اطلاع، به نص رجوع نمود و اگر حکم مخالف نص باشد، باید آن را نقض کرد.

در ادامه، اشاره شده است که ابوموسی قبل از اطلاع از نص، بر اجتهاد تکیه می‌کرد و این مناسب کسی است که ابتدا بر عموم عمل می‌کند و بعد به موارد خاص می‌پردازد. ابن‌الحاجب گفته است که اجماع بر ممنوعیت عمل بر عموم قبل از شناخت خاص وجود دارد، اما ابو اسحاق الاسفراینی و شیرازی اختلاف روایت کرده‌اند.

ابوبکر الصیرفی و برخی دیگر گفته‌اند: مشهور است که حنفی‌ها معتقدند باید فوری از عموم پیروی کرد. ابن شریح، ابن خیران و قفال گفته‌اند که باید تحقیق کرد. ابو حامد گفته است که همین اختلاف در مورد امر و نهی مطلق نیز هست.^۱

^۱ - همان.



۹ - باب میراث الجدّ مع الأب والأخوة

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (يَا بَنِي آدَمَ)
(وَأَتَّبَعْتَ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) . وَلَمْ يُذَكِّرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا
بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَافِرُونَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي . وَيُذَكِّرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ
مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةٍ .

باب: وارث شدن پدر بزرگ با پدر و برادران (متوفی)

و ابوبکر و ابن عباس و ابن زبیر گفته اند: پدر بزرگ به منزلت پدر است. و ابن عباس
تلاوت کرد: «ای فرزندان آدم» [اعراف: ۲۷، ۲۶، ۳۱ و ۳۵] (یعنی اطلاق پدر بزرگ است)
«و آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام» [یوسف: ۳۸] (آنها همه اجداد
یا پدر بزرگ اند که الله آنان را پدران خوانده است).

و کسی اظهار نکرده که در زمان خلافت ابوبکر، هیچ يك با حکم وی (که پدر
بزرگ را، به منزلت پدر دانسته) مخالفت نکرده است در حالی که در آن زمان اصحاب
پیامبر صلی الله علیه وسلم فراوان بوده اند.

و ابن عباس گفته است: پسر پسر (نوه) من از من میراث می برد و برادر من میراث
نمی برد و من از پسر پسر (نوه ام) میراث نمی برم؟.

و از عمرو و علی و ابن مسعود و زید (در مورد) میراث، دیدگاه های مختلف آمده است.

توضیح: باب میراث جد با پدر و برادران. منظور از «جد» کسی است که از سمت پدر
می آید و منظور از برادران، برادران کامل و از پدر. اجماع بر این است که جد با حضور پدر
ارث نمی برد.

ابوبکر، ابن عباس و ابن زبیر گفته اند: «جد مانند پدر است»، یعنی جد به لحاظ ارث و
حقوق، جایگاه پدر را دارد، هر چند درجاتش متفاوت است.

یزید بن هارون در «کتاب الفرائض» از محمد بن سالم و او از شعبی نقل کرده است که
ابوبکر، ابن عباس و ابن زبیر، جد را به عنوان پدر قرار می دادند، یعنی ارث می بُرد و محجوب
می کرد. البته برخی اسناد ضعیف هستند و در مسیرهای دیگر نیز این مطلب آمده است.



ابوبکر، در صورت نبود پدر، جد را به جای پدر قرار می‌داد. ابن عباس و عثمان نیز این روش را داشتند. ابن زبیر نیز از طریق منابع مختلف گفته است که ابوبکر جد را به جای پدر قرار داد.

ابن عباس در احتجاج به آیه «یا بنی آدم» گفته است: وقتی پرسیده شد که چگونه در مورد جد نظر می‌دهد، سکوت کرد و سپس آیه را خواند تا نشان دهد که جد مانند پدر است. همچنین احتجاج او به آیه «واتبع ملة آبائی» نشان می‌دهد که جد مانند پدر است، همان‌طور که پیامبر فرموده «من فرزند عبدالمطلب هستم، اما در حقیقت فرزند پسر او».

گفته‌ی «ولم یذكر» با ضم حرف اول برای ساختن مجهول آمده است. گفته‌ی «إن أحدا خالف أبا بكر فی زمانه وأصحاب النبی صلی الله علیه وسلم متوافرون» گویی منظور این است که حجت گفته‌ی مذکور تقویت شود، زیرا اجماع ساکت حجت است و در اینجا محقق شده است.

کسانی که صریحاً نقل شده‌اند که جد ارث می‌برد همانند ارثی که پدر می‌برد در صورت نبودن پدر، غیر از کسانی که مصنف نام برده: معاذ، ابودرداء، ابوموسی، ابی بن کعب، عایشه، ابوهیره؛ و نیز از عمر، عثمان، علی و ابن مسعود نیز نقل شده، هرچند با آنان اختلاف دارند. از تابعین: عطاء، طاوس، عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه، ابوشعشاء، شریح و شعبی. از فقهای انصار: عثمان التیمی، ابوحنیفه، اسحاق بن راهویه، داود، ابوثور، مزنی و ابن سیرج. عمر، علی، زید بن ثابت و ابن مسعود بر این بودند که برادران همراه جد ارث می‌برند، اما در چگونگی آن اختلاف داشتند، که بعداً توضیح داده می‌شود.

گفته‌ی «وقال ابن عباس یرثی ابن ابنی دون أختی ولا أرث أنا ابن ابنی» از طریق سعید بن منصور از مسیر عطاء نقل شده است.

ابن عبد البر می‌گوید: وجه قیاس ابن عباس این است که چون نوه مثل فرزند است در صورت نبودن فرزند، بنابراین پدر پدر (جد) هم در صورت نبودن پدر مانند پدر است. کسانی که با ابن عباس موافق بودند، بیان کردند که این قیاس به این دلیل است که همه متفق‌اند که جد مانند پدر در شهادت و عتق است و سهمش ثابت است و او دارای فرض یا عصبه است. همچنین اگر کسی فرزند و پدر ندارد، پدر ششم سهم می‌برد و بقیه برای فرزند است.



همین طور اگر کسی جد و پدر و فرزند داشته باشد، سهم جد مانند پدر، با سایر دارندگان فرضی، ششم است.

در مورد اینکه آیا با عول تقسیم می‌شود یا نه اختلاف است، اما توافق دارند که نوه جایگاه فرزند را دارد در محروم کردن همسر از نصف، زن از ربع و مادر از ثلث، مانند فرزند. اگر مردی پدر و مادر و نوه‌اش را ترک کند، هر یک از والدینش ششم سهم می‌برد. اگر کسی پدر، جد و عمو را ترک کند، مال به پدر جد می‌رسد نه عمو. بنابراین جد نسبت به فرزندان پدرش مقدم است، همان‌گونه که پدر نسبت به فرزندان مقدم است. برادران از طرف مادر با جد ارث نمی‌برند، همان‌گونه که با پدر ارث نمی‌برند، بنابراین جد مانند پدر بر فرزندان حجاب است. همین نظر درباره‌ی فرزندان برادران حتی اگر برادران شقیقه باشند، صادق است.

سهیلی گفت: زید بن ثابت احتجاج ابن عباس را با آیه‌ی «یا بنی آدم» و مانند آن حجت دانسته است، زیرا این عبارت در مقام نسبت و تعریف آمده و به «بن» تعبیر شده است. اگر به «ولد» تعبیر شده بود، مرتبط می‌شد. فرق بین تعبیر به «ولد» و «بن» وجود دارد؛ بنابراین الله فرموده: «یوصیکم الله فی أولادکم» و نگفته «فی أبنائکم». واژه‌ی «ولد» هم به مذکر و هم مؤنث، هم به مفرد و هم جمع تعلق دارد، بر خلاف «ابن». همچنین واژه‌ی «ولد» در ارث کاربرد دارد بر خلاف «ابن». کسی که فرزند دیگری را به فرزندی قبول می‌کند، می‌گوید «ابنی»، نه «ولدی» یا «ولده». همین طور در آیه‌ی تحریم «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُم» آمده است؛ اگر «أولادکم» گفته بود، لازم نبود بگوید «من أصلابکم»، زیرا «ولد» فقط از صلب یا بطن می‌آید.

در مورد گفته‌ی «ویدکر عن عمر وعلی وابن مسعود وزید أقاویل مختلفة» ذکر زید در شرح ابن بطلال افتاده است، احتمالاً از نسخه‌ای دیگر آمده است. جمعی از علما به گفته‌ی او عمل کرده‌اند و بر حدیث «أفرضکم زید» تمسک کرده‌اند که حدیث حسن است و احمد و اصحاب سنن و ترمذی و ابن حبان و حکیم از طریق ابی قلابه از انس روایت کرده‌اند و آن را با إسناد ضعیف تایید کرده‌اند.

در دارمی با سند صحیح از شعبی روایت شده که گفته: «اول جد که در اسلام ارث برد، عمر بود که مالش را گرفت. سپس علی و زید (ابن ثابت) آمدند و گفتند: این مال برای تو



نیست، تو مانند یکی از دو برادر هستی». ابن ابی شیبہ نیز از مسیر عبد الرحمن بن غنم همان روایت را بدون جمله‌ی «فأتاه إلخ» نقل کرده و گفته: «عمر می‌خواست مال را صاحب کند، گفتیم: ای امیر المؤمنین، آنها شاخه‌ای هستند از تو، یعنی فرزندان پدرت».

دار قطنی با سند قوی از زید بن ثابت نقل کرده که عمر آمد و داستانی در مورد جد بیان کرد: «مانند درختی است که از ساقه‌ای رشد کرده و شاخه‌ای از آن بیرون آمده و سپس شاخه‌ای دیگر از آن شاخه خارج شده است. اگر شاخه دوم قطع شود، آب به شاخه اول باز می‌گردد».

دارمی از طریق اسماعیل بن ابی خالد از عمر نقل کرده: «از جد، آنچه مردم بر آن اجماع کردند، بگیر». این روایت منقطع است.

دارمی از مسیر عیسی خیاط از شعبی نقل کرده: «عمر جد را با برادران تقسیم می‌کرد، اگر اضافه می‌شد، ثلث به او می‌داد و با فرزند ششم را می‌داد».

بیهقی با سند صحیح از یونس بن یزید از زهری نقل کرده که سعید بن مسیب و عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه و قبیصه بن ذؤیب گفته‌اند: «عمر حکم کرد که جد با برادران پدر و مادر تقسیم شود. اگر تعداد برادران زیاد بود، ثلث به جد داده می‌شد».

یزید بن هارون در کتاب الفرائض از هشام بن حسان از محمد بن سیرین از عبیده بن عمرو نقل کرده: «من صد مورد از عمر در مورد جد حفظ کرده‌ام که همه با هم متفاوت است». همچنین در جلد یازدهم «فوائد ابی جعفر الرازی» با سند صحیح از ابن عون از محمد بن سیرین نقل شده: «از عبیده در مورد جد پرسیدم، گفت: صد مسئله متفاوت از عمر حفظ کرده‌ام». برخی این را از عمر بعید دانسته‌اند. بزار در المسند گفته «قضایا مختلف است» و به اختلاف حالت کسانی که با جد ارث می‌برند تفسیر کرده است، مثلاً یک یا چند برادر یا خواهر. این تفسیر، گفته‌ی عبیده «ینقض بعضها بعضا» را توجیه می‌کند و درباره‌ی عمر گفته‌های دیگری نیز خواهد آمد.

و اما علی: ابن ابی شیبہ و محمد بن نصر با سند صحیح از شعبی نقل کرده‌اند که «ابن عباس به علی نامه نوشت و از او درباره‌ی شش برادر و یک جد پرسید، علی به او نوشت: آن را مانند یکی از آنان قرار ده و نامه‌ام را پاک کن».



دارمی با سند قوی از شعبی نقل کرده: «ابن عباس به علی (که در بصره بود) نوشت: من با یک جد و شش برادر مواجه شدم، علی به او نوشت: به جد هفت سهم بده و به هیچ کس پس از آن سهم نده».

با سند صحیح به عبدالله بن سلمه نقل شده که علی، جد را مانند یک برادر قرار می‌داد تا ششمین سهم باشد. از طریق حسن بصری آمده که علی جد را با برادران تا ششم شریک می‌کرد و از طریق ابراهیم التخعی نیز روایت مشابه از علی نقل شده است. ابن ابی شیبیه از طریق دیگر از شعبی از علی نقل کرده که وقتی با جد و شش برادر روبه‌رو شد، به جد ششم سهم (سدس) داد.

یزید بن هارون در «الفرائض» از محمد بن سالم از شعبی نقل کرده، اما محمد بن سالم در سند ضعیف است و درباره علی روایت‌های دیگری نیز وجود دارد.

طحاوی از طریق اسماعیل بن ابی خالد از شعبی نقل کرده: «علی برادران را با جد مانند پدران شان قرار می‌داد و هیچ یک از صحابه این کار را نمی‌کرد». همچنین از طریق سُرّی بن یحیی از شعبی درباره علی آمده که این نظر مورد اتفاق جماعت بود.

عبدالله بن مسعود: دارمی با سند صحیح از ابی اسحاق السبّعی نقل کرده که وقتی وارد شد، شریح و عامر (یعنی شعبی) و عبدالرحمن بن عبدالله (یعنی ابن مسعود) درباره ارث زن «عالیه» که شوهر، مادر، برادر پدر و جدش را ترک کرده بود، صحبت کردند. عبیده بن عمرو (که در کوفه عالم به ارث بود) پرسیده شد و عبدالله بن مسعود برای شوهر سه سهم نصف، برای مادر ثلث باقیمانده (سدس) و برای برادر و جد یک سهم تعیین کرد. سفیان ثوری از طریق نخعی نقل کرده که عمر و عبدالله بن مسعود از پیشی گرفتن مادر بر جد ناخشنود بودند.

سعید بن منصور و ابوبکر بن ابی شیبیه با سند صحیح به عبید بن نضله نقل کرده‌اند: عمر و ابن مسعود جد را با برادران تقسیم می‌کردند تا زمانی که سهم ششم برایش بهتر از تقسیم با برادران باشد. محمد بن نصر نیز همین روایت را نقل کرده و افزوده: «عمر به عبدالله نوشت: ما نگرانیم که با جد ناحق کرده باشیم، وقتی نامه‌ام رسید، با برادران تقسیم کن تا آنچه بهتر است برایش، یا ثلث، داده شود». عبدالله به همین روش عمل کرد.

محمد بن نصر با سند صحیح به عبیده بن عمرو نقل کرده: «جد با برادران ثلث می‌گرفت، عمر ششم می‌داد، سپس نامه نوشت که نگرانیم با جد ناحق کرده باشیم، لذا ثلث بده.



وقتی علی به کوفه آمد، ششم داد. عیبده گفت: نظر آن‌ها در جمع بهتر از نظر هر یک در جداست». عیبده بن نضله نیز نقل کرده: علی ابتدا ثلث می‌داد سپس به ششم تغییر داد و عبدالله ابتدا ششم می‌داد سپس به ثلث تغییر داد.

زید بن ثابت: دارمی از طریق حسن البصری نقل کرده که زید جد را با برادران تا ثلث شریک می‌کرد.

بیهقی از طریق ابن وهب از عبد الرحمن بن ابی الزناد نقل کرده: «ابو الزناد این نامه را از خارجه بن زید بن ثابت و بزرگان خاندان زید بن ثابت گرفت و داستانی نقل کرد: زید بن ثابت می‌گفت برادران اولویت ارث بر جد دارند، عمر می‌گفت جد اولویت دارد نسبت به ارث نوه از برادرانش». ابن حزم نیز از طریق اسماعیل قاضی نقل کرده که عمر بر حسب تعداد برادران سهم را تعیین می‌کرد.

ابن عبدالبر گفته: زید در بین صحابه منحصر به فرد بود که جد را با برادران پدر برابر می‌کرد و با بسیاری از فقها اختلاف داشت، زیرا برادران پدر با برادران شقیقه ارث نمی‌برند و وارد کردنشان با جد به ناحق بر جد است. ابن عباس از زید پرسید و او گفت: «من فقط بر اساس رأیم می‌گویم، همانند تو که رأیت را می‌گویی».

طلحوی گفته: مالک، شافعی و ابو یوسف رأی زید را پذیرفتند: اگر جد با برادران شقیقه بود، سهمش را تا زمانی که بهتر از ثلث باشد، می‌داد. اگر ثلث بهتر بود، همان را می‌داد. برادران پدر و فرزندان برادر حتی اگر شقیقه باشند، با جد ارث نمی‌برند. اگر یکی از صاحبان فرض همراه جد و برادران باشد، ابتدا او را در نظر می‌گیرند و سپس سهم جد بهتر از هر یک از سه سهم باقی مانده و از ثلث و ششم را می‌دهد و جز در موارد خاص از سهم ششم کم نمی‌شود.

هشام از محمد بن حسن نقل کرده که او درباره‌ی جد توقف کرده است. ابو یوسف گفته است: ابن ابی لیلی درباره‌ی جد مطابق نظر علی عمل می‌کرد و مذهب احمد این است که جد مانند یکی از برادران است؛ اگر سهم ثلث برای او بهتر باشد، همان را می‌گیرد و با کسانی که سهم فرض دارند، بهترین سهم از تقسیم مانند سهم برادر یا ثلث باقیمانده یا ششم کل را می‌گیرد.

«کدریه» که اشاره شده، همان چهارگانه جماعت است، زیرا همه متفق‌اند که چهار نفر هستند، ولی در تقسیم سهم اختلاف دارند: شوهر، مادر، خواهر و جد. سهم شوهر نصف، مادر



ثلث، جد ششم، خواهر نصف است. از ۲۷ سهم: شوهر ۹، مادر ۶، خواهر ۴، جد ۸. برخی آن را به نظم آورده‌اند: «چهار فرض وجود دارد که بین وارثان تقسیم می‌شود». اگر یکی سهم ثلث کل، و دیگری ثلث باقیمانده را بگیرد، و سهم باقی‌مانده برای سومین نفر و آنچه باقی ماند نصیب چهارمی است.^۱

۶۲۳۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الثَّوْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَىٰ رَجُلٌ ذَكَرَ » .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فرائض (سهم میراث) را به اهل آن بدهید، آنچه باقی می ماند به نزدیکترین فرد مذکر متوفی بدهید».

توضیح: مصنف حدیث ابن عباس «أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ» را نقل کرده و قبلاً شرح آن آمده است. وجه ارتباط آن با مسئله این است که نشان می‌دهد آنچه پس از فرض باقی می‌ماند، به نزدیک‌ترین فرد به میت داده می‌شود؛ در اینجا جد نزدیک‌تر است و اولویت دارد. ابن بطال گفته: از این حدیث می‌توان برای شریک کردن جد و برادر استفاده کرد، زیرا جد به میت نزدیک‌تر است و در ولایت منفرد است، و جایگزین فرزند در محروم کردن مادر از ثلث تا ششم می‌شود. فرزند قوی‌تر از پدر است زیرا سهم او کامل است و پدر به ششم محدود می‌شود. عصبه برادر ناشی از فرزند بودن و عصبه جد ناشی از پدر بودن است؛ فرزند بودن در ارث قوی‌تر از پدر بودن است. همچنین، خواهر اگر تنها باشد نصف می‌برد و جد او را ساقط نمی‌کند، ولی برادر خواهر را عصبه می‌کند، برخلاف جد که نمی‌تواند آن را ساقط کند.

سهیلی گفته: جد اصل است، اما برادر در ارث علت قوی‌تری دارد زیرا از ولایت پدر برخوردار است. تولد مهم‌ترین علت در ارث است. اگر جد بگوید «من نیز میت را زاییدم» گفته می‌شود که او پدر میت را زاییده است و فرزندان پدر نیز زاییده شده‌اند، بنابراین علت آن‌ها قوی‌تر است. فرزند فرزند تنها از طریق واسطه فرزند است.^۲

^۱ - فتح الباری.

^۲ - همان.



۶۷۳۸ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهٖ ، وَلَكِنْ خَلْتُ الْإِسْلَامَ أَفْضَلَ» . أَوْ قَالَ «خَيْرٌ» . فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا . أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبَا .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: اما درباره‌ی کسی که رسول الله صلی علیه وسلم گفته است: «اگر از این امت خلیل (دوست صمیمی) می گرفتم همانا او (ابوبکر) را می گرفتم ولی دوست اسلامی افضل است - یا فرمود -: بهتر است.» همانا وی (میراث پدر بزرگ را) بسان پدر تعیین کرده است.

توضیح: حدیث ابن عباس درباره‌ی فضیلت ابوبکر قبلاً در مناقب شرح شده است. گفته «افضل یا خیر» در نقل شک در راوی دارد. همچنین گفته «أنزله أبا یا قضاہ أبا» نیز چنین است.^۱

۱۰ - باب مِيرَاثِ الرِّوَجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

باب: وارث شدن شوهر با فرزند و غیره (از زن)

توضیح: حافظ گفته است: «باب می‌اث لمرأة والزوج مع الوالد و غیره»: یعنی وقتی زن و شوهر در میان وارثان هستند، سهم هیچ یک ساقط نمی‌شود. فرزند، سهم همسر را از نصف به ربع کاهش می دهد و سهم زن از ربع به هشتم کاهش می یابد. «باب میراث الزوج مع الولد و غیره» یعنی وقتی همسر در میان وارثان است، سهم او هرگز ساقط نمی‌شود، بلکه فرزند او را از نصف به ربع کاهش می‌دهد.

۶۷۳۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَتَسَخَّرَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرُّبْعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: میراث (متوفی در اوایل اسلام) برای فرزند می رسید و برای پدر و مادر وصیت می شد، ولی الله از آن (نحوه‌ی تقسیم

^۱ - همان.



میراث) آنچه خواست نسخ کرد و برای مرد، دو چند زن، و یک ششم میراث برای هریک از پدر و مادر، و برای زن، یک هشتم (اگر از شوهر فرزند بجا مانده باشد) و یک چهارم (اگر فرزند بجا نمانده باشد) و برای شوهر مناصفه (اگر از زن فرزند نمانده باشد) و یک چهارم (اگر فرزندی مانده باشد) تعیین کرده است.

توضیح: ابن عباس گفته «مال باقیمانده از میت برای فرزند است و وصیت برای والدین». این حدیث قبلاً در باب وصایا و شرح آن با سند کامل آمده است.

ابن المنیر گفته: استشهاد بخاری به حدیث ابن عباس نشان می‌دهد که آیه‌ی مربوط، بر ظاهر خود معتبر است و منسوخ یا تأویل شده نیست. سهیلی گفته: در آیه «یوصیکم الله» اشاره به استمرار دارد، بنابراین فعل به صورت دال بر دوام آمده، برخلاف آیات منسوخ.

سهیلی همچنین درباره سهم والدین گفته: هر یک از والدین ششم سهم می‌برد تا عدالت رعایت شود و اگر فرزندان یا برادران زیاد باشند، حقی از والدین ضایع نشود. سهم پدر نسبت به مادر، در صورت نبود فرزند یا برادران، برتری دارد، زیرا پدر در انفاق و حمایت برتری دارد و مادر این برتری را با فرمان فرزند در نیکی جبران می‌کند.

عبد بن حمید از طریق قتاده از برخی علما نقل کرده که پدر برادران را محروم و سهم آن‌ها را می‌گیرد، زیرا او مسئول ازدواج و انفاق آن‌ها است، نه مادر.^۱

۱۱ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

باب: وارث شدن زن و شوهر با فرزند و غیره

۶۷۴۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَبْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغَرَّةِ ثَوَقِيَّتَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خونبهای سقط جنین مرده‌ای، از زنی از قبیله‌ی بنی لحیان، غلام یا کنیزی را تعیین

^۱ - همان.



کرد، سپس زنی که خونبها را باید می داد مُرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که میراث آن زن به فرزندان و شوهرش می رسد و خونبهای که بر وی حکم شده توسط عصبه‌ی (اقوام پدری مردینه) وی پرداخته شود.

توضیح: حافظ می گوید: حدیث ابو هریره درباره‌ی زنی است که زن دیگری را زد و موجب سقط جنین شد، سپس زن ضربه زنده فوت کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله درباره‌ی جنین حکم کرد که غره (ارث مخصوص) داشته باشد و عقل (سهم ارثی که بر اساس قتل یا قصاص به قاتل تعلق می‌گیرد) به عصبه‌ی قاتل تعلق گیرد و ارث زن ضربه زنده به فرزندان و شوهرش برسد. شرح کامل آن در کتاب «الدیات» خواهد آمد، إن شاء الله.

وجه دلالت این حدیث روشن است: ارث زن ضربه زنده به فرزندان و شوهرش می‌رسد و نه به عصبه‌ای که از او ارث می‌بردند، زیرا شوهر با فرزندش ارث می‌برد. همچنین اگر پدر میت فوت کرده باشد، مادر با فرزندان ارث می‌برد. ابن التین به این موضوع اشاره کرده است. همچنین اگر عصبه‌ای غیر از فرزند وجود داشته باشد، حکم مشابه خواهد بود.

۱۲ - باب میراث الأخوات مع البنات عصبه

باب: وارث شدن خواهران با دختران نظر به عصبه

توضیح: ابن حجر می گوید: در باب «میراث الأخوات مع البنات عصبه»: ابن بطال گفته است: همه فقها اتفاق دارند که خواهران به‌عنوان عصبه‌ی دختران عمل می‌کنند و آنچه پس از ارث دختران باقی می‌ماند، به خواهران می‌رسد.

اگر تنها یک دختر و یک خواهر باقی باشد، دختر نصف و خواهر نصف باقی مانده را می‌برد.

اگر دو دختر و یک خواهر باقی باشد، دو دختر ثلثان و خواهر باقی‌مانده را می‌برد. اگر دختر، خواهر و دختر پسر وجود داشته باشد، دختر نصف، دختر پسر تکمیل ثلثان و خواهر باقی‌مانده را می‌برد (طبق حدیث ابن مسعود).

دلیل این تقسیم آن است که دختران بیش از دو ثلث ارث نمی‌برند. ابن عباس تنها کسی بود که می‌گفت: «برای دختر نصف و باقی برای عصبه، و برای خواهر چیزی نیست.»



اگر عصبه‌ای نبود، باقی سهم به دختر یا دختران برمی‌گردد. ابن عباس تنها کسی بود که در این مورد با ظاهرین موافق بود.

حجت جماعت بر این است که عدم وجود فرزند در آیه‌ی «إِنْ امْرَأُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ» شرط سهم اوست، نه شرط ارث او به طور مطلق. اگر شرط وجود نداشت، سهم ساقط می‌شود، ولی مانع نمی‌شود که به معنای دیگری ارث ببرد، همان‌طور که در ارث برادر از خواهر در صورت نبود فرزند است.

۶۷۴۱ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَىٰ فِينَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّصْفَ لِلْأَبْنَةِ وَالنِّصْفَ لِلْأَخْتِ . ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَىٰ فِينَا . وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از سلیمان از ابراهیم روایت است که گفت: معاذ بن جبل، در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان ما حکم کرد که مناصفه‌ی مال متوفی برای دخترش و مناصفه‌ی آن برای خواهرش داده شود. سپس سلیمان گفت: معاذ بن جبل در میان ما حکم کرد. و نگفت: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم.

توضیح: «عن سلیمان»؛ یعنی اعمش، و ابراهیم یعنی نخعی، و الاسود یعنی ابن یزید که خال ابراهیم راوی اوست.

قول «ثم قال سلیمان قضی فینا ولم یذكر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم» از شعبه نقل شده و سلیمان همان الأعمش است.

خلاصه: أعمش ابتدا حدیث را با عبارت «علی عهد رسول الله» نقل کرده (که مرفوع محسوب می‌شود) و گاهی بدون آن (که موقوف است).

اسماعیلی از طریق القاسم بن زکریا از بشر بن خالد نقل کرده که مشابه این است. محمد بن عبد الأعلى از خالد نقل کرده: «معاذ در میان ما به این حکم رسید.»

این موضوع قبلاً در «باب میراث البنات» از طریق اسود بن یزید آمده که معاذ بن جبل به یمن رفت و آموزگار و امیر شد، و از او سؤال کردند و جریان را بیان کرد. این به زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم برمی‌گردد، زیرا پیامبر او را به یمن فرستاده بود.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۷۴۲ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قُضِيْنَ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِلَابَةِ النَّصْفِ ، وَلِلَابْنَةِ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ .

ترجمه: از عبدالله بن مسعود روایت است که گفت: حکم می کنیم موافق به حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم که: برای دختر نصف و برای دختر پسر (نوه) یک ششم و بقیه برای خواهر است.

توضیح: عبدالرحمن (ابن مهدی)، سفیان (الثوری) و ابو قیس (عبدالرحمن) در مسیر شعبه از ابو قیس نقل کرده‌اند. در این حدیث داستان ابو موسی آمده و تصریح شده که «من مطابق حکم پیامبر عمل خواهم کرد».

عبارت «أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» نشان‌دهنده شک در برخی از راویان است. اکثر راویان اضافه را ثابت کرده‌اند. و در روایت وکیع و دیگران از سفیان، نقل شده: «من مطابق حکم پیامبر فتوا خواهم داد.» منظور از قضا، فتوا و حکم شرعی است، زیرا ابن مسعود آن روز قاضی یا امیر نبود.^۱

۱۳ - باب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

باب: وارث شدن خواهران و برادران

۶۷۴۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَدَعَا بِوُضْوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضْؤِهِ فَأَفْقَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ . فَتَرَلْتُ آيَةَ الْفَرَايِضِ .

ترجمه: از محمد بن منکدر روایت است که می گوید: از جابر رضی الله عنهما شنیدم که می گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم بر من درآمد درحالی که بیمار بودم. آنحضرت آب وضو طلبید و وضو کرد، سپس از آب وضوی خود بر من پاشید، من به هوش آمدم و گفتم: ای رسول الله، من خواهرانی دارم، سپس آیه فرایض (میراث) نازل شد.

^۱ - همان.



توضیح: ابن حجر می گوید: در باب «میراث خواهران و برادران» حدیث جابر که در آغاز کتاب الفرائض آمده، ذکر شده است. منظور از عبارت «إنما لی أخوات» این است که او فرزندی نداشته است. مصنف، برادران را از راه اولویت استنباط کرده و خواهران را در ذکر پیش از برادران آورده تا به صراحت در حدیث ذکر شوند.

۱۴ - باب (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

باب: از تو (دریابۀ کلاله) می پرسند، بگو: الله دریابۀ کلاله حکم صادر می کند، اگر مردی فوت کند و فرزندی نداشته، و خواهری داشته باشد، نصف ترکه از آن اوست. و اگر خواهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر همه ترکه را به ارث می برد، و اگر دو خواهر بودند، دو سوم ترکه از آن آنهاست، و اگر برادران و خواهرانی بودند، مرد به اندازه سهم دو زن ارث می برد. الله برایتان بیان می کند تا گمراه نشوید، و الله به هر چیزی داناست. [نساء: ۱۷۶]

توضیح: در باب «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» حدیث براء از طریق ابو اسحاق نقل شده است: «آخر آیه نازل شده در خاتمه ی سوره نساء: 'آن ها از تو فتوا می پرسند، بگو الله در مورد کلاله به شما فتوا می دهد.'» منظور از این آیه، بیان ارث برادران است. همچنین ابو داود در «المراسیل» از طریق ابو اسحاق از ابو سلمه بن عبد الرحمن نقل کرده: «مردی آمد و پرسید: ای پیامبر الله، کلاله چیست؟ پیامبر فرمود: کسی که نه فرزند دارد و نه پدر، او را کلاله می گویند.»

در صحیح مسلم نیز آمده که عمر خطبه ای خواند و گفت: «چیزی مهم تر از کلاله بعد از من باقی نمی گذارم، و آن طور که از پیامبر سؤال کردم نبود، تا آنکه با انگشت خود در سینه من زد و گفت: آیا آیه نصف در آخر سوره نساء کافی نیست؟»

در تفسیر کلاله اختلاف است، اما اکثر فقها بر این نظرنند که منظور کسی است که نه فرزند دارد و نه پدر. اختلاف در این است که آیا خواهر با دختر ارث می برد یا خیر و نیز در مورد جد، آیا جای پدر را می گیرد و برادران با او ارث نمی برند.



سهیلی گفته: کلاله به معنای تاجی است که دور سر را احاطه می‌کند، زیرا ارث کلاله، ارث عصبه است که دو طرف میت را احاطه می‌کند و از ریشه‌ای مانند «قربات» گرفته شده است.

در آیه‌ی نخست نساء، برادران با دختر ارث نمی‌برند، حتی اگر شرط «نه فرزند» ذکر شده باشد، اما در آیه دوم، خواهر با دختر ارث می‌برد، زیرا منظور از «فرزند» در آن آیه، مذکر است و لفظ «ورث» بیان نشده، بنابراین خواهر با دختر ارث می‌برد.

ابن المنیر گفته است که استناد به آیه کلاله برای اثبات عصبه بودن خواهران بسیار لطیف است. عرف در آیات فرائض این است که شرط مذکور فقط برای مقدار سهم است نه اصل ارث، بنابراین اگر شرط نبود، فقط مقدار سهم تغییر می‌کند نه اصل ارث.

کرمانی درباره‌ی آخرین آیه نازل شده اختلاف کرده است: براء گفته آخرین آیه سوره نساء است، و ابن عباس گفته آخرین آیه سوره بقره، یعنی آیه ربا.^۱

۶۷۴۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ (يَسْتَفْثُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) .

ترجمه: از براء رضی الله عنه روایت است که گفت: آخرین آیتی که نازل شد، آیه آخر سوره نساء است: «از تو درباره کلاله فتوا می‌طلبند. بگو: الله درباره کلاله به شما فتوا می‌دهد».

توضیح: شرح آن در تفسیر سوره نساء گذشت.

۱۵ - باب ابْنِي عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلَىٰ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
باب: وارث شدن دو پسر عمو (از دختر عمو) یکی از آنان برادر مادری (متوفی) و دیگری شوهر وی است.

^۱ - همان.



وعلی گفته است: برای شوهر نصف میراث است و برای برادر مادری يك ششم است و بقیه‌ی میراث میان آن دو مساویانه تقسیم می شود.

توضیح: در باب «پسر عم یکی از آن‌ها برادر مادر و دیگری شوهر» تصویر مسئله چنین است: مردی با زنی ازدواج می کند و فرزندی از او دارد، سپس با زن دیگری ازدواج می کند و فرزند دیگر می آورد، سپس همسر دوم را طلاق می دهد و برادرش با او ازدواج می کند و دختری می آورد که خواهر دوم از مادر و دختر عموی پسر اول است. این دختر با پسر اول که پسر عموی اوست ازدواج می کند و پس از آن فوت می کند و بدون فرزند می ماند.

علی رضی الله عنه گفته است: به شوهر نصف داده می شود به خاطر اینکه شوهر است و به برادر مادر (خواهر مادری) یک ششم داده می شود و باقی (ثالث) بین آن‌ها به طریق عصبه تقسیم می شود، بنابراین شوهر دو سوم با فرض و تعصیب می برد و برادر مادر یک سوم.

سعید بن منصور از طریق حکیم بن غفال نقل کرده که شریح در مورد زنی که دو پسر عم داشت، یکی شوهر و دیگری برادر مادر، حکم کرده است: به شوهر نصف داده و باقی را به برادر مادر داده است. سپس به علی اطلاع داده شد و علی پرسید: آیا این حکم کتاب الله یا سنت پیامبر است؟ شریح گفت: کتاب الله. علی گفت: «کجا؟» و شریح آیه «و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب الله» را نقل کرد و علی دستور داد نصف به شوهر و یک ششم به برادر مادر داده شود و باقی میان آن‌ها تقسیم شود.

یزید بن هارون و دارمی از طریق حارث نقل کرده اند: مردی آمد و گفت عبد الله همه مال را به برادر مادر می داد، علی گفت: اگر من بودم، یک ششم به برادر مادر می دادم و باقی را تقسیم می کردم. ابن بطال گفته است علی با زید بن ثابت و اکثر فقها موافق بود.

عمر و ابن مسعود گفته اند: «تمام مال باقی مانده پس از سهم شوهر، که دو مسیر خویشاوندی را جمع کرده است، به ششم تقسیم می شود به فرض و یک سوم باقی مانده به طریق تعصیب.» این نظر حسن، ابی ثور و اهل ظاهر است.

استدلال آن‌ها بر اساس اجماع است: اگر دو برادر باشند، یکی شقیقه (هم پدر و هم مادر) و دیگری از پدر، شقیقه مالک کل مال می شود چون از طریق مادر نزدیک تر است. دلیل جمهور فقها نیز حدیثی است که بخاری در روایت ابوهریره آورده است: «هر کس بمیرد و



مال باقی گذارد، مالش به موالی العصبه می‌رسد.» منظور از موالی العصبه، فرزندان عم است و میان آن‌ها مساوات برقرار می‌شود.

اگر به حدیث ابن عباس استدلال شود که می‌گوید: «آنچه از فرائض باقی ماند، به مرد نزدیک‌تر تعلق دارد»، پاسخ این است که هر دو از جهت تعصیب یکسان هستند. ابتدا فرائض به صاحبش داده می‌شود و باقی‌مانده به نزدیک‌ترین فرد می‌رسد. پس وقتی شوهر سهمش را گرفت و برادر مادر سهمش را، باقی‌مانده به ارث تعصیب تعلق می‌گیرد.

در مورد سه برادر از مادر که یکی پسر عمو باشد، سهم هر سه یک‌سوم و باقی‌مانده به پسر عمو می‌رسد.

مازری گفته است: مراتب تعصیب به ترتیب فرزندان، پدر، جد است. پس فرزند از پدر برتر است حتی اگر سهم او با فرض ششم باشد و او بر سایر برادران و فرزندانشان مقدم است، زیرا آن‌ها از طریق پدر و جد به او مربوط می‌شوند. پدر بر برادران و جد بر فرزندان برادران مقدم است.

اگر در طبقه و قرابت مساوی باشند، کسی که در طبقه بالاتر است (مثل برادر شقیقه نسبت به برادر از پدر) اولویت دارد. در صورتی که ترتیب اولویت معنای دیگری داشته باشد، مثل پسر عمو که یکی از آن‌ها برادر مادر است، گفته شده است که پس از سهم شوهر، تمام باقی‌مانده به پسر عمو تعلق می‌گیرد؛ این نظر عمر، ابن مسعود، شریح، حسن، ابن سیرین، نخعی، ابی ثور، طبری و داوود است. اما جمهور فقها گفته‌اند: سهم برادر مادر به فرض داده شود و باقی میان آن‌ها تقسیم شود.

تفاوت این مورد با مورد پیشین این است که در مورد برادر شقیقه و برادر از پدر، برتری از طریق شراکت در خویشاوندی برای تعصیب تعیین می‌شود، در حالی که در مثال پسر عمو این شرط وجود ندارد.^۱

۶۷۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصْبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَبُيْتُهُ فَلَا دَعَى لَهُ» .

^۱ - همان.



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «من نسبت به مسلمانان از نفس های شان سزاوارترم، پس کسی که می میرد و از خود مالی به جای می گذارد، مال او برای عصبه اوست. و اگر از خود قرض و زن و فرزند تهی دست و درمانده بجای می گذارد، من متولی امور او هستم و از من خواسته شود».

توضیح: قوله «حدثنا محمود» اشاره به ابن غیلان و عبیدالله، شاگردش ابن موسی است. اسرئیل، فرزند یونس بن ابی اسحاق و ابوحصین، عثمان بن عاصم و ابوصالح، ذکوان السمان هستند.

عبارت «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» در روایت اصیلی اضافه شده «أزواجه أمهاتهم» که عیاض گفته است: این اضافه در اینجا معنایی ندارد.

عبارت «فلأدعی له» به معنای امر است و مفهوم آن «برای او دعا کنید تا من همه امورش را انجام دهم و ضایعاتش را برطرف کنم» است.

اصطلاح «الکل العیال» در آخر حدیث در روایت مستملی و کشمیهنی آمده است. اصل آن «الثقل» بوده و بعداً برای هر کار دشوار و برای اشاره به یک فرد از اعضای خانواده یا نزدیکان به کار رفته است. صاحب «الأساس» گفته است: «کل» به معنی فرد کامل است، «کل عن الأمر» یعنی کسی که در کار حاضر نمی شود، و «کلاله» به معنای کوتاهی در رسیدن به خویشاوندی است.^۱

٦٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلْأُولَى رَجُلٌ ذَكَرَ» .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فرائض (سهم میراث تعیین شده در قرآن) را به اهل آنان بسپارید و آنچه از میراث باقی می ماند به نزدیکترین وابسته‌ی مذکر او داده شود».

توضیح: شرح حدیث ابن عباس در اوایل کتاب الفرائض آمده است. در این روایت روح حدیث توسط شیخ یزید بن زریع، یعنی ابن القاسم منبری روایت شده است.

^۱ - همان.



۱۶ - باب ذوی الأرحام

باب: ذوی الأرحام (وابستگان خونی)

۶۷۴۷ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) (وَالَّذِينَ عَاقَدَتِ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيُّ ذُوْنَ دَوَى رَحِمِهِ لِلْأَخَوَةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قَالَ نَسَخْتَهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتِ أَيْمَانُكُمْ) .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما گفت: «و برای هریک از مردان و زنان وارثانی قرار داده ایم». [نساء: ۳۳]

«وکسانی که شما با آنان پیمان بسته اید».

ابن عباس گفت: هنگامی که مهاجرین به مدینه آمدند، انصار، مهاجرین را وارث خود گردانیدند، نه ذوی الأرحام خویش را. و این نظر به رابطه‌ی برادری‌ای بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم میان ایشان بسته بود. و آنکه که این آیه نازل شد: «و برای هریک از مردان و زنان وارثانی قرار داده ایم» حکم آن، حکم: «وکسانی که شما [با آنان] پیمان بسته اید» را منسوخ کرد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در این باب حکم ذوی الأرحام شده است: آیا آنها وارث می شوند یا خیر؟

ذوی الأرحام ده دسته هستند:

۱. خال (ماما).
۲. خاله
۳. جد مادری
۴. فرزند دختر
۵. فرزند خواهر
۶. دختر برادر
۷. دختر عمو
۸. عمه
۹. عمه مادری



۱۰. پسر برادر مادری

اگر کسی از این افراد وجود داشت و وارث شد، ترتیب ارث به این صورت است:

- اول فرزندان دختر

- سپس فرزندان خواهر و دختران برادر

- بعد عم و عمه

- سپس خال (ماما) و خاله

- اگر دو نفر در یک رتبه باشند، نزدیک‌تر به صاحب سهم یا عصبه مقدم است.

اسحاق بن ابراهیم و نقل روایت: اسحاق بن ابراهیم همان امام معروف به ابن راهویه است.

وقتی گفته شد «قلت لأبی أسامه حدثکم إدریس» منظور این است که ابواسامه (پسر یزید بن عبدالرحمن الأودی و پدر عبدالله) این روایت را از ادريس نقل کرده است. استاد او طلحه، پسر مصرف بود. روایت‌ها از منابع مختلف مانند ابی داود، إسماعیلی و طبری نقل شده اند و بعضی اختلاف جزئی در ترتیب اسامی وجود دارد، اما اصل مطلب روشن است.

آیه «ولکل جعلنا موالی» و نسخ «والذین عاقدت أیمانکم»: هنگامی که مهاجران به مدینه رسیدند، انصاری‌ها وارث مهاجران نمی‌شدند و این فقط در راستای برادری‌ای بود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم میان آن‌ها برقرار کرده بود. با نزول آیه «ولکل جعلنا موالی»، آیه قبلی «والذین عاقدت أیمانکم» نسخ شد. ابن بطال و دیگر منابع تصریح کرده‌اند که نسخ آیه «والذین عاقدت أیمانکم» توسط «ولکل جعلنا موالی» انجام شده است.

تفسیر این آیه نشان می‌دهد که موالی اکنون به عنوان وارث محسوب می‌شوند و میراث میان متعاقدان از بین رفته است، اما نصرت، پشتیبانی و امکان وصیت برای آن‌ها همچنان باقی مانده است.

ابن بطال گفته است که اکثر مفسران معتقدند آیه «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» در سوره انفال جایگزین آیه «والذین عاقدت أیمانکم» شده است. ابو عبید نیز در کتاب «الناسخ والمنسوخ» همین نظر را تأیید کرده است.

گفتم: «همان‌طور که ابو داود با سند حسن از ابن عباس روایت کرده است.» ابن الجوزی گفته است: «گروهی از محدثان معتقد بودند که این حدیث از حفظ خودشان است و بنابراین عباراتشان کوتاه است، به ویژه عجم‌ها؛ لذا کلام در این حدیث به زیبایی و رونق الفاظ



نمی‌رسد. منظور از این حدیث این است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بین مهاجران و انصار اخوت برقرار کرده بود.»

و آن‌ها این اخوت را به ارث می‌بردند و آن را در ذیل آیه «وَالَّذِينَ عَاقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ» وارد می‌دانستند. وقتی آیه «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» نازل شد، میراث میان کسانی که با یکدیگر پیمان اخوت بسته بودند، نسخ شد، اما نصر، رفاده و اجازه وصیت برای آن‌ها باقی ماند. در روایت عوفی از ابن عباس دلیل ارث بردن آنان آمده است: «مردی در جاهلیت فردی را همراه خود می‌کرد و او تابعش بود، وقتی مرد می‌مرد، ارث به اقوامش می‌رسید و تابع چیزی نمی‌برد. سپس آیه «وَالَّذِينَ عَاقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ» نازل شد تا به آنان از میراث بدهند. بعد آیه «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» نازل شد و آن حکم نسخ شد.»

گفتم: «عوفی ضعیف است، و آنچه در بخاری آمده معتبر و صحیح است. صحت ترتیب روایت از خود روایت روشن است و برخی راویان بعضی الفاظ را مقدم بر بعض دیگر کرده‌اند یا چیزی را حذف کرده‌اند و برخی روایت را بر راستا و استقامت آورده‌اند و آن همان مورد معتبر است.»

ابن بطال گفته است: «فقها در موضوع ارث ذوی‌الارحام اختلاف نظر دارند؛ کسانی که سهمی ندارند و جزو عصبه نیستند. اهل حجاز و شام معتقدند که این افراد ارث نمی‌برند، ولی کوفیان، احمد و اسحاق بر ارث بردن آنان فتوا داده‌اند و به آیه «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» استدلال کرده‌اند. دیگران استدلال کردند که مراد کسانی است که سهم در کتاب الله دارند، زیرا آیه انفال کلی و آیه میراث تفسیر آن است، و به قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم: «هر کس مالی بگذارد، به عصبه او می‌رسد.» و آن‌ها اتفاق نظر داشتند که نباید به ظاهر آیه عمل کرد، بنابراین چیزی که آزاد شده به عصبه او می‌رسد نه موالی او، و اگر آن‌ها نباشند، به موالی نمی‌رسد بلکه به ذوی‌الرحمه می‌رسد.»

ابو عبید گفته است: «اهل عراق معتقد بودند اگر ذوی‌الفروض موجود نباشند، باقی مانده به ذوی‌الارحام داده شود، وگرنه به عصبه می‌رسد. اگر نبودند، به ذوی‌الارحام داده می‌شود. ابن مسعود هر ذوی‌الارحام را به منزله کسی که به او نزدیک است، می‌دانست.»



از ابن مسعود با سند صحیح روایت شده است که عمّه مانند پدر و خاله مانند مادر شمرده می‌شد و مال بین آن‌ها به سه قسمت تقسیم می‌شد. از علی روایت شده که دختر بدون مادرش ارث نمی‌برد. دلیلشان حدیث «ماما وارث کسی است که وارث ندارد» است که حدیث حسن است و ترمذی و دیگران روایت کرده‌اند. پاسخ به این حدیث این است که احتمال دارد منظور اگر عصبه باشد، باشد و احتمال دارد منظور نفی باشد، مانند «صبر حيله کسی است که حيله ندارد». احتمال دیگر این است که منظور حاکم باشد زیرا مامای مسلمانان است. ابن العربی این احتمالات را نقل کرده است.^۱

۱۷ - باب ميراث الملائعنة

باب: ميراث ملاعنه

توضیح: «باب ميراث لعان شده» به فتح عین مهمله است و کسره هم صحیح است. منظور این است که چه چیزی از فرزند کسی که لعان شده به او می‌رسد. در آن حدیث مختصر ابن عمر در مورد لعان آمده و شرح آن در کتاب لعان آمده است، و از سهل بن سعد هم روایت طولانی‌تر آمده است. منظور این است که «فرزند را به زن ملحق کنند». سلف در معنای این الحاق به مادر اختلاف داشتند، ولی اتفاق داشتند که بین او و کسی که انکار شده، ارث نیست. از علی و ابن مسعود آمده است که گفته‌اند در مورد فرزند لعان شده: «عصبه عصبه مادرش است، هم او را ارث می‌برد و هم او را». ابن ابی شیبہ روایت کرده و نخعی و شعبی هم گفته‌اند. از علی و ابن مسعود آمده که مادر تنها عصبه است و تمام مال به او می‌رسد، و اگر مادر قبل از او بمیرد، مال به عصبه او می‌رسد. این قول جمعی از فقهاست، از جمله حسن، ابن سیرین، مکحول، ثوری و احمد در روایت. از علی هم آمده که فرزند لعان شده مادر و برادرانش از مادر را ارث می‌برد و اگر چیزی باقی بماند به بیت‌المال می‌رود، این نظر زید بن ثابت و اکثر فقها و بیشتر فقهای شهرهاست. مالک گفته است: «بر این اساس اهل علم به این نتیجه رسیده‌اند.»

از شعبی نقل شده که گفت: «اهل کوفه در زمان عثمان مرا به حجاز فرستادند تا درباره ارث فرزند لعن شده (ابن الملائعنة) از من پرسش کنند. من به آنان گفتم که ارث او به مادرش

^۱ - همان.



و وارثان او تعلق دارد.» همچنین از ابن عباس نقل شده که از علی روایت کرده: علی ارث ابن الملائعنه را به مادرش داد و او را به عنوان عصبه قرار داد. ابن عبد البر گفت: روایت اول نزد فقهای اهل فرائض مشهورتر است. ابن بطال گفت: این اختلاف ناشی از حدیث باب است، جایی که آمده: «و فرزند را به زن پیوستند»؛ زیرا وقتی او را به مادرش پیوستند، نسب پدر قطع شد و فرزند مانند کسی شد که پدر ندارد، همانند فرزندان زنا. دیگران معتقد بودند که منظور از پیوستن، جایگزین کردن او به مقام پدرش است، بنابراین عصبه مادر را به عنوان عصبه پدر قرار دادند.

گفتم: در روایات مرفوع نیز مواردی آمده که قول اول را تقویت می‌کند. ابو داود از روایت مکحول مرسلأ و از روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده که گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ارث فرزند لعن شده را به مادرش و وارثان او بعد از او داد.» همچنین در کتاب‌های چهارگانه سنن از واثله نقل شده که پیامبر گفته: «زن سه نوع ارث می‌برد: آزاد شده خود، فرزند یتیم گرفته شده (لقیط) و فرزندی که لعن شده است.» بیهقی گفت: این روایت ثابت نیست.

گفتم: ترمذی آن را حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است، اما تنها اختلاف در نوشتن «عمر بن رؤیه» با ضم راء و سکون واو بعد است. بخاری گفته: در این روایت نظر وجود دارد، اما جمعی آن را موثوق دانسته‌اند. شاهد آن، روایت ابن عمر نزد ابن منذر و از طریق داود بن ابی هند از عبدالله بن عبید بن عمیر از مردی از اهل شام است که گفته: «پیامبر آن را به دختری داد که مانند پدر و مادر او بود.» در روایتی آمده که عبدالله بن عبید به یکی از دوستانش در مدینه نامه نوشت و درباره فرزند لعن شده پرسید و پاسخ گرفت: «من پرسیدم و خبر داده شد که پیامبر آن را به دختری داد.» این مسیرهای مختلف یکدیگر را تقویت می‌کنند.

ابن بطال گفت: برخی بر حدیثی که گفته «فرزند مانند پدر و مادر است» تمسک کرده اند، اما در آن حجتی نیست، زیرا منظور این است که او مانند پدر و مادر در تربیت و تأدیب است، اما در ارث چنین نیست. فقها اتفاق دارند که اگر مادر لعن شده نبود و پدرش نیز نبود، سهم مادر یک‌سوم (سدس) است. اگر فرزند مانند پدر و مادرش بود، تنها دو یک‌سوم می‌برد: یک‌سوم از طریق مادر و یک‌سوم از طریق پدر. به همین ترتیب گفته شده است. همچنین روایت فلیح از زهری از سهل نقل شده که در پایان آن آمده: «سنت در ارث این بود که ارث



زن و آنچه از او باقی می ماند مطابق آنچه برای او مقرر شده، باشد.» ابو داود این را نقل کرده است. و روایت ابن عباس که گفته: «ارث ابتدا به نزدیک ترین مرد می رسد»، بیانگر این است که آنچه از اهل فرائض باقی مانده، به عصبه مرد می رسد، نه به عصبه مادر. اگر فرزند لعن شده عصبه ای از طرف پدر نداشت، مسلمین عصبه او هستند. این پیش تر در حدیث ابوهریره آمده: «کسی که مال باقی گذاشت، عصبه او وارث می شود»^۱

۶۷۴۸ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَتَتْهُ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین مردی و زنش ملاعنه برقرار کرد، بعد از انجام ملاعنه اولاد آن زن را از مرد نفی کرد، در بین آن زن و مرد جدایی انداخت و اولاد را به زن ملحق نمود».

توضیح: شرح مختصر حدیث ابن عمر درباره لعن شده قبلاً در کتاب لعان آمده و از سوی دیگر روایت مفصل تر از ابن عمر و سهل بن سعد وجود دارد. هدف اینجا بیان عبارت «و فرزند را به زن پیوستند» است. سلف درباره معنی «پیوستن به مادر» اختلاف داشتند، اما همه اتفاق داشتند که بین او و کسی که ارثش را نفی کرده است، ارثی نیست. از علی و ابن مسعود نقل شده که درباره فرزند لعن شده گفته اند: «عصبه او عصبه مادرش است؛ آنها از او ارث می برند و او از آنان ارث می برد.» ابن ابی شیبہ این را نقل کرده و نحعی و شعبی نیز به آن عمل کرده اند. همچنین از علی و ابن مسعود نقل شده که گاهی فقط مادر را عصبه قرار می دادند و همه مال به او داده می شد؛ اگر مادر پیش از او می مرد، مال به عصبه مادرش می رسید. این نظر گروهی از فقها مانند الحسن، ابن سیرین، مکحول، ثوری و احمد در یک روایت است.

همچنین از علی نقل شده که فرزند لعن شده را مادرش و خواهرانش از او ارث می برند و اگر چیزی باقی بماند، به بیت المال می رسد. این نظر زید بن ثابت، جمهور علما و اکثر فقهای بلاد است. مالک گفته: «اهل علم بر این دیدگاه رسیدند.»

۱- همان.



از شعبی نقل شده که گفت: «اهل کوفه در زمان عثمان مرا به حجاز فرستادند تا درباره ارث فرزند لعن شده بپرسند. من گفتم که ارث او به مادرش و وارثان او تعلق دارد.» از ابن عباس نیز نقل شده که علی ارث این ملاعنه را به او داد و او را عصبه قرار داد. ابن عبد البر گفت: روایت اول نزد فقهای اهل فرائض مشهورتر است.

ابن بطال گفت: این اختلاف از حدیث باب ناشی شده، جایی که آمده: «و فرزند را به زن پیوستند.» زیرا وقتی او را به مادرش پیوستند، نسب پدر قطع شد و فرزند مانند کسی شد که پدر ندارد؛ دیگران معتقد بودند که منظور، جایگزین کردن او به مقام پدرش است، بنابراین عصبه مادر به جای عصبه پدر قرار گرفت.

گفتم: در روایات مرفوع نیز مواردی آمده که قول اول را تقویت می کند. ابو داود از روایت مکحول مرسلأ و از روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده که گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ارث فرزند لعن شده را به مادرش و وارثان او بعد از او داد.» همچنین در کتاب های چهارگانه سنن از واثله نقل شده که پیامبر گفته: «زن سه نوع ارث می برد: آزاد شده خود، فرزند یافته شده و فرزندی که لعن شده است.» بیهقی گفت: این روایت ثابت نیست.

گفتم: ترمذی آن را حسن دانسته و حاکم آن را صحیح دانسته است، تنها اختلاف در نوشتن «عمر بن رؤیه» با ضم راء و سکون واو بعد است. بخاری گفته: در این روایت نظر وجود دارد، اما جمعی آن را موثوق دانسته اند. شاهد آن، روایت ابن عمر نزد ابن منذر و از طریق داود بن ابی هند از عبدالله بن عبید بن عمیر از مردی از اهل شام است که گفته: «پیامبر آن را به دختری داد که مانند پدر و مادر او بود.» در روایتی آمده که عبدالله بن عبید به یکی از دوستانش در مدینه نامه نوشت و درباره فرزند لعن شده پرسید و پاسخ گرفت: «من پرسیدم و خبر داده شد که پیامبر آن را به دختری داد.» این مسیرهای مختلف یکدیگر را تقویت می کنند.

ابن بطال گفت: برخی بر حدیثی که گفته «فرزند مانند پدر و مادر است» تمسک کرده اند، اما در آن حجتی نیست، زیرا منظور این است که او مانند پدر و مادر در تربیت و تأدیب است، اما در ارث چنین نیست. فقها اتفاق دارند که اگر مادر لعن شده نبود و پدرش نیز نبود، سهم مادر یک سوم (سدس) است. اگر فرزند مانند پدر و مادرش بود، تنها دو یک سوم می برد: یک سوم از طریق مادر و یک سوم از طریق پدر. روایت فلیح از زهری از سهل در آخر آن آمده



است: «سنت در ارث این بود که زن ارث ببرد و از او ارث نیز ببرند.» ابو داود این را روایت کرده است. و روایت ابن عباس که گفته: «ارث ابتدا به نزدیک‌ترین مرد می‌رسد»، بیانگر این است که آنچه از اهل فرائض باقی مانده، به عصبه مرد می‌رسد، نه به عصبه مادر. اگر فرزند لعن‌شده عصبه‌ای از طرف پدر نداشت، مسلمین عصبه او هستند. این پیش‌تر در حدیث ابوهریره آمده: «کسی که مال باقی گذاشت، عصبه او وارث می‌شود.»^۱

۱۸ - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً

باب: فرزند از آن بستر است، چه زن آزاد باشد چه کنیز

۶۷۴۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ عَتِيبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدُ بْنُ ابْنِ وَبِيدَةَ زَمَعَةً مَنِي، فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَى فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَبِيدَةَ أَبِي، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَبِيدَةَ أَبِي، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ «احتجبي منه». لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بَعْتَبَةً، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: عتبه بن ابی وقاص به برادرش؛ سعد بن ابی وقاص، توصیه نمود که پسر کنیز زمعه را از وی تحویل بگیرید؛ زیرا او فرزند من است. عایشه رضی الله عنها میگوید: سال فتح مکه، سعد آن کودک را گرفت و گفت: این برادر زاده من است. و برادر من را در مورد نگهداری او سفارش کرده است. عبد بن زمعه برخاست و گفت: این، پسر برادر من است زیرا فرزند پدرم می باشد. زیرا در رختخواب پدرم بدنیا آمده است. سرانجام، برای حل اختلاف، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفتند. سعد گفت: ای رسول الله! او برادر زاده من است و برادر من درباره او به من سفارش نموده است. عبد بن زمعه گفت: او برادر من می باشد و پسر کنیز پدرم است که در رختخواب او بدنیا آمده است.



رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمود: «ای عبد بن زعمه! او از آن شما است». سپس، افزود: «بچه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناکار، سنگ تعلق میگیرد».

سپس، آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - رو به سوده دختر زعمه (همسر خویش) نمود و فرمود: «از او (پسرکنیز زعمه)، حجاب کن». زیرا او شبیه عتبه بود. و سوده نیز تا زمان وفات، او را ندید.

۶۷۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فرزند از آن صاحب بستر است».

توضیح: ابن حجر می گوید: عبارت «باب الولد للفراش حرة كانت» به معنی فرزندی است که از زن آزاد یا کنیز متولد شده باشد.

در روایت دیگری آمده است: «عن عروة»؛ در روایت شعیب از زهری درباره آزادسازی آمده: «عروة به من خبر داد» و همین عبارت در روایت عبدالله بن مسلمة از مالک در المغازی آمده، ولی در کتاب الوصایا با لفظ «عن عروة» نقل شده است.

در روایت دیگری گفته شده: «كان عتبة عهد إلى أخيه»؛ در روایت یحیی بن قزعة از مالک و در آغازین احکام بیع ابن ابی وقاص و نیز در روایت شعیب و لیث و دیگران از زهری و در روایت ابن عیینه از زهری آمده است: «برادرم به من وصیت کرد وقتی به مکه رسیدم، فرزند کنیزی به نام زعمه را به تو بسپارم، زیرا او فرزند من است.»

عبارت «ابن ولیده زعمه» در روایت ابن عیینه از ابن شهاب در کتاب المظالم آمده است. واژه «ولیده» در اصل به معنی «زاده» است و به کنیز اطلاق می شود. نام این کنیز مشخص نیست، اما مصعب الزبیر و پسرخاله اش زبیر در «نسب قریش» گفته اند که او کنیز یمانی بود. واژه «ولیده» صیغه ای از «ولاده» به معنی مفعول است. جوهری گفته: «ولیده» به معنی دختر یا کنیز است و جمع آن «ولاند» است. گفته شده که این نام، نام مادر فرزند نیست.

زعمه با فتح زای و سکون میم است و گاهی حرکت دارد. نووی گفته: سکون رایج تر است. ابو الولید الوقشی گفته: حرکت درست تر است.



روایات محدثین رایج است که در نام سکون و در نسبت حرکت باشد. او فرزند قیس بن عبد شمس القرشی عامری و پدر سوده همسر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است. در بعضی نسخه‌ها «عبدالله بن زمعه» آمده که نادرست است؛ عبدالله بن زمعه دیگری است، و در برخی طرق بدون روایت عایشه در طحاوی آمده است: عبدالله بن زمعه، و تأکید شده که غلط است و عبدالله بن زمعه همان فرزند اسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی دیگر است. این عبدالله همان کسی است که حدیثش در تفسیر «والشمس وضحاها» آمده است. ابن منذر در ترجمه عبد الرحمن بن زمعه اشتباه کرده و گفته که عبد الرحمن، عبدالله و عبد سه برادر از زمعه بن الاسود هستند، در حالی که درست نیست؛ عبد بدون اضافه و عبد الرحمن دو برادر عامری از قریش هستند و عبدالله فرزند زمعه قریشی اسدی از قریش است. این موضوع در «الإصابة في تمييز الصحابة» توضیح داده شده است. فرزند مورد نظر عبد الرحمن بود که ابن عبد البر در کتاب الصحابه و دیگر منابع ذکر کرده و در مدینه زندگی می‌کرد.

عتبه بن ابی وقاص، برادر سعد، در صحبتی که داشت اختلاف نظر است. برخی او را از صحابه دانسته‌اند؛ عسکری او را ذکر کرده و زیبر بن بکار نیز در نسب گفته که او ابتدا در مکه در قریش سکونت داشته و سپس به مدینه آمده و پس از مرگ، اموالش را به سعد وصیت کرده است. ابن منده نیز او را در صحابه ذکر کرده اما تنها سند ذکر شده، قول سعد است: «به برادرم وصیت کرده که او فرزند من است». ابونعیم این روایت را مردود دانسته و گفته است که همین عتبه کسی است که صورت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را در یکی از جنگ‌ها مجروح کرده و اسلام نیاورده است. عبدالرزاق از طریق عثمان جزری از مقسم نقل کرده است که: «پیامبر دعا کرد که عتبه تا پایان سال ایمان نیاورد، و او قبل از پایان سال مرد». این روایت مرسل است و از طریق دیگری از سعید بن مسیب نیز نقل شده است.

حاکم در «المستدرک» از طریق صفوان بن سلیم از انس نقل کرده که حاطب بن ابی بلتعه گفته: «وقتی عتبه با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین رفتار کرد، من او را دنبال کردم و کشتنش». ابن التین و دمیاطی گفته‌اند که او کافر مرده است.

مادر عتبه، هند بنت وهب بن حارث بن زهره است و مادر سعد، حمنه بنت سفیان بن امیه.



وقتی سال فتح فرا رسید، سعد او را گرفت و گفت: «این فرزند برادرم است.» در روایت یونس از زهری در المغازی آمده: «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مکه رسید، سعد غلام را دید و به شباهت شناخت و در آغوش گرفت و گفت: این فرزند برادرم است، به الله کعبه!» در روایت لیث آمده: «سعد گفت: ای رسول الله! این ابن عتبه بن ابی وقاص است، برادرم وصیت کرده بود که او فرزندش است.» در اینجا عتبه به جای «برادرم» یا به عنوان توضیح آمده و ضمیر در «برادرم» مربوط به سعد است، نه عتبه.

در روایت دیگری آمده است: «عبد بن زمعه گفت: برادرم، این فرزند زمعه است که از کنیز پدرش متولد شده.» در روایت یونس آمده: «ای رسول الله! این برادرم است، فرزند زمعه که روی بستر پدرش متولد شده.» در روایت لیث اضافه شده: «به شباهت او نگاه کن ای رسول الله.» در روایت یونس آمده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نگاه کرد و دید که شباهت زیادی به عتبه بن ابی وقاص دارد.» ابن عیینه نیز همین را از ابوداود نقل کرده است.

خطابی و عیاض و قرطبی و دیگران گفته‌اند: در جاهلیت مردم کنیزانی را می‌خریدند و مالیات بر آن‌ها وضع می‌کردند و گاهی فرزندان زنا را به پدران نسبت می‌دادند اگر ادعا می‌کردند. زمعه کنیز بود و عتبه با او زنا کرد و مدعی شد که فرزندش از اوست و به برادرش سعد وصیت کرد که او را مستلحق کند. عبد بن زمعه اعتراض کرد و گفت: «این فرزند برادرم است، طبق قوانین اسلام.» پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حکم جاهلیت را باطل کرد و فرزند را به زمعه مستلحق کرد.

قرطبی گفته است: الحاق فرزند به عتبه در جاهلیت به دلیل عدم ادعا یا عدم اعتراف مادر به او صورت نگرفته بود.

در روایات عایشه نیز آمده است که در جاهلیت الحاق فرزند به مادر یا قائف (فرزند قانونی) معمول بوده است. اگر زن باردار می‌شد و فرزندی به دنیا می‌آورد، فرزند به کسی نسبت داده می‌شد که او را ادعا می‌کرد یا قائف تعیین می‌کرد.

در داستان آخر، به نظر می‌رسد جمع‌آوری قافه برای این فرزند به دلایلی ممکن نبوده یا اینکه او به عنوان بغایا نبوده بلکه عتبه به صورت مخفی با او زنا کرده و فرزند متولد شده شباهت زیادی به او داشته و پیش از الحاق توسط برادرش سعد مرده است. سعد پس از آن عمل کرد و طبق برائت اصل، هیچ ادعایی نکرد.



قرطبی گفته: عبد بن زعمه شنیده که شرع حکم کرده «الولد للفراش» و گرنه الحاق فرزند معمول نبوده است. به نظر می‌رسد هر دو سعد و عتبه بر اساس برائت اصل عمل کرده‌اند و چنین فرزندی محل نزاع بوده است.

ابو داود نیز پس از حدیث باب، با سند حسن از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده است.

مردی برخاست و گفت: «ای رسول الله! فلان فرد فرزند من است که در جاهلیت با مادرش زنا کرده است.» پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «در اسلام ادعایی نیست، امور جاهلیت باطل شد، فرزند متعلق به بستر است و زانی [پدر] حق ندارد.» در برخی روایات آمده که این اتفاق در زمان فتح مکه رخ داده است، که تأییدی بر همان چیزی است که پیش‌تر گفته شد. از این داستان استفاده شده که الحاق فرزند فقط محدود به پدر نیست بلکه برادر نیز می‌تواند او را مستلحق کند، همانطور که شافعی‌ها و گروهی دیگر گفته‌اند، مشروط بر اینکه برادر مالکیت یا موافقت سایر وارثان را داشته باشد و فرزند بالغ و عاقل نیز موافقت کند و پدر واقعی شناخته نشده باشد.

زعمه وارثی جز عبد نداشت، و اگر زعمه کافر مرده بود، فقط عبد وارث او بود. اگر هم اسلم شده بود و وارثش سوده بود، احتمال دارد که او برادرش را وکالت داده یا ادعا کرده باشد. مالکی‌ها و گروهی الحاق را منحصر به پدر کرده‌اند، اما پاسخ داده‌اند که الحاق محدود به عبد نبوده، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ممکن است از طریق‌های مختلف مطلع شده باشد، مثل اعتراف زعمه به زنا، و اینکه حکم فرزند به بستر (الفراش) صادر شده است، یعنی چون شرع الحاق فرزند به زانی را باطل کرد، دیگر صاحب بستر واقعی باقی نمانده بود.

مزنی نیز گفته است که الحاق منحصر به پدر است و اجماع بر این است که کسی نمی‌تواند به جای دیگری ادعایی کند. در داستان عبد بن زعمه، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مسئله پاسخ داد و به آن‌ها آموخت که حکم چنین مواردی چگونه است، نه اینکه ادعای سعد بر فرزند عتبه یا ادعای عبد بن زعمه بر زعمه پذیرفته شده باشد.

به همین دلیل پیامبر به سوده فرمود: «از او کناره‌گیری کن.» و اینکه به عبد بن زعمه گفته شد «این برادرت است»، این تفسیر را دفع می‌کند و نشان می‌دهد که وصی می‌تواند فرزند موصی را مستلحق کند و مانند وکیل او عمل نماید.



در این روایت، آزادی که به بستر تبدیل می‌شود، فرزند از طریق امکان و طء مستلحق می‌شود. در زن، بلافاصله پس از عقد زن به بستر می‌آید، اما در کنیز شرط امکان و طء لازم است، زیرا هدف از الحاق او منافع دیگری است. بنابراین می‌توان بین دو خواهر مالکیت بدون و طء جمع کرد، که این نظر جمهور است.

حنفی‌ها معتقدند که کنیز تنها وقتی به بستر تبدیل می‌شود که از مالک فرزندی متولد شود و پس از آن هر فرزند دیگری به او تعلق گیرد، مگر اینکه نفی شود. حنابله می‌گویند که اگر اعتراف به و طء شد و مدت امکان و طء رخ داد، فرزند مستلحق می‌شود و فرزند اول نیز اگر مستلحق شد، فرزندان بعدی تنها با اقرار مجدد مستلحق می‌شوند.

نووی گفته است: و طء زمعه آزادی که ذکر شد، یا با سند معتبر ثابت شد یا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم مطلع بود.

بر اساس نظر شافعی و جمهور، شرط الحاق زن یا کنیز، امکان زمان و مکان است. حنفیه گفته‌اند فقط عقد کافی است و زن بلافاصله به بستر تبدیل می‌شود و فرزند به او ملحق می‌شود. دلیل شان عموم نص «الولد للفراش» است، زیرا منظور از بستر همان مورد و طء است. قرطبی گفته که بستر کنایه از زن و طء شده است و با فرض امکان و طء است که فرزند به او ملحق شود. اگر امکان و طء نباشد، بستر محسوب نمی‌شود و الحاق صورت نمی‌گیرد.

برخی شراح نظر قرطبی را اشتباه فهمیده‌اند، زیرا او گفته: «بستر همان زن و طء شده است» و منظور این است که فرزند بدون و طء به مرد مربوط نمی‌شود و لازمه فهمیدن این مطلب تقدیر محذوف است.

گفتم: وجه استقامت این روایت را - حمد و سپاس الله - روشن کرده‌ام، و این موضوع با نکته‌ای دیگر نیز تأیید می‌شود: ابن الأعرابی لغوی نقل کرده که در عرب، واژه «فراش» هم برای شوهر و هم برای زن به کار می‌رود، ولی بیشتر آن را برای زن به کار می‌برند. در مواردی نیز برای مرد استفاده شده است، مانند شعری از جریر درباره زنی که پس از کشته شدن شوهر یا آقایش ازدواج کرده بود: «بات تعانقه وبات فراشها...»

واژه فراش گاهی به معنای وضعیت خوابیدن و افراشتن بستر نیز استفاده می‌شود و بنابراین لزومی ندارد که در خبر حذف شود، اما نمی‌توان این خبر را برای هر کسی که با زن هم‌بستر شده است به کار برد، بلکه منظور کسی است که حق و طء داشته، مثل شوهر یا آقا.



ابن دقیق العید گفته است: معنای «الولد للفراش» پیروی از بستر یا حکم به بستر بودن است یا چیزی نزدیک به آن. برخی از حنفیه مورد انتقاد قرار گرفتند که علت را کنار گذاشته و به عموم عمل کرده‌اند، اما برخی پاسخ دادند که ظاهر قوی با قیاس تخصیص یافته است. در اصول فقه، قیاس بعضاً مقدم بر خبر واحد است و این مورد نمونه‌ای از آن است. استدلال شده که در مورد قائف (فرزند ادعایی)، تنها شباهت ملاک است، مگر اینکه چیزی قوی‌تر با آن مخالفت کند، زیرا شارع در داستان زید بن حارثه به شباهت توجه کرده است، و در مورد داستان ملاعنه به دلیل مشروعیت لعان، شباهت ملاک قرار نگرفته است. برخی از مردم، از جمله شعبی و برخی مالکی‌ها، به عموم «الولد للفراش» تمسک کرده‌اند، که شاذ است.

از شافعی نقل شده است که برای عبارت «الولد للفراش» دو معنا وجود دارد:

۱. فرزند به بستر تعلق دارد، مگر اینکه با شیوه‌ای که شرع اجازه داده، مثل لعان، نفی شود.

۲. اگر بین صاحب بستر و زانی نزاع باشد، فرزند متعلق به صاحب بستر است. گفتیم: معنای دوم مربوط به مورد خاص این قضیه است و معنای اول عام‌تر است. عبارت «فتساوقاً» به معنای رفتن همراه و هماهنگ است، به‌طوری که هر یک دیگری را هدایت می‌کرد.

عبارت «هو لک یا عبد بن زمعة» در بیشتر روایات آمده است. درباره «عبد» می‌توان ضم یا فتح آورد، و «ابن» منصوب بر حالت‌هاست. در برخی روایت‌های نسائی حرف ندا حذف شده و برخی مخالفان با تنوین خوانده‌اند که پذیرفته نیست.

ابن عبد البر گفته است: در حجاز، اگر آقا اعتراف کند که کنیز متعلق به اوست، آن کنیز به بستر تبدیل می‌شود، و در عراق اگر اعتراف به فرزند شود، فرزند مستلحق می‌شود.

التحاق برادر به برادر در صورتی صحیح است که وارث دیگری نداشته باشد و این روایت نزد شافعی معتبر است. اما نظر ما این است که الحاق برادر صحیح نیست، زیرا ممکن است پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از وطاء زمعه مطلع شده باشد و فرزند را به او ملحق کرده باشد؛ این برای عراقی‌ها دشوار است زیرا با نظر شافعی که می‌گوید مجرد وطاء کافی نیست، تضاد دارد.



وقتی کار پیچیده شد، برخی گفتند روایت درست این است: «هو لک عبد بن زمعة» و حرف ندا بین «لک» و «عبد» حذف شده است. منظور این است که فرزند به زمعة ملحق نمی شود بلکه متعلق به عبد است، زیرا زمعة کافر مرده و سوده مسلمان است و ارث نمی برد. این روایت که برخی ذکر کرده اند، صحیح نیست و اگر می آمد، به روایت مشهور برمی گردانیم.

طحاوی مسیر دیگری رفته و گفته است: معنای «هو لک» این است که «تو مسئول او هستی» نه مالک او، بلکه از دیگران محافظت می کنی تا وضعیتش مشخص شود، مانند روایت «هی لک» درباره لقطه. سوده شریک عبد بود اما تصدیق نکرد و ادعایی نکرد، بنابراین عبد مسئول شد و سوده موظف به الحاق نبود و دستور داده شد که از او کناره گیری کند. روایت دوم که می گوید «هو أخوک»، این ابهام را رفع می کند و نشان می دهد که سوده با عبد در ادعا موافقت نکرده است.

عبارت «الولد للفراش وللعاهر الحجر» پیش تر در بحث غزوه فتح ذکر شد، بر اساس روایت یونس از ابن شهاب: «گفت عایشه: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود...» که این روایت منقطع است، اما دیگران نیز آن را از ابن شهاب نقل کرده اند. در روایت یونس نیز آمده که ابن شهاب گفت: «ابو هریره این را بلند می خواند». پیش تر گفته شد که مسلم آن را به صورت متصل از ابن شهاب نقل کرده است.

عبارت «وللعاهر الحجر» یعنی زانی مستحق خسران و محرومیت است. عهر (زنا) با فتح هر دو «ه» نوشته می شود و گفته اند مختص شب است. منظور از «الخیبة» در اینجا محروم شدن از فرزندی است که ادعا می کند. عرب ها معمولاً به کسی که محروم شده، می گفتند: «له الحجر» یا «بفيه الحجر والتراب» و امثال آن. برخی گفته اند «حجر» به معنی سنگسار است، اما نووی آن را ضعیف دانسته، زیرا سنگسار مختص محصن است و همچنین باعث نفی فرزند نمی شود؛ خبر صرفاً برای نفی فرزند آمده است.

سبکی گفته است: معنای اول (خیبة برای زانی) با متن حدیث سازگارتر است و دلیل سنگسار از جای دیگری گرفته شده و نیازی به تخصیص ندارد.



گفته شده که روایت مشابهی نیز از زید بن أرقم و ابن عمر نقل شده: «الولد للفراش و فی فم العاهر الحجر» یا «وبفی العاهر الأثلب» که با همان معنا و با تغییرات جزئی در لام و حرکات نوشته شده است.

عبارت «ثم قال لسودة احتجبی منه» در روایت لیث به شکل «واحتجبی منه یا سودة بنت زمعة» آمده است.

عبارت «فما رأها حتی لقی الله» در روایت معمر به شکل «فوالله ما رأها حتی ماتت» آمده و در روایت لیث: «فلم تره سودة قط» یعنی سوده در مدت بین این دستور و مرگ هیچ‌گاه او را ندید. در مسلم و ابن جریر و کشمیه‌نی نیز به همین شکل آمده است که سوده پس از دستور، از دیدار عبد خودداری کرده است و این نشان می‌دهد که او به دستور عمل کرده و مراقبت کامل داشته است.

حنفی‌ها از این روایت استفاده کردند که فرزند به زمعة ملحق نشد، زیرا اگر ملحق می‌شد، برادر سوده محسوب می‌شد و برادر دستور احتجاب ندارد. جمهور پاسخ دادند که دستور احتجاب برای احتیاط بود، حتی اگر فرزند به‌عنوان برادر عبد ثابت شود، برای جلوگیری از شبهه سوده مجبور به احتجاب شد. خطابی اشاره کرده که این مسئله مزیتی برای مادران مؤمنین است، زیرا برای آن‌ها چنین محدودیتی وجود دارد که برای دیگران نیست.

برخی طرق دیگر روایت، جمله «احتجبی منه یا سودة، فإنه لیس لك بأخ» را آورده‌اند. نووی گفته این اضافه باطل است.

روایت عبد الله بن زبیر در نسائی نیز چنین است که: فرزند از جاریه زمعة به دنیا آمد و زمعة پیش از الحاق او مرد، سوده موضوع را به پیامبر اطلاع داد و پیامبر فرمود: «الولد للفراش و احتجبی منه یا سودة فلیس لك بأخ». رجال سند صحیح هستند مگر یک نفر که نامش مشخص نیست.

بیهقی در سند ایراد کرده است اما جمع بین روایت‌ها ممکن است و اگر این اضافه ثابت شود، معنای «لیس لك بأخ» نافی برادری سوده است، همان‌طور که دستور پیامبر به احتجاب او نشان می‌دهد.



معنای «لیس لک بأخ» می‌تواند مربوط به میراث زمعه باشد، زیرا زمعه کافر مرد و عبد بن زمعه و فرزند مذکور و سوده باقی ماندند، بنابراین سوده حقی در ارث زمعه ندارد و پیش از الحاق فرزند، میراث متعلق به عبد بود. وقتی فرزند ملحق شد، او در ارث شریک شد و سوده سهمی نداشت، از این رو پیامبر به عبد گفت: «هو أخوک» و به سوده: «لیس لک بأخ».

قرطبی نیز گفته: دستور احتجاب سوده برای احتیاط و جلوگیری از شبهات بود و ممکن است به منظور تأکید بر حکم حجاب برای مادران مؤمنین بوده باشد، همان‌طور که در دیگر موارد نیز دیده شده است، مثلاً «أفعمیاوان أنتما» و درباره فاطمه بنت قیس: «اعتدی عند ابن أم مکتوم فإنه أعمی» که نشان‌دهنده تشدید حکم حجاب برای مادران مؤمنین است.

به‌طور کلی، حجاب برای مادران مؤمنین شدیدتر از دیگران بوده و حتی اگر زنان مستتر باشند، باید به دلایل ضروری رعایت می‌شد، برخلاف غیر آنها که شرطی برای این کار نبود. همچنین شوهر می‌تواند همسرش را از دیدار محارم منع کند، بنابراین احتمال دارد منظور از «احتجاب» عدم خلوت با عبد بوده باشد.

ابن حزم گفته است: بر زن واجب نیست که برادرش او را ببیند، بلکه واجب بر او صله رحم است. او پاسخ کسانی که ادعا کرده‌اند معنای «هو لک» این است که فرزند عبد است را چنین می‌دهد: اگر قضیه این‌طور بود که فرزند عبد باشد، پیامبر هرگز سوده را به احتجاب از او دستور نمی‌داد، یا به این دلیل که او در فرزند سهمی دارد یا اینکه بر اساس قول، برده از او احتجاب نمی‌کند. پیش‌تر پاسخ مزنی در این باره ذکر شد.

برخی از مالکی‌ها با استناد به این حدیث، مشروعیت حکم میان دو حکم را چنین تفسیر کرده‌اند: اگر فرزند از بیش از یک اصل شباهت داشته باشد، حکم میان آن‌ها به نسبت هر اصل داده می‌شود. مثلاً «فراش» اقتضا می‌کند که فرزند به زمعه ملحق شود و شباهت اقتضا می‌کند که به عتبه ملحق شود؛ بنابراین فرع حکمی میان دو حکم دریافت می‌کند: حکمی از جهت فراش و حکمی از جهت شباهت برای احتجاب. ابن دقیق العید اعتراض کرده است که در اینجا قضیه متفاوت است، زیرا الحاق شرعی بر اساس روایت «الولد للفراش» مشخص است و دستور احتجاب مشکوک است، بنابراین برای احتیاط است نه حکم شرعی، و تنها ترک مباح همراه با اثبات حرمت محرمیت است.

از این روایت می‌توان نتیجه گرفت که حکم حاکم نمی‌تواند امور باطنی را حل کند، مثلاً اگر حکم به برادری داد اما بعداً معلوم شد شهادت دروغ است، یا اینکه حکم شد فرزند برادر



عبد است و پیامبر به سوده دستور احتجاب داد به دلیل شبهه شباهت به زانی، اگر حکم حاکم به حل امور باطنی کافی بود، دستور احتجاب لازم نبود. همچنین این روایت بر این نکته دلالت دارد که نزد جمهور، نزدیکی زنا همانند نزدیکی مشروع در حرمت مصاهره است و دلیل آن، دستور پیامبر به سوده برای احتجاب به خاطر شبهه با زانی است.

مالک و مشهور درباره شافعی گفته‌اند که نزدیکی زنا اثری ندارد و زانی می‌تواند با مادر زنی که با او زنا کرده و دخترش ازدواج کند. شافعی و ابن الماجشون افزودند که حتی دختر متولد شده از زنا اگر مشخص شود از زانی است، می‌توانند ازدواج کنند. اما نووی این استدلال را باطل دانسته زیرا فرزند از زنا برای سوده بیگانه است و اجازه دیدار ندارد، چه به زانی ملحق شود یا نه، بنابراین ربطی به دختر متولد از زنا ندارد.

شافعی‌ها پاسخ داده‌اند که دستور احتجاب برای احتیاط است و می‌توان آن را یا به صورت مستحب یا مخصوص مادران مؤمنین گرفت. اگر مستحب باشد، شافعی آن را برای فرزند متولد از زنا نیز می‌پذیرد و اگر مخصوص مادران مؤمنین باشد، مشکلی نیست.

کسانی که واجب بودن احتجاب را می‌پذیرند، باید آن را در ازدواج دختر متولد از زنا هم بیان کنند، یعنی اجازه دهند در صورت نبود شبهه و منع کنند در صورت وجود شبهه. همچنین از این روایت می‌توان صحت مالکیت کافر بر جاریه کافره را استفاده کرد، زیرا پس از زایمان از سوی مالک، حکم او همان حکم «قنه» است و عبد و سعد او را «أمة» و «ولیده» نامیده‌اند و پیامبر آن را رد نکرده است.

بخاری نیز در کتاب العتق به این موضوع اشاره کرده، هرچند در اکثر نسخ نیامده است. برخی گفته‌اند منظور بخاری این بوده که برخی حنفیه مدعی شده بودند مادر فرزند آزاد است، اما بخاری رد کرده و گفته که آزاد است، یعنی اگر کسی ادعا کند که آزاد است، باید آن را روشن کند.

عبارت «عن یحیی» اشاره به ابن سعید القطان و محمد بن زیاد (الجمحی) دارد. عبارت «الولد لصاحب الفراش» در این روایت آمده و اضافه شده «وللعاهر الحجر» که از طریق معاذ از شعبه نقل شده است. این حدیث ربطی به داستان ابن زمعه ندارد و از طریق ابو داود و دیگران نیز آمده است: مردی پس از فتح مکه گفت: «فلانا فرزند من است» و



پیامبر فرمود: «در اسلام دعوی ندارد، امر جاهلیت رفت، فرزند برای فراش و برای زانی خسران».

ابن عبد البر گفته است: این حدیث از صحیح‌ترین احادیث نقل شده از پیامبر است و از حدود بیست و چند نفر از صحابه نقل شده و بخاری آن را از طریق ابو هریره و عایشه ذکر کرده است. ترمذی نیز روایت‌های متعدد از عمر، عثمان، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمرو، ابو امامه، عمرو بن خارجه، براء، زید بن أرقم، معاویه، ابن عمر، معاذ بن جبل، عباد بن صامت، انس بن مالک، علی بن ابی‌طالب، حسین بن علی، عبدالله بن حذافه، سعد بن ابی وقاص و سوده بنت زمعه ذکر کرده است. ابن عباس، ابومسعود بدری، واثله بن الأسقع و زینب بنت جحش نیز روایت کرده‌اند.

همه این منابع حدیث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» را نقل کرده‌اند، برخی فقط قسمت اول آن را آورده‌اند. در روایت‌های عثمان و علی و معاویه داستان‌های دیگری ذکر شده است. به عنوان نمونه، معاویه با نصر بن حجاج و عبدالرحمن بن خالد بن ولید مشورت کرد و نصر پرسید: «قضیه تو درباره زیاد چه شد؟» معاویه پاسخ داد: «قضای رسول الله بهتر از قضای من است».

در حدیث ابومعمر، ابن مسعود و عباد، احکام دیگری ذکر شده است. در حدیث عبدالله بن حذافه داستانی آمده که درباره نام پدرش پرسیده بود. در حدیث ابن زبیر، داستانی مشابه آنچه درباره عایشه آمده به اختصار آمده و پیش‌تر به آن اشاره کردم. در حدیث سوده نیز مشابه آن است، ولی در روایت احمد نام او ذکر نشده و فقط گفته شده «عن بنت زمعة». در حدیث زینب هم داستانی آمده ولی نام پدرش ذکر نشده و فقط آمده «عن زینب الأسدیة». توفیق از الله است.

همچنین از مرسل عبید بن عمیر، یکی از بزرگان تابعین، حدیثی نقل شده که ابن عبد البر آن را با سند صحیح آورده است.^۱



۱۹ - باب الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَمِيرَاثِ اللَّقِيطِ

وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ .

باب: ولای برای کسی است که آزادش کرده است و میراث لقیط (نوزاد سرراهی) و عمر گفته است: لقیط، آزاد است (نه برده).

توضیح: «باب إنما الولاء لمن أعتق و میراث اللقیط» و عمر گفته است: «اللقیط حر» - این ترجمه مرتبط با میراث لقیط است. این حدیث به ترجیح قول جمهور اشاره دارد که لقیط آزاد است و ولایت او در بیت المال است. همچنین گفته‌های نخعی نقل شده که ولایتی بر کسی که لقیط را یافت کرده دارد و به قول عمر به ابوجمیله در مورد کسی که یافت کرده گفته شد: «برو، او آزاد است و هزینه‌اش بر ماست و تو ولی او هستی». پیش‌تر این اثر به طور کامل در «أوائل الشهادات» ذکر شده و پاسخ داده شد که منظور عمر از «لک ولاؤه» این است که تو مسئول تربیت و انجام امور او هستی و این ولایت اسلامی است نه ولایت عتق. دلیل این موضوع حدیث صریح مرفوع «إنما الولاء لمن أعتق» است که اقتضا می‌کند کسی که آزاد نکرده، ولایتی ندارد، زیرا عتق مستلزم مالکیت قبلی است و لقیط از دار اسلام است و یافت کننده مالک او نیست. اصل بر آزادی انسان‌ها است و ممکن است لقیط فرزند زن آزاد یا برده باشد؛ اگر فرزند باشد، میراث او به پدر یا مادرش تعلق دارد و اگر معلوم نشود، در بیت المال قرار می‌گیرد.

همچنین از علی آمده است که لقیط مولای هر کس است که او را بخواهد و بر اساس این قول، حنفیه تا زمانی که پدرش او را شناخته باشد، ولایتی منتقل نمی‌شود. این مسائل بر اسماعیلی پوشیده بود، او گفت: «ذکر میراث اللقیط» در ترجمه باب آمده ولی در حدیث ذکر نشده و بر آن دلالتی ندارد. منظور او این است که حدیث عایشه و ابن عمر مطابق با «إنما الولاء لمن أعتق» است و در آن‌ها اشاره‌ای به میراث لقیط نیست. کرمانی نیز بر همین اساس گفته است: پس کجا ذکر میراث لقیط آمده؟ پاسخ این است که در ترجمه باب آمده ولی در خود حدیث نیامده است. این مسائل بر اساس ظاهر است و با توجه به دقت و مناسبت آن در ابواب موارد باید توضیح داده شود که پیش‌تر ذکر شد. ابن منذر گفته است:



همه متفق اند که لقیط آزاد است، مگر یک روایت از نخعی که مشابه قول جماعت است و شریح و اسحاق بن راهویه هم همین نظر را دارند.^۱

۶۷۵۱ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . وَأَهْدَى لَهَا شَاةً فَقَالَ « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجَهَا حُرًّا ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: بریره (کنیز) را خریدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «او را بخر و ولأء (حق میراث) برای کسی است که او را آزاد کرده است» و برای بریره گوسفندی اهدا شد (که از گوشت آن به ما آورد) آنحضرت فرمود: «این گوشت برای او صدقه است و برای ما هدیه». حکم گفته است: شوهر بریره، آزاد بود. اما گفته‌ی حکم مرسل است و ابن عباس گفته است: شوهرش را دیدم که بنده بود.

۶۷۵۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «همانا ولأء برای کسی است که او را آزاد کرده است».

توضیح: ابن عتیبه با مثناة و موحدة مصغر است، ابراهیم همان نخعی است، و اسود ابن یزید است و هر سه از تابعین کوفی هستند.

عبارت «قال الحكم وکان زوجها حراً» به حکم نسبت داده شده و در روایت اسماعیلی از ابوالولید عن شعبه نیز درج شده است. گفته شده «قول الحكم مرسل» یعنی به عایشه راوی خبر منسوب نیست و حکم مانند حدیث متصل مرفوع است.

عبارت «وقال ابن عباس رأيتُه عبداً» در باب بعدی اضافه شده و گفته شده «قول الاسود منقطع» یعنی به عایشه منسوب نیست و قول ابن عباس صحیح‌تر است چون او حضور داشته و دیده است، بنابراین قول او بر کسی که شاهد نبوده، ترجیح دارد. اسود در زمان

^۱ - همان.



رسول الله وارد مدینه نشده و حکم بعداً به دنیا آمده است. از تعابیر بخاری مانند «قول الحكم مرسل» استفاده می‌شود که مرسل را می‌توان درباره تابع صغیر هم به کار برد. این حدیث یکی از دو روایت احمد را نیز اثبات می‌کند: کسی که برای دیگری آزاد کند، ولاء برای معتق و پاداش برای معتق عنه است. بررسی این موضوع در «باب ما یرث النساء من الولاء» خواهد آمد.^۱

۲۰ - باب میراث السائبة

باب: میراث سائبه (برده‌ای که آزاد شده که کسی حق گرفتن میراث او را ندارد)

توضیح: حافظ می‌گوید: عبارت «باب میراث السائبة» به معنی برده‌ای است که به او گفته می‌شود «هیچ ولایی برای کسی نیست» یا «تو سائبه‌ای» یعنی آزاد است و هیچ ولایی بر او نیست. گاهی گفته می‌شود «أعتقتك سائبة» یا «أنت حرّ سائبة»؛ در دو مورد اول نیاز به قصد در عتق نیست و در دومی عتق صورت می‌گیرد. در شرط و ولایتی که دارد اختلاف است؛ جمهور آن را مکروه دانسته و برخی آن را مباح می‌دانند. در مورد ولایت نیز اختلاف است که در باب بعدی به تفصیل بیان خواهد شد، إن شاء الله.

۶۷۵۳ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيَّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيَّبُونَ .

ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: اهل اسلام، برده را سائبه نمی‌ساختند و اهل جاهلیت برده را سائبه می‌ساختند.

توضیح: در روایت یزید بن ابی حکیم العدنی از سفیان در اسماعیلی آمده: «حدثنی هزیل بن شرحبیل» که هزیل با زای کوچک است و کسانی که آن را با ذال نوشته‌اند دچار اشتباه شده‌اند. سفیان در سند همان الثوری و اباقیس عبد الرحمن است.

عبارت «عن عبدالله» به ابن مسعود نسبت دارد.

«إن أهل الإسلام لا يسبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسبون» - این بخشی از حدیث است که اسماعیلی آن را کامل از طریق عبد الرحمن بن مهدی از سفیان نقل کرده است:

^۱ - همان.



مردی به عبدالله آمد و گفت: «من برده‌ای آزاد کرده‌ام و او مرده و مالی به جا گذاشته ولی وارثی ندارد». عبدالله فرمود: «... تو ولی نعمت او هستی و میراثش به تو می‌رسد. اگر در چیزی دچار اشکال شدی یا ترسیدی، ما آن را می‌پذیریم و در بیت المال قرار می‌دهیم». در روایت العدنی آمده: «فإن تخرجت...» و عبدالله گفته: «پس ما آن را در بیت المال قرار می‌دهیم».

واژه «تأثمت» به معنای ترس از وقوع گناه است و «تخرجت» به معنای نگرانی یا سختی در انجام کار است.

با این حکم درباره برده سائبه، حسن بصری، ابن سیرین و شافعی نیز موافق بودند. عبد الرزاق نیز با سند صحیح از ابن سیرین نقل کرده که زن انصاری برده‌ای آزاد کرده و گفته بود: «هر کس را بخواهی ولی او باش» و او به ابوحنیفه ولی شد. وقتی ابوحنیفه در یمامه شهید شد، میراثش به انصاریه یا فرزندش داده شد.

همچنین ابن منذر از طریق بکر بن عبدالله المزنی نقل کرده که ابن عمر وقتی مال برده سائبه‌ای فوت شده را آورد، گفت: «ما او را آزاد کرده بودیم»، سپس دستور داد با آن پول بردگان دیگری خریداری و آزاد شوند. این کار ممکن است واجب یا مستحب باشد. اگر سائبه وارثی نداشت، کسی که او را آزاد کرده ولی او پول را قبول نکرده، باید با پول بردگان دیگر آزاد شوند.

قول دیگر: ولاء او به مسلمانان می‌رسد و آن‌ها وارث و عاقل او هستند (عمر بن عبدالعزیز، زهری، مالک).

درباره فروش یا هدیه ولاء سائبه: جماعتی مانند شعبی، نخعی و کوفی‌ها اجازه می‌دهند، ولی ابن منذر می‌گوید بهتر است به ظاهر حدیث «الولاء لمن أعتق» عمل شود. بخاری نیز این مطلب را با ذکر حدیث عایشه در داستان بریره تأیید کرده است: «إنما الولاء لمن أعتق»^۱.

۶۷۵۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشترت بَرِيرَةَ ، لَبِغَتْهَا ، واشترط أهلها ولأعها فقالت يا



رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأَعْتِقَهَا ، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَا عَها . فَقَالَ « أَعْتَقْتُهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . أَوْ قَالَ « أُعْطِيَ الثَّمَنُ » . قَالَ فَأَشْتَرْتَهَا فَأَعْتَقْتُهَا . قَالَ وَخَيْرْتُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ . قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجَهَا حُرًّا . قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا . أَصَحُّ .

ترجمه: از منصور، از ابراهیم از اسود روایت است که گفت: عایشه رضی الله عنها بریره را که کنیز بود خرید تا آزادش کند ولی صاحبان وی حق ولاء او را برای خود شرط گذاشتند. عایشه گفت: یا رسول الله، همانا من بریره را می خرم که آزادش کنم ولی صاحبان وی ولاء او را شرط گذاشته اند. آن حضرت فرمود: «آزادش کن، همانا ولاء برای کسی است که آزادش کرده است، - یا چنین فرمود - بهای او را بده. راوی گفت: عایشه او را خرید و آزادش کرد و اختیار نفس را به خودش واگذاشت که شوهرش را می پذیرد یا نه، بریره گفت: اگر به من چنین و چنان بدهد با وی بسر نخواهم برد. اسود (راوی) گفته است: شوهر وی آزاد بود. گفته اسود از نظر استاد روایت منقطع است و گفته ابن عباس که گفت: او را بنده یافتیم، صحیح تر است.

توضیح: حدیث عایشه در داستان بریره: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» و قول اسود که گفته همسر بریره آزاد بود، قبلاً در باب قبل بیان شده است.

۲۱ - باب إِثْمٍ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

باب: گناه کسی که از صاحب خود بیزاری جوید

توضیح: حافظ می گوید: احمد و طبرانی از طریق سهل بن معاذ بن انس از پدرش نقل کرده اند: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الله بندگانی دارد که با آنها سخن نمی گوید... و مردی که نعمتی دریافت کرده و نعمت آنها را کفران کرد و از آنها رویگردان شد...» و در روایت عمرو بن شعیب آمده که کسی از نسب خود تبرأ کرد (بیزاری جست) حتی اگر کم باشد. شاهی هم از ابوبکر صدیق آمده است.

۶۷۵۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبْلِ . قَالَ وَفِيهَا الْمَدْيِثُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى



مُحَدَّثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَذَمَّتْ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً ، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْضَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .

ترجمه: از یزید بن شریک بن طارق روایت شده است که گفت: علی - رضی الله عنه - روی منبر خطبه می خواند، از او شنیدم که می فرمود: واللّه، جز کتاب الله و آن چه در این صفحه است، کتابی نزد ما نیست که آنرا بخوانیم و صفحه را باز کرد که در آن مسائلی درباره‌ی شناخت سن شتران و چیزهایی از احکام جراحات ذکر شده بود و در آن آمده بود که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرموده اند: «مدینه‌ی منوره از کوه غیر تا کوه ثور حرم است و هرکس در آن جا امر تازه ای ایجاد کند یا ایجاد کننده‌ی بدعتی را پناه دهد، لعنت الله و تمام فرشتگان و مردم بر اوست و الله در روز قیامت، توبه و احسان و فدیة ای از او قبول نمی کند و امانت و عهد مسلمانان، یکسان است و پایین ترین و کم ترین مسلمان نیز در آن شریک و از آن برخوردار است و هرکس امان و عهد مسلمانی را نقض کند، لعنت الله و فرشتگان و مردم بر او است و الله در روز قیامت، توبه و احسان و فدیة ای از او قبول نمی کند و هرکس خود را به غیر پدرش نسبت دهد و یا سرسپردگی خودش را به سرپرستان و غیر مالکان خود اعلام کند، لعنت الله و فرشتگان و مردم بر او است و الله در روز قیامت، توبه و احسان و فدیة ای از او نمی پذیرد».

[بدین گونه که مسلمانی، فرد کافری را امان دهد و مسلمانی دیگر، این امان او را نقض کند و به آزار و اذیت فرد کافر بپردازد].

توضیح: «من والی قوما بغیر إذن موالیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین» - مشابه آن در احمد و ابن ماجه نیز آمده و ابن حبان آن را از ابن عباس صحه داده است. در روایت ابی داود از انس آمده: «لعنت الله تا قیامت متتابع است». این حدیث درباره فضائل مدینه، جزیه و دیات نیز بیان شده است.

مضمون حدیث علی: «من تولى إلى غير موالیه فليتأوى مقعده من النار» - ابن حبان آن را صحیح دانسته است.



از آنجا که کسی که موالی از پایین به غیر مولای خود روی می آورد، حق ارث و ولایت را تضييع می کند و کفران نعمت است، این عمل حرام است.
مالک با استناد به ابن وهب گفته: کسی که خود را به عنوان مولی به دیگری بفروشد و تصور کند که ولایت دارد، جایز نیست و حدیث ابن عمر دلیل آن است.
برخی مانند عطاء ابن ابی رباح استثنا قائل شده اند که اگر اجازه مولی باشد، جواز دارد، اما بیشتر فقهاء مخالف هستند.

حدیث علی (رضی الله عنه) چنین است که غالب امور بر یک قاعده ثابت است، مانند آیه: «فرزندان خود را به دلیل ترس از فقر نکشید»؛ و همه علمای اسلام اتفاق دارند که کشتن فرزند حرام است، چه شخص از فقر بترسد و چه نه. این حکم با حدیث نهی از خرید و فروش «ولاء» و نیز هبه آن نسخ شده است.

گفتم: عطاء پیش تر به همین مطلب اشاره کرده بود و عثمان نیز به همین نظر رسید. ابن منذر روایت کرده است که عثمان در زمان خود در مورد مسائل مشابه به او مراجعه کردند و به عتیق گفت: «هر کس را خواستی انتخاب کن» و همچنین میمونه ولاء مولاهاى خود را به عباس و فرزندانش بخشید. حدیث صحیح بر همه این امور مقدم است؛ احتمال دارد این مطالب به افراد مذکور نرسیده یا اگر رسیده، آن ها تفسیر کرده اند و اجماع برخلاف نظر آنان شکل گرفته است.

ابن بطلال گفته است: در حدیث، اینطور نیست که عتیق بتواند کسی را «فلان فرزند فلان» بنویسد و خودش و مولای آزاد شده اش را نام ببرد؛ بلکه باید بگوید: «فلان، مولای فلان». با این حال، مجاز است که به نسب خود نسبت دهد، مانند نسبت به قریش و غیره. و بهتر است که این مطلب نیز روشن شود، مانند: «قریشی با ولاء» یا «مولای آن ها». گفته شده: هر کس این را بداند و عمل کند، شهادت او ساقط می شود، به دلیل تهدیدی که بر آن مترتب است و بر او واجب است که توبه و استغفار کند.

همچنین گفته شده: لعنت بر فاسقان به طور کلی جایز است، حتی اگر مسلمان باشند. چهارمین مطلب: «و ذمه مسلمانان یکی است و پایین ترین آنان در آن تلاش می کند». توضیح آن پیش تر در کتاب جزیه بیان شده است. و اما حدیث باب دوم پیش تر در کتاب «عتق» آمده و توضیح آن در اینجا نیز آمده است



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مولف حدیثی بدین مضمون آورده است که علی بن ابی طالب علیه السلام بر روی منبر سخنرانی کرد و فرمود: «به الله سوگند، جز کتاب الله و آن چه در این صحیفه است، کتاب دیگری نزد من نیست که آن را بخوانیم». بدین سان علی مرتضی علیه السلام تصریح نمود که پیامبر صلی الله علیه و آله دست نوشته یا چیز خاصی به او نداده است؛ علی علیه السلام بیان داشت که آن چه در اختیار دارد، کتاب الله می باشد که در اختیار همگان است؛ همان کتابی که کوچک ترین تحریفی در آن نیامده و همه ی مسلمانان، کوچک و بزرگشان، آن را تلاوت می کنند. این، ردی آشکار بر رافضیانی است که ادعا می کنند که یک سوم قرآن و نیز سوره ی «ولایة» از آن حذف شده است! کسانی که چنین پنداری دارند، از جرگه ی مسلمانان خارج شده اند:

(وَمَنْ يُضِلَّ لِقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّ مَطْلَبِي لُأَلَهُ دِي وَيُفْعَ يَرْوِي لَمْ يَنْزِلَ) مطلوب و ضلله فَمِنْ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ (۱) [النساء: ۱۱۵]

و هر کس پس از آن که راه هدایت برایش روشن و آشکار شد، با پیامبر مخالفت نماید و راهی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، او را به همان راهی که در پیش گرفته، واگذار می کنیم و او را به دوزخ می اندازیم. و (این) چه بد سرنوشتی است.

امیرالمؤمنین، علی مرتضی علیه السلام سوگند یاد کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله چیز خاصی به او نداده است. این، ردّ آشکاری بر کسانی است که می گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله خلافت را به علی علیه السلام واگذار کرد و ابوبکر و عمر خلافت را غصب کردند و - العیاذ بالله - کافر و منافق بودند! شگفتا از این ها که چه اتهام هایی بر بهترین های امت وارد می کنند! از الله متعال می خواهیم که این ها را با عدل خویش به سزای اعمالشان برساند؛ به یقین که او بر هر کاری تواناست. این ها اگر در ادعای دوستی با علی بن ابی طالب علیه السلام راست گو هستند و به راستی خود را پیرو او می دانند، پس بنگردند که آن بزرگوار آشکارا بر فراز منبر اعلام نمود که پیامبر صلی الله علیه و آله موقعیت یا مقام منحصر به فردی به اهل بیت نداده است؛ بلکه بیان داشت که آن چه در اختیار داریم، همان کتابی است که همه ی مسلمانان دارند؛ سپس عمر شترهای زکات و پاره ای از احکام جراحات را بیان نمود که البته در این روایت، به تفصیل نیامده و فقط به آن اشاره شده است؛ آن گاه به



بیان این حدیث پرداخت که رسول الله ﷺ فرمود: «مدینه از کوه غیر تا کوه ثور،^(۱) حرم است»؛ بنابراین، همه‌ی مدینه همانند مکه حَرَم می‌باشد؛ البته در فضیلت و جایگاه، به حَرَم مکی نمی‌رسد؛ زیرا حَرَم مکه آن‌چنان جایگاهی دارد که کمالِ ایمان مومن - در صورتی که شرایطش را داشته باشد - به این است که به قصد حج و عمره رهسپار مکه شود؛ اما حَرَم مدینه این‌گونه نیست؛ هم‌چنین ارتکاب گناه و معصیت در حَرَم مدینه، از ارتکاب محرمات در حَرَم مکه، سبک‌تر است؛ قصدِ شکار در حَرَم مکه، کیفر دارد؛ اما در حَرَم مدینه این‌گونه نیست؛ خلاصه این که تقریباً تفاوت این دو حَرَم، شش یا هفت مورد می‌باشد. ناگفته نماند که مساحت حَرَم مدینه، حدّ فاصل کوه‌های غیر و ثور است که چهار فرسنگ در چهار فرسنگ می‌باشد؛ پیامبر ﷺ درباره‌ی حَرَم مدنی فرمود: «هر که در آن بدعتی بیاورد یا بدعت‌گزاری را جای دهد، لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در روز قیامت، هیچ توبه و احسان و فدیهای را از او قبول نمی‌کند»؛ منظور از بدعت، نوآوری در عقیده، منهج و سلوک مسلمانان و مخالفت با آن‌هاست؛ در این حدیث بیان شد: هر که در آن بدعتی بیاورد یا دانسته بدعت‌گزاری را جای دهد یا یاری‌اش کند، لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست؛ زیرا در گناهش شریک می‌باشد. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «و پیمان مسلمانان، یکی‌ست؛ بدین‌سان که کم‌ترینشان از این حق برخوردار است - و می‌تواند به غیرمسلمانان، امان دهد - پس هر که امان و پیمان مسلمانی را نقض کند، لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در روز رستاخیز، هیچ توبه و احسان و فدیهای را از او نمی‌پذیرد». لذا اگر کافری، با ضمانت و کفالت یک مسلمان و در امان او وارد سرزمین اسلامی شود و سپس شخصی بیاید و بگوید که این شخص، کافر است و باید او را کُشت، و سپس او را بکشد، لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر قاتل خواهد بود؛ زیرا امان و پیمان مسلمانی را نقض کرده است؛ حال اگر کسی، امان و پیمان حاکم و زمام‌دارِ مسلمانان را نقض کند، چه حُکمی دارد؟ زیرا امان و پیمان حکومت یا همان روادیدی که از سوی حکومت صادر می‌شود، حُکم امان‌نامه را برای کافران دارد و مسلمانی که این امان‌نامه را نقض کند، به لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم گرفتار می‌شود.

^(۱) این کوه ثور، غیر از کوهی‌ست که در پنج میلی جنوب مکه قرار دارد.



این، نشان‌گر حمایت دین اسلامی از کسی‌ست که در امان و پیمان یا پناه یک مسلمان وارد قلمرو اسلام می‌شود و نشان می‌دهد که دین اسلام، هیچ ربطی به خیانت، ترور و جنایت ندارد؛ بلکه دین اسلام، آیین واضح و روشنی‌ست که با صراحت تمام بیان داشته‌است که هر انسانی که مسلمانان به او امان و پناه دهند، حتماً باید در امنیت کامل باشد؛ این حدیث هم‌چنین بیان‌گر نادرستی پندار و روی‌کرد کسانی‌ست که مردمانی را که از سوی مسلمانان عهد و امان دارند، به‌قتل می‌رسانند؛ چنین کسانی سزاوار لعن و نفرین پروردگار و فرشتگان و همه‌ی مردم هستند.

آری؛ اگر یک کافر ستیزه‌گر یا حربی، پنهانی و بدون امان‌نامه‌ی مسلمانان، با هدف جاسوسی یا خراب‌کاری وارد قلمرو اسلامی شود، اعدام می‌گردد؛ زیرا هیچ عهد و امانی ندارد؛ اما کافری که با روادید حکومت یا با امان و کفالت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مسلمان، به سرزمین اسلامی می‌آید، جان‌ش حرمت دارد و نباید کسی به او تعرض کند؛ و هرکس این پیمان را نقض نماید، لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست؛ اما شگفتا از کسانی که به نام اسلام و بلکه به نام جهاد اسلامی، عهدشکنی می‌کنند! در صورتی که اسلام، خیانت و عهدشکنی را رد نموده‌است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید:

(وَأَقِمُّوا عَاهِدَ الَّذِينَ عَاهَدُوا إِلَيْكُمْ وَلَا تَقْضُوا إِلَيْهِمْ قَرْضًا آل
عَلَىٰ كُفْرًا فَمَنْ لَّمْ يُعْلَمْ مِنَ الْفِعْلُ لَكُمْ ۖ وَآتَ كُفْرًا وَلَكِنَّ الْقَرْضَ لَا يَنْهَىٰ عَنْ
بِعْدِ عَقْدٍ وَلَا لَيْسَ بِكُفْرٍ لَكُمْ ۚ وَلَكِنْ لَمَّا أَتَىٰ الْكُفْرَ أَتَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
مَعْلُومٌ أَلَيْسَ لَكُمْ عَقْدٌ مِمَّا عَاهَدْتُمْ بِكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٩٢﴾ [النحل: ٩١]

و چون با الله پیمان بستید، به پیمان الاهی وفا کنید و سوگندهای استواری را که یاد می‌کنید، نشکنید؛ در حالی که شما، الله را شاهد و نگهبانان قرار داده‌اید. بی‌گمان الله از کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخ‌های تابیده‌اش را پس از تاییدن محکم، باز می‌کرد؛ بدین‌سان که به بهانه‌ی بیش‌تر بودن یک گروه (=مشرکان) از گروه دیگر (=مومنان)، سوگندهایتان را در میان یک‌دیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید.

در اسلام، پای‌بندی به عهد و پیمان اهمیت فراوانی دارد و پیمان‌شکنی، کار بسیار زشتی‌ست و هیچ جایی در اسلام ندارد؛ اما برخی از افراد بی‌خرد و نادان، می‌خواهند غیرت



خود را در چیزی که هیچ مطابقتی با کتاب و سنت ندارد، سبک کنند و با روشی که بر خلاف رهنمودهای کتاب و سنت می‌باشد، عقده‌گشایی نمایند! این، اشتباه بسیار بزرگی است؛ بلکه مومن به رهنمود و دستورهای شرعی پای‌بند است و می‌داند که دین اسلام، دین امیال و خواسته‌های نفسانی نیست:

(لَا يُؤْتِجُ أَلَقَ أَهْوَاءِ هُمْ قَسِ هَافَ لَسْ مَوْثُ وَالرُّضْ وَمَنْفَحْنِ) [المؤمنون: ۷۱]
و اگر حق، پیرو خواسته‌های نفسانی آنان بود، بی‌گمان آسمان‌ها و زمین و موجودات آن‌ها تباہ می‌شدند.
اما راه اسلام، واضح و روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.

۶۷۵۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْبَةَ .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از فروختن و بخشیدن حق و لاء نهی نموده است».

توضیح: گفته «حدثنا سفیان» یعنی ثوری روایت کرده است.

گفته «عن عبد الله بن دينار» این گونه توسط حافظان از شاگردان سفیان الثوری نقل شده است؛ از جمله عبد الرحمن بن مهدی، وکیع، عبد الله بن نمیر و دیگران.

گفته «عن ابن عمر» در روایت اسماعیلی از طریق احمد بن سنان از عبد الرحمن بن مهدی از شعبه و سفیان از ابن دینار: «شنیدم ابن عمر را»؛ این حدیث به نام عبد الله بن دینار مشهور است، تا جایی که مسلم در صحیح خود می‌گوید: مردم در این حدیث به عبد الله بن دینار متکی هستند.

ترمذی پس از نقل حدیث گفته است: «حسن صحیح است و ما آن را جز از طریق عبد الله بن دینار نمی‌شناسیم؛ سعد و سفیان و مالک از او روایت کرده‌اند.» و روایت شده است که شعبه گفته: «دوست داشتم که عبد الله بن دینار وقتی این حدیث را نقل می‌کرد به من اجازه می‌داد تا پیش او بروم و سرم را به او نزدیک کنم».



ترمذی گفته است: یحیی بن سلیم از عبید الله بن عمر از عبد الله بن دینار روایت کرده است.

گفتم: روایت یحیی بن سلیم در ابن ماجه آمده است، اما او تنها روایت نکرد؛ ابو ضمهر، انس بن عیاض و یحیی بن سعید الاموی نیز از عبید الله بن عمر روایت کرده‌اند. ابو عوانه آن را در صحیح خود آورده است. همچنین ابن حبان در «الثقات» در ترجمه احمد بن أبی اوفی آن را از شعبه از عبد الله بن دینار نقل کرده است و عمرو بن دینار نیز از ابن عمر روایت کرده است و گفته: «غریب است».

ابو نعیم الاصبهانی به جمع‌آوری طرق حدیث از عبد الله بن دینار پرداخته و آن را از ۳۵ نفر که از عبد الله بن دینار روایت کرده‌اند، آورده است؛ از بزرگان: یحیی بن سعید انصاری، موسی بن عقبه، یزید بن الهاد، عبید الله العمری و از تابعین کوچک‌تر: مسعر، حسن بن صالح بن حی، ورقاء، ایوب بن موسی و عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار و دیگران.

گفته «عن ابن عمر» در روایت ابی داود حفری از سفیان در اسماعیلی: «شنیدم ابن عمر را»؛ همینطور در کتاب عتق از روایت شعبه و در مسند طیالسی از شعبه نقل شده است. شعبه از عبد الله بن دینار می‌پرسد: «آیا این را از ابن عمر شنیدی؟» و او پاسخ می‌دهد: «بله».

اگرچه ما او را سوگند ندادیم، ولی او بارها از او شنیده بودیم. روایت شده در مسند حمیدی از سفیان، و دارقطنی در «غرائب مالک» از الحسن بن زیاد اللؤلؤی از مالک از ابن دینار از حمزه بن عبد الله بن عمر که از پدرش پرسیده بود درباره خرید ولاء، این حدیث را ذکر کرده است. ظاهر حدیث این است که ابن دینار آن را از ابن عمر شنیده است، اما اینگونه نیست.

ابن العربی در شرح ترمذی گفته است: این حدیث مخصوص عبد الله بن دینار است و در درجه دوم اعتبار دارد، زیرا لفظ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ذکر نشده است، بلکه معنی گفته پیامبر: «ولاء فقط برای کسی است که آزاد کرده» نقل شده است.

این مطلب را ابن عمر درباره عایشه در داستان بریره روایت کرده است، اما از طریق دیگری نیز آمده است که نسایی و ابو عوانه از طریق لیث از یحیی بن ایوب از مالک نقل کرده اند: «شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نهی می‌کند از خرید و فروش ولاء و هبه آن». و در روایت محمد بن أبی سلیمان آمده است: «ولاء فروخته نمی‌شود و هبه نمی‌شود». همه کسانی که ذکر شد، بر این لفظ توافق دارند.



و ابویوسف قاضی مخالف آنان بود و حدیث را از عبد الله بن دینار از ابن عمر با لفظ «ولاء همچون پیوند خون است» روایت کرده است. این حدیث را شافعی و از طریق او حاکم و سپس بیهقی نقل کرده‌اند. بشر بن الولید بین ابویوسف و ابن دینار (عبید الله بن عمر) وارد شده و ابو یعلی آن را در مسند خود از او نقل کرده، ابن حبان نیز در صحیح خود از ابو یعلی آورده و ابو نعیم از طریق عبد الله بن جعفر بن اُعین از بشر روایت کرده و در متن حدیث اضافه کرده: «ولاء فروخته و هدیه داده نمی‌شود».

همچنین از طریق عبد الله بن نافع از عبد الله بن دینار آمده است: «ولاء صرفاً نسب است و فروش یا هدیه آن صحیح نیست». محفوظ در این مطلب، حدیثی است که عبد الرزاق از ثوری از داود بن ابی هند از سعید بن المسیب موقوف بر او روایت کرده است: «ولاء همچون پیوند خون است».

همچنین بزار و طبرانی از طریق سلیمان بن علی بن عبد الله بن عباس از پدرش و جدش روایت کرده‌اند: «ولاء منتقل یا تغییرپذیر نیست». در سند آن مغیره بن جمیل مجهول است، اما از ابن عباس آمده است که ولاء متعلق به کسی است که آزاد شده و نمی‌توان آن را فروخت یا هدیه داد.

ابن بطلال گفته است: همه علما اتفاق دارند که انتقال نسب جایز نیست، پس اگر حکم ولاء همان حکم نسب است، همانطور که نسب منتقل نمی‌شود، ولاء هم منتقل نمی‌شود. در جاهلیت، ولاء را از طریق خرید و فروش منتقل می‌کردند، اما شرع آن را منع کرده است. ابن عبد البر گفته است: جماعات بر عمل به این حدیث اتفاق دارند، جز آنچه از میمونه روایت شده که ولاء سلیمان بن یسار را به ابن عباس هدیه کرد. عبد الرزاق از ابن جریج روایت کرده که برای سید جایز است که به بنده خود اجازه دهد با هر کس که بخواهد موالی (ولاء) کند.

گفتم: این بحث پیش‌تر در باب قبل مطرح شد.

ابن بطلال و دیگران گفته‌اند: از عثمان و عروه روایت شده که فروش ولاء جایز است، و از میمونه و ابن عباس هم جایز بودن هبه ولاء نقل شده؛ شاید حدیث به آنان نرسیده بود. ابن مسعود در زمان عثمان این کار را منکر شد و عبد الرزاق نقل کرده که او می‌گفت: «آیا کسی نسب خود را می‌فروشد؟». از طریق علی: «ولاء شاخه‌ای از نسب است». از طریق جابر: فروش یا هدیه ولاء منکر شد. از طریق عطاء: ابن عمر آن را منکر بود. از طریق عطاء از ابن



عباس: جایز نیست و سند آن صحیح است. بنابراین، نقل از ابن عباس درباره فروش و هبه جدا شده است.

ابن العربی گفته است: معنای «ولاء همچون پیوند خون است» این است که الله با حرمت آن را به نسب نسبت داده، همانگونه که پدر با نطفه انسان را به وجود آورده است؛ زیرا بنده پیش از آزاد شدن، مانند معدوم در حقوق بوده و نمی توانست حکم کند، ولی حق شهادت، ولایت و قضا پیدا نکرده بود. بنابراین، وقتی آزاد شد، با حق آزادی، این احکام برای او ثابت شد. چون حکم آن شبیه نسب است، به معتق مربوط شد. لذا آمده است: «ولاء فقط برای کسی است که آزاد شده» و به رتبه نسب پیوست و فروش یا هدیه آن منع شد.

قرطبی گفته است: جمهور علما با حدیث باب استدلال کرده اند؛ دلیل آن این است که حکم ولاء وجودی است و همانند نسب نمی توان آن را جدا کرد. همانطور که پدر و جد منتقل نمی شوند، ولاء هم منتقل نمی شود، مگر در مواردی که اثر حقوقی از جمله ارث بر آن مترتب شود، مانند اینکه بنده ای آزاد شده ازدواج کند و فرزند داشته باشد؛ فرزند او آزاد محسوب شده و ولاء متعلق به مولای مادرش می شود. اگر سید پدر بنده را قبل از مرگ او آزاد کند، ولاء او پس از مرگ به معتق پدر منتقل می شود، که مورد اتفاق است.

این موضوع اصل حدیث «ولاء همچون پیوند خون است» را خدشه دار نمی کند، زیرا تشبیه الزام آور برای مطابقت کامل نیست. درباره کسی که خود را از مولای خود خریده (مکتب) اختلاف است؛ جمهور گفته اند ولاء او متعلق به مولایش است و گفته اند که ولاء ندارد. همچنین درباره ولاء کسی که آزاد شده اما هنوز فرزند ندارد نیز پیش تر بحث شد.^۱

۲۲ - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَایَةً. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَيَذْكُرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ «هُوَ أَوَّلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

باب: اگر یکی بر دست دیگری مسلمان شود



و حسن بصری کسی که توسط وی مسلمان شده است، ولاء را لازم نمی داند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «ولاء برای کسی است که او را آزاد کرده است». و از تمیم داری، یاد شده که این حدیث را رفع کرده (آنحضرت فرموده) که: او (کسی که او را به اسلام درآورده) نزدیکترین مردم در زندگی و مرگ اوست. ولی در صحت این حدیث اختلاف کرده اند.

توضیح: گفته «باب اگر کسی به دست او اسلام آورد» مطابق نسفی است. فربری و اکثر گفته اند: «رجل» (مرد) را اضافه کرده اند. در روایت کشمیهنی نیز «الرجل» آمده و با انکار اولی است. گفته شده: حسن ولایتی برای او نمی دید. در روایت کشمیهنی «ولاء» با همزه آمده، به جای یاء، و منظور از آن ولایت است. حسن و سفیان ثوری در جامع خود از مطرف از شعبی و او از ابن عبید از حسن روایت کرده اند که گفته اند: «مرد بر مرد موالی می شود».

ابو بکر بن ابی شیبہ از وکیع از سفیان و دارمی از ابو نعیم از سفیان روایت کرده اند. ابن ابی شیبہ نیز از طریق یونس از حسن روایت کرده: «وارث نمی شود، مگر اینکه بخواهد برای او وصیت کند».

گفته «ویذکر عن تمیم الداری رفعه: هو أولى الناس بمحیاه و مماته»؛ این حدیث در برخی رجال ذکر نشده، اما در همه نسخ معتبر است.

بخاری از روایت او حدیثی در ایمان نقل کرده، اما آن را در ترجمه باب آورده به نام «الدین النصیحه». مسلم نیز از حدیث او نقل کرده و برای او حدیث دیگری ندارد. تمیم الداری، پسر اوس بن خارجه بن سواد لخمی بود و نسبش به بنی دار بن لخم می رسد. او اهل شام و اهل تجارت در جاهلیت بود و هدایا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرستاد. اسلام او در سال نهم هجری بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره او در منبر داستان جاسوسی و دجال را برای اصحاب نقل کرد.

در روایت بزرگان و صغار، روایت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره غیر تمیم نیز آمده است، مانند روایت زرعه بن سیف بن ذی یزن که پیامبر برای او نامه ای نوشت.

تمیم الداری از بزرگمردان و افضل صحابه بود، اولین کسی که مساجد را روشن کرد و اولین کسی که درباره مردم حکم کرد. او در بیت المقدس سکونت داشت و از پیامبر



درخواست کرده بود مناطقی را که فتح می‌شود به او واگذار کند که پذیرفته شد. تمیم در سال چهارم هجری درگذشت.

گفته «رفعه» به معنای «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود» است و بخاری آن را در تاریخ و ابو داود نیز آورده است.

ابن ابی عاصم، طبرانی و باغندی در «مسند عمر بن عبدالعزیز» آن را با «عنعنۀ» نقل کرده اند، همه از طریق عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز. گفته شده: «شنیدم عبید الله بن موهب عمر بن عبدالعزیز را از قبیصۀ بن ذویب از تمیم الداری روایت می‌کند که گفت: گفتم ای رسول الله، سنت درباره مردی که به دست او مردی از مسلمانان اسلام آورد چیست؟ فرمود: او سزاوارترین مردم به زندگی و مرگ اوست».

بخاری گفته است: برخی گفته‌اند ابن موهب تمیم را شنیده است، اما این روایت صحیح نیست، زیرا پیامبر فرموده است: «ولاء برای کسی است که آزاد شده است». شافعی گفته است: این حدیث ثابت نیست، زیرا عبدالعزیز بن عمر آن را از ابن موهب روایت کرده، و ابن موهب فرد معروفی نیست و ما نمی‌دانیم که او تمیم را دیده باشد، و چنین کسی روایت او ثابت نمی‌شود.

خطابی گفته است: احمد این حدیث را ضعیف کرده است.

احمد، دارمی، ترمذی و نسایی آن را از روایت وکیع و دیگران از عبدالعزیز از ابن موهب از تمیم نقل کرده‌اند. برخی صریحاً گفته‌اند که ابن موهب تمیم را شنیده است.

ترمذی گفته است: سند آن متصل نیست. برخی بین ابن موهب و تمیم قبیصۀ را وارد کرده‌اند و یحیی بن حمزه آن را روایت کرده است. برخی گفته‌اند که ابن موهب تنها قبیصۀ را ذکر کرده و ابو اسحاق سبعی نیز آن را از ابن موهب بدون ذکر تمیم روایت کرده، و نسایی نیز آن را آورده است.

ابن منذر گفته است: این حدیث متناقض است؛ آیا از ابن موهب از تمیم است یا بین آن‌ها قبیصۀ است؟ برخی از راویان گفته‌اند از عبد الله بن موهب و برخی از ابن موهب و عبدالعزیز روایت کرده‌اند؛ راوی او حافظ نیست.

گفتم: این حدیث از رجال بخاری است، ولی از راویان مکرر نیست. ابن موهب تمیم را ندیده است. نسایی اشاره کرده که روایت صریح درباره شنیدن او از تمیم اشتباه است، اما برخی توثیق کرده اند. عمر بن عبدالعزیز قاضی بود و ابو زرعه الدمشقی در تاریخ خود از



أوزاعی با سند صحیح نقل کرده که این حدیث را نمی‌پذیرفت. ابو زرعه الدمشقی آن را «حدیث حسن و متصل» دانسته است.

بخاری به اختلاف در صحت این حدیث اشاره کرده و در تاریخ خود گفته است که این حدیث صحیح نیست، زیرا با حدیث «ولاء برای کسی است که آزاد شده» مخالفت دارد. از آن استفاده می‌شود که اگر سند آن صحیح بود، با این حدیث مخالفت نمی‌کرد. و در جمع‌بندی، بیشتر علما بر این باورند که حدیث صحیح درباره عموم صحت خود باقی است و باید حدیث «سزاوارترین مردم» را به معنی نصرت، کمک و موارد مشابه گرفت، نه میراث؛ و حدیث صحیح درباره ولاء به عموم باقی است. ابن القصار نیز به همین رأی جزم کرده و ابن بطلال گفته است: اگر این حدیث صحیح بود، تأویل آن این بود که کسی که اسلام آورده سزاوار موالات در نصرت و یاری و اقامه نماز بر او پس از مرگ است، و اگر با لفظ «سزاوار به میراث» می‌آمد، باید تخصیص داده می‌شد.

ابن منذر گفته است: جمهور به قول حسن در این موضوع عمل کرده‌اند. حماد، ابوحنیفه و اصحاب او و همچنین برخی از نحعی گفته‌اند که اگر فهم از او برود، ولاء می‌تواند به دیگری منتقل شود. درباره نحعی قول دیگر هم هست: نمی‌تواند منتقل شود، اما اگر تا زمان مرگ او ادامه یابد، ولاء منتقل می‌شود. این قول مورد تأیید اسحاق و عمر بن عبدالعزیز است و در مسیر باغدی و دیگران آمده است.

مثلاً مردی که بر او مسلمان شده و سپس فوت کرده و نصف مال باقی مانده را به دخترش داده، ولاء به مولای او تعلق می‌گیرد.^۱

٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعَبِّقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكَهَا عَلَى أَنْ وَلَّاءَهَا لَنَا . فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که گفت: همانا عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها، خواست تا کنیزی را بخرد و آزادش کند. صاحبان آن گفتند: او را بدین شرط بر تو می‌فروشم



که ولاء از آن ما باشد. عائشه این را به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرد. آنحضرت فرمود: «این (شرط) تو را باز ندارد، زیرا ولاء برای کسی است که آزادش کرده است».

توضیح: حافظ می گوید: مصنف حدیث ابن عمر در داستان بریره را ذکر کرده است؛ دلیل آن «ولاء برای کسی است که آزاد شده» است، زیرا «لام» در آن برای اختصاص است؛ یعنی ولاء مخصوص کسی است که آزاد شده. و «لا یمنعک» در روایت کشمیهنی به تأکید آمده است.

۶۷۵۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَتَّوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطْتُ أَهْلَهَا وَوَلَاءَهَا ، فذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطِيَ الْوَرَقَ » . قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا - قَالَتْ - فَدَعَاَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بَتُّ عِنْدَهُ . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: بریره را خریدم و صاحبانش ولاء او را شرط گذاشتند. این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کردم. فرمود: «آزادش کن، زیرا ولاء برای کسی است که (بهای وی را) نقره می دهد». عائشه گفت: او را آزاد کردم. پیامبر صلی الله علیه وسلم، بریره را خواست و برایش در قبول شوهرش اختیار داد. وی گفت: اگر برایم چنین وچنان بدهد، یک شب باوی نمی گذرانم و نفس خود را در اختیار خود گرفت.

توضیح: حدیث عایشه در این زمینه مختصر است و در آخر آن آمده: «و همسر او آزاد بود». پیش‌تر در باب قبل از طریق منصور آمده که قائل آن اسود است، راوی از عایشه روایت کرده است. و در باب قبل از طریق حکم از ابراهیم روایت آمده که روایت‌کننده او حکم است.

محمد مذکور در اول سند دوم، به گفته ابو علی عسانی، پسر سلام است و جریر پسر عبد حمید می‌باشد.

گفتم: در باب استقراض آمده است: «حدثنا محمد حدثنا جریر»، همان‌طور که در اکثر منابع آمده، بدون اینکه به کسی نسبت داده شده باشد. در روایت ابو علی بن شویه از فربری آمده «محمد بن سلام»، و در روایت ابو ذر از کشمیهنی آمده «محمد بن یوسف» یعنی



بیکندی. در کتاب، محمد از جریر جز این دو مورد ذکر نشده است و محتمل تر آن است که منظور «ابن سلام» باشد. ابو نعیم آن را غریب کرده و حدیث را از طریق عثمان بن ابی شیبہ از جریر نقل کرده، سپس گفته: «بخاری آن را از عثمان نقل کرده است»، که من آن را چنین یافتیم و گمان نمی کنم جز اشتباه باشد.^۱

۲۳ - بَاب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

باب: آنچه زنان از ولاء وارث می گردند

۶۷۵۹ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: عائشه خواست تا بریره را بخرد. به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آنها حق ولاء او را شرط گذاشته اند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «او را بخر، همانا ولاء برای کسی است که او را آزاد کرده است».

۶۷۶۰ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْوَلَاءُ لِمَنْ أُعْطِيَ الْوَرَقَ ، وَوَلَّى النِّعَمَةَ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ولاء برای کسی است که بهای او را نقره می دهد و ولی نعمت اوست».

توضیح: باب «آنچه زنان از ولاء به ارث می برند» در حدیث ابن عمر ذکر شده در باب قبل، از راه دیگری از نافع و حدیث عایشه از طریق دیگری از منصور، مختصر به این مضمون: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أُعْطِيَ الْوَرَقَ ، وَوَلَّى النِّعَمَةَ»؛ این لفظ از وکیع از سفیان ثوری از منصور نقل شده است. ترمذی آن را از روایت عبد الرحمن بن مهدی از سفیان با این مضمون نقل کرده: «او قصد داشت بریره را بخرد و شرط ولاء کردند، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود...»

^۱ - همان.



اسماعیلی نیز آن را از طریق وکیع و از راه عبد الرحمن بن مهدی، همه از سفیان، کامل نقل کرده و گفته لفظشان یکی است. مشخص شد که وکیع احتمالاً آن را مختصر کرده است و حدیث در داستان بریره آمده است. صاحب منصور، مانند ابو عوانه، آن را با لفظ «إنما الولاء لمن أعتق» نقل کرده‌اند و همچنین اصحاب ابراهیم مانند حاکم، اعمش، اصحاب اسود و اصحاب عایشه، همه در کتاب‌های شش‌گانه نقل شده‌اند. ثوری و جریر از منصور به این لفظ تفرد کرده‌اند. احتمال دارد که منصور معنی آن را برای آن‌ها روایت کرده باشد. ثوری نیز «وولی النعمة» را اضافه کرده است.

معنای «أعطى الورق» یعنی قیمت، و «وولی النعمة» یعنی آزاد کردن. تطبیق آن با «الولاء لمن أعتق» این است که صحت عتق نیازمند مالکیت قبلی است و مالکیت قبلی نیازمند وجود عوض است. ابن بطال گفته است: این حدیث دلالت دارد بر اینکه ولأء برای هر معتقی است، چه مذکر و چه مؤنث، و این مورد اجماع است.

در مورد انتقال ولأء، ابهری گفته است: بین فقها اختلاف نیست که زنان جز آنچه آزاد کرده‌اند یا فرزندان‌شان از آنچه آزاد کرده‌اند، ولأء ندارند؛ مگر آنچه مسروق گفته است که فقط مذکرها نیستند، بلکه مذکر و مؤنث در آن یکسان‌اند، مانند میراث. ابن منذر نیز از طاووس چنین نقل کرده است. سحنون نیز به این اصل عمل کرده است.

عبارت صحیح آن است که گفته شود: جز آنچه آزاد کرده‌اند یا از آنچه آزاد کرده‌اند، ولأء به فرزندان‌شان منتقل می‌شود؛ احتیاط برای زنانی که فرزندان‌شان از زنا، یا ملعون، یا شوهرشان عبد باشد، زیرا ولأء فرزندان این‌ها همه به معتق مادر تعلق می‌گیرد. دلیل آن اجماع صحابه و اینکه زن نمی‌تواند مال را به حد فرض که مهم‌تر از عصبه است، درک کند؛ بنابراین ولأء به کسی اختصاص دارد که قادر به درک مال است و آن مرد است.

استدلال به قول «الولاء لمن أعطى الورق» برای کسی است که به نیابت از معتق او، ولأء برای معتق حاصل می‌شود، زیرا عموم «الولاء لمن أعتق» بر آن اطلاق دارد.^۱



۲۴ - باب مَوَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَابْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

باب: غلام آزاد شده قوم از سر (جنس) خودشان است و پسر خواهر از خودشان است

توضیح: حافظ می گوید: باب «مولى القوم من أنفسهم» یعنی عتیق آن‌ها به نسب خود منصوب می‌شود و از آن‌ها ارث می‌برد. و «ابن الأخت منهم» یعنی به دلیل اینکه به برخی از آن‌ها منصوب است و مادر اوست.

۶۷۶۱ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» . أَوْ كَمَا قَالَ .

ترجمه: از انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برده‌ی آزاد شده‌ی هر قوم، جزو همان قوم بشمار می‌رود».

توضیح: یعنی به آنان نسبت داده می‌شود و آنان از او ارث می‌برند.

۶۷۶۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» . أَوْ «مِنْ أَنْفُسِهِمْ» .

ترجمه: از انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «پسر خواهر هر قوم، جزو همان قوم، بشمار می‌رود».

توضیح: «حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ»، این گونه در روایت آدم از شعبه آمده و اکثر راویان گفته‌اند: «عن شعبه عن قتادة وحده عن أنس». پیش‌تر در مناقب قریش ذکر شده و مختصر آورده شد. از راه دیگر از شعبه عن قتادة در غزوه حنین نیز آمده است. اسماعیلی آن را از طرق شعبه عن قتادة و گفته: معروف است که شعبه در «مولى القوم منهم أو من أنفسهم» روایتش از قتادة و از معاویه بن قره است، و در «ابن أخت القوم منهم» روایتش از قتاده تنهاست. علی بن الجعد نیز در روایت خود از شعبه از معاویه بن قره آمده است.

گفتم: نه آن‌طور که گفته شد؛ ابو نصر نیز از شعبه از معاویه بن قره نقل کرده، احمد در مسند خود آورده و گفته معنای آن نعمان بن مقرن مزنی است و مادر او انصاری بوده، والله أعلم.



استدلال به «ابن أخت القوم منهم» برای کسانی است که معتقدند ذوی الأرحام همانند عصبه ارث می‌برند و برای دیگران به معنای کمک، نصرت، نیکوکاری و شفقت است، نه میراث.

ابن ابی جُمَره گفت: حکمت ذکر این مسئله این است که باطل شود آنچه در جاهلیت رایج بود، یعنی عدم توجه به فرزندان دختران و به ویژه فرزندان خواهران، تا جایی که برخی می‌گفتند: «پسران ما، پسران فرزندان ما هستند و دختران ما، دختران مردان دور هستند». او با این سخن می‌خواست محبت و قرابت بین خویشاوندان را تقویت کند.

گفتم: و اما در مورد موالی، حکمت آن همان است که پیش‌تر ذکر شد، یعنی جواز نسبت بنده به مولایش، نه با لفظ فرزندپذیری بلکه با لفظ نسبت، زیرا قبلاً وعیدی برای کسی که به غیر پدر خود منسوب شود ذکر شد و جواز نسبت او به نسب مولایش با لفظ نسبت جمع بین دلایل است، و توفیق از الله است.^۱

۲۵ - باب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

قَالَ وَكَانَ شَرِيحٌ يُوْرَثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَزُ وَصِيَّةِ الْأَسِيرِ ، وَعَتَاقُهُ ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ .

باب: وارث شدن اسیر

و (قاضی) شریح، اسیری را که در بند دشمن بود، وارث می‌ساخت و می‌گفت: وی از کس دیگر محتاج‌تر است. و عمر بن عبدالعزیز گفت: وصیت اسیر و آزاد کردن برده‌ی او و آنچه را در مال خود می‌خواهد، اجرا کنید تا آنکه دین خود را تغییر ندهد. زیرا آن، مال اوست و هرچه در آن می‌خواهد، بکند.

توضیح: باب «میراث اسیر»، یعنی چه خبرش معلوم باشد و چه معلوم نباشد.

«وكان شريح» با عجمه اول و مهمله آخر، او همان ابن الحارث قاضی کندی کوفی مشهور است.

^۱ - همان.



«یورث الاسیر فی ایدی العدو ویقول هو أحوج الیه» از طریق ابن ابی شیبہ و دارمی از طریق داود بن ابی هند از شعبی از شریح نقل شده: «اسیر زمانی که در زمین دشمن باشد، به ارث می‌رسد» و ابن ابی شیبہ اضافه کرده: «شریح گفت اسیر بیش از هر زمان دیگر به میراثش نیاز دارد».

عمر بن عبدالعزیز نیز گفته: «وصیت اسیر و آزاد کردن او و آنچه در مالش انجام داده، جایز است، مادامی که از دینش خارج نشده باشد، زیرا مال اوست و در آن هرچه بخواهد می‌تواند انجام دهد». در روایت کشمیهنی آمده: «ما شاء» و عبدالرزاق از معمر از اسحاق بن راشد نقل کرده که عمر به او نوشت که وصیت اسیر جایز است، و دارمی آن را از طریق ابن المبارک از معمر از اسحاق بن راشد از عمر در مورد عبدالعزیز نقل کرده است: «وصیت او جایز است، مادامی که در اسلام باشد و از دین خود خارج نشده باشد».

ابن بطلال گفت: جمهور فقها بر این نظرند که اگر اسیر مستحق میراث شد، آن را وقف می‌کنند، و از سعید بن مسیب نقل شده که اسیر در دست دشمن ارث نمی‌برد، اما قول جماعت مقدم است، زیرا اگر اسیر مسلمان باشد، مشمول عموم حدیث پیامبر است: «کسی که مال ترک کرده، برای وارثش باشد».

همچنین اسیر مسلمان است و بر او احکام مسلمانان جاری است، مگر اینکه دلیل داشته باشد، همان‌طور که عمر بن عبدالعزیز اشاره کرده است. کافی نیست که ثابت شود مرتد شده، بلکه باید ثابت شود که از روی اختیار مرتد شده است؛ بنابراین مال او تا زمانی که مرتد طوعاً نشود از او خارج نمی‌شود. ابن بطلال روایت دیگری هم آورده که اسیر ارث می‌برد، و از زهری دو روایت، و از نخعی گفته‌اند که ارث نمی‌برد.

تنبیه: در اواخر باب نکاح، در «باب حکم مفقود در خانواده و مالش» مطالبی آمده که مربوط به اسیر است؛ یعنی حکم همسر و مال او، اینکه همسرش ازدواج نمی‌کند و مال او تقسیم نمی‌شود تا زمانی که حیاتش و محلش معلوم باشد؛ اگر خبرش قطع شود، مفقود محسوب می‌شود و اختلاف در حکم او پیش‌تر ذکر شد.^۱

^۱ - همان.



۶۷۱۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّتَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس (بمیرد و) مالی را به جا بگذارد، از آن ورثه اش است. و کسی که قرضه و عاقله‌ی محتاج بجای می گذارد، برماست» (پرداخت و سرپرستی آن).

۲۶ - بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ .

باب: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی برد و اگر کسی (بعد از مرگ میراث گذار) پیش از تقسیم میراث مسلمان می شود، برایش حق میراث نیست».

توضیح: حافظ می گوید: باب «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد». سپس گفته: «اگر قبل از تقسیم ارث مسلمان شود، ارثی ندارد»، یعنی عموم حکم شامل این مورد نیز می شود. هر کسی که قید نکرده «در تقسیم ارث»، به دلیل اینکه ارث با مرگ حاصل می شود، نیاز به دلیل دارد؛ زیرا با فوت مالک، کسی که ارث می برد، مستحق ارث می شود حتی اگر مال تقسیم نشده باشد.

ابن منیر گفت: صورت مسئله اگر مسلمانی بمیرد و دو فرزند داشته باشد، یکی مسلمان و دیگری کافر، و کافر قبل از تقسیم ارث مسلمان شود، ابن منذر گفت: جمهور بر این هستند که مطابق عموم حدیث اسامه عمل کنند، جز آنچه از معاذ نقل شده که گفته: مسلمان از کافر ارث می برد، بدون عکس. و دلیلش این است که پیامبر فرمود: «اسلام زیاد می کند و کم نمی کند»، حدیثی که ابو داود نقل کرده و حاکم صحت اسناد آن را تایید کرده است. جوزقانی آن را باطل دانسته که نوعی ریسک است.

وقرطبی در «المفهم» گفته: این سخن به صورت نقل قول است و به صورت مستقیم روایت نمی شود؛ یعنی گویا خود او بر آن توقف نکرده است.

احمد بن منیع با سند قوی از معاذ نقل کرده که او گفته: «مسلمان از کافر ارث می برد بدون اینکه وارث کافر از مسلمان ارث ببرد». مسدد هم از او نقل کرده که دو برادر (یکی



مسلمان و دیگری یهودی) نزد او آمدند و اختلاف کردند، پدرشان یهودی فوت کرده بود و فرزند یهودی ارث پدر را به دست آورد، مسلمان شکایت کرد و معاذ به مسلمان ارث داد.

ابن ابی شیبه از طریق عبدالله بن معقل نقل کرده که گفته: «قضای معاویه بهترین قضا بود: اهل کتاب از ما ارث می‌برند و ما از آنها ارث نمی‌بریم؛ ازدواج با آنان جایز است اما برای آنان با ما جایز نیست». مسروق، سعید بن مسیب، ابراهیم نخعی و اسحاق هم به همین نظرند. دلیل جمهور این است که این حکم قیاس است در مقابل نص صریح، زیرا نص صریح در مورد ارث نیست بلکه برتری دین دیگری را نشان می‌دهد و به ارث ربطی ندارد. قیاس دیگری هم هست که ارث با ولایت مرتبط است و بین مسلمان و کافر ولایت نیست، زیرا الله می‌فرماید: «یهودیان و نصاری را ولی خود مگیرید، بعضی ولی بعضی نیستند». همچنین ذمی می‌تواند با حربی ازدواج کند اما ارث نمی‌برد، و اگر ذمی بخواهد از مسلمان ارث ببرد، ازدواج او با ما مانع است.

یک قول سوم هم هست که تقسیم ارث معتبر است و این قول از عمر، عثمان، عکرمه، حسن و جابر بن زید نقل شده و روایت آن از احمد است. من گفتم: از عمر روایت مخالف هم ثبت شده است، همان‌طور که در «باب توریث دور مکه» از کتاب حج ذکر شد.

۶۷۶۴ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الثَّبِّيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » .

ترجمه: از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «نه مسلمان از کافر و نه کافر از مسلمان؛ ارث می‌برد».

توضیح: «عن ابن شهاب» همان زهری است، و در روایت اسماعیلی هم از طریق ابی عاصم آمده است.

«عن علی بن حسین» همان زین العابدین و «عمرو بن عثمان» یعنی فرزند عفان است. قبلاً در شرح حج ذکر شد که چه کسی از زهری نقل کرده و همچنین میان علی و عمرو توافق روایت‌ها این است که عمرو بن عثمان با فتحه اول و سکون میم است، جز مالک که گفت «عمر» با ضمه اول و فتح میم است.

«لا یرث المسلم الکافر و...» پیش‌تر در المغازی با لفظ «المؤمن» آمده و نسایی هم از طریق هشیم از زهری نقل کرده: «اهل دو ملت از هم ارث نمی‌برند». یک روایت شاذ از ابن



عینه هم هست. ترمذی از جابر از عایشه و روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش هم شاهد دارد و سند ابی داود تا عمرو صحیح است.

جمهور فقها گفته‌اند که منظور یکی از دو ملت اسلام و دیگری کفر است، که با روایت باب تطبیق دارد و بهتر از برداشت از ظاهر عموم است، تا مثلاً یهودی از نصرانی ارث نبرد. صحیح‌ترین نظر شافعی‌ها این است که کافر از کافر ارث می‌برد، این نظر حنفیه و اکثر فقها است. مقابل آن نظر مالک و احمد است. میان ذمی و حربی فرق است، و شافعی‌ها نظر شان مشابه حنفیه است. ابو حنیفه گفته حربی از ذمی ارث نمی‌برد مگر اینکه هر دو از یک دار باشند. بعضی از اهل مدینه و بصره گفته‌اند که هر گروه کافران از ملت خود ارث نمی‌برد، مثل اوزاعی، که افراط کرده و گفته: حتی افراد یک دین از شاخه‌ای از همان دین از شاخه دیگری ارث نمی‌برند، مانند یعقوبیه و ملکیه از نصارا.

در مورد مرتد، شافعی و احمد گفته‌اند: مال او پس از مرگ به مسلمانان می‌رسد. مالک گفته است: مال به صورت «فیء» است مگر اینکه قصد شود که وارثان مسلمان را از آن محروم کند، در این صورت برای آنان خواهد بود. همین نظر را درباره زندیق نیز دارد. ابی یوسف و محمد گفته‌اند مال به وارثان مسلمان می‌رسد. ابی حنیفه گفته است: آنچه قبل از ارتداد به دست آمده به وارثان مسلمان می‌رسد و پس از ارتداد به بیت‌المال. برخی از تابعین مانند علقمه گفته‌اند: مال مستحقان دین منتقل شده است. داود گفته است: مال مخصوص وارثان دین منتقل شده است.

او جزئیات را تفکیک نکرده است. نتیجه این است که شش مذهب درباره این مسأله وجود دارد که ماوردی آن‌ها را تحریر کرده است. قرطبی در «المفهم» با استناد به آیه «لِكُلِّ جَلْنَا شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا» برای مذهب خود حجت آورده است؛ زیرا ملل متعدد و شریعت‌های مختلف وجود دارد.

او گفته: آنچه برخی از آیه «وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» استدلال کرده‌اند، تنها به اتحاد ملة اشاره دارد، بنابراین حجت ندارد؛ زیرا لفظ متحد ولی در معنا متعدد است، همانند وقتی گفته می‌شود: «از علما علم گرفت» یعنی علم هر یک از آنان. همچنین به آیه «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ...» استدلال کرده‌اند، پاسخ این است که خطاب به کفار قریش بوده‌اند که اهل بت‌پرستی بودند.



در مورد استدلال از حدیث «لا یتوارث أهل ملتين» که منظورشان ملت اسلام و ملت کفر است، پاسخ این است که اگر این حکم در حدیث اسامه صحیح باشد، در حدیث دیگر مردود است. و گفته‌اند: «لا یرث الکافر المسلم» برای جواز تخصیص عموم کتاب به آحاد است، زیرا در آیه «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» عموم برای فرزندان است ولی در حدیث ذکر شده فرزند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و این منع بر اساس اجماع است؛ یعنی خبر واحد وقتی اجماع موجود باشد با اجماع تخصیص می‌یابد نه صرفاً با خبر واحد.

من گفتم: برای کسانی که در شق دوم استدلال کرده‌اند، نیاز به پاسخ است. برخی گفته‌اند: راه عموم در اینجا قطعی است و دلالت آن بر هر فرد ظنی است؛ راه خاص ظنی است و دلالت آن قطعی است، پس این دو با هم متعادل می‌شوند و سپس راه خاص ترجیح داده می‌شود، زیرا عمل به آن جمع بین دو دلیل را می‌طلبد.^۱

۲۷ - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ ، وَإِثْمُ مَنْ اِتَّفَقَ مِنْ وَلَدِهِ

باب: میراث برده‌ی نصرانی و برده‌ی مکاتب نصرانی و گناه کسی که فرزندش را نفی

کند

توضیح: «باب میراث العبد النصرانی والمکاتب النصرانی» در اکثر نسخ بدون ذکر حدیث آمده است. ابی ذر از مستملی و کشمیه‌نی «باب من ادعی أخوا أو ابن أخ» را آورده، بدون ذکر حدیث. سپس درباره سه باب گفته: «باب میراث العبد النصرانی والمکاتب النصرانی»، باز هم بدون حدیث. بعد «باب إثم من انتفی من ولده» و داستان سعد و عبد بن زمعه ذکر شده است. ابن بطال و ابن التین «باب من انتفی من ولده» را حذف کرده و داستان ابن زمعه را به «باب من ادعی أخوا أو ابن أخ» نسبت داده‌اند و در «باب میراث العبد» حدیثی ذکر نشده است.

اسماعیلی «باب میراث العبد النصرانی» را نیاورده و فقط «باب إثم من انتفی من ولده» را ذکر کرده است، سپس «باب من ادعی أخوا أو ابن أخ» و داستان عبد بن زمعه را آورده است. ابو نعیم آورده: «باب میراث النصرانی ومن انتفی من ولده ومن ادعی أخوا أو ابن أخ». این‌ها همه به روایت فربری از بخاری بازمی‌گردد. نسفی آورده: «باب میراث العبد النصرانی

^۱ - فتح الباری.



والمکاتب النصرانی» بدون حدیث، و پس از آن «باب من انتفی من ولده ومن ادعی أخوا أو ابن أخ» و داستان ابن زعمه را ذکر کرده است.

خلاصه اینکه اکثر علما داستان ابن زعمه را برای ترجمه «من ادعی أخوا أو ابن أخ» آورده اند و مشکلی در آن نیست. دو ترجمه دیگر در بعضی جاها حذف و در بعضی جاها باقی مانده است. ابن بطال گفته: بخاری در این رسم حدیثی وارد نکرده است.

مذهب علما این است که اگر عبد نصرانی فوت کند، مال او به صاحبش می‌رسد زیرا مالکیت عبد صحیح و ثابت نیست، بنابراین مال او به روش ارث نمی‌رسد بلکه به دلیل مالکیت صاحب، مستحق می‌شود. ابن سیرین گفته: مال او به بیت‌المال می‌رود و صاحبش هیچ حقی ندارد، به دلیل اختلاف دین. مکاتب هم اگر قبل از ادا شدن کتابت فوت کند و مقداری از کتابت انجام شده باشد، همان بخش برای کتابت اوست و بقیه به بیت‌المال می‌رسد.

در مسأله مکاتب اختلاف است که آیا اگر بخشی از کتابت انجام شده، به همان مقدار آزاد می‌شود یا باقی مانده هنوز تحت مالکیت است، که در کتاب العتق بحث شده است.

ابن منیر گفته: ممکن است بخاری این ترجمه را تحت حدیث قبل آورده باشد، زیرا ممکن است گفته شود مال را می‌گیرد چون عبد مالک است و مالکیت زنده اوست، پس چگونه نمی‌گیرد وقتی مرده است؟ و ممکن است گفته شود نمی‌گیرد به دلیل عموم «لا یرث المسلم الکافر» که اولی محتمل‌تر است.

من گفتم: وجه تفسیر این است که کرمانی هم بر اساس آنچه در ابو نعیم آمده، سه ترجمه متوالی آورده و حدیث به ترجمه سوم اختصاص دارد که درباره «من ادعی أخوا أو ابن أخ» است. این تأیید می‌کند که بخاری باب‌ها را ترجمه کرده و قصد داشته احادیث را به آن‌ها پیوند دهد اما نتوانسته کامل انجام دهد و بین هر دو ترجمه سفید گذاشته و نقل‌ها را به هم پیوسته است.

من گفتم: ممکن است اصلاً «میراث عبد نصرانی و مکاتب نصرانی» در «لا یرث المسلم الکافر...» گنجانده شده بوده و بعد از آن تنها ترجمه «من انتفی من ولده» آمده باشد، به ویژه در سبک ابی ذر. این را در باب بعدی شرح خواهم داد.



تکمیل: بخاری میراث نصرانی اگر مسلمان او را آزاد کند، ذکر نکرده است. ابن التین هشت نظر در این مورد نقل کرده است:

۱. عمر بن عبدالعزیز، لیث و شافعی: مانند مولی مسلمان است اگر وارث دارد، وگرنه مال او به صاحبش می‌رسد.
 ۲. گفته‌اند فقط فرزند ارث می‌برد.
 ۳. گفته‌اند فرزند و پدر ارث می‌برند.
 ۴. گفته‌اند فرزند، پدر و برادران ارث می‌برند.
 ۵. گفته‌اند فرزند، پدر و عصبه.
 ۶. گفته‌اند ارث او به نزدیکانش می‌رسد.
 ۷. گفته‌اند به بیت‌المال (فیء) می‌رسد.
 ۸. گفته‌اند وقف است و اگر ادعایی از نصرانی شود، به او تعلق دارد.
- خلاصه این است که نقل شده است.

نقل شافعی را شاگردانش نمی‌شناسند. اختلاف است و اکثریت فقها گفته‌اند: کافر اگر مسلمان را آزاد کند، با ولاء ارث نمی‌برد، اما از احمد روایت شده که ارث می‌برد، همچنین از علی نقل شده است.

نسائی و حاکم از طریق ابی زبیر از جابر روایت کرده‌اند: «مسلمان از نصرانی ارث نمی‌برد مگر اینکه برده یا کنیز او باشد». ابن حزم این روایت را به دلیل تدلیس ابی زبیر مردود دانسته است.

عبد الرزاق هم از ابن جریج نقل کرده که ابی زبیر از جابر شنیده، بنابراین برای هر دو مسئله حجت نیست، زیرا ظاهر در مورد موقوف است.^۱

باب: اِثْمُ مَنْ اَتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

باب: گناه کسی که نفی ولد کند (فرزندش را به خود نسبت ندهد).

توضیح: باب اِثْمُ مَنْ اَتَفَى مِنْ وَلَدِهِ: در این باب حدیث عایشه درباره اختلاف سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه ذکر شده است. شرح مفصل آن قبلاً در «باب الولد للفراس» آمده است. توجیه این ترجمه برای این حدیث کمی مخفی است.

^۱ - فتح الباری.



ممکن است چنین برداشت شود که عتبه بن ابی وقاص مسلمان فوت کرده و آنچه سبب شد برادرش وارث پسر زمعنه شود، این بود که سکوت او درباره فرزندش، با اعتقاد به اینکه او فرزندش است، حکم «انتفاء» را می گیرد. همچنین اگر عتبه کافر فوت کرده باشد، این می تواند دلیل باشد که سعد به تصرف برادرش بر پسرش اقدام کند.

انتفاء ولد الأخ (فرزند برادر) مانند انتفاء از ولد عادی است، زیرا ممکن است از عمو همانند پدر ارث ببرد. وعید در حق کسی که از ولدش انتفاء شده، از روایت مجاهد از ابن عمر است: «من انتفی من ولده لیفضح فی الدنیا فضحه الله یوم القیامة» در سند آن اختلاف است و طرق دیگری هم وجود دارد، از جمله روایت ابن عدی: «من انتفی من ولده فلیتبیوا مقعده من النار».

همچنین حدیثی از ابو هریره آمده: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ».

این حدیث توسط ابو داود و نسائی و ابن حبان و حاکم با سند صحیح نقل شده است. در سند عبید الله بن یوسف حجازی جز از یزید بن الهاد روایت نشده است.^۱

۲۸ - بَابُ مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ

باب: کسی که ادعای برادری یا برادرزادگی کند

۶۷۱۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْلَيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَيَّ شَبْهَهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيِّنًا بِعُنْبَةَ فَقَالَ « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سُودَةُ بَنْتُ زَمْعَةَ » . قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سُودَةُ قَطُّ .

معنی کلمات:

- «عاهر: زناکار».

^۱ - همان.



ترجمه: «عایشه می گوید: سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه در مورد پسری با هم اختلاف داشتند، سعد گفت: این پسر برادرزاده من و پسر عتبه بن ابی وقاص است و عتبه به من سفارش کرد که این پسر اوست، نگاه کن چقدر به عتبه شباهت دارد. عبد بن زمعه هم گفت: ای رسول الله! این برادر من است، و در منزل پدرم و از زن پدرم تولد یافته است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که به آن پسر نگاه کرد دید که شباهت زیادی به عتبه دارد، ولی به عبد گفت: «این پسر به شما داده می شود، چون بچه تابع صاحب فراش است (یعنی به مردی تعلّق می گیرد که زنش در منزل او و در حالی که در نکاح او است بچه را به دنیا بیاورد) و سهم کسی که زنا می کند، (و به زن دیگران تجاوز می نماید و بچه ای از این نطفه حرام به وجود می آید) تنها بدبختی است، و حق ادّعی اولاد را ندارد». پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به سوده دختر زمعه همسر خود گفت: «ای سوده! از این پسر (که به ظاهر برادرزاده شما است) حجاب بگیر». با توجّه به دستور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سوده هرگز او را ندید».

توضیح: حدیث عایشه درباره اختلاف سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه، که شرح کامل آن قبلاً در «باب الولد للفراش» آمده است.

۲۹ - بَاب مَن ادَّعَى اِلٰی غَیْرِ اَبِیْهِ

باب: کسی که خود را به غیر از پدر خود نسبت دهد

۶۷۶۶ - ۶۷۶۷ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ ادَّعَى اِلٰی غَیْرِ اَبِیْهِ ، وَهُوَ یَعْلَمُ اَنَّهُ غَیْرِ اَبِیْهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» .
فَدَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أَذْنًاى وَوَعَاةَ قَلْبِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «سعد بن وقاص می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که خود را به عنوان اولاد شخصی معرفی کند که می داند فرزند او نیست، و از منسوب شدن به پدر واقعی خود خودداری می کند بهشت بر او حرام است. این حدیث را پیش ابو بکره (یکی از اصحاب رسول) بازگو کردند، ابو بکره گفت: با گوشه‌ایم این حدیث را از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم و آن را به خاطر سپردم».



توضیح: حافظ می گوید: «باب من ادعی إلى غیر أبیه»: احتمال دارد منظور، گناه کسی باشد که ادعا می کند، همانطور که در باب قبل تصریح شده، یا اصطلاحاً آمده تا وعید مربوط به کفر و تحریم بهشت را شامل شود؛ و تحلیل آن به نظر کسی که در تأویل تلاش می کند واگذار شده است.

(خالد هو ابن عبد الله) یعنی خالد واسطی طحان است. خالد استاد او، ابن مهران الحذاء است. ابو عثمان، النهدی است. سعد، پسر ابی وقاص است و سند همه روایت ها به سعد بصری است. کسی که می گوید «فذكرته لأبي بكرة» ابو عثمان است.

در روایت هشیم از خالد الحذاء در مسلم آمده که ابتدا داستان آمده است و لفظ آن از ابو عثمان است: «لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعت؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص...»

منظور از زياد، زياد بن سمیة است که مادرش کنیز حارث بن کلدہ بوده و به مولی عبيد تعلق داشت. قبل از اسلام اهل طائف، زياد را بر بستر پدرش آوردند. در خلافت عمر، ابو سفیان بن حرب سخنان زياد را نزد عمر شنید و خوشش آمد، اما از عمر بیم داشت. هنگام خلافت معاویہ، زياد را به سمت هایی در فارس و بعد در بصره و کوفه منصوب کردند. زياد سياست و رفتار مشهور خود را داشت و بسیاری از اصحاب و تابعین آن را بر معاویہ اعتراض می کردند، به ویژه با استناد به حدیث «الولد للفراش». ابو عثمان به ویژه ابو بکره را مورد اشاره قرار داد، زیرا زياد برادرش از مادر بود.

قوله (من ادعی إلى غیر أبیه وهو یعلم أنه غیر أبیه فالجنة علیه حرام) در روایت عاصم در مسلم آمده: «من ادعی أبا في الإسلام غیر أبیه». قبلاً در مناقب قریش توضیح داده شد که «ومن ادعی لغير أبیه وهو یعلمه إلا کفر»، و نیز در حدیث ابی بکر الصديق آمده: «کفر بالله انتفی من نسب وإن دق» (طبرانی).

٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِبْعَةَ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كَفَرٌ » .



ترجمه: «بوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: از پدران خودتان دوری نجوید (و از نسبت دادن خودتان به آنان عار نداشته باشید) کسی که از نسبت دادن خود به پدرش دوری جوید (و آن را حلال بداند) کافر است».

توضیح: قوله (أخبرني عمرو) یعنی ابن الحارث عراق است، و آخرش کاف است و ابن مالک نام دارد.

قوله (عن أبي هريرة) در روایت مسلم از هارون بن سعید از ابن وهب به سندش از عراق آمده که او ابو هریره را شنیده است.

قوله (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) طبق اکثر روایات و مسلم، و در روایت کشمیهنی آمده «فقد كفر». در حدیث عمر الطویل نیز آمده: «لا ترغبوا عن آبائهم فهو كفر بربكم». ابن بطلال توضیح می دهد که منظور از این احادیث، کسی نیست که به نسب خود به غیر پدر مشهور شده، مانند مقداد بن اسود، بلکه کسی است که آگاهانه و عمدی نسبت خود را از پدر به غیر او تغییر دهد.

(ادعوههم لأبائهم هو أقسط عند الله) - هر کس را به پدر واقعی اش نسبت دهید، نه کسی که او را به فرزندخواندگی گرفته است.

(وما جعل أدياءكم أبناءكم) - هر کس به پدر واقعی اش نسبت داده می شود، و انتساب به کسی که او را فرزند خوانده، فقط برای شناسایی است نه برای نسب واقعی، مانند مقداد بن اسود که پدر واقعی اش عمرو بن ثعلبه بن مالک بود، ولی به دلیل فرزندخواندگی به اسود مشهور شد.

منظور از «کفر» در این احادیث، کفر واقعی که باعث ورود فرد به جهنم شود، نیست. برخی مفسران گفته اند علت نامیدن آن «کفر» این است که دروغی بر الله بسته شده، مانند اینکه بگویند «الله من را از آب فلان آفرید» در حالی که چنین نیست.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «حرمت نسبت دادن انسان به غیر پدرش یا انتساب برده ای آزاد شده به غیر آزادکننده اش»؛ مؤلف دو مورد ذکر کرده است که هر دو، درباره ی نسبت و نزدیکی برخی از انسان ها با یک دیگر است:

اول: نسب یا نسبت خانوادگی.

^۱ - همان.



دوم: ولاء یا سرسپردگی برده به خانواده یا قبیله‌ای که او را آزاد کرده‌اند؛ پیامبر ﷺ فرموده است: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلُّحْمَةٍ النَّسَبِ»؛^(۱) یعنی: «ولاء، نسبتی مانند نسبت خانوادگی است». بدین معنا که مانند نسب و تبار خانوادگی انسان، امری معنوی و غیرقابل انتقال به دیگران است. بر هر کسی واجب است که خود را از لحاظ نسب و تبار، تنها به ریشه‌ی خانوادگی خویش، یعنی به پدر و پدربزرگ و همین‌طور پدر پدربزرگش تا آخر منتسب بداند و جایز نیست که آگاهانه خود را به کسی غیر از پدرش نسبت دهد؛ مثلاً پدرش از فلان قبیله است و شخص، قبیله یا خانواده‌ی پدری خویش را کمتر از فلان قبیله یا خانواده می‌پندارد؛ لذا خود را به خانواده یا قبیله‌ای نسبت می‌دهد که از آن‌ها بالاترند؛ چنین شخصی، ملعون و نفرین‌شده می‌باشد و لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله متعال در روز قیامت، توبه و احسان او را نمی‌پذیرد و هیچ فدیة‌ای را از او قبول نمی‌کند.

اما انتساب انسان به پدربزرگ و جد پدری‌اش که مشهور و معروفند، در صورتی که نسبت خود با پدرش را نفی نکند، جایز است؛ چنان‌که پیامبر ﷺ فرمود: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ»؛^(۲) یعنی: «به راستی که من، پیامبرم و این، دروغ نیست؛ من، فرزند عبدالمطلب هستم»؛ در صورتی که آن بزرگوار، فرزند عبدالله بن عبدالمطلب می‌باشد و عبدالمطلب نام جد اوست؛ اما پیامبر ﷺ این را در غزوه‌ی حنین از آن جهت گفت که پدربزرگش از پدرش مشهورتر بود و جایگاه والایی در میان قریشیان و دیگر قبایل عرب داشت؛ لذا بی‌آن‌که نسبت خود با پدرش را نفی کند، خود را به پدربزرگ خویش نسبت داد. هم‌چنین افراد با نام قبیله [و نام خانوادگی] خود شناخته می‌شوند؛ آن‌چه نارواست این‌که کسی نسبت خود با پدرش را نفی کند و بخواهد از طریق انتسابش به کسی غیر از پدر خویش، ویژگی و شهرت خانوادگی‌اش را از خود نفی نماید. برخی از مردم به‌خاطر دست‌یابی به کالای ناچیز دنیا به‌جای این‌که خود را به پدرانشان نسبت دهند، به عموهایشان نسبت می‌دهند؛ مثلاً کسانی که می‌خواهند دو تابعیت یا دو ملیت داشته باشند، خود را به دایی یا عموی خود نسبت می‌دهند تا به چیزی از دنیا دست یابند؛ این، حرام است و کسانی که چنین وضعیتی دارند، واجب است که بر همان تابعیت یا ملیتی باشند که هستند و بدین منظور مدارک شناسایی

(۱) صحیح است؛ صحیح الجامع، ش: ۷۱۵۷.

(۲) صحیح بخاری، ش: (۲۸۶۴، ۲۸۷۴، ۲۹۳۰، ۳۰۴۲، ۴۳۱۵، ۴۳۱۶)؛ و مسلم، ش: ۱۷۷۶ به نقل از براء بن عازب ؓ.



خود را اصلاح کنند و به یاد داشته باشند که هر کس، تقوا پیشه سازد، الله متعال، آسانی و گشایشی فرارویش می‌نهد و از آن‌جا که گمانش را هم ندارد، به او روزی می‌دهد.

۳۰ - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

باب: اگر زنی بر پسری ادعا کند (که پسروی است).

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در این باب داستان دو زن ذکر شده که هر کدام فرزندی داشتند و یکی توسط گرگ برده شد. اختلاف کردند که فرزند متعلق به کدام زن است و به داوود مراجعه کردند. در این داستان حکم سلیمان بیان شده و شرح آن قبلاً در ترجمه سلیمان از احادیث انبیاء آمده است.

ابن بطال گفته است: علمای مسلمان اتفاق نظر دارند که مادر نمی‌تواند به همسر خود چیزی از فرزندش را که مرد آن را منکر است، تحمیل کند. اگر مادر بتواند با ارائه دلیل ثابت کند، ادعای او پذیرفته می‌شود، به‌ویژه زمانی که فرزند در اختیار پدر است.

مثلاً، اگر زنی فرزندش را به کسی که پدرش شناخته نیست نسبت دهد و کسی در این موضوع اعتراض نکند، ادعای او معتبر است و فرزند هم از او ارث می‌برد و هم برادران و خواهرانش از مادرش ارث می‌برند. ابن التین در این باره اعتراض کرده و گفته است که اگر فرزند ادعایی (لقیط) باشد، ادعای مادر پذیرفته نمی‌شود.

نسائی در کتاب «السنن الکبری» از این حدیث، نتایج مهمی استنباط کرده است و ترجمه‌ای نیز ارائه داده است تحت عنوان: «نقض حکم حاکم بر آنچه دیگران گفته‌اند اگر ضرورت ایجاب کند».

در مسیرهای مختلف روایت، از جمله روایت علی بن عیاش از شعبی، آمده است که حدیث میان ابو الزناد، اعرج و ابو هریره نقل شده است. روایت‌هایی هم از طریق ابو الیمان آمده است. حاکم می‌تواند برخلاف اعتراف شخص، حکم صادر کند اگر حق آشکار باشد. روایتی از طریق مسکین بن بکیر از شعبی نقل شده که در آن آمده است: «گفت نصف بچه را برای این نصف و نصف دیگر برای آن نصف تقسیم کنید. زن بزرگتر گفت: بله، نصف کنید. زن کوچکتر گفت: نه، او فرزند من نیست».

در اینجا سلیمان با اعتراف زن کوچکتر که فرزند متعلق به زن بزرگتر است، باز هم حکم به نفع او صادر کرد.



حاکم همچنین می تواند برای روشن شدن حقیقت به فرد بگوید کاری را انجام دهد که نمی کند تا حق آشکار شود.

مثلاً در روایت دیگری از مسیر محمد بن عجلان از ابو الزناد آمده است: «گفت بیایید چاقو بیاورید تا کودک را میان آن دو تقسیم کنیم. زن کوچکتر گفت: آیا او را تقسیم می کنی؟ گفت: بله. گفت: نکن، سهم من از اوست.»

این روایت در مسلم نقل شده است، اگرچه لفظ آن نیامده و به روایت ورقاء از ابو الزناد رجاع داده شده است.

در پایان، ابن بطال در ترجمه خود بر «فهم قضایی و تدبیر در آن و حکم بر اساس استدلال» تأکید کرده و از طریق بشر بن نهیک از ابو هریره، حدیث را مختصر نقل کرده و در پایان گفته است: «سلیمان به زن بزرگتر گفت: اگر این فرزند تو نبود، راضی نمی شدی که او را تقسیم کنند.»

٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «كَانَتْ أَمْرَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَبَ بَابِنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بَابِنِكَ . وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بَابِنِكَ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ اثْنُونِي بِالسَّكِينِ أَشَقَّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ . هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمَدِيَّةَ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: «دو زن که با هم بودند هر یک پسری همراه داشتند، گرگ آمد و پسر یکی از آنها را برد، هر یک به دیگری می گفت: که گرگ پسر شما را ربوده است نه پسر من را، محاکمه را پیش داود بردند، داود به نفع زن بزرگتر قضاوت نمود، زنهای از نزد داود بیرون آمدند و به نزد سلیمان پسر داود رفتند، و جریان را به او خبر دادند، سلیمان گفت: کاردی را برای من بیاورید، من این پسر را در بین این دو زن تقسیم و دو نیم می کنم زن کوچکتر (که مادر حقیقی آن پسر بود) گفت: ای سلیمان! الله شما را مورد رحم قرار دهد این کار را نکن، این پسر فرزند او (زن بزرگتر) است، آنگاه سلیمان حکم کرد که آن پسر را به زن کوچکتر



بدهند، (چون سلیمان فهمید که مادر حقیقی کسی است که به حیات و زندگی این پسر علاقه دارد).

توضیح: کَانَتْ امْرَأَتَانِ، مثل این خبر بزرگ به عقل گفته نمی شود و دشوار است تا کسی آن را بدون مدرکی خبر دهد. پس مثل این قصه از نشانه های نبوت است، زیرا این اخبار را پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به صورت وحی فرا می گیرد که از طرف الله به او وحی می شود. و وقوع این داستان در عصر داوود - علیه السلام - بوده است که از آن قرن ها گذشته و رسول الله - صلی الله علیه وسلم - طوری آن را قصه می کند که گویا آن را مشاهده می نماید و در پیش روی او پدید آمده است که این دلالت بر پیامبری محمد - صلی الله علیه وسلم - داشته و یکی از معجزات نبوت که اخبار به غیب باشد به شمار می آید، می فرماید: «فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَىٰ بِهِ لِكُبْرَىٰ». داود - علیه السلام - که در آن روز پادشاهی و نبوت داشت به مفاد زن بزرگ حکم کرد، چون به علت بزرگسالی اش احتمال صدق، او را داشت. می فرماید: «فَخَرَجَتْ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتْهُ». چون از نزد داوود - علیه السلام - بیرون شدند، سلیمان - علیه السلام - را ملاقات کردند و حکم پدرش را با وی در میان گذاشتند، می فرماید: «فَقَالَ أَتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا»، گفت: چاقویی حاضر کنید تا بچه را به دو نیم تقسیم کنم، زیرا هریکی ادعای طفل را دارد، چون مادر طفل دید که سلیمان - علیه السلام - می خواهد بچه را دو تقسیم کند، فریاد زد مکن مکن دست نگهدار، این کودک فرزند آن زن باشد، می فرماید: «فَقَضَىٰ بِهِ لِلصَّغْرَىٰ»، پس سلیمان - علیه السلام - فرمان داد تا طفل را به زن کوچک بدهند، زیرا او راضی نشد که فرزندش به قتل برسد و تقسیم گردد. پس سلیمان - علیه السلام - دانست که کودک از اوست و فرزند زن بزرگتر نمی باشد، این دانش از طرف الله برای سلیمان - علیه السلام - داده شده بود.

چنانکه الله بداستان داوری گوسفندان می گوید: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» (الأنبياء: ۷۹). «پس فهم داوری درباره ی این موضوع را به سلیمان دادیم و به هر یک حکمت و دانش بخشیدیم». الله ذاتی است که به هر که بخواهد هدایت و حقیقت را در کارها الهام می کند.

شواهد حدیث:



۱ - برای مسلمانان از عاطفه و احساس مادر نسبت به فرزند گوشزد کن که در چنین حالاتی تجلی می کند.

۲ - به آنها از فقاقت و دانش که الله به سلیمان - علیه السلام - ارزانی داشته بود صحبت کن.

۳۱ - باب القَائِف

باب: قیافه شناس

توضیح: حافظ می گوید: گفته او: «باب القائف»: قائف کسی است که شباهت‌ها را می‌شناسد و آثار را تشخیص می‌دهد. به این نام خوانده شده زیرا «يَقْفُو» یعنی دنبال می‌کند، پس گویی از واژه‌ی «قافی» وارونه شده است. اصمعی گفته: قائف کسی است که اثر را دنبال می‌کند و آن را اقتفا می‌نماید. گفته می‌شود: «قفا، قیافة»، و جمع آن «قافة» است. همین‌گونه در الغریبین و النهایه آمده است.

۶۷۷۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ «أَلَمْ تَرَى أَنْ مَجْرَزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» .

ترجمه: «عایشه می گوید: روزی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل من آمد، دیدم که شاد و سرحال است، گفت: ای عایشه! می دانی که مجرز مدلجی (اسم شخصی است) پیش من آمد، وقتی که اسامه و (پدرش) زید که سر خود را با پارچه ای پوشانیده بودند و تنها پاهایشان آشکار بود، نگاه کرد، گفت: این قدمها از یکدیگر هستند (و از یک نسل می باشند)».

توضیح: گفته او: «داخل شد در حالی که خوشحال بود و خطوط چهره‌اش از شادی می‌درخشید». شرح آن پیش‌تر در باب صفات پیامبر صلی الله علیه وسلم گذشت.

گفته او: «پس فرمود: آیا ندیدی به مجرز؟» در روایت بعدی آمده است: «آیا ندیدی که مجرز ...» و مقصود از دیدن، خبر یافتن یا دانستن است. در مناقب زید از طریق ابن عیینه از زهری آمده: «آیا نشنیدی چه گفت مدلجی؟» و در صفات پیامبر صلی الله علیه وسلم از طریق ابراهیم بن محمد از زهری به لفظ «داخل شد نزد قائف» نقل شده است. در حدیث



آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را تفسیر کرد، خوشش آمد و آن را به عایشه خبر داد. مسلم نیز از طریق معمر و ابن جریج از زهری آورده: «و مجزز قائف بود».

«مجزز» با ضمه بر «میم» و کسره بر «زای» مشدد تلفظ می‌شود. بعضی گفته‌اند با سکون «حاء» مهمله و کسره «راء» سپس «زای» است. او «ابن الأعور بن جعدۀ مدلجی» است که به «مدلج بن مرۀ بن عبد مناف بن کنانه» نسبت داده می‌شود. قیافه در میان قبیله‌ی مدلج و نیز بنی‌اسد رایج بود و عرب‌ها بدان اذعان داشتند، گرچه بر اساس نظر صحیح، منحصر به ایشان نبود.

یزید بن هارون در الفرائض با سند صحیح از سعید بن مسیب آورده که عمر نیز قائف بود، و این را در داستانی نقل کرده است. و حال آنکه عمر قریشی بود، نه از مدلج و نه از بنی‌اسد (نه اسد قریش و نه اسد خزیمه).

مجزز مذکور همان پدر علقمۀ بن مجزز است که پیش‌تر در «باب سرّیه عبدالله بن حذافۀ» از مغازی یاد شد. مصعب زبیری و واقدی گفته‌اند: او را «مجزز» می‌نامیدند چون در جاهلیت هرگاه اسیری می‌گرفت، موی جلوی سرش را می‌برید و آزادش می‌کرد. این قول، قرائت «زای مفتوحه» در ابتدای نام او را رد می‌کند و نشان می‌دهد نام دیگری هم داشته، هرچند من ندیده‌ام که کسی آن را ذکر کرده باشد.

مجزز در فن قیافه‌دانی شناخته‌شده بود. ابن یونس او را در شمار کسانی آورده که در فتح مصر حاضر بودند و گفته: برای او روایتی نمی‌دانم.

گفته او: «نگاه کرد آنی»؛ با مدّ و همچنین به صورت کوتاه نیز درست است، یعنی «همین تازگی» یا «در وقت نزدیک».

گفته او: «به زید بن حارثه و اسامۀ بن زید»؛ در روایت بعدی آمده است: «داخل شد بر من و دید اسامه بن زید و زید را در حالی که بر روی خود رواندازی انداخته بودند و پاهایشان آشکار بود». در روایت ابراهیم بن سعد آمده: «و اسامه و زید دراز کشیده بودند». این اضافه مانع توهم کسی است که بگوید پیامبر برای حمایت از آنان چنین گفت، زیرا می‌دانیم مردم در نسب اسامه طعن می‌زدند.

گفته او: «بعضشان از بعض»؛ در روایت کشمیه‌نی: «لمن بعض». ابوداود گفته: احمد بن صالح از اهل نسب نقل کرده که در جاهلیت در نسب اسامه طعن می‌کردند، چون او بسیار سیاه‌پوست بود، در حالی که پدرش زید سفید همچون پنبه بود. پس وقتی قائف چنین سخنی



گفت با وجود اختلاف رنگ، پیامبر صلی الله علیه وسلم شاد شد؛ زیرا این گفتار طعن زنان را بازداشت، چون ایشان به چنین چیزها اعتقاد داشتند.

عبدالرزاق از طریق ابن سیرین آورده که مادر اسامه - یعنی «ام ایمن» (کنیز پیامبر صلی الله علیه وسلم) - سیاه پوست بود و به همین سبب اسامه سیاه شد. در صحیح از ابن شهاب آمده که ام ایمن حبشی بود و کنیز عبدالله پدر پیامبر صلی الله علیه وسلم. گفته شده از اسیران حبشه در ماجرای اصحاب فیل بود که به عبدالمطلب رسید و او آن را به عبدالله بخشید. ام ایمن پیش از زید، همسر «عبید حبشی» بود و از او پسری به نام «ایمن» آورد که به کنیه او مشهور شد. همچنین به او «ام الطباء» می گفتند.

عیاض گفته: اگر درست باشد که ام ایمن سیاه پوست بود، سیاه بودن فرزندش اسامه انکار نمی شد، چون زن سیاه می تواند از مرد سفید، فرزند سیاه بزاید.

من (ابن حجر) می گویم: ممکن است او (ام ایمن) زنی خوش رنگ (صافیه) بوده باشد و اسامه بسیار سیاه آمده باشد، لذا مورد انکار واقع شد.

فوائد حدیث:

- ۱- جواز شهادت دادن بر زنی که نقاب دارد و کفایت شناخت او بدون دیدن چهره.
- ۲- جواز دراز کشیدن مرد با فرزندش در یک رواندا.
- ۳- قبول شهادت کسی که بدون درخواست قبلی شهادت دهد، اگر مظنه تهمتی در میان نباشد.

۴- خوشحالی حاکم به خاطر روشن شدن حق برای یکی از طرفین دعوا، در صورتی که از هوای نفس به دور باشد. و پیش تر در «باب اگر در نفی فرزند اشاره شود» از کتاب لعان، حدیث ابوهریره در داستان مردی که گفت: «زنم فرزند سیاه زاییده» آمده است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «شاید رگی او را کشیده باشد» و شرح آنجا گذشت.

تنبیه: وجه آوردن این حدیث در کتاب الفرائض پاسخ به کسی است که گمان کرده قول قائف اعتباری ندارد؛ زیرا اگر قول قائف معتبر باشد و بر اساس آن عمل شود، نتیجه اش



تحقق ارث‌بری میان کسی است که نسبت داده شده و کسی که به او نسبت داده شده است.^۱

۶۷۷۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزَّزًا الْمَدَلَجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أَسَامَةً وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتِ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » .

ترجمه: «عایشه می گوید: روزی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل من آمد، دیدم که شاد و سرحال است، گفت: ای عایشه! می دانی که مجزز مدلجی (اسم شخصی است) پیش من آمد، وقتی که اسامه و (پدرش) زید که سر خود را با پارچه ای پوشانیده بودند و تنها پاهایشان آشکار بود، نگاه کرد، گفت: این قدمها از یکدیگر هستند (و از یک نسل می باشند)».

توضیح: گفته او: «عن الزهري»؛ در روایت حمیدی از سفیان آمده: «حدثنا الزهري». آن را ابونعیم روایت کرده است.^۲

^۱ - همان.
^۲ - فتح الباری.



۸۶ - کتاب الحدود

کتاب حدود

توضیح: گفته او: «بسم الله الرحمن الرحيم، کتاب الحدود». حدود جمع «حدّ» است و مقصود در این جا حدّ زنا، شراب‌خواری و دزدی است. بعضی علما مواردی را که گفته‌اند حدّ واجب است تا هفده چیز برشمرده‌اند. موارد مورد اتفاق: ارتداد، محاربه (اگر پیش از دستگیری توبه نکند)، زنا، قذف (نسبت ناروا به زنا)، شرب خمر چه مست‌کننده باشد چه نباشد، و سرقت.

و مواردی که در آن اختلاف است: انکار عاریه، نوشیدن آنچه زیادش مست‌کننده است اگرچه خمر نباشد، قذف به غیر زنا، کنایه در قذف، لواط حتی با کسی که نکاحش جایز است، نزدیکی با حیوان، مساحقه (همجنس‌بازی زنان)، واگذار کردن خود زن به میمون یا حیوانات دیگر برای آمیزش، سحر، ترک نماز از روی تنبلی، و افطار در رمضان. این‌ها همه بیرون از آن چیزی است که جهاد و جنگ در آن تشریع می‌شود، مانند وقتی که گروهی زکات را ترک کنند و برای جلوگیری از گرفتن آن جنگ کنند.

اصل «حدّ» چیزی است که میان دو چیز حائل می‌شود و مانع از آمیختن آن‌ها می‌گردد. «حدّ دار» چیزی است که خانه را از غیرش متمایز می‌کند. «حدّ شیء» صفتی است که آن را در بر می‌گیرد و از غیر جدا می‌سازد.

عقوبت زنا و مانند آن را «حدّ» گفته‌اند چون مانع از بازگشت به آن می‌شود یا اینکه از سوی شارع مقدر شده است. و برای اشاره به منع، دربان را «حداد» گفته‌اند.

راغب گفته است: «حدود» گاهی به خود معاصی اطلاق می‌شود؛ مانند آیه: «تلك حدود الله فلا تقربوها». و گاهی به فعل دارای اندازه معین؛ مانند آیه: «و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه». و چون میان حلال و حرام جدایی انداخته‌اند، «حدود» نامیده شده‌اند. برخی برای بازداشتن از فعل‌اند و برخی برای بازداشتن از افراط و تفریط در آن. اما آیه «إن الذين یحادون الله و رسوله» به معنای مخالفت و مقاومت است، و احتمال دارد به کار بردن «حدید» در آن اشاره به جنگ باشد.

در روایت ابی‌ذر، «بسم الله» قبل از «کتاب» ذکر شده است.



فلسفه‌ی حدود و تاریخیچه‌ای آن:

در این جهان مادی هیچ چیزی به قدر جان آدمی ارزش و اعتبار ندارد. اکثر قوانین حدود و تعزیرات چند سال پس از هجرت نازل شدند. ولی حکم قتل نفس در مکه نازل شده بود:

﴿وَلْتَقْتُلُوا آلَ سُلَيْمٍ حَرَمَ الْكُتْلَةِ لَقِيَ وَمِنْ قَتْلِهِ لَمَوْمِقُ قَدْ عَلِمْنَا ثَمَرَهُ
سَلَّ نَفْسٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهَا لَكِنَّا كُنْ مَوْمِقًا﴾ (الإسراء: ۳۳).

«و به قتل نرسانید نفسی را که خداوند کشتنش را حرام قرار داده، مگر با حق و هرکس به ناحق کشته شده وارث او را حق قصاص داده‌ایم، پس در کشتن زیاده‌روی نکنند، زیرا که او مورد نصرت قرار می‌گیرد».

پیش از اسلام نیز میان اعراب قوانینی برای قتل و قصاص وجود داشت. مجموعه حدود و تعزیرات تورات نزد قوم یهود که از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار بود وجود داشت. ولی چون عرب‌ها دارای قدرت و حکومت اجرایی و روحیه اخلاقی نبودند، اجرای این احکام دشوار می‌نمود، پس از این که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مدینه تشریف آوردند، یهود نیز برای حل و فصل اختلافات خود به محضر ایشان رجوع می‌کردند، و ایشان براساس احکام تورات میان آن‌ها داوری می‌کردند. یک قتل در میان عرب‌ها باعث کشتارها و جنگ‌های قبیله‌ای شدیدی می‌شد. پس از جنگ بدر، وقتی اسلام قوت گرفت، حکم قصاص نازل گردید. قبلاً بیان شد که در اطراف مدینه دو قبیله بنوقریظه و بنونضیر از قبایل یهود زندگی می‌کردند. قبیله بنونضیر از اعتبار و رتبه والایی برخوردار بود. به همین جهت چنانچه فردی از بنونضیر به دست قبیله بنوقریظه کشته می‌شد، بنونضیر از قاتل قصاص می‌گرفتند و چنانچه از بنوقریظه فردی به دست بنونضیر کشته می‌شد، دیه وی به مقدار یکصد «وسق» خرما از بنونضیر گرفته می‌شد. پس از هجرت آن حضرت به مدینه، چنین قتلی رخ داد. آن‌ها برای حل و فصل قضیه نزد آن حضرت مراجعه کردند که در همین رابطه چند آیه از سوره مائده نازل شد و یکی از آیات این است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا سِوَا اللَّهِ لَآتِيَنَّكُمْ بِهِ مِنْ دُونِهِ إِنَّهُ عَاكِفٌ عَلَى الثُّنُنِ﴾ (المائدة: ۴۵).



کسانی باشد که میان شما و آنان پیمان صلح منعقد است، پس لازم است که خون‌بهای او به وارثانش پرداخت شود و یک بردهٔ مسلمان نیز آزاد گردد و هرکس برده‌ای را نیافت پس دو ماه پیاپی روزه گیرد، تا مورد توبه و مغفرت الهی قرار گیرد و خداوند دانا و حکیم است و هرکس مسلمانی را عمدتاً به قتل رساند پس کیفر او آتش دوزخ است که برای همیشه در آن باقی خواهد ماند و خشم و لعنت خدا بر وی خواهد بود و خداوند برای او عذابی بزرگ آماده ساخته است».

ابن عباس می‌گوید: این آخرین حکم درباره قتل و قصاص است که نازل شد. حرمت و ارزش جان آدمی در روز فتح مکه اعلام گردید و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: تمام خون‌های دوره جاهلیت در زیر قدم‌های من هستند. بعد از آن دیهٔ قتل خطا بیان شد^(۱). و مبلغ چهارصد دینار خون‌بهای آن بر اهل قریه و قبیلهٔ قاتل تعیین گردید^(۲).

تا سال ششم هجری، تعدادی از افراد قبیلهٔ «عکل» و «عرینه» به مدینه آمده، اسلام را پذیرفتند، آب و هوای مدینه با آن‌ها سازگار نشد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن‌ها را به چراگاه‌های خارج از مدینه هدایت کرد تا در آنجا اقامت گیرند. آن‌ها به آنجا رفتند و در آنجا در فرصت مناسب بر شبان‌های مسلمانان حمله کردند و آنان را به طرز فجیعی شکنجه داده به قتل رساندند و دام‌ها را غارت کردند. مسلمانان آنان را تعقیب و دستگیر کردند و به مدینه آوردند، طبق دستور آن حضرت به همان صورت مورد شکنجه قرار گرفته به قتل رسیدند. آنگاه خداوند برای راهزنان احکام جداگانه‌ای نازل کرد و اعلام نمود^(۳):

﴿لَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَوَدَّةٌ ۚ الَّذِينَ يُبَايِعُوكُمْ مَتَاعًا ثُمَّ يَتُونَكُمْ أُولَٰئِكَ لَا تُحِصُونَ لَهُمْ عَقَابٌ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذَٰلِكُمْ يُجْزَىٰ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ عَذَابٌ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾^(۱) [المائدة: ۳۳].

«همانا کیفر کسانی که با الله و رسولش جنگ می‌کنند و در زمین از طریق راهزنی فساد برپا می‌کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست‌ها و پاهایشان به

۱- ابوداود کتاب الدیات، باب فی دية الخطأ شبه العمد.

۲- ابوداود دیات الأعضاء.

۳- ابوداود کتاب الحدود باب المحاربة.



صورت چپ در راست بریده شوند و یا این که تبعید گردند این رسوایی دنیوی است و برای آنان در جهان آخرت عذاب بزرگی خواهد بود».

بعد از حفظ جان، حفظ مال اهمیت دارد. قبل از اسلام میان عرب‌ها قطع دست دزدها نیز رواج داشت، اسلام آن را باقی گذاشت و فرمود:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ يُقَاتِلَانِ فِي عُنُقِهِمَا) [المائدة: ۳۸].

زنی از قبیله بنی مخزوم، در سال هشتم هجری (هنگام فتح مکه) مرتکب سرقت شد و چون وی از یک خاندان وجیه و شریف بود، مسلمانان خیلی مضطرب شدند. اسامه بن زید از دوستان و یاران خاص آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود، به او متوسل شدند تا نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این باره سفارش کند، تا دست آن زن قطع نشود. آن حضرت برآشفته شدند و مردم را گرد آوردند و خطبه‌ای ایراد کرده فرمودند:

«سبب نابودی امت‌های پیش از شما همین بود که احکام و قوانین را بر افراد طبقه پایین جاری می‌کردند و چون افراد طبقات بالا مرتکب جرم می‌شدند، از اجرای احکام و مقررات بر آنان صرف نظر می‌کردند. سوگند به خدا! اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند، دستش را قطع خواهم کرد».

این خطبه آن حضرت چنان تأثیری بر مسلمانان گذارد که بلادرنگ اقدام به اجرای حکم سرقت کردند.^(۱)

میان عرب‌ها برای زنا کیفر خاصی مقرر نشده بود، برای یهود طبق دستور تورات سزای زنا سنگسار بود، ولی بر اثر ضعف عملی و اخلاقی، آن را اجرا نمی‌کردند. یهودیانی که در اطراف مدینه زندگی می‌کردند برای زناکننده به جای رجم این سزا را مقرر کرده بودند که صورت مجرم را سیاه کرده در کوچه و بازار تشهیر می‌کردند، هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند، قضیه شخصی که مرتکب زنا شده بود برایشان عرضه شد. (غالباً این جریان متعلق به سال سوم هجری است). آن حضرت از آنان پرسیدند: «در شریعت شما سزای چنین مجرمی چیست؟» آنان رسم خود را بیان کردند، آن حضرت از آن‌ها تورات خواست و گفت: حکم این جرم را در آن برایم بخوانید. آنان بر آیه رجم انگشت گذاشتند و آن را پنهان کردند. آنگاه یکی از یهود که مسلمان شده بود، آن را به آن حضرت نشان داد و



برایش قرائت کرد، آن حضرت فرمودند: بار الها! من اولین کسی هستم که این فرمان تو را که آنان نادیده گرفته‌اند، احیا و اجرا می‌کنم^(۱). چنانکه به رجم آن شخص دستور دادند و وی سنگسار شد.

در سال پنجم هجری، سوره نور نازل شد که در آن سزای زنا یکصد ضربه شلاق بیان شده است. حضرت عمر فاروق می‌گوید: حکم رجم را نیز قرآن باقی گزارد، البته تلاوتش منسوخ گردید^(۲).

به هر حال، از احادیث ثابت می‌شود که حکم زنا برای کسانی که ازدواج نکرده‌اند یکصد ضربه شلاق و برای کسانی که ازدواج کرده‌اند، رجم مقرر شده است. چنانکه در سال هفتم هجری یکی از مسلمانان مرتکب این جرم شد و گرچه مردم از این امر اطلاعی نداشتند، ولی وی سزای دنیا را بر سزای آخرت ترجیح داد و به محضر آن حضرت حاضر شد و اظهار داشت: یا رسول الله! من مرتکب گناه شده‌ام مرا پاک کنید. آن حضرت تحقیق و بررسی کردند و حکم رجم وی را صادر فرمودند^(۳).

شراب در سال پنجم هجری حرام گردید. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سزای خاصی برای نوشیدن آن مقرر نشده بود، به کسانی که شراب می‌نوشیدند تا چهل ضربه شلاق زده می‌شد. حضرت عمر فاروق در دوران خلافت خویش، هشتاد ضربه شلاق تعیین کرد^(۴).

حد قذف، (یعنی تهمت‌زدن زنان پاکدامن) در سال پنجم هجری نازل شد^(۵):

وَلَمَّا نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ لَمْ يَحْضُرْ نَفْسٌ مِنْ حَيْثُ وَلَّيْتَ أَبِي عَتَةَ هَذَا أَثْلُوهُمْ فِي زَلَّةٍ وَلِ تَقِيلُوا لَهُمْ هَدَّةً بَدَاً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْشِقُونَ (النور: ۴).

۱- ابوداود باب فی رجم اليهودیین.

۲- صحیح بخاری، رجم المحصن.

۳- تعیین تاریخ این واقعه مستند نیست، این سال را شارحان حدیث از این جهت تعیین کرده‌اند که در آن موقع ابوهریره در مدینه بود و مسلم است که او در سال هفتم هنگام فتح خیبر به مدینه آمده بود.

۴- ابوداود باب إذا تناهب فی الخمر.

۵- واقعه افک مربوط به همین سال است و این آیه در همین رابطه نازل شد، پس سال نزول آن سال پنجم هجری است.



«و کسانی که زنان پاکدامن را تهمت می‌زنند و این تهمت را با چهار گواه نتوانند ثابت کنند، پس به آنان هشتاد ضربه شلاق بزنید و برای همیشه گواهی آنان را قبول نکنید، زیرا آن‌ها فاسق و گناهکار هستند».

در این جهان سه چیز بسیار مهم و باارزش هستند: جان، مال و آبرو. حدود و تعزیراتی که ذکر شدند، برای حفظ همین چیز بودند. به همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از نازل شدن این قوانین و مقررات، در سال دهم هجری در حجة الوداع در حرم چنین فرمودند: «ای مسلمانان! جان، مال و آبروی هر مسلمان حرام است، مانند حرمت این روزهای مقدس در این شهر و در محدوده این حرم».

۱ - باب مَا يُحَذَّرُ مِنَ الْحُدُودِ

باب: آنچه از حدود باید دوری جست

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: گفته‌او: «باب ما يُحَذَّرُ مِنَ الْحُدُودِ». چنین در روایت مستملی آمده و در آن حدیثی ذکر نکرده است. برای دیگران: «ما يُحَذَّرُ» به عطف بر «الحدود» آمده. در روایت نسفی «بسم الله» میان «کتاب» و «باب» ذکر شده، سپس آورده: «لا یشرب الخمر، و قال ابن عباس ...».

۲ - باب لَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْتَرَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزَّانَا

باب: زناکاری و شرابخواری

و ابن عباس گفت: از زناکار نور ایمان برکشیده می‌شود.

۶۷۷۲ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ ، إِلَّا النَّهْبَةَ .



ترجمه: از ابوهریره روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «زناکار در حالی که زنا می کند، و شراب خوار در حالی که شراب می خورد، و دزد در حالی که دزدی می کند، و غارتگر در حالی که غارت می کند، و مردم به او نگاه می کنند ایمان ندارند».

توضیح: گفته او: «باب الزنا و شرب الخمر» یعنی هشدار در باره ارتکاب این دو. این در روایت مستملی تنها ثابت است.

گفته او: «و قال ابن عباس: يُنَزَعُ منه نور الإيمان في الزنا». ابو بکر بن ابی شیبہ در کتاب الایمان از طریق عثمان بن ابی صفیہ روایت کرده: «ابن عباس غلامانش را یک یک صدا می کرد و می گفت: آیا تو را زن ندهم؟ هیچ بنده ای زنا نمی کند مگر اینکه الله نور ایمان را از او می گیرد». این روایت به صورت مرفوع هم نقل شده؛ ابوجعفر طبری از طریق مجاهد از ابن عباس آورده است: «شنیدم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس زنا کند الله نور ایمان را از دلش برمی گیرد، پس اگر بخواهد دوباره آن را به او بازمی گرداند». برای این روایت شاهی از حدیث ابوهریره نزد ابوداود آمده است.

گفته او: «عن ابی بکر بن عبدالرحمن» یعنی ابن حارث بن هشام مخزومی. در روایت مسلم از طریق شعیب بن لیث از پدرش آمده: «حدثني عقيل بن خالد، قال: قال ابن شهاب: اخبرني ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام».

گفته او: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». نفی ایمان مقید به زمان ارتکاب است؛ یعنی در همان هنگام ایمان همراه او نیست و پس از فراغت بازمی گردد. این ظاهرترین معناست. احتمال دارد مقصود این باشد که زوال ایمان کامل هنگامی است که از گناه به طور کامل دست بردارد؛ اما اگر بعد از اتمام عمل همچنان مصر باشد، همانند هنگام ارتکاب است و در نتیجه نفی ایمان همچنان باقی است. مؤید آن روایتی است که خواهد آمد در باب محاربین، از ابن عباس: «فإن تاب عاد إليه» (اگر توبه کند باز می گردد).

اما طبری از طریق نافع بن جبیر بن مطعم از ابن عباس آورده که: «زانی هنگام زنا مؤمن نیست، پس چون آن حالت رفت ایمان به او بازمی گردد؛ نه به سبب توبه، بلکه به سبب ترک آن عمل».

و این را تأیید می کند که شخص مصر، هرچند گناهش ادامه دارد، اما گناهش همچون کسی نیست که در حال انجام عمل است؛ مانند سرقت که فعل مستقیم است.



گفته او: «ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مؤمن». در روایت گذشته در کتاب الأشربة آمده: «ولا يشربها» و اسم فاعل از شرب ذکر نشده؛ برخلاف جایی که در زنا و سرقت ذکر شده است. شرح این مطلب پیش‌تر در کتاب الأشربة گذشت.

ابن مالک گفته است: در این جا جواز حذف فاعل وجود دارد، چون سیاق سخن بر آن دلالت دارد. تقدیر عبارت چنین است: «ولا يشرب الشارب الخمر» (و شراب‌خوار شراب نمی نوشد...) و مانند آن. ضمیر هم به «زانی» برمی‌گردد تا مخصوص به او نشود، بلکه عام است در حق هر کس که شراب بنوشد. همین‌طور در «لا يسرق»، «ولا يقتل» و در «لا يغفل» (خیانت نمی‌کند).

نمونه حذف فاعل بعد از نفی، قرائت هشام در آیهی «لا يحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله» (آل عمران: ۱۶۹) است، با فتح یاء در ابتدای «يحسبن»، یعنی: «لا يحسبن حاسب» (هیچ حساب‌کننده‌ای چنین نپندارد).

گفته او: «ولا ينتهب نهبة». «نهبة» با ضمه نون، یعنی مال غارت‌شده، و مراد مالی است که آشکارا و به زور گرفته شود.

در روایت همام نزد احمد آمده است: «و الذي نفس محمد بيده، لا ينتهبن أحدكم نهبة...» (قسم به آنکه جان محمد در دست اوست، هیچ‌کدام از شما غارت نمی‌کنند...). اشاره پیامبر با بلند کردن نگاه، به حال غارت‌شدگان بوده است، زیرا آنان به غارتگر نگاه می‌کنند و توان دفع او را ندارند، حتی اگر زاری کنند.

احتمال دیگر این است که مقصود، کنایه از آشکار بودن عمل باشد؛ و این ویژگی لازم «نهبة» است، برخلاف دزدی یا اختلاس که در خفا صورت می‌گیرد. و چون در نهب، جرأت و بی‌مبالاتی بیشتری وجود دارد، شدیدتر از سرقت است.

در روایت یونس بن یزید از ابن شهاب (که به زودی یاد می‌شود) افزوده است: «ذات شرف»، یعنی مالی که نزد مردم دارای منزلت و اهمیت است، به گونه‌ای که چشم‌ها به آن دوخته می‌شود. به همین سبب فرمود: «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» (مردم نگاه‌هایشان را به آن می‌دوزند).



لفظ «یشرف» در اکثر روایات صحیحین و غیر آن با «شین معجمه» (ش) آمده است، و بعضی از راویان مسلم با «مهمله» (س) نقل کرده‌اند، همچنین از ابراهیم حربی هم چنین نقل شده است. ابن صلاح گفته: این دو تعبیر در حقیقت به همان معنای نخست برمی‌گردد. گفته او: «یرفع الناس...» این قید تنها در مورد «نهب» آمده، نه در سرقه.

گفته او: «وعن ابن شهاب عن سعید بن المسیب و ابی سلمة عن ابی هريرة عن النبی صلی الله علیه وسلم بمثله إلا النہبة». این روایت با همان سند یادشده متصل است. مسلم آن را از طریق شعیب بن لیث آورده با لفظ: «قال ابن شهاب: و حدثنی سعید بن المسیب و ابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابی هريرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بمثل حدیث ابی بکر هذا إلا النہبة».

و در کتاب الأشربة از طریق یونس بن یزید از ابن شهاب آمده: «سمعت ابا سلمة بن عبدالرحمن و ابن المسیب یقولان: قال ابو هريرة...» و آن را به صورت مرفوع ذکر کرده است. سپس گفته: «قال ابن شهاب و اخبرنی عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بکر - یعنی پدرش - برایش از ابی هريرة روایت می‌کرد، سپس می‌گفت: ابو بکر این جمله را اضافه می‌کرد: (ولا ینتہب نهبه ذات شرف)...». بقیه حدیث مانند همان است. در کتاب الأشربة آمده که مسلم آن را از روایت اوزاعی از ابن شهاب از ابن المسیب و ابو سلمة و ابو بکر بن عبدالرحمن، هر سه از ابو هريره، نقل کرده و آن را به‌طور یکجا آورده، بدون تفصیل.

ابن صلاح در شرح مسلم گفته: عبارت «و کان ابو هريرة یلحق معهن ولا ینتہب» توهم می‌آورد که گویا این جمله موقوف بر ابو هريره است؛ در حالی که ابو نعیم در مستخرج خود بر مسلم از طریق همام از ابو هريره از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فرمود: «والذی نفس محمد بیده، لا ینتہب أحدکم نهبه...» و در این جا تصریح به رفع حدیث کرده است. مسلم نیز این روایت را از همین طریق آورده، اما لفظ آن را نیاورده بلکه گفته است: «مثل حدیث الزهري». ولی افزوده: «یرفع الیه المؤمنون أعینهم فیها». و در ادامه آمده است: «ولا یغل أحدکم حین یغل وهو مؤمن، فإیاکم إیاکم» (هیچ کدام از شما هنگامی که خیانت می‌کند مؤمن نیست، پس برحذر باشید، برحذر باشید).



و به زودی در باب محاربین، حدیث ابن عباس خواهد آمد که در آن افزوده شده: «ولا یقتل» (و نمی‌کُشد). اشاره به برخی از تأویلات آن پیش‌تر در اول کتاب الأُشْرَبَةُ گذشت، و در اینجا ان شاء الله به تفصیل خواهد آمد.

طبری گفته است: راویان در نقل الفاظ این حدیث اختلاف کرده‌اند، و برخی انکار کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را فرموده باشد؛ سپس اختلاف در تأویل آن را ذکر کرده است.

ابن‌مالک گفته است: از قوی‌ترین دلایلی که ما را وادار می‌کند ظاهر حدیث را ترک کنیم، این است که در زنا، حدّ شرعی در حالات مختلف متفاوت است؛ برای مرد آزاد محصن، برای مرد آزاد غیرمحصن، و برای برده. اگر مقصود حدیث از نفی ایمان، اثبات کفر بود، باید همه در مجازات یکسان می‌بودند، زیرا مکلفان از حیث ایمان و کفر برابرند. پس وقتی دیدیم مجازات‌ها متفاوت است، دانستیم مرتکب آن کار در حقیقت کافر نیست.

نووی گفته است: علما در معنای این حدیث اختلاف کرده‌اند، و صحیح آن است که محققان گفته‌اند: مقصود این است که این گناهان را مرتکب نمی‌شود در حالی که ایمانش کامل باشد. این گونه تعبیر در عربی برای نفی کمال به کار می‌رود نه نفی اصل؛ مانند «هیچ علمی نیست جز آن که سود برساند» یا «هیچ مالی نیست مگر آن که بهره دهد» یا «هیچ زندگی نیست جز زندگی آخرت». ما حدیث را این گونه تأویل کردیم به خاطر حدیث ابوذر که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هر کس بگوید لا إله إلا الله وارد بهشت می‌شود، حتی اگر زنا کرده باشد یا دزدی کرده باشد» و همچنین حدیث مشهور و صحیح عباد بن صامت که می‌گوید: با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم بر اینکه دزدی نکنیم و زنا نکنیم... و در پایانش آمده: «هر کس یکی از این کارها را انجام دهد و در دنیا کیفر ببیند، آن کیفر کفاره اوست، و هر کس کیفر نبیند، کارش با الله است، اگر بخواهد می‌بخشد و اگر بخواهد عذاب می‌کند». این، همراه با قول خداوند متعال که می‌فرماید: «به راستی خداوند شرک را نمی‌آمرزد و جز آن را برای هر که بخواهد می‌بخشد»، و نیز اجماع اهل سنت بر اینکه مرتکب کبیره جز با شرک کافر نمی‌شود، ما را وادار می‌کند حدیث و مانند آن را تأویل کنیم. و این تأویل در زبان عربی روشن و رایج است. برخی از علما هم حدیث را حمل کرده‌اند بر کسی که این گناهان را حلال بداند با آنکه می‌داند حرام است.



حسن بصری و محمد بن جریر طبری گفته‌اند: معنایش این است که از او نام ستایشی که الله بر دوستان خود نهاده (مؤمن) برداشته می‌شود، پس دیگر در حق او مؤمن گفته نمی‌شود بلکه مستحق نام نکوهش است؛ دزد، زناکار، فاجر و فاسق.

از ابن عباس نقل شده است: نور ایمان از او گرفته می‌شود (و در این باره حدیثی مرفوع هم آمده است).

و از مهلب روایت است: بصیرتش در طاعت الله از او گرفته می‌شود.

و زهری گفته: این از متشابهات است، ما به آن ایمان می‌آوریم و هر چه آمده می‌پذیریم و دنبال تأویلش نمی‌رویم.

او گفت: این اقوال همگی محتمل‌اند، اما صحیح همان است که پیشتر بیان شد. سپس افزود: درباره معنای حدیث اقوال دیگری هم گفته شده که روشن نیستند، بلکه برخی از آن‌ها خطا هستند، از این رو آن‌ها را نقل نکردم.

همچنین در تأویل حدیث به معنای «استحلال» (حلال شمردن) روایتی مرفوع از علی نزد طبرانی در «صغیر» آمده، ولی در سندش راوی‌ای است که او را دروغگو شمرده‌اند.

از دیگر اقوالی که ذکر نشد، آن است که طبری از محمد بن زید بن واقد بن عبدالله بن عمر روایت کرده که معنایش نهی است؛ یعنی: «مؤمن زنا نکند» و «مؤمن دزدی نکند».

خطابی گفته: برخی آن را با کسر باء در «لا یشرب» روایت می‌کردند، به معنای نهی؛ یعنی «مؤمن شایسته نیست چنین کند».

اما برخی این قول را رد کرده‌اند و گفته‌اند: در این صورت قید به «ظرف» (هنگام ارتکاب گناه) بی‌فایده می‌شود، زیرا زنا در همه ادیان حرام است و اختصاصی به مؤمنان ندارد.

گفتم: در این رد، تأمل‌کننده به روشنی اشکال می‌بیند.

قول دوم: این است که چنین شخصی منافق است، اما نفاق عمل نه نفاق کفر؛ ابن بطلال این را از اوزاعی نقل کرده و پیشتر در ابتدای «کتاب الإیمان» شرحش گذشت.

قول سوم: مقصود از نفی ایمان این است که او در عمل شبیه کافر است. و وجه شباهت این است که در همان حال سزاوار جنگیدن است تا دست از معصیت بردارد، حتی اگر به کشته شدنش بیانجامد. اگر در همان حال کشته شود، خونش هدر است، پس فایده‌ی ایمانش در حق او از حیث مصونیت جان در آن لحظه از بین می‌رود. این تأکید می‌کند بر همان قید «هنگام ارتکاب معصیت».



قول چهارم: مقصود از «مؤمن نیست» این است که هنگام ارتکاب کبیره عظمت آن کسی را که به او ایمان آورده فراموش کرده است؛ یعنی کنایه از غفلتی که غلبه‌ی شهوت بر او آورده است. این جوی این را چنین تعبیر کرده: گناه، انسان را از توجه به ایمان، که تصدیق قلبی است، غافل می‌کند، پس گویا کسی را که به او ایمان آورده فراموش می‌کند. این همان معنای «نزع نور ایمان» است، و شاید مراد مهلب هم همین باشد.

قول پنجم: نفی ایمان یعنی نفی امنیت از عذاب الله، زیرا «ایمان» از ریشه «أمن» (ایمنی) گرفته شده است.

قول ششم: مقصود زجر و ترساندن است و ظاهر الفاظ مراد نیست. طیبی به این نکته اشاره کرده و گفته است: می‌توان آن را از باب تهدید و تغلیظ گرفت، مانند آیه‌ی «و هر کس کافر شود، پس الله از جهانیان بی‌نیاز است». یعنی این کارها از صفات مؤمنان نیست و با حال آنان ناسازگار است، پس شایسته نیست به آن آراسته شوند.

قول هفتم این است که ایمان هنگام ارتکاب گناه کبیره از شخص جدا می‌شود و وقتی از آن دست کشید، دوباره به او بازمی‌گردد. این معنای سخن بخاری از ابن عباس است - چنان‌که در «باب إثم الزنا» از کتاب «المحاربین» خواهد آمد - که عکرمه از او نقل کرده است. عکرمه گفت: از ابن عباس پرسیدم ایمان چگونه از او گرفته می‌شود؟ ابن عباس انگشتانش را در هم فرو برد (در هم گره کرد) سپس آن‌ها را باز کرد و گفت: چنین. و وقتی توبه کند ایمان دوباره به او بازمی‌گردد، و این بار انگشتانش را دوباره در هم فرو برد.

چنین معنایی در حدیث مرفوع نیز آمده است: ابو داود و حاکم با سند صحیح از سعید مقبری روایت کرده‌اند که از ابوهریره شنید که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «وقتی مردی زنا می‌کند، ایمان از او خارج می‌شود و همچون سایه‌ای بالای سرش قرار می‌گیرد، پس هرگاه دست کشید ایمان به او بازمی‌گردد.»

و حاکم از ابن حجره روایت کرده است که از ابوهریره شنید می‌گفت: «کسی که زنا کند یا شراب بنوشد، الله ایمان را از او بیرون می‌کند همان‌گونه که انسان پیراهن را از سرش بیرون می‌آورد.»

و طبرانی با سند نیکو از یکی از صحابه (که نامش ذکر نشده) مرفوعاً روایت کرده است: «کسی که زنا کند، ایمان از او بیرون می‌رود، پس اگر توبه کند، الله بر او توبه می‌پذیرد.»



و طبری از عبدالله بن رواحه نقل کرده است: «ایمان مانند پیراهن است؛ گاهی از آن روی می گردانی و گاهی آن را می پوشی، و گاهی آن را پوشیده ای ولی ناگهان آن را درمی آوری.»

ابن بطلال گفته است: توضیح این مطلب آن است که ایمان همان تصدیق است، اما تصدیق دو جنبه دارد: یکی گفتار و دیگری عمل. پس اگر کسی با وجود تصدیق، گناه کبیره ای مرتکب شود، نام «ایمان» از او برداشته می شود، و هنگامی که از گناه بازایستد، این نام به او بازمی گردد. زیرا در هنگام ترک گناه، زبانش بر ایمان جاری است و قلبش نیز به آن معتقد، و این همان معنای ایمان است.

می گویم: این قول به همان چیزی نزدیک است که نووی در نقل از ابن عباس گفت: «نور ایمان از او گرفته می شود.» زیرا می توان این احادیث را بر «نور ایمان» حمل کرد، که مقصود از آن ثمره و فایده ی تصدیق است، یعنی عمل به مقتضای ایمان. پس می توان این قول را به قولی که نووی ترجیح داد بازگرداند. ابن بطلال در پایان سخنش به پیروی از طبری گفت: درست نزد ما قول کسی است که گفته است: «نام ایمان که به معنای ستایش است، از او برداشته می شود و به جای آن نام نکوهش (مانند فاسق) بر او نهاده می شود.» و هیچ اختلافی نیست که تا وقتی توبه نکرده باشد چنین نامی بر او باقی است. بنابراین، در آن حال نام «ایمان» به طور مطلق از او زایل می شود، اما ایمان مقید (به معنای تصدیق زبانی و اعتقادی) برایش باقی است.

پس گفته می شود: او به الله و رسولش تصدیق دارد در لفظ و اعتقاد، ولی در عمل نه. و از جمله ی عمل، خودداری از محرمات است. گمان می کنم ابن بطلال این نظر را از ابن حزم گرفته باشد؛ زیرا او گفته است: آنچه اهل سنت بر آن تکیه دارند این است که ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی، گفتار زبانی و عمل جوارح، و این شامل عمل به طاعات و نیز خودداری از معاصی است. پس اگر کسی بعضی از آنچه ذکر شد (طاعات) را ترک کند، اعتقادش و گفتارش باطل نشده، بلکه طاعتش مختل شده است. پس «مؤمن» نیست یعنی «مطیع» نیست. بنابراین نفی ایمان در حدیث، به معنای هشدار نسبت به زوال ایمان در مورد کسی است که بر آن گناه عادت کند، زیرا بیم آن می رود که او را به کفر بکشاند. این همان است که در حدیث «کسی که اطراف چراگاه (محرمات) بچرد...» اشاره شده است، چنان که



خطابی متذکر شد. و مازری نیز اشاره کرده که قول صحیح در اینجا مبتنی است بر اینکه طاعات جزئی از ایمان شمرده می‌شوند.

مایه شگفتی است که نووی با وجود آنکه نقل کرده بود در تأویل منسوب به ابن عباس حدیث مرفوعی وارد شده، آن را کنار گذاشته و قول دیگری را تصحیح کرده است. شاید علتش آن باشد که از صحت آن حدیث آگاه نشده بود. من پیش‌تر بیان کردم که می‌توان آن تأویل را به همان قولی که او صحیح دانسته بازگرداند.

طیبی گفته است: ممکن است مقصود از نقصان ایمان در این حدیث، «حیاء» باشد که در حدیث دیگر به «نور» تعبیر شده است. و چون حیاء از ایمان است، پس مقصود این است که: «مؤمن در هنگام زنا مؤمن نیست، چون در آن حال از الله حیا ندارد؛ زیرا اگر از الله حیا می‌داشت و می‌دانست که الله او را می‌بیند، مرتکب آن نمی‌شد.» و این سخن ابن عباس که انگشتانش را درهم کرد و سپس باز کرد و دوباره به هم آورد، می‌تواند اشاره به همین معنا باشد. و آن را حدیث دیگری تأیید می‌کند: «هر کس از الله چنان که باید حیا کند، سر و آنچه در آن است، و شکم و آنچه در آن است، را حفظ کند.»

در مجموع، اقوالی که درباره معنای این حدیث گرد آمده، سیزده قول است؛ جدای از قول خوارج و قول معتزله. پیش‌تر اشاره کردم که برخی از این اقوال منسوب به اهل سنت را می‌توان به یکدیگر بازگرداند.

مازری گفته است: این تأویلات، سخن خوارج و کسانی از رافضه را که با آنان موافق‌اند، باطل می‌کند. زیرا آنان گفته‌اند: مرتکب کبیره کافر است و اگر بدون توبه بمیرد، جاودانه در آتش خواهد بود. همچنین قول معتزله که گفته‌اند: او فاسق است و اگر بی‌توبه بمیرد جاودانه در آتش است. این فرقه‌ها به این حدیث و امثال آن استناد کرده‌اند، اما وقتی این معانی محتمل باشد، استدلالشان باطل می‌شود.

قاضی عیاض گفته است: برخی علما اشاره کرده‌اند که این حدیث متضمن هشدار نسبت به همه‌ی گناهان است. چنان‌که با ذکر زنا، به همه‌ی شهوات هشدار داده، و با ذکر دزدی، به حرص بر دنیا و اموال حرام، و با ذکر شراب، به هر چیزی که انسان را از الله بازمی‌دارد و موجب غفلت از حقوق او می‌شود، و با ذکر «انتهاب آشکار» (غارت علنی) به خوار شمردن بندگان الله و بی‌احترامی به آنان و بی‌حیایی از ایشان اشاره کرده، و به طور کلی نسبت به دل‌بستگی به دنیا از راه‌های نادرست هشدار داده است.



قرطبی پس از آنکه این حدیث را به صورت خلاصه نقل کرد گفت: این توجیه جز با نوعی مسامحه درست در نمی آید، و بهتر آن است که گفته شود: مقصود حدیث هشدار دادن در برابر سه امر است که از بزرگترین سرچشمه های فساد به شمار می روند و ضدّ سه اصل بزرگ مصلحت اند؛ و آن ها عبارتند از: تجاوز به ناموس های حرام، اموری که به تباهی عقل منجر می شود، و تجاوز به مال دیگران. پیامبر در حدیث، خمر را ذکر کرد چون غالب ترین راه تباهی عقل است، و دزدی را ذکر کرد چون رایج ترین راه تجاوز به مال دیگران است. من می گویم: مقصود او این بود که معنای عامی که مفسر نخست بیان کرد، شامل کبائر و صغائر می شود؛ درحالی که در اینجا صغائر مراد نیستند، چون صغائر با اجتناب از کبائر آمزیده می شوند، پس وعید شدید این حدیث شامل آن ها نمی گردد.

فوائد حدیث:

- هر کس زنا کند داخل در این تهدید است، خواه مجرد باشد یا همسر داشته باشد، خواه با زن بیگانه باشد یا با محرم. و بی تردید زنا با محرم زشتی بیشتری دارد، و از کسی که همسر دارد نیز گناهش بزرگ تر است.

اما کارهایی مثل لمس حرام، بوسه و نگاه شهوانی، هرچند در اصطلاح شرع «زنا» نامیده شده اند، در این وعید داخل نمی شوند، زیرا از صغائر هستند؛ چنان که پیش تر در تفسیر «اللمم» توضیح داده شد.

- هر کس مالی را بر باید، چه کم چه زیاد، یا به غارت ببرد، مشمول این وعید است. - اما برخی علما (از جمله گروهی از شافعیان) شرط کرده اند که برای آن که غضب، «کبیره» باشد، باید به اندازه نصاب برسد؛ همان طور که در دزدی هم نصاب شرط است. اگرچه بعضی مطلق گفته اند، و مطلق آن حمل می شود بر موردی که قطع دست واجب است؛ و این تنها در صورت تحقق نصاب است، گرچه دزدی کمتر از نصاب نیز حرام است.

- در حدیث، عظمت تجاوز به حق دیگران نمایان است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن قسم یاد کرد، و قسم جز برای تأکید بر اهمیت مطلب ادا نمی شود.

- و نیز: هر کس شراب بخورد در این وعید داخل است، خواه مقدار نوشیده شده کم باشد یا زیاد؛ زیرا حتی نوشیدن اندک خمر نیز از کبائر است، اگرچه پیامدهای سنگین بر هم خوردن عقل بیشتر در نوشیدن زیاد رخ می دهد.



بر پایه رأیی که نووی اختیار کرده، هیچ اشکالی در اینجا نیست، زیرا نقصان ایمان مراتبی دارد که بعضی شدیدتر از بعضی است.

- از حدیث استفاده شده که هرگونه ربودن مال دیگران حرام است، حتی اگر صاحب مال اجازه داده باشد؛ مانند آنچه در عروسی‌ها به صورت «نثار» (پاشیدن سکه و چیزهای دیگر) انجام می‌شود.

اما حسن، نخعی و قتاده - طبق نقل ابن منذر - شرط کردند که تحریم آن در صورتی است که صاحب مال راضی نباشد. ابو عبیده نیز همین را گفت.

- اما «نهبه» ای که در آن اختلاف است، همان است که صاحب مال اجازه می‌دهد و هدفش مساوات میان مردم است. اگر در چنین وضعی قوی، ضعیف را مغلوب کند و رضایت واقعی صاحب مال نباشد، مکروه است و گاهی به حد تحریم می‌رسد. مالکیان، شافعیان و جمهور آن را مکروه دانسته‌اند. از صحابه، ابو مسعود بدری و از تابعین، نخعی و عکرمه آن را مکروه می‌دانستند. ابن منذر گفت: سبب کراهت آنان این نبود که صاحب مال راضی نبوده، بلکه از آن جهت بود که گرفتن در چنین حالتی تنها نصیب کسی می‌شود که زور یا بی پروایی بیشتری دارد.

حنفیان و موافقانسان استدلال کردند به حدیثی که ابو داود از عبدالله بن قریظ روایت کرده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره شترانی که قربانی کرده بودند فرمود: «هر که می‌خواهد، بردارد». همچنین به حدیثی منسوب به معاذ استناد کردند که پیامبر فرمود: «من شما را از غارت سپاهیان نهی کردم، اما در جشن‌های عروسی چنین نیست». این حدیث البته ضعیف و منقطع است.

- ابن منذر گفت: این (حدیث شتران) حجت قوی بر جواز گرفتن نثار در عروسی‌ها و مانند آن است، زیرا صاحب مال با علم به تفاوت حال مردم، اجازه داده است؛ همان‌طور که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره شتران قربانی شده اجازه داد، و همان علت در نثار نیز وجود دارد.



من می گویم: بلکه در آن (قضیه شتران) معنایی هست که در نثار یافت نمی شود، و آن اینکه مأذونان در آن زمان نهایت ورع و انصاف را داشتند، و مردم دیگر در این صفت به پای آنان نمی رسند.^۱

۲ هـ - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

باب: آنچه درباره زدن شرابخور آمده است

توضیح: حافظ می گوید: قوله: «باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» یعنی: این باب در بیان حکم زدن شارب خمر است، در مخالفت با کسانی که گفته اند تنها تازیانه واجب است؛ و نیز برای توضیح اختلاف در مقدار آن.

پیش تر بحث درباره تحریم خمر، زمان و سبب نزول حکم آن، حقیقت خمر، و اینکه آیا واژه خمر مشتق است یا نه، و نیز اینکه آیا مؤنث بودن آن جایز است یا نه، در آغاز «کتاب الاشرية» گذشت.

۶۷۷۳ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ح حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالْأُتْعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شراب خوار را با شاخه های نازک خرما و نعل می زد، و ابو بکر شراب خوار را چهل تازیانه می زد».

توضیح: قوله: «عن قتادة عن أنس» در روایتی از مسلم و نسائی آمده: «شنیدم انس می گفت». آن دو این روایت را از طریق خالد بن حارث از شعبه نقل کرده اند. این نشان می دهد که روایت «شبابه» از «شعبه» با افزودن «حسن» میان قتاده و انس - که نسائی آن را در «المزید فی متصل الأسانید» آورده - زیادتی محسوب می شود.

قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم...» در طریق «شعبه از قتاده» فقط سند ذکر شد و متن نیاورد، سپس به طریق «هشام از قتاده» منتقل شد و متن را به همان لفظ او آورد. همین لفظ را در باب بعدی نیز از شیخی دیگر از هشام نقل کرده است. اما لفظ «شعبه» را

^۱ - فتح الباری.



بیہقی در «الخلافيات» از طریق جعفر بن محمد القلانسی از آدم (استاد بخاری در این حدیث) نقل کرده، بدین لفظ: «پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را که شراب نوشیده بود آوردند، او را با دو شاخه خرما زد؛ حدود چهل ضربه، سپس ابوبکر همان کار را کرد. وقتی نوبت به عمر رسید، با مردم مشورت کرد. عبدالرحمن بن عوف گفت: سبک‌ترین حدود هشتاد تازیانه است. پس عمر همان را انجام داد.»

و لفظ روایت خالد که پیش‌تر آوردم، تا جمله «حدود چهل ضربه» بود. مسلم و نسائی نیز آن را از طریق محمد بن جعفر از شعبه، مانند روایت آدم آورده‌اند؛ جز اینکه او گفت: «ابوبکر همان کار را کرد، وقتی در خلافت عمر بود با مردم مشورت کرد، عبدالرحمن (یعنی ابن عوف) گفت: سبک‌ترین حدود هشتاد است، پس عمر دستور آن را داد.» در برخی از روایان مسلم چنین آمده: «أَخَفَ الحدود ثمانين» (با نصب).

ابن دقیق العید گفت: در این عبارت عامل نصب حذف شده و تقدیر چنین است: «جعله». فاکهی او را نقد کرد و گفت: این دور یا باطل است و گویا بدون توجه به قواعد عربی یا مقصود گوینده صادر شده؛ زیرا نمی‌توان گفت «أجود الناس الزیدین» به تقدیر «اجعلهم»، چون مقصود عبدالرحمن خبر دادن از سبک‌ترین حد بود نه امر کردن به آن. پس احتمال خطای راوی در نصب دادن، قوی‌تر است از اینکه چیزی بپذیریم که نه لفظاً و نه معنأً جایز نیست.

شاگرد او ابن مرزوق پاسخ داد: عبدالرحمن مستشار بود و مستشار مأمور است و مستشیر سائل است، پس بعید نیست که مشورت‌کننده در حکم آمر هم باشد. اما مثالی که استاد آورد، مطابق ادعایش نیست.

من می‌گویم: بلکه همان مثال درست است و نشان می‌دهد عبدالرحمن تنها قصد خبر دادن داشت، هرچند بر اساس قیاس نظرش را گفت. و تقدیر نزدیک‌تر چنین است: «أَخَفَ الحدود أجده ثمانين» یا «أجْدُ أَخَفَ الحدود ثمانين» پس هر دو را منصوب کرد.

ابن العطار در «شرح العمدة» نکته‌ای غریب آورده و از برخی علما نقل کرده که روایت را با لفظ «أَخَفَ الحدود ثمانون» (با رفع) آورده‌اند و آن را مبتدا و خبر دانسته‌اند. او گفت: من نمی‌دانم این روایت ثابت باشد. ولی در واقع روایت با این لفظ ثابت است.



و بهتر در توجیه آن همان است که مسلم نیز از طریق معاذ بن هشام از پدرش روایت کرده: «ابوبکر چهل تازیانه زد. وقتی زمان عمر رسید و مردم به روستاها و شهرها نزدیک شدند، عمر گفت: درباره حد شرب خمر چه می‌گویید؟ عبدالرحمن بن عوف گفت: می‌بینم که آن را همانند سبک‌ترین حدود قرار دهی. پس عمر هشتاد تازیانه زد.»

پس محذوف در روایت کوتاه همان «می‌بینم که آن را قرار دهی» و ابزار تشبیه است. نسائی از طریق یزید بن هارون از شعبه روایت کرده: «او را با نعلین حدود چهل ضربه زد. سپس نزد ابوبکر آوردند و او همان کار را کرد.»

و «همام» از قتاده چنین روایت کرده: «او دستور داد حدود بیست مرد او را بزنند؛ هر مرد دو ضربه با شاخه خرما و نعلین، پس مجموعاً حدود چهل ضربه شد.» این را احمد و بیهقی روایت کرده‌اند.

این جمع میان اختلاف روایت‌ها از شعبه است؛ یعنی مجموع ضربه‌ها حدود چهل بوده، نه اینکه او را با دو شاخه خرما چهل بار زده باشند (که جمعاً هشتاد شود)؛ همان‌طور که بعضی‌ها چنین توجیه کرده‌اند.

سعید بن ابی عروبۀ نیز از قتاده روایت کرده: «با شاخه خرما و نعلین چهل ضربه زد.» ابوداود این را با سند صحیح معلق کرده و بیهقی آن را متصل آورده. مسلم نیز از طریق وکیع از هشام روایت کرده: «در شرب خمر چنین می‌زد.»

صاحب «العمدة» داستان عبدالرحمن را به صحیحین نسبت داده، درحالی‌که بخاری چیزی از آن نقل نکرده، چنان‌که عبدالحق در «الجمع» و سپس منذری تصریح کردند. بله، بخاری تنها معنای کار عمر را در حدیث «سائب» در باب سوم آورده است که آنجا مفصل خواهد آمد.

تذکر: نام آن مرد صریحاً نیامده، اما در «باب ما یکره من لعن الشارب» اشاره خواهد شد که او «نعیمان» بوده است.^۱

^۱ - همان.



۳ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

باب: کسی که امر کرد که حد در خانه زده شود.

توضیح: حافظ گفته است: قوله: «باب من أمر بضرب الحد في البيت». یعنی: در برابر نظر کسانی که گفته اند حد نباید در پنهانی اجرا شود.

چنان که در داستان پسر عمر، «ابو شحمة»، وقتی در مصر شراب نوشید و عمرو بن عاص او را در خانه حد زد، عمر بر او انکار کرد و او را به مدینه آورد و حد را آشکارا بر او جاری کرد.

این روایت را ابن سعد نقل کرده، زبیر به آن اشاره کرده و عبدالرزاق با سند صحیح از ابن عمر آن را به تفصیل روایت کرده است.

اما جمهور علما بر این اند که اجرای حد در خانه کفایت می کند و عمل عمر را حمل کرده اند بر مبالغه در تأدیب فرزندش، نه بر اینکه اجرای حد جز در آشکار صحیح نباشد.

٦٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئْتُ بِالنَّعِيمَانِ أَوْ بِابْنِ النَّعِيمَانِ شَارِبًا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ . قَالَ فَضْرِبُوهُ ، فَكُنْتُ أَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ .

ترجمه: از عقبه بن حارث روایت است که گفت: نعیمان یا ابن نعیمان که شراب خورده بود، آورده شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به کسانی که در خانه بودند فرمود که او را بزنند، و من در زمره‌ی کسانی بودم که او را با کفش می زدند.

توضیح: قوله: «عبدالوهاب» یعنی: عبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی، و «ایوب» همان ایوب سختیانی است، و «ابن ابی ملیکه» همان عبدالله بن عبیدالله است که در باب بعدی از روایت «وهیب بن خالد از ایوب» نامش آمده است.

گفته او (عقبه بن حارث) یعنی: عقبه پسر عامر بن نوفل بن عبد مناف. در روایت عبدالواریث از ایوب نزد احمد آمده: «عقبه بن حارث به من حدیث گفت.» این جماعت بر متصل بودن روایت اتفاق کرده اند، اما اسماعیل بن علیّه با آنان مخالفت کرده و گفته است: «از ایوب، از ابن ابی ملیکه، مرسلاً؛ و مسدد آن را از او نقل کرده است.

گفته او (جیء) - چنین آمده به صورت مجهول، و من در کتاب «وکالت» نام کسی را که آورده بود یاد کرده ام، ولی هیچ یک از مؤلفان کتاب های «مبهمات» به آن اشاره نکرده اند.



گفته او (بالنعیمان أو باین النعیمان) - در روایت کشمیهنی در باب بعدی «نعیمان» بدون الف و لام آمده است و قبلاً در کتاب «وکالت» تذکر داده شد که نزد اسماعیلی هم «نعیمان» بدون تردید آمده است. زیرا زبیر بن بکار و ابن منده حدیث را از دو طریق آورده‌اند که در هر دو «نعیمان» بدون تردید ذکر شده و من در همان جا نسب او را توضیح داده‌ام.

در روایت زبیر آمده است: «نعیمان شراب می‌نوشتید.» این روایت سخن ابن عبدالبر را تضعیف می‌کند که گفته بود: کسی که آورده شد و شراب نوشیده بود، پسر نعیمان بوده است؛ زیرا در ترجمه‌ی نعیمان گفته‌اند: او مردی صالح بود و پسری داشت که در شرب خمر غرق شد و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را حد زد. و در جایی دیگر گفته: گمان می‌کنم پسر نعیمان بیش از پنجاه بار در شرب خمر تازیانه خورده است.

زبیر بن بکار همچنین آورده که نعیمان اهل شوخی بود و در این باره داستانی با سُویط بن حرمله و نیز با مُخرمه بن نوفل (پدر مسور) در زمان خلافت عثمان دارد که آن را در کتاب «الفکاهة والمزاح» همراه با نمونه‌های مشابه ذکر کرده است. محمد بن سعد هم آورده که نعیمان تا دوران خلافت معاویه زنده بود.

گفته او (شارباً) - در روایت وهیب آمده: «او در حال مستی بود.» و افزوده است: «پس این امر بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم سنگین آمد.» و در روایت معلی بن اسد از وهیب نزد نسائی آمده: «این کار بر پیامبر سخت و سنگین آمد.» بقیه‌ی ماجرای نعیمان در باب بعد خواهد آمد ان‌شاءالله.

از این حدیث استدلال کرده‌اند که بر مست می‌توان در حال مستی حد جاری کرد. بعضی از ظاهریه چنین گفته‌اند، اما جمهور مخالفند و حدیث را چنین تأویل کرده‌اند که مقصود ذکر سبب ضرب بوده و این حالت (مستی) هنگام ضرب هم ادامه داشت. و به دلیل عقلی هم استناد کردند که مقصود از حد، درد رساندن برای بازداشتن است. همچنین این حدیث دلالت بر تحریم خمر و وجوب حد بر شارب آن دارد، چه زیاد بنوشد چه اندک، و چه مست شود چه نشود.^۱



۴ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ

باب: زدن با شاخه‌ی خرما و کفش

توضیح: گفته‌اند (باب الضرب بالجريد والنعال) یعنی در حد شرب خمر، و اشاره دارد به این که شرط نیست حتماً تازیانه زده شود.

در این باره سه قول است (و نزد شافعیان هم سه وجه):

۱. صحیح‌تر آن است که زدن با تازیانه جایز است، و نیز می‌توان تنها با دست و کفش و لباس زد.

۲. قول دوم اینکه تازیانه واجب است.

۳. قول سوم اینکه تنها ضرب (با غیر تازیانه) واجب است.

دلیل قول راجح این است که در زمان پیامبر چنین شد و نسخ آن ثابت نیست، و در زمان صحابه هم تازیانه زدند، پس هر دو جایز است.

اما دلیل گروه دوم این است که شافعی در «الام» گفته: اگر با تازیانه حد اجرا شود و او بمیرد، دیه واجب است. پس این کار همانند تجاوز از حد به حساب آمده و نشان می‌دهد اصل در آن ضرب با غیر تازیانه است. ابوطیب و پیروانش هم تصریح کردند که با تازیانه جایز نیست. قاضی حسین هم تازیانه را واجب دانسته و استدلال کرده که اجماع صحابه است.

ولی در این استدلال جای تأمل است؛ زیرا نووی در «شرح مسلم» گفته: همه بر کفایت جريد، نعل و اطراف لباس اجماع کرده‌اند، سپس گفته: صحیح‌تر آن است که تازیانه هم جایز است.

و کسانی که گفتند شرط است، دچار خطا شده‌اند چون با احادیث صحیح مخالف است. من (ابن حجر) می‌گویم: برخی از متأخران راه میانه را گرفته و گفته‌اند: برای سرکشان تازیانه، و برای ضعیفان ضرب با لباس و نعل و برای دیگران متناسب با حالشان. این سخن متوجه و قابل قبول است.

ابن دُقیق العید هم از برخی نقل کرده که مقصود از «نحو الأربعین» برآورد حدود چهل ضربه با چوب یا مانند آن است، نه عدد دقیق. ولی این خلاف ظاهر است، چون در روایت



دیگر آمده: «در خمر چهل تازیانه زده شد.» همچنین روایت همام در حدیث انس نشان می‌دهد که پیامبر دستور داد بیست نفر هر کدام دو ضربه با جرید و نعل بزنند.^۱

۶۷۷۵ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكََةَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بُعَيْمَانَ أَوْ بَابْنَ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكَرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ ، فَضْرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَكَثُرَتْ فِيمَنْ ضَرَبَهُ .

ترجمه: از عقبه بن حارث روایت است که گفت: نعیمان یا ابن نعیمان نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده شد، درحالی که مست بود. این حالت بر آنحضرت گران آمد و به کسانی که در خانه بودند امر کرد که او را بزنند. او را با شاخه‌ی خرما و کفش زدند و من در زمره‌ی آنانی بودم که او را می‌زدند.

توضیح: حدیث عقبه بن حارث که در باب قبل گذشت، روشن است برای آنچه بابی بدان گشوده.

۶۷۷۶ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شراب خوار را با شاخه‌های نازک خرما و نعل می‌زد، و ابو بکر شراب خوار را چهل تازیانه می‌زد».

توضیح: حافظ می‌گوید: حدیث انس نیز که در باب نخست گذشت، در آن آمده: «جلد» که در روایت دیگر «ضرب» آمده، و منافاتی ندارد؛ چون مقصود از «جلد» در اینجا زدن است به‌گونه‌ای که به پوست برسد، نه اینکه با پوست (تازیانه چرمی) زده باشد.

۶۷۷۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ « اضْرِبُوهُ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكَ اللَّهُ . قَالَ « لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِيْثُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ » .

۱- همان.



ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: مردی را نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آوردند که شراب خورده بود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «او را بزنید». ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: تعدادی از ما با دست، تعدادی با کفش و بعضی هم با پارچه، او را زدند. و هنگامی که برگشت و رفت، یکی از حاضران گفت: الله تو را رسوا کند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اینگونه نگوئید و شیطان را علیه او کمک نکنید».

توضیح: گفته او (ابو ضمیره انس) یعنی انس بن عیاض. گفته او (یزید بن الهاد) یعنی یزید بن عبدالله بن اسامه بن عبدالله بن شداد بن الهاد که به جدّ بالاتر منسوب شده، و هم او و هم استادش و استادِ استادش همه از مدینه و تابعی اند.

در پایان باب بعد آمده: «انس بن عیاض از ابن الهاد روایت کرد.» گفته او (محمد بن ابراهیم) یعنی محمد بن حارث بن خالد التیمی. طحاوی در روایتی از طریق نافع بن یزید از ابن الهاد از محمد بن ابراهیم آورده که او از ابوسلمه حدیث کرده است.

گفته او (ابوسلمه) یعنی ابن عبدالرحمن بن عوف، و در روایت طحاوی به صراحت ذکر شده است.

گفته او (به نزد پیامبر مردی آورده شد که شراب نوشیده بود) - در روایت باب بعد آمده: «در حال مستی.» این مرد احتمال دارد همان عبدالله مشهور به «حمار» باشد که در حدیث عمر (باب بعد) آمده، و احتمال دارد پسر نعیمان باشد. احتمال سوم هم هست که فرد دیگری باشد؛ زیرا جواب در حدیث عمر و حدیث ابوهریره متفاوت است.

نسائی با سند صحیح از ابوسعید روایت کرده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم را مردی نیمه مست آوردند، پس دستور داد او را با دست‌ها بزنند و با نعلین بزنند.»

و عبدالرزاق با سند صحیح از عبید بن عمیر - یکی از بزرگان تابعین - روایت کرده است: «کسی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و بخشی از خلافت عمر خمر می نوشید، او را با دست‌ها و نعلین می زدند و به صورتش می کوبیدند.»

گفته او (فرمود: او را بزنید) - این توضیح روایت دیگری است با تعبیر «پس دستور داد او را بزنند»، اما در هیچ یک عددی ذکر نشده است.



گفته او (برخی از اصحاب گفتند) - در روایت بعدی آمده: «مردی گفت»؛ و اگر این داستان همان داستان «حمار» در حدیث عمر باشد، آن مرد عمر بن خطاب است، همان طور که بعداً توضیح داده خواهد شد.

گفته او (چنین نگویید، شیطان را بر او یاری نرسانید) - در روایت دیگر آمده: «یار شیطان بر برادران نباشید.» وجه یاری رساندن به شیطان در این است که شیطان با تزئین معصیت، می‌خواهد برای او رسوایی به بار آورد، پس اگر بر او نفرین به رسوایی کردند، گویا مقصود شیطان تحقق یافته است.

ابوداود از طریق ابن وهب، از حیوة بن شریح و یحیی بن ایوب و ابن لهیعة، همگی از یزید بن هاد، همین روایت را نقل کرده‌اند و در آخر افزوده‌اند: «بلکه بگویید: الهاء، او را بیامرزد، الهاء، بر او رحم کن.» و نیز پس از پایان ضرب، افزوده است: «سپس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به اصحاب فرمود: او را سرزنش کنید.» یعنی به‌طور مستقیم زشتی کارش را به او بگویید. سپس در خبر توضیح داده: «پس به سوی او رو آوردند و گفتند: آیا از الله پروا نکردی؟ آیا از الله نترسیدی؟ آیا از پیامبر الله شرم نکردی؟ سپس او را رها کردند.»

و در حدیث عبدالرحمن بن اُزهر نزد شافعی، پس از ذکر ضرب آمده است: «سپس پیامبر فرمود: او را سرزنش کنید، پس او را سرزنش کردند، سپس رهایش نمود.» از این استفاده می‌شود که دعا به دوری از رحمت الله (مانند لعن) بر عاصی ممنوع است. و در باب بعد توضیح بیشتری خواهد آمد.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: در این روایت، واژه‌ی «خمر» آمده است؛ خمر، شامل هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای می‌شود. فرقی نمی‌کند که از آب انگور باشد یا از خرما یا از جو و گندم یا هر نوشیدنی مست‌کننده‌ی دیگری. اصل بر این است که همه‌ی نوشیدنی‌های مست‌کننده، حرام است؛ چه کم باشد و چه زیاد، چه اعتیادآور باشد و چه نباشد.

از این رو زمانی که این مرد را نزد پیامبر ﷺ آوردند، فرمود: «او را بزنید».

ابوهریره رضی‌الله‌عنہ می‌گوید: برخی از ما، با دست خود، بعضی هم با کفش خویش و عده‌ای نیز با پارچه یا تازیانه‌ی خود، او را زدند. پیامبر ﷺ تعداد ضربه‌ها را معین نکرد. زمانی که مردم برمی‌گشتند، یکی از حاضران به آن مرد گفت: خدا، تو را رسوا کند. پیامبر ﷺ فرمود: «بر ضدّ او به شیطان کمک نکنید». زیرا رسوایی، به معنای خفت و خواری است و وقتی چنین عبارتی



را به کسی بگوییم، در حقیقت برای او بدعایی کرده‌ایم و از خداوند ﷻ خواسته‌ایم که او را خوار و زبون بگرداند و بدین‌سان شیطان را بر ضد او یاری رسانده‌ایم.

از این حدیث، چنین برداشت می‌شود که مجازات شراب‌خواری، حد و اندازه‌ی معینی ندارد. از این رو پیامبر ﷺ حد و اندازه‌ای برای آن‌ها تعیین نکرد. هر کس، به‌اندازه‌ای که می‌توانست، می‌زد؛ کسی با دستش، دیگری با کفش خود و آن یکی با عصا یا گوشه‌ی لباسش. این حکم، به همین شکل ادامه یافت و در دوران ابوبکر صدیق، چهل تازیانه به عنوان حد یا حکم مجازات شراب خوار تعیین شد. در دوران عمر ﷺ مردمان زیادی، اسلام را پذیرفتند؛ برخی از آن‌ها، مانند گذشتگان به اسلام و احکام آن، پای‌بند نبودند. لذا شراب‌خواری، زیاد شد. عمر ﷺ در این باره با اصحاب ﷺ مشورت کرد و از آن‌ها درباره‌ی حکم شراب‌خواری و مجازات آن، نظر خواست. عبدالرحمن بن عوف ﷺ پاسخ داد: کم‌ترین مجازات، مجازات تهمت است که هشتاد تازیانه می‌باشد. لذا عمر ﷺ حد شراب‌خواری را افزایش داد و به هشتاد شلاق، رسانید.

این حدیث، بیان‌گر این‌ست که اگر کسی، مرتکب گناهی شد و در دنیا به سزای عملش رسید، دیگر نباید برای او بددعایی کنیم یا خواهان خواری و رسوایی او باشیم. بلکه باید برایش درخواست هدایت و آمرزش نماییم.

۶۷۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْتَه .

ترجمه: «علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - می گوید: برای هیچ کسی که او را حد می‌زنم و می‌برد ناراحت نیستم جز برای شراب خوار، اگر او را حد بزنم و بمیرد، دیه و خون بهایش را می‌پردازم چون حد شراب خوار به وسیله پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تعیین نشده است».

توضیح: امام نووی می گوید: علمای اسلام اجماع دارند که شراب چه زیاد باشد چه کم حرام است و کسی که شراب بخورد هر چند یک قطره هم باشد باید حد شرعی بر او اجرا



گردد، امام شافعی عقیده دارد که حدّ شراب خوار چهل تازیانه است ولی حاکم شرع می تواند تا هشتاد تازیانه به او بزند، و آنچه مازاد بر چهل تازیانه باشد به عنوان تعذیر می باشد.

گفته او (سفیان) - مقصود سفیان ثوری است و در روایت مسلم تصریح شده است.

و ابو حُصَین (با دو حرف مهمل و با فتح اول) و عمیر بن سعید (با تصغیر عمیر) و پدرش سعید (با فتح اول و کسر دوم) همگی از بزرگان تابعین و ثقه‌اند. نووی گفته: در تمام نسخه های صحیحین همین گونه آمده است.

اما در «الجمع» حمیدی «سعد» (با سکون عین) آمده که غلط است، و در «المهذب» و غیر آن «عمر بن سعد» (با حذف یاء) آمده که غلط فاحش است.

ابن حجر می گوید: در برخی نسخه های بخاری همان طور که حمیدی گفته آمده، سپس دیدم ابوعلی جیانی در تعلیق خود آن را از ابوزید مروزی نقل کرده و گفته: درست «سعید» است. ابن حزم هم همین را تأیید کرده، و اینکه در بخاری «سعد» آمده از حمیدی سر زده است.

نسائی و طحاوی «عُمر» (با ضم عین و فتح میم) آورده اند همان گونه که در المهذب است، اما در پدرش «سعید» آمده. و نزد ابن حزم در نسائی «عمرو» (با فتح اول و سکون میم) آمده، در حالی که درست همان «عمیر» است، چنان که نووی گفته. ابن حزم به خاطر اختلاف در نام عمیر و نام پدرش خبر را معلول دانسته، ولی این علتی نیست که روایت را مخدوش کند؛ زیرا اهل تصحیح او را شناخته و توثیق کرده اند. عمیر یادشده عمری طولانی داشت و تا سال ۱۱۵ هجری زنده بود.

گفته او (ما هرگز اقامه نمی کردم) - لام برای تأکید نفی است، مانند آیه: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ».

گفته او (پس بمیرد و من اندوهگین شوم) - هر دو به نصب آمده اند. «أجد» از «وجد» به معنای اندوه و حزن است. «بمیرد» نتیجه ی «اقامه نمی کنم» است و «اندوهگین شوم» نتیجه ی سبب و مسبب هر دو.

گفته او (جز در مورد خمر) - یعنی شارب خمر، و منصوب است و رفع آن هم جایز است. استثنا منقطع است یعنی: من از مرگ هیچ کس در هنگام اقامه ی حد اندوه نمی خورم، اما از مرگ شارب خمر اندوهگین می شوم. و احتمال دارد متصل باشد یعنی: از مرگ کسی که حد بر او جاری شود اندوهگین نمی شوم، مگر در مرگ شارب خمر. (چنان که طیبی گفته).



گفته او (اگر او بمیرد دیه‌اش را می‌پردازم) - یعنی دیه را به وارثان او می‌دهم. و این در روایت دیگری به روشنی آمده که نسائی و ابن ماجه از طریق شعبی از عمیر بن سعید نقل کرده اند: «شنیدم علی می‌گفت: هر کس را حد زدیم و مُرد، دیه‌ای ندارد، مگر کسی که در خمر زدیم.»

گفته او (پیامبر در این باره سستی نگذاشت) - یعنی عدد مشخصی برای ضرب قرار نداد. در روایت شریک آمده: «پیامبر چیزی در این باره مقرر نکرد.» و در روایت شعبی آمده: «این چیزی است که ما خود انجام دادیم.»

تمله: علما اتفاق کرده‌اند که هر کس از حد بمیرد، ضارب او ضامن نیست، مگر در حد خمر. چنان‌که پیش‌تر از علی نقل شد.

شافعی گفته: اگر با غیر تازیانه زد و مُرد، ضمانتی نیست، اما اگر با تازیانه زد و مُرد، دیه واجب است. و گفته شده: به اندازه تفاوت بین تازیانه و غیر آن، ضامن است. و دیه در این صورت بر عهده‌ی عاقله‌ی امام است. همچنین اگر در بیش از چهل ضربه بمیرد، همین حکم جاری است.^۱

۶۷۹ - حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجَعْفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَامْرَأَةٌ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَتَقَوُّوا إِلَيْهِ بِأَيْدِيَنَا وَنَعَالِنَا وَارْذِيَّتِنَا ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ .

ترجمه: از سائب بن یزید روایت است که گفت: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر، چون شرابخواری نزد ما آورده می‌شد، به سوی او برمی‌خاستیم وبا دستها و کفشها و رداهای (پیچیده شده‌ی) خود او را می‌زدیم تا آنکه آخر امارت عمر فرا رسید و او چهل تازیانه زد، و زمانی که شرابخواران نافرمانی و تجاوز کردند، هشتاد تازیانه زد.

توضیح: گفته شده: «عن الجعفی» - با جیم و تصغیر - و گفته می‌شود «الجعد» با فتح اول و سکون دوم. او یک تابعی کوچک است. روایت او پیش‌تر از سائب بن یزید در کتاب

^۱ - فتح الباری.



ل هارة ذکر شد. و در اینجا از طریق واسطه‌ای روایت شده است. این سند در بخاری از حیث اعتبار در بالاترین مرتبه است، زیرا بین او و تابعی که از او روایت کرده فقط یک واسطه وجود دارد و در حکم روایت‌های سه‌تایی است.

هرچند تابعی دیگر نیز از تابعی دیگر روایت کرده و نظائر آن در دست است. مثلاً همانند آنچه در باب علم از عبیدالله بن موسی از معروف از ابی طفیل از علی روایت شده؛ چون ابی طفیل صحابی است، در حکم سه‌تایی است.

نسائی از طریق حاتم بن اسماعیل از الجعید روایت کرده است: «شنیدم سائب می گفت...» بر این اساس، وارد کردن یزید بن خصیفة میان آن‌ها یا از اضافات در متصل بودن اسناد است یا اینکه الجعید خود حدیث را کامل از یزید از سائب شنیده و بدون ذکر یزید نقل کرده است.

یزید بن خصیفة، فرزند عبدالله بن خصیفة است و نسبش به جدش برمی‌گردد. خصیفة فرزند یزید بن ثمامه، برادر سائب بن یزید صحابی، است؛ بنابراین روایت یزید بن خصیفة درباره این حدیث، از عمو یا جدش است.

گفته شده: «کنا نوّتی بالشارب» - یعنی جمع ذکر شده به صورت مجازی است، زیرا گوینده در آن مشارکت نداشته، بلکه سائب در زمان پیامبر بسیار کوچک بود (شش ساله) و احتمالاً همراه پدر یا عمویش بوده و آن‌ها را مشاهده کرده است.

گفته شده: «وإمرة أبی بکر» - یعنی خلافت او. در روایت حاتم آمده: «از زمان پیامبر و ابوبکر و برخی از زمان عمر».

«وصدرا من خلافة عمر» یعنی بخشی از خلافت عمر.

«فنقوم إلیه بأیدینا ونعالنا وأردیننا» یعنی او را با دست، نعل و عصا می‌زدند. گفته شده: «حتی کان آخر إمرة عمر فجلد أربعین» - ظاهراً این چهارده ضربه در پایان خلافت عمر بوده، اما با توجه به روایت خالد بن الولید و مکاتبه او با عمر، معلوم می‌شود که حکم عمر به ۸۰ ضربه در وسط خلافت او بوده، نه پایان آن. منظور از ذکر «آخر» استمرار چهارده ضربه و بیان آن است که در زمان عمر نیز ادامه داشته است.

نسائی از طریق مغیره بن عبدالرحمن از جعید روایت کرده است: «حتی کان وسط إمارة عمر فجلد فیها أربعین حتی إذا عتوا» و این روایت روشن و بدون اشکال است.



«حتی إذا عتوا» یعنی انهماک در طغیان و فساد در شرب خمر، زیرا موجب فساد می شود. «وفسقوا» یعنی از طاعت خارج شدند، و در روایت دیگری برای نسائی آمده: «فلم ینکلوا» یعنی آنان را رها کردند.

گفته شده: «جلد ثمانین» - در مرسل عبید بن عمیر از طریق عبدالرزاق آمده است: «عمر ابتدا ۴۰ ضربه تعیین کرد، سپس وقتی دید مردم رعایت نمی کنند ۶۰ ضربه کرد، و وقتی دید باز رعایت نکردند، ۸۰ ضربه تعیین کرد و گفت: این حداقل حد است.»

این نشان می دهد که عمر با نظر عبدالرزاق بن عوف موافق بود که ۸۰ حداقل حد است، و این مربوط به حدود ذکر شده در قرآن است (حد زنا، حد سرقت، حد قذف) که از نظر تعداد کمترین و سبک ترین مجازات است.

در حدیث انس و روایت شعبه آمده است که دلیل آن ذکر شد و نظر عبدالرزاق: «أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر».

مالک در موطأ از ثور بن یزید نقل کرده است: «عمر درباره خمر مشورت کرد، علی بن ابی طالب گفت: بهتر است ۸۰ ضربه شود، زیرا وقتی مست شود، هذی گو و سپس افتراء می کند.»

عمر شرب خمر را ۸۰ ضربه زد.

نسائی و طحاوی از طریق یحیی بن فلیح از ثور از عکرمه از ابن عباس این روایت مفصل را نقل کرده اند: «در زمان رسول الله، مردم را با دست، نعل و عصا می زدند. در زمان ابوبکر بیشتر شدند، پس ابوبکر گفت: اگر حد برایشان تعیین کنیم، همانند زمان پیامبر باشد و ۴۰ ضربه زد. سپس عمر نیز همین کار را انجام داد، تا مردی را آورد...»

ابن ابی شیبہ از ابو عبدالرحمن السلمی از علی نقل کرده است که: «عده ای از اهل شام خمر نوشیدند و به آیه مذکور تأویل کردند. عمر مشورت کرد و علی گفت: اگر توبه کنند، ۸۰ ضربه؛ وگرنه گردنشان را بزنیم، زیرا حرمت الله را زیر پا گذاشته اند.» پس توبه کردند و هر یک ۸۰ ضربه خوردند.

ابوداود و نسائی از عبدالرزاق بن أزرار روایت کرده اند: وقتی عمر نامه خالد بن الولید را دریافت کرد که مردم در نوشیدن خمر افراط کرده و به عقوبت بی توجهی می کنند، عمر با حضور مهاجران و انصار جمع شد و همه توافق کردند که ۸۰ ضربه زده شود.



علی گفته است: «مثال آن را ذکر کردم» و عبدالرزاق از ابن جریج و معمر از ابن شهاب نقل کرده‌اند: «ابوبکر حد خمر را چهل ضربه قرار داد و عمر در آن هشتاد ضربه تعیین کرد». طحاوی گفته است: اخبار از علی به صورت متواتر آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در خمر عددی تعیین نکرده است، و این را با ذکر احادیثی که در آن‌ها عدد مشخص نشده (مانند حدیث ابی هریره، حدیث عقبه بن الحارث و حدیث عبد الرحمن بن أذهر) تأیید کرده است: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مردی را که خمر نوشیده بود آورد، به مردم گفت او را بزیند. برخی با نعل، برخی با عصا و برخی با جرید زدند. سپس پیامبر خاکی به صورت او پرتاب کرد.»

در برخی طرق، آنچه مخالف این روایت است آمده است، مانند آنچه در ابوداود و نسائی آمده: «ابوبکر مرد مستی را آورد و همان کاری را که در زمان پیامبر انجام شده بود، انجام داد و او را چهل ضربه زد، سپس عمر مرد مستی را آورد و او را چهل ضربه زد.» این نشان می‌دهد که حتی اگر در خبر عدد مشخص ذکر نشده باشد، آنچه ابوبکر انجام داد، حاکی از آن است.

مسلم از طریق حذیر روایت کرده است: «عثمان به علی دستور داد که ولید بن عقبه را به خاطر شرب خمر بزند. عبدالله بن جعفر او را زد و وقتی به چهل ضربه رسید، ایستاد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم چهل ضربه زد، ابوبکر چهل و عمر هشتاد ضربه زد، و این هر سال انجام می‌شد و برای من محبوب‌تر است.» این روایت تصریح دارد که پیامبر چهل ضربه زده و سایر اخبار عدد مشخصی ندارند، جز برخی روایت‌های گذشته از انس که در آن‌ها «حدود چهل» ذکر شده است. جمع بین این روایت‌ها نشان می‌دهد که علی عدد چهل را مطلق اعلام کرده و این حجت است برای کسانی که عدد تقریبی را ذکر کرده‌اند.

طحاوی گفته است که روایت ابی ساسان ضعیف است، زیرا با آثار قبلی مغایرت دارد و راوی آن عبدالله بن فیروز معروف به دانا ضعیف است. بیهقی گفته است که حدیث صحیح است و در مسانید و سنن آمده و ترمذی نیز آن را از بخاری پرسید و تأیید شد. مسلم آن را تصحیح کرد و مردم آن را پذیرفتند.

ابن عبد البر گفته است: این حدیث در این باب معتبر است. بیهقی گفته است: صحت حدیث از طریق اعتماد به رجال آن مشخص می‌شود و راویان حدیث آن را پذیرفته‌اند. ضعف



داناچ پذیرفته نیست، زیرا جرح بعد از اثبات عدل را نمی‌پذیرد، مگر به تفسیر، و اختلاف راوی در برخی الفاظ موجب ضعف نمی‌شود، به‌ویژه وقتی جمع بین احادیث ممکن است. در منابع دیگر نیز ثابت شده که علی در این داستان، ولید را چهل ضربه زده است. سپس از طریق هشام بن یوسف از معمر روایت شده که بخاری آن را نقل کرده است. برخی گفته‌اند علی چهل ضربه را ترجیح داده، در حالی که علی در خلافتش نجاشی شاعر را هشتاد ضربه زد. ابن ابی شیبہ از وجه دیگر روایت کرده که حد خمر هشتاد است. پاسخ به این دو دیدگاه دو حالت دارد:

۱. اگر اسناد روایت علی صحیح نباشد، اختلافی نیست.
 ۲. اگر صحت آن فرض شود، ممکن است تعداد ضربه‌ها با وضعیت شخص شارب متفاوت باشد؛ حد خمر نباید کمتر از چهل و بیشتر از هشتاد باشد. دلیل بر این است که پیامبر چهل ضربه زده و علی عدد را مطلق اعلام کرده است. طحاوی جمع بین آن‌ها کرده و از طریق ابی جعفر محمد بن علی بن حسین نقل کرده که علی الولید را با یک شلاق دو سر زد
- نسخه دیگری از طحاوی از طریق عروه آمده که گفته: «دو سر شلاق، چهل ضربه در زمان عثمان». طحاوی گفته است: علی در این حدیث هشتاد ضربه زده، زیرا هر شلاق دو سر دارد. سپس توضیح داده که سند اول منقطع است و سند دوم ضعیف است و عروه در زمان ذکر شده تمایز نداشت. حتی اگر صحیح باشد، در هیچ‌یک از دو مسیر، هر دو سر به تنهایی شمارش نشده است.

بیهقی گفته است: ممکن است هر دو سر شلاق ۲۰ ضربه باشد و مجموعاً چهل شود. جمله «وکل سنة وهذا أحب إلی» نشان می‌دهد که اختلاف ندارد.

دعوی برخی که می‌گویند منظور از «هذا أحب إلی» همان هشتاد است، مستلزم آن است که علی کار عمر را بر آنچه پیامبر و ابوبکر کرده ترجیح داده باشد، که این درست نیست. طحاوی به ضعف حدیث ابی ساسان استدلال کرده است.

وقتی علی بر اساس ضرب المثل عمل کرد و حد را با استنباط تعیین کرد، نشان داد که توقیف شارع در آن نیست. بنابراین تصریح او به اینکه پیامبر چهل ضربه زده، اشتباه راوی



است؛ اگر حدیث مرفوع در دسترس بود، علی به قیاس استناد نمی‌کرد. اگر صحابه دیگری بودند، مانند عمر و دیگران، انکار می‌کردند، اما با اختلاف اسناد، انکار لازم نبود.

در متن داستان روشن است که همه می‌دانستند حد چهل است، ولی برای اینکه افراد نسبت به حد بی‌توجه بودند، تصمیم گرفته شد که بر آن افزوده شود، یا اجتهاداً بر اساس جواز قیاس در حدود، یا برای تنبیه و هشدار، تا افراد از ادامه فساد بازدارده شوند. در برخی روایات‌ها نیز نشان داده شده که افرادی که ضعف و تمرد داشتند، حد اضافی مخصوص آنان بود. در برخی طرق حدیث زهری از حمید بن عبدالرحمن آمده: «عمر اگر مرد ضعیفی می‌آورد، چهارده ضربه می‌زد» و عثمان نیز چهل و هشتاد ضربه زد.

مازری گفته است: «اگر صحابه می‌فهمیدند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حد مشخصی برای خمر تعیین کرده، هرگز درباره آن به رأی خود عمل نمی‌کردند، همان‌طور که در غیر آن هم رأی خود را نگفته‌اند. پس ممکن است آنان فهمیده باشند که پیامبر در این مورد با اجتهاد خود برای کسی که زده می‌شد، عمل کرده است.»

بیهقی و دیگران بیان کرده‌اند که با توجه به تصریح به حد معلوم، باید به آن رجوع کرد و آنچه صحابه اجتهاد کرده‌اند و افزوده‌اند، تعزیر بوده است، نه تعیین حد جدید؛ یعنی اجتهاد آنان در حد مشخص پیامبر نبوده است، بلکه برای مقابله با افرادی بود که به حد اولیه توجه نمی‌کردند.

عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده است که عطا شنیده از عبید بن عمیر گفته است: «کسی که خمر می‌نوشتید، به دست و نعل زده می‌شد. وقتی عمر این کار را انجام داد و ترسید، حد را چهل ضربه تعیین کرد. سپس وقتی دید آنان باز هم متوقف نمی‌شوند، آن را هشتاد ضربه قرار داد و گفت: این حد سبک‌تر است.»

جمع بین حدیث علی که تصریح دارد پیامبر چهل ضربه زده و اینکه پیامبر در خمر چیزی را سنت نکرده، این‌گونه تفسیر می‌شود که «لم یسنه» به معنای این است که پیامبر چیزی بیش از چهل ضربه تعیین نکرده، و این با عبارت «وإنما هو شیء صنعناه نحن» تأیید می‌شود، زیرا اشاره به آن دارد که علی به عمر نشان داد و آن را استنباط کرده است. بنابراین وقتی گفته می‌شود «لو مات لوديته»، منظور همان چهل ضربه اضافی است، و این نظر بیهقی و ابن حزم است.



ممکن است «لم یسنه» به صفت ضرب با شلاق اشاره داشته باشد؛ یعنی پیامبر در اصل با نعل و چیزهای دیگر می‌زد و شلاق را سنت نکرده است.

ابن حزم گفته است: اگر خبر از صحابه دیگری غیر علی می‌آمد که حد سنت شده یا نشده، باید یکی را بر دیگری ترجیح داد، چه برسد به علی که علم و فهمش وسیع بود. اگر خبر عمر بن سعید و ابی ساسان تعارض داشته باشد، خبر ابی ساسان مقدم است، زیرا تصریح دارد که حدیث از علی موقوف است، و موقوف بر مرفوع مقدم است.

ضعف سند ابی ساسان قابل قبول نیست و جمع بین اخبار صحیح بهتر است. اگر یکی از دو روایت مثبت باشد، مقدم بر روایت نفی است. روایت انس نیز از این قبیل است. عمر در خمر هشتاد ضربه زده و این نظر سه امام و یکی از قولین شافعی است، قول دیگر شافعی و صحیح این است که چهل ضربه باشد.

قاضی عیاض گفته است: «اجماع بر وجوب حد در خمر است، اما در عدد اختلاف دارند؛ جمهور هشتاد ضربه را می‌گویند.» شافعی مشهور و احمد در برخی روایت‌ها و ابو ثور و داود چهل ضربه گفته‌اند. ابن دقیق العید و نووی و پیروانشان نیز از این نقل پیروی کرده‌اند. طبری و ابن منذر و گروهی دیگر گفته‌اند خمر حد ندارد و فقط تعزیر دارد، زیرا احادیث تعیین عدد نمی‌کنند. حدیث انس نیز در این زمینه صریح نیست و در رجحان چهل ضربه تصریح ندارد. عبدالرزاق گفته است: «ابن جریر و معمر از ابن شهاب پرسیدند: پیامبر چند ضربه در خمر زد؟ گفت: هیچ حدی در آن تعیین نشده بود، فقط به حاضران دستور می‌داد که با دست و نعل بزنند تا پیامبر بگوید توقف کنند. برخی روایت‌ها حتی گفته‌اند پیامبر اصلاً ضرب نکرد.»

طبری نیز از وجه دیگری نقل کرده است: «پیامبر در خمر جز در آخرین موارد چیزی نزد» وقتی مردم پس از آن اجماع کردند، حد واجب شد؛ ابوبکر مطابق آنچه پیامبر انجام داده بود عمل کرد و استمرار داد. سپس عمر و همراهانش تصمیم گرفتند عدد را از چهل افزایش دهند، یا به طریق استنباط و یا به صورت تعزیر.

در حدیث آمده است: «اگر کسی سه بار حد خورد و دوباره خمر نوشید، در بار چهارم کشته می‌شود» و در برخی روایت‌ها پنجم. این حدیث در سنن با اسناد قوی آمده است. ترمذی اجماع بر ترک قتل را نقل کرده است، که به کسانی که از قول دیگران نقل شده،



نسبت داده می‌شود مانند عبدالله بن عمرو. نووی گفته است: «هر قول مخالف اجماع صحابه و تابعین باطل است.»

این احادیث یا با حدیث «لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» منسوخ شده‌اند، یا اجماع بر نسخ آن دلالت دارد.

گفتم: بلکه دلیل نسخ تصریحی است و آن همان است که ابو داود از طریق زهری از قبیصه در این قصه نقل کرده است، که گفته: «مردی که شراب نوشیده بود آورده شد و او را زدند، سپس مردی دیگر آورده شد و او را زدند، سپس دوباره آوردند و زدند، و دوباره آوردند و زدند و قتل را رفع کردند و این رخصت بود.» توضیح مفصل آن در باب بعدی خواهد آمد.

عده‌ای که می‌گویند حد خمر هشتاد ضربه است، دلیل خود را اجماع در عهد عمر ذکر کرده‌اند، زیرا بزرگان صحابه با او موافقت کردند. اما علی به عمر در این مورد اشاره کرد و سپس بازگشت و به چهل ضربه اکتفا کرد، زیرا این مقدار همان مقداری بود که میان صحابه توافق شده بود و در زمان ابوبکر بر اساس آنچه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم انجام داده بود عمل کردند.

آنچه علی اشاره کرده بود، از متن قصه روشن می‌شود که هدف او بازداشتن کسانی بود که در نوشیدن خمر افراط کرده بودند، زیرا در برخی روایات گفته شده بود که «عقوبت را سبک شمرده‌اند». شافعی‌ها بر این اساس گفتند: حد خمر کمترین مقدار چهل ضربه است و می‌توان تا هشتاد افزایش داد، اما بیشتر از هشتاد نباشد. دلیل این افزایش، اجتهاد عمر با موافقت علی و سپس بازگشت علی و موافقت عثمان بود.

اصطلاح علی «وکل سنة» به این معنا است که اکتفا به چهل ضربه سنت پیامبر بود و ابوبکر همان را دنبال کرد، اما رسیدن به هشتاد ضربه در زمان عمر برای بازداشت کسانی بود که عقوبت اولیه را سبک شمرده بودند. این کار ممکن است بر اساس جواز قیاس در حدود یا به عنوان تعزیر باشد، یا اینکه خبر مربوط به باب تعزیر به آنان نرسیده بود.

برخی فقها گفتند قیاس در حدود جایز است و به اجماع صحابه استناد کردند، اما ابن حزم آن را رد کرده و طحاوی و پیروانش گفتند که حد خمر بر اساس قیاس با حد قذف قرار گرفته است. مخالفان قیاس گفتند که حدود و کفارات بر اساس مصالح شرعی تعیین شده و تنها نص می‌تواند آن را روشن کند. بنابراین اقدام عمر به ضرب شصت یا هشتاد ضربه ناشی



از این بود که آنان خبر تعداد ضربات پیامبر را نداشتند و اگر می‌دانستند از آن تجاوز نمی‌کردند.

آثار نشان می‌دهد که افزایش ضربات تعزیر بوده، نه حد. ابو عبید در «غریب الحدیث» از طریق صحیح نقل کرده که وقتی شارب آورده شد و عمر او را زد، ابتدا شصت ضربه زد، سپس گفت: «از بیست باقی مانده قصاص کن»؛ بنابراین شدت ضربه برای تأدیب و نه برای حد بوده است. بیهقی نیز بیان کرده که افزایش بیش از چهل ضربه حد نبوده، زیرا اگر حد بود، اجازه کاهش ضربه به دلیل شدت آن داده نمی‌شد.

صاحب «المفهم» می‌گوید: همه این احادیث نشان می‌دهد که در عهد پیامبر، ضرب شارب ادب و تعزیر بود و پیامبر آن را سنت نکرده است، بنابراین صحابه می‌توانستند اجتهاد کنند و حد خمر را به سبک‌ترین حد منسوب به قرآن برسانند.

انتقاد به این نظر این است که علی گفته است پیامبر چهل ضربه زده و همین مقدار در عهد ابوبکر و سپس عمر و عثمان اجرا شد. پاسخ این است که اخبار صحابه درباره تعداد ضربات متفاوت است و باید جمع شود. آنان فهمیدند که کاری که در زمان پیامبر اتفاق افتاده، ادب و آموزش بود. وقتی شرب خمر زیاد شد، آن را به سبک‌ترین حد قرآن افزودند. افزون بر این، شرب بیش از حد و افراط در خمر نیز سبب شد که حد اجرا شود.

برخی منتقدان گفته‌اند اگر حد خمر بر اساس قیاس با حد قذف باشد، باید حکم حد زنا یا قتل هم شامل آن شود، اما پاسخ این است که اغلب مظنه در قذف وجود دارد، اما در زنا و قتل نادر است، بنابراین اجرای حد برای شارب حتی اگر مست نبوده، به جهت بازداشت عمومی انجام شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نظرات مختلف، حد خمر شش نظر دارد:

۱. پیامبر برای خمر حد مشخصی تعیین نکرده و فقط به آنچه مناسب بوده، اکتفا کرده است. ابن منذر و برخی علمای دیگر گفته‌اند وقتی پیامبر فردی مست را می‌آورد، دستور ضرب با دست و نعل را می‌داد، که نشان می‌دهد حد مشخصی در کار نبوده و این صرفاً برای تنبیه و ادب بوده است.

گفت: وقتی نوشیدن خمر در عهد عمر زیاد شد، صحابه مشورت کردند. اگر چیزی محدود از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای آنان مشخص بود، هرگز از آن تجاوز نمی‌کردند، همان‌طور که در حد قذف نیز حتی اگر قاذفان زیاد بودند و در فحشا افراط می‌کردند، تجاوز



نکردند. پس رأی آنان بر این شد که حد خمر را مانند حد قذف قرار دهند. علی نیز با توجه به اینکه نوشیدن خمر غالباً منجر به عملی شبیه قذف می‌شود یا حداقل شباهتی به آن دارد، موافقت کرد و سپس به همان میزان که در زمان پیامبر اتفاق افتاده بود، بازگشت و همان را اجرا کرد. این موضوع نشان‌دهنده صحت آن چیزی است که گفته شد، زیرا روایات درباره تعیین حد چهل ضربه از نظر انس و علی متفاوت است و اولویت بر این است که از کمترین مقدار که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اجرا کرده، تجاوز نشود، چه آن حد باشد و چه تعزیر.

نظرات فقها درباره حد خمر عبارت‌اند از:

۱. حد خمر چهل ضربه است و اجازه افزایش ندارد.
 ۲. حد چهل ضربه است اما امام می‌تواند آن را به هشتاد برساند؛ آیا این افزایش بخشی از حد است یا تعزیر؟ دو قول وجود دارد.
 ۳. حد هشتاد ضربه است و اجازه افزایش ندارد.
 ۴. حد هشتاد ضربه است و افزایش آن تعزیر است.
- در مورد وسیله اجرای حد نیز اختلاف است: آیا باید با شلاق باشد یا با چیز دیگری یا هر دو؟

نظر ششم: اگر کسی سه بار شراب بنوشد و بار چهارم بخورد، باید کشته شود؛ یا اگر چهار بار بنوشد و بار پنجم بخورد، باید کشته شود. این نظر در دورترین حد از قول اول است و هر دو شاذ هستند. احتمالاً نظر بخاری همین است، زیرا وی عدد را ذکر نکرده و چیزی به‌طور صریح مرفوع از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نقل نکرده است.

کسانی که می‌گویند حد نمی‌تواند از چهل تجاوز کند، دلیل خود را بر این می‌دانند که ابوبکر بررسی کرد و دید حد در زمان پیامبر چهل ضربه بوده و همان را اجرا کرد و مخالفی نداشت. اگر سکوت صحابه را اجماع بدانیم، این اجماع مقدم بر آنچه در عهد عمر اتفاق افتاده، است و رجحان دارد، زیرا مستند آن عمل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بود. علی نیز پس از آن به این عمل بازگشت و در زمان عثمان آن را اجرا کرد، در حضور صحابه‌ای مانند عبدالله بن جعفر و حسن بن علی.

کسانی که جواز افزایش حد در عهد عمر را پذیرفته‌اند، دلیل خود را بر دو مورد گذاشته‌اند: یکی اینکه شخصی که ضربه خورده بود برده بوده و فاصله زیادی داشت، پس احتمال دارد که هم حد بوده باشد و هم تعزیر. برخی نیز بر افزایش بیش از هشتاد ضربه به‌صورت



تعزیر، استناد کرده‌اند، همانند مواردی که در رمضان شارب مورد حد قرار گرفته و سپس به مکان دیگری فرستاده شده است. همچنین روایت شده که علی، شاعر نجاشی را هشتاد ضربه زد و سپس به دلیل نوشیدن در رمضان، ده ضربه زد. جواز جمع حد و تعزیر بعداً در موضوع دیگر توضیح داده خواهد شد. کسانی که حکم قتل در چهارمین یا پنجمین بار نوشیدن را پذیرفته‌اند، در باب بعدی بررسی می‌شوند.

اجماع بر تثبیت حد خمر است و اینکه در آن قتل نیست، اما اختلاف بر سر چهل یا هشتاد ضربه باقی است. این موضوع مختص آزاد مسلمان است و ذمی مشمول آن نمی‌شود. درباره برده، طبق برخی از فقها نصف میزان است، اما اکثر اهل ظاهر گفته‌اند آزاد و برده یکسان هستند و کمتر از چهل ضربه نمی‌شود. ابن حزم مخالف بود ولی با جمهور موافق است.^۱

۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

باب: آنچه ناپسند است از لعنت کردن بر شرابخوار و همانا او از چارچوب ملت (اسلام)

خارج نمی‌شود

توضیح: عنوان (باب آنچه از لعن کردن شارب خمر مکروه است و اینکه او از دین خارج نیست) به راهی برای جمع بین دو مطلب اشاره دارد: اول، آنچه در حدیث این باب درباره نهی از لعن کردن آمده و دوم، آنچه در حدیث اول باب آمده است: «شخص مؤمن خمر نمی‌نوشد». مقصود از این، نفی کمال ایمان است نه اینکه فرد به‌طور کلی از ایمان خارج شود. واژه «کراهت» در اینجا اشاره به این دارد که نهی برای پاک‌سازی حقوق کسی است که مستحق لعن است، اگر کسی صرفاً قصد توهین داشته باشد، نه وقتی که قصد معنای اصلی کار را دارد (یعنی دور کردن از رحمت الله).

اگر شخص با قصد لعن کردن به کسی که مستحق لعن نیست، این کار را انجام دهد، حرام است، به ویژه اگر آن شخص کسی باشد که الله و رسول را دوست دارد و حکم حد برای او اجرا شده است. در این موارد، بهتر است برای او دعا به توبه و مغفرت شود، همان طور که در بحث پیشین درباره حدیث ابی هریره توضیح داده شد. به همین دلیل، تعبیر

^۱ - فتح الباری.



«کراهت لعن شارب خمر» به «آنچه مکروه است» اصلاح شد تا این جزئیات در نظر گرفته شود. بنابراین، این گزارش دلیل بر منع مطلق لعن فاسق مشخص نیست.

برخی گفته‌اند منع لعن مخصوص مواردی است که در حضور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اتفاق افتاده است، تا شارب خمر گمان نکند که در صورت عدم اعتراض مستحق لعن است؛ زیرا شیطان ممکن است وسوسه‌ای در قلب او ایجاد کند. همچنین گفته شده که منع مطلق برای کسی است که حد بر او اجرا شده، زیرا حد، گناه او را پاک کرده است. برخی گفته‌اند منع برای شخصی است که لغزش کرده و جواز برای مجاهرین است.

ابن منیر معتقد است منع مطلق برای کسی است که مشخص شده و جواز برای کسی است که مشخص نشده است، زیرا در حق غیر معین، هدف، بازداشتن از ارتکاب فعل است و در حق معین، آسیب و توهین محسوب می‌شود و نهی از آسیب رساندن به مسلمان ثابت شده است. کسانی که جواز لعن معین را پذیرفته‌اند، استدلال می‌کنند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فقط کسی را لعن می‌کرد که مستحق لعن بود و در این مورد معین و غیرمعین یکسان اند.

حتی اگر شخص قبل از اجرای حد لعن شده باشد، اگر لعن درست باشد، پس از حد هم ادامه می‌یابد و اجرای حد نیز لغو نمی‌شود. سهم غیرمعین از این مسأله بسیار اندک است و الله عالم‌تر است.

نظر نووی در "الأذکار": دعای بر انسان معین که به گناهی آلوده است، به ظاهر حدیث حرام نیست. غزالی به حرمت آن اشاره کرده و گفته است: در باب دعای بر ظالم، دعا بر انسان با بدی، حتی بر ظالم، مانند «الله جسم او را اصلاح نکند» مذموم است.

اولویت بر آن است که گفته غزالی بر جواز اول حمل شود. احادیث نشان می‌دهند که جواز وجود دارد، همان‌طور که نووی نقل کرده است: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به کسی که گفت «هر چه دلت بخواهد انجام بده» و او گفت «نمی‌توانم»، فرمود: «اگر می‌توانستی»؛ این نشان‌دهنده جواز دعا بر کسی است که حکم شرعی را نقض کرده است. نظر کلی، جواز قبل از اجرای حد و منع بعد از اجرای آن است. عمل بخاری نیز نشان می‌دهد که لعن شخصی که مشخص نیست، مجاز است تا هم مصلحت بازداشت و هم جلوگیری از یأس از توبه رعایت شود، زیرا لعن معین ممکن است باعث تمایل به ادامه گناه یا دلسردی از توبه



شود، اما وقتی متصف مشخص است، بازدارنده و موعظه کننده است و سبب ترک گناه می شود. این با نهی از سرزنش امت وقتی که بر زنا حد اجرا می شود نیز هماهنگ است. استدلال امام بلقینی: ایشان بر جواز لعن معین با حدیث زن اشاره کردند که اگر مردی همسرش را به بستر فراخواند و نپذیرفت، ملائکه او را لعنت می کردند تا صبح؛ این حدیث صحیح است. برخی متوقف شده اند (سکوت کرده اند) که چون در حدیث نامی ذکر نشده، نمی توان استدلال کرد، اما نظر بلقینی قوی تر است؛ زیرا ملائکه معصوم اند و پیروی از معصوم مشروع است.^۱

۶۷۸۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَكَانَ يَلْقَبُ حِمَارًا ، وَكَانَ يَضْحَكُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ ، فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فُجِّلِدَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنَهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَلْعَنُوهُ ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » .

ترجمه: عمر بن خطاب - رضی الله عنه - می گوید: در زمان نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - مردی بنام عبدالله که ملقب به حمار (الاغ) بود، وجود داشت. او رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را می خنداند. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - او را بخاطر شراب خواری، حد زده بود. روزی، همین شخص را (بخاطر شراب خواری) نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آوردند. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا او را حد بزنند. یکی از حاضران گفت: الهّا! او را لعنت کن. چقدر شراب می خورد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «او را لعنت نکنید. به الله سو گند تا جاییکه من می دانم او الله و رسولش را دوست دارد».

توضیح: در این حدیث آمده است: «روزی مردی در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که نامش عبدالله و لقبش حمار بود». واقدی در شرح غزوه خیبر از عبد الحمید بن جعفر نقل کرده است که در دژ صعب بن معاذ، هنگام یافتن لباس ها و اموال دیگر، گفت: «و شرابی پیدا

^۱ - همان.



شد که ریخته بود و در آن روز مردی از آن شراب نوشید که به او عبدالله الحمار می گفتند». این لقب به حیوان معروف اشاره دارد. در حدیث باب نیز آمده که یکی نام و دیگری لقب اوست.

ابن عبد البر گفته است که این مرد ممکن است همان «ابن نعیمان» نامشخص در حدیث عقبه بن الحارث باشد؛ در آنجا آمده است: «مردی صالح بود و پسرش در شراب خواری مشغول بود، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم او را شلاق زد». بر این اساس، هم ابن نعیمان و هم پدرش عبدالله در شراب خواری شلاق خورده اند. این دیدگاه توسط زبیر بن بکّار نیز تقویت شده است، که نقل می کند: مردی در مدینه شراب پیدا می کرد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده می شد، ایشان او را با کفش می زدند و اصحاب نیز با کفش خود او را می زدند و خاک رویش می ریختند.

روزی مردی به او گفت: «لعت بر تو باد!» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این کار را نکن، زیرا او الله و رسول را دوست دارد». اختلافی در الفاظ نقل کنندگان حدیث عقبه وجود دارد که شارب، نعیمان بوده یا پسر نعیمان؛ اما رجحان بر این است که شارب همان نعیمان باشد. این داستان قبل از ماجرای نعیمان رخ داده است، زیرا حادثه عبدالله در خیبر بود و فتح مدینه حدود بیست ماه پس از خیبر اتفاق افتاد.

در روایت عبد الرحمن بن أذهر آمده است که او به همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد رحل خالد بن ولید آورده شد. احتمال دارد که «رحل خالد» همان خانه ای از چادر باشد. این با حدیث ابی هریره سازگار است، زیرا در هر دو روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحاب فرمود: «او را بزنید».

عبارت «وكان يضحك رسول الله» یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حضور او لبخند می زد یا عملی انجام می داد که باعث خنده او می شد. در روایتی از ابو یعلی نقل شده که مردی به پیامبر هدیه ای از کره و غسل می آورد و پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحاب می فرمود آن را بدهند و لبخند می زد. همین طور در روایت محمد بن عمرو بن حزم آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی هدیه ای دریافت می کرد و صاحبش طلب پول می کرد، فرمود: «این پول را بده» و لبخند می زد. این نشان می دهد که عبدالله و نعیمان احتمالاً یک نفر بودند.

عبارت «قد جلدته فی الشراب» یعنی به دلیل نوشیدن شراب شلاق خورده بود و چند بار این اتفاق افتاده بود. در روایتی از معمر نقل شده است که چهار بار او را شلاق زدند.



عبارت «فأمر به فجلد» یعنی فرمان داده شد که او را شلاق بزنند، و در روایت واقدی آمده که با کفش او را زدند.

عبارت «قال رجل من القوم» یعنی مردی از مردم چیزی گفت، نامش در بعضی روایات ذکر شده است.

عبارت «لا تلعنوه» یعنی «لعت نکنید»، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر فرمود: «این کار را نکن، زیرا او الله و رسول را دوست دارد». در اینجا چند نکته مهم وجود دارد:

۱. جواز لقب گذاری: این فرد به نام عبدالله و لقب حمار شناخته می شد. این لقب به دلیل ویژگی های شخصیتی یا به منظور بازدارندگی داده شده است.

۲. نهی از لعنت: حتی اگر مرتکب گناه بزرگی شده باشد، لعنت کردن او جایز نیست و به جای آن دعا به توبه و مغفرت توصیه شده است.

۳. وجود محبت در دل مرتکب: نشان می دهد که ارتکاب گناه مانع از محبت الله و رسول در دل او نمی شود؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که او الله و رسول را دوست دارد، با وجود اعمالش.

۴. و اینکه کسی که معصیت را مکرر مرتکب می شود، محبت الله و رسول از دل او گرفته نمی شود، و از این جمله می توان تأکید آنچه پیش تر گفته شد را دریافت که انکار ایمان نسبت به کسی که شراب می نوشد، مقصود آن نیست که ایمان او به کلی از بین می رود، بلکه مقصود انکار کمال ایمان است، همان گونه که گفته شد. و ممکن است استمرار ثبوت محبت الله و رسول در قلب گنهکار، مشروط باشد به این که اگر بر وقوع معصیت پشیمان شود و حد بر او اجرا شود، گناه مذکور از او زدوده می شود. اما کسی که چنین نشود، باید از تکرار گناه بر او بیم داشت که چیزی بر قلبش نقش ببندد و این محبت از او گرفته شود. از الله طلب آموزش و سلامت می کنیم.

۵. و در این نکته دلالت بر نسخ حکم قتل شارب خمر در صورتی که چهار یا پنج بار تکرار شود نیز وجود دارد. ابن عبد البر ذکر کرده است که این روایت بیش از پنجاه بار نقل شده است. و حکم منسوخ را شافعی در روایت حرمله، و همچنین ابو داود، احمد، نسائی، دارمی و ابن منذر نقل کرده اند و ابن حبان همه آن ها را از طریق ابوسلمه بن عبد الرحمن از ابی هریره صحیح دانسته است که فرمود: «اگر مست شد، شلاقش بزنید، سپس اگر دوباره



مست شد، شلاقش بزنی، سپس اگر مست شد، شلاقش بزنی، و اگر مست شد، بکشیدش.» و در برخی روایات آمده است «گردنش را بزنی». و از طرق دیگر نیز از ابی هریره نقل شده است، که عبد الرزاق، احمد، ترمذی و نسائی آن‌ها را روایت کرده‌اند، همه از طریق سهیل بن ابی صالح از پدرش.

به لفظ: «اگر شراب نوشیدند، سه بار شلاقشان بزنی، و اگر چهارمین بار نوشیدند، بکشیدشان.» و از عاصم بن بهدله نیز از ابی صالح روایت شده است، و ابوبکر بن عیاش از او نقل کرده است که از ابی صالح از ابی سعید، چنین روایت کرده‌اند. ابن حبان آن را از روایت عثمان بن ابی شیبہ از ابوبکر نقل کرده است. و ترمذی نیز از ابی کریب نقل کرده است که گفته: «از معاویه» به جای «ابی سعید»، که همین روایت محفوظ است. و ابو داود نیز از روایت ابان عطار نقل کرده و ثوری، شیبان بن عبدالرحمن و دیگران نیز از عاصم آن را نقل کرده اند. لفظ ثوری از عاصم این است: «اگر چهارمین بار نوشید، گردنش را بزنی.» و در روایت ابان نزد ابو داود آمده: «اگر نوشیدند، سه بار شلاقشان بزنی» پس گفته شده: «اگر نوشیدند، بکشیدشان.» سپس ابو داود آن را از طریق حمید بن یزید از نافع از ابن عمر نقل کرده که گفته: «و فکر می‌کنم او گفت در بار پنجم اگر نوشید، بکشیدش.» همین‌طور در حدیث عتیف نیز در بار پنجم آمده است. ابو داود گفت: «و در روایت عمر بن ابی سلمه از پدرش و سهیل بن ابی صالح از پدرش، هر دو از ابی هریره، در بار چهارم آمده است.» و همین‌طور در روایت ابن ابی نعیم از ابن عمر، و روایت عبدالله بن عمرو بن العاص و الشرید آمده است.

و در روایت معاویه آمده: «اگر در بار سوم یا چهارم دوباره نوشید، بکشیدش.» و ترمذی پس از ذکر آن گفته: در این باب از ابی هریره، شرید، شرحبیل بن اوس، ابی الرمضاء، جریر و عبدالله بن عمرو نیز روایت شده است.

گفتم: حدیث ابی هریره را ذکر کردم، و اما حدیث الشرید، که او ابن اوس ثقفی است، احمد، دارمی و طبرانی آن را روایت کرده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته است، به لفظ: «اگر نوشید، شلاقش بزنی» و در آخر آن گفته شده: «اگر چهارمین بار دوباره نوشید، بکشیدش.» و حدیث شرحبیل، که او کندی است، احمد، حاکم، طبرانی و ابن منده در «المعرفه» آن را روایت کرده‌اند و راویان آن از راویان پیشین ثقة هستند، و حاکم آن را از وجه دیگر صحیح دانسته است.



و اما حدیث ابی الرمداء، که با فتح راء و سکون میم، سپس دال مهمله یا مد یا ذال معجمه ذکر شده و او بدوی است و به مصر آمده، طبرانی و ابن منده آن را روایت کرده‌اند و در سندش ابن لهیعه است. در متن حدیث آمده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور داد که کسی که در بار چهارم شراب نوشید، گردنش زده شود، پس زده شد.» که نشان می‌دهد این حکم قبل از نسخ اجرا شده است، و اگر ثابت شود، پاسخ کسی است که گفته است این حکم اجرا نشد.

و حدیث جریر را طبرانی و حاکم روایت کرده‌اند، به لفظ: «کسی که شراب نوشید، شلاقش بزنی» و گفته شده: «اگر در بار چهارم دوباره نوشید، بکشیدش.» و حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص را احمد و حاکم به دو وجه از او روایت کرده‌اند، و در هر یک چنین آمده است: در روایت شهر بن حوشب از او: «اگر چهارمین بار نوشید، بکشیدش.»

گفتم: و ما آن را از ابی سعید نیز روایت کرده‌ایم، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، و از ابن عمر نیز. و نسائی و حاکم آن را از روایت عبدالرحمن بن ابی نعیم از ابن عمر و گروهی از صحابه به همین نحو روایت کرده‌اند، و طبرانی آن را به طور موصول از طریق عیاض بن عتیف از پدرش روایت کرده، در آن «در بار پنجم» آمده است، همان‌طور که ابو داود اشاره کرده است. و ترمذی آن را تعلیقا و بزار نیز روایت کرده است.

و شافعی، نسائی و حاکم آن را به طور موصول از روایت محمد بن المنکدر از جابر نقل کرده‌اند. و بیهقی و خطیب در «المبهمات» از دو وجه دیگر از ابن المنکدر آن را روایت کرده‌اند.

و در روایت خطیب به لفظ «شلاق» آمده است.

و از طریق حاکم، از مسیر یزید بن ابی کبشه نقل شده است که شنیدم شخصی از صحابه عبد الملک بن مروان را خبر می‌دهد، او روایت را به این صورت نقل کرده است: «اگر در بار چهارم دوباره نوشید، بکشیدش.» و عبد الرزاق آن را از معمر از ابن المنکدر مرسلاً نقل کرده است که در آن آمده: «به ابن نعیمان پس از بار چهارم رسید و شلاقش زد.» و طحاوی آن را از روایت عمرو بن حارث از ابن المنکدر نقل کرده که به او رسیده است. و شافعی، عبد الرزاق و ابو داود آن را از روایت زهری از قبیصة بن ذؤیب نقل کرده‌اند، که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «کسی که شراب نوشید، شلاقش بزنی... تا آنجا که



فرمود: اگر در بار چهارم نوشید، بکشیدش.» گفته شد: مردی که شراب نوشیده بود، آوردند و شلاق زدند، سپس دوباره او را آوردند و شلاق زدند، سپس بار سوم، شلاق زدند، و در بار چهارم نیز شلاق زدند و قتل برای مردم برداشته شد و این یک رخصت بود. و ترمذی آن را تعلیق کرده و گفته: زهری روایت کرده و خطیب در «المبهمات» از طریق محمد بن اسحاق از زهری نقل کرده و گفته: «مردی از انصار به نام نعیمان آوردند و چهار بار زدند، مسلمانان دیدند که حکم قتل به تأخیر افتاده و شلاق واجب شده است.»

قبيصة بن ذؤيب از فرزندان صحابه بود و در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم متولد شد و از خود پیامبر حدیثی نشنید. رجال این حدیث ثقة هستند و اگرچه مرسل است، اما معتبر است. طحاوی از طریق أوزاعی از زهری نقل کرده: «به من رسید از قبيصة»، و این با روایت ابن وهب از یونس از زهری که قبيصة به او گفته بود که از پیامبر شنیده، مخالفت دارد و روایت یونس صحیح تر است، زیرا یونس احفظ در روایت زهری از أوزاعی است. و ظاهر این است که کسی که این مطلب را به قبيصة رسانده، صحابی بوده، پس حدیث بر شرط صحیح منطبق است، زیرا ابهام صحابی ضرر نمی‌رساند.

و شاهد دیگر را عبد الرزاق از معمر نقل کرده که گفت: ابن المنکدر آن را روایت کرده و گفته: «این کار رها شد، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ابن نعیمان رسید و سه بار شلاق زد و سپس در بار چهارم نیز شلاق زد و او را نکشت.»

نسائی نیز از طریق محمد بن اسحاق از ابن المنکدر از جابر روایت کرده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مردی از ما را که در بار چهارم نوشیده بود، آورد و نکشت.» و در روایت دیگری از محمد بن اسحاق آمده: «اگر در بار چهارم دوباره نوشید، گردنش را بزنید، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چهار بار زد و مسلمانان دیدند که حد انجام شده و قتل برداشته شد.» شافعی پس از نقل این حدیث گفت: این مطلب بین علمای اهل علم اختلافی ندارد. و او آن را از ابی الزبیر نیز مرسلًا نقل کرده است.

گفت: احادیث قتل منسوخ شده است. و از روایت ابن ابی ذئب نیز نقل شده که ابن شهاب گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شارب را آورد و شلاق زد، اما گردنش را نزد.» ترمذی گفت: ما میان علمای این موضوع اختلافی در قدیم و جدید نمی‌شناسیم. و گفت: حدیث معاویه در این موضوع صحیح تر است و این فقط در ابتدا بود و سپس نسخ شد.



و در «العلل» آخر کتاب آمده: تمام آنچه در این کتاب است، اهل علم به آن عمل کرده اند، جز این حدیث و حدیث جمع بین دو نماز در حضر. و نووی نیز گفته او در باب این حدیث نظرش صحیح است و خطابی آن را تأویل کرده و گفته: ممکن است دستور به قتل صرفاً برای تهدید و بازدارندگی باشد و مقصود وقوع فعل نبوده است. و احتمال دارد که قتل در بار پنجم واجب بوده و سپس با اجماع امت بر عدم قتل، ساقط شده است. ابن منذر گفته: کار بر کسی که شراب نوشید، این بود که شلاق بخورد و تنبیه شود، سپس با دستور شلاق و اگر چهار بار تکرار شد، کشته شود، و سپس این نیز با اخبار ثابت و اجماع اهل علم نسخ شد، مگر افراد شاذ که خلاف آن معتبر نیست.

گفتم: این احتمالاً به برخی از اهل ظاهری اشاره دارد، زیرا از برخی نقل شده و ابن حزم از آن‌ها پیروی کرده و ادعا کرده که اجماعی وجود ندارد و از مسند الحارث بن ابی اسامه روایت کرده که او و امام احمد از طریق حسن بصری از عبدالله بن عمرو نقل کرده‌اند که گفته: «مردی را بیاورید که حد بر او اجرا شده یعنی سه بار، سپس مست شد، اگر نکشم، من دروغگو هستم.» این روایت منقطع است زیرا حسن از عبدالله بن عمرو نشنیده، همان‌طور که بن‌المدینی و دیگران گفته‌اند، پس حجت نیست. و اگر این از عبدالله بن عمرو ثابت نشود، کسی نمی‌تواند اجماع بر ترک قتل را رد کند، حتی اگر از عبدالله بن عمرو ثابت شود، عذر او این است که نسخ به او نرسیده و این از موارد مخالف است. و روایت دیگری از عبدالله بن عمرو سخت‌تر از این آمده است که سعید بن منصور از او نقل کرده: «اگر کسی را می‌دیدم که شراب می‌نوشد و توانستم بکشمش، می‌کشتم.»

و اما گفته بعضی که طرفدار ابن حزم شده‌اند و در موضوع نسخ انتقاد کرده‌اند که معاویه بعد از فتح اسلام آورد و هیچ‌یک از احادیث دیگر دلالتی بر نسخ ندارد و صراحت بر این که این حکم بعد از او آمده نیست، پاسخ آن است که معاویه قبل از فتح اسلام آورد و گفته شده در زمان فتح، و داستان ابن نعیمان بعد از آن رخ داده، زیرا عقبه بن الحارث در آن حاضر بود، یا در حنین یا در مدینه، و او در فتح اسلام آورد و حضور عقبه در مدینه بعد از فتح قطعی است، پس گفته این مدعی که نفی کرده، ثابت نیست.

بر برخی از صحابه نیز این نسخ اعمال شد. عبد الرزاق در مصنف خود با سندی آسان نقل کرده که عمر بن الخطاب، ابا محجن ثقفی را در شراب هشت بار شلاق زد و مشابه آن را درباره سعد بن ابی وقاص نیز ذکر کرده است. و حماد بن سلمه در مصنف خود از طریق



دیگر با رجال ثقة نقل کرده که عمر، ابا محجن را چهار بار شلاق زد و سپس به او گفت: «تو ولگرد هستی» و ابا محجن پاسخ داد: «اکنون که ترکم کرده‌ای، دیگر هرگز نمی‌نوشم.»^۱

درسها و اندرزها!!!

دشمنان و مخالفان اسلام می‌پندارند بزرگترین علت گسترش اسلام این بوده است که بیشتر احکام آن (مانند ازدواج‌های متعدد و غیره) در جهت هواهای نفسانی بوده، به همین جهت اعراب در پذیرش آن ایثار و یا شهامتی از خود نشان ندادند، بلکه اسلام آن‌ها را به چیزهایی دعوت می‌کرد که مطابق با خواست و میل نفسانی آنان بوده است. بحث و تحقیق در حول این موضوع بعداً بیان خواهد شد، در اینجا، فقط چگونگی حرمت شراب را به لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

هیچ چیزی به اندازه شراب مورد محبت و علاقه اعراب نبوده است. تمام سرزمین عربستان با این بیماری مواجه بود و همچنانکه سایر احکام اسلام به طور مصلحتی تدریجاً نازل شدند، شراب نیز به تدریج حرام گردید. میان مردم مدینه، نوشیدن شراب خیلی رواج داشت. افراد بزرگ و شریف هم به طور علنی شراب می نوشیدند. افراد صالحی نیز بودند که نوشیدن شراب را امری خلاف و نادرست دانسته و آن را ترک کرده بودند. هنوز اسلام در این باره اظهار نظری نکرده بود که مردم شروع به پرسیدن کردند و خواستار بیان حکم شرعی شراب شدند. عمر بن خطاب اظهار داشت: «اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا» (بار الهی! حکم شراب را برای ما بیان بفرما)، آنگاه این آیه نازل شد:

طَسْلُفُنْكَ عَيْنَ أَلْمَدِينَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مَا نُسَبِّحُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْزَلَ

بِشَيْءٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَقٌّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [البقرة: ٢١٩].

«از تو دربارهٔ شراب و قمار سؤال می‌کنند بگو در آن‌ها منافعی برای مردم وجود دارد ولی ضرر و گناه آن‌ها از نفع آن‌ها بیشتر است».

بعد از نزول این آیه، هنوز مردم شراب می‌نوشیدند. یک بار یکی از انصار، علی و عبدالرحمن بن عوف را دعوت کرد و شراب آورد. بعد از غذا وقت نماز مغرب فرا رسید و به امامت حضرت علی س نماز خوانده شد. ولی چون ایشان بر اثر نوشیدن شراب نشه بود، در

۱- فتح الباری.



نماز مرتکب اشتباه شد. دوباره حضرت عمر دعا کرد: پروردگارا! حکم صریح شراب را برای ما بیان کن! آنگاه این آیه نازل شد:

(لَتَقِيبُوا الصَّلَاةَ وَلَتُحَسُّوا كُرْهًا تَتَعَلَّمُونَ) [النساء: ٤٣].

«در حالی نشگی نماز نخوانید، تا این که آنچه را می‌خوانید بفهمید».

بعد از نازل شدن این آیه، چون وقت نماز فرا می‌رسید، به دستور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام می‌شد: هرکس شراب نوشیده است، حق شرکت در نماز را ندارد^(۱) ولی چون حکم حرمت قطعی نشده بود جز در مواقع نماز در دیگر اوقات مردم هنوز شراب می‌نوشیدند. حضرت عمر بار سوم همان دعا را کرد. در همان موقع بعضی‌ها شراب نوشیده بودند و چنان مست شده بودند که با یکدیگر درگیر شده و یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند^(۲).

آنگاه این آیه نازل شد:

(١) المائدة: ٩٠-٩١.]

«ای مؤمنان! همانا شراب، قمار، نشانه‌های معبودان باطل و تیرهای فال از عمل پلید شیطان است، پس از آن دوری جوئید تا شما رستگار شوید. همانا شیطان می‌خواهد از طریق شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الهی و از نماز بازدارد، پس آیا شما باز می‌آیید».

بعد از نازل شدن این آیات، شراب قطعاً حرام گردید. در همان موقع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور دادند تا در کوچه‌های مدینه اعلام کنند: از امروز به بعد شراب حرام است، ولی با وجود این خرید و فروش شراب همچنان ادامه داشت، تا این که در سال هشتم هجری، این هم حرام گردید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم مردم را در مسجد نبوی جمع

۱- تمام داستان در ابوداود کتاب الأشربة مذکور است.

۲- صحیح مسلم ۲ / ۳۲۸ ذکر سعد وقاص.



کردند و این حکم را ابلاغ فرمودند^(۱): سپس در همان سال در زمان فتح مکه، آن حضرت صلی الله علیه وسلم علناً خرید و فروش چیزهایی را که حرام هستند اعلام فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»^(۲). «الله و رسولش معامله شراب، خود مرده، خوک و بت‌ها را حرام کرده‌اند».

سرانجام، حرمت شراب با این وضع اعلام گردید. با وجود این هنوز معلوم نیست در چه سالی دقیقاً این اعلام صورت گرفت؟ محدثین و سیره‌نگاران نظریات مختلفی را در این باره اظهار داشته‌اند^(۳).

حافظ ابن حجر، در فتح الباری کتاب التفسیر سوره مائده «باب لیس ع لکهن عا ح و ا» می‌نویسد:

«وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ كَمَا زَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ بَنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا فَلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟». «ظاهراً چنین معلوم می‌شود که شراب در سال هشتم هجری، در زمان فتح مکه حرام گردید و دلیل آن این است که امام احمد از عبدالرحمن بن وعله روایت کرد: من از عبدالله بن عباس پرسیدم که فروش شراب چگونه است؟ وی اظهار داشت: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوستی از قبیله «ثقیف» یا از «دوس» داشتند. او نزد آن حضرت، در زمان فتح مکه آمد و مشکیزه‌ای از شراب به آن حضرت اهداء کرد، آن حضرت فرمودند: آیا تو را معلوم نیست که خداوند شراب را حرام کرده است؟».

به نظر ما این نظر حافظ ابن حجر و استدلال وی صحیح نیست. از این روایت فقط این قدر ثابت است که آن شخص از حرمت شراب تا زمان فتح مکه اطلاعی نداشت^(۴). این ثابت

۱- صحیح بخاری تفسیر آیه ربوا و صحیح مسلم.

۲- صحیح بخاری و مسلم باب تحریم بیع الخمر والمیتة والأصنام.

۳- در سیرت النبی جلد اول برای اعلام حرمت شراب دو تاریخ ذکر شده تاریخ نخست از عموم سیره‌نگاران در این جا بیان شده است.

۴- این نظر مؤلف کاملاً صحیح است، شخص مذکور از قبیله «ثقیف» و یا از قبیله «دوس» بود. قبیله «ثقیف» در سال هشتم هجری مسلمان شد. و قبیله «دوس» گرچه قبلاً مسلمان شده بود ولی از مدینه منوره خیلی دور بودند. علاوه بر این، نکته دیگری که محدثین



نیست که تا آن موقع حرمت آن نازل نشده بود. بسیاری از احکام هستند که خبر نزول آن‌ها به کسانی که دور هستند، خیلی دیر می‌رسد.

علاوه بر این، از خود روایات معلوم می‌شود که حرمت شراب، قبل از فتح مکه نازل شده است. این به هیچ وجه معقول نیست که چیز ناپاکی همچون شراب تا سال هشتم هجری حلال باقی بماند و فقط دو سال قبل از وفات آن حضرت صلی الله علیه وسلم حرمت آن اعلام گردد. در واقع شراب در سال سوم یا چهارم هجری حرام شده بود^(۱).

۶۷۸۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُكَّرَانَ ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ » .

گرامی به‌سوی آن توجه نکرده‌اند، اینست، همچنانکه قبلاً بیان شد حرمت نوشیدن شراب در سال چهارم هجری نازل شد، ولی خرید و فروش شراب همراه با حرمت ربا یکجا نازل شد و ربا در اواخر حرام شد. یعنی در سال هشتم هجری و نوشیدن شراب در اوایل، در مدینه منوره منع شده بود، لیکن اعلام عمومی آن در زمان فتح مکه انجام گرفت، همچنانکه در احادیث صحیح تصریح شده، رجوع کنید به صحیح بخاری تفسیر آیه ربا باب بیع المیتة والاصنام و صحیح مسلم باب تحریم بیع الخمر.

حافظ ابن حجر که معتقد است، شراب در سال هشتم هجری حرام گردیده در جلد اول فتح / ۱۶۱، در جواب قاضی عیاض مرقوم می‌دارد:

«قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ التَّجَارَةِ فِيهَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ تَحْرِيمِ عَيْنِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

در صحیح مسلم از ابوسعید خدری روایت شده که از آن معلوم می‌شود، نوشیدن شراب و معامله آن همزمان منع شده‌اند، لیکن بعد از آن، از روایت حضرت عایشه و جابر بن عبدالله معلوم می‌شود که در روایت قبلی از ابوسعید خدری و یا یکی از راویان بعد از وی، تسامحی صورت گرفته است. علاوه بر این، علامه ابن حجر که از حدیث امام احمد بر نزول حرمت حکم شراب در فتح مکه استدلال کرده، آن حدیث در صحیح مسلم باب «تحریم بیع الخمر» نیز موجود است ولی در آن، فتح مکه مذکور نیست. «سلیمان ندوی»

۱- بزرگترین دلیل این است که وقتی حرمت شراب نازل شد، مسلمانان گفتند: پس حال برادران ما که در جنگ احد شرکت کرده و شهید شدند، چگونه خواهد بود، زیرا که آنان شراب نوشیده بودند؟ در جواب این آیه نازل شد: ﴿يَسْ عَالِمُونَ ءَاهِلُوا﴾ از این آیه معلوم است که حرمت شراب متصل بعد از جنگ نازل شده است و جنگ احد در همین سال روی داده است. در صحیح بخاری تحت تفسیر آیه مذکور این روایت از جابر نقل شده: «صَحَّحَ أَنَسٌ غَدَاةَ أَحَدِ الْخَمْرِ، فَقِيلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شَهَدَاءَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا» (صبح غزوه احد تعدادی از مردم شراب نوشیدند و همه آن‌ها در همان روز شهید شدند و این پیش از نزول حرمت شراب بود). در کنار روایت جابر به این روایت انس هم توجه شود:

«فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُبِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بَطْنِهِمْ، قَالَ: فَاتَّزَلَّ اللَّهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» (پس از این که آیه حرمت شراب نازل شد بعضی از مردم گفتند: بعضی‌ها در حالی شهید شدند که شراب در شکم آنان بود، آنگاه این آیه نازل شد که بر آن مؤمنان در این باره گناهی نیست. (سید سلیمان ندوی)



ترجمه: از ابوهریره روایت است: مرد مستی را نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، دستور داد که او را بزنند بعضی از ما با دست، و بعضی با نعل، و بعضی با لباس، او را زدیم، وقتی آن مرد رفت شخصی گفت: چه کرده الله او را خوار کند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بر علیه برادران یاور شیطان نباشید».

توضیح: حافظ می گوید: عبارت «حدثنا علی بن عبدالله بن جعفر» به ابن المدینی معروف است.

عبارت «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ» در روایت مستملی آمده «فقام ليضربه» که تصحیف است. پیش تر در باب قبل از وجه دیگر از ابی ضمره به لفظ صحیح: «فقال اضربوه» نقل شده است. قرطبی گفته: ظاهر آن این است که مستی به خودی خود موجب حد است، زیرا «ف» برای تعلیل است، مانند «سهی فسجد»، و تفصیل نشده که مستی از آب انگور باشد یا چیز دیگر، و آیا مقدار کمی نوشیده یا زیاد، بنابراین حجت بر جمهور است بر کسانی که در کوفه تفکیک می کنند.

۶ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

باب: دزد به هنگام دزدی

توضیح: باب سارق هنگام سرقت: در آن حدیث ابن عباس آمده مشابیه حدیث ابی هریره پیشین در آغاز کتاب حدود، محدود به زنا و سرقت.

۶۷۸۲ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

ترجمه: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: «زناکار هنگام ارتکاب عمل زنا، ایمان (کامل) ندارد؛ شراب خوار، هنگام شراب خواری و دزد، در هنگام دزدی ایمان کامل ندارند».

توضیح: حافظ می گوید: حدیث ابن عباس مانند حدیث ابی هریره در آغاز کتاب حدود محدود به زنا و سرقت است. در روایت ابی ذر آمده: «و لا يسرق السارق» و لفظ «السارق» در برخی روایت ها حذف شده است. همچنین در روایت اسماعیلی از عمرو بن علی، شیخ



بخاری نقل شده و از طریق اسحاق بن یوسف الأزرق از فضیل بن غزوان با سند آمده: «و لا یشرّب الخمر حین یشرّبها هو مؤمن، ولا یقتل وهو مؤمن»؛ عکرمه از ابن عباس پرسید: «چگونه ایمان از او گرفته می‌شود؟» گفت: «این گونه است، اگر توبه کند، ایمان باز می‌گردد.» این موضوع در آغاز کتاب حدود توضیح داده شد.

۷ - باب لعن السّارقِ إِذَا لَمْ یُسَمَّ

باب: لعنت کردن دزد اگر نام نگیرد

توضیح: باب لعن السّارقِ إِذَا لَمْ یُسَمَّ: اشاره به جمع میان نهی از لعن شارب مشخص و حدیث باب است.

ابن بطلال گفته: منظور این است که نباید اهل معاصی را مشخص و مورد لعن قرار داد، بلکه لعن در کل اعمال شود تا بازدارنده باشد و باعث ناامیدی فرد مشخص نشود. اگر این مقصود بخاری باشد، صحیح نیست، زیرا او تنها از لعن شارب نهی کرده و گفته: «بعد از اجرای حد، شیطان را مشخص نکنید».

داودی گفته: عبارت «لعن الله السارق» ممکن است خبر باشد برای اینکه کسی که می‌شنود، از سرقت بازداشته شود و ممکن است دعا باشد. گفتیم: ممکن است مراد از لعن حقیقت آن نباشد بلکه فقط تنفر و بازدارندگی باشد.

طیبی گفته: لعن ممکن است مرادش اهانت و خذلان باشد، مانند اینکه وقتی چیزی گران‌بها را در کم‌ارزش‌ترین چیز به کار گرفت، الله او را خذلان کند تا قطع شود.

عیاض گفته: برخی گفته‌اند لعن شخص مشخص قبل از اجرای حد جایز است، زیرا حد کفاره است، اما این درست نیست، زیرا نهی کلی از لعن ثابت است. گفته شده: لعن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله برای اهل معاصی هشدار پیش از وقوع بود، و پس از انجام، استغفار و دعا برای توبه می‌کردند.

و کسی که شدیداً لعن شد برای تنبیه، مشمول عموم شرط است، زیرا پیامبر فرمود: «از الله خواستم لعنت من برای او کفاره و رحمت باشد.»^۱

^۱ - همان.



۶۷۸۳ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَ فَيَقْطَعُ يَدَهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَيَقْطَعُ يَدَهُ» . قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمٍ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: لعنت الله بر دزد باد، یک تخم مرغ می دزدد، به خاطر آن دستش قطع می شود و یک طناب را به سرقت می برد و یک دستش قطع می شود». اعمش گفته است: علما کلمه ی بیضه را کلاه خود (آهنی) و ریسمان را، ریسمانی که چند درهم ارزش داشته باشد، تعبیر کرده اند.

توضیح: عبارت «عن ابی هریره» در روایت محمد بن الحسین از ابی الحنین از عمر بن حفص، شیخ بخاری آمده: «سمعت ابا هريرة»، و نیز در روایت عبد الواحد بن زیاد از الاعمش از ابی صالح آمده: «سمعت ابا هريرة».

این موضوع بعد از هفت باب در «باب توبه سارق» ادامه دارد. ابن حزم گفته: اعمش تدلیس نکرده، و انحصار به او نیست. ابو عوانه در صحیح خود از ابی بکر بن عیاش از ابی حصین از ابی صالح نقل کرده است.

عبارت «لعن الله السارق يسرق البيضة فَيَقْطَعُ يَدَهُ» در روایت عیسی بن یونس از اعمش در مسلم و اسماعیلی آمده: «اگر تخم مرغی سرقت کند، دستش قطع می شود، اگر طنابی سرقت کند، دستش قطع می شود».

عبارت «قال الاعمش» به اسناد مذکور متصل است.

عبارت «كانوا يرون أنه بيض الحديد» در روایت کشمیه نی آمده «بيضة الحديد».

عبارت «والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم» برای غیر ابی ذر به صورت «پسوی» آمده که برخی صحت آن را انکار کرده اند، اما درست این است که این لفظ جایز است ولی کمیاب است.

خطابی گفته: تأویل اعمش در این مورد مطابق مذهب حدیث نیست و محل بحث این است که در زبان رایج چنین نیست که گفته شود: «الله فلانی را رسوا کند که خود را در



معرض تلف در مالی با ارزش و ویژگی قرار داد و در عرض دارای ارزش شد.» بلکه در مثل چنین مواردی چیزی که وزن یا ارزش ندارد، به کار می‌رود.

هدف حدیث و تأویل آن، مذمت سرقت و هشدار نسبت به بدی آن است؛ چه در مقدار کم و چه زیاد از مال. گویا می‌گوید: «سرقت چیز کم‌ارزش مانند تخم‌مرغ یا ریسمان بی ارزش، اگر به عادت ادامه پیدا کند، ممکن است فرد را به سرقت چیز با ارزش بیشتر وادارد تا جایی که دست قطع شود.» پس هشدار می‌دهد که قبل از اینکه عادت بر فرد مسلط شود، از انجام آن اجتناب کند تا از پیامدهای بد و سخت آن محفوظ بماند.

این موضوع پیش‌تر به نقل از ابومحمد بن قتیبه اشاره کرده، و ابن بطال آورده است که خوارج از این حدیث استفاده کرده‌اند که قطع باید در کم و زیاد مال یکسان باشد، ولی حجت ندارند. زیرا وقتی آیه نازل شد، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آن را مطابق ظاهر بیان کرد، سپس الله اطلاع داد که قطع فقط در نصاب یک‌چهارم دینار است؛ بنابراین بیان شد تا آنچه اجمال داشت، روشن شود.

اعمش گفته: «تخم‌مرغ در این حدیث تخم‌آهن است که در سر برای جنگ به کار می‌رود و ریسمان از ریسمان‌های کشتی است.» این تأویل دور از ذهن است و برای کسی که با زبان عربی صحیح آشناست، پذیرفتنی نیست، زیرا هر یک از این دو چیز ممکن است ارزش زیادی داشته باشد و جای افزایش ارزش دزدی نیست. از رسوم عرب و عجم نیز این است که گفته می‌شود: «الله فلانی را لعنت کند که خود را در معرض مجازات قرارداده است»، حتی اگر آن چیز کم‌ارزش باشد، مانند ریسمان کهنه، تکه‌ای از مو یا لباس؛ این رسوم بهترین مثال‌هاست.

یحیی بن اکثم در مکه گفته: «او به این تأویل تمایل داشت و به آن افتخار می‌کرد و مرتباً آن را بیان می‌کرد.» اما این قابل قبول نیست.

ابی بکر بن الأنباری نیز گفته: آنچه ابن قتیبه در انتقاد خود آورده درباره تأویل خبر، معتبر نیست، زیرا تخم‌آهن ارزش زیادی ندارد و بی‌نیاز از قطع است، و مقصود حدیث این است که دزد چیزی را بدزدد که ارزشش کم یا زیاد باشد و قابل اغماض نباشد.

نتیجه این است که مقصود از حدیث این است که دزد هم چیز کم‌ارزش و هم چیز با ارزش را بدزدد تا دستش قطع شود، تا هشدار داده شود و اختیاری بودن دزدی و عواقبش نشان داده شود.



مازری گفته: برخی تخم مرغ در حدیث را تخم آهن دانسته‌اند زیرا معادل نصاب قطع است، و برخی گفته‌اند مقصود از جنس تخم مرغ و ریسمان، توجه به نصاب و هشدار نسبت به ضرر کم و زیاد است.

قرطبی نیز گفته: مشابه این تأویل، در حدیثی آمده که پیامبر فرموده: «من بنی الله مسجدا ولو کمفحص قطة» و یا «تصدقن ولو بظلف محرق»؛ مقصود از این‌ها بزرگنمایی یا هشدار است، نه ارزش واقعی آن.

عیاض گفته: نباید توجه کرد به اینکه تخم آهن و ریسمان کشتی است، زیرا ارزش و اهمیت آن زیاد است. مقصود حدیث، مذمت کسی است که چیز کم ارزش می‌دزدد نه زیاد، و هدف آن بزرگنمایی دزدی و تهدید عواقب آن است تا اگر در مقدار کم قطع نشد، عادت به دزدی چیز با ارزش‌تر پیدا نکند.

برخی که طرفدار تأویل اعمش هستند پاسخ داده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این سخن را هنگام نازل شدن آیه به صورت اجمالی بیان کرده، قبل از اینکه نصاب قطع مشخص شود.

ابن ابی شیبہ از حاتم بن اسماعیل از جعفر بن محمد از پدرش از علی نقل کرده است که دست دزد را در تخم آهنی به ارزش یک چهارم دینار قطع کرده و رجال روایت ثقه هستند، هرچند روایت منقطع است. این احتمالاً منبع تأویل اعمش است. برخی گفته‌اند: واژه «بیضه» در زبان عربی برای اغراق در مدح و نیز اغراق در ذم به کار می‌رود.

برای مثال، در مدح گفته می‌شود: «فلان بیضة البلد» یعنی فردی که در عظمت یکتا و ممتاز است. و در ذم نیز همین کاربرد دارد، مانند شعر خواهر عمرو بن عبدود هنگام کشته شدن برادرش در غزوه خندق: «قاتل او کسی است که سرزنش نمی‌شود، زیرا او مدعی بود که بیضة البلد است.»

از سوی دیگر، برای تحقیر نیز گفته می‌شود: «قضاعه نمی‌گذارد نسبت و فرزند نزار را به شما نشان دهد، شما بیضة البلد هستید.» همچنین در مدح گفته می‌شود: «بیضة القوم» یعنی وسط قوم، و «بیضة السنام» یعنی گوشت کوهان شتر.



پس کاربرد واژه «بیضه» در هر دو زمینه، برای مثال مناسب است؛ یعنی گویا می‌گوید: دزد هم چیز گران‌قیمت و هم چیز کم‌ارزش را می‌دزد و دستش قطع می‌شود. ممکن است در مورد مال گران‌قیمت عذر داشته باشد، اما در مال کم‌ارزش عذر ندارد.

واژه «جبل» اغلب برای تحقیر به کار می‌رود؛ مانند گفته: «فلان ریسمان یا طلا را ترک نکرد.» بنابراین، مقصود این است که وقتی دزد عادت به دزدی پیدا می‌کند، دیگر توانایی تمیز دادن بین مال گران‌قیمت و کم‌ارزش را ندارد. همچنین، آنچه موجب قطع دست می‌شود، به اندازه چیزی که به دست آمده ارزش ندارد، حتی اگر مال گران‌قیمت باشد.

قاضی عبدالوهاب نیز به این نکته اشاره کرده است: «حفظ عضو گران‌تر و ارزان‌تر از حفظ مال است.» این سخن حکمت الله را نشان می‌دهد و پاسخ به ادعای معری است: «ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار.» (و در ادامه در «باب سرقت» توضیحات بیشتری خواهد آمد).^۱

۸ - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

باب: حدود، كفاره است

۶۷۸۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ «بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا» . وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ غُصِرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذِّبَهُ» .

ترجمه: عبادہ بن صامت - رضی الله عنه - می‌گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در میان جمعی از صحابه، فرمود: «با من بیعت کنید که چیزی را شریک الله قرار ندهید و دزدی و زنا نکنید و فرزندانان را به قتل نرسانید و به هم دیگر تهمت زنا نزنید و در کارهای نیک نافرمانی نکنید. هرکس از شما به این موارد وفا نماید، اجرش با الله است و هرکس به یکی از این‌ها عمل نکند و در دنیا مجازات شود، این مجازات، کفاره‌ی گناهش خواهد بود؛ و

^۱ - همان.



هر کس به یکی از این ها عمل نکند و الله گناهِش را بپوشاند، حسابش با الله است: اگر بخواهد، از او در می گذرد و اگر بخواهد، مجازاتش می کند».

توضیح: عبارت «حدثنا محمد بن یوسف» احتمال دارد به بیکندی یا فریابی اشاره داشته باشد. ابو نعیم در مستخرج به آن تصریح کرده، و ابن عیینه همان سفیان است. عبارت «عن الزهري» در روایت حمیدی از سفیان بن عیینه «سمعت الزهري» آمده است و ابو نعیم آن را نقل کرده.

در حدیث عباده بن الصامت آمده: «هر کس چیزی از آن (حدود) را انجام دهد و مجازات شود، کفارت اوست.» قبلاً نیز مسلم و احمد چنین روایتی دارند: «هر کس حدی را بر خود ببیند، کفاره آن است.»

در باب جریر بن عبدالله و نیز در حدیث عمرو در شعیب و ثابت بن الضحاک نیز همین معنا نقل شده است. شرح کامل آن در باب دهم کتاب ایمان در آغاز صحیح آمده است. ابن بطلال گفته: عبارت «الحدود كفارة» با حدیث دیگر «نمی دانم آیا حدود کفاره برای اهل آن است یا نه» مشکل دارد، و پاسخ این است که سند حدیث عباده صحیح تر است. همچنین گفته شده که روایت دوم قبل از آن بوده که معلوم شود حدود کفاره است، سپس این مطلب روشن شده است. ابن التین نیز همین نظر را تأیید کرده است.

پاسخ دیگر: چون حدیث اول از ابوهریره است که بعد از اسلام وی نقل شده، و حدیث دوم از عباده بن الصامت است که در شب بیعت عقبه آمده، و بیعت عقبه قبل از اسلام ابوهریره بوده است.

نتیجه: بیعت مذکور در حدیث، پس از اسلام ابوهریره بوده است. شاهد آن آیه: «ای زنان پیامبر، اگر زنان مؤمنه نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک الله قرار ندهند...» است که در فتح مکه نازل شد، یعنی حدود دو سال پس از اسلام ابوهریره.

اشکال ایجاد شده از این بوده که گویی عباده بن الصامت در شب بیعت عقبه گفته: «پیامبر فرمود با من بیعت کنید که شرک نکنید»، اما در واقع این بیعت مربوط به شب بیعت عقبه بر اطاعت و فرمانبرداری در سختی و آسانی بوده است.



ابن العربی گفته: مشرک شامل این موضوع می‌شود، ولی اگر کسی به خاطر شرک مجازات شود، این کفارت نیست بلکه افزوده شدن عذاب است. اما قتل، کفاره دارد برای ولی قصاص، زیرا قصاص حق مجنی‌علیه است و در آخرت طلب می‌شود. دزدی: بخشش دزد مشروط به بازگرداندن مال استحقاقی است. زنا: حق الله است، اگرچه به نظر عوام این حق به والد یا همسر نیز می‌رسد، ولی حقیقتاً کفاره حق الله است.

نتیجه: کفاره مربوط به حق الله است، نه حق انسان‌ها، در تمام موارد ذکر شده.^۱

۹ - باب ظَهَرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلَّا فِي حَدِّ أَوْ حَقٍّ

باب: مؤمن به ذات خود مصون است مگر در اجرای حد بر وی یا حق (کسی را گرفتن).

توضیح: حافظ گفته است: گفته او: «باب ظَهَرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى» یعنی محفوظ و مصون از آزار.

گفته او: «مگر در حد یا در حق» یعنی پشت مؤمن جز در مقام اجرای حدود شرعی یا در حق لازم (مانند تعزیر برای تأدیب) زده و خوار نمی‌شود. این عنوان همان لفظ حدیثی است که ابوالشیخ در کتاب السَّرْقَة از طریق محمد بن عبدالعزیز بن عمر زهری از هشام بن عروه از پدرش از عایشه روایت کرده که گفت: «رسول الله ﷺ فرمود: پشت مسلمانان حِمًى است مگر در حدود الله». و در محمد بن عبدالعزیز ضعف وجود دارد. طبرانی نیز آن را از عصمه بن مالک خطمی روایت کرده با لفظ: «پشت مؤمن حِمًى است مگر به حَقش»، و در سندش فضل بن مختار است که او هم ضعیف است. و از ابوامامه حدیث آمده که: «هر که پشت مسلمانی را بی‌حق برهنه کند، الله را در حالی ملاقات می‌کند که بر او خشمگین است». و در سند این حدیث نیز اشکال وجود دارد.

۶۷۸۵ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ «أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حَرَمًا؟». قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ «أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حَرَمًا؟». قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ «أَلَا أَيُّ يَوْمٍ

^۱ - همان.



تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةٍ . قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا . قَالَ « فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ » . - ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ - قَالَ « وَيَحْكُمُ - أَوْ وَيَلْكُمُ - لَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

ترجمه: از واقد بن محمد روایت است که گفت از پدرم شنیدم که عبدالله بن مسعود گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع گفت: «آیا می دانید که کدام ماه از نظر حرمت عظیم تر است؟» گفتند: همین ماه کنونی (ذو الحجه ما). فرمود: «آیا میدانید که کدام شهر از نظر حرمت بزرگترین است؟» گفتند: همین شهر (مکه) ما. فرمود: «آیا میدانید که کدام روز از نظر حرمت بزرگترین است؟». گفتند: همین روز (دهم ذی حجه) ما. آن حضرت فرمود: «همانا الله تبارک تعالی به تحقیق بر شما خونهای شما و مالهای شما و آبروهای شما را حرام گردانیده مگر به حق آن، مانند حرمت همین روز شما در همین شهر شما، در همین ماه شما آیا این پیام را به شما رساندم!». و سه بار فرمود که مردم در هر بار پاسخ میدادند که آری. آن حضرت فرمود: «رحمت بر شما - یا وای بر شما - پس از من به کفر بازنگردید که یکی از شما گردن دیگری را بزند».

توضیح: گفته او: «حدثنا محمد بن عبدالله» در روایتی غیر از روایت ابی ذر چنین آمده: «حدثنی». حاکم گفته: این محمد بن عبدالله، همان دُهلی است. ابوعلی چینی گفته: من او را در هیچ یک از روایات منسوب ندیدم.

من (ابن حجر) می گویم: بر اساس قول حاکم، این نسبت به جدّ اوست، زیرا او محمد بن یحیی بن عبدالله بن خالد بن فارس است. بخاری در صحیح از محمد بن عبدالله بن مبارک مخزومی و از محمد بن عبدالله بن ابی الثلج (با ثناء مثله و جیم) و از غیر آنان حدیث نقل کرده است، و من در آخرین حدیث از کتاب الايمان و النذور آن را به تفصیل بیان کردم. در روایت ابی احمد جرجانی از قَرَبَری، نام محمد بن عبدالله ساقط شده است، و ابونعیم در مستخرج خود بر همان اعتماد کرده و گفته: بخاری آن را از عاصم بن علی روایت کرده است. و این عاصم، پسر عاصم واسطی است. و شیخ او، عاصم بن محمد، یعنی پسر زید بن عبدالله بن عمر است، و شیخ او واقد برادرش می باشد. گفته او: «قال عبدالله» یعنی عبدالله بن عمر، جدّ راوی از او.



گفته او: «ألا أي شهر تعلمونه؟» این «ألا» با فتح همزه و تخفیف لام، حرفی برای تنبیه شنونده به آغاز سخن است. در این روایت پرسش و پاسخ دو بار تکرار شده است. و گفته او در این روایت: «کدام روز را از نظر حرمت بزرگ‌تر می‌دانید؟ گفتند: امروزمان این»، معارض با آن است که گفته شده روز عرفه بزرگ‌ترین روزهاست. کرمانی پاسخ داده که مقصود از «روز» وقت و زمانی است که مناسک در آن ادا می‌شود. و احتمال دارد روز نحر از حیث حرمت افزوده‌ای داشته باشد، اما این منافات ندارد با امتیازی که روز عرفه به‌طور خاص دارد. برخی از توضیحات این حدیث پیش‌تر در کتاب العلم گذشت، و آنچه مربوط به پرسش و پاسخ است به تفصیل در «باب الخطبة أيام منى» از کتاب حج گذشت، و آنچه مربوط به «ویلکم أو ویحکم» است در کتاب ادب گذشت، و آنچه مربوط به «لا ترجعوا بعدی» است به تفصیل در کتاب فتن خواهد آمد ان شاء الله.^۱

۱۰ - باب إقامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْتِقَامِ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ

باب: اجرای حدود و انتقام از آنانی که از حرمت‌های (محرمات) الله تجاوز می‌کنند

توضیح: حافظ می‌گوید: گفته او: «باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» و در آن حدیث عایشه آمده: «پیامبر ﷺ هرگز بین دو امر مخیر نمی‌شد مگر آنکه آسان‌تر را برمی‌گزید». شرح کامل این حدیث در «باب صفة النبی ﷺ» از کتاب مناقب گذشت. و گفته او در اینجا: «مادام که گناه نباشد» و در روایت مستملی آمده: «مادام که معصیت نباشد». ابن بطلال گفته: این اختیار از سوی الله نیست، زیرا الله رسولش را بین دو کار که یکی گناه باشد مخیر نمی‌کند. مگر اینکه در دین باشد و یکی از آن دو سرانجام به گناه بینجامد، مانند غلو در عبادت که نکوهیده است؛ مثلاً اگر کسی بر خود عبادتی دشوار واجب کند و نتواند انجام دهد. از همین‌رو پیامبر ﷺ اصحابش را از رهبانیت نهی کرد.

ابن تین گفته: مقصود از تخییر، در امور دنیوی است؛ اما در امور آخرت هر چه دشوارتر باشد ثوابش بیشتر است. همین‌طور گفته. ولی آنچه ابن بطلال اشاره کرده سزاوارتر است، و از هر دو بهتر آن است که بگوییم این تخییر در امور دنیا بوده، زیرا برخی از کارهای دنیا ممکن

^۱ - همان.



است زیاد به گناه بینجامد. و نزدیک تر این است که فاعل تخییر، آدمی ها باشند، و این آشکار است و نمونه هایش فراوان، به ویژه هنگامی که از کافر صادر شود.

۶۷۸۶ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَا خَيْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَأْتُمْ ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهُ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتِي إِلَيْهِ قَطُّ ، حَتَّى تَنْتَهَكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم میان دو کار مخیر گردانیده نشده است مگر آنکه همان کار آسان تر را اختیار می کرد، اگر آن کار گناه نمی بود، و اگر گناه می بود، از آنحضرت بسیار بدور می بود، و به الله سوگند آنحضرت در چیزی که برایش رخ داده هرگز به خاطر خود انتقام نگرفته است تا آنکه حرمت های (حدود) الله شکسته می شد، آنگاه به خاطر الله انتقام می گرفت.

توضیح: حدیث عایشه: «پیامبر ﷺ هرگز بین دو امر مخیر نمی شد مگر آنکه آسان تر را برمیگزید». شرح کامل این حدیث در «باب صفة النبی ﷺ» از کتاب مناقب گذشت. و گفته او در اینجا: «مادام که گناه نباشد» و در روایت مستملی آمده: «مادام که معصیت نباشد». ابن بطلال گفته: این اختیار از سوی الله نیست، زیرا الله رسولش را بین دو کار که یکی گناه باشد مخیر نمی کند.

مگر اینکه در دین باشد و یکی از آن دو سرانجام به گناه بینجامد، مانند غلو در عبادت که نکوهیده است؛ مثلاً اگر کسی بر خود عبادتی دشوار واجب کند و نتواند انجام دهد. از همین رو پیامبر ﷺ اصحابش را از رهبانیت نهی کرد.

ابن تین گفته: مقصود از تخییر، در امور دنیوی است؛ اما در امور آخرت هر چه دشوارتر باشد ثوابش بیشتر است. همین طور گفته. ولی آنچه ابن بطلال اشاره کرده سزاوارتر است، و از هر دو بهتر آن است که بگوییم این تخییر در امور دنیا بوده، زیرا برخی از کارهای دنیا ممکن است زیاد به گناه بینجامد. و نزدیک تر این است که فاعل تخییر، آدمی ها باشند، و این آشکار است و نمونه هایش فراوان، به ویژه هنگامی که از کافر صادر شود.



۱۱ - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

باب: اجرای حدود (مجازات) بر مهینه وکمیینه

توضیح: حافظ می گوید: گفته او: «باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع». «وضیع» از مادهی «وضع» به معنای نقص است. در اینجا به لفظ «وضیع» آمده، و در طریق بعدی به لفظ «ضعیف» که روایت اکثر راویان این حدیث است. نسائی نیز آن را به لفظ «وضیع» از طریق اسماعیل بن امیه از زهری نقل کرده است. «شریف» در برابر آن دو آمده، زیرا شرف مستلزم رفعت و قوّت است. نسائی همچنین در روایتی از سفیان لفظ «الدون الضعیف» را آورده است.

۶۷۸۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرَةٍ فَقَالَ «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ ، وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: اسامه بن زید درباره زنی که دزدی کرده بود با پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن گفت تا از وی شفاعت کند. آنحضرت فرمود: «همانا کسانی که قبل از شما بودند هلاک شدند؛ زیرا حد (مجازات) را بر ضعیف اجرا می کردند و شریف را وامی گذاشتند؛ سوگند به کسی که نفس من در دست اوست که اگر فاطمه این کار را می کرد، دستش را می بریدم».

توضیح: گفته او: «حدثنا ابوالولید» و او طیالسی است.

گفته او: «حدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ»؛ در روایت ابوالنضر هاشم بن القاسم از لیث نزد احمد آمده: «حدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ». این روایت با روایت ابوصالح از لیث از یونس از ابن شهاب (که ابو داود آن را روایت کرده) تعارض ندارد، زیرا لفظ هر دو سیاق متفاوت است. پس حمل می شود بر اینکه لیث گاهی بی واسطه از ابن شهاب روایت کرده (طبق لفظ اول) و گاهی با واسطه (طبق لفظ دوم). من این را توضیح خواهم داد.

گفته او: «عن عروة»؛ در روایت ابن وهب از یونس از ابن شهاب آمده: «أخبرني عروة بن الزبير» و متن آن در غزوه فتح گذشت.

گفته او: «أن أسامة»؛ یعنی اسامه بن زید بن حارثه.



گفته او: «كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ»؛ این گونه ابوالولید آن را کوتاه روایت کرده، و دیگران از لیث با تفصیل بیشتری روایت کرده‌اند، چنانکه در باب بعد خواهد آمد.

گفته او: «وَيَتَرَكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ»؛ در روایت ابی‌ذر از کشمیه‌نی چنین آمده است و در آن حذف وجود دارد. تقدیرش چنین است: «و ترک می‌کردند اقامه حد بر شریف را»، یعنی حد را بر او جاری نمی‌ساختند.

گفته او: «لَوْ فَاطِمَةُ»؛ بیشتر نسخه‌ها چنین دارند. ابن‌تین گفته: تقدیر آن «لَوْ فَعَلْتَ فَاطِمَةُ» است، زیرا «لَوْ» در پی خود فعل می‌آورد نه اسم.

من (ابن حجر) می‌گویم: اولی آن است که تقدیر بر اساس طریق دیگر باشد که آمده: «لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ»، چنانکه در روایت کشمیه‌نی در همین جا هست، و این عبارت در همه طرق دیگر این حدیث در غیر این موضع ثابت است. «لَوْ» در اینجا شرطیه است و حذف «أَنْ» همراه آن بسیار واقع شده، مانند سخن پیامبر ﷺ در حدیث مسلم: «لَوْ أَهْلَ عَمَانَ أَتَاهُمْ رَسُولِي» یعنی «لَوْ أَنْ أَهْلَ عَمَانَ». برخی از شارحان از مشایخ ما بر ابن‌تین خرده گرفته‌اند که چرا اینجا «أَنْ» را حذف کرده، ولی ایرادی نیست، زیرا در روایت ابی‌ذر (غیر از کشمیه‌نی) ثابت است، و همچنین در روایت نسفی چنین آمده است. و در روایت اسحاق بن راشد از ابن شهاب نزد نسائی آمده: «لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ»، که این هم مؤید تقدیر ابن‌تین است.^۱

۱۲ - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

باب: کراهت شفاعت در اجرای حد، آنگاه که قضیه به فرمانروا راجع شود

توضیح: حافظ می‌گوید: گفته او: «باب: کراهت شفاعت در حدّ وقتی که به سلطان رسیده باشد». این توضیحی است برای اطلاق حدیث: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»؛ هرچند خود لفظ حدیث قید ندارد. گویا بخاری اشاره کرده به آنچه در بعضی طرق حدیث به صراحت آمده است؛ مانند مرسل حبیب بن اُبی ثابت که من به آن اشاره کردم و در آن است: «پیامبر ﷺ به اسامه وقتی در آن زن شفاعت کرد فرمود: در حدّ شفاعت مکن، زیرا حدود وقتی به من برسد ترک‌پذیر نیست».

^۱ - همان.



و شاهد آن حدیثی است از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش که پیامبر ﷺ فرمود: «حدود را در میان خودتان نادیده بگیرید، اما هرگاه حدی به من برسد واجب می‌شود». ابو داود برای این حدیث بابی گشوده: «عفو از حد تا زمانی که به سلطان نرسیده»، و حاکم آن را صحیح دانسته و سندش تا عمرو بن شعیب صحیح است.

ابو داود و احمد نیز (و حاکم آن را صحیح دانسته) از یحیی بن راشد روایت کرده‌اند که: ابن عمر بر ما درآمد و گفت: از رسول الله ﷺ شنیدم که فرمود: «هر کس شفاعتش مانع اجرای یکی از حدود الله شود، در کار الله مخالفت کرده است». ابن ابی شیبہ هم همین را از طریق دیگری که صحیح‌تر است از ابن عمر موقوفاً روایت کرده است. و برای روایت مرفوع شاهی از ابوهریره در الاوسط طبرانی هست با لفظ: «فقد ضاد الله فی ملکه».

ابویعلی از طریق ابی‌المحیاه از ابی‌مطر روایت کرده: دیدم علی کسی را که دزدی کرده بود آورد، و در داستان آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز دزدی را آوردند، گفتند: یا رسول الله، آیا عفو نمی‌کنی؟ فرمود: «آن پادشاه بدی است که حدود را میان شما عفو کند».

طبرانی از عروه بن زبیر روایت کرده: زبیر دزدی را دید و شفاعت کرد. به او گفته شد: تا نزد امام برسد. گفت: «وقتی نزد امام رسید، الله لعنت کند شفیع و مشفوع‌له را». مالک در موطاً نیز از ربیعہ از زبیر مانند همین روایت آورده که منقطع و موقوف است. ابن ابی شیبہ هم آن را با سند حسن از زبیر موقوفاً و با سندی دیگر از علی مانند آن آورده، و با سند صحیح از عکرمه روایت کرده که: ابن عباس، عمار و زبیر دزدی را گرفتند و آزاد کردند. به ابن عباس گفتم: کار بدی کردید. گفت: «مادرت به عزایت بنشیند! اگر تو بودی، دوست داشتی تو را رها کنند».

دارقطنی از زبیر روایت موصول مرفوع آورده که پیامبر ﷺ فرمود: «شفاعت کنید مادام که به والی نرسیده؛ پس اگر به والی رسید و او عفو کرد، الله او را عفو نکند». ولی روایت موقوف معتبرتر است.

در این باب احادیث دیگری نیز هست:

از صفوان بن امیه در ماجرای دزدیدن ردایش که پیامبر ﷺ به او فرمود: «چرا قبل از آنکه نزد من بیاوری عفو نکردی؟».



از این مسعود در ماجرای دزدی که پیامبر ﷺ دستور قطع دست داد و وقتی اندوه پیامبر دیده شد، گفتند: یا رسول الله، گویا ناراحت شدی. فرمود: «چگونه ناراحت نشوم؟ یار شیطان بر برادر خود نباشید. سزاوار است که امام وقتی حدی به او رسید آن را جاری کند، و الله عفوکنده است و عفو را دوست دارد».

نیز آمده: «ذوی هیئت‌ها (آبرومندان) را در لغزش‌هایشان اقاله کنید (بگذرید)، مگر در حدود»؛ حدیثی مرفوع از عایشه که ابو داود روایت کرده است.

از این فهمیده می‌شود شفاعت در موارد تعزیر جایز است. ابن عبدالبر و دیگران بر آن اجماع نقل کرده‌اند. همچنین همه احادیثی که به پوشاندن لغزش مسلمان ترغیب کرده‌اند، شامل همین می‌شوند، مشروط به اینکه کار به امام نرسیده باشد.^۱

۶۷۸۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَرِينًا أَهْمَتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعُ مُحَمَّدٌ يَدَهَا » .

ترجمه: از عایشه - رضی الله عنها - روایت شده است که گفت: مسأله‌ی «زنی از بنی مخزوم» که مرتکب سرقت شده بود، قریش را نگران ساخت و در میان خود، گفتند: چه کسی در شفاعت از او با پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - صحبت کند و گفتند: چه کسی جرأت دارد جز اسامه بن زید که محبوب پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - است و اسامه (در این مورد که دست آن زن قطع نشود) با پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - صحبت کرد؛ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمودند: «آیا برای جلوگیری از اجرای حدی از حدود الله میانجی گری می‌کنی؟» سپس برخاستند و خطبه‌ای ایراد کردند و فرمودند: «ای مردم! اقوامی که قبل از شما بودند، فقط به این دلیل هلاک شدند که آنان در میان خودشان هر گاه کسی بزرگ و صاحب منزلت مرتکب دزدی می‌شد، او را رها می‌کردند و اگر فردی

^۱ - همان.



ضعیف دزدی می کرد، بر او حد جاری می ساختند؛ به الله سوگند، اگر «فاطمه دختر محمد» هم دزدی کند، دستش را قطع خواهیم کرد».

توضیح: گفته او: «عن عائشة»؛ چنین اصحاب حافظ ابن شهاب از عروه روایت کرده‌اند. اما عمر بن قیس ماصر (با کسر میم) شاذ است که گفت: «ابن شهاب از عروه از ام سلمه» و همان متن حدیث را ذکر کرده است. ابو الشیخ در کتاب السرقه و طبرانی آن را روایت کرده اند و گفته‌اند: عمر بن قیس منفرد است.

دارقطنی در العلل گفته: صواب، روایت جماعت است.

گفته او: «أن قريشاً»؛ یعنی همان قبیله معروف، پیش‌تر در مناقب بیان شد که قریش به چه کسی منسوب‌اند، و بیشتر بر اینند که به فهر بن مالک منسوب‌اند. و مقصود در اینجا کسانی‌اند که در مکه این واقعه را درک کرده بودند.

گفته او: «أهمتهم المرأة»؛ یعنی آن زن آنان را دچار هم و اندوه کرد یا به سبب کاری که کرد آنان را اندوهناک ساخت. گفته می‌شود: «أهمنى الأمر» یعنی این کار مرا اندوهگین و نگران کرد. و در مناقب از روایت قتیبه از لیث در همین سند آمده: «أهمهم شأن المرأة» یعنی کار او که مربوط به دزدی بود. و در روایت مسعود بن الأسود - که در ادامه خواهد آمد - چنین آمده: «وقتی آن زن دزدی کرد، ما آن را بزرگ دانستیم و نزد رسول الله ﷺ آمدم». و این مسعود از بطنی دیگر از قریش است، یعنی از بنی عدی بن کعب، تیره‌ی عمر.

و دلیل بزرگ‌داشت و ترس قریش در این ماجرا این بود که بیم داشتند دست زن بریده شود؛ زیرا می‌دانستند پیامبر ﷺ در حدود الهی هرگز رخصت و چشم‌پوشی نمی‌دهد. حکم بریدن دست دزد نزد آنان پیش از اسلام نیز شناخته‌شده بود، سپس قرآن کریم حکم قطع دست دزد را نازل کرد و همان حکم ادامه یافت. ابن‌الکلبی بابی درباره‌ی کسانی که در دوران جاهلیت به سبب دزدی دستشان بریده شد گشوده و داستان کسانی را که غزال کعبه را دزدیدند و در زمان عبدالملک، جد پیامبر ﷺ دستشان بریده شد، آورده است. همچنین نام کسانی چون عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم و مقیس بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و دیگران را ذکر کرده و گفته است عوف نخستین کسی بود که در این باره گرفتار شد.



عبارت «المخزومیة» نسبت است به «مخزوم بن یقظة» (با یاء وقاف و پس از آن ظاء معجمه) پسر مُرّة بن کعب بن لُؤی بن غالب. مخزوم برادر کلاب بن مُرّة است که بنی عبد مناف به او منسوبند.

در روایت اسماعیل بن امیه از محمد بن مسلم که نزد نسائی آمده، چنین آمده است: «زنی از قریش، از بنی مخزوم دزدی کرد». و نام این زن به قول صحیح، فاطمه دختر اُسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بود. او خواهرزاده ابو سلمه بن عبد الأسد، صحابی بزرگ، بود که همسر امّسلمه پیش از ازدواج با پیامبر ﷺ بود. پدر او در جنگ بدر کافر کشته شد و حمزه بن عبدالمطلب او را کشت. کسی که پنداشته او صحابی بوده، دچار خطا شده است.

و گفته شده آن زن «امّ عمرو دختر سفیان بن عبد الأسد» بوده است که دخترعموی فاطمه است. این روایت را عبدالرزاق از ابن جریر نقل کرده که «بشر بن تیم به من خبر داد او همان امّ عمرو دختر سفیان بود». این روایت مُعْضَل است و خود راوی گفته که این را از روی گمان و حدس گفته است. این سخن خطا است؛ زیرا ماجرای او با ماجرای این زن متفاوت است، چنان که توضیح خواهم داد.

ابن عبدالبر در «الاستیعاب» گفته است: فاطمه دختر اُسود بن عبد الأسد همان کسی است که رسول الله ﷺ به سبب دزدی زیور، دستش را برید، و قریش از اسامه خواستند در حق او شفاعت کند در حالی که هنوز نوجوان بود.

من می‌گویم: ابن سعد در «طبقات» در ترجمه همین زن از طریق الأجلح بن عبدالله کندی، از حبیب بن ابی ثابت، با سند مرفوع آورده است: «فاطمه دختر اُسود بن عبد الأسد در زمان پیامبر ﷺ زیوری را دزدید، پس مردم برای او شفاعت خواستند...».

عبدالغنی بن سعید مصری در «المبهمات» از طریق یحیی بن سلمه بن کهیل، از عمار دُهنی، از شقیق روایت کرده است: «فاطمه دختر ابی اسد، دختر برادر ابوسلمه، دزدی کرد و قریش بیمناک شدند که پیامبر ﷺ دستش را برید...».

روایت نخست قوی‌تر است. می‌توان گفت: بین «بنت الأسود» و «بنت ابی الأسود» منافاتی نیست، چون ممکن است کنیه «اُسود» «ابوالاُسود» باشد. اما داستان «ام عمرو» را نیز ابن سعد و ابن کلبی در «المثالب» آورده و هشتم بن عدی نیز پیروی کرده است. او گفته:



ام عمرو شبی بیرون رفت و به کاروانی برخورد که فرود آمده بودند. او صندوقی از آنان گرفت و آنان او را دستگیر کرده بستند. صبحگاه نزد پیامبر ﷺ آوردند. او به دامن ام سلمه پناه برد. پیامبر ﷺ دستور داد دستش را بریدند. و خنیس بن یعلی بن أمیه درباره او شعری سرود.

در روایتی از ابن سعد آمده که این ماجرا در حجة الوداع رخ داد، در حالی که پیش‌تر در «کتاب الشهادات» و در «غزوة الفتح» آمده که داستان فاطمه دختر أسود در سال فتح بوده است. پس روشن شد که این دو قصه با هم متفاوت‌اند و میان آن‌ها بیش از دو سال فاصله است. پس کسی که تنها یک زن را دانسته، مانند ابن جوزی، خطا کرده است. همچنین کسی که تردید کرده میان فاطمه و ام عمرو، مانند ابن طاهر و ابن بشکوال و پیروانشان، نیز به خطا رفته‌اند. و الله را سپاس.

ابن حزم نیز همان سخن بشر بن تیم را پذیرفت، ولی داستان ام عمرو دختر سفیان را مربوط به «انکار عاریه» دانست و داستان فاطمه را مربوط به «سرقت»؛ و این نیز غلط است، زیرا در روایت ام عمرو صراحتاً آمده که او «سرقت» کرده است.

عبارت «التی سرقت» (آن زنی که دزدی کرد) یونس در روایت خود افزوده: «در زمان پیامبر ﷺ در غزوة فتح». و آنچه را که دزدیده شد، در حدیث «مسعود بن أبی الأسود» معروف به «ابن العجماء» توضیح داده‌اند.

ابن ماجه روایت کرده و حاکم نیز آن را صحیح دانسته است، از طریق محمد بن اسحاق، از محمد بن طلحه بن ركانه، از مادرش عائشة بنت مسعود بن أسود، از پدرش، که گفت: «وقتی آن زن از خانه رسول الله ﷺ قطفه‌ای را دزدید، ما این کار را بسیار بزرگ دیدیم، و نزد پیامبر ﷺ رفتیم تا با او سخن بگوییم» و سند آن نیکوست. ابن اسحاق نیز در روایت حاکم تصریح کرده که شنیده است. همچنین ابوداود آن را به صورت معلق آورده و گفته: «مسعود بن أسود روایت کرد».

ترمذی پس از حدیث عائشه گفته: «و در این باره از مسعود بن العجماء نیز روایت شده است». ابو الشیخ نیز آن را در «کتاب السرقة» از طریق یزید بن أبی حبیب از محمد بن طلحه آورده که گفت: «از خاله‌ام، دختر مسعود بن العجماء، از پدرش». پس احتمال دارد محمد بن طلحه این را هم از مادرش و هم از خاله‌اش شنیده باشد.



در مرسل حبيب بن أبی ثابت که پیش‌تر اشاره شد، آمده است که او «زیور» دزدید. می‌توان این دو را جمع کرد، بدین صورت که آن زیور در همان قطیفه بوده؛ کسی که قطیفه را ذکر کرده، مقصودش همان بوده، و کسی که زیور را ذکر کرده، در واقع مظلوف را بدون ظرف گفته است.

ولی نزد من رجحان دارد که ذکر زیور در داستان این زن، وهم باشد، چنان‌که توضیح خواهیم داد. در مرسل حسن بن محمد بن علی بن ابی‌طالب که عبدالرزاق از ابن جریر، از عمرو بن دینار، از حسن روایت کرده، آمده است: «زنی دزدی کرد». عمرو گفته: «گمان می‌کنم حسن گفت: از جامه‌های کعبه». سند آن تا حسن صحیح است. اگر امکان جمع میان روایات باشد خوب است، وگرنه روایت نخست قوی‌تر است.

در روایت «معمّر» از «زهري» در این حدیث آمده است: «آن زن یادشده عادت داشت که وسایل را به عاریت می‌گرفت و سپس انکار می‌کرد». این روایت را مسلم و ابوداود آورده‌اند. نسائی نیز آن را از طریق شعیب بن ابی حمزه از زهري نقل کرده و لفظش چنین است: «زنی از طرف برخی اشخاص شناخته‌شده - در حالی که خودش ناشناس بود - زیوری را عاریه گرفت، سپس آن را فروخت و پولش را برداشت...».

ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام نیز این موضوع را با سندی صحیح که عبدالرزاق روایت کرده چنین توضیح داده است: «زنی نزد زنی دیگر آمد و گفت: فلانی از تو زیوری عاریه می‌خواهد. او هم آن را به او داد. مدتی گذشت و دیگر زیور را ندید. نزد همان واسطه رفت و پرسید، او گفت: من چیزی از تو نگرفته‌ام. نزد آن دیگری رفت، او هم انکار کرد. پس نزد پیامبر ﷺ آمد. پیامبر او را خواست و پرسید: زن گفت: به الهی که تو را به حق فرستاد، من چیزی از او عاریه نگرفتم. پیامبر فرمود: بروید به خانه‌اش، آن را زیر بسترش خواهید یافت. رفتند و گرفتند. آنگاه پیامبر دستور داد دستش را بریدند.»

پس احتمال دارد که آن زن هم قطیفه‌ای را دزدیده باشد و هم زیور را انکار کرده باشد. و چون در روایت حبيب بن أبی ثابت به جای «انکار» تعبیر «دزدی» آمده، این به‌طور مجازی بیان شده است.

شیخ ما در «شرح ترمذی» گفته است: در نقل این حدیث از زهري اختلاف وجود دارد: لیث، یونس، اسماعیل بن أمیه و اسحاق بن راشد گفته‌اند: او «سرقت» کرد. معمّر و شعیب گفته‌اند: او «عاریه گرفت و انکار کرد».



سفیان بن عیینه نیز آن را از ایوب بن موسی از زهری روایت کرده است، اما در سند و متن اختلاف وجود دارد: بخاری از طریق علی بن مدینی از ابن عیینه آورده که گفت: «نزد زهری رفتم تا حدیث مخزومیه را بپرسم، اما او بر من بانگ زد. سپس از سفیان پرسیدم: آیا این حدیث را از کسی شنیدی؟ گفت: آن را در نوشته‌ای از ایوب بن موسی از زهری یافتم که گفته بود: او دزدی کرد.» محمد بن منصور نیز همین را از ابن عیینه نقل کرده و نسائی آن را روایت کرده است. همچنین رزق‌الله بن موسی از سفیان چنین روایت کرده: «پیامبر ﷺ را نزد دزدی آوردند و او دستش را برید.» و همین مضمون را ابویعلی و احمد نیز از سفیان آورده اند، اما احمد در پایان روایتش گفته است: «سفیان گفت: نمی‌دانم حقیقتش چیست.»

نسائی نیز آن را از اسحاق بن راهویه از سفیان از زهری روایت کرده و در لفظش آمده: «زنی مخزومیه وسایلی را به عاریت می‌گرفت و انکار می‌کرد.» و در آخر پرسیدند: چه کسی این را گفت؟ گفت: ایوب بن موسی. همچنین ابن ابی‌زائده از ابن عیینه از زهری - بدون واسطه - روایت کرده و در آن آمده: «او دزدی کرد.»

شیخ ما گفته است: ابن عیینه این حدیث را نه از زهری و نه از کسی که از زهری شنیده باشد شنیده، بلکه در کتاب ایوب بن موسی یافته بود و تصریح نکرد که آن را از ایوب شنیده باشد. از این رو در روایت احمد گفت: «نمی‌دانم حقیقتش چگونه است.»

گروهی از علما گفته‌اند: تنها معمر این روایت (انکار عاریه) را از زهری نقل کرده است، ولی این درست نیست؛ زیرا شعیب و یونس نیز همان را گفته‌اند. بخصوص که ابوداود از طریق ابوصالح کاتب لیث از لیث از یونس روایت کرده، و بخاری هم آن را به صورت معلق از یونس آورده (گرچه لفظش را نیاورده). بی‌هیکی نیز ذکر کرده که شیب بن سعید آن را از یونس روایت کرده است. همچنین برادرزاده زهری نیز از زهری نقل کرده و ابن‌ایمن در «مصنف» خود از اسماعیل قاضی با سندی از او آورده است.

ابوعوانه در «صحیح» خود اصل این روایت را آورده است. آنچه برای من روشن شد این است که هر دو روایت از زهری صحیح و محفوظ است، و زهری گاهی این گونه روایت می‌کرد و گاهی آن گونه. یونس هر دو را از او شنیده بود، اما دیگران تنها یکی از آن دو را حفظ کردند.



ابوداود، نسائی و ابوعوانه از طریق ایوب از نافع از ابن عمر روایت کرده‌اند: «زنی مخزومیه وسایلی را عاریه می‌گرفت و انکار می‌کرد، پس پیامبر ﷺ دستور داد دستش را ببرند.» نسائی و ابوعوانه نیز از عبیدالله بن عمر از نافع روایت کرده‌اند که او «زیور» را عاریه گرفت. علما در این اختلاف نظر داده‌اند:

احمد در مشهورترین روایت از او، و اسحاق، و ابن حزم ظاهری به ظاهر حدیث عمل کرده و گفته‌اند: در «انکار عاریه» نیز دست بریده می‌شود.

اما جمهور گفته‌اند: در انکار عاریه دست بریده نمی‌شود (و این قولی از احمد نیز هست). آنان در پاسخ به این احادیث دو راه آورده‌اند:

۱. ترجیح: روایت «سرقه» را صحیح‌تر دانسته‌اند؛ زیرا روایت «انکار عاریه» شاذ است و با اکثر روایات مخالف است (چنان‌که نووی گفته).

۲. جمع: یعنی گفته‌اند مقصود از ذکر «انکار عاریه» این است که آن زن به این صفت مشهور بود و سرانجام به «دزدی» هم دست زد.

قرطبی گفته است: روایت «سرقه» مشهورتر و قوی‌تر است، و روایت «جحد العاریه» تنها معمر و کسانی مانند ابن‌اخی زهری نقل کرده‌اند. اما شیخ ما و دیگران نشان داده‌اند که شعیب و یونس نیز همان مضمون را آورده‌اند.

برخی از علما نیز گفته‌اند: ماجرا یکی است؛ زن هم وسایل را عاریه می‌گرفت و انکار می‌کرد و هم دزدی می‌کرد، و دست او به سبب دزدی بریده شد نه انکار عاریه. خطابی در «معالم السنن» پس از ذکر این اختلاف، همین معنا را ترجیح داد و گفت: ذکر عاریه و انکار در روایت، فقط برای شناسایی آن زن و وصف او آمده است، چون او بسیار این کار را می‌کرد. سپس به سرقه کشیده شد و بر اثر همان دستش بریده شد. این جمع‌بندی را بیهقی، منذری، مازری و نووی نیز از علما نقل کرده‌اند.

قرطبی گفت: ترجیح دارد که دست آن زن به خاطر دزدی بریده شده باشد نه به دلیل انکار عاریه (پس ندادن امانت)، و این از چند جهت روشن می‌شود:

نخست، در پایان حدیثی که در آن عاریه ذکر شده، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر فاطمه هم دزدی می‌کرد دستش را می‌بریدم». این تصریحی قاطع است که زن در اثر دزدی دستش بریده شد؛ زیرا اگر بریدن دست او به خاطر انکار عاریه بود، ذکر دزدی بی‌فایده می‌بود، و باید پیامبر می‌فرمود: «اگر فاطمه عاریه را انکار می‌کرد».



گفتم: خطابی نیز به این نکته اشاره کرده است.

دوم، اگر بریدن دست به سبب انکار عاریه بود، باید هرکس چیزی را انکار می کرد (و خیانت در امانت می نمود)، دستش بریده می شد، حتی اگر آن چیز از راه عاریه نبود. سوم، این مطلب با حدیثی معارض است که می گوید: «بر خائن و مختلس و غاصب دست بریدن نیست»، و این حدیث قوی است.

گفتم: این حدیث را چهار امام حدیث (اصحاب سنن اربعه) روایت کرده اند و ابوعوانه و ترمذی آن را صحیح دانسته اند، از طریق ابن جریج از ابی الزبیر از جابر مرفوعاً. و ابن جریج در روایتی نزد نسائی تصریح کرده که «ابی الزبیر به من خبر داد». برخی این روایت را اشتباه دانسته اند، زیرا ابوداود تصریح کرده که ابن جریج این حدیث را از ابی الزبیر شنیده است، بلکه از یاسین زیات شنیده است. و ابن عدی در کتاب «الکامل» از اهل مدینه نقل کرده که گفته اند: ابن جریج از ابی الزبیر شنیده است.

نسائی گفت: حافظان از اصحاب ابن جریج، این حدیث را از او از ابی الزبیر روایت کرده اند، اما هیچ کدام نگفتند که او شنیده است؛ و من هم گمان نمی کنم که او شنیده باشد. گفتم: اما برای آن متابعی از ابی الزبیر وجود دارد که نسائی از طریق مغیره بن مسلم از ابی الزبیر روایت کرده است؛ اما ابی الزبیر نیز مدلس بود و این روایت را به صورت «عن» آورده است. با این حال، ابن حبان آن را از طریق دیگری از جابر نقل کرده که ابی الزبیر را متابعت می کند، پس حدیث قوی شد، و همه بر عمل به آن اجماع کرده اند جز اندکی. ابن منذر از ایاس بن معاویه نقل کرده که گفته: مختلس دستش بریده می شود؛ او گویی مختلس را به دزد ملحق کرده چون هر دو در گرفتن مال پنهانی مشترکند؛ اما این خلاف تصریح حدیث است، همان طور که درباره بریدن دست انکارکننده عاریه هم گفته شده است. و اجماع شده است که بر خائن (جز در عاریه) و نیز بر غاصب، دست بریدن نیست مگر اینکه راهزن (قطاع الطريق) باشد. والله اعلم.

برخی دیگر مخالفت کردند؛ ابن القیم حنبلی گفت: میان انکار عاریه و سرقت منافاتی نیست، زیرا جحد (انکار) داخل در معنای سرقت است. پس جمع میان دو روایت این است که آنان که گفتند «سرقت کرد»، در حقیقت به انکار، عنوان سرقت داده اند. ولی روشن است که این سخن دور از ظاهر است.



او (ابن القیم) گفت: پاسخ خطابی رد می‌شود، زیرا حکمی که بر یک وصف بار شود، به آن وصف تعلق دارد، و این را تقویت می‌کند که لفظ حدیث و ترتیب آن در یک روایت، بریدن دست بر سرقت آمده و در روایت دیگر بر انکار عاریه، و هر دو در یک سطح‌اند. و ترتیب حکم بر وصف، دلالت بر علیّت می‌کند. پس هر روایت دلالت دارد که علت بریدن دست، یا سرقت است یا انکار عاریه، هر کدام به تنهایی. این را تأیید می‌کند که در حدیث ابن عمر، اصلاً سخنی از سرقت یا شفاعت اسامه نیست، بلکه صریحاً آمده که زن به همین سبب دستش بریده شد. کامل‌ترین متن را در روایت نسائی دیدم: «زنی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زیورآلاتی عاریه می‌گرفت و آنها را جمع می‌کرد و نگاه می‌داشت. پس پیامبر بارها فرمود: باید این زن به سوی الله توبه کند و آنچه نزد اوست بازگرداند. ولی او چنین نکرد، پس دستور داد دستش را ببرند».

همچنین نسائی با سند صحیحی از مرسل سعید بن مسیب روایت کرده است: «زنی از بنی مخزوم زیوری را به زبان برخی افراد عاریه گرفت و سپس انکار کرد، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد دستش را ببرند». و عبدالرزاق نیز با سند صحیحی از سعید روایت کرده: «زنی از اشراف قریش نزد کسانی رفت و گفت: آل فلان از شما چنین چیزی را عاریه می‌خواهند، و آنان به او دادند، سپس نزد همان افراد رفتند و آنها انکار کردند، و زن هم انکار کرد، پس پیامبر دستور بریدن دستش را داد».

ابن دقّیق العید گفت: کار صاحب «العمدة» که حدیث را با لفظ لیث آورد، سپس گفت: «و در لفظی دیگر» و لفظ معمر را ذکر کرد، اقتضا می‌کند که این یک ماجراست، اما اختلاف شده که آیا زن دزد بود یا منکر عاریه، یعنی او حدیث عایشه را با لفظ لیث روایت کرد، سپس گفت: «و در لفظی دیگر، زنی بود که متاعی عاریه می‌گرفت و آن را انکار می‌کرد، پس پیامبر دستور بریدن دستش را داد». و این روایت معمر تنها در مسلم آمده است. پس بر این اساس، استدلال به این خبر برای بریدن دست مستعیر ضعیف است، چون اختلاف در یک واقعه واحد است و نمی‌توان با ترجیح یک روایت بر دیگری حکم قطعی داد.

پس ممکن است زن به هر دو دلیل دستش بریده باشد. ولی بریدن دست به‌خاطر سرقت جماعی است و بر بریدن دست به‌خاطر انکار (که اختلافی است) ترجیح دارد.

گفتم: این قوی‌ترین راه در نظر من است. و پیش‌تر به رد کسانی پرداخته شد که می‌گفتند این ماجرا درباره دو زن رخ داده و هر دو دستشان بریده شد. همچنین استدلال قرطبی



درست است که اگر بریدن دست در انکار عاریه ثابت می‌شد، باید در انکار هر امانتی هم جاری می‌گردید، و حال آنکه کسی چنین نگفته است. پس مورد اختلاف (جحد عاریه) بر مورد متفق علیه (سرقه) قیاس می‌شود. زیرا هیچ کس نگفته که به‌طور مطلق در هر انکاری دست باید بریده شود. ابن القیم پاسخ داد که فرق میان جحد عاریه و جحد غیر آن این است که در مورد دزد نمی‌توان پیشگیری کرد، و در مورد منکر عاریه نیز همین‌طور است، بر خلاف مختلس از غیر حرز یا غاصب. و روشن است که مردم سخت به عاریه نیازمندند. پس اگر صاحب مال بداند که در صورت انکار، هیچ مجازاتی نیست، باب عاریه بسته می‌شود، و این برخلاف حکمت شریعت است. ولی اگر بداند که در صورت انکار، حکم بریدن دست جاری می‌شود، این امر موجب استمرار سنت عاریه خواهد بود.

این تناسب (یعنی قیاس سرقه با خیانت) به‌تنهایی حجت نیست، اگر حدیث جابر درباره اینکه «بر خائن قطع (دست) جاری نمی‌شود» ثابت باشد. بعضی از کسانی که قائل به این نظر بودند، برای فرار از اشکال چنین گفتند: قطع فقط در مورد کسی است که عاریه را به زبان دیگری گرفته باشد و صاحب مال را فریب داده، سپس در آن مال تصرف کند و هنگامی که از او مطالبه شود، منکر گردد. پس در اینجا قطع تنها به جهت خیانت نیست، بلکه به سبب شرکت او با دزد در گرفتن مال به پنهانی است.

(تنبیه) سخن پیشین سفیان (بن عیینه): «رفتم از زهری درباره حدیث زن مخزومیه که دزدی کرده بود بیرسم، پس بر من بانگ زد» - علتش کثرت سؤال در این موضوع و سبب آن بود. بعضی راویان توضیح بیشتری داده‌اند. در کتاب المحدث الفاضل از ابومحمد رامهرمزی، از طریق سلیمان بن عبدالعزیز، از محمد بن ادریس نقل کرده که گفت: به سفیان بن عیینه گفتم: چه اندازه از زهری حدیث شنیدی؟ گفت: با مردم که بودم بی‌شمار، اما تنها با او فقط یک حدیث. روزی از باب بنی شیبیه وارد مسجد شدم، دیدم او کنار ستونی نشسته است. گفتم: ای ابابکر! برایم حدیث زن مخزومیه را بگو که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش را برید. پس مثنی سگ‌ریزه به سویم پرتاب کرد و گفت: برخیز! بندگان پیوسته نزد ما می‌آیند با چیزهایی که خوش نمی‌داریم. من شکسته‌دل برخاستم. مردی گذشت، او را صدا زد اما نشنید، پس به‌سویش سگ‌ریزه‌ای پرتاب کرد ولی نرسید. ناچار مرا فراخواند و گفت: او را برایم بیاور. پس او را صدا زدم و آورد، حاجتش را برآورد. آنگاه به من نگاه کرد و گفت: بیا! رفتم نزد او، گفت: «سعید بن مسیب و ابوسلمه از ابوهریره برایم خبر دادند که رسول الله



صلی الله علیه وسلم فرمود: «حیوان بی صاحب (که آسیبی برساند) ضمان ندارد» و سپس گفت: این برای تو بهتر است از آنچه می‌خواستی.

من می‌گویم: این حدیث اخیر را مسلم و چهار سنن از طریق سفیان نقل کرده‌اند، بدون ذکر این داستان.

جمله‌ی «فقالوا من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم» یعنی چه کسی نزد پیامبر برای او شفاعت کند تا دستش قطع نشود، خواه با عفو و خواه با فدیة. در حدیث مسعود بن اسود چیزی آمده که دلالت بر دومی دارد. در آن روایت چنین است: پس از آنکه گفت: «ما این را بزرگ شمردیم»، نزد پیامبر آمدیم و گفتیم: ما او را با چهل اوقیه فدیة می‌دهیم. پیامبر فرمود: «طهارت برای او بهتر است». گویا آنان گمان کردند که حد با فدیة ساقط می‌شود، همچنان که کسانی گمان کردند در ماجرای پدر اجیر زانی که گفته شد می‌تواند او را با صد گوسفند و یک کنیز فدیة دهد.

و برای حدیث مسعود، شاهی نزد احمد از حدیث عبدالله بن عمرو یافتیم: «زنی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دزدی کرد، قومش گفتند: ما او را فدیة می‌دهیم».

جمله‌ی «من یجترئ علیه» با سکون جیم و کسر راء، از باب افتعال از «جرأة» است؛ یعنی جرأت ورزیدن. و به روایت دیگر با فتح جیم و راء نیز آمده است. در روایت قتیبہ آمده: «فقالوا ومن یجترئ علیه»، که روشن‌تر است؛ زیرا پرسش «چه کسی سخن می‌گوید؟» از گوینده‌ای بود، و پاسخ «چه کسی جرأت می‌کند؟» از دیگری. و جرأت یعنی اقدام کردن با نوعی جسارت. معنایش این است که تنها اسامه جرأت بر این کار داشت.

طیبی گفت: واو در جمله عطف بر محذوف است؛ تقدیرش چنین است: هیچ‌کس به سبب هیبت پیامبر بر او جرأت نمی‌کرد، ولی اسامه چون نزد پیامبر منزلتی داشت، توانست جرأت کند.

در حدیث مسعود بن اسود پس از جمله‌ی «طهارت برای او بهتر است» چنین آمده: «چون سخن نرم پیامبر را شنیدیم، نزد اسامه آمدیم». و در روایت یونس (در فتح) آمده: «قوم او به اسامه پناه بردند». و در روایت ایوب بن موسی در باب شهادت: «هیچ‌کس جرأت نکرد که با پیامبر سخن بگوید جز اسامه».



سبب اختصاص اسامه به این کار آن بود که ابن سعد از طریق جعفر بن محمد بن علی بن حسین از پدرش نقل کرده است که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسامه فرمود: در حدود شفاعت مکن. و هنگامی که (در غیر حدود) شفاعت می کرد، شفاعتش پذیرفته می شد». همین طور در مرسل حبیب بن ابی ثابت آمده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعتش را می پذیرفت».

جمله‌ی «حب رسول الله صلی الله علیه وسلم» (با کسر حاء) به معنای محبوب است، مانند «قسم» که به معنای «مقسم» می آید. و در آن اشاره است به دعای پیامبر درباره او: «الها، من او را دوست دارم، پس تو نیز او را دوست بدار»؛ و این پیش تر در باب مناقب آمده بود.

عبارت «فکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم» با نصب (کلمه) آمده است. و در روایت قتیبه چنین آمده: «فکلمه أسامة». در این جا عبارتی حذف شده که تقدیرش چنین است: آنان نزد اسامه آمدند و از او خواستند در این باره سخن بگویند، پس اسامه نزد پیامبر آمد و با او سخن گفت. در روایت یونس آمده است: «پس او (زن) را نزد رسول الله آوردند و اسامه در آن باره با پیامبر سخن گفت». این روایت نشان می دهد که شفیع باید در حضور شخصی که شفاعت به نفع او انجام می شود سخن بگوید، تا اگر شفاعتش پذیرفته نشد، عذری روشن نزد او باشد.

و نزد نسائی از روایت اسماعیل بن امیه آمده: «پس با او سخن گفت، و پیامبر با تندى او را نهی کرد» (فَرَّبَهُ: با فتح زاء و باء)، یعنی در نهی سخت گرفت تا آن جا که او را به نادانی نسبت داد؛ زیرا «الزَّبْر» با فتح سپس سکون، به معنای عقل است.

در روایت یونس آمده: «پس با او سخن گفت و چهره‌ی پیامبر تغییر کرد». شعيب نزد نسائی افزود: «در حالی که با او سخن می گفت». در مرسل حبیب بن ابی ثابت آمده: «وقتی اسامه نزدیک شد و پیامبر او را دید، فرمود: با من سخن مگو ای اسامه».

عبارت «فقال: أتشفع فی حد من حدود الله؟» با همزه‌ی استفهام انکاری است؛ زیرا پیامبر پیش تر شفاعت در حدود را منع کرده بود. یونس و شعيب افزوده اند: «پس اسامه گفت: برابیم از الله آمرزش بخواه ای رسول الله». و در حدیث جابر نزد مسلم و نسائی آمده: «زنی از بنی مخزوم دزدی کرد، پس او را نزد پیامبر آوردند، و او به ام سلمه پناه برد» (با ذال معجمه:



یعنی پناه خواست). این روایت را آن دو از طریق معقل بن یسار، از عبیدالله، از ابی الزبیر، از جابر نقل کرده‌اند. ابوداود آن را به صورت تعلیق ذکر کرده، و حاکم به صورت متصل از طریق موسی بن عقبه، از ابی الزبیر، از جابر آورده: «او به زینب دختر رسول الله پناه برد».

منذری گفت: ممکن است به هر دو پناه برده باشد. شیخ ما در شرح ترمذی بر او ایراد گرفت که: زینب دختر پیامبر پیش از این ماجرا وفات کرده بود؛ زیرا این ماجرا - چنان که گذشت - در فتح مکه در رمضان سال هشتم رخ داد، در حالی که وفات زینب در جمادی الاولی همان سال بود. پس احتمال دارد مقصود این باشد که او به زینب، دختر ام سلمه که ربیبی پیامبر بود، پناه برده، و این بر بعضی از راویان مشتبه شده است.

می‌گوییم: یا اینکه زینب دختر ام سلمه را به‌طور مجازی به پیامبر منسوب کردند، چون ربیبی او بود؛ پس این تصحیف محسوب نمی‌شود. سپس شیخ ما گفت: احمد این حدیث را از طریق ابن ابی‌الزناد، از موسی بن عقبه نقل کرده و در آن آمده: «او به ربیب پیامبر پناه برد» (با راء و باء مکسوره، بدون ذکر کلمه‌ی «دختر»).

و در پایان روایت چنین آمده: ابن ابی‌الزناد گفت: ربیب پیامبر، سلمه بن ابی سلمه و عمر بن ابی سلمه بودند، پس او به یکی از آن دو پناه برد.

می‌گوییم: دلیلی یافتیم که نشان می‌دهد او عمر بن ابی سلمه بود. عبدالرزاق از مرسل حسن بن محمد بن علی نقل کرده است: «زنی دزدی کرد - و داستان را ذکر کرد - در آن آمده: عمر بن ابی سلمه نزد پیامبر آمد و گفت: ای پدر جان! او عمه‌ی من است. پیامبر فرمود: اگر فاطمه دختر محمد هم می‌بود، دستش را می‌بریدم». عمرو بن دینار، راوی از حسن گفت: پس هیچ شک نکردم که او دختر اسود بن عبد الأسد بود.

می‌گوییم: میان دو روایت از جابر منافاتی نیست؛ زیرا حمل می‌شود بر اینکه آن زن نخست نزد ام سلمه و فرزندان پناه جست و مخصوصاً به او متوسل شد، چون خویشاوندش بود و شوهرش (ابوسلمه) عموی او به شمار می‌رفت. و گفته‌ی عمر بن ابی سلمه که «او عمه‌ی من است» از نظر سن و سال بوده، و گرنه در اصل او دخترعمویش و دختر برادر پدرش بود. این همانند سخن خدیجه به ورقه در داستان بعثت است که گفت: «ای عمو! از برادر زاده‌ات بشنو» در حالی که ورقه نیز پسرعموی او و پسر برادر پدرش بود.

و نزد ابوالشیخ از طریق اشعث، از ابوالزبیر، از جابر روایت شده: «زنی از بنی مخزوم دزدی کرد، و نزد اسامه پناه جست». گویا او همراه قومش آمده بود، پس از آنکه به ام سلمه پناه



برد، آنان نزد اسامه رفتند و از او خواستند شفاعت کند. و در مرسل حبيب بن ابی ثابت آمده: «پس آنان از چند نفر خواستند نزد پیامبر شفاعت کنند، پس اسامه را به سخن واداشتند». عبارت «ثم قام فخطب» در روایت قتیبه به صورت «فاختطب» آمده است. در روایت یونس چنین آمده: «هنگامی که عصر شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم به پا خاست و خطبه خواند».

عبارت «فقال يا أيها الناس» در روایت قتیبه بدون «یا» در آغاز آمده است. در روایت یونس آمده: «پس خطبه خواند و الله را به آنچه سزاوار اوست ستود، سپس فرمود: اما بعد...».

عبارت «إنما ضل من كان قبلکم» در روایت ابوالولید به صورت «هَلْک» آمده است؛ همین طور در روایت محمد بن رمح نزد مسلم. در روایت سفیان نزد نسائی چنین آمده: «إنما هَلْک بنو إسرائيل»؛ و در روایت قتیبه: «أهْلک من كان قبلکم». ابن دُقیق العید گفت: ظاهر این حصر، عام نیست؛ زیرا بنی اسرائیل کارهای بسیاری داشتند که موجب هلاکشان شد. پس باید حمل شود بر حصر خاص، یعنی هلاکت آنان به سبب جانب‌داری و تبعیض در اجرای حدود؛ و این به معنای منحصر بودن در حدّ سرقت نیست.

می‌گوییم: این احتمال را تأیید می‌کند آنچه ابوالشیخ در کتاب السرقه از طریق زازان، از عایشه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آنان حدود را از ثروتمندان تعطیل کردند و بر ناتوانان جاری ساختند». و آن امور دیگر که شیخ اشاره کرد، از جمله است آنچه پیش‌تر درباره‌ی بنی اسرائیل ذکر شد: حدیث ابن عمر در داستان زن و مرد یهودی که زنا کردند (که تفصیلش بعد خواهد آمد) و نیز در تفسیر، حدیث ابن عباس درباره‌ی گرفتن دیه از اشراف اگر عمداً کسی را می‌کشتند، در حالی که از ناتوان قصاص گرفته می‌شد، و غیر آن.

عبارت «إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» در روایت قتیبه به صورت «إذا سرق فیهم الشريف» آمده، و در روایت سفیان نزد نسائی چنین است: «آنگاه که شخص شریف در میان شان حدی را مرتکب می‌شد، او را رها می‌کردند و حد بر او جاری نمی‌ساختند». در روایت اسماعیل بن امیه آمده: «و چون شخص فرودست (وضع) در میانشان دزدی می‌کرد، دستش را می‌بریدند».



عبارت «وایم الله» پیش تر در کتاب الایمان و النذور بیان شد. در روایت اسحاق بن راشد نیز همین عبارت آمده. در روایت ابوالولید به جای آن آمده: «والذی نفسی بیده»؛ و در روایت یونس: «والذی نفس محمد بیده».

عبارت «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» از نمونه‌هایی است که در آن ثابت می‌شود «لو» حرف امتناع است. صاحب المغنی در این باره سخنی محکم آورده و شرح مفصل آن در کتاب التمنی خواهد آمد ان شاء الله.

ابن ماجه از محمد بن رمح، شیخش، در این حدیث نقل کرده که گفت: «شنیدم لیث پس از این حدیث گفت: الله او (فاطمه) را از دزدی پناه داده است». و هر مسلمانی باید چنین بگوید. از شافعی نقل شده که وقتی این حدیث را ذکر کرد، گفت: «پیامبر عضوی شریف را از زنی شریف یاد کرد» و حاضران این را پسندیدند، زیرا نهایت ادب را در خود داشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم فاطمه دخترش را به طور خاص ذکر کرد، چون عزیزترین فرد خانواده‌اش نزد او بود، و در آن زمان جز او دختری برایش باقی نمانده بود. پس خواست مبالغه کند در اثبات اجرای حد بر هر مکلف و ترک هرگونه جانب‌داری. همچنین، چون نام «سارقه» با نام او (فاطمه) مطابقت داشت، مناسب بود که مثال به او زده شود.

عبارت «لقطع محمد یدها» در روایت ابوالولید و بیشتر راویان به صورت «لقطعتم یدها» آمده است، و در روایت نخست به صورت تجریدی (منسوب به پیامبر) ذکر شده است. یونس در روایتش از ابن مبارک (چنان که در غزوه فتح گذشت) افزوده: «سپس پیامبر دستور داد دست آن زن دزد بریده شود، و چنین شد». در حدیث ابن عمر نزد نسائی آمده: «ای بلال! برخیز و دستش را بگیر و آن را قطع کن». و در روایت دیگر اوست: «پس دستور داد و دستش قطع شد». و در حدیث جابر نزد حاکم آمده: «پس پیامبر دستش را برید».

ابوداود به صورت معلق از محمد بن عبدالرحمن بن غنچ، از نافع، از صفیه بنت ابی عبید، حدیثی شبیه ماجرای مخزومیه نقل کرده، و در آن افزوده: «پس پیامبر علیه او شهادت داد». یونس نیز در روایتش افزوده: «عایشه گفت: توبه‌اش نیکو بود و پس از آن ازدواج کرد، و به نزد من می‌آمد و من نیازهایش را نزد پیامبر می‌بردم». اسماعیلی این را از طریق نعیم بن حماد، از ابن مبارک روایت کرده و در آن آمده: «عروه از عایشه نقل کرد». در روایت شعیب نزد اسماعیلی در الشهادات و نیز در روایت برادرزاده زهری نزد ابوعوانه، هر دو از زهری،



آمده: «قاسم بن محمد به من خبر داد که عایشه گفت: آن زن با مردی از بنی سلیم ازدواج کرد، توبه نمود و وضعی شایسته یافت، و نزد من می‌آمد و من نیازهایش را به پیامبر می‌رساندم». گویا این افزوده هم از طریق عروۀ و هم از طریق قاسم از عایشه نقل شده و هر یک چیزی افزوده‌اند.

در پایان حدیث مسعود بن حکم نزد حاکم آمده: ابن اسحاق گفت: عبدالله بن ابی بکر به من خبر داد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پس از آن به او ترحم می‌کرد و به او رسیدگی می‌نمود. و در حدیث عبدالله بن عمرو نزد احمد آمده: زن گفت: «ای رسول الله! آیا برای من توبه‌ای هست؟» فرمود: «امروز تو از گناهت همچون روزی هستی که مادرت تو را زاد».

فوائد حدیث:

■ منع شفاعت در حدود؛ و در ترجمه گذشته اشاره شد که این منع مقید است به زمانی که کار به حاکم برسد. علما در این مسئله اختلاف کرده‌اند: ابو عمر بن عبدالبر گفت: نمی‌دانم اختلافی باشد که شفاعت برای گناهکاران نیکوست، مادامی که به سلطان نرسیده باشد؛ و بر سلطان است که هرگاه به او برسد، حد را جاری سازد.

خطابی و دیگران از مالک نقل کرده‌اند که میان کسی که به آزار مردم شناخته شده و کسی که چنین نبوده فرق گذاشت. گفت: درباره اولی شفاعت جایز نیست، خواه به امام برسد یا نرسد؛ و اما درباره کسی که به آزار شناخته نشده، شفاعت برایش مانعی ندارد مادامی که به امام نرسیده باشد.

کسانی که وجوب اجرای حد بر قاذف را، پس از رسیدن کار به امام، حتی با گذشت مقذوف واجب دانسته‌اند، به این حدیث استناد کرده‌اند؛ و این قول حنفی‌ها، ثوری و اوزاعی است.

اما مالک، شافعی و ابویوسف گفته‌اند: گذشت مطلقاً جایز است و حد با آن ساقط می‌شود، زیرا اگر امام پس از گذشت مقذوف بخواهد قاذف را مجازات کند، ممکن است قاذف بینه بر صدق خود اقامه کند؛ پس این خود شبهه‌ای قوی است.

■ داخل بودن زنان در حکم سرقت همچون مردان،

■ پذیرش توبه‌ی سارق،

■ فضیلتی برای اسامه،



■ و اشاره به اینکه فاطمه رضی الله عنها نزد پدرش پیامبر صلی الله علیه وسلم در بزرگ‌ترین منزلت بود؛ زیرا در این داستان اشاره هست که او نهایت درجه‌ی محبوبیت نزد پدرش را داشت. ابن هبیره این نکته را یاد کرده است. و پیش‌تر بیان شد که علت اختصاص نام بردن از او همین بود، نه اینکه دلیل بر برتری او بر عایشه باشد؛ زیرا از جمله علل، مشابهت نام زن دزد با نام فاطمه بود. پس از آن مساوات با دیگران منتفی نمی‌شود.

■ در آن ترکِ جانبداری در اجرای حدّ بر کسی که مستحق آن است - حتی اگر فرزند یا خویشاوند یا صاحبِ شأن و مقام باشد - وجود دارد، و سخت‌گیری در این زمینه و انکار بر کسی که در آن سهل‌انگاری کند یا برای مجرم شفاعت نماید.

■ همچنین در آن جواز آوردن مثال به شخص بزرگ‌قدر برای مبالغه در بازداشتن از عمل نادرست است، و درجات این امر مختلف است. جایز نیست پرهیز از تصریح به این مثال جایی که مصلحت اقتضا می‌کند، چنان‌که از لیث و شافعی نقل شد.

■ و از آن استفاده می‌شود که جایز است خبر دادن از امری فرضی که بیانگر قطعیت وقوع امر مسلم است.

■ و نیز در آن است که هر کس سوگند بخورد بر کاری که در واقع انجام‌پذیر نیست (یعنی شرطِ تحقق ندارد)، اگر آن را انجام ندهد یا انجام دهد، حانث (شکننده سوگند) نمی‌شود؛ مانند کسی که به مخالفِ برادرش گفت: «به الله اگر حاضر بودم بینیت را می‌شکستم»، که این سوگند شکسته محسوب نمی‌شود، برخلاف نظر کسانی که گفته‌اند در هر حال حانث می‌شود.

■ و در آن جواز اظهار دلسوزی نسبت به کسی است که حد بر او جاری شده، بعد از اجرای آن. ابن کلبی نقل کرده در داستان «أُمّ عمرو دختر سفیان» که همسر اُسَید بن حضیر پس از قطع دست او وی را در خانه پناه داد و برایش غذایی تهیه کرد. اُسَید این را به پیامبر ﷺ گزارش داد، گویی همسرش را نکوهش می‌کرد. پیامبر ﷺ فرمود: «او را رحم کردی، الله تو را رحمت کند».



■ و در آن عبرت گرفتن از احوال گذشتگان است، به‌ویژه آنان که با حکم شرع مخالفت کردند. برخی بر این تمسک کرده‌اند که «شریعت پیشینیان، شریعت ما نیز هست»، زیرا در اینجا اشاره به پرهیز از انجام کارهایی است که سبب هلاکت پیشینیان شد، تا ما هم مانند آنان هلاک نشویم. ولی در این نظر تأمل است؛ زیرا این استدلال در صورتی تمام بود که در شریعت ما حکم قطع دست دزد وارد نشده بود. اما وقتی در قرآن ما نیز به‌صراحت آمده، لفظ عام هیچ دلالتی بر مدعای ایشان ندارد.^۱

۱۳ - باب قول الله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

وَفِي كَمْ يَقْطَعُ . وَقَطَعَ عَلَى مِنَ الْكَفِّ ، وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقَطَّعَتْ شِمَالَهَا لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ .

باب: فرموده‌ی الله عزوجل «دست مرد دزد و زن دزد را ببرید» [مائده: ۳۸]

و به چه مقدار (ارزش متاع) بریده می‌شود و علی‌دست را از کف (بند) برید.

توضیح: گفته است: (باب قول الله تعالی: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»): در آیه مطلق «دست» آمده، ولی اجماع دارند که مراد دست راست است اگر سالم باشد. اما اگر دست چپ عمدأ یا خطا قطع شده باشد، آیا همان کافی است یا نه؟ در این اختلاف است. در آیه «دزد مرد» بر «دزد زن» مقدم شد، در حالی که در آیه زنا «زن زناکار» بر «مرد زناکار» مقدم شد؛ علتش این است که سرقت بیشتر در مردان دیده می‌شود، و میل به زنا در زنان بیشتر است، و نیز زن سبب تحقق زناست، زیرا زنا غالباً بدون رضایت و تمایل او انجام نمی‌گیرد.

و آوردن لفظ به صیغه جمع، سپس تثنیه، اشاره دارد به اینکه مقصود «جنس دزد» است. پس از حیث معنا به جمع آمد، و از نظر به مذکر و مؤنث، تثنیه شد.

«سرقة» (دزدی) با فتح «س» و کسر «ر» آمده، و سکون «ر» نیز جایز است، همچنین کسر اول و سکون دوم. معنای آن: «برداشتن چیزی پنهانی» است. در اصطلاح شرع: گرفتن

^۱ - فتح الباری.



چیزی پنهانی که گرفتن آن برای گیرنده جایز نیست. جمهور افزوده‌اند: از جایی محفوظ و نگه‌داری شده باشد (حرز). ابن بطال گفت: حرز از معنای لغوی سرقت به دست می‌آید.

به دزد شتر «خارب» (با خاء معجمه) می‌گویند، و به دزد در پیمانه «مطفف»، و به دزد در ترازو «مُخسِر»؛ و این خالویه در کتاب لیس موارد دیگری آورده است.

مازری و پیروانش گفته‌اند: الله اموال را با واجب کردن قطع دست دزد حفظ کرد، و خصوصاً سرقت را قرار داد؛ زیرا نسبت به غضب و غارت، بیشتر رخ می‌دهد، و نیز اثبات بینة بر غیر سرقت آسان‌تر است.

و بر خلاف سرقت، در نهب و غضب سخت‌گیری نشده. و مجازات سرقت شدیدتر شد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد. همچنین دیه‌ی عضوی که به سبب حد قطع می‌شود، به اندازه‌ی مقدار مال مسروقه قرار داده نشد، بلکه دست را گرامی داشت، ولی چون خیانت کرد، بی ارزش شد.

در این باره شبهه‌ای به ابو العلاء معری نسبت داده شده که گفت: «دستی که دیه‌اش پانصد دینار طلاست، چرا به خاطر ربع دینار قطع می‌شود؟»

قاسم بن عبدالوهاب مالکی پاسخ داد: «گران‌بها بودن عضو به خاطر پاسداشت آن است، و ارزان بودنش به خاطر پاسداشت مال. حکمت الله را دریاب!»

توضیحش آنکه اگر دیه دست یک ربع دینار بود، قطع دست فراوان می‌شد. و اگر نصاب سرقت پانصد دینار بود، اموال فراوان دزدیده می‌شد. پس حکمت الله در هر دو سو روشن شد و در واقع هم دست حفظ شد و هم مال.

برخی منکران قیاس، فرق گذاشتن میان سرقت و غضب و مانند آن را نفهمیدند و گفتند: «قطع در سرقت ولی نه در غضب، معنا ندارد، چون غضب هتک حرمت بیشتری دارد. پس قیاس اعتباری ندارد، زیرا وقتی در بالاتر عمل نمی‌شود، در مساوی هم نباید عمل شود.»

پاسخ این است که ادله بر اعتبار قیاس مشهورتر از آن است که کسی بخواهد به تکلف آن را ذکر کند. و به زودی در «کتاب الأحکام» بخشی از آن بیان خواهد شد، ان شاء الله.

گفته او (و علی از کَف [دست] برید) اشاره به اختلاف در محل قطع [دست دزد] دارد. در حقیقت «ید» اختلاف شده است:

- برخی گفته‌اند آغاز آن از شانه است،

- و برخی گفته‌اند از آرنج،



- و برخی گفته‌اند از میچ،

- و برخی گفته‌اند از ریشه‌های انگشتان.

دلیل گروه اول این است که عرب، «ید» را بر تمام دست از شانه تا انگشتان اطلاق می‌کند.

و دلیل گروه دوم آیه وضو است که در آن آمده: «وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» (دست‌هایتان را تا آرنج بشوید).

و دلیل گروه سوم آیه تیمم است که در قرآن آمده: «فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ»، و سنت نیز همان‌گونه که در بابش گذشت، روشن کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فقط بر کف‌های دست خود مسح کشید.

ظاهر قول اول را برخی خوارج گرفته‌اند و از سعید بن مسیب نیز نقل شده، اما بسیاری آن را ناپسند شمرده‌اند.

قول دوم را ما نمی‌دانیم که کسی درباره سرقت گفته باشد.

قول سوم، قول جمهور است و برخی حتی در آن ادعای اجماع کرده‌اند.

قول چهارم از علی رضی‌الله‌عنه نقل شده و ابو‌ثور آن را نیکو دانسته است، ولی پاسخ داده اند که در زبان و عرف به چنین کسی «دست‌بریده» گفته نمی‌شود، بلکه «انگشت‌بریده» گفته می‌شود.

بر اساس همین اختلاف، اختلاف در محل قطع پدید آمده است:

گروه نخست خوارج بودند که به بریدن از شانه قائل شدند، اما در برابر اجماع سلف بر خلاف آن محکوم‌اند.

ابن حزم، حنفیان را الزام کرده که باید بگویند بریدن از آرنج است؛ به قیاس با وضو، و همچنین به قیاس با تیمم که نزد ایشان چنین است. او گفت: این اولی است از قیاس آنان که مقدار مهر را بر نصاب سرقت قیاس کرده‌اند. عیاض آن را قولی شاذ نقل کرده است.

دلیل جمهور این است که باید به کمترین مقداری که واژه «ید» بر آن صدق می‌کند بسنده کرد؛ زیرا دست قبل از سرقت محترم بود، و چون نصّ به بریدن دست وارد شد، و «ید» بر چند معنا اطلاق می‌شود، واجب است که یقینی‌تر آن اخذ شود، یعنی بریدن از کف.



اما اثر منسوب به علی، دارقطنی آن را با سندی از «حَبَّه بن عَدی» آورده که علی از مفصل قطع کرده است.

ابن ابی شیبه از مرسل رجاء بن حیوة روایت کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از مفصل برید.» ابو الشیخ نیز در کتاب «حدّ السرقه» همین را از طریق دیگر از رجاء از عدی به صورت مرفوع روایت کرده، و همچنین وکیع از سفیان، از ابی الزبیر، از جابر، به صورت مرفوع آورده است.

سعید بن منصور از حماد بن زید، از عمرو بن دینار آورده است که: عمر از مفصل می‌برید و علی از روی پای [دزد]، از استخوان مشط می‌برید.

ابن ابی شیبه از طریق ابن ابی حیوة روایت کرده که علی از مفصل می‌برید. و آمده است که علی دست را از انگشتان و پا را از استخوان مشط می‌برید. این را عبدالرزاق از معمر، از قتاده، از علی نقل کرده است. هرچند سند آن منقطع است، اما راویانش رجال صحیح‌اند. همچنین عبدالرزاق از طریق دیگر آورده که علی پا را از قوزک می‌برید.

شافعی در «کتاب اختلاف علی و ابن مسعود» آورده است که علی، از دست دزد، انگشت کوچک، انگشت کنار آن و انگشت میانی را می‌برید و می‌گفت: «از الله حیا می‌کنم که او را بدون کار بگذارم.» این احتمال دارد که یعنی شست و سبابه باقی می‌ماند و کف و سه انگشت دیگر قطع می‌شد، و نیز احتمال دارد که کف هم باقی می‌ماند. احتمال نخست مناسب‌تر است، زیرا موافق آن چیزی است که بخاری نقل کرده که او از کف برید.

در برخی نسخه‌ها نیز «من» حذف شده و آمده است: «و قطع علی الکف». گفته او (و قتاده درباره زنی که دزدی کرد و دست چپش بریده شد، گفت: جز همان کافی نیست). احمد در تاریخ خود آن را از محمد بن حسین واسطی، از عوف اعرابی، از قتاده نقل کرده است. من این را به خط مغلطای در شرح او دیدم، ولی متن کاملش را نیاورد. عبدالرزاق نیز آن را از معمر از قتاده روایت کرده و همانند قول شعبی آورده: «بیش از این افزوده نمی‌شود، زیرا حد بر او جاری شد.»

او سندی از شعبی آورده که از او پرسیدند: دزدی را آوردند تا دستش بریده شود، دست چپ او را بریدند. شعبی گفت: بیش از این بر او افزوده نمی‌شود.



مؤلف با ذکر این اشاره کرد که اصل آن است که نخستین چیزی که از دزد بریده می شود، دست راست اوست، و این قول جمهور است.

ابن مسعود این گونه قرائت کرده: «فَأَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (یعنی: دست های راستشان را قطع کنید). و سعید بن منصور با سند صحیح از ابراهیم نقل کرده است که گفت: «این قرائت ماست» یعنی قرائت اصحاب ابن مسعود.

عیاض در این مسئله ادعای اجماع کرده، اما بر او ایراد گرفته شده است. بله، کسانی هم به صورت شاذ گفته اند: اگر دست چپ بریده شود، به طور مطلق کافی است؛ همان طور که ظاهر سخن قتاده چنین است.

مالک گفته است: اگر عمدی باشد، بر کسی که دست را قطع کرده قصاص واجب است و باید دست راست دزد بریده شود، و اگر خطایی باشد، دیه واجب است و همان (قطع چپ) برای سارق کفایت می کند. ابو حنیفه هم همین نظر را دارد. از شافعی و احمد در این مسئله دو قول در مورد سارق نقل شده است.

در مورد کسی که دزدی کند و دستش بریده شود و بار دیگر دزدی کند، سلف اختلاف کرده اند: جمهور گفته اند پای چپ او قطع می شود، سپس اگر باز دزدی کرد، دست چپش، سپس اگر دوباره دزدی کرد، پای راستش. دلیل آنها آیه محاربه و عمل صحابه است و اینکه فهمیدند آیه مربوط به بار نخست است، و چون سارق دوباره برگردد باید دوباره قطع شود، تا جایی که چیزی برای بریدن نماند. سپس اگر باز دزدی کرد، تعزیر و زندانی می شود. برخی هم گفته اند در بار پنجم کشته می شود؛ این قول ابو مصعب زهری مدنی، از اصحاب مالک است.

دلیل او حدیثی است که ابو داود و نسائی از جابر روایت کرده اند که: «دزدی را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند. فرمود: او را بکشید. گفتند: یا رسول الله، او فقط دزدی کرده است! فرمود: دستش را ببرید. سپس بار دوم آورده شد، فرمود: او را بکشید... تا آنکه بار پنجم آورده شد، فرمود: او را بکشید.

جابر گفت: ما او را بردیم، کشتیم و در چاهی انداختیم.» نسائی گفت: این حدیث منکر است و مصعب بن ثابت، راوی آن، ضعیف است. برخی از علما مانند ابن المنکدر و شافعی گفته اند: این حدیث منسوخ است.



برخی دیگر گفته‌اند: این حکم خاص همان مرد بوده، گویا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دانست که قتل او واجب است، پس از همان بار اول دستور قتل داد. و احتمال دارد او از مفسدان فی‌الأرض بوده باشد.

من (ابن حجر) می‌گویم: این حدیث شاهی دارد از روایت حارث در داستان حاطب، که نسائی آن را آورده است؛ به این صورت که «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دزدی را آوردند. فرمود: او را بکشید. گفتند: او فقط دزدی کرده است...» تا شبیه روایت جابر را ذکر می‌کند درباره قطع چهار عضو، جز آنکه در آخر گفت: «بار پنجم در زمان ابوبکر دزدی کرد، ابوبکر گفت: پیامبر الله به این داناتر بود هنگامی که فرمود او را بکشید. پس او را به گروهی از جوانان قریش سپرد و آنان او را کشتند.» نسائی گفت: من در این باب هیچ حدیث صحیحی نمی‌شناسم.

من (ابن حجر) می‌گویم: منذری هم به پیروی از دیگران در این مسئله ادعای اجماع کرده است؛ شاید مقصودشان این باشد که حکم بر این امر استقرار یافته است، وگرنه باجی در «اختلاف العلماء» به‌صراحت گفته که این قول مالک است، سپس افزود: قول دیگری هم از مالک نقل شده که قتل در آن نیست.

عیاض گفت: من نمی‌دانم هیچ‌یک از اهل علم چنین سخنی گفته باشند، جز آنچه ابو مصعب صاحب مالک در مختصر خود از مالک و برخی دیگر از اهل مدینه نقل کرده که گفت: «هر کس که به بلوغ رسیده دزدی کند، نخست دست راستش قطع می‌شود، سپس اگر بازگردد پای چپش، سپس اگر بازگردد دست چپش، سپس اگر بازگردد پای راستش، و اگر بار پنجم دزدی کند، کشته می‌شود، همان‌طور که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و عمر بن عبدالعزیز گفته‌اند.»

و در این مسئله قول سومی هم هست: قطع دست پس از دست، سپس پا پس از پا؛ که از ابوبکر و عمر نقل شده ولی صحیح نیست.

عبدالرزاق با سند صحیح از قاسم بن محمد نقل کرده که ابوبکر در بار سوم دست دزدی را برید. و با سندی از سالم بن عبدالله نقل کرده که ابوبکر پای دزد را برید، در حالی که دستش قبلاً بریده شده بود. راویان هر دو سند ثقه‌اند، هرچند سندها منقطع‌اند.

قول چهارمی هم هست: اینکه پس از دست راست، فقط پای چپ قطع می‌شود و دیگر قطع دیگری در کار نیست. این را عبدالرزاق از طریق شعبی از علی روایت کرده که سندش



ضعیف است، و از طریق ابوالضحی از علی نیز مشابه همین نقل شده، که روایانش ثقه‌اند، هرچند سند آن منقطع است. و با سند صحیح از ابراهیم نخعی نقل شده که گفت: «می‌گفتند سزاوار نیست فرزند آدم مانند حیوان رها شود، که نه دستی داشته باشد برای خوردن و نه برای استنجاء.» و با سند حسن از عبدالرحمن بن عائد نقل شده که عمر می‌خواست در بار سوم قطع کند، علی به او گفت: او را بز و زندانی کن، و عمر چنین کرد. این همان قول نخعی، شعبی، اوزاعی، ثوری و ابوحنیفه است.

و قول پنجمی نیز وجود دارد که عطاء گفته: بر اساس ظاهر آیه، چیزی از پاها به هیچ وجه قطع نمی‌شود. این همان قول ظاهریه است.

ابن عبدالبر گفت: حدیثی که در آن آمده «در بار پنجم دزد کشته می‌شود» حدیثی منکر است. و ثابت شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «خون هیچ مسلمانی حلال نیست مگر در یکی از سه مورد.» و نیز ثابت شده که «دزدی گناه بزرگی است و برای آن عقوبتی مقرر است.» و نیز از صحابه به‌طور ثابت نقل شده که پس از دست، پای دزد را قطع می‌کردند، در حالی که آنان این آیه را می‌خواندند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» (دست مرد دزد و زن دزد را قطع کنید).

همچنین در مورد جزای شکار، با اینکه قتل خطا باشد، اتفاق کردند، در حالی که آیه را می‌خواندند: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (هر کس از شما عمداً آن را بکشد، جزایی همانند آن از چهارپایان [بدهد]).

و نیز بر روی خفین مسح می‌کشیدند، در حالی که آیه وضو را این گونه می‌خواندند که شستن پاها واجب است. و همه اینها را بر اساس سنت گفتند و عمل کردند.

سپس مصنف (بخاری) در این باب سه حدیث را ذکر کرده است.^۱

۶۷۸۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَائِشَةَ قَالِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

^۱ - فتح الباری.



معنی کلمات:

- الدینار: یک مثقال طلا که برابر با ۴/۲۵ گرم می باشد. بنابراین ربع دینار تقریباً برابر با ۱/۶ گرم است.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند که ایشان می فرمود: دست دزد در چیزی که از ربع دینار به بالا قیمت داشته باشد قطع می شود.

توضیح: حدیث عایشه از دو طریق روایت شده است:

طریق نخست: گفتار او «از عمره»؛ دارقطنی در علل گفته است: ابراهیم بن سعد و همه کسانی که آن را از ابن شهاب روایت کرده اند، تنها به «عمره» اکتفا کرده اند، اما یونس از او نقل کرده و در کنار «عمره»، «عروة» را هم افزود.

من (ابن حجر) می گویم: ابن عبدالبر نقل کرده که برخی از راویان ضعیف، و او اسحاق حَیْنِی است (با «حاء مهمله» و دو «نون» به صورت تصغیر)، این حدیث را از مالک، از زهری، از عروه، از عمره، از عایشه روایت کرده است، و همین طور از اوزاعی از زهری. ابن عبدالبر گفت: این دو سند صحیح نیستند، و قول ابراهیم (بن سعد) و کسانی که او را متابعت کرده اند، معتبر است. همین گونه اسماعیلی نیز آن را از روایت زکریا بن یحیی و حمویه از ابراهیم بن سعد نقل کرده، و روایت یونس که هر دو را با هم جمع کرده، صحیح است.

من می گویم: برادرزاده ابن شهاب تصریح کرده که آن را از عمره شنیده، و عمره نیز آن را از عایشه شنیده است، و این را ابوعوانه نقل کرده است. همچنین مسلم نیز از طریق دیگری از عمره روایت کرده که او از عایشه شنیده است.

گفته او «دست در ربع دینار قطع می شود»؛ در روایت یونس آمده: «دست دزد قطع می شود»؛ و در روایت حرمله از ابن وهب نزد مسلم آمده: «دست دزد جز در ربع دینار قطع نمی شود» و همچنین مسلم آن را از طریق سلیمان بن یسار از عمره روایت کرده است.

گفته او «فصاعداً»؛ صاحب المحکم گفته: این لفظ مخصوص به «فاء» است و جایگزینی «ثم» به جای آن جایز است، ولی «واو» جایز نیست. ابن جنی گفته: این منصوب بر حال مؤکده است؛ یعنی حتی اگر بیشتر هم باشد (باز همین حکم است)، و روشن است که هرگاه بیشتر باشد جز «صعودی» نخواهد بود.



من می‌گویم: در روایت سلیمان بن یسار از عمره نزد مسلم، به جای «فصاعداً»، تعبیر «فما فوقه» آمده که هم‌معنی آن است.

گفته او «و متابعت کرده عبدالرحمن بن خالد و برادرزاده زهری و معمر از زهری»؛ یعنی در اکتفا به عمره. سپس روایت یونس را نقل کرد و در آخر آن «فصاعداً» نیامده است. مسلم آن را از حرمله و اسماعیلی از طریق همام هر دو از ابن‌وهب با ذکر «فصاعداً» روایت کرده اند.

اما متابعت عبدالرحمن بن خالد (او همان ابن مسافر است): ذُهلّی آن را در الزهریات از عبدالله بن صالح، از لیث، از او نقل کرده، مشابه روایت ابراهیم بن سعد. در نسخه خطی مغلطای خواندم و شیخ ما ابن ملقن نیز از او تقلید کرده که ذُهلّی آن را در علل حدیث الزهری از محمد بن بکر و روح بن عباد هر دو از عبدالرحمن روایت کرده است. من می‌گویم: چنین چیزی وجود ندارد؛ زیرا نه روح و نه محمد بن بکر هیچ روایتی از عبدالرحمن ندارند.

اما متابعت برادرزاده زهری (یعنی محمد بن عبدالله بن مسلم): ابوعوانه آن را در صحیح خود از طریق یعقوب بن ابراهیم بن سعد، از ابن‌اخی ابن شهاب، از عمویش نقل کرده است. در خط مغلطای دیدم و شیخ ما نیز از او تقلید کرده که ذُهلّی آن را از روح بن عباد از او روایت کرده؛ من می‌گویم: چنین چیزی وجود ندارد، بلکه آن را تنها از یعقوب بن ابراهیم بن سعد نقل کرده است.

اما متابعت معمر: احمد آن را از عبدالرزاق، از معمر روایت کرده است؛ مسلم نیز آن را از عبدالرزاق روایت کرده اما لفظ کامل را نیاورده است، و نسائی آن را با لفظ «دزد در ربع دینار و بیشتر قطع می‌شود» نقل کرده است. همچنین او و ابوعوانه از طریق سعید بن ابی‌عروب از معمر روایت کرده‌اند. ابوعوانه در پایان گفته: سعید گفت: ما معمر را نَبَلْنَا، و این کلمه با «نون» و «باء مشدده» است؛ یعنی او را شریف/برگزیده قرار دادیم.

من می‌گویم: سعید بزرگ‌تر از معمر است و در بسیاری از شیوخ با او مشترک است. ابن مبارک نیز آن را از معمر روایت کرده اما مرفوع نساخته است، و نسائی آن را نقل کرده



است. همچنین سلیمان بن کثیر نیز آن را از زهری روایت کرده که مسلم از طریق یزید بن هارون از او نقل کرده، همراه با روایت ابراهیم بن سعد.^۱

۶۷۹۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «ثَقَطُ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ» .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: دست دزدی که یک چهارم یک دینار طلا را بدزد (به عنوان حد) قطع می گردد».

توضیح: گفته او «از یونس»؛ در روایت مسلم از حرمله و در روایت ابوداود از احمد بن صالح، هر دو از ابن وهب نقل کرده اند.

۶۷۹۱ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «يُقَطَّعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ» .

ترجمه: از عمره روایت است که عایشه رضی الله عنها به آنان گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «در ربع دینار، دست بریده می شود».

توضیح: گفته او «ما را حدیث کرد حسین»؛ او حسین بن ذکوان معلّم، بصری و ثقه است، و هم طبقه با حسین بن واقد، قاضی مرو است، اما حسین بن واقد از جهت اتقان پایین تر است.

گفته او «از محمد بن عبدالرحمن انصاری»؛ در روایت اسماعیلی از طریق عبدالصمد بن عبدالوارث آمده: شنیدم پدرم می گوید: ما را حدیث کرد حسین معلّم، از یحیی، گفت: حدیث کرد مرا محمد بن عبدالرحمن انصاری. اسماعیلی گفت: حرب بن شداد نیز آن را از یحیی بن ابی کثیر چنین روایت کرده است.

همان بن یحیی از یحیی بن ابی کثیر از محمد بن عبدالرحمن بن زراره روایت کرده است. من می گویم: او محمد را به جدش نسبت داده و او محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره

^۱ - همان.



است. اسماعیلی گفت: ابراهیم قنَاد آن را از یحیی، از محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان روایت کرده است؛ چنین آن را ابن صاعد از لوین از قنَاد به ما حدیث کرده، ولی روایت نخست صحیح‌تر است و بی‌هقی بر آن جزم کرده، و هر کس در آن «ابن ثوبان» گفته، دچار خطا شده است.

من می‌گویم: نسائی آن را از طریق عبدالرحمن بن ابی‌الرجال، از محمد بن عبدالرحمن، از پدرش، از عمره، از عایشه روایت کرده و به صورت مرفوع آورده، با این لفظ: «دست دزد در بهای سپر قطع می‌شود، و بهای سپر یک ربع دینار است». و نیز از طریق سلیمان بن یسار از عمره روایت کرده با لفظ: «دست دزد در کمتر از بهای سپر قطع نمی‌شود. به عایشه گفته شد: بهای سپر چیست؟ گفت: یک ربع دینار». حسین معلّم در این روایت متابعت شده است؛ ابونعیم آن را در المستخرج از طریق هقل بن زیاد از یحیی با همان لفظ روایت کرده است.

گفته او «از عمره بنت عبدالرحمن که به او حدیث کرده»؛ یعنی عمره به او حدیث کرده، و همچنین در جمله «از عایشه که به آنان حدیث کرده» همین است، ولی در این موارد به عادت خود واژه «أن/قالت» را حذف می‌کردند؛ چنان‌که بسیار در روایت‌ها می‌گویند: «حدثنا عثمان حدثنا عبدة» یا «سمعت أبا حدثنا فلان» بدون ذکر «قال». ابن‌صلاح گفته است که باید کلمه «قال» ذکر شود، ولی در این باره بحث هست، و او به حذف «أن» که من اشاره کردم، توجهی نکرده است.

در روایت عبدالصمد یادشده نیز آمده که عمره به او خبر داد که عایشه ام‌المؤمنین به او خبر داد.

گفته او «دست در ربع دینار قطع می‌شود»؛ در این روایت به صورت مختصر آمده و همین‌طور در روایت مسلم. ابوداود آن را از احمد بن صالح، از ابن‌وهب، با لفظ «قطع در ربع دینار و بیشتر» روایت کرده؛ و وهب بن بیان از ابن‌وهب با لفظ «دست دزد در ربع دینار و بیشتر قطع می‌شود». نسائی نیز از طریق عبدالله بن مبارک، از یونس، با لفظ «دست دزد در ربع دینار و بیشتر قطع می‌شود» روایت کرده است.

مالک در موطأ از یحیی بن سعید، از عمره، از عایشه نقل کرده که گفت: «مدتها گذشت و فراموش نکردم: قطع در ربع دینار و بیشتر است». اگرچه این تصریح به رفع حدیث



نیست، اما معنای مرفوع را دارد. طحاوی آن را از ابن عیینه، از یحیی، به همین صورت روایت کرده است، و نیز گروهی از عمره به صورت موقوف بر عایشه. ابن عیینه گفته: روایت یحیی مشعر به رفع است و روایت زهری صریح در رفع است و او از همه آنان حافظ‌تر است. مسلم آن را از طریق ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، از عمره، همانند روایت سلیمان بن یسار از او، نقل کرده که پیش‌تر به آن اشاره کردم.

نسائی نیز این حدیث را از طریق «ابن‌الهاد» با این لفظ روایت کرده است: «دست دزد جز در ربع دینار و بیشتر بریده نمی‌شود».

و نیز آن را از طریق مالک، از عبدالله بن ابی‌بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، از عمره، از عایشه به صورت موقوف روایت کرده است.

طحاوی کوشید روایت مرفوع ابوبکر را با روایت موقوفِ پسرش توجیه کند؛ اما ابوبکر از پسرش دقیق‌تر و داناتر است.

افزون بر این، موقوف در چنین مواردی با مرفوع مخالفت ندارد؛ زیرا موقوف حمل بر فتوا می‌شود.

شگفت این‌جاست که طحاوی در جای دیگر عبدالله بن ابی‌بکر را تضعیف کرده، اما در این‌جا خواسته است طریق صحیح را با روایت او تضعیف کند!

گویی بخاری می‌خواست روایت زهری از عمره را با موافقت «محمد بن عبدالرحمن انصاری» از او تقویت کند؛ زیرا در روایت ابن‌عیینه از زهری اختلاف در لفظ متن رخ داده: آیا این گفتار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است یا فعل او؟

همچنین ابن‌عیینه آن را از غیر زهری هم روایت کرده است، چنان‌که نسائی از قتیبه از او، از یحیی بن سعید، عبدالربه بن سعید و زُرّیق صاحب ایله نقل کرده که آنان از عمره، از عایشه شنیدند که گفت: «قطع (دست) در ربع دینار و بیشتر است».

سپس نسائی آن را از طریق دیگری از یحیی بن سعید هم به صورت مرفوع و هم موقوف روایت کرده و گفت: صحیح همان است که در روایت مالک از یحیی بن سعید، از عمره، از عایشه آمده که گفت: «زمانی طولانی گذشت و فراموش نکردم: قطع در ربع دینار و بیشتر است»؛ و این، اشاره به رفع دارد، والله أعلم.



برخی که به این حدیث عمل نکرده‌اند، به این نکته تمسک کرده‌اند؛ یحیی بن یحیی و جماعتی از ابن عیینه با لفظ «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دزد را در ربع دینار و بیشتر قطع می‌کرد» آن را نقل کرده‌اند.

شافعی و حمیدی و گروهی دیگر از ابن عیینه با لفظ «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: دست دزد قطع می‌شود» روایت کرده‌اند.

طحاوی بر این توجیه تکیه کرده و حدیث را از یونس بن عبدالاعلی، از ابن عیینه با لفظ «قطع می‌کرد» نقل کرده و گفت: این حدیث حجت نیست؛ زیرا عایشه تنها خبر داده از آنچه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آن دست را قطع کرد، و ممکن است او ارزش آنچه در آن زمان دست بریده شد را سنجیده و نزد او ربع دینار بوده، پس گفت: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در ربع دینار قطع می‌کرد»، در حالی که احتمال دارد ارزش آن روز بیشتر بوده باشد.

اما این سخن رد شد؛ زیرا بعید است عایشه با تکیه بر ظن صرف چنین قاطعانه سخن گفته باشد.

همچنین، اگرچه اختلاف در قیمت‌گذاری ممکن است، اما عادتاً محال است که تفاوت تا این حد فاحش باشد که نزد گروهی چهار برابر ارزش داشته باشد و نزد دیگری یک‌چهارم. معمولاً تفاوت‌ها اندک است، نه به این اندازه.

طحاوی ادعای اضطراب در روایت زهری کرده به سبب اختلاف الفاظ راویان از او؛ اما پاسخ داده شد که شرط اضطراب آن است که وجوه مختلف در قوت یکسان باشند. اما اگر برخی اقوال راجح باشد، دیگر اضطراب نیست و باید همان راجح را پذیرفت. در این‌جا نیز چنین است؛ زیرا اکثر راویان از زهری آن را از قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به عنوان یک قاعده شرعی در نصاب نقل کرده‌اند، و تنها ابن عیینه گاهی مخالفت کرده و گاهی موافقت؛ پس گرفتن از روایت او که موافق جماعت است، اولی است.

و حتی اگر بپذیریم که ابن عیینه در این روایت دچار اضطراب شده، این به روایت کسانی که آن را صحیح ضبط کرده‌اند، آسیب نمی‌زند.

اما آنچه طحاوی نقل کرده که محدثان ابن عیینه را در روایت از زهری بر یونس مقدم می‌دارند، نزد همه متفق نیست؛ بلکه بیشترشان خلاف این گفته‌اند. از جمله کسانی که تصریح کرده‌اند یونس در روایت از زهری بر سفیان (ابن عیینه) مقدم است، یحیی بن معین و احمد بن صالح مصری هستند.



ذکر شده که یونس چهارده سال با زهری همراه بود، در سفرها هم‌نشین او بود و زهری وقتی به ایله می‌آمد در خانه او فرود می‌آمد، و یونس می‌گفت: یک حدیث را بارها از زهری می‌شنیدم.

اما ابن عیینه فقط در سال ۱۲۳ هجری از زهری شنید، و زهری بازگشت و در سال بعد درگذشت.

و اگر هم فرض کنیم ابن عیینه در روایت از زهری بر یونس برتری دارد، باز هم میان دو روایت تعارضی نیست؛ بلکه نتیجه آن می‌شود که عایشه هم از فعل و هم از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده است.

افزون بر این، همان‌طور که گذشت، در روایت از عمره غیر از زهری نیز جمعی او را متابعت کرده‌اند.

طحاوی در مورد چیزی که بر دیگران خرده گرفته بود خودش گرفتار شد؛ او کسانی را سرزنش می‌کرد که به حدیث زهری - با وجود اضطراب در سند آن - استدلال کرده بودند، اما خود او به حدیثی استدلال نمود که محمد بن اسحاق از ایوب بن موسی از عطاء از ابن عباس روایت کرده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم دست مردی را در سپری برید که ارزش آن یک دینار یا ده درهم بود». این روایت را ابو داود (و لفظ از اوست) و احمد و نسائی و حاکم آورده‌اند. لفظ طحاوی چنین است: «قیمت سپری که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن دست برید، ده درهم بود».

اما این روایت از حدیث زهری نیز مضطرب‌تر است؛ زیرا گاه چنین نقل شده است و گاه گفته‌اند از عمرو بن شعیب از عطاء از ابن عباس، و گاه از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش، و لفظش چنین است: «قیمت سپر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ده درهم بود». و گاه گفته‌اند: از عمرو، از عطاء به صورت مُرسَل. و گاه گفته‌اند: از عطاء، از ایمن: «که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سپری به ارزش یک دینار دست برید». چنین گفته‌اند منصور و حکم بن عتیبه از عطاء. و نیز گفته‌اند: منصور از مجاهد و عطاء هر دو از ایمن روایت کرده است. و نیز گفته‌اند: از مجاهد، از ایمن بن ام ایمن، از ام ایمن که گفت: «در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جز در بهای سپر دست بریده نشد، و بهای آن روز یک دینار بود». این را نسائی روایت کرده است.



لفظ طحاوی چنین آمده: «دست دزد بریده نمی‌شود مگر در حشفه (نوعی سپر) که در آن زمان در عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم به یک دینار یا ده درهم قیمت‌گذاری می‌شد». و در لفظی دیگر: «کمترین چیزی که دزد در آن دست بریده می‌شود، بهای سپر است که در آن روز به یک دینار قیمت داشت».

همچنین در لفظ عمرو بن شعیب از پدرش از جدش اختلاف است: حجاج بن أرتاة از او چنین روایت کرده: «هیچ قطع یدی در کمتر از ده درهم نیست».

این روایت اگر ثابت می‌شد نصّ صریح در تعیین نصاب بود، اما حجاج بن أرتاة ضعیف و مُدلس است؛ پس حتی اگر روایتش ثابت باشد، معارض با روایت زهری نخواهد بود، بلکه جمع میان آن دو ممکن است به این صورت که ابتدا بریدن دست در کمتر از ده درهم نبود، سپس بریدن در سه درهم و بیشتر تشریع شد، و در نتیجه حد سخت‌تر گردید؛ همان‌گونه که حدّ شراب نیز تشدید شد.

اما دیگر روایات تنها خبری است از واقعه‌ای که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم رخ داد، و در آن تعیین نصاب نیامده است؛ بنابراین معارض روایت ابن عمر نیست که «در سپری به ارزش سه درهم دست برید». و این روایت، چون گزارش فعل است، مخالف حدیث عایشه از طریق زهری هم نیست؛ زیرا ربع دینار معادل سه درهم است.

بیهقی از طریق ابن اسحاق از یزید بن ابی حبیب از سلیمان بن یسار از عمره نقل کرده که گفت: «به عایشه گفته شد: بهای سپر چقدر است؟ گفت: ربع دینار». و نیز از طریق ابن اسحاق از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نقل کرده که گفت: «مردی نبطی را که دزدی کرده بود نزد من آوردند، پس نزد عمره فرستادم، او گفت: ای پسر، اگر آنچه دزدیده به ربع دینار نرسیده، دستش را ببر؛ زیرا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم به من خبر داد - و عایشه نقل کرد - که فرمود: دست بریده نمی‌شود مگر در ربع دینار و بیشتر».

این روایت معارض همان حدیث ابن اسحاق است که طحاوی به آن استدلال کرده، در حالی که آن نیز از روایت ابن اسحاق است. بیهقی میان اختلاف نقل‌های عایشه چنین جمع کرده که او گاهی روایت می‌کرد و گاهی در مقام فتوا پاسخ می‌داد، و او مستند آورد به روایت



عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از عمره^۱ که «کنیزی دزدی کرد. از عایشه پرسیده شد، او گفت: قطع در ربع دینار و بیشتر است».

۶۹۲ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنٍ مَجْنٍ حَجَفَةً أَوْ ثَرَسَ . - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: در زمان نبی اکرم - رضی الله عنه - دست دزد فقط در مقابل دزدیدن چیزی که به اندازه‌ی یک سپر، قیمت داشت، قطع می شد.

توضیح: قوله: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ» - مراد عبده بن سلیمان است. سپس گفت: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ». مسلم نیز این حدیث را از عثمان روایت کرده و گفته: «حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» و این دو را با هم ذکر کرده و دیگران را هم افزوده و گفته: «همه از هشام». و حمید بن عبدالرحمن همان رؤاسی است (با ضم راء، سپس همزه خفیفه، سپس سین مهمله). مسلم این روایت را از محمد بن عبدالله بن نمیر از او آورده و به همین شکل نسبت داده است.

قوله: «عن أبيه، أخبرتنی عائشة أن يد السارق لم تقطع...» در روایت اسماعیلی از طریق هارون بن اسحاق از عبده بن سلیمان، در سند افزوده‌ای وجود دارد و لفظ آن چنین است: از هشام بن عروة که «مردی ظرفی (قدح) دزدید. او را نزد عمر بن عبدالعزیز آوردند. هشام بن عروة گفت: پدرم گفت: دست در چیز بی ارزش بریده نمی شود. سپس گفت: عایشه به من خبر داد...». همین گونه اسحاق بن راهویه در مسندش از عبده بن سلیمان آورده است. و وکیع و دیگران هم از هشام چنین روایت کرده اند، اما همه را به صورت مُرسل.

گفته او: (در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جز در بهای سپر، حجه یا تُرس، دست بریده نشد؛) مَجْنٍ (با کسره‌ی میم و فتح جیم) از ماده‌ی «اجتنان» به معنای پوشیدن و پنهان شدن از چیزی است که انسان از آن می ترسد. میم آن مکسور شده، چون ابزاری است برای این کار.

۱- همان.



حَجَفَة (با فتح حاء و جیم سپس فاء) نوعی سِیر (دَرَقَة) است که ممکن است از چوب یا استخوان ساخته شود و روی آن را با پوست یا چیزی دیگر می پوشانند. تُرس نیز همانند آن است، با این تفاوت که میان دو پوست ساخته می شود. و نیز گفته اند هر دو یک معنا دارند. بر اساس دیدگاه نخست، واوِ «أو» در خبر برای شک است، و این نظر معتبرتر است. آن را روایت عبدالله بن مبارک از هشام تأیید می کند که پس از روایت حمید بن عبدالرحمن آمده است با لفظ: «در کمترین بهای حجفه یا تُرس، که هر یک دارای ارزشی بودند».

تنوین در واژه ی «ثمن» برای تکثیر است، یعنی بهایی که مورد رغبت باشد؛ پس چیز بی ارزش از شمول خارج است، همان گونه که عُروه - راوی خبر - فهمیده است. مقصود این نیست که حتماً سِیر یا حجفه ای معین بوده باشد، بلکه مراد جنس آن است، و این که بریدن دست دزد در هر چیزی که به ارزش سِیر برسد انجام می گرفت، خواه قیمت سِیر زیاد باشد یا اندک؛ و معیار در نصاب، پایین ترین آن است، و در کمتر از آن دست بریده نمی شود. روایت ابو أسامه از هشام میان دو روایت پیشین جمع کرده، و در آن آمده: «هر یک از آنها (حجفه و تُرس) دارای ارزشی بودند». همین گونه در نسخه های اصلی ثبت شده است. کرمانی اشاره کرده که در برخی نسخه ها به صورت «و کان کل واحد منهما ذو ثمن» با رفع آمده است که بر تقدیر ضمیر شأن در «کان» حمل شده است.^۱

۶۷۹۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ . رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: دست دزد و متاعی که بهای آن کمتر از بهای حجفه یا ترس بود بریده نمی شد، هریک از آن (سپرها) ارزشمند بود.

توضیح: گفته او: (آن را وکیع و ابنِ إدريس از هشام از پدرش به صورت مُرْسَل روایت کرده اند).

^۱ - همان.



اما روایت وکیع را ابن ابی شیبۀ در «مصنّف» خود از او نقل کرده، با این لفظ از هشام بن عروۀ از پدرش که گفت: «در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم دست دزد در بهای سپر بریده می شد، و سپر در آن زمان ارزشی داشت، و در چیز بی ارزش دست بریده نمی شد».

اما روایت ابنِ ادریس - و او عبدالله اودی کوفی است - را دارقطنی در «العلل» و بیهقی از طریق یوسف بن موسی از جریر و عبدالله بن ادریس و وکیع، هر سه از هشام از پدرش نقل کرده اند که: «دست دزد بریده نمی شد...» و همانند سیاق ابو أسامۀ ذکر کردند، و افزوده اند: «و در چیز بی ارزش دست بریده نمی شد».

مغلطای در نوشته اش - و شیخ ما ابن الملقن از او پیروی کرده - آورده که روایت ابنِ ادریس نزد عبدالرزاق از اوست، همان گونه که طبری در «الأوسط» نقل کرده است. اسماعیلی نیز چنین گفته است. همچنین عمر بن علی مقدمی، عثمان غطفانی و عبدالله بن قُبیصۀ فزاری این روایت را از هشام به صورت متصل آورده اند. همچنین عبدالرحیم بن سلیمان، حاتم بن اسماعیل و جریر آن را به صورت مرسل روایت کرده اند.

من (ابن حجر) می گویم: روایت جریر را یاد کردم. اما درباره عبدالرحیم اختلاف شده است؛ گاه به صورت مرسل، و گاه متصل نقل کرده اند. ابو بکر بن ابی شیبۀ آن را از او روایت کرده که مسلم نیز آن را آورده است.

تنبیه: راویان از هشام بن عروۀ از پدرش در این متن اختلاف نکرده اند. اما درباره زهری، اختلاف در سند او بوده، نه در متن؛ همان گونه که پیش تر آمد. و او حافظ (قوی الحفظ) است؛ احتمال دارد عروه این حدیث را به دو صورت به او نقل کرده باشد، یا اینکه لفظ عروه همان چیزی باشد که هشام از او حفظ کرده. یونس حدیث عروه را به حدیث عمرۀ حمل کرده و آن را با لفظ عمرۀ آورده است، و این برایشان زیاد اتفاق می افتد.

آنچه مؤید احتمال نخست است، این است که نسائی از طریق حفص بن حسان از یونس از زهری از عروه تنها از عایشه روایت کرده، با همان لفظ روایت ابن عیینه. همچنین از طریق قاسم بن مبرور از یونس با همین سند آورده است، اما با لفظ: «یا نیم دینار و بیشتر» که روایتی شاذ است.^۱

^۱ - همان.



٦٧٩٤ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمْ تَقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمَجْنِّ ، ثَرَسَ أَوْ حَجَفَتَ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَا ثَمَن .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به کمتر از بهای مجن، ترس یا جحفه (انواع سپر) دست دزد بریده نمی شد و هریک از آنها ارزشمند بود.

٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مَجْنٍّ ثَمَنَهُ ثَلَاثُ دَرَاهِمَ .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دست شخصی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع نمود.

٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَجْنٍّ ثَمَنَهُ ثَلَاثُ دَرَاهِمَ .

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - دست دزدی را بخاطر سپری که قیمت اش سه درهم بود، قطع کرد.

٦٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَجْنٍّ ثَمَنَهُ ثَلَاثُ دَرَاهِمَ .

ترجمه: ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم دست دزد را به خاطر سپری که قیمت اش سه درهم بود، قطع کرد.

٦٧٩٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ سَارِقٍ فِي مَجْنٍّ ثَمَنَهُ ثَلَاثُ دَرَاهِمَ . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ « قِيمَتُهُ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دست شخصی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع نمود.



توضیح احادیث فوق: حدیث ابن عمر: «رسول الله صلى الله عليه وسلم در سپری که ارزش آن سه درهم بود، دست برید». این را مالک روایت کرده است. ابن حزم گفته: این حدیث را جز نافع از ابن عمر روایت نکرده است.

ابن عبدالبر گفته: این صحیح‌ترین حدیثی است که در این باب روایت شده است. گفته او: (محمد بن اسحاق هم از نافع متابعت کرده است). یعنی در گفتن «قیمتش...». روایت او به صورت متصل نزد اسماعیلی آمده از طریق عبدالله بن مبارک از مالک و محمد بن اسحاق و عبیدالله بن عمر، هر سه از نافع: «از پیامبر صلى الله عليه وسلم که در سپری که ارزش آن سه درهم بود، دست برید». مؤلف (بخاری) رحمه الله نیز آن را از طریق جویریة بن أسماء با همین سیاق آورده، و از طریق عبیدالله (بن عمر عُمَرَى) به همین صورت، و از طریق موسی بن عقبه از نافع با لفظ: «پیامبر صلى الله عليه وسلم دست دزد را برید» روایت کرده است.

گفته او: (و لیث گفت: نافع به من خبر داد «قیمتش...») یعنی لیث این حدیث را از نافع مانند دیگران روایت کرده، اما به جای «ثمنه» (بهای آن) گفت «قیمته» (ارزش آن). روایت لیث را مسلم از قتیبه و محمد بن رمح از لیث از نافع از ابن عمر نقل کرده که: «پیامبر صلى الله عليه وسلم دست دزدی را در سپری برید که ارزش آن سه درهم بود».

مسلم همچنین آن را از طریق سفیان ثوری از ابی ایوب سختیانی، ایوب بن موسی و اسماعیل بن امیه، و نیز از طریق ابن وهب از حنظله بن ابی سفیان، مالک و اسامه بن زید - همگی از نافع - روایت کرده است. برخی گفته‌اند «ثمنه» و برخی «قیمته»؛ این لفظ مسلم است و میان آن‌ها فرق نگذاشته.

ابو داود آن را از طریق ابن جریج نقل کرده که به من خبر داد اسماعیل بن امیه از نافع روایت کرد، و لفظش چنین است: «پیامبر صلى الله عليه وسلم دست مردی را برید که سپری زنانه دزدیده بود که بهایش سه درهم بود».

نسائی هم آن را از روایت ابن وهب از حنظله تنها، با لفظ «ثمنه»، و از طریق مخلد بن یزید از حنظله، با لفظ «قیمته» آورده است، و بدین ترتیب با لیث در گفتن «قیمته» موافق شد، اما در مقابل همه گفت: «پنج درهم»، در حالی که قول جماعت «سه درهم» است و همین محفوظ‌تر است.



طحاوی آن را از طریق عبیدالله بن عمر با لفظ «قطع در سپری که ارزش آن...» و نیز از روایت ایوب و روایت مالک همانند آن، و از طریق ابن اسحاق با لفظ «مردی را آوردند که جفهای دزدیده بود که ارزشش سه درهم بود، پس پیامبر دستش را برید» آورده است.

تنبیه: گفته «قطع» یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور بریدن داد، زیرا خود آن حضرت مستقیماً دست کسی را نمی برید. در باب پیشین گذشت که بلال مأمور بریدن دست زن مخزومیه بود؛ پس احتمال دارد او مأمور این کار بوده، یا شخص دیگری.

گفته «قیمته» یعنی ارزش واقعی چیزی که مردم حاضر به پرداخت آن هستند. اصلش «قومة» است که به خاطر آمدن واو پس از کسره، واو به یاء تبدیل شده. اما «ثمن» بهایی است که در هنگام فروش برای کالا تعیین می شود. آنچه به نظر می رسد این است که مقصود در اینجا «قیمت» است، و آن که روایت کرده «ثمن» یا از باب مجاز گفته، یا چون در آن زمان قیمت و ثمن برابر بوده است. ابن دقیق العید گفته: قیمت و ثمن گاهی تفاوت دارند، و معیار، قیمت است. شاید تعبیر به «ثمن» از این رو بوده که راوی گمان کرده در آن زمان برابر بوده اند یا از روی غالب بودن استعمال.

مالک بر پایه حدیث ابن عمر نصاب را بر اساس «نقره» قرار داد. شافعیان و دیگر مخالفان او پاسخ دادند که در هیچ یک از طرق این حدیث نیامده که در کمتر از آن بریده نمی شود.

طحاوی حدیث سعد را نقل کرده که ابن ماکولا هم روایت کرده - با سندی ضعیف - و لفظش این است: «دست دزد جز در سپر بریده نمی شود». او گفت: پس دانستیم که در کمتر از بهای سپر بریده نمی شود، ولی در بهای سپر اختلاف وجود دارد. سپس حدیث ابن عباس را آورد که گفت: «ارزش سپری که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن دست برید، ده درهم بود». پس نتیجه گرفت که احتیاط در این است که جز در چیزی که همه این آثار بر آن اتفاق دارند (ده درهم) دست بریده نشود، و در کمتر از آن نه، به خاطر اختلاف.

اما به این اشکال پاسخ داده شد که اگر در درهم ها پذیرفته شود، در نص صریح مربوط به «ربع دینار» نمی توان آن را رد کرد، همان گونه که پیش تر توضیح داده شد. بنابراین اشکال او دفع می شود.



و جمع میان اختلاف روایات درباره بهای سپر ممکن است: یا بر اساس تفاوت قیمت‌ها و ارزش‌ها بوده، یا اینکه سپرهای مختلفی بوده که در آن‌ها دست بریده شده است؛ و این احتمال دوم قوی‌تر است.

ابن دقیق العید گفته: استدلال به روایت «قطع در سپر» برای تعیین نصاب ضعیف است، چون تنها حکایت یک فعل است و از اینکه در این مقدار دست بریده شد، لازم نمی‌آید که در کمتر از آن بریده نمی‌شود. برخلاف روایت «دست در ربع دینار و بیشتر بریده می‌شود» که با «منطوق» خود بر این دلالت دارد که در آن مقدار و بیشتر دست بریده می‌شود، و با «مفهوم» خود بر این دلالت دارد که در کمتر از آن بریده نمی‌شود.

او گفت: اعتماد شافعی بر حدیث عایشه درست‌تر است، زیرا دلالتش قوی‌تر از فعل مجرد است. این روایت بر ضد حنفیه نیز دلیل قوی است، چون صریحاً بر بریدن دست در مقداری کمتر از آنچه حنفیه می‌گویند دلالت دارد، و همچنین به طریق «فحوی» بر بریدن دست در مقداری که آنان می‌پذیرند دلالت می‌کند. اما دلالت آن بر اینکه در کمتر از ربع دینار دست بریده نمی‌شود، نه از جهت «منطوق»، بلکه از جهت «مفهوم» است؛ بنابراین بر کسانی که به «مفهوم» اعتقاد ندارند، حجت نیست.

گفتم: باجی راه اخذ به «مفهوم» را در اینجا چنین توضیح داده است: ارزیابی (قیمت گذاری) دلالت دارد بر این که بریدن دست (سارق) بر مقدار معینی متعلق است، و گرنه ذکر آن سودی نداشت. و در این صورت، آنچه معتبر است، همان است که نصّ صریح و مرفوع بر آن وارد شده، یعنی در نظر گرفتن ربع دینار.

از مالکیان قدیم، ابن عبدالحکم و از متأخران، ابن العربی، با این نظر مخالفت کرده‌اند. او (ابن العربی) گفت: سفیان ثوری با آن جلالت در حدیث، بر این بود که قطع دست تنها در ده درهم ثابت می‌شود. دلیلش این است که دست انسان به اجماع محترم است و تنها به چیزی مباح می‌گردد که اجماع بر آن باشد، و در مورد ده درهم، اجماع بر قطع وجود دارد؛ بنابراین باید بر آن تمسک جست مادامی که بر کمتر از آن اجماع نشده باشد.

پاسخ داده شد: آیه (قرآن) دلالت بر قطع در هر کم و زیاد دارد، و چون در روایت‌ها در مقدار نصاب اختلاف پیش آمده، باید صحیح‌ترین روایت که بر کمترین مقدار وارد شده، اخذ شود، و چیزی کمتر از ربع دینار یا سه درهم به‌طور صحیح ثابت نشده است. پس اعتبار ربع دینار از دو جهت قوی‌تر است: یکی این که در آن، لفظ صریح «حصر» آمده است، چون



روایت است: «دست جز در ربع دینار یا بیشتر بریده نمی‌شود»، در حالی که سایر اخبار صحیح به صورت نقل فعل وارد شده و دلالت بر عموم ندارد.

دیگر این که اعتماد در ارزش گذاری بر طلا است، زیرا طلا اصل در جواهر زمین به شمار می‌رود. و خطابی نیز دلیلی بر این آورده که اصل نقد در آن زمان دینار بوده است، زیرا در اسناد قدیم نوشته می‌شد: «ده درهم برابر با هفت مثقال»، پس درهم‌ها با دینار شناخته می‌شدند و بر اساس آن سنجیده می‌شدند. والله اعلم.

خلاصه‌ی مذاهب درباره‌ی مقدار مال سرقت‌شده‌ای که موجب قطع دست می‌شود، نزدیک به بیست قول است:

۱. بریدن دست در هر کم و زیاد، چه ناچیز باشد و چه نباشد؛ منسوب به اهل ظاهر و خوارج، و نقل شده از حسن بصری، و گفته‌ی ابو عبد الرحمن نوه‌ی شافعی.

۲. در مقابل این قول شاذ، عیاض و پیروانش از ابراهیم نخعی نقل کرده‌اند که قطع تنها در چهل درهم یا چهار دینار است.

۳. مانند قول اول، جز آن که اگر مال دزدی ناچیز باشد قطع نمی‌شود؛ به دلیل حدیث عروه «در چیز ناچیز دست بریده نمی‌شد». همچنین عثمان در وسیله‌ای بی‌ارزش (سفال) قطع کرد و به کسی که تازیانه دزدیده بود گفت: «اگر بازگردید قطع می‌کنم»، و ابن زبیر در دو نعل بریدن دست را اجرا کرد، و از عمر بن عبدالعزیز نقل است که در یک یا دو «مد» قطع کرد.

۴. در یک درهم یا بیشتر؛ قول عثمان «أَلْبَتَى» (از فقیهان بصره) و ربیعہ (از فقیهان مدینه). قرطبی آن را به عثمان (خلیفه) نسبت داده، در حالی که چنین نیست.

۵. در دو درهم؛ قول حسن بصری، که ابن المنذر از او نقل کرده است.

۶. در چیزی بیشتر از دو درهم، گرچه به سه درهم نرسد؛ ابن ابی شیبہ با سند قوی از انس آورده: «ابوبکر در چیزی که ارزش دو درهم داشت دست برید» و در لفظ دیگر: «که ارزش سه درهم نداشت».

۷. در سه درهم، و هر چیز دیگر بر اساس آن سنجیده می‌شود، حتی طلا؛ روایتی از احمد، و خطابی آن را از مالک نقل کرده است.



۸. مانند قول قبل، اما اگر مسروقه طلا باشد نصاب آن ربع دینار است، و اگر چیز دیگر باشد، آنگاه که ارزشش به سه درهم برسد دست بریده می‌شود، و اگر نرسد هرچند نیم دینار باشد قطع نمی‌شود. این قول مشهور مالک نزد پیروانش است و روایتی از احمد. دلیلش روایتی است که احمد از طریق محمد بن راشد، از یحیی بن یحیی غسانی، از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، از عمره، از عایشه آورده که مرفوع است: «در ربع دینار دست ببرید و در کمتر از آن نبرید». عایشه گفت: ربع دینار در آن روز معادل سه درهم بود. بخش مرفوع این روایت نص است بر اینکه معیار اصلی طلاست. اما بخش موقوف آن (سخن عایشه) دلالت دارد که طلا بر اساس نقره قیمت‌گذاری می‌شد، که می‌توان آن را تأویل کرد و با نص صریح معارضه نمی‌کند.

۹. مانند قول پیشین، اما اگر چیز دیگری دزدیده شود، در صورتی که ارزش آن به یکی از دو معیار (ربع دینار یا سه درهم) برسد دست بریده می‌شود؛ قول مشهور احمد و روایتی از اسحاق.

۱۰. مانند قول قبل، با این تفاوت که تنها به یکی از دو معیار اکتفا می‌شود اگر هر دو رواج داشته باشند؛ اگر یکی غالب باشد همان معتبر است. این قول جماعتی از مالکیان است و قول یازدهم به‌شمار آمده.

۱۱. ربع دینار یا معادل آن از نقره یا کالا؛ مذهب شافعی. پیش‌تر توضیح داده شد و قول عایشه، عمره، ابوبکر بن حزم، عمر بن عبدالعزیز، اوزاعی، لیث و روایتی از اسحاق و داود است. خطابی و دیگران آن را از عمر، عثمان و علی نیز نقل کرده‌اند. ابن المنذر از عمر با سند منقطع آورده که گفت: «اگر دزد ربع دینار بردارد، دست بریده می‌شود».

۱۲. و از طریق عمره: «عثمان را نزد دزدی آوردند که یک «أترجة» دزدیده بود که به سه درهم بر اساس حساب دینار قیمت‌گذاری شد، پس دست او را برید». و از طریق جعفر بن محمد، از پدرش نقل است که علی در ربع دیناری که ارزشش دو درهم و نیم بود، دست برید.

۱۳. این قول را عیاض از برخی صحابه نقل کرده و ابن المنذر از ابوهریره و ابوسعید گزارش داده است.

۱۴. یک‌سوم دینار. ابن المنذر آن را از ابوجعفر باقر نقل کرده است.



۱۵. پنج درهم. این قول ابن شُبْرُمَه و ابن ابی لیلی از فقیهان کوفه است. همچنین از حسن بصری و سلیمان بن یسار نقل شده و نسائی آن را روایت کرده است. از عمر بن خطاب نیز نقل شده: «پنج (درهم) دست بریده نمی‌شود مگر در پنج (درهم)»؛ ابن المنذر آن را از طریق منصور، از مجاهد، از سعید بن مسیب از عمر روایت کرده است. ابن ابی شیبہ نیز از ابوهریره و ابوسعید چیزی مشابه نقل کرده. ابوزید دبوسی هم آن را از مالک آورده، ولی در این نظر شاذ مانده است.

۱۶. ده درهم یا آنچه که ارزشش به اندازه‌ی آن از طلا یا کالاست. این قول ابوحنیفه، ثوری و اصحاب ایشان است.

۱۷. یک دینار یا معادل آن از نقره یا کالا. ابن حزم این را از گروهی نقل کرده و ابن المنذر تصریح کرده که این قول نخی است.

۱۸. یک دینار یا ده درهم یا هر آنچه که برابر یکی از آن‌ها باشد. ابن حزم نیز آن را ذکر کرده و ابن المنذر با سند ضعیف از علی و با سند منقطع از ابن مسعود نقل کرده است. عطا نیز به آن قائل بوده است.

۱۹. ربع دینار یا بیشتر از طلا - مطابق با حدیث عایشه - و در مورد نقره و کالا، قطع در کم و زیاد جاری می‌شود. این قول ابن حزم است. ابن عبدالبر نیز مشابه آن را از داود نقل کرده است. دلیل آن این است که در طلا نصّ صریح در حدیث عایشه وجود دارد، ولی در غیر آن نص صریحی نیامده، پس عموم آیه بر حال خود باقی می‌ماند و در هر کم و زیاد دست بریده می‌شود، مگر اگر مال ناچیز باشد. این قول همانند شافعی است جز در مسئله‌ی قیاس یکی از دو نقد بر دیگری. شافعی آن را تأیید کرده، زیرا نرخ تبدیل (صرف) در آن زمان موافق همین بوده است. همچنین به این استدلال شده که دیه‌ی اهل طلا هزار دینار و دیه‌ی اهل نقره دوازده هزار درهم بوده است. ماجرای «أُتْرَجَه» که پیش‌تر آمد نیز آن را تأیید می‌کند.

از تفصیل جماعتی از مالکیان نیز به دست می‌آید که ملاک قیمت‌گذاری، رایج‌ترین نقد کشور است: اگر طلا غالب باشد، با طلا؛ و اگر نقره غالب باشد، با نقره. و با این بیست مذهب کامل می‌شود.



در حدیث ابن عمر ثابت است که پیامبر ﷺ در سپری که ارزشش سه درهم بود، دست برید.

و نیز ثابت است که در کمتر از بهای سپر، دست بریده نمی‌شود، و کمترین چیزی که درباره بهای سپر آمده سه درهم است؛ و این موافق نص صریح بریدن دست در ربع دینار است. تنها دلیل ترک قول به اینکه «سه درهم نصاب مطلق است» آن است که ارزش نقره با طلا تفاوت می‌کند، پس اعتبار با طلا باقی می‌ماند، چنانکه پیش‌تر ذکر شد. والله اعلم.

همچنین از این حدیث برای وجوب قطع دزد استفاده شده، هرچند از «حرز» ندزیده باشد. این قول ظاهریان و ابو عبیدالله بصری از معتزله است. اما جمهور مخالف‌اند و گفته‌اند: هرگاه عام (آیه) با دلیل تخصیص بخورد، غیر آن بر عموم باقی می‌ماند. دلیلشان این است که چه لفظ آیه دلالت بر تخصیص داشته باشد یا نه، آیه‌ی سرقت عام است در هر کس که بدزدد، و جمهور از آن کسی را که از غیر حرز بدزدد، استثنا کردند و گفتند دستش بریده نمی‌شود. در حالی که در آیه ذکر از شرط حرز نیامده است. بصری بر اصل خود ماند و شرط حرز را لازم ندانست تا استدلال به عموم آیه ادامه یابد. بلی، ابن بطال ادعا کرد که شرط حرز از معنای سرقت فهمیده می‌شود، و اگر سخن او درست باشد، حجت بصری از اساس ساقط می‌گردد.

همچنین از این حدیث استدلال شد که معیار «عموم لفظ» است نه «خصوص سبب»، زیرا آیه‌ی سرقت درباره‌ی دزدیدن ردای صفوان یا سپر نازل شد، ولی صحابه آن را در موارد دیگر دزدی نیز اجرا کردند.

همچنین از اطلاق «ربع دینار» فهمیده می‌شود که قطع واجب است در هر چیزی از طلا که به این مقدار برسد، چه سکه زده شده باشد یا نه، چه خوب باشد یا بد. در میان شافعیان در این مسئله اختلاف ترجیح است: شافعی در باب زکات تصریح کرده که حکم شامل هر طلا می‌شود، و در باب سرقت مطلق آورده است. شیخ ابوحامد و پیروانش بر تعمیم فتوا دادند. اما اصطخری گفت: تنها در طلاهای ضرب شده است و رافعی همین را ترجیح داد.

ابوحامد نیز نقل از اصطخری را مقید کرد به مقداری که با طبیعت (ضرب) کم نمی‌شود. و از بریدن دست در سپر، بر مشروعیت قطع در هر چیزی که مالیت دارد قیاس گرفته شد. حنفیه استثنا کردند چیزهایی را که زود فاسد می‌شوند، یا اصلشان مباح است مانند سنگ، خشت، چوب، نمک، خاک، گیاه و پرندگان. در نزد حنابله نیز روایتی در این باب است.



و راجع نزد آنان این است که در چیزهایی مانند کود (سرچین) دست بریده می‌شود، زیرا بیع آن جایز است. و تفریعات دیگری هم در این باب هست که محل بسط آن کتاب‌های فقه است. والله الموفق.^۱

۶۷۹۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ».

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: لعنت الله بر دزد باد، یک تخم مرغ می‌دزدد، به خاطر آن دستش قطع می‌شود و یک طناب را به سرقت می‌برد و یک دستش قطع می‌شود».

توضیح: حدیث ابوهریره در لعن دزد که «تخم مرغی» می‌دزدد و دستش بریده می‌شود، در پایان باب ذکر شد. اشاره‌ای است به اینکه راه جمع میان روایات این است که حدیث عمره از عایشه اصل قرار گیرد: دست در ربع دینار یا بیشتر بریده می‌شود، و همچنین چیزی که ارزشش به آن برسد. پس گویا مقصود از «بیضه» همان چیزی است که ارزشش به ربع دینار برسد یا بیشتر؛ و همین‌طور «حبل» (طناب). در این نکته، اشاره‌ای است به ترجیح تأویلی که اعمش نقل کرده بود. و بحث آن پیش‌تر گذشت.^۲

۱۴ - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

باب: توبه‌ی دزد

توضیح: حافظ گفته است: (باب توبه دزد): منظور از این باب این است که آیا توبه‌ی دزد موجب می‌شود که اسم فسق از او برداشته شود و شهادتش پذیرفته گردد یا نه؟ در انتهای این باب آمده است که ابوعبدالله گفته: «اگر دزد توبه کند و دستش بریده شده باشد، شهادتش پذیرفته می‌شود، و همین‌طور هر حدی که بر آن اجرا شده، اگر صاحبش توبه کند، شهادتش پذیرفته خواهد شد.» این روایت در سند ابی ذر از کشمیه‌نی آمده است و ابوعبدالله

^۱ - همان.

^۲ - همان.



همان بخاری مصنف است. پیش‌تر در بحث شهادت، این مسئله درباره‌ی قاذف و دزد مورد بحث قرار گرفته بود.

بیهقی از شافعی نقل کرده که گفته: «ممکن است با توبه، تمام حق الله ساقط شود» و در کتاب الحدود بر این امر تصریح کرده است. ولی ربیع از او نقل کرده که حد زنا ساقط نمی‌شود. از لیث و حسن نقل شده که هیچ‌یک از حدود هرگز ساقط نمی‌شود، و این قول مالک است. نزد حنفیه، تنها حد شرب ساقط می‌شود. طحاوی گفته: تنها حد قاطع الطریق ساقط نمی‌شود، زیرا در آن نص وارد شده است. والله اعلم.

۶۸۰۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَابَتْ وَحَسَنَتْ تَوْبَتَهَا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم به جرم دزدی دست زنی را قطع کرد. عائشه گفت: آن زن پس از آن می آمد و من نیاز او را به پیامبر صلی الله علیه وسلم می رساندم. وی توبه کرد و توبه اش نیکو گردید.

توضیح: حدیث عائشه درباره‌ی داستان دزدیده شدن چیزی به اختصار آمده است و در انتهای آن ذکر شده: «وتابت وحسنت توبتها» (و توبه کرد و توبه‌ی او نیکو شد). توضیح آن پیش‌تر آمده است. وجه مناسب آن برای ترجمه این است که وصف «حسن» برای توبه نشان می‌دهد که این وصف برای تائب مذکور ثابت می‌ماند و به حالت او پیش از توبه باز می‌گردد.^۱

۶۸۰۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ، فَقَالَ «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بَبْهَتَانِ تَمْشُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاخِذْ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهْرٌ، وَمَنْ

^۱ - همان.



سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَهُ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قَطَعَ يَدَهُ ، قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَكُلُّ مُحْدُوذٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ .

ترجمه: عبادہ بن صامت - رضی اللہ عنہ - می گوید: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - در میان جمعی از صحابہ، فرمود: «با من بیعت کنید کہ چیزی را شریک اللہ قرار ندهید و دزدی و زنا نکنید و فرزندانتان را بہ قتل نرسانید و بہ ہم دیگر تہمت زنا نزیند و در کارہای نیک نافرمانی نکنید. ہر کس از شما بہ این موارد وفا نماید، اجرش با اللہ است و ہر کس بہ یکی از این ہا عمل نکند و در دنیا مجازات شود، این مجازات، کفارہی گناہش خواہد بود؛ و ہر کس بہ یکی از این ہا عمل نکند و اللہ گناہش را ببوشاند، حسابش با اللہ است: اگر بخواہد، از او در می گذرد و اگر بخواہد، مجازاتش می کند».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث عبادہ بن الصامت درباره ی بیعت است و در آن اشارہ بہ سرقت شدہ و در انتہا آمدہ: «فمن أصاب من ذلک شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور» (ہر کس از آن چیزی دریافت کند و در دنیا تصرف کند، برای او کفارہ و پاک کننده است). از این روایت استفادہ می شود کہ کسی کہ حد بر او اجرا شدہ، وصف تطہیر دارد، و اگر توبہ کند، بہ حالت پیش از آن باز می گردد، و این شامل قبول شہادتش نیز می شود. واللہ اعلم.



۸۴م - المحاربين

باب: محاربين (جنگجویان) از اهل کفر و مرتدان (از دین برگشتگان)

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: کتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، این ترجمه برای همه ثابت است و محل آن در این باب مسئله دار است. احتمال می رود کسانی که کتاب بخاری را از نسخه ی اولیه کپی کرده اند، محل آن را تغییر داده اند. به نظر می رسد جای آن بین «کتاب الدیات» و «استتابة مرتدین» باشد، زیرا این باب بین ابواب حدود آمده است. مصنف کتاب حدود را با حدیث «لا یزنی الزانی وهو مؤمن» آغاز کرده و در آن اشاره به سرقت و شرب خمر دارد، سپس حد شرب و سرقت را ذکر کرده است. مناسب است که کتاب المحاربين یا پیش از آن بیاید یا پس از آن، و ترجیح داده می شود که پس از آن بیاید تا باب استتابة مرتدین را دنبال کند. تنها کرمانی به این نکته اشاره کرده است.

در روایت نسفی نیز افزوده شده: «ومن یجب علیه الحد فی الزنا»، که احتمال دارد شامل حد زنا در محاربين نیز شود، زیرا برخی موارد محاربه منجر به قتل می شود، بر خلاف شرب و سرقت. بر این اساس، مناسب است لفظ «کتاب» به «باب» تبدیل شود تا همه ی ابواب در کتاب حدود جای گیرد.

۱۵ - باب قول الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

باب: قول الله عزوجل: «کفر و جزای کسانی که با دوستان الله و پیامبرش یعنی با مسلمانان می جنگند و کوشش به فساد و تبهکاری درروی زمین می کنند یعنی به جنگ برمی خیزند و راهزنی می نمایند سزایشان اینست که کشته شوند اگر کسی راکشته بودند یا اینکه به دار آویخته شوند و کشته شوند اگر هم کسی راکشته اند و هم مال را دزدیده اند. یا اینکه دست و پایشان در جهت مخالف بریده شود یعنی دست راست و پای چپ شان بریده شود اگر مال را برده و کسی را نکشته اند. یا اینکه تبعید شوند از محلشان اگر مردم را ترسانیده بودند بدون اینکه مال را گرفته یا کسی راکشته باشند و زندان کردن یا تنبیه بگونه ای که مایه عبرت و اندرزگرفتن دیگران باشد نیز حکم تبعید را



دارد این کیفر و جزائی که بیان شد مایه رسوائی و خواری است در دنیا و آخرت و در آخرت عذاب عظیم و مجازات بزرگی دارند». [المائدة: ۳۳]

توضیح: ابوذر نقل کرده: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية». ابن بطال گفته: بخاری بر این باور است که آیهی محاربه دربارهی اهل کفر و مرتد نازل شده است. حدیث العرنیین نیز آمده، ولی در آن تصریح نشده است. عبدالرزاق از معمر از قتاده حدیث العرنیین را نقل کرده که در انتهای آن گفته: «این آیه دربارهی آن‌ها نازل شد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله». مشابه آن در حدیث ابوهریره و از حسن، عطاء، ضحاک و زهری نقل شده است. جمهور فقها بر این عقیده‌اند که آیه دربارهی کسانی نازل شده که از اسلام خارج شده و فساد و قطع مسیر می‌کنند، قول مالک، شافعی و کوفیان است. این با قول اول منافات ندارد، زیرا اگرچه در مورد العرنیین نازل شده، ولی لفظ عام است و هر کس مانند آنان محاربه یا فساد کند را شامل می‌شود.

شاهد دیگر: تعبیر «محاربه» متفاوت است. اگر به معنای کفر گرفته شود، آیه دربارهی اهل کفر است، و اگر به معنای معصیت گرفته شود، شامل همه می‌شود. ابن بطال از اسماعیل قاضی نقل کرده که ظاهر قرآن و عمل مسلمین نشان می‌دهد که حدود آیهی محاربه برای مسلمانان نازل شده و دربارهی کافران، آیه‌ای دیگر نازل شده: «فإذا لقيتم كفروا فضرب الرقاب»، و حکم آن‌ها متفاوت است.

و در آیهی محاربه آمده: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»، که نشان می‌دهد اگر کسی از محاربان توبه کند، درخواست حد و تعقیب از او ساقط می‌شود. اگر آیه دربارهی کافر بود، محاربه برای او نفع می‌داشت و اگر محاربه همراه با کفرش رخ می‌داد، طبق آیه کفایت می‌کرد و از قتل در امان می‌ماند. پاسخ این اشکال این است که اجرای حد بر محارب مرتد، به معنای ساقط شدن الزام بازگشت به اسلام یا قتل نیست.

ابن جبیر نقل کرده که «معنای محاربه برای الله، کفر به اوست». طبری از روح بن عباد از سعید بن ابی عروبّه از قتاده از انس نقل کرده که در انتهای داستان عرنیین گفته: «این آیه دربارهی آن‌ها نازل شد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله».^۱

۱- همان.



۶۸۰۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَالِبَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصْرٌ مِنْ عُكْلٍ ، فَاسْلَمُوا فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَمَعَلُوا فَصَحَّوْا ، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتِهَا وَاسْتَأْفَوْا ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ ، فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَحْصِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا .

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است: «چند نفری از قبیله عکل نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمدند و مسلمان شدند، آب و هوای مدینه با آنان سازگار نشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنان دستور داد به صحرا پیش شتران صدقه بروند و از ادرار و شیر آنها بخورند، این کار را کردند و بهبود یافتند، سپس مرتد شدند و ساربان شترها را کشته و شترها را دزدیدند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چند کسانی را در پی آنان فرستاد، آنان را گرفتند و نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، او هم دستها و پاهایشان را قطع و چشمان شان را کور کرد و تا مرگ رهایشان نکرد».

توضیح: از انس روایت شده و نیز اسماعیلی از طریق مروان بن معاویه از معاویه بن ابی العباس از ایوب از ابی قلابه از انس از پیامبر ﷺ درباره‌ی آیه‌ی «إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله» نقل کرده که گفت: «آنها از عکل اند.»

گفتم: در صحیحین ثابت شده که آنها از عکل و عرینه بودند، پس تصریحی که ابن بطال آن را نفی کرده بود، موجود است. معتبر این است که آیه ابتدا درباره‌ی آنها نازل شد و شامل هر کسی می‌شود که از میان مسلمانان راه را قطع کند. اما مجازات گروه‌ها متفاوت است: اگر کافر باشند، امام در برخورد با آنها اختیار دارد، و اگر مسلمان باشند، بر دو قول است:

قول شافعی و کوفیان: به میزان جنایت نگاه می‌کنند؛ کسی که قتل کرده کشته می‌شود، کسی که مال برده دستش بریده می‌شود، و کسی که نه کشته و نه مال برده، تبعید می‌شود («نفی») و «یا» برای تنوع آمده است.

قول مالک: امام اختیار دارد و می‌تواند میان سه حالت یکی را انتخاب کند. طبری قول اول را ترجیح داده است.

در مورد «نفی» در آیه اختلاف است:



مالک و شافعی: منظور خروج از شهر جنایت دیده به شهر دیگر است، مالک اضافه می کند که در آنجا زندانی شود.

ابوحنیفه: در همان شهر زندانی شود. استدلال او این است که ادامهی محاربه در شهر دیگر ممکن است، پس مالک آن را جدا کرده و گفته در همان شهر زندانی شود.

شافعی: کافی است که مفارقت از وطن و عشیره باشد، به معنی خفت و ذلت. مصنف حدیث انس دربارهی داستان العرنین را از طریق الولید بن مسلم از أوزاعی از یحیی بن ابی کثیر از ابی قلابه آورده و تصریح شده که در تمام روایت حقیقت وجود دارد و از تدلیس و مساوات مصون است. شرح آن پیش تر در «باب أبوال الإبل» از کتاب الطهارة آمده است. در اینجا آمده: «ففعّلوا فصّحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» (آنها عمل کردند، فصّح شدند، مرتد شدند، چوپان ها را کشتند و شترها را گرفتند)^۱

۱۶ - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

باب: پیامبر صلی الله علیه وسلم محاربین مرتد را زخم داغ نکرد تا هلاک شدند

۶۸۰۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ الْعَرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم دست وپای کسانی را که از قبیله عرینه بودند قطع کرد ولی زخم داغ نکرد تا آنکه مردند.

توضیح: باب «لم يحسم النبي ﷺ المحاربين»: کلمه ی «حسم» به معنای بستن و جلوگیری از خونریزی است. برخی گفته اند: «حسم» یعنی پس از بریدن دست، آن را در روغن داغ قرار می دهند.

گفتم: این تنها یکی از صور حسم است و محدود به آن نیست. در داستان عرنین گفته شده «قطع العرنین ولم يحسمهم»؛ ابن بطال گفته: فقط حسم نکرده، چون هدف هلاکت

^۱ - فتح الباری.



آن‌ها بوده است. اما کسی که در سرقت حد بر او جاری شود، باید جسم شود تا خونریزی و تلف مال رخ ندهد.^۱

۱۷ - بَابُ لَمْ يُسَقِّ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

باب: جنگجویان از دین برگشته، آب داده نشدند تا مردند.

۶۸۰۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا فِي الصَّفَةِ ، فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسَالًا . فَقَالَ « مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » . فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنَ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا ، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْفَوْا الذَّوْدَ ، فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّرِيحَ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَرِهِمْ ، فَمَا تَرَجَّلَ الشَّهَارُ حَتَّى أَتَى بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرٍ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَمَا حَسَمَهُمْ ، ثُمَّ أَلْقَوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سَقُوا حَتَّى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

ترجمه: از وهیب، از ایوب، از ابوقلابه روایت است که انس رضی الله عنه گفت: گروهی از قبیله عکل نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. آنها در صفه مسجد که مسکن فقرا بی خانمان بود، بسر میبردند و هوای مدینه را سازگار نیافتند و گفتند یا رسول الله، برای ما شیر بفرست. آن حضرت فرمود: برای شما شیر یافته نمی توانم مگر آنکه به (گله گاه) شتران رسول الله صلی الله علیه و سلم بروید به آنجا رفتند و از شیر و پیشاب شتران نوشیدند تا آنکه صحت یافتند و فربه شدند. آنگاه شتر چران را کشتند و شتران را ربودند. فریاد خواه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. آن حضرت به دنبالشان فرستاد و هنوز روز بلند نشده بود که آورده شدند. آن حضرت امر کرد که میله آهنین داغ شود و به چشمان شان کشیده شد و دست و پای شان را قطع کرد و ایشان را زخم داغ نکرد، سپس در محلی به نام الحره، افکنده شدند در حالی که آب می طلبیدند و به ایشان آب ندادند تا مردند.

ابو قلابه گفت: آنها دزدی کرده بودند و مرتکب قتل شده بودند و با الله و رسول او جنگیده بودند مرتکب چندین جنایت شده بودند.

^۱ - همان.



توضیح: باب «لم یسقی المرتدون المحاربون حتی ماتوا»: در این باب به داستان عرنین از طریق ابی قلابه از انس کامل اشاره شده است.

در روایت کشمیهنی آمده: «فقتلوا الراعی» (چوپان را کشتند) با واو، که این روایت صحیح تر است. ابن بطال از مهلب نقل کرده که حکمت در ندادن آب به آن ها این بوده که کفرشان باعث شد نعمت آب که آن ها را از بیماری نجات می داد، شامل حالشان نشود. وجه دیگر از ابن وهب از مرسل سعید بن مسیب نقل شده: وقتی پیامبر ﷺ خبر اعمال آن ها را شنید، فرمود: «عطش الله من عطش آل محمد اللیلة»؛ پس ترک آب دادن پاسخ دعای پیامبر بود.

گفتم: این منافات ندارد با اینکه آن ها را به دلیل سمل کردن (کور کردن) چوپانان مجازات کرده است. آن ها را ترک کردند تا بمیرند، زیرا هدف نابودی بود، همان طور که در باب حسم ذکر شد. دور از ذهن است که کسی بگوید پیامبر از این موضوع اطلاع نداشت. «قالوا أبغنا» یعنی «طلب کردند».

«رسلا» یعنی «لین»، «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ» یعنی «چاره ای ندارم جز اینکه به شترهای پیامبر برسید»، و این بیانگر اضافه کردن نوع دوم به نوع اول است، زیرا هر دو زیر حکم او بوده اند.

برخی گفته اند همه شترها، شتر صدقه بوده و اضافه کردن آن به شترهای پیامبر، تابعیت و تحت حکم او بودن را نشان می دهد. این وجه با داستان عطش آل محمد تأیید می شود، زیرا آن ها از صدقه بهره مند نمی شدند.^۱

۱۸ - باب سَمَرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيَنَ الْمُحَارِبِينَ

باب: میل کشیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم چشمان محاربین را

۶۸۰۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ عَرِينَةً وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكْلٍ - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِنِهَا، فَشَرَبُوا حَتَّى إِذَا بَرَّثُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْثَرُوا النَّعَمَ،

^۱ - همان..



فَبَلَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُدُوَّةَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، فَأَلْقَوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَنْسِفُونَ فَلَا يَسْقُونَ . قَالَ أَبُو قَلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا ، وَقَتَلُوا ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

ترجمه: از حماد، از ایوب از ابو قلابه روایت است که انس بن مالک گفت: گروهی از قبیله عکل - یا انس گفت: از قبیله غُرینه نمی دانم مگر آنکه گفته است: عکل - به مدینه آمدند و مریض شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را فرمود که به گله گاه شتران شیردار بروند و بیرون برآیند و از شیر و پیشاب شتران بنوشند آنها رفتند و نوشیدند تا آنکه صحت یافتند. آنگاه شتر چران را کشتند و شتران را راندند. صبح زود این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید و آن حضرت گروهی را در پی ایشان فرستاد هنوز روز بلند نشده بود که آنها را آوردند. آن حضرت به (مجازات شان) امر کرد. دست و پایشان را بریدند و به چشمان شان میل کشیدند و ایشان را در موضع حرّه افکندند در حالی که آب می طلبیدند و آب داده نشدند. ابو قلابه گفت: آنها گروهی بودند که دزدی کردند و قتل کردند و پس از ایمان آوردن خویش کافر گشتند و با الله و رسول او جنگیدند.

توضیح: عبارت «باب» با تنوین به معنی «سمر النبى صلی الله علیه وسلم» است، با فتح سین مهمله و میم به صورت فعل گذشته. می توان آن را به صورت مضاف بدون تنوین و با سکون میم نیز آورد. در آن حدیث عربین از طریق دیگری از ایوب نقل شده است. گفته شده در این حدیث: «حتى جئوا بهم» که در روایت کشمیهنی آمده به صورت «أتى بهم» است، و جمله «وسمر أعينهم» در روایت اوزاعی در آغاز محاربین به صورت «وسمل» با لام آمده و هر دو به یک معنا هستند.

ابن التین و دیگران گفته اند در این موضوع نظر است. عیاض گفته است: «سمر العين» به معنای کم کردن دید چشم مانند بستن آن با میخ داغ است و با «سمل» مطابقت دارد، زیرا آن را تفسیر کرده اند که فلز داغی نزدیک چشم آورده می شود تا دید آن را از بین ببرد، که با معنی اول مطابقت دارد که آن فلز میخ باشد. گفته شده در برخی نسخ با تشدید ضبط شده است و اولی به وجه است. همچنین برخی «سمل» را به معنای در آوردن چشم با خار تفسیر کرده اند، اما این مقصود در اینجا نیست.



تنبیه: عبارت آیه محاربین: «ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم» با حدیث عبادۀ که می‌گوید هر کس حد بر او در دنیا اجرا شود، کفاره دارد، مشکلی ایجاد می‌کند؛ زیرا ظاهر آیه این است که محارب هر دو امر را دارد. جواب این است که حدیث عبادۀ مخصوص مسلمانان است، زیرا در آن ذکر شرک همراه با دیگر گناهان آمده است. پس وقتی اجماع حاصل شد که اگر کافر بر اثر شرک کشته شود، کفاره ندارد، اجماع اهل سنت بر این شد که هر کس حد بر اهل معصیت اجرا شود، آن کفاره‌ای برای گناه اوست. این موضوع با آیه: «إن الله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء» مطابقت دارد و الله داناست.^۱

۱۹ - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

باب: فضیلت کسی که ترك اعمال زشت می‌کند

توضیح: حافظ می‌گوید: عبارت «باب فضل من ترك الفواحش» به معنی فضیلت کسی است که از فواحش پرهیز می‌کند. فواحش جمع فاحشه است و به هر چیزی که شدت قبح آن در گناهان فعل یا قول باشد گفته می‌شود، و به زنا نیز اطلاق می‌شود. از جمله آیات: «ولا تقربوا الزنا إنه کان فاحشة». همچنین به لواط نیز اطلاق می‌شود، همان‌طور که لوط علیه‌السلام به قومش گفت: «أتأتون الفاحشة». بنابراین حد فاحشه در نزد اکثر فقها حد زانی است. حلیمی معتقد است فاحشه از کبیره شدیدتر است و در این موضوع نظر است. سپس دو حدیث در این باب ذکر شده است.

٦٨٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ قَضَا صَلاَتَهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ

^۱ - فتح الباری.



مَنْصِبٌ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ - وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْطَاهَا ، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ » .

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «الله هفت گروه را در روز قیامت، روزی که سایه ای جز سایه‌ی رحمت او نیست زیر سایه‌ی رحمتش قرار می دهد:

۱. امام (حاکم) عادل.
۲. جوانی که در عبادت الله رشد یافته است.
۳. مردی که به مسجد دل بسته است، از وقت خارج شدنش از مسجد تا بازگشت به آن لحظه شماری می کند.
۴. دو نفر که به خاطر الله همدیگر را دوست داشته باشند، و اساس دوستی شان و نیز جدایی آن ها از همدیگر تنها الله باشد.
۵. مردی که در خلوت الله را ذکر کند و چشمانش پر از اشک شود.
۶. مردی که زن صاحب منصب و زیبایی برای کام جویی او را بخواند ولی او در پاسخ بگوید من از پروردگار جهانیان می ترسم.
۷. کسی که در صدقه دادن طوری عمل کند که دست چپش از داده دست راستش اطلاع نیابد (کنایه از پنهان کاری در صدقه دادن به مستمند)».

توضیح: حدیث ابی هریره در مورد هفت نفری که الله در ظل خود آن ها را خواهد گرفت، که منظور از آن جمله: «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ» است. شرح آن پیش تر در کتاب زکات آمده است. به این ویژگی، مواردی مانند کسی که جوانی را دعوت می کند تا دختر زیبای خود را به او شوهر دهد و از این طریق به گناه بیفتد، ولی جوان از آن صرف نظر می کند و از مال و جمال چشمپوشی می کند، نیز مربوط می شود.

در ابتدا سند: «حدیثنا محمد» بدون نسبت آمده است. ابو علی الغسانی گفته است در روایت اصیلی محمد بن مقاتل آمده، و در روایت قابسی محمد بن سلام ذکر شده است. اولین مورد صحیح تر است، زیرا عبد الله بن المبارک و ابن مقاتل در روایت شناخته شده اند. این بدان معنا نیست که این حدیث خاص نزد ابن سلام نیست، بلکه اشاره غسانی قاعده‌ای در مورد تفسیر موارد مبهم است و استمرار آن دلالت بر تعیین روایت دارد.



همچنین صریحا ذکر شده است که محمد بن سلام، ابو ذر، این روایت را از سه استاد خود نقل کرده و همین طور در برخی نسخ از روایت کریمه و ابی الوقت آمده است.^۱

۶۸۰۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ . وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ » .

ترجمه: از سهل بن سعد ساعدی روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «کسی که از آنچه میان دو پای (شرمگاه) و میان دو فک (زبان) اوست به من تضمین کند، من بهشت را به او ضمانت می کنم».

توضیح: عبارت «عمر بن علی» به مقدمی نسبت به جدش مقدم است، وزن محمد است و عموی محمد بن ابی بکر راوی آن است. او متصف به تدلیس است اما در این روایت صریح به روایت پرداخته است. این روایت را در کتاب الرقاق از محمد بن ابی بکر نقل کرده و آن را با لفظ «خلیفه» آورده است.

عبارت «من توکل لی» به معنی «به عهده گرفتن یا تکفل کردن» است. در کتاب الرقاق از کسانی که آن را روایت کرده اند، با الفاظ «تکفل» و «حفظ» و به صورت «تضمن» نقل شده است. اصل توکل به معنی اعتماد و اتکا به چیزی و اطمینان به آن است. عبارت «توکلت له» از باب مقابله است.

عبارت «ما بین رجليه» به معنی «فرج او» و «ولحيته» با فتح لام، اشاره به رویش ریش و دندان ها دارد و می تواند با کسر لام نیز باشد. این اصطلاح ثنی است زیرا بالا و پایین دارد و منظور آن زبان است و گفته شده به معنی گفتار یا نطق هم است. در رقاق ترجمه شده به «حفظ زبان» و شرح آن پیش تر آمده است.

عبارت «له بالجنة» به این شکل در اکثر روایتها آمده است. در روایت ابی ذر از مستملی و سرخسی بدون باء آمده و می توان آن را با نصب یا به معنی ضمنت (ضمانت کردن) خواند.^۲

^۱ همان.

^۲ همان.



۲۰ - باب إثم الزَّناة

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَزْنُونَ) ، (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

باب: گناه زناکاری

و فرموده الله عزوجل: «وزنا نمی کنند» [فرقان: ۶۸]

«وبه زنا نزد يك نشوید، چرا که آن همواره زشت و بد راهی است» [اسراء: ۳۲]

توضیح: حافظ می گوید: عبارت «باب إثم الزناة» با ضم اول آن، جمع زان یعنی کرمه و رام است. عبارت «وقول الله تعالى ولا يزنون» اشاره به آیه ای در سوره فرقان دارد: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر... ومن يفعل ذلك يلق أثاما». این اشاره به برخی طرق روایت دارد. در آخر مسیر مسدد از یحیی القطان آمده است: «فنزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم... ولا يزنون». این روایت از طریق جریر از اعمش نیز آمده و تا «يلق أثاما» ادامه یافته است، اما در روایت جریر عن منصور نیامده است، همان طور که مسلم توضیح داده است.

ترمذی از طریق شعبه و نسائی از طریق مالک بن مغول هر دو از واصل الأحذب آورده اند و تا «ويخلد فيه مهانا» ادامه داده اند. برخی غیر از ابی ذر، «و» را در «وقول الله» حذف کرده اند.

آیه «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة» در روایت نسفی تا آخر آیه آمده است. مشهور در مورد زنا حد قصر است و در برخی لغات طول نیز آمده است. در این باب چهار حدیث ذکر شده است.

۶۸۰۸ - أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ قَالَ لَأَحَدُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْوه أَحَدٌ بَعْدِي ، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تَقْرَبُوا السَّاعَةَ - وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ - أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيُظْهَرَ الزَّنا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ » .

ترجمه: از انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت شده که می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: «از نشانه های قیامت این است که: علم [دین] برداشته می شود و جهل و نادانی ظاهر می شود و زنا، آشکار و فاش می گردد. شراب خواری در میان



مردم زیاد شده، زنان، زیاد و مردان کم می شوند تا جایی که از هر پنجاه زن تنها یک سرپرست مرد وجود دارد».

توضیح: عبارت «حدثنا» در روایت غیر ابی ذر و نسفی به صورت «أخبرنا» آمده است. «داود بن شبيب» به صورت معجمه و موحده، از اهل باهلی است، کنیه اش ابا سلیمان است و از صحابی بصری صدوق است، گفته ابو حاتم. ابن بطلال گفته: او در سال ۲۲ هجری درگذشت و از او فقط همین حدیث نقل شده است. هدف این حدیث: «ویظهر الزنا» یعنی زنا آشکار و شایع شود، طوری که کسی نتواند آن را مخفی نگه دارد، زیرا تعداد زیادی به آن می پردازند. علت سخن انس: «لا یحدثكموه أحد بعدی» پیش تر توضیح داده شده است.

اسلام برای کنترل غریزه جنسی و حفظ نسل، ازدواج شرعی را به عنوان سالم ترین راه ممکن تشریع نموده است. و از هرگونه تصرفی جز این راه مشروع، منع کرده است. بنابراین به حجاب دستور داده و نیز به روزه گرفتن و کنترل نگاه امر کرده است. و همچنین زنان را از کوبیدن پا به زمین و آرایش و آمیخته شدن با مردان و نمایان کردن زینت ها و خلوت با بیگانه یا دست دادن با بیگانه نهی کرده است. چنان که از سفر زن بدون محرم نهی کرده است. و تمام این ها به این دلیل است که هیچ یک از زن و مرد مرتکب زنا نشوند.

۱- الله متعال می فرماید: **قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَهُوَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** [النور: ۳۰] «ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشم های خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرند و شرمگاه شان را حفظ کنند، این (کار) برای آن ها پاکیزه تر است، بی گمان الله به آنچه انجام می دهند، آگاه است».

۲- و الله متعال می فرماید: **(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَهُوَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)** [الأحزاب: ۵۹] «ای پیامبر به همسران و دختران و زنان مؤمنان بگو: چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند (و با آن سر و صورت و سینه های شان را



پوشانند) این مناسب تر است تا شناخته شوند پس مورد آزار قرار نگیرند و الله آمرزنده مهربان است». [از کتاب: مختصر فقه الإسلامی]

٦٨٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الْفَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . قَالَ عِكْرَمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يَنْزِعُ الْإِيمَانَ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

ترجمه: ابن عباس - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «زناکار هنگام ارتکاب عمل زنا، ایمان (کامل) ندارد؛ شراب خوار، هنگام شراب خواری و دزد، هنگام دزدی ایمان کامل ندارند».

عکرمه می گوید: به ابن عباس گفتم: چگونه ایمان از وی برکشیده می شود؟ گفت: این چنین، و انگشتان هردو دست را در هم آورد، سپس آنها را بیرون آورد. پس اگر توبه کند، ایمان همچنین باز می گردد، و انگشتان را در هم آورد.

توضیح: قول صحیحی که محققان در شرح این حدیث گفته اند، این است که معنای حدیث از این قرار است که انسان در حالی که ایمان کامل دارد، این گناهان را انجام نمی دهد.

حافظ ابن حجر گفته است: حدیث ابن عباس: «لا یزنی الزانی» شرح آن پیش تر در حدیث ابی هریره در باب حدود آمده است. ابن جریر گفته برخی آن را به صورت نهی «لا یزنی مؤمن» روایت کرده اند و برخی دیگر آن را درباره مستحل دانسته اند. سند شامل اسامی: ابن عباس، اسحاق بن یوسف، الفضیل، ابوغزوان و... است.

عبارت «قال عکرمه...» مرتبط با سند مذکور است. عبارت «وشبک بین أصابعه» در روایت اسماعیلی از طریق اسماعیل بن هود الواسطی نقل شده و بخصوص صفتی را توصیف می کند که حفظ آن مشکل است.



ترمذی پس از تخریج حدیث ابی هریره گفته: تفسیر «لا یزنی الزانی وهو مؤمن» به معنای کفر کسی با زنا، سرقت یا شرب نیست، بلکه منظور کمال ایمان است، نه اصل آن، و مطابق قول جمهور است.^۱

۶۸۱۰ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ » .

ترجمه: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمودند: «زناکار موقع زنا مؤمن نیست، دزد موقع دزدی مؤمن نیست، و شراب خوار موقع شراب خواری مؤمن نیست، و توبه بعد از آن می باشد».

توضیح: حدیث ابی هریره در این زمینه ذکر شده است و در آخر: «والههزة معروضة بعد» آمده است.

۶۸۱۱ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ « أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقُكَ » . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « أَنْ تَرَانِي حَلِيلَةً جَارِكَ » . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِثْلَهُ ، قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعَاهُ دَعَاهُ .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود می گوید: از پیامبر سؤال کردم: چه گناهی به نزد الله از همه گناهها بزرگتر است؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: شریک قراردادن برای الهی که آفریدگار شما است. گفتم: واقعاً این گناهی است بسیار بزرگ. گفتم: بعد از شرک چه گناهی؟ فرمود: اولادت را به خاطر اینکه هزینه اش بر عهده شما است و با شما غذا می خورد، بکشی. گفتم: بعد از کشتن اولاد چه گناهی از همه بزرگتر است؟ فرمود: زناکردن با زن همسایه است».

^۱ - همان.



توضیح: البته زنا با هر کسی ظلم و گناهی است بس بزرگ اما زنا با همسایه که لازم است در حق او امانت و نیکویی بیشتر رعایت شود و از شرّ همسایه اش امین باشد گناهش از هر زنای دیگری بیشتر است، ضمناً به واسطه ارتباط همسایه ها با هم امکان این خیانت بیشتر است، لذا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می خواهد این گناه عظیم در جامعه مخصوصاً در بین همسایه ها وجود نداشته باشد.

حافظ ابن حجر می گوید: عبارت «عمرو بن علی» الفلاس است، یحیی ابن سعید القطان، سفیان الثوری، منصور ابن المعتمر، سلیمان الأعمش، ابو وائل شقیق، ابومیسره عمرو بن شرحبیل، واصل ابن حیان (معروف به أهدب) هستند. رجال سند از سفیان به بعد کوفی اند.

عبارت «قال عمرو» اشاره به ابن علی مذکور است که برای عبد الرحمن نقل شده است. ابن هثیم در روایت اسماعیلی گفته: عبد الرحمن روایت را نقل کرد و نام واصل را حذف کرد و گفت «حدثنا یحیی بن سعید» و روایت را تفصیل داد. اصل مطلب: وقتی عمرو بن علی به یحیی اشاره کرد، گویا در آن شک داشت و به جای واصل، فقط از سفیان عن منصور و أعمش روایت کرد و گفت «دعه دعه» یعنی آن مسیر که اختلاف دارد را رها کن. ابن هثیم اضافه کرد: پس از این دیگر واصل ذکر نشد، یعنی مقصود همان رها کردن سندی است که نام ابومیسره در آن نیست.

کرمانی گفته است: نتیجه اینکه، هرچند ابی وائل زیاد از عبدالله روایت کرده است، اما این حدیث را از او نقل نکرده است. منظور از این، نقد یا طعن بر او نیست، بلکه به نظر او برتری روایت با حذف واسطه به موافقت اکثر نقل کنندگان بوده است.

ظاهراً دلیل ترک نقل این بوده که در آن تردید وجود داشته است؛ زیرا اگر نام ابومیسره در اصل روایت واصل آمده باشد، روایت آن بدون او مستلزم آن است که او را به تدلیس یا ضعف ضبط متهم کنیم. اما اگر در روایت اصلی نباشد، اضافه کردن او به سند کاری است که خود را از نقل آنچه نشنیده است بی نیاز می کند و فقط از کسی روایت می کند که در مورد او تردیدی نیست.

عبد الرحمن یک بار این حدیث را فقط از سفیان از واصل با اضافه کردن ابومیسره نقل کرده است. ترمذی و نسائی هم همین کار را کرده اند؛ اما ترمذی پس از ذکر واصل، مسیر سفیان از أعمش و منصور را نیز اضافه کرده است. خطیب این سند را نمونه ای از نوع مدرج



اسناد دانسته است و گفته محمد بن کثیر با عبدالرحمن در روایت اولش از سفیان موافقت کرده است، بنابراین حدیث از سه نفر بدون تفصیل آمده است.

بخاری در الأدب آن را از محمد بن کثیر آورده اما در سند فقط به منصور اشاره کرده است. ابو داود هم از محمد بن کثیر روایت کرده و أعمش را به منصور افزوده است. خطیب نیز از طریق طبرانی و ابومسلم، لیث، معاذ بن المثنی و یوسف قاضی نقل کرده است، هر سه از محمد بن کثیر از سفیان عن سه گانه. همین طور ابو نعیم در المستخرج آورده است. اختلاف در ذکر ابومیسره و حذف آن بین منصور و أعمش بوده و در مورد واصل اختلافی نبوده است.

ترمذی و نسائی از طریق شعبه از واصل بدون ابومیسره نقل کرده‌اند، اما ترمذی گفته روایت منصور صحیح‌تر است یعنی ابومیسره باید ذکر شود. دارقطنی اختلاف را نقل کرده و گفته: حسن بن عبیدالله از ابی وائل نقل کرده که مانند روایت واصل است. حافظ ابوبکر نیسابوری گفته ممکن است ثوری ترکیبی از سه نفر ساخته باشد، زیرا ابن مهدی و محمد بن کثیر آن را جدا نقل کرده‌اند، پس احتمال دارد ادراج از سفیان باشد نه عبدالرحمن.

عبارت «أی الذنب أعظم» روایت اکثر است. در برخی روایت‌ها آمده است: «أعظم الذنوب عند الله». در روایت مسدد گذشته آمده: «أی الذنب عند الله أكبر». در روایت ابی عبیده بن معن از الأعمش: «أی الذنوب أكبر عند الله». در روایت أعمش نزد احمد: «أی الذنب أكبر». در روایت حسن بن عبیدالله: «أكبر الكبائر».

ابن بطلال و مهلب گفته‌اند ممکن است بعضی گناهان از برخی دیگر بزرگ‌تر باشند، زیرا اتفاق نظر است که لواط از زنا بزرگ‌تر است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم مقصود از «أعظم» را گناهان متداول و نیازمند تبیین دانسته، مانند وقایع وفد عبد القیس که محدود به مسائل آشامیدنی بود.

نکات دیگر:

۱. امکان دارد چیزی که ذکر نشده، مساوی یا بزرگ‌تر از آنچه ذکر شده باشد.
۲. بسیاری از مفاسد در زنا شدیدتر است.
۳. نص صریح در مورد «أعظم» وجود دارد و نیازی به محدود کردن آن نیست.



۴. داستان مربوط به اشربه فقط نمونه‌ای از محدودیت‌ها بود و اشاره به حصری بودن ندارد.

بنابراین می‌توان گفت، در رده‌بندی گناهان، آنچه ذکر شده اولویت دارد، اما گناهان دیگر می‌توانند رتبه دوم یا سوم را داشته باشند، و این منافاتی با سند ندارد. همچنین در کتاب الأدب، عقوب والدین جزو کبائر ذکر شده و ممکن است رتبه چهارم باشد.

عبارت «لَحْلَه جَارِك» به معنی زنی است که برای مرد جایز است با او هم‌بستر شود یا همراه او در یک بستر باشد.

عبارت «أَجَلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» به معنی «برای آنکه با تو غذا بخورد» است؛ به همین دلیل «الجَار» حذف شده و متن درست قائم شده است. ذکر غذا به دلیل غالب بودن این حالت در عرب بوده است. شرح بیشتر این حدیث در کتاب التوحید خواهد آمد.^۱

۲۱ - بَاب رَجْمِ الْمُحْصَن

وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنَى بِأَخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

باب: رجم محصن (سنگسار مرد یا زن زناکار که به همسر رسیده باشند)

۶۸۱۲ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از سلمه بن کهیل روایت است که گفت: از شعبی شنیدم که حدیث می‌کرد این که: علی رضی الله عنه به هنگام سنگسار کردن زنی در روز جمعه گفت: همانا وی را نظر به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنگسار کردم.

توضیح: عبارت «حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ» در روایت علی بن الجعد از شعبه: از سلمه و مجالد آمده و آن را اسماعیلی نقل کرده است. دارقطنی گفته است: قعنب بن محرز آن را از وهب بن جریر از شعبه از سلمه از مجالد نقل کرده، اما این اشتباه است و درست آن سلمه و مجالد است.

۱- همان.



عبارت «سمعت الشعبي عن علي» یعنی از علی نقل می‌کند. برخی مانند حازمی در این سند شک کرده‌اند که آیا شعبی آن را از علی شنیده یا نه. اسماعیلی گفته: عصام بن یوسف از شعبه نقل کرده که گفته: «از سلمه از شعبی از عبد الرحمن بن ابی لیلی از علی» و دارقطنی نیز همین را تأیید کرده و گفته که اضافه در دو سند است و نشان می‌دهد شعبی آن را از علی شنیده و از کس دیگری نشنیده است.

عبارت «حين رجم المرأة يوم الجمعة» در روایت علی بن الجعد آمده: «علی زنی را که زنا کرده بود، روز پنجشنبه زده و روز جمعه رجم کرده است».

همچنین در روایت نسائی از طریق بهز بن اسد از شعبه و دارقطنی از طریق ابوحصین نقل شده که: «علی زنی به نام شراحه — که تلفظش با شین معجمه و راء مخفف و حاء مهمله است — که فاجره شده بود، آورد، او را نگه داشت تا زایمان کرد، سپس نزدیکترین زن‌ها را به او آورد و سپس رجم شد».

در روایت دیگری از طریق حصین نقل شده: «علی مولای زنی از سعید بن قیس که فاجره و جلی بود، آورد، صد ضربه زد و سپس رجم شد».

ابن عبد البر گفته است که در تفسیر سنید بن داود روایت دیگری آمده که علی از زن پرسید: «آیا کسی تو را مجبور کرده؟» گفت: «نه.» «آیا در خواب یا شوهر از دشمنان ما؟» گفت: «نه.» سپس او را زندانی کرد، بعد از زایمان، روز پنجشنبه صد ضربه زد و دوباره زندانی کرد، روز جمعه برایش گودال کند و رجم کرد.

عبد الرزاق از وجه دیگر نقل کرده: علی پس از زایمان دستور داد گودالی در بازار برای زن آماده کنند و گفت: «اولی‌ترین فرد برای رجم امام است، اگر اعتراف بود، و اگر شاهد، شاهد.» سپس رجم انجام شد.

عبارت «رجمها بسنة رسول الله» در روایت علی بن الجعد اضافه شده: «و جلدتها بكتاب الله». اسماعیل بن سالم در ابتدا از شعبی نقل کرده که گفته: «گفته شد علی دو حد را جمع کرده است.» در روایت عبد الرزاق آمده: «او را با قرآن شلاق زد و با سنت رجم کرد.» شعبی گفته است: ابی بن کعب نیز همین‌طور گفته است. حازمی گفته: احمد، اسحاق، داود و ابن المنذر گفته‌اند که زانی محصن ابتدا شلاق و سپس رجم می‌شود.



جمهور علما گفته‌اند که شلاق و رجم جمع نمی‌شود و روایت عبادۀ بن الصامت منسوخ است. یعنی در مسلم آمده: زن شوهردار (ثیب) صد ضربه شلاق و رجم، زن باکره صد ضربه و رجم ندارد. شافعی گفته است: سنت نشان می‌دهد شلاق برای باکره ثابت و برای زن شوهردار ساقط است.

دلیل این است که در قصه ماعز، تنها رجم ذکر شده و شلاق نیامده است. ابن المنذر گفته: برخی شافعی را مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند شلاق در کتاب الله ثابت و رجم در سنت ثابت است، همان‌طور که علی گفته است.

برخی مذهب‌ها که عجیب‌اند، ابن المنذر و ابن حزم از ابی بن کعب نقل کرده‌اند که جمع شلاق و رجم مخصوص پیرمرد و پیرزن است، اما جوان اگر محصن نبود، شلاق و اگر محصن بود، رجم می‌شود. دلیل آن حدیث پیرمرد و پیرزن است: «اگر زنا کردند، رجم شوند.» عیاض گفته است: گروهی از اهل حدیث گفته‌اند جمع فقط برای پیرمرد و زن شوهردار است و برای جوان نیست و اساس ندارد.

نووی گفته است که این مذهب باطل است و اصل آن را نفی کرده است. او گفته اگر منظور راه و روش باشد، باطل است زیرا ثابت است همان‌طور که در «باب البکران یجلدان» توضیح داده می‌شود. و اگر منظور دلیل باشد، در آن هم جای تأمل است، زیرا آیه درباره پیران آمده است و برخی فهمیده‌اند که اختصاص پیر به آن به معنای عذر جوان است، که این جمع بین دلایل است و چگونه می‌توان آن را باطل دانست؟ همچنین با این دلیل اجازه نسخ تلاوت بدون نسخ حکم را اثبات کرده‌اند.

برخی از معتزله مخالفند و گفته‌اند تلاوت با حکم آن مانند علم با عمومیت است و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. پاسخ داده شده: عمومیت مانع وجود علم به ذات خود نیست. تلاوت نشانگر حکم است و وجود آن دلالت بر ثبوت حکم دارد، اما خود تلاوت دلالتی بر ضرورت استمرار ندارد. اگر تلاوت نسخ شد، دلالت و مدلول آن باقی است و بالعکس.^۱



٦٨١٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ الثُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرَى .

ترجمه: «شیبانی می گوید: از عبدالله بن ابی اوفی پرسیدم: آیا پیامبر - صلی الله عليه وسلم - رجم را انجام داده است؟ گفت: بلی، گفتم: آیا رجم را قبل از نزول سوره نور اجرا کرد یا بعد از آن؟ گفت: نمی دانم».

توضیح: عبارت «حدثنی» در روایت ابوذر: «حدثنا اسحاق» است. اسحاق همان ابن شاهین الواسطی، خالد ابن عبدالله الطحان، و الشیبانی همان ابو اسحاق سلیمان مشهور به کنیه اش است.

سؤال «قبل سورة النور أم بعد» در روایت کشمیهنی: «أم بعدها» آمده است. فایده این سؤال این است که اگر رجم قبل از سوره نور باشد، می توان ادعا کرد که نسخ آن به وسیله تأکید در آن سوره صورت گرفته و حد زانی شلاق است، و اگر بعد از آن باشد، می توان استدلال کرد بر نسخ شلاق برای محصن. پاسخ داده شده که نسخ کتاب با سنت از راه آحاد جایز نیست، اما سنت مشهور جایز است. همچنین نسخ شلاق فقط برای غیرمحصن اختصاص دارد.

عبارت «لا أدری» بعد از بابها بیان می شود. دلیل آن این است که رجم بعد از سوره النور واقع شده است، زیرا نزول آن در ماجرای افک بوده است. اختلاف است که سال رجم چهارم، پنجم یا ششم بوده است. رجم پس از آن رخ داده و ابو هریره حضور داشته است. ابن عباس نیز سال نهم به همراه مادرش به مدینه آمد.^۱

٦٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ رَأَى ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَمَ ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَيْنَ .

^۱ - همان.



ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی از قبیله‌ی بنی اسلم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و به آنحضرت گفت که همانا وی زنا کرده است، و چهار بار بر خود گواهی داد. رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره‌ی وی امر کرد، و او سنگسار شد و همانا وی محسن بود (ازدواج کرده بود).

توضیح: در روایت ابوذر: «حدثنا» یعنی «به ما خبر داد»، عبدالله ابن المبارک و یونس ابن یزید.

عبارت «حدثني أبو سلمة» در روایت ابوذر: «أخبرني» آمده است.
عبارت «أن رجلاً من أسلم» یعنی مردی از قبیله بنی اسلم، که نام او ماعز بن مالک است، همان طور که بعداً توسط ابن عباس ذکر خواهد شد.^۱

۲۲ - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَنِ النَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَنْفِظَ».

باب: مرد زناکار دیوانه و زن زناکار دیوانه سنگسار نمی شود

و علی به عمر گفت: آیا نمی دانی که از دیوانه قلم برداشته شده تا هوشیار گردد و از کودک تا بالغ شود و از خوابیده تا بیدار شود.

توضیح: باب: رجم مجنون و مجنونه. اگر فرد در حال جنون زنا کند، رجم شامل او نمی شود. این مورد اجماع است. اما اگر زنا در حالت سلامت اتفاق بیفتد و سپس جنون پیش آید، آیا رجم به بعد از بهبودی موکول می شود؟ جمهور گفته اند: خیر، زیرا مقصود تلف است و تأخیر معنایی ندارد. بر خلاف شلاق که به دلیل قصد ایجاد درد، ممکن است تأخیر یابد.
عبارت «وقال علی رضی الله عنه لعمر رضی الله عنه: أما علمت الخ...» پیش تر در «باب الطلاق فی الإغلاق» توضیح داده شده است. ابوداود، ابن حبان و نسائی آن را مرفوع نقل کرده اند و نسائی موقوف را ترجیح داده است، ولی در حکم مرفوع است.

در اثر نخست آمده است: ابن عباس نقل کرده که علی به عمر گفت: «آیا ندانستی قلم بر سه چیز برداشته شده است؟» یعنی: بر مجنون، صبی (پسر نابالغ)، و خوابیده تا بیدار شود.

^۱ - همان.



سپس علی زن مجنون باردار را رها کرد و رجم انجام نشد. این روایت از جریر بن حازم از أعمش از ابوظبیان از ابن داود آمده و سند آن متصل است، اما نسائی آن را از طریق جریر بن حازم که در مصر احادیث نادرستی روایت کرده، بلند کرده است.

در روایتی از جریر بن عبد الحمید از أعمش با سند او آمده است: «عمر با زنی دیوانه که مرتکب زنا شده بود مواجه شد و از مردم در مورد او مشورت گرفت. عمر دستور داد که او را حد بزنند. وقتی او را نزد علی بن ابی طالب بردند، علی گفت: «او را بازگردانید.» سپس نزد عمر آمد و گفت: «آیا نمی دانستی که قلم [مؤاخذه] برداشته شده است؟» و سپس حدیث را ذکر کرد. در پایان روایت، عمر گفت: «پس چرا او را حد زدی؟» و سپس او را فرستاد و شروع به تکبیر گفت.»

همچنین از طریق وکیع از أعمش چیزی شبیه به این نقل شده است و ابوداود این روایت را به صورت موقوف از هر دو مسیر نقل کرده و نسائی آن را ترجیح داده است. همچنین عطاء بن السائب از ابو ظبیان از علی بدون ذکر ابن عباس نقل کرده است، و در پایان روایت آمده که عمر تکبیر گفته است. ابوداود و نسائی با لفظ «زنی نزد عمر آورده شد» این روایت را نقل کرده اند. در آن آمده: «عمر او را آزاد گذاشت و گفت: علی را فراخوان، علی آمد و گفت: «ای امیرالمؤمنین، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: قلم برداشته شده است...» اما با لفظ «معتوه» تا برائت حاصل شود، و این زن معتوه از فرزندان فلان بود، احتمال دارد که زمانی که او به بلا گرفتار شد...»

ابوداود همچنین از طریق ابو الضحی از علی روایت مرفوع دارد، با این تفاوت که گفته «از روی خَرَف» (با فتح خاء و کسر راء) و از طریق حماد بن ابی سلیمان از ابراهیم النخعی از أسود از عایشه نیز روایت مرفوع دارد: «قلم [مؤاخذه] بر سه گروه برداشته شده است... و برای مبتلا تا برائت حاصل شود.» این مسیرها برخی یکدیگر را تقویت می کنند و نسائی در تخریج آنها بسیار توضیح داده و گفته: هیچ یک از آنها صحیح نیست و مرفوع به صحت نزدیک تر است.

من می گویم که مرفوع شاهی از حدیث ابو إدريس خلوانی دارد که از چند صحابه نقل شده است، از جمله شداد بن اوس و ثوبان، که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «قلم در حد برداشته شده است: از کودک تا زمانی که بزرگ شود، از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از دیوانه تا زمانی که عقلش بازگردد، و از معتوه هلاک.» طبرانی آن را روایت کرده است و فقها



نیز بر اساس این احادیث حکم کرده‌اند. ابن حبان گفته است که منظور از «برداشتن قلم» ترک نوشتن شر و نه ترک نوشتن خیر است.

شیخ ما در «شرح ترمذی» گفته است: این روایت در مورد کودک واضح است، نه در مورد دیوانه و خوابیده، زیرا آنها در زمره کسانی هستند که عبادت صحیح از آنها پذیرفته نمی‌شود به دلیل فقدان شعور. ابن العربی نقل کرده است که برخی فقها در مورد اسلام کودک سؤال کردند و گفتند: صحیح نیست و از این حدیث استفاده کردند. عارض شد که قلم مؤاخذه برداشته شده، اما قلم ثواب نه، زیرا وقتی از زن پرسیده شد «آیا حج واجب است؟» پاسخ داده شد «بله» و گفته شد «آنها را به نماز امر کنید». بنابراین وقتی قلم ثواب برقرار است، اسلام بالاترین نوع ثواب است، پس چگونه می‌توان گفت لغو است و نماز و حج معتبر نیست؟

بر اساس «تا زمان احتلام»، برخی استدلال کرده‌اند که قبل از آن مؤاخذه نمی‌شود، و برخی گفته‌اند مؤاخذه قبل از آن صورت می‌گیرد. همچنین مالکی‌ها می‌گویند حد بر نوجوان اجرا می‌شود و طلاق او معتبر است چون در روایت آمده: «تا بزرگ شود» و دیگری «تا بالغ شود». ابن العربی دنبال کرده است که روایت با لفظ «تا زمان احتلام» نشان واقعی است و باید بقیه روایت‌ها بر آن حمل شود.^۱

۶۸۱۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، دَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَبُكَ جُنُونٌ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ أَحْصَيْتَ » . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » .

۶۸۱۶ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِي مَن رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أُلْقِيَتْ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ .

معنی کلمات:

- تَنَحَّى تَلَقَاءَ وَجْهَهُ: روبروی او قرار گرفت .



- **ثَنَّى** : تکرار کرد .
- **هَلْ أَحْصَنْتَ** : آیا ازدواج کرده ای ؟
- **أَذَلَقْتَهُ الْحِجَارَةَ** : سنگ به او برخورد کرد .
- **هَرَبَ** : فرار کرد .
- **الْحَرَّةَ** : زمینی که با سنگ سیاه پوشیده شده باشد، یکی از مناطق مدینه‌ی منوره است .

ترجمه : ابو هریره رضی الله عنه می فرماید : یکی از مسلمانها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، ایشان در مسجد بودند، آن مرد پیامبر صلی الله علیه و سلم را صدا زد و گفت: یا رسول الله من زنا کرده ام، پیامبر صلی الله علیه و سلم صورتش را از او برگرداند، آن مرد روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و گفت: یا رسول الله من زنا کرده ام، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم صورتش را از او برگرداند، تا اینکه این کار را چهار بار با او انجام داد، هنگامی که چهار بار بر علیه خود شهادت داد رسول الله صلی الله علیه و سلم او را فرا خواند و به او فرمود: آیا دیوانه هستی؟ گفت: نه، فرمود: آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: او را ببرید و سنگسار کنید.

ابن شهاب می گوید: ابو سلمه بن عبد الرحمن به من گفت : از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما شنیدم که می گفت: من از جمله کسانی بودم که او را سنگسار کردیم، او را در مصلی سنگسار کردیم، وقتی سنگها با بدن او برخورد کرد پا به فرار نهاد، دنبالش کردیم و در حره او را گرفتیم و سنگسارش کردیم.

مردی که سنگسار شد ماعز بن مالک بود. و ماجرایش را جابر بن سمره و عبد الله بن عباس و ابو سعید خدری و بریده بن الحصیب اسلمی روایت کرده اند.

توضیح : «عقیل» همان ابن خالد است.

«از ابو سلمه و سعید بن مسیب» روایت یحیی بن بکیر از لیث است، و شعیب بن لیث از پدرش نقل کرده است. این روایت در مسلم آمده و بعد از شش باب روایت دیگری از سعید بن عفیر از لیث از عبد الرحمن بن خالد از ابن شهاب جمع شده است. مسلم اینها را جمع کرده و روایت عقیل را متصل کرده و روایت عبد الرحمن را مرفوع کرده است.



روایت‌های دیگری توسط معمر، یونس و ابن جریج از ابن شهاب از ابو سلمه به تنهایی از جابر نقل شده و مسلم این مسیرها را ثبت کرده و آن را به روایت عقیل نسبت داده است.

«یک مرد آمد» - ابن مسافر در روایت خود افزود: «از مردم»، در روایت شعیب بن لیث «از مسلمانان»، و در روایت یونس و معمر «یک مرد مسلمان آمد»، و در حدیث جابر بن سمرة در مسلم آمده است: «ماعر بن مالک الاسلمی وقتی به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آورده شد... مرد کوتاه و عضلانی که ردایی بر تن نداشت» و در لفظ دیگر «ذو عضلات».

ابوعبیده گفته است: عضله یعنی آنچه از گوشت در بالای کف پا جمع شده است. اُصمعی گفته است: هر گروهی از گوشت و عصب عضله است. ابن القطاع گفته است: عضله گوشت ساق و بازو و هر گوشت گرد بدن است، و اعضاء شدید القوی یعنی کسی که عضلانی و قوی باشد. روایت دیگر نشان می‌دهد منظور اینجا مردی با عضلات فراوان است.

«پس از او روی گرداند» - ابن مسافر افزود: «او کنار رفت تا مسیر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم را باز کند».

در روایت شعیب آمده است: «پس کنار رفت به سمت روی او» یعنی از سمتی که بود به سمتی که رو به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم داشت منتقل شد. واژه «تلقاء» در نقش ظرف است و اصل آن مصدر بوده که به جای ظرف (مکان) استفاده شده و «مکان» قبل آن حذف شده است. این از معدود مواردی است که مصدر با وزن «تَفْعُل» با کسر حرف اول ساخته شده؛ و سایر نمونه‌ها با فتح حرف اول هستند. همچنین اسم‌ها با این وزن بسیار است.

در روایت کشمیهنی آمده است: «تا رد» به جای «ردد» نقل شده است.

در روایت شعیب بن لیث آمده: «تا آن را تکرار کرد» که نون سبک بعد آن به معنای تکرار است. در حدیث بریده در مسلم آمده است: پیامبر فرمود: «وای بر تو! برگرد و استغفار کن و به سوی الله بازگرد»، او کمی فاصله گرفت و سپس آمد و گفت: «ای رسول الله مرا پاک کن» و در لفظ دیگر آمده: «فردای آن روز به نزد او آمد».

در مرسل سعید بن مسیب نزد مالک و نسائی از روایت یحیی بن سعید انصاری از سعید آمده است: «مردی از مسلمانان به ابوبکر گفت: دیگری مرتکب زنا شده است، گفت: پس به سوی الله بازگرد و با پوشش خدا مخفی شو». سپس او نزد عمر آمد و سپس نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم رفت و سه بار روی برگرداند، تا وقتی که زیاد بر او فشار آمد، به خانواده‌اش بازگردانده شد.



در روایت ابی ذر آمده: «چهار بار بر علیه خود شهادت داد» و در روایت بریده: «وقتی چهارمین بار شد، پرسید: با چه چیزی تو را پاک کنم؟» در حدیث جابر بن سمره از طریق ابی عوانه از سماک آمده است: «چهار بار بر علیه خود شهادت داد» و مسلم آن را روایت کرده است. شعبه از سماک نقل کرده: «دو بار رد شد» و در روایتی دیگر «دو یا سه بار». شعبه گفته است که به سعید بن جبیر گفتم، او گفت: «چهار بار رد شد».

در حدیث ابی سعید در مسلم آمده است: «سه بار به زنا اعتراف کرد». جمع بین روایات این است که روایت «دو بار» می تواند اشاره به این باشد که او دو بار در یک روز و دو بار در روز دیگر اعتراف کرده است، همانطور که گفته بریده: «فردای آن روز»، بنابراین راوی یکی از روزها را ذکر کرده یا منظور این است که دو روز اعتراف کرده، یعنی مجموعاً دو در دو.

در ابوداود از طریق اسرائیل از سماک از سعید بن جبیر از ابن عباس آمده است: «ماعز بن مالک به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد و دو بار به زنا اعتراف کرد، پیامبر او را بازگرداند، سپس آمد و دو بار دیگر اعتراف کرد». روایت «سه بار» احتمالاً به تعداد دفعاتی اشاره دارد که پیامبر او را بازگرداند، و بار چهارم را نه، بلکه استقامت در مورد او سنجیده شد و درباره عقل او سؤال شد.

در حدیث ابی هریره نزد ابوداود از طریق عبدالرحمن بن صامت آمده است که پس از چهار بار، پیامبر او را آزمایش کرد و گفت: «آیا می دانی زانی چیست؟...» و منظور از پنجمین بار صفاتی است که هنگام سؤال و بررسی مشخص شد، زیرا چهار بار اول پیامبر روی او رویگردان بود و پنجمین بار برای سؤال و بررسی آمده است.

«فقال أبک جنون؟ قال لا» در روایت شعیب درباره طلاق به صورت «وهل بک جنون؟» آمده و در حدیث بریده نیز آمده: «فسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون» و در لفظ دیگر: «فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا» و در حدیث ابی سعید: «ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله» و در مرسل ابی سعید آمده: «بعث إلى أهله فقال: أشتكى به جنون؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح».

می توان بین این روایات جمع کرد که پیامبر ابتدا سوال کرد و سپس به احتیاط درباره ی او پرسید. فایده ی پرسش او این بود که اگر ادعای جنون می کرد، این کار مانع از اجرای حد



علیه او می شد تا خلاف ادعای او روشن شود. وقتی پاسخ داد که جنون ندارد، پیامبر دوباره پرسید تا احتمال وجود جنون بررسی شود و به گفته اش توجه نشود.

در روایت ابی داود از طریق نعیم بن هزال آمده که: «ماعر بن مالک یتیم بود و در حجر پدرش زندگی می کرد. او به دختری از محله آسیب رساند.

پدرش گفت: برو به پیامبر اطلاع بده، شاید او برایت استغفار کند و راه خروجی داشته باشی.» عیاض می گوید: فایده ی پرسش «أبک جنون؟» این بود که وضعیت او محفوظ بماند و احتمال داده نشود که یک شخص عاقل به اعترافی که منجر به نابودی اش شود اصرار کند؛ شاید از اعتراف خود بازگردد یا تنها خود پیامبر شنیده باشد یا برای آن باشد که چهار شاهد لازم برای تاییدش تکمیل شود.

سؤال پیامبر از قوم او بعد از آن، برای اطمینان بیشتر و تثبیت مطلب بود. برخی مفسران گفته اند دلیلش این است که پیامبر تنها خودش شنیده است، اما این گفته نادرست است زیرا در همان روایت آمده که این اتفاق در حضور صحابه در مسجد رخ داده است. می توان این گونه پاسخ داد که تنها شنیدن پیامبر از اعتراف کافی بود چون پیامبر هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، در حالی که دیگران ممکن است دچار احتمال شوند.

وقتی گفته شده: «قال فهل أحصنت؟» یعنی «آیا ازدواج کردی؟»؛ این در اینجا به صورت قطعی گفته شده است، زیرا حکم حد برای کسی که ازدواج کرده و نکرده متفاوت است.

وقتی گفته شده: «قال: نعم» در حدیث بریده پیش از آن اضافه شده: «أشربت خمرًا؟ قال لا» و گفته شده «فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحا» و در حدیث ابن عباس اضافه شده: «لعلك قبلت أو غمرت أو نظرت» یعنی تمام این اعمال زنا محسوب می شود اما حد ندارد، او پاسخ داد: «نه». در حدیث نعیم آمده: «فقال هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتھا؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم» و در حدیث ابن عباس آمده: «قال أنكتهّا؟ این لفظ به صراحت آمده و به جای لفظ دیگر مانند «جماع» نیامده است، اما ممکن است جمع باشد و اشاره به اجتماع داشته باشد. در حدیث ابی هریره نیز آمده: «أنكتهّا؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلک منك فی ذلک منها؟ قال نعم» و سپس توضیح داده شده که عمل حرام بوده است، و پیامبر دستور سنگسار صادر کرد.

ابن شهاب می گوید: این مربوط به سلسله روایت ذکر شده است.



وقتی گفته شده: «فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله» یونس و معمر در روایت خود اظهار کرده‌اند که منظور ابو سلمه بن عبد الرحمن است، گویا روایت از ابو سلمه از ابی هریره نقل شده و نیز نزد سعید بن المسیب آمده است.

در روایت معمر آمده: «فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى» و در حدیث ابی سعید: «فما أوثقناه ولا حفرا له، فرميناه بالعظام والمدر والخزف»، یعنی از ظرف‌های سفالی یا خاکی که خرد می‌شوند استفاده شده است.

واژه «أذلقته» به معنای «آزارش دادن با سنگ» یا «آشفته کردن» است و گفته شده: «الذلq بالتحرريك القلق» یعنی با حرکات اضطراب ایجاد کردن. نووی می‌گوید: معنای آن این است که سنگ او را به حد خود رساند و اصطلاح «اندلق» یعنی برایش حد ایجاد شد.

واژه «هرب» به معنای «دویدن سریع» است، نه فرار شدید، بلکه مثل پریدن. وقتی گفته شده: «فأدركناه بالحرّة فرجمناه» در روایت معمر آمده: «تا وقتی که مرد» و در روایت ابی سعید: «تا رسید به کنار صخره، سنگسار شد تا ساکت شد». روایت‌های دیگر تفاوت‌هایی دارند ولی جمع آن این است که عمل پیامبر موجب مرگ او شد و اصطلاح «وظیف» به معنای وزن سنگین و بزرگ است.

درسها و اندرزها!!

■ ماعز بن مالک با توبه و اعتراف خود، اجرای حد علیه او کامل شد و تطهیر شد، با این که طبیعت انسان چنین است که نمی‌تواند اعترافی که منجر به مرگش می‌شود ادامه دهد، اما او بر آن پای فشرد و بدون اجبار، با شهادت صحابه پذیرفته شد و راه نجات خود از قتل با توبه نیز برای او باز بود.

■ همچنین پیامبر از طریق استفتا و پرسش راهی برای او قرار داد تا از احکام غائب آگاه شود و بر اساس پاسخ، اعتراف خود را اصلاح کند.

■ از قضیه ماعز گرفته می‌شود که مستحب است کسی که در گناهی مثل گناه او گرفتار شد، به سوی الله توبه کند، خود را بپوشاند و آن را به هیچ کس بازگو نکند، همان‌گونه که ابوبکر و عمر به ماعز توصیه کردند. همچنین، کسی که از قضیه مطلع شد، باید آن را بپوشاند و افشا نکند و به امام گزارش ندهد، همان‌طور که پیامبر در این داستان فرمود: «اگر



آن را با لباس خود می پوشاندی، بهتر بود برای تو». به همین دلیل، شافعی رضی الله عنه می گوید: کسی که گناهی مرتکب شد و الله آن را پوشاند، بهتر است خودش آن را بپوشاند و توبه کند، و او این را با داستان ماعز با ابوبکر و عمر مستند کرده است.

■ ابن العربی می گوید: این حکم مربوط به کسی است که گناه را علنی نکرده است، اما اگر کسی به صورت آشکار فاحشه ای مرتکب شود، بهتر است او را رسوا کرده و افشا کند تا هم خودش و هم دیگران عبرت بگیرند.

■ برخی از مفسران درباره استحباب پوشاندن و همزمان تمجید از ماعز و غامدیّه اشکال کردند. شیخ در شرح ترمذی پاسخ داده که غامدیّه با وجود اینکه ازدواج نکرده بود، آثار جرم آشکار شد و پوشاندن ممکن نبود. بنابراین، برخی گفته اند اگر آثار گناه آشکار نباشد، پوشاندن بهتر است، ولی اگر آثار آشکار بود، گزارش به امام برای اجرای حد بهتر است. ظاهراً پوشاندن مستحب است و گزارش به امام برای تطهیر بیشتر، محبوب است و علم به حقیقت نزد الله است.

■ در این داستان تأکید بر احتیاط در اعدام یک مسلمان و محافظت از اوست، زیرا او توبه کرد، بر اعتراف خود پای فشرد و احتمال بازگشت از آن نیز مطرح شد. همچنین، اقرار به فاحشه در حضور امام و در مسجد مشروع است و می توان صریحاً بیان کرد، حتی اگر گفتنش خجالت آور باشد، در صورت نیاز موجه.

■ در داستان، بزرگان با صدای بلند می پرسند و امام از کسی که احتمال دارد اعترافش موجب اجرای حد شود یا بازگردد، چشم پوشی می کند و درباره شرایط آن تحقیق می کند. اعتراف مجنون باطل است و ممکن است امام به فرد یادآوری کند که می تواند بازگردد. ابن العربی می گوید: در روایت مالکی ها آمده که اثر بازگشت او نیست، اما حدیث پیامبر سزاوار پیروی بیشتر است.

■ به طور کلی، کسی که گناه کرده و پشیمان است، مستحب است که فوراً توبه کند، هیچ کس را از آن مطلع نسازد و خود را به الله پنهان کند. اگر مجبور شد کسی را مطلع کند،



بهتر است او را امر به توبه و پنهان کاری کند، همان گونه که با ماعز توسط ابوبکر و سپس عمر رخ داد.

■ باجی می گوید: منظور از «خیراً لک» این است که پوشاندن و توبه بهتر از افشا است. حتی اگر تنها راه پوشاندن او استفاده از لباس خود شخص باشد، بهتر است از افشا. ■ از این داستان همچنین استفاده می شود که تکرار اقرار زنا چهار بار شرط است، همان گونه که در داستان ماعز آمده: «فلما شهد علی نفسه أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه»، و این تعداد نشان می دهد که علت تأخیر اجرای حد، شمار اقرارهاست. این نظریه توسط کوفیان و حنبلی ها پذیرفته شده است و برخی مانند ابن ابی لیلی گفته اند که جلسات اقرار باید متعدد باشد، اما روایت ها اختلاف دارند. ظاهراً جلسات متعدد بوده اما به تعداد اقرار نبوده است؛ معمولاً گفته می شود که ابتدا دو اقرار شد و روز بعد دوباره دو اقرار دیگر، همان گونه که در مسلم آمده است.

■ همچنین، در داستان الغامدیة، چون زن باردار بود، اجرای حد به تأخیر افتاد و پس از زایمان او را سنگسار کردند، بدون توجه به تکرار اقرار یا تعداد جلسات. در داستان عسیف نیز، وقتی زن اعتراف کرد، فوراً حد اجرا شد، بدون ذکر تعداد اقرار یا جلسات متعدد. در پاسخ به قیاس گفته شده که در قتل تنها دو شاهد لازم است، برخلاف سایر حدود مالی که یک شاهد و دو زن کافی است. بنابراین قیاس برای اقرار به قتل درست نیست و تنها یک بار کافی است. اگر کسی بگوید که سکوت درباره تعداد در داستان الغامدیة و دیگر داستان ها دلیل بر کافی بودن تعداد نیست، پاسخ این است که سکوت ممکن است به دلیل علم مأمور به قضیه باشد. و اما قول الغامدیة: «می خواهی مرا مانند ماعز بازگردانی» می توان به آن تمسک کرد، اما طیبی پاسخ داده که گفته او «من از زنا حامله ام» اشاره به این دارد که وضعیت او با ماعز متفاوت است؛ زیرا هر چند هر دو در زنا شریک بودند، علت مشترک نبود. ماعز توانایی بازگشت از اقرار خود را داشت، اما او به دلیل آشکار شدن حاملگی، دیگر نمی توانست انکار کند. همچنین گفته شد که او می توانست ادعای اکراه، اشتباه یا شبهه کند.



■ در اینجا روشن می‌شود که امام لازم نیست اجرای حد را از همان ابتدا شروع کند، هرچند مستحب است. زیرا اگر امام با احتیاط و تثبیت شروع کند، موجب عبرت دیگران و احتیاط در حکم می‌شود و این گونه شاهدان نیز پس از اثبات حد با برهان شروع می‌کنند.

■ جواز تفویض اجرای حد به غیر امام وجود دارد. از آنجا که در حدیث باب به حفر اشاره نشده، استنباط می‌شود که حفر برای مرد مورد نیاز نیست، همان طور که در حدیث ابی سعید آمده: «فما حفرنا له ولا أوثقناه»، ولی در حدیث بریده آمده: «فحفر له حفيرة» و می‌توان جمع کرد که اگر حفر شد، کسی که فرار کند نتواند بپرد.

■ بر اساس مذهب شافعی، برای مرد حفر لازم نیست، ولی امام می‌تواند تشخیص دهد؛ در داستان ماعز، حفر اثبات شده و مقدم بر آنچه منفی است. در مورد زن، اگر زنا با برهان ثابت شد، مستحب است حفر نشود، نه با اقرار؛ و در بین سه امام مشهور، حفر برای زن لازم نیست. ابی یوسف و ابی ثور حفر را برای مرد و زن جایز می‌دانند.

■ جواز تلقین مجرم به حد برای دفع حد وجود دارد و حد تنها با اقرار صریح لازم است. پس شاهدان زنا باید بیان کنند که او را دیده‌اند که به عمل حرام پرداخته، و گفتن صرف «اشهد أنه زنی» کافی نیست. گروهی از صحابه، مانند عمرو بن ابی شیبہ از ابی الدرداء و علی در داستان شراحه، تلقین مجرم به حد را انجام داده‌اند؛ برخی فقط برای کسانی که از حکم زنا ناآگاه‌اند تلقین می‌کردند. مالکی‌ها تلقین کسانی که به آشکار شدن محرمات مشهورند را استثناء کرده‌اند، و می‌توان به غیر آن‌ها نیز تلقین کرد.

■ در اینجا، حبس کسی که اقرار به زنا کرده تا مدت تثبیت و زن باردار تا زایمان لازم نیست. گفته شده در آن زمان مدینه زندان نداشت و هر مجرم به ولی خود تحویل می‌شد. ابن العربی می‌گوید: دلیل عدم حبس یا تفویض این است که امکان بازگشت مجرم وجود دارد و نیازی به آن نیست و می‌توان از او چشم‌پوشی کرد. همچنین، از سؤال «هل أحصنت؟» استنباط می‌شود که لازم است درباره حالتی که احکام متفاوت است، استفسار شود.



■ اقرار مست‌کننده تأثیری ندارد، همان‌طور که از گفته «استنکھوه» و کسانی که گفتند عقل او به دلیل گناه از بین رفته است گرفته می‌شود، و در داستان ماعز دلیل آن، امکان پیش آمدن قمار یا دیگر علت‌هاست.

■ در اینجا اگر مجرم اقرار کند، رها می‌شود؛ اگر بازگشت صریح داشته باشد، همان است؛ وگرنه دنبال می‌شود و سنگسار می‌شود. این نظر شافعی و احمد است و از داستان ماعز استفاده می‌شود. همچنین در حدیث نیم بن هزال آمده: «هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب الله علیه» که توسط ابی داود و ترمذی روایت و صحیح دانسته است. در روایت ابی داود از بریده آمده: «ماعز و غامدیة اگر بازگشتند، تعقیب نمی‌شدند.» در مالکی‌ها مشهور است که اگر فرار کند، رها نمی‌شود. برخی گفته‌اند باید فوراً گرفته شود، وگرنه رها می‌شود؛ ابن عیینه گفته اگر در همان حال گرفته شود، حد کامل می‌شود.

■ در مورد کسانی که به شبهه بازگشتند، دو قول وجود دارد: برخی فقط بعد از اقرار نزد حاکم، و برخی معتقدند حد فقط وقتی اجرا می‌شود که بازگشت صریح نباشد. در داستان ماعز، کسانی که او را سنگسار کردند تا مرد، موظف به پرداخت دیه نبودند؛ چون بازگشت صریح نبود و فرار تنها باعث سقوط حد نمی‌شود.

■ نماز بر کسی که حد بر او جاری شده مستحب نیست و در صورت فوت، بحث درباره نماز او بعداً خواهد آمد. اگر از او بوی مشروبات مست‌کننده آمده باشد، حد لازم است، همان‌طور که در استنکاه ماعز پس از سؤال از او درباره نوشیدن شراب آمده است.

■ برخی از فقها از این داستان استفاده کرده‌اند که طلاق مست‌کننده واقع نمی‌شود، اما عیاض می‌گوید: تنها برای دفع حد طلاق باطل نمی‌شود و در غیر مست‌کننده، طلاق لازم است. مذهب شافعی این است که همه احکام صحیح بر او جاری است. استثناء برای کسی است که به اکراه یا بدون اطلاع از مست‌کننده بودن، نوشیده باشد.

■ نووی می‌گوید: اقرار مست‌کننده صحیح است و اقوال او نافذ است؛ سؤال درباره نوشیدن شراب به این معنا است که اگر مست بوده، حد بر او لازم نیست، و این تناقضی



ندارد، زیرا منظور احتمال شبهه بوده است، همان طور که عیاض گفته است. من می‌گوییم: آنچه مربوط به این مطلب است، در کتاب طلاق آمده و از مذهب‌های جالب، قول لیث است: «با اعمالش رفتار کنید نه با گفته‌هایش، زیرا او از عمل خود لذت می‌برد و خشمش فرو می‌نشیند و بیشتر آنچه می‌گوید نمی‌فهمد.» و الله می‌فرماید: «به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید تا آنچه می‌گویید بدانید.»^۱

۲۲ - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

باب: زناکار را سنگ است.

توضیح: قوله «باب للعاهر الحجر» اشاره دارد به حدیث عایشه درباره داستان ابن ولید بن زمعه که شرح کامل آن قبلاً در اواخر کتاب الفرائض آمده است.

۶۸۱۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». زَادَ لَنَا قَتِيبَةُ عَنْ اللَّيْثِ «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: سعد و ابن زمعه دعوا کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این (پسر) از آن تو است، ای عبدالله بن زمعه، پسر از آن بستر است. و تو ای سوده از این پسر در حجاب باش» قتیبه در روایت خود از لیث افزوده که آنحضرت فرمود: «وبرای زناکار سنگ است».

توضیح: حدیث عایشه در داستان ابن ولیده زمعه قبلاً شرح کامل آن آمده است. این حدیث از طریق ابوالولید از لیث نقل شده است و در آن آمده «الولد للفراش»؛ و سپس قتیبه از لیث اضافه کرده «وللعاهر الحجر». در روایت ابی ذر نیز اضافه شده و در کتاب البیوع آمده: «حدثنا قتيبة» و حدیث کامل آن نقل شده است.



۶۸۱۸ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اَلْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » .

ترجمه: ابوهریره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ می گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: «بچه به (صاحب) بستر تعلق می گیرد، و بهره‌ی زنا کار سنگ است».

توضیح: حافظ می گوید: در اینجا حدیث ابی هریره با دو جمله ذکر شده است؛ او آن را در کتاب القدر از طریق دیگری فقط با جمله اول نقل کرده است. اشاره به این دارد که احتمالاً منظور از «الحجر» همان سنگی است که برای رجم زانی استفاده می‌شود. منظور از این حدیث، مشروعیت رجم زانی با شرایط است، نه اینکه هر کسی زنا کرد باید رجم شود.

۲۴ - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

باب: سنگسار در بلاط (زمین هموار مقابل مسجد نبوی)

توضیح: قوله «باب الرجم فی البلاط» در روایت مستملی «بالبلاط» آمده است. بعضی تصور کرده‌اند منظور این است که وسیله رجم حتی می‌تواند روی هر سطحی باشد، حتی روی کفپوش. اما صحیح این است که «الباء» ظرفی است و نشان می‌دهد مکان مشخصی منظور است؛ و این با روایت غیر مستملی تأیید می‌شود. منظور از «البلاط» مکانی مشخص در کنار مسجد نبوی بوده که با بلاط پوشیده شده بود. این تفسیر با عبارت «فرجما عند البلاط» نیز مطابقت دارد. برخی گفته‌اند منظور زمین سخت است، چه مفروش باشد چه نباشد، ولی نظر غالب خلاف آن است.

ابو عبید البکری گفته است: «البلاط» در مدینه بین مسجد و بازار بوده است. در موطاً از عموی او، ابی سهیل بن مالک بن ابی عامر، از پدرش نقل شده که ما قرائت عمر بن خطاب را می‌شنیدیم وقتی نزد دار ابی جهم در بلاط بودیم. ابن بطال این ترجمه را مشکل دانسته، اما ابن منیر پاسخ داده که منظور این است که رجم محدود به مکان خاصی نیست؛ گاهی در مصلی و گاهی در بلاط انجام می‌شود. همچنین احتمال دارد که منظور این است که حفر برای مرجوم لازم نیست، چون در بلاط نمی‌توان حفر کرد؛ به همین دلیل ابن قیم این نظر را تأیید کرده است.

او گفته است که منظور رد روایت بشیر بن مهاجر از ابی بریده درباره ماعز بن مالک است که گفته «پیامبر فرمود حفره‌ای کنند و ماعز را در آن سنگسار کردند»؛ این روایت مسلم



است، اما احتمال دارد منظور این باشد که مکان مجاور مسجد، حکم احترام مسجد را ندارد، همان گونه که در داستان ماعز رخ داده و باز هم رجم انجام شده است. در حدیث ابن عباس نیز آمده: «پیامبر یهودیان را در کنار دروازه مسجد رجم کرد»^۱.

۶۸۱۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٌ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمَا «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمَا» . قَالُوا إِنَّ أَحْبَابَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوُجْهِ وَالتَّجْنِيبَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ اذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَةِ . فَأَتَى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَمَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَجَمَا عِنْدَ الْمَبْلَاطِ ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا .

ترجمه: از سلیمان از عبدالله بن دینار روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: مرد و زنی یهودی را که زنا کرده بودند نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. آن حضرت به مردم یهود گفت: در کتاب خود (مجازاتشان را) چه می یابید؟ گفتند: علمای ما حکم آن را چنین یافته اند که رویهایشان را سیاه کنند و هر دویشان را پشت به پشت بر خر سوار کنند. عبدالله بن سلام عالم یهود که مسلمان شده بود، گفت: یا رسول الله، از ایشان بخواه که تورات را بیاورند. تورات آورده شد و یکی از آنان دست خود را بر آیه رجم (سنگسار) گذاشت در حالی که آیه ما قبل و ما بعد آن را می خواند. ابن سلام به او گفت: دستت را بردار. ناگاه دیدند که آیه رجم زیر دستش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد و آن دو نفر سنگسار شدند.

ابن عمر گفت: آن دو تن در نزدیک بلاط سنگسار شدند و من مرد یهودی را دیدم که به دلیل عشقی که با آن زن داشت خودش را بر وی افکنده بود تا مانع رسیدن سنگ به وی شود.

توضیح: قوله «حدثنا محمد بن عثمان» اضافه ابی ذر: ابن کرامه است.



قوله «عن سليمان» اشاره به ابن بلال دارد، که روایت غریبی است. اسماعیلی و ابی نعیم آن را به سختی نقل کرده‌اند و غالباً از طریق بخاری و خالد بن مخلد بدون واسطه آمده است. پیش‌تر در کتاب الرقاق و العلم و الهبة و المناقب و غیره نیز چندین حدیث از او نقل شده است.

قوله «قد أحدثا» یعنی عملی فاحش انجام داده‌اند، و «أحدثوا» یعنی بدعت گذارده‌اند. قوله «تحميم الوجه» یعنی ریختن آب داغ مخلوط با خاکستر روی صورت، منظور سوزاندن صورت با «حمیم» (زغال) است.

و «التجبية» با فتح المثناة و ساکن بودن جیم و کسر موحدۀ بعدی، به معنای گذاشتن پیشانی مرد به چیزی که دوست ندارد در گفتار یا کردار است. ثابت شده در کتاب «الدلائل» و پیش‌تر حربی آن را ذکر کرده است.

برخی دیگر گفته‌اند به وزن «تذكرة» و به معنای «سواری معکوس» است. عیاض گفته است: تعبیر «التجبية» در حدیث اینگونه توضیح داده شده که زانیان شلاق می‌خورند و صورت‌شان با آب داغ و خاکستر (حمیم) سوزانده می‌شود و بر یک حیوان سوار می‌شوند به طوری که صورت‌هایشان به هم مخالف می‌شود. حربی گفته است: زهری همین معنی را تفسیر کرده است. من عرض می‌کنم: اشتباه است که در ضبط آن «نون» به جای «موحدۀ» آمده و سپس تفسیر شده که منظور این است که زانیان روی شتر یا الاغ سوار می‌شوند و صورت‌هایشان مخالف هم قرار می‌گیرد.

تفسیر صحیح آن همان چیزی است که ابو عبیده گفته است. «التجبية» همچنین می‌تواند به این معنا باشد که زانی دست‌های خود را روی زانو قرار دهد و حالت رکوع بگیرد، یا روی صورت خود خم شود مانند سجده‌کننده.

فریابی گفته است: «جبا» با فتح جیم و تشدید موحدۀ به معنای ایستادن در حالت رکوع و عریان است. آنچه بعد از جیم با نون آمده، اشاره به عبارت «فرأيت اليهودی أجناً علیها» دارد. در ضبط‌های مختلف با حاء مهمل یا همزه و نون آمده است.

ابن القطاع گفته است: «جناً علی الشیء» یعنی پشت خود را روی آن خم کردن. أصمعی گفته است: «أجناً الترس» یعنی آن را خم یا محدب کردن.



عیاض گفته است: صحیح همان است که ابو عبیده گفته، یعنی با جیم و همزه، و خدا دانایانتر است.

شرح بیشتر این مطلب در حدیث یهودیان در «باب أحكام الذمة» خواهد آمد.

۲۵ - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

باب: سنگسار در مصلی (عیدگاه، خارج شهر)

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله «باب الرجم بالمصلی» یعنی در محلی که شخص نماز می خوانده است؛ منظور جایی است که نماز عید و نماز جنازه خوانده می شده، مثلاً در بقیع الغرقه. در حدیث ابی سعید نزد مسلم آمده است: «فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقیع الغرقه».

برخی مانند عیاض از عبارت «بالمصلی» برداشت کرده اند که رجم داخل مصلی بوده است و نتیجه گرفته اند که مصلی حکم مسجد ندارد، زیرا اگر حکم مسجد داشت، رجم در آنجا انجام نمی شد. برخلاف نظر دارمی که گفته است مصلی حکم مسجد را دارد و نباید آنجا رجم انجام شود.

در حقیقت منظور این است که رجم در نزد مصلی انجام شده نه داخل آن، همان طور که پیش تر درباره «البلاط» توضیح داده شد. همچنین در حدیث ابن عباس آمده است: «پیامبر یهودیان را نزد دروازه مسجد رجم کرد». و در روایت موسی بن عقبه: «أنها نزدیک محل دفن جنازه و نزدیک مسجد رجم شدند». همچنین حدیث ام عطیه نشان می دهد که زنان تا قاعدگی می توانند در روز عید به مصلی بیایند.

نووی گفته است: اگر مصلی عید و غیره مسجد نیست، برای آن حکم مسجد ثابت نیست؛ و صحیح ترین نظر همین است.

بخاری و دیگران هم در رجم در مصلی از این استفاده کرده اند که اگر مصلی جنازه یا عید مسجد نباشد، حکم مسجد برای آن ثابت نیست. اگر ثابت بود، رجم در آن انجام نمی شد. عیاض نیز همین نظر را داشته و بخاری صرفاً این روایت را ترجمه کرده است.

۶۸۲۰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَرَفَ



بِائْتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَبْكَ جُنُونٌ » . قَالَ لَا . قَالَ « أَحْصَنْتَ » . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ بِالصَّلَی ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأَذْرَكَ فَرَجَمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ . لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جَرِيحٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

ترجمه: از معمر از زهری از ابوسلمه روایت است که جابر گفت: مردی از قبیله اسلم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و به ارتکاب زنا اعتراف کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم از وی روی گردانید تا آنکه وی چهار بار بر خود شهادت داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی گفت: «آیا دیوانه شدی؟» گفت: نی. فرمود: «آیا ازدواج کرده ای؟» گفت: آری. آن حضرت دستور داد و او در مصلی سنگار شد. چون سنگ بر وی اصابت کرد فرار نمود سپس گرفتار شد و سنگسار شد تا مرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از وی به نیکویی یاد کرد و بر وی نماز جنازه گزارد. یونس و ابن جریح که از زهری روایت کرده اند، نگفتند که بر وی نماز جنازه گزارد. از ابو عبدالله (امام بخاری) سؤال شد: آیا قول وی بر وی نماز جنازه گزارد صحیح است یا نه؟ امام بخاری گفت: این را معمر روایت کرده است به وی گفته شد آیا بجز معمر کسی روایت کرده است؟ گفت: نی.

توضیح: قوله «حدثنا محمود» در روایت غیر ابی ذر: «حدثنی» آمده و در نسفی «محمود بن غیلان» گفته شده است که او مروزی است و بخاری از او روایت‌های زیادی نقل کرده است.

قوله «أخبرنا معمر» در روایت اسحاق بن راهویه در مسندش از عبد الرزاق: «أنبأنا معمر و ابن جریح» آمده و مسلم نیز همین را از اسحاق نقل کرده است.

قوله «فاعترف بالزنا» در روایت اسحاق اضافه شده: «فأعرض عنه» و این را دو بار تکرار کرده است.

قوله «فأمر به فرجم بالمصلی» در روایت یونس «بالمصلی» نیامده است، پیش‌تر در «باب رجم المحسن» ذکر شده و در روایت عبد الرحمن بن خالد با عبارت «كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلی» آمده است.

گفته شده: «فقال له النبي صلی الله علیه و سلم خيرا» یعنی او را با نیکی یاد کرد. در حدیث ابوسعید در مسلم آمده است: «فما استغفر له ولا سبه» و در حدیث بریده: «فكان



الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، فلبثوا ثلاثاً ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استغفروا لماعز بن مالك». همچنین در حدیث بریده آمده است: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لو سعتهم». در حدیث ابوهریره در نسائی آمده است: «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس»، یعنی در اصل از نعمت های بهشتی بهره مند می شد. در حدیث جابر در ابی عوانه آمده است: «فقد رأيته يتخصخص في أنهار الجنة» و در حدیث لجلاج در ابی داود و نسائی آمده است: «ولا تقل له خيب لهو عند الله أطيب من ريح المسك». در حدیث ابی الفیل در ترمذی آمده است: «لا تشتمه» و در حدیث ابی ذر در احمد آمده است: «قد غفر له وأدخل الجنة».

گفته شده: «وصلی علیه» این عبارت به همین شکل در روایت محمود بن غیلان از عبدالرزاق آمده است، اما محمد بن یحیی الذهلی و گروهی دیگر از عبدالرزاق نقل کرده اند که «ولم یصل علیه». منذری در حاشیه سنن می گوید: روایت این عبارت از هشت نفر از عبدالرزاق نقل شده، اما کسی «وصلی علیه» را ذکر نکرده است. این عبارت در مسند احمد از عبدالرزاق و در مسلم از اسحاق بن راهویه و در ابی داود از محمد بن المتوکل العسقلانی و ابن حبان و ترمذی و نسائی و دیگران نیز نقل شده است. گروه زیادی از راویان با محمود مخالفت کرده اند، برخی سکوت کرده و برخی به صراحت نفی کرده اند.

گفته شده: «ولم یقل یونس و ابن جریج عن الزهري: وصلی علیه». روایت یونس به صورت کامل در کتاب «باب رجم المحسن» آمده است: «فأمر به فرجم وكان قد أحسن». روایت ابن جریج در مسلم به همراه روایت معمر آمده، اما متن «وصلی علیه» ذکر نشده است.

گفته شده: ابوعبدالله (البخاری) در پاسخ به این سؤال که آیا «فصلی علیه» صحیح است یا نه، گفته: این عبارت را معمر نقل کرده و قبول است؛ اما آیا غیر از معمر نقل شده؟ نه. این سخن در روایت مستملی از فربری آمده است. ابوعبدالله (البخاری) به دلیل وجود اختلاف میان راویان و قوت روایت محمود با شواهد، این عبارت را پذیرفته است.

در روایت دیگری که عبدالرزاق از ابی قره و از ابی امامه نقل کرده، گفته شده: «فقيل يا رسول الله أتصلی علیه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلی علیه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس». این روایت اختلاف را جمع می کند؛ روایت نفی بیان



می کند که هنگام رجم او نماز بر او خوانده نشده، و روایت اثبات نشان می دهد که در روز بعد پیامبر و مردم بر او نماز خوانده اند.

همچنین در روایت ابی داود از بریده آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز بر ماعز را دستور نداد و نه منع کرد، و این با حدیث مسلم از عمران بن حصین در مورد جیهنه که زنا کرده و رجم شد تأیید می شود: «النبی صلی الله علیه وسلم صلی علیها، فقال له عمر: أتصلی علیها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین لوسعتهم».

نووی در پاسخ گفته است که تفسیر به «دعاء» صحیح نیست، زیرا این تأویل تنها در مواقع اضطرار است و اینجا اضطراری وجود ندارد.

ابن العربی گفته است که ثابت نشده پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ماعز نماز خوانده، و کسانی که نماز بر غامدیة را منع کردند، دلیل آوردند که حکم حد روشن بوده است و ماعز پرسشگر بود؛ این پاسخ ضعیف است. گفته شده دلیل دیگری ممکن است که او را به خشم الهی کشته و نماز بر او رحمت بوده، اما این ناسازگار است زیرا خشم تمام شده و رحمت باقی است. پاسخ مناسب این است که امام با ترک نماز بر محدوده، دیگران را بازداشت کرده است.

گفتم: و تمام آن این است که گفته شود: «هر جا بر او نماز خوانده شود، قرینه ای وجود دارد که نیازی به بازداشت و جلوگیری از دیگران نیست»، و در این صورت اختلاف بر اساس افراد متفاوت خواهد بود. در این مسئله علما اختلاف نظر داشته اند.

مالک گفته است: امام دستور به رجم می دهد ولی خودش آن را انجام نمی دهد و تا زمانی که فرد بمیرد، توقف نمی کند. میان او و خانواده اش فاصله می اندازد، خانواده او را غسل می دهند و نماز می خوانند، اما امام برای بازداشت مردم از گناه و جلوگیری از جرأت بر انجام کارهای مشابه، بر او نماز نمی خواند.

برخی از مالکیان گفته اند که امام می تواند بر او نماز بخواند و این نظر جمهور است. مشهور است که مالک و احمد و برخی دیگر نماز بر شخص محکوم به حد را مکروه می دانستند، اما شافعی و جمهور آن را مکروه نمی دانند. زهری نماز بر محکوم به حد و قاتل خودکشی کننده را جایز نمی دانست. قتاده نماز بر فرزند نامشروع را جایز نمی دانست. عیاض



گفته است که در نماز بر فاسقین، مرتکبان گناه و افرادی که در حد کشته شده‌اند، اختلافی بین علما نیست، گرچه برخی آن را برای اهل فضیلت مکروه می‌دانند. حدیث مربوط به داستان غامدی^۱ به عنوان دلیل برای جمهور علما معتبر است و الله دانایتر است.^۱

۲۶ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ لَمَّا يُعَاقِبُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمَّا يُعَاقِبُ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَمَّا يُعَاقِبُ عَمْرُ صَاحِبَ الظُّبْيِ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: کسی که مرتکب گناهی شود که حد (مجازات آن) تثبیت نشده، و امام را از آن آگاه کند؛ پس از توبه کردن بر وی مجازاتی نیست، اگر بپاید و فتوا بخواهد. عطاء گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در همچو موردی مجازات نکرده است. و ابن جریج گفت: آنحضرت، کسی را که در روز رمضان جماع کرد مجازات نمود، و عمر، کسی را که در حال احرام آهوئی شکار کرده بود، مجازات نکرد. در این مورد، ابو عثمان از ابومسعود از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: گفته شده: «باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا» یعنی کسی که گناهی کرده ولی مشمول حد نشده و امام را مطلع ساخته، پس اگر بعد از توبه سؤال کند، دیگر مجازات ندارد. اکثر علما این را قبول دارند و اصطلاح «مستفتیا» به معنی کسی است که حکم را جویا می شود. این موضوع با حدیث باب: «فاستفتی رسول الله صلی الله علیه وسلم» و روایت کشمیهنی «مستعینا» تأیید می شود. قید «بدون الحد» نشان می دهد که اگر گناه حدی بود، حتی با توبه مجازات دارد، اما در اینجا منظور تأکید بر توبه است.

^۱ - فتح الباری.



گفته شده: «قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم» یعنی کسی که بدون تأخیر به پیامبر اطلاع داد که مرتکب معصیت شده، پیامبر او را عذاب نکرد و نماز او گناهش را کفاره کرد.

گفته شده: «وقال ابن جريج: ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الذی جامع فی رمضان»؛ توضیح آن در کتاب صوم آمده است و در هیچ روایتی ذکر نشده که پیامبر او را مجازات کرده باشد.

گفته شده: «ولم يعاقب عمر صاحب الظبی»؛ این اشاره به روایت مالک دارد که سعید بن منصور آن را از قبیصة بن جابر با سند صحیح نقل کرده است: «ما به مکه رسیدیم و عمر را پرسیدیم، او از عبد الرحمن بن عوف پرسید و حکم کرد که از شکار، بز گرفته شود». منظور این است که عمر به سرعت حکم صادر نکرد، بلکه ابتدا از دیگران سؤال کرد. این با آنچه در ترجمه گفته شده، مخالفت ندارد زیرا اگر عقوبت فوری لازم بود، تأخیر نمی کرد.

گفته شده: «وفیه عن أبی عثمان عن ابن مسعود»؛ یعنی در مورد حکم ذکر شده، حدیثی از ابی عثمان از ابن مسعود نقل شده است. کشمیهنی اضافه کرده «مثله» که اضافه غیر ضروری است، زیرا روشن می شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم صاحب ظبی را مجازات نکرده است. در برخی نسخ «عن أبی مسعود» آمده که غلط است و صحیح «ابن مسعود» است. مؤلف در اوایل کتاب نماز در «باب الصلاة کفارة» آن را آورده است: مردی از زن بوسه ای گرفت و به پیامبر اطلاع داد و آیه «أقم الصلاة طرفی النهار» نازل شد. در شرح آن در تفسیر سوره هود آمده است که نام صحیح آن مرد ابو الیسر کعب بن عمرو انصاری است و موارد مشابه برای دیگران نیز اتفاق افتاده است.^۱

۶۸۲۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَاسْتَمْتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً » . قَالَ لَا . قَالَ « هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ » . قَالَ لَا . قَالَ « فَاطْعِمِ سِتِّينَ مَسْكِينًا » .

۱- همان.



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی با زن خود در روز رمضان جماع کرد. وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی طلبید. آنحضرت فرمود: «بنده‌ای را می‌توانی آزاد کنی؟» گفت: نخیر. فرمود: «دو ماه روزه گرفته می‌توانی؟» گفت: نخیر. فرمود: «پس شصت مسکین را طعام بده!».

توضیح: گفته شده: «عن حمید بن عبد الرحمن» یعنی او همان ابن عوف زهری است و شرح حدیث او پیش‌تر در کتاب الصیام به طور کامل آمده است. گفته شده: «و قال الليث ...»؛ مؤلف آن را در «التاریخ الصغیر» متصل نقل کرده است: «حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به». این حدیث همچنین در «الأوسط» طبرانی و استخراج اسماعیلی نیز به صورت متصل نقل شده است.

گفته شده: «عن عمرو بن الحارث»؛ برای لیث سند دیگری وجود دارد که مسلم آن را از قتیبیه و محمد بن رمح هر دو از لیث از یحیی بن سعید انصاری از محمد بن جعفر بن زبیر نقل کرده است. پیش‌تر نیز در کتاب الصیام از یحیی بن سعید روایت متصل آمده و مسلم آن را از طریق عبدالله بن وهب از عمرو بن الحارث نقل کرده است.

گفته شده: «عن عبد الرحمن بن القاسم» یعنی پسر محمد بن ابی بکر صدیق (از محمد بن جعفر بن زبیر) یعنی ابن العوام (از عباد) که پسر عموی اوست. در روایت ابن وهب از عمرو بن الحارث آمده که عبد الرحمن بن القاسم گفته: محمد بن جعفر بن زبیر به من خبر داد که عباد بن عبدالله نقل کرده است.

گفته شده: «عن عائشة»؛ در روایت ابن وهب آمده که «او شنید عائشه را». گفته شده: «أُتِيَ رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد»؛ در روایت ابن وهب اضافه شده «در رمضان».

گفته شده: «فقال احترق»؛ ابن وهب این جمله را تکرار کرده است. گفته شده: «قال مم ذاك»؛ در روایت ابن وهب آمده «پس از او درباره حالش پرسید». گفته شده: «قال ما عندی شیء»؛ در روایت ابن وهب آمده: «گفت: ای پیامبر الله! چیزی ندارم و نمی‌توانم بر آن غلبه کنم».

گفته شده: «فجلس فأتاه إنسان»؛ در روایت ابن وهب آمده: «گفت: بنشین، پس نشست و در همین حال مردی آمد».



گفته شده: «ومعه طعام فقال عبد الرحمن»؛ عبد الرحمن بن القاسم (راوی حدیث) گفت: «نمی دانم چیست». در روایت کشمیهنی آمده «گفت» بدون «ف» و در روایت لیث نیامده است. در روایت اسماعیلی آمده که «عرقان فیهما طعام» و ابوصالح از لیث نقل کرده «عرق». عبدالوهاب ثقفی و یحیی بن سعید نیز چنین گفته‌اند. اسماعیلی می‌گوید: «عرقان» محفوظ نیست.

گفته شده: «أین المحترق»؛ ابن وهب اضافه کرده «أنفا».

گفته شده: «علی أحوج منی؟»؛ این یک سؤال است که علامت آن حذف شده است و در روایت ابن وهب آمده «أغیرنا» یعنی «بالا تر از ما / غیرت‌مندتر از ما».

گفته شده: «ما لأهلی طعام»؛ در روایت ابن وهب آمده «إنا الجیاع ما لنا شیء».

گفته شده: «قال فكلوا»؛ در روایت ابن وهب آمده «فكلوه» و شرح آن پیش‌تر در کتاب الصیام آمده است.^۱

۶۸۲۲ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ . قَالَ «مِمَّ ذَاكَ» . قَالَ وَقَعْتُ بِأَمْرَاتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ لَهُ «تَصَدَّقْ» . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ . فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا أَذْرِي مَا هُوَ - إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ» . فَقَالَ هَا أَنَا ذَا . قَالَ «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» . قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لِأَهْلِي طَعَامًا قَالَ «فَكُلُوهُ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبَيَّنْ قَوْلَهُ «أَطْعِمْ أَهْلَكَ» .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: مردی در مسجد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: سوختم. آن حضرت فرمود: چه کار کردی؟ گفت در روز رمضان با زن خود جماع کردم. فرمود: «صدقه بده!» گفت: چیزی با خود ندارم. وی در آنجا نشست، سپس کسی که خری را میراند نزد آن حضرت آمد در حالی که با وی مواد غذایی بود. عبدالرحمن (راوی) گفت: نمیدانم به پیامبر صلی الله علیه و سلم چه آورده بود، آن حضرت فرمود: «آن سوخته کجاست؟» وی گفت: منم اینجا. آن حضرت فرمود: این را بگیر و صدقه

^۱ - همان.



کن. آن مرد گفت: به محتاج تر از خود صدقه کنم زن و فرزند من غذا ندارند. آن حضرت فرمود: آن را بخورید!».

ابو عبدالله (امام بخاری) گفت: در حدیث اول این گفته آن حضرت روشن تر است بر اهل خود بخوران.

شرح: شرح آن گذشت.

۲۷ - باب إِذَا أَقْرَبَ بِالْحَدِّ وَلَمْ يَبَيِّنْ ، هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرْ عَلَيْهِ

باب: اگر بر حد (مجازات) که مستحق آن است اقرار کند ونوع (جرم را بیان نکند، آیا امام آنرا پیشاند).

شرح: گفته شده: «باب إِذَا أَقْرَبَ بِالْحَدِّ وَلَمْ يَبَيِّنْ؛ یعنی کسی که به حد اعتراف کرده ولی آن را توضیح نداده، آیا امام می تواند او را مستور بدارد؟ پیش تر در باب قبل به حدیث ابی امامه اشاره شد و این موضوع وارد این معنا می شود.

۶۸۲۳ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَيَّ . قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ . قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ » . أَوْ قَالَ « حَدَّكَ »

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودم، یک نفر آمد، گفت: ای رسول الله! من دچار گناهی شده ام که دارای حد است، حد آنرا بر من اجرا نمایید، ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از او نپرسید که چه گناهی مرتکب شده است؟ تا وقت نماز فرا رسید، آن مرد با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نماز خواند، وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نماز را تمام کرد، آن مرد به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت، گفت: ای رسول الله! من دچار گناهی شده ام که مستوجب حد است، برابر کتاب الله مرا حد بزن، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مگر شما با ما نماز



نخواندی؟ آن مرد گفت: بلی، با شما نماز خواندم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الله از گناه شما گذشت نمود و حدّ شما را بخشید».

شرح: امام نووی می فرماید: حد در این حدیث به معنی گناهی است که موجب تعزیر می باشد، و جزو گناهان صغیره بوده است، چون علماء اتفاق نظر دارند که گناههای کبیره ای که موجب حد هستند حدّ آنها با نماز ساقط نخواهد شد.

حافظ می گوید: گفته شده: «حدثنا عبد القدوس بن محمد»؛ یعنی پسر عبد الکبیر بن شعیب بن الحجاب، او بصری و صدوق است و در بخاری جز این حدیث تنها یک روایت از او آمده است. عمرو بن عاصم، کلابی، از شیوخ بخاری است و از او بدون واسطه روایت شده است. حافظ ابوبکر البرزنجی در صحت این خبر تردید کرده است، هرچند دو شیخ (عبد القدوس و عمرو بن عاصم) بر آن اتفاق داشته‌اند و گفته است: این روایت منکر است. این گفته به دلیل اینکه روایت به تنهایی از راوی باشد، منکر خوانده می‌شود، اما با توجه به حدیث ابی امامه که پیش‌تر اشاره شد، این روایت تأیید می‌شود و مسلم نیز آن را آورده است. گفته شده: «فجاء رجل فقال: إني أصبت حدا فأقمه علي...»؛ نام او مشخص نیست، اما کسانی که این داستان را با روایت ابن مسعود متحد کرده‌اند، آن را به این معنا تفسیر کرده‌اند و صحیح نیست، زیرا دو داستان متفاوت هستند. بخاری این دو ترجمه را آورده و یکی را مربوط به کسی که گناهی کمتر از حد مرتکب شده دانسته و دیگری را مربوط به کسی که گناهش حدی بوده. کسانی که دو روایت را یکی کرده‌اند، گمان کرده‌اند که حد واقعی نبوده یا او کار خود را سنگین پنداشته و فکر کرده حد لازم است. حدیث انس نیز شاهد این موضوع است که از روایت اوزاعی از شداد، پسر امار از وائل نقل شده است.

گفته شده: «ولم يسأل عنه» یعنی او از جزئیات پرسش نکرد و در حدیث ابی امامه در مسلم آمده است: «فسكت عنه ثم عاد».

گفته شده: «وحضرت الصلاة»؛ در حدیث ابی امامه آمده: «وأقيمت».

گفته شده: «أليس قد صليت معنا»؛ در روایت ابی امامه آمده: «أليس حيث خرجت من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء؟» او پاسخ داد: «بله». سپس پرسیده شد: «پس با ما نماز گزاردی؟» گفت: «بله».



گفته شده: «ذنبک أو قال حدک»؛ در روایت مسلم از الحسن بن علی الحلوانی از عمرو بن عاصم آمده است: «قد غفر لک»، و در حدیث ابی امامه به شکل شک و ابهام آمده: «فإن الله قد غفر لک ذنبک أو قال حدک».

علماء در این حکم اختلاف نظر دارند. ظاهر ترجمه بخاری این است که اگر کسی به حد اعتراف کرده ولی آن را توضیح نداده و توبه کرده، امام لازم نیست حد را بر او اجرا کند. خطابی گفته است که ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم با وحی اطلاع داشته که الله حد او را بخشیده است، وگرنه او باید درباره حد تحقیق می کرد و آن را بر او اجرا می کرد. همچنین گفته شده که در این حدیث، حدود نباید افشا شود و تا حد امکان باید پوشیده بماند. این مرد چیزی نگفته بود که لازم باشد حد بر او اجرا شود؛ ممکن است گناه کوچک را بزرگ پنداشته و حد را واجب دانسته باشد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را افشا نکرد زیرا حد بر اساس گمان ثابت نمی شود. دلیل دیگر سکوت پیامبر می تواند جلوگیری از جاسوسی یا حفظ پوشش و ستر باشد، و یا دید که با اجرای حد، او پشیمان و بازگشت خواهد کرد.

علماء توصیه کرده اند که کسی که اعتراف به حد کرده، باید با یادآوری یا تذکر واضح، او را به بازگشت ترغیب کرد تا حد بر او اجرا نشود. نووی و گروهی گفته اند که گناهی که او انجام داده، از گناهان صغیر بوده است؛ زیرا در ادامه حدیث آمده که نماز او گنااهش را کفاره کرده است. نماز کفاره گناهان صغیر است، نه کبیره، ولی گاهی با تعداد زیاد تطوع، برخی کبائر نیز کفاره می شود، زیرا الله اجر اعمال نیک را ضایع نمی کند.

گفته شده: در روایت ابوبکر البرزنجی از محمد بن عبد الملك الواسطی از عمرو بن عاصم آمده: مردی به پیامبر گفت: «ای پیامبر الله! زنا کرده ام، حد را بر من اجرا کن». برخی علماء گفته اند که این مرد گمان کرده بود که کاری که کرده زنا است و نماز او گنااهش را کفاره کرده است. برخی معتقدند که اگر توبه کند، حد ساقط می شود. احتمال دیگر این است که راوی «زنا» را به معنای آنچه او گمان کرده بود ذکر کرده است، و اصل روایت همان است که در صحیح مسلم آمده و مورد اتفاق حفاظ است.

گفته شده: علم به اینکه الله حد او را بخشیده، تنها از طریق وحی ممکن است و پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم دیگر تداوم ندارد. صاحب الهدی سه مسیر را در حدیث ابی امامه ذکر کرده است:



۱. حد تنها پس از تعیین و اصرار بر آن لازم است.

۲. این حکم خاص مرد داستان است.

۳. حد با توبه ساقط می‌شود.

این سومین مسیر صحیح‌تر است؛ زیرا حسناتی که از اعتراف او با خوف الله آمده، سیئاتی را که انجام داده می‌پوشاند. حکمت حدود بازدارندگی است و رفتار او نشان داد که بازداشته شده، پس مناسب است که حد از او برداشته شود.

۲۸ - بَابُ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمَقْرَرِ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

باب: آیا امام به اقرار کننده زنا بگوید: که شاید او را لمس کرده‌ای یا در آغوش گرفته‌ای.

توضیح: حافظ می‌گوید: گفته شده: «باب هل يقول الإمام للمقرر» یعنی امام می‌تواند به کسی که به زنا اعتراف کرده، تلقین کند: «لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ»، تا حد از او دفع شود. برخی این را تنها برای کسی که اشتباهاً گناه کرده یا جاهل بوده اختصاص داده‌اند.

۶۸۲۴ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اثْنَيْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ «لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ». قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَنْكَبْتَهَا». لَا يَكْنَى. قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: هنگامی که معاذ بن مالک نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمد، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود: «شاید (از او) بوسه گرفته‌ای، یا (او را) لمس کرده‌ای و یا (به او) نگاه کرده‌ای؟!». گفت: ای رسول الله! خیر. آنحضرت به کنایه نگفت (بی‌پرده گفت) آنگاه به سنگسار وی امر کرد.

توضیح: گفته شده: «سمعت يعلى بن حكيم»؛ در روایت موسی بن اسماعیل در ابی داود از جریر بن حازم آمده: «حدثنا يعلى» و پدر او ذکر نشده است. برخی گمان کرده‌اند او پسر مسلم است، اما این صحیح نیست، زیرا در اسناد این باب تصریح شده که او پسر حکیم است.



گفته شده: «عن ابن عباس»؛ موسی در روایت خود او را ذکر نکرد، بلکه تنها به او ارجاع داده و ابوداود به آن اشاره کرده است. بخاری این علت را در نظر نگرفته است، زیرا وهب بن جریر حدیثش را وصل کرده و او از پدرش خبر داده، و همچنین حافظه‌اش با موسی برابر بوده است. اصل حدیث از ابن عباس مشهور است و احمد و ابوداود آن را از روایت خالد الحذاء از عکرمه از ابن عباس نقل کرده‌اند و مسلم آن را از طریق دیگری از سعید بن جبیر از ابن عباس آورده است.

گفته شده: «لما أتى معاذ بن مالك»؛ در روایت خالد الحذاء آمده: «معاذ بن مالك نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: زنا کرده‌ام، پیامبر از او روی گردان شد، او بارها تکرار کرد، سپس از قومش پرسید: آیا دیوانه است؟ گفتند نه، مشکلی ندارد». سند این روایت معتبر و مطابق شرط بخاری است. طبرانی در الأوسط ذکر کرده که یزید بن زریع این روایت را از خالد الحذاء به تنهایی نقل کرده است.

گفته شده: «قال له لعلك قبلت»؛ مفعول حذف شده زیرا معلوم بود، یعنی زن مورد نظر را مشخص نکرده است. «أو غمزت» به معنی اشاره با چشم یا دست است، یا منظور لمس با دست یا قرار دادن آن روی عضو دیگری است. در روایت یزید بن هارون از جریر بن حازم آمده: «لعلك قبلت یا لمست»

گفته شده: «أو نظرت»؛ یعنی هر یک از سه عمل زنا را انجام داده باشد، اشاره‌ای است به حدیث دیگر در صحیحین از ابی هریره: «چشم نیز زنا می‌کند»، و در برخی روایات دیگر نیز زبان، دست، پا، گوش، دهان ذکر شده است. ترمذی از ابی موسی الأشعری نقل کرده: «هر چشمی زناکار است».

گفته شده: «أنكتهما»؛ به معنای لفظ مورد نظر است و نه با لفظ دیگری. در روایت خالد آمده: «أفعلت بهما»؛ این تعبیر برای تصریح در روایت باب است که آن عمل اتفاق نیفتاده بود. گفته شده: «فعند ذلك أمر برجمه»؛ در روایت خالد الحذاء آمده: «پس او را برده، رجم کردند و بر او نماز گذاشتند».^۱

^۱ - فتح الباری.



۲۹ - باب سؤال الإمام المُقَرَّر هل أَحْصَنَتْ

باب: سوال امام از اقرار کننده: آیا ازدواج کرده‌ای؟

توضیح: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت. به معنی: «سؤال امام از کسی که اعتراف کرده: آیا ازدواج کرده و دخول داشته‌ای؟»

۶۸۲۵ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ . يُرِيدُ نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَبُكَ جُنُونٌ » . قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « أَحْصَنْتِ » . قَالَ « نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ » .

۶۸۲۶ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقْنَاهُ الْحِجَارَةَ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكَنَاهُ بِالْحَرَةِ فَرَجَمْنَاهُ .

ترجمه: از ابوهریره روایت است که مردی در مسجد پیش پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله، من مرتکب عمل زنا شده ام. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - از او روی برگرداند تا چهار بار این اعتراف را تکرار کرد و پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به وی توجه نکرد ولی چون چهار بار این گواهی را بر علیه نفس خویش داد، پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - او را خواند و گفت: «آیا تو دیوانه ای؟» گفت: خیر. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «ازدواج کرده ای؟» گفت: آری. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «او را ببرید و رجم کنید و سنگسار نمایید.»

ابن شهاب گوید: کسی به من خبر داد که از جابر بن عبدالله شنیده بود که گفت: من از جمله کسانی بودم که در رجم آن مرد شرکت داشتیم، او را در «مصلی (جای نماز عید)» رجم کردیم وقتی که باریدن سنگ به سوی او سرازیر شد، فرار کرد و ما در «حره» به وی رسیدیم و او را سنگسار کردیم.

توضیح: گفته شده: «رجل من الناس»؛ یعنی از بزرگان یا مشهورین نبود.



«زَنَیْتُ» یعنی خودش به تنهایی برای درخواست فتوا نیامده بود، بلکه اعتراف کرد تا طبق شرع عمل شود. ابن التین گفته: مشروعیت سؤال امام وقتی است که معلوم نباشد ازدواج صحیح انجام شده و دخول صورت گرفته است. اگر معلوم باشد، سؤال لازم نیست. مالکیان گفته‌اند: اگر معلوم شد ازدواج کرده ولی اعتراف به دخول نکرده، اگر یک شب با هم باشند انکار پذیرفته نمی‌شود، برخی گفته‌اند بیش از یک شب لازم است. سؤال شده: آیا حد بر زن شوهردار یا بارگه اجرا می‌شود؟ نظر دوم محتمل‌تر است، و اگر شوهر اعتراف به دخول کند نیز حد اعمال می‌شود.

اگر کسی اعتراف کند تا حق رجوع یا تکمیل مهریه را بدست آورد، هر دو حد بر او اعمال می‌شود. برخی گفته‌اند که اگر کسی دیگری را «زانی» بخواند و او تصدیق کند، بر گوینده حد جاری می‌شود نه بر کسی که اعتراف کرده. زفر گفته حد بر اعتراف کننده نیز جاری است، و این نظر جمهور است. طحاوی قول زفر را رجحان داده و به حدیث ماعز استدلال کرده است: پیامبر از ماعز پرسید: «آیا زنا کرده‌ای؟» او گفت: «بله»، پس حد بر او اجرا شد.^۱

۲۰ - باب الاعتراف بالزنا

باب: اعتراف به زنا

توضیح: حافظ می‌گوید: باب الاعتراف بالزنا. یعنی اعتراف به زنا، همانطور که در حدیث ماعز آمده، بحث شد که آیا تکرار در اعتراف شرط است یا نه. برخی به یکبار اعتراف اکتفا کرده‌اند و آن کافی است، زیرا واقعه حال است.

۶۸۲۷ و ۶۸۲۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بَكْتَابَ اللَّهِ . فَقَامَ حَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ - فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي . قَالَ « قُلْ » . قَالَ إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَرَأَيْتُ بِأَمْرَاتِهِ ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مَائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى أَمْرَاتِهِ الرَّجْمُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، الْمَائَةُ شَاةٍ

^۱ - همان.



وَالْخَادِمُ رُدًّا ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ ، وَاعْتِدُ يَا أَنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا . « فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا . قُلْتُ لِسُفْيَانَ لِمَ يَقُولُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ . فَقَالَ أَشْكُ فِيهَا مِنَ الزَّهْرِيِّ ، قُرْبَمَا قُلْتُهَا وَرَبَّمَا سَكَتُ .

ترجمه: از علی بن عبدالله از سفیان روایت است که گفت: از زهری به یاد دارم که گفت: عبیدالله مرا خبر داده که ابو هریره و زید بن خالد گفته اند: نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم که مردی برخاست و گفت تو را به الله سوگند میدهم که میان ما مطابق کتاب الله قضاوت کن. سپس طرف دیگر دعوی او که از وی فهمیده تر بود، ایستاد و گفت: میان ما به کتاب الله قضاوت کن و به من اجازه بده که بگویم. آن حضرت فرمود: «بگوی» وی گفت: پسر من نزد این مرد مزدور (اجیر) بود و با زن وی زنا کرده است و من به جبران گناه وی صد گوسفند و غلام را فدیة کرده ام، سپس از مردانی سؤال کردم که از اهل علم بودند، آنها به من گفتند که بر پسر من صد تازیانه و یک سال تبعید لازم می آید و بر زن وی سنگار است.

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «سوگند به ذاتی که نفس من در دست اوست که در میان شما مطابق به کتاب الله جل ذکره قضاوت می کنم: صد گوسفند و غلام به تو برگردانیده شود و بر پسر تو صد تازیانه و یک سال تبعید است. و تو ای انیس، فردا نزد زن این مرد برو؛ اگر اعتراف کرد، سنگسارش کن. وی فردای آن روز نزد زن آن رفت و او اعتراف کرد و وی او را سنگسار کرد.

علی بن عبدالله می گوید: به سفیان گفتم آیا آن مرد نگفت به من خبر دهید که آیا بر پسر من سنگسار لازم می آید؟ سفیان گفت: در آن شک دارم که زهری گفته باشد یا گفته ام و بسا سکوت کرده ام.

توضیح: گفته شده: «حدثنا سفیان» یعنی ابن عیینه.

«حفظناه من فی الزهری»؛ در روایت حمیدی از سفیان آمده: «حدثنا الزهری» و در روایت عبد الجبار ابن علاء از سفیان در الإسماعیلی: «سمعت الزهری». «أخبرنی عبید الله»؛ حمیدی افزوده: «ابن عبد الله بن عتبة».



«أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد»؛ در روایت حمیدی آمده: «از زید بن خالد الجهنی و ابی هریره و شبل»، و همینطور در احمد، قتیبه، نسایی و دیگران از سفیان نقل شده است. ترمذی نیز از نصر بن علی و چند نفر دیگر از سفیان نقل کرده و گفته: «آن‌ها در نزد پیامبر بودند». ترمذی توضیح داده که این اشتباه از سفیان بوده، زیرا او سعی کرده میان دو روایت مساوات قائل شود.

گفتم: ذکر «شبل» از روایت صحیحین از طریق این حدیث حذف شده است، و همچنین از طرق دیگر از زهری نقل شده: از جمله از مالک، لیث و صالح بن کیسان. بخاری آن را از روایت ابن ابی ذئب و شعیب بن ابی حمزه آورده و مسلم از طریق یونس بن یزید و معمر، همه از زهری، بدون ذکر شبل. ترمذی گفته است که شبل صحبتی ندارد و صحیح آن است که زبیدی و یونس و برادرزاده زهری روایت کرده‌اند: از زهری «از عبیدالله از شبل بن خالد از عبدالله بن مالک الأوسی از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد کنیز اگر زنا کنند».

گفتم: روایت زبیدی نزد نسائی است، و همچنین از روایت یونس از زهری نقل شده، و این وجه در کتب ششگانه به جز نزد نسائی نیامده و در آن «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم» نیست.

گفته شده: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم»؛ در روایت شعیب: «در حالی که ما نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بودیم» و در روایت ابن ابی ذئب: «و او در مسجد نشسته بود». گفته شده: «فقام رجل»؛ در روایت ابن ابی ذئب: «یک مرد از اعراب آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که او نشسته بود»، و در روایت صالح بن کیسان و لیث تقریباً به همین شکل آمده: «إن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس». در روایت شعیب: «اینجا یک مرد از اعراب برخاست» و در روایت مالک: «دو مرد با هم خصومت داشتند».

گفته شده: «أنشدك الله»؛ در روایت لیث: «یا رسول الله، به الله قسم می‌پرسم» (با فتح اول و نون ساکن و ضم شین). این عبارت یعنی «با یادآوری الله» و اصل آن به معنای بلند کردن صدا بود، ولی بعدها به معنای هر درخواست تأکیدی استعمال شد حتی اگر صدا بلند نمی شد. بنابراین ایرادی که گفته‌اند چرا مرد صدای خود را بلند کرد رفع می‌شود، زیرا او از اعراب بود و ممکن بود از نهی آگاه نباشد.



ابو علی الفارسی ذکر کرده که بعضی آن را با ضم همزه و کسر معجمه نقل کرده‌اند که غلط است.

گفته شده: «إلا قضیت بیننا بکتاب الله»؛ در روایت لیث: «إلا قضیت لی بکتاب الله»؛ گفته اند بعد از استثناء، فعل به جای مصدر آمده تا معنی کامل شود، هرچند حرف مصدری در آن نباشد. معنای آن این است که: «جز حکم کردن با کتاب الله از تو نمی‌خواهم» و تأکید برای جلوگیری از دخالت چیز دیگر است.

ابن دقیق العید گفته: احتمال اول قوی‌تر است، زیرا رجم و تغریب در قرآن به صورت مستقیم نیامده و فقط توسط دستور الله و پیروی از رسولش آمده است. گفته شده ممکن است «کتاب الله» به آیه‌ای اشاره کند که تلاوت آن نسخ شده است: «الشیخ والشیخة إذا زنيا فارجموهما»، که بعدا روشن می‌شود.

گفته شده: «فقام خصمه وکان أفعه منه»؛ در روایت مالک: «دیگری گفت، و او فقیه‌تر از او بود». در شرح ترمذی ابن العربی گفته که ممکن است راوی از قبل آن‌ها را می‌شناخته و دومین شخص در این داستان فقیه‌تر بود، یا اینکه به دلیل ادب، او ابتدا اجازه خواسته و صدای خود را بلند نکرده است. گفته‌اند «حسن السؤال نصف العلم» و ابن السنی نیز آن را ذکر کرده است.

گفته شده: «فقال اقض بیننا بکتاب الله وائذن لی»؛ در روایت مالک: «گفت: بله»، در روایت لیث: «گفت: بله، پس حکم کن»، و در روایت ابن ابی ذئب و شعیب: «گفت: درست است، حکم کن برای او، ای رسول الله».

گفته شده: «وائذن لی»؛ ابن ابی شیبہ اضافه کرده: «تا بگویم»، و در روایت مالک: «تا سخن بگویم».

گفته شده: «قل»؛ در روایت محمد بن یوسف آمده است: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: بگو»، و در روایت مالک: «گفت: سخن بگو».

گفته شده: «قال»؛ با توجه به سیاق، گوینده شخص دوم است، اما کرمانی جزم کرده که گوینده شخص اول است و استنادش به آن است که در کتاب «الصلح» از آدم از ابن ابی ذئب آمده است: «پس اعرابی گفت: پسر...» پس از عبارت «جاء اعرابی»، و در ادامه آمده: «فقال خصمه». این اضافه شاذ است و روایت محفوظ، همان است که در سایر طرق آمده،



مانند روایت سفیان در این باب، و همچنین در «الشروط» از عاصم بن علی از ابن ابی ذئب، موافق جماعات: «فقال صدق، اقض له یا رسول الله بكتاب الله، إن ابني...». اختلاف در اینجا مربوط به ابن ابی ذئب است، و آدم ابو بکر حنفی در «المستخرج» موافق است، و عاصم نیز از طریق یزید بن هارون در روایت الإسماعیلی.

گفته شده: «إن ابني هذا»؛ در اینجا پسر حاضر بوده و به او اشاره شده است، اما بیشتر روایات این اشاره را ندارند.

گفته شده: «كان عسیفا علی هذا»؛ این دومین اشاره به خصم سخنگو (شوهر زن) است. شعیب در روایت خود اضافه کرده: «والعسیف الأجیر». این توضیح در خبر وارد شده و احتمال دارد از قول زهری باشد، زیرا او معمولاً در جریان حدیث وارد تفسیر می‌شده است. مالک آن را تفصیل داده: «كان عسیفا علی هذا».

مالک گفته: «والعسیف الأجیر»؛ بقیه روات آن را حذف کرده‌اند. «عسیف» با مهملات، «الأجیر» وزن و معنا دارد و جمع آن «عسفاء» به معنی اجیران است. به علاوه، بر خادم، بنده، سائل و کسی که مورد اهانت است هم اطلاق می‌شود. عبد الملك بن حبیب آن را به غلامی که بالغ نشده تفسیر کرده است.

در روایت نسائی، مشخص شده که او اجیر بوده: «كان ابني أجیرا لامرأته» و او را «عسیف» خوانده‌اند چون اجیر در کار زن اعمال زور می‌کند، یا به معنای فاعل است که زمین را با تردد می‌کوبد.

گفته شده: «علی هذا»؛ به معنی «در نزد این» یا «در این وضعیت» است. در روایت محمد بن یوسف: «عسیفا فی أهل هذا»؛ یعنی مرد برای امور مورد نیاز زن خود او را به کار می‌گرفته و این موجب حادثه شد.

گفته شده: «فزنی بامرأته فافتدیت»؛ حمیدی از سفیان اضافه کرده: «فزنی بامرأته فأخبرونی أن علی ابني الرجم فافتدیت». در روایت ابن المدینی آمده که سفیان در این اضافه تردید داشته و ممکن است آن را حذف کرده باشد. غالب روات مانند احمد، محمد بن یوسف و ابن ابی شیبہ آن را ذکر نکرده‌اند، اما مالک، لیث، ابن ابی ذئب، شعیب و عمرو بن شعیب آن را آورده‌اند.



گفته شده: «بمائة شاة وخادم»؛ منظور خادم همان جاریه برای خدمت است، در روایت مالک آمده: «وجارية لي». در روایت ابن ابی ذئب و شعیب: «بمائة من الغنم ووليدة».

گفته شده: «ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني»؛ نام یا تعداد آن‌ها و نام خصم، پسر یا زن ذکر نشده است.

گفته شده: «جلد مائة»؛ برخی آن را با تنوین خوانده‌اند، اما روایت ثابت نیست.

گفته شده: «وعلى امرأة هذا الرجم»؛ بیشتر رواات: «إنما الرجم على امرأته» و در روایت عمرو بن شعیب: «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم».

گفته شده: «والذى نفسى بيده»؛ در روایت مالک: «أما والذى».

گفته شده: «لأفضين»؛ برای تأکید، نون تشدید دارد.

گفته شده: «بكتاب الله»؛ در روایت عمرو بن شعیب: «بالحق»، که احتمال اولویت دارد.

گفته شده: «المائة شاة والخادم رد»؛ در روایت کشمیهنی: «عليك»، و در روایت مالک:

«أما غنمك وجاریتك فرد عليك»؛ یعنی بازگردانده شود.

گفته شده: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»؛ نووی گفته: این احتمال دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌دانسته پسر باکره است و زنا را اقرار کرده، یا فرض کرده اگر اقرار کند، باید مجازات شود. ظاهر این است که حکم صادر شده، نه فتوا.

گفته شده: «واغد یا أنیس»؛ با نون و مهمله، مصغر شده است. در ادامه «على امرأة هذا» محمد بن یوسف اضافه کرده: «پس از او بیرس». ابن السکن در «كتاب الصحابة» گفته: نمی دانم او کیست و جز این حدیث روایتی از او نیافتیم.

ابن عبد البر گفته: او ممکن است پسر ضحاک اسلمی باشد، یا پسر مرثد، یا پسر ابی مرثد. برخی اشتباهاً گفته‌اند که «أنیس بن أبی مرثد» صحابی مشهور است، در حالی که او اسلمی بوده و با دو فتحه نوشته می‌شود، نه آن‌طور که گفته‌اند. همچنین برخی اشتباهاً او را با انس بن مالک یکی دانسته‌اند، در حالی که انس بن مالک انصاری بود نه اسلمی. در روایت شعیب و ابن ابی ذئب آمده: «و أما أنت یا أنیس - لرجل من أسلم - فاغد». در روایت مالک، یونس و صالح بن کیسان: «و أمر أنیس الأسلمی أن یأتی امرأة الآخر». در روایت معمر آمده: «ثم قال لرجل من أسلم یقال له أنیس قم یا أنیس فسل امرأة هذا». این نشان می‌دهد که مقصود از «الغدو» رفتن و حرکت به سوی مقصد است، نه تأخیر تا اوایل روز،



همان طور که «الرواح» هم به معنای حرکت به نصف روز نیست. عیاض نقل کرده که برخی از این روایت برای جواز تأخیر اجرای حد در وقت محدود استفاده کرده‌اند، اما او ضعیف می‌داند چون در خبر نیامده که این در آخر روز بوده است.

گفته شده: «فإن اعترفت فارجمها»؛ در روایت یونس: «و أمر أنیس الأسلمی أن یرجم امرأة الآخر إذ اعترفت».

گفته شده: «فغدا علیها فاعترفت فرجمها»؛ این بیشتر روات است. در روایت لیث: «فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله علیه وسلم فرجمت». ابن ابی ذئب کوتاه‌تر گفته: «فغدا علیها فرجمها»، مشابه آن در روایت صالح بن کیسان.

در روایت عمرو بن شعیب: «وأما امرأة هذا فترجم». روایت لیث کامل‌تر است، زیرا نشان می‌دهد که آنیس جواب زن را به پیامبر بازگردانده و پیامبر در همان‌جا دستور رجم داده است. احتمال دارد منظور دستور اول پیامبر باشد که به اعتراف زن معلق بود و با روایت بیشتر هماهنگ است.

فوائد حدیث:

- از این حدیث فوایدی غیر آنچه پیش‌تر ذکر شد می‌توان گرفت:
- رجوع به کتاب الله به صورت نص یا استنباط،
- جواز قسم بر دستور برای تأکید،
- جواز سوگند خوردن بدون استحلاف،
- حسن خلق و حلم پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به مخاطبش،
- و اینکه حکام باید از پیامبر الگو بگیرند و از گفته‌های خصم آزردہ نشوند، مانند «بین ما بالحق».
- بیضای گفته: این سوال به منظور حکم با کتاب الله است، حتی اگر هر دو می‌دانند که پیامبر جز به حکم الله حکم نمی‌کند، تا حکم به حق صرف داده شود، نه مصالحه یا رأفت.
- حسن ادب در خطاب به بزرگ‌تر اقتضا می‌کند که در خصومت اولویت دهد، حتی اگر طرف دیگر مقدم باشد.



- امام می تواند اجازه دهد هر یک از طرفین در دعوا صحبت کنند، و استحباب استئذان مدعی و مستفتی و حاکم در صحبت، به ویژه اگر طرف دارای عذر باشد.
- کسی که به حد اقرار کرده، امام موظف است آن را اجرا کند حتی اگر شریک در آن اقرار نکرده باشد.
- کسی که قذف می کند، حد بر او فقط در صورتی جاری می شود که مقذوف درخواست کند، برخلاف نظر ابن ابی لیلی که گفته حتی بدون درخواست، واجب است.
- در مورد قذف غایب، تأخیر برای استکشاف حال است و اگر ثابت شد، حد بر قاذف جاری نمی شود.
- نووی گفته: علت اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم آنیس را برای زن فرستاد این بود که به او اطلاع دهد تا در صورت انکار، درخواست حد قذف کند. این مطابق نظر علما است و لازم است. همچنین، از ابن عباس روایت شده که: مردی اعتراف به زنا با زن کرد، پیامبر او را ۱۰۰ ضربه زد، سپس از زن پرسید، گفت دروغ است، پس حد فریة ۸۰ ضربه اجرا شد.
- شخصی که محل حضور ندارد، نیازی به حضور در مجلس حکم ندارد و می توان نماینده ای فرستاد.
- سائل باید همه وقایع را ذکر کند تا مفتی یا حاکم بتواند حکم مناسب را استنباط کند، مثلاً «ابنی کان عسیفاً علی هذا» نشان می دهد که پسر به زور یا عادت بد عمل نکرده و آن اتفاق به دلیل نزدیکی بیش از حد رخ داده است.
- جواز استفتاء فرد کم تجربه در حضور فرد فاضل، و پاسخ به کسانی که اجازه نمی دهند تابعی فتوا دهد.
- جواز حکم بر اساس ظن در صورت توانایی یقین، اما اگر اختلاف شد، باید به قطعیت رجوع کرد.



■ صحابه در زمان پیامبر در شهر پیامبر نیز فتوا می‌دادند؛ محمد بن سعد بابی برای آن باز کرده و از طریق اسناد واقدی آورده که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، ابو بن کعب، معاذ بن جبل و زید بن ثابت از آن‌ها بودند.

■ حکمی که بر اساس گمان استوار شده، با دلیل قطعی نقض می‌شود.

■ و اینکه حد (مجازات شرعی) قابل فدیة (پرداخت بهای آن به جای اجرای حد) نیست و این در زنا، سرقت، محاربه و نوشیدن مسکرات مورد اتفاق است؛ در مورد قذف اختلاف نظر وجود دارد، اما صحیح این است که مانند سایر حدود است و فدیة تنها در امور بدنی مانند قصاص در نفس و اعضا اجرا می‌شود.

■ و اینکه صلحی که بر اساس غیر شرع باشد، باطل است و مالی که در آن گرفته شده باید بازگردانده شود. ابن دقیق العید می‌گوید: بر این اساس ضعف عذر کسانی که از برخی فقها برای توجیه برخی قراردادهای باطل استفاده می‌کنند روشن می‌شود؛ زیرا اجازه طرفین در تصرف تنها محدود به قراردادهای صحیح است.

■ همچنین در این متن جواز وکالت در اجرای حد ذکر شده و استناد به آن برای وجوب اعداز و کفایت یک نفر مورد بحث قرار گرفته است. عیاض پاسخ داده که احتمال دارد این موضوع از زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با شهادت همین دو نفر ثابت شده باشد. تنها پدر عسیف از سه نفر قبول شهادت می‌شود، اما عسیف و شوهر زن خیر، و برخی از پیروان قاضی غفلت کردند و گفتند: نه، این برداشت درست نیست و گرنه باید کفایت به شهادت یک نفر برای اعتراف به زنا کافی باشد، که کسی آن را نگفته است.

■ می‌توان جداسازی کرد که انیس حکمی را صادر کرده و شرایط حکم را تکمیل کرده، سپس اجازه درخواست رجم گرفت و اجازه داده شد. اما تصور اینکه در شرایط گفته شده، شهادت بدون تقدیم دعوی علیه زن یا وکیلش و با حضور او در شهر و بدون پنهان شدن انجام شود، دشوار است؛ مگر آنکه گفته شود این نوع شهادت از نوع «شهادت حسبه» است، اما پاسخ داده شده که فرم مشروط شهادت در اینجا رخ نداده است.



■ همچنین بر اساس این روایت جواز صدور حکم بر اساس اعتراف مجرم بدون ضبط او مورد استناد قرار گرفته، ولی ممکن است انیس قبل از رجم، شهادت داده باشد.

■ عیاض گفته است: گروهی با استناد به امکان صدور حکم حاکم بر حدود و غیر آن بر اساس اعتراف طرف مقابل، این مسئله را ثابت کرده‌اند؛ این یکی از گفته‌های شافعی است و ابو ثور هم گفته است، اما اکثر فقها آن را رد کرده‌اند. در غیر حدود، اختلاف نظر قوی‌تر است. داستان انیس می‌تواند به معنی اعدا نیز باشد؛ وقتی گفته می‌شود «او را رجم کن»، یعنی پس از اطلاع من، یا اینکه او مأموریت یافته و اگر زن در حضور کسی اعتراف کرد، حکم صادر می‌شود. و عبارت «پس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دستور داد و رجم شد» نشان می‌دهد که خود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حکم کرده‌اند، پس انیس تنها اطلاع داده است.

■ در این روایت آمده که حضور امام مرد شرط نیست، اگرچه احتمال دارد که انیس خود حاکم بوده و رجم را حاضر و حتی اجرا کرده است (با توجه به عبارت «فرجمها»).

■ در این روایت ترک جمع بین شلاق و تبعید مطرح شده و کفایت به اعتراف یک بار است، زیرا نقل نشده که زن اعتراف خود را تکرار کرده باشد. همچنین کفایت رجم بدون شلاق ذکر شده و ترک کامل عمل اولویت دارد.

■ همچنین جواز اجاره برده و جواز اجاره پسر کوچک توسط پدر برای استفاده از او در صورت نیاز ذکر شده است.

■ بر اساس روایت، دعوی پدر علیه محجور خود حتی اگر بالغ باشد صحیح است، زیرا پسر حاضر بوده و تنها پدر صحبت کرده است. ممکن است این کار توسط وکیل انجام شده باشد یا اینکه دعوا تنها به خاطر مالی بوده که فدیة پرداخت شده، بنابراین پدر عسیف علیه شوهر زن اقامه دعوی کرده است تا مال خود یا مال فرزندش را بازپس گیرد. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور داده‌اند که آن را بازگردانند. آنچه در داستان مربوط به حد رخ داده نیز با اعتراف عسیف و سپس زن انجام شده است.



■ در این روایت آمده که وقتی زانیان با یکدیگر اختلاف دارند، حد هر یک اجرا می‌شود: عسیف شلاق خورده و زن رجم شده است. همین حکم اگر یکی آزاد و دیگری بنده باشد یا اگر بالغ با صغیر یا عاقل با مجنون زنا کند، صادق است. همچنین کسی که پسرش را متهم به زنا می‌کند، حد بر او جاری نمی‌شود، زیرا ثابت نشده که پسر حد قذف داشته باشد.^۱

۶۸۲۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَيُضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى ، وَقَدْ أَحْصَنَ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانٌ كَذَا حَفِظْتُ - أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: عمر گفت: از آن می‌ترسم که زمان بر مردم بگذرد و کسی بگوید: حکم رجم (سنگسار) را در کتاب الله نمی‌یابیم و با ترک کردن فریضه که الله آن را نازل کرده است گمراه گردند. پس آگاه باشید که همانا رجم بر کسی که زنا کند و ازدواج کرده باشد حق است آنگاه که شاهدان آورده شود یا حمل گرفته باشد، یا اعتراف کند. سفیان (راوی) گفت: چنین به یاد دارم که عمر گفت آگاه باشید که همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم سنگسار کرده است و ما پس از وفات وی سنگسار کرده ایم.

توضیح: عبارت «عن الزهري» به این معناست که حمیدی تصریح کرده که از سفیان روایت کرده است: «به نزد زهري رفتیم؛ او گفت اگر مایلید، ۲۰ حدیث برایتان نقل می‌کنم یا حدیث سقیفه را، ما گفتیم: حدیث سقیفه را برایمان نقل کن» و سپس آن را طولانی روایت کرد. پس از مدتی معمر بخش باقی‌مانده آن را برای من روایت کرد. عبارت «عن عبید الله» به صورت تصغیر آمده و مشابه حدیث قبلی است. در روایت ابی عوانه از یونس از زهري آمده است: «عبید الله به من خبر داد».

^۱ - همان. (فتح الباری)



عبارت «عن ابن عباس قال: قال عمر» در روایت محمد بن منصور از سفیان نزد نسائی آمده است: «شنیدم عمر گفت».

عبارت «لقد خشیت...» بخشی از حدیث است که به طور کامل در باب بعدی ذکر می شود و منظور آن در اینجا عبارت «آگاه باشید که رجم حق است» و مطالب مشابه است. عبارت «قال سفیان» به سند ذکر شده متصل است.

عبارت «کذا حفظت» جمله ای است مداخله ای میان عبارت «یا اعتراف» و «وقد رجم». اسماعیلی آن را از روایت جعفر فریابی از علی بن علی بن عبدالله، شیخ بخاری، نقل کرده و پس از عبارت «یا اعتراف» گفته: «ما آن را این گونه خواندیم: «شیخ و شیخه اگر زنا کردند، حتماً رجمشان کنید»، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آن را رجم کرد و پس از او ما هم رجم کردیم؛» و در روایت بخاری از عبارت «و قرأ... البتة» صرف نظر شده است که احتمالاً بخاری عمداً حذف کرده است.

نسائی آن را از محمد بن منصور از سفیان به روایت جعفر نقل کرده و گفته: «نمی دانم کسی غیر از سفیان این عبارت «شیخ و شیخه» را در این حدیث ذکر کرده باشد». همچنین این حدیث توسط امامان دیگر از روایت مالک، یونس، معمر، صالح بن کیسان و عقیل و دیگران از زهری نقل شده و ذکر آن دیده نمی شود. این اضافه در برخی روایت ها از موطا یحیی بن سعید از سعید بن مسیب آمده است که عمر پس از بازگشت از حج مردم را خطبه داد و گفت: «ای مردم، سنت ها و فرائض را برای شما واجب کردم و شما بر واضح آن ترک نکردید، مراقب باشید که آیه رجم را از دست ندهید؛ برخی می گویند در کتاب الله سنگسار نداریم، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رجم کرد و ما هم رجم کردیم. به الله سوگند، اگر مردم نگویند عمر چیزی به کتاب الله افزوده است، آن را با دست خودم می نوشتم: شیخ و شیخه اگر زنا کردند، حتماً رجمشان کنید».

مالک گفته: منظور از شیخ و شیخه، ثیب و ثیبه است.

در «الحلیه» نیز روایت شده که داود بن ابی هند از سعید بن مسیب از عمر نقل کرده: «آن را در آخر قرآن می نوشتم» و در روایت ابی معشر نیز همین اضافه آمده است: «و لولا أن يقولوا كتب عمر ما لیس فی کتاب الله لکتابته...» تا جمله «تکالا من الله والله عزیز حکیم». این عبارت را نسائی و حاکم نیز نقل کرده اند.



همچنین از روایت ابی بن ثابت آمده: «شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت: شیخ و شیخه...» تا عبارت «البته».

در روایت ابی اسامه بن سهل آمده که خاله اش گفته: «ما آیه رجم را از رسول الله صلی الله علیه و آله خواندیم» تا عبارت «البته» و اضافه کرده «با لذتی که از آن حاصل شد». نسائی نیز نقل کرده که مروان بن حاکم از زید بن ثابت پرسیده: «آیا آن را در مصحف نمی نویسی؟» زید پاسخ داده: «نه، مگر نمی بینی که دو جوان و دو ژیغ رجم می شوند؟» عمر گفت: «من کافی شما هستم»؛ زید خواست آیه رجم را در مصحف بنویسد اما پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ندادند. ابن الضریس نیز در فضائل قرآن از طریق یعلا نقل کرده: عمر به مردم خطبه داد و گفت: «در رجم شک نکنید، حق است. من قصد داشتم آن را در مصحف بنویسم اما از ابی بن کعب پرسیدم و اجازه نداد.»

در روایت حاکم از طریق زیاد بن صلت آمده: زید بن ثابت و سعید بن عاص آیه را نوشتند، زید گفت: «شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت: شیخ و شیخه اگر زنا کردند، حتماً رجمشان کنید»، عمر گفت: «وقتی نازل شد، به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم آیا آن را بنویسم؟ ظاهراً پیامبر راضی نبودند»، و افزود: «شیخ اگر زنا کند ولی محصن نباشد، شلاق می خورد و جوان محصن رجم می شود». بنابراین دلیل نسخ تلاوت آیه رجم، عمل بر خلاف ظاهر عموم آیه است.^۱

۳۱ - باب رَجْمِ الْحَبْلَى مِنَ الزَّنا إِذَا أَحْصَتْ

باب: سنگسار زنی که از زنا حمل گرفته، اگر شوهر دیده باشد

توضیح: عبارت «باب رجم الحبلى فى الزنا» در برخی روایت ها «از زنا» آمده است. عبارت «إِذَا أَحْصَتْ» یعنی زن ازدواج کرده باشد. اسماعیلی می گوید منظور این است که اگر زن از زنا حامله شد، اما وضع حمل نکرده، رجم نمی شود تا وضع حمل کند. ابن بطلال گفته: سؤال این است که آیا باردار رجم می شود یا نه، و اجماع بر این است که تا زمان وضع حمل رجم نمی شود.

^۱ - همان.



نووی می‌گوید: اگر حدش شلاق باشد، تا وضع حمل نمی‌شود شلاق نخواهد خورد و اگر حد قصاص باشد، تا وضع حمل نمی‌شود اجرا نمی‌شود؛ این در مورد همه اجماع شده است. روایت شده عمر قصد داشت باردار را رجم کند، اما معاذ گفت: «تا وقتی آنچه در شکم دارد وضع نکرده، بر او راهی نیست». پس از وضع حمل اختلاف شد: مالک گفت بعد از وضع حمل رجم می‌شود و لازم نیست فرزندش کفیل داشته باشد. کوفیان گفته‌اند تا وقتی فرزند کفیل ندارد، رجم نمی‌شود. این قول شافعی و روایتی از مالک است و شافعی افزود: تا وقتی شیر اولش را ندهد، رجم نمی‌شود. مسلم نیز از روایت عمران بن حصین نقل کرده: زنی جهنیه حامله از زنا پیش پیامبر آمد و گفت زنا کرده است، پیامبر دستور داد بنشیند تا وضع حمل کند، پس از وضع حمل رجم شد.

در روایت بریده آمده: زن غامدی گفت: «ای پیامبر الله، مرا تطهیر کن»؛ گفتند: «حامله از زنا است»؛ پیامبر فرمود: تا وضع حمل کند صبر کند. پس از وضع حمل گفتند رجم نشود چون فرزندش کوچک است و کسی او را شیر نمی‌دهد، مردی گفت: «ای پیامبر، او را شیر بده»، سپس رجم شد. روایت دوم نشان می‌دهد منظور از «إلی إرضاعه» تربیت و پرورش کودک است.

با جمع بین دو روایت عمران و بریده مشخص می‌شود که زن جهنیه فرزندش را کسی شیر می‌داد، برخلاف غامدی.^۱

۶۸۲۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِیْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بَعَثَ ، وَهُوَ عَبْدُ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فَلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فَلَانًا ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْنَهُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا قُلْتُ ، فَتَمَّتْ . فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمُ الْعَشِيَّةِ فِي النَّاسِ ، فَمَحَذَرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ وَغَوَاعَاهُمْ ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ

۱- همان.



مَقَالَتٌ يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا ، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا ، فَاْمُنْهُلُ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَجْرَةِ وَالسُّنَةِ ، فَتَخْلَصَ بِأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ ، فَتَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا ، فَيَعْبَى أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ ، وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا . فَقَالَ عُمَرَاوَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَقْوَمَنْ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقَوْمُهُ بِالْمَدِينَةِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقَبِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَلْنَا الرُّوَّاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ، حَتَّى أَجَدَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بَنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمَنْبَرِ ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمَّ أَتَشَبَّ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ ، لِيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَتٌ لَمْ يَقْلَهَا مِنْذُ اسْتَحْلَفَ ، فَأَذْكَرَ عَلَى وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ . قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَتٌ قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَا أَذْرى لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَجْلَى ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاَهَا فَلْيَحْدِثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أَجَلَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى ، إِنْ اللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَفَرَّانَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَأَى إِذَا أَحْصَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفِّرَ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، أَوْ إِنْ كُفِّرَ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، أَلَا ثُمَّ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » . ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتَ فَلَانًا . فَلَا يَغْتَرَّنَ أَمْرُؤُا أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلَنْتَ وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يَقْتُلَا ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرْنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرِيُّ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَاَنْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ



فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا
 أَيْنَ تَرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَا لَا
 عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ . فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ . فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى
 أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزْمَلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمَا فَقُلْتُ مَنْ هَذَا
 فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ . فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوْعَكُ . فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ
 خَطِيبُهُمْ ، فَأَذْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَتَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكِتَابُهُ
 الْإِسْلَامُ ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ ، وَقَدْ دَفَعْتُ دَافِقًا مِنْ قَوْمِكُمْ ، فَإِذَا هُمْ
 يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلَانَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ . فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ
 وَكُنْتُ زَوْرَتُ مَقَالَةٍ أَعْجَبْتَنِي أُرِيدُ أَنْ أَقْدِمَهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَكُنْتُ أَدَارِي
 مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسْلِكَ . فَكَرِهْتُ أَنْ
 أَغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ
 أَعْجَبْتَنِي فِي تَرْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهِتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا
 ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ ، وَلَنْ يُعْرِفَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ
 قُرَيْشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ،
 فَبَايَعُوا إِلَيْهِمَا شَتْمًا . فَأَخَذَ بِيَدِي وَبَيَّعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا ،
 فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا ، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقْدِمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقْرَبُنِي ذَلِكَ مِنْ
 إِثْمٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَتَأْمَرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَسْأَلَ إِلَيَّ نَفْسِي
 عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ . فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا جُدَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ،
 وَعُدَيْتُهَا الْمَرْجَبُ ، مَنَا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ . فَكَثُرَ اللَّغَطُ ،
 وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرَّقَتْ مِنَ الْإِخْتِلَافِ . فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ .
 فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ، ثُمَّ بَايَعْتَهُ الْأَنْصَارُ ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ
 عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ . فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ . قَالَ
 عُمَرُ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيهَا حَضْرَتًا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ
 فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُ أَنْ يُبَايَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يَعْدُنَا ، فِيمَا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا
 لَا نَرْضَى ، وَإِنَّمَا نَخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَتَابِعْ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ .



ترجمه^۱: عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه به اقامتگاه خود برگشت - ابن عباس می گوید: من عبدالرحمن بن عوف را برای مهمانی دعوت می نمودم - و او مرا در حالی یافت که انتظارش را می کشیدم، و این در منی و در آخرین حجبی بود که عمر بن الخطاب رضی الله عنه به جای آورد. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه گفت: مردی نزد عمر بن الخطاب آمده و گفت: فلان می گوید: اگر عمر بمیرد با فلان بیعت می کنم (و به الله سوگند، بیعت ابوبکر یک عمل ناگهانی بود که انجام شد). عمر گفت: من امشب ان شاء الله در میان مردم می ایستم، و آنها را از این گروه که درصدد غصب امر آنها اند برحذر می دارم. عبدالرحمن می گوید: گفتم: ای امیرالمؤمنین، این کار را نکن، چون موسم^۲ مردم نادان و سفله را جمع می کند، و اینها کسانی اند، که اگر تو در میان مردم برخیزی، اکثریت اهل مجلس را تشکیل می دهند، و من می ترسم که تو چیزی بگویی، و آنها این را با خود ببرند، و بعد درست درکش نکنند، و آن را در جایش قرار ندهند، ولیکن تا برگشت و رسیدن به مدینه صبر کن، چون آنجا دار هجرت و سنت است، و در آنجا علمای مردم و اشراف آنها را جمع کن، و آنچه را می گویی با تمکین و اطمینان بگو، آنها سخن تو را درک می کنند، و در جاهایش قرار می دهند. عمر رضی الله عنه گفت: اگر سالم به مدینه رسیدم، در نخستین سخنرانی که ایراد نمودم، در این باره با مردم صحبت خواهم نمود.

هنگامی که در آخر ذی الحجه به مدینه آمدیم - روز جمعه بود - و من به سرعت به سوی مسجد مثل (صکه اعمی) رفتم - به مالک گفتم: (صکه الاعمی) چه معنی دارد؟ گفت: خروج بدون در نظر داشت گرمی و سردی در هر ساعتی، و یا مثل این - و سعید بن زید را نزد رکن راست منبر دریافتم، که از من سبقت نموده

^۱ - ترجمه طوری شده که از تمام منابعی حدیثی اهل سنت جمع شده است.

^۲ یعنی موسم حج



بود، و در پهلویش نشستم، و زانویم به زانویش رسیده بود. و دیری نگذشت که عمر ظاهر گردید، هنگامی که وی را دیدم، گفتم این بیگاه وی بر این منبر سخنی را خواهد گفت، که هیچ کس قبل از وی، آن را بر این منبر نگفته است. می‌گوید: سعید بن زید رضی الله عنه آن را نامأنوس دید و گفت: قبول نمی‌کنم وی چیزی را بگوید، که هیچ کسی قبل از وی نگفته است. عمر رضی الله عنه بر منبر نشست، هنگامی که مؤذن خاموش گردید، ایستاد و بعد از ثنای خداوند طوری که سزاوار است، گفت: اَمَّا بعد: ای مردم، من سخنی را می‌گویم، که برایم مقدر شده تا آن را بگویم، نمی‌دانم، شاید آن در پیش روی اجلم باشد، کسی که آن را فراگرفت و آن را دانست، باید هر جایی که سواریش وی را رسانید، آن را بیان کند، و کسی که آن را فرانگرفت، من برایش حلال نمی‌دانم که بر من دروغ بگوید.

الله محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث گردانید، و کتاب را بر وی نازل فرمود، و در آنچه بر وی نازل نموده بود آیه رجم بود، ما آن را خواندیم، و فرا گرفتیم و آن را دانستیم، و رسول الله صلی الله علیه و آله رجم نمود، و ما هم بعد از وی رجم نمودیم، و من می‌ترسم که اگر زمان بر مردم طولانی گردد، گوینده‌ای بگوید: ما آیه رجم را در کتاب الله نمی‌یابیم، و به ترک فریضه‌ای که الله عزوجل آن را نازل نموده گمراه شوند. بنابراین رجم در کتاب الله بر کسی که از زنان و مردان محصن باشد و زنا نماید، در وقتی که شاهد آورده شود، یا حامله باشد و یا اعتراف صورت پذیرد حق است. آگاه باشید، که ما می‌خواندیم: «از پدران خویش اعراض نکنید زیرا اعراض تان از پدران تان برای شما کفر است»^۱، آگاه باشید، که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است: «مرا آنچنان مدح و ستایش نکنید، که عیسی بن مریم (علیهما الصلاة والسلام) مدح و ستایش کرده شد، من فقط بنده هستم، و بگویید: بنده خدا و رسول وی».

^۱ این آیه منسوخ می‌باشد و هدف اعراض از پدران، نسبت دادن خود به غیر پدر می‌باشد.



و به من خبر رسیده، که گوینده‌ای از شما می‌گوید: اگر عمر رضی الله عنه بمیرد با فلان بیعت می‌کنم، کسی فریب نخورد و ادعا نکند که: بیعت ابوبکر رضی الله عنه یک عمل ناگهانی بود و انجام شد. آگاه باشید، بیعت وی همینطور بود، مگر این که الله از شر آن نگه داشت، و امروز در میان شما کسی نیست، که چون ابوبکر رضی الله عنه در کار خیر از دیگران سبقت داشته باشد، و حکایت ما هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله وفات نمود، چنین بود که: علی، زبیر (رضی الله عنهما) و کسی که با آن دو بود، در خانه فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله باقی ماندند، و انصار همه جدا از ما در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودند، و مهاجرین نزد ابوبکر جمع شدند، من به وی گفتم: ای ابوبکر، بیا حرکت کنیم و نزد برادران انصارمان برویم، و جهت رفتن نزد آنها حرکت نمودیم، تا این که دو مرد صالح با ما روبرو گردیدند، و آنچه را انصار نموده بودند، به ما یادآور شدند، و گفتند: ای گروه مهاجرین کجا می‌روید؟ گفتم: نزد برادران انصارمان، آن دو گفتند: بر شما ای گروه مهاجرین باکی نیست که کار خود را فیصله کنید و به آنها نزدیک نشوید. گفتم: به خدا سوگند، حتماً نزدشان می‌رویم. آنگاه به راه افتادیم تا در سقیفه بنی ساعده نزدشان آمدیم، و ایشان [در آنجا] جمع شده بودند، و در میان شان مردی بود چادرپوش، گفتم: این کیست؟ گفتند: سعد بن عباد، پرسیدم: وی را چه شده است؟ گفتند: مریض است.

هنگامی که نشستیم، خطیب شان برخاست، و پس از ثنای الله آن طوری که سزاوار اوست، گفت: اما بعد: ما انصار الله، و لشکر^۱ اسلام هستیم، و شما ای گروه مهاجرین قوم و قبیله نبی ما هستید، و گروهی از شما اندک حرکتی انجام دادند، (گفت: متوجه شدم که آنها می‌خواهند اصل ما را به خود بگیرند، و امر را از ما

^۱ در حدیث «کتیبه» استعمال شده، که گروه و یا گروهی از لشکر را افاده می‌کند ولی به خاطر نارسایی آن ما آن را لشکر ترجمه نمودیم.



غضب نمایند)^۱، وقتی که خاموش شد، خواستم حرف بزنم - و سخنانی را آماده نموده بودم که خوشم آمده بود، و خواستم آن را در پیش روی ابوبکر بگویم، و می خواستم اندکی تندی را از او دفع کنم^۲ (ابوبکر رضی الله عنه گفت: ای عمر آهسته باش، و نخواستم که او را خشمگین سازم) - چون او از من حکیم تر و باوقارتر بود، به الله سوگند، کلمه‌ای را هم که در سخنانم آماده نموده بودم و دلم می‌خواست، باقی نگذاشت مگر این که آن را (یا مثل آن را) و یا بهتر از آن را بدون تکلف و تفکر گفت، [تا اینکه] خاموش گردید. وی گفت: اما بعد: آنچه را از خیر متذکر شدید، شما اهل آن هستید، ولی عرب این امر را جز برای این قریه قریش برای دیگری نمی‌شناسد، این‌ها از بهترین و شریف‌ترین نسب و منزل در میان عربها برخوردارند، و من نسبت به یکی از این دو مرد برای تان راضی شدم، با هر یک از ایشان که خواستید (بیعت کنید)، و دست من و دست ابوعبیده بن جراح را گرفت، من (هیچ چیز) از گفته‌های وی را غیر از این بد و ناخوشایند ندیدم - به الله سوگند - اینکه پیش کرده شوم، و گردنم زده شود، و مرا این گردن زدن به گناهی نزدیک نسازد، برابرم محبوب‌تر و بهتر از آن است که بر قومی امیر شوم که در آن ابوبکر موجود باشد!! (مگر این که نفسم در وقت مرگ تغییر نماید)^۳. آن گاه گوینده‌ای از میان انصار گفت: در این قضیه من کنده آنم که بدان خاریده می‌شود، و من خرمای باردار آنم که بدان تکیه می‌شود.^۴ از ما امیری باشد، و از شما هم امیری، از مالک

^۱ این سخن را عمر (رضی الله عنه) گفته است. و در اصل آمده: می‌خواهید ما را از اصل مان بازدارید، و امر را بدون ما تصاحب کنید. و این یک سخن تصحیف شده می‌باشد.

^۲ یعنی چون کلام جانب مقابل تند بود خواستم با جواب مناسب تاثیر آن را از ابوبکر رضی الله عنه دفع کنم.

^۳ این چنین در اصل و البدایه آمده، و در ابن هشام این جمله نمی‌باشد.

^۴ در حدیث چنین آمده است: «انا جذیلها المحکک، و عذیقها المرجب»، «جذیل» که تصغیر جذل است، کنده و چوبی را معنا می‌دهد، که آن را در مکانی برای شتران نصب می‌کنند، تا شترهای گرگین خود را بدان خارند و توسط آن شفا یابند، «وعذیق» که تصغیر «عذق» است، خرمای میوه دار را معنا می‌دهد، و «مرجب» که از «رجبه» گرفته شده پایه و چوبی را معنا می‌دهد که برای جلوگیری از افتادن



پرسیدم: هدفش از (انا جزیلها المحکک «و عذیقها المرجب»^۱) چیست؟ گفت: گویی که وی می‌گوید: من دانای به آن هستم [و می‌توانم آن را با زیرکی و خوبی حل کنم].

می‌گوید: بگو مگو بسیار شد، صداها بلند گردید، طوری که از اختلاف ترسیدیم، آن گاه گفتم: ای ابوبکر دستت را دراز کن، و او دست خود را پیش آورد، و من با او بیعت نمودم، و مهاجرین هم همراهش بیعت کردند، بعد از آن انصار همراهش بیعت نمودند، و بر سعد بن عبادۀ اعتراض نموده و او را زیر پای نمودیم، و گوینده‌ای از ایشان گفت: سعد را کشتید، گفتم: الله سعد را بکشد. عمر رضی الله عنه می‌گوید: به الله سوگند، در آنچه ما حاضر شدیم، کاری را پسندیده‌تر و نیکوتر از بیعت ابوبکر ندیدیم، و ترسیدیم که اگر از انصار جدا شویم و بیعتی صورت نگیرد، شاید آنها بعد از ما بیعتی کنند، و در آن صورت، باید ما همراه شان بر چیزی بیعت کنیم که از آن رضایت نداریم، و یا این که همراه شان مخالفت کنیم، و فسادى برپا گردد، بنابراین کسی که با امیری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، بیعت وی مدار اعتبار نیست، و نه بیعت کسی مدار اعتبار است که همراهش بیعت صورت گرفته است، و خوف این وجود دارد، که این دو تن به قتل برسند.^۲

زهري از عروه رضی الله عنه متذکر گردیده، این دو مرد که همراه شان روبرو گردیدند: عویم بن ساعده و معن بن عدی بودند. و از سعید بن مسیب رضی الله عنه روایت است که گوینده: (انا جزیلها المحکک و عذیقها المرجب)، حباب بن منذر بود. این را مالک

خرما به آن نصب گردد، و خرما با تکیه نمودن بر آن از افتادن محفوظ می‌ماند، و گوینده این قول با بازی نمودن نقش میانجی می‌خواهد قبل از اظهار نظریه خود بگوید: من نظری را در مورد خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله که اکنون شما درباره آن به هم تا حدی اختلاف نموده‌اید، برای تان پیشگی می‌کنم که قابل اطمینان و قبول است، و می‌شود با اتکا به آن بر این مشکل فایق آمد. م.

^۱ به نقل از البدایه.

^۲ صحیح: ابن اسحاق، چنانکه در سیره ابن هشام (۲۱۱/۴-۲۱۴) آمده و به مانند آن در بخاری (۶۸۳۰) و احمد (۵۵/۱) و مسلم بطور مختصر (۳۳۹).



روایت نموده، و از طریق وی این حدیث را جماعت^۱ روایت نموده‌اند. این چنین در البدایه (۵/۲۴۵) آمده است. این را همچنین بخاری، ابو عبید در الغرائب، بیهقی و ابن ابی شیبّه به مانند آن به شکل طویل، چنان که در کنز العمال (۳/۱۳۸ ۱۳۹) آمده، روایت نموده‌اند.

توضیح: عبارت «عن صالح» منظور ابن کیسان است و همین طور در تاریخ یعقوب بن سفیان از عبدالعزیز، شیخ بخاری، نقل شده و اسماعیلی نیز آن را از طریق او آورده است. عبارت «عن الزهري عن عبید الله بن عبدالله» در روایت مالک آمده: «از زهري که عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه خبر داد» و احمد و دارقطنی در کتاب «الغرائب» آن را نقل کرده اند و ابن حبان آن را صحّت داده است.

عبارت «عن ابن عباس» در روایت مالک آمده: «عبدالله بن عباس خبر داد که من مردانی از مهاجرین را تعلیم قرآن می‌دادم، از جمله عبد الرحمن بن عوف»، و در روایت مالک آمده: «در خلافت عمر...». داودی در نقل ابن التین توضیح داده: منظور از «كنت أقرئ رجالاً» این است که ابن عباس از آن‌ها قرآن می‌آموخت، زیرا او در هنگام وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تنها کسی بود که مفصل قرآن را از مهاجرین و انصار حفظ کرده بود. او می‌گوید که این بیان خروج از ظاهر است، زیرا «أقرئ» به معنی «تعلیم می‌دادم» است نه «می‌آموختم».

این مطلب با روایت ابن اسحاق تأیید می‌شود که عبد الله بن ابی بکر از زهري نقل کرده: «من با عبد الرحمن بن عوف اختلاف می‌کردم و ما در منا با عمر بن خطاب بودیم و عبد الرحمن بن عوف قرآن را بهتر می‌دانست». ابن عباس فردی باهوش و سریع الحفظ بود و بسیاری از صحابه به دلیل اشتغال به جهاد نتوانسته بودند قرآن را حفظ کنند. کسانی که حفظ کرده بودند، بعد از وفات پیامبر و اقامت در مدینه، آن را به نجای فرزندان تعلیم می‌دادند تا حفظ شود.

عبارت «فبینما أنا بمنزله بمنی وهو عند عمر» در روایت ابن اسحاق به این صورت آمده: «به خانه‌اش رفتم ولی نیافتم، پس منتظر ماندم تا آمد».

^۱ اصحاب صحاح سته را در اصطلاح محدثین جماعت می‌گویند.



عبارت «فی آخر حجة حجها» یعنی عمر، و این سال ۲۳ هجری است.

عبارت «لو رأیت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم»؛ نام کسی که منظور است مشخص نیست.

عبارت «هل لك في فلان» نیز نامی مشخص ندارد و در روایت ابن اسحاق آمده که گفته چند نفر بودند: «دو نفر از انصار بیعت ابوبکر را ذکر کردند».

عبارت «لقد بايعت فلانا» منظور طلحة بن عبیدالله است؛ بزار از طریق ابی معشر از زید بن اسلم، از پدرش و عمیر مولی غفرة نقل کرده است که طلحة هنگام ارائه مال به ابوبکر، داستانی طولانی درباره تقسیم فیء ذکر کرده و در پایان سالی که عمر حج کرد، گفته است: برخی گفتند: اگر امیرالمؤمنین فوت کرده بود، فلان فرد (یعنی طلحة بن عبیدالله) را می گرفتیم. ابن بطل از مهلب نقل کرده که مقصود آن ها شخصی از انصار بوده ولی مستندش مشخص نیست.

عبارت «فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة»؛ «فلتة» با فتح فاء و سکون لام و تاء تأنیث به معنای ناگهانی و پیش بینی نشده است. سحنون از اشتهب نقل کرده که آن را با ضم فاء می گفته و معنای رها شدن یا انفلات چیزی از چیزی است و گفته فتح فاء غلط است و فلتة را تنها برای چیزهایی که انسان پشیمان شود به کار می برند. بیعت ابوبکر چیزی نیست که کسی پشیمان شود. این اصطلاح به کسانی اطلاق شده که در آن زمان حاضر نبودند و روایت ابن اسحاق پس از «فلتة» ادامه دارد: «پس چه مانعی دارد کسی که این شخص فوت شد، به آن کس که می خواهد برود و دست او را بگیرد، که بیعت همانند بیعت ابوبکر باشد».

عبارت «فغضب عمر»؛ ابن اسحاق اضافه کرده: «چنان غضب کرد که هرگز چنین غضبی ندیده بودم».

عبارت «أن يغضبوه» امورهم» در روایت اکثر منابع به همین شکل آمده و در روایت مالک با افزایش مثناة به صورت «يغضبوه» نقل شده است. ابن التین گفته: اصل این واژه یعنی کسانی که بر امور مسلط شوند بدون عهد و مشورت.

عبارت «يجمع رعا الناس وغوغاءهم»؛ رعا به معنای افراد پست، جاهل و شتاب زده، و غوغاء به معنای افراد شرور و کم سواد است.

عبارت «يغلبون على قريب» یعنی در مکان نزدیک به شما سلطه پیدا می کنند.



عبارت «یطیرها» یعنی آن را بر خلاف مفهوم اصلی اش حمل می کنند و نمی فهمند.

عبارت «فتخلص» یعنی می رسد و کامل می شود.

عبارت «لأقومن» در روایت مالک: «اگر صالح به مدینه رسید، مردم را با آن سامان می

دهم».

عبارت «فی عقب ذی الحجة»؛ در اینجا به روزهای پس از شروع ذی الحجه اشاره دارد،

و واقعیت دوم صحیح است زیرا آمدن عمر قبل از روز چهارشنبه پایان ذی الحجه بوده است.

عبارت «عجلت الرواح» در روایت کشمیهنی آمده و سفیان از طریق البزار اضافه کرده:

«و روز جمعه آمد و آنچه عبد الرحمن بن عوف به من خبر داد، به مسجد رفتیم». در روایت

جویریة از مالک در ابن حبان و دارقطنی نیز آمده: «وقتی خبر داد...».

عبارت «حين زاغت الشمس» در روایت مالک آمده به صورت: «حين كانت صكة عمى»؛

صاد با فتح و کاف مشدد و «عمی» با ضم اول و فتح میم و تشدید تحتیه نوشته شده، و

گفته شده ممکن است با تشدید میم وزن «حبلی» باشد. احمد از اسحاق بن عیسی نقل کرده

است.

وقتی از مالک پرسیده شد «صكة عمی چیست؟» گفت: منظور «نقطه کور آفتاب» است،

یعنی ساعتی که انسان تفاوت گرما و سرما را نمی فهمد، یا چیزی شبیه این.

ابو هلال عسکری گفته: منظور شدت حرارت ظهر است. همچنین گفته شده «عمی» نام

مردی از غول هاست که در ظهر روز، گروهی را مورد حمله قرار داد و از آن زمان این ساعت

به اسم او نامیده شد. گفته اند معنی دیگر این است که در این وقت، چشم انسان نمی تواند

مستقیم به خورشید نگاه کند. برخی گفته اند اصل آن از رفتار آهوست که از شدت گرما

سرش را بر زمین می کوبید. همچنین دارقطنی از طریق سعید بن داود از مالک نقل کرده:

«صكة عمی ساعتی از روز است که اعراب آن را نصف روز یا نزدیک آن می نامند».

عبارت «فجلست حوله» در روایت اسماعیلی «حذوه» آمده و همین طور در مالک. در

روایت اسحاق الغروی از مالک «حذاه» آمده و در روایت معمر: «فجلست به کنار او، زانو

هایم با زانوی او تماس داشت».

عبارت «فلم أنشب» به معنای «به چیزی جز آنچه در آن بودم متصل نشدم» است و

منظور سرعت خروج عمر است.



عبارت «أن خرج» یعنی از جای خود به سمت منبر رفت. در روایت مالک آمده: «أن طلع عمر» یعنی ظاهر شد و به سمت منبر آمد.

عبارت «ليقولن العشية مقالة» یعنی عمر این جمله را در عصر می‌گوید و روایت مالک اضافه کرده: «لم يقلها أحد قط قبله».

عبارت «ما عسيت» در روایت اسماعیلی «ما عسى» آمده.

عبارت «أن يقول ما لم يقل قبله» سفیان اضافه کرده: «فغضب سعيد وقال ما عسيت»؛ گفته شده ابن عباس می‌خواسته سعید را متوجه کند که به گفته عمر گوش دهد، اما سعید نپذیرفت و انکار کرد، زیرا نمی‌دانست چه اتفاقاتی قبل از آن افتاده است.

عبارت «لا أدري لعلها بين يدي أجلي» یعنی ممکن است نزدیک به مرگ من باشد، و این جمله بر زبان عمر آمد و همانطور واقع شد. در روایت دیگری آمده: عمر در خطبه گفت: «دیدم رؤیای خود را و این جز نزدیک شدن مرگم نبود، دیدم که خروسی به من نوک زد».

سعید بن مسیب در موطأ نقل کرده: «عمر وقتی از حج برگشت، دعا کرد الله او را بگیرد بدون اینکه کوتاهی کرده باشد». و در پایان داستان آمده: «تا ذی‌الحجه نگذشت که عمر کشته شد».

عبارت «إن الله بعث محمداً بالحق»؛ طیبی گفته عمر این جمله را به عنوان مقدمه گفته تا شنونده آماده باشد.

عبارت «فكان مما» در روایت کشمیهنی «فیما» آمده است.

عبارت «آية الرجم» پیش‌تر در باب قبل توضیح داده شده و طیبی گفته: «آیه رجم» با رفع اسم و خبر از تبعیضیه آمده، یعنی خبر بر اسم مقدم شده است.

عبارت «ووعيناها رجم رسول الله» در روایت اسماعیلی با واو اضافه آمده و همین‌طور در مالک.

عبارت «فأحشى» در روایت معمر «وإني خائف» آمده.

عبارت «فیضلوا بترك فريضة أنزلها الله» یعنی مردم با ترک حکمی که الله نازل کرده، گمراه شوند. این همان حکمی است که تلاوت آن نسخ شد اما حکم آن باقی ماند. عمر از مخالفت گروهی از خوارج یا برخی معتزله آگاه بود و پاسخ داد.



در روایت سعید بن ابراهیم از عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه آمده: «افرادی می‌گویند چرا رجم؟ در کتاب الله تنها حد جلد است، اما رسول الله رجم کرد». در موطأ از یحیی بن سعید از سعید بن مسیب آمده: «مواظب باشید که در آیه رجم دچار انکار نشوید، که رسول الله رجم کرد».

عبارت «والرجم فی کتاب الله حق» یعنی همانطور که در قرآن آمده، رجم حق است؛ منظور رجم زنی است که بالغه و بالغ و شوهردار باشد، همانطور که در داستان عسیف ذکر شد.

عبارت «إذا قامت البینه» یعنی با تحقق شرط آن.

عبارت «إذا أحسن» یعنی بالغ، عاقل، و زن آزاد با ازدواج صحیح.

عبارت «أو كان الحبل» یعنی زن حامله از طریق ازدواج یا زنا باشد و شبهه یا اکراه مطرح نباشد.

عبارت «أو الاعتراف» یعنی اقرار به زنا و استمرار بر آن.

عبارت «ثم إنا كنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله» یعنی از میان آیات قرآن که تلاوت آن‌ها نسخ شده است.

عبارت «لا ترغبوا عن آبائکم» یعنی به غیر پدرانتان تمایل نداشته باشید و از ایشان فاصله نگیرید.

عبارت «فإنه كفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم» در روایت‌های مختلف کمی اختلاف دارد، اما معنا این است که انکار یا فاصله گرفتن از پدرانتان به نوعی کفر یا بی‌احترامی به آنان است.

عبارت «ألا ثم أن رسول الله صلی الله علیه وسلم» در روایت مالک به صورت «ألا وإن» آمده، که واو جای «ثم» را گرفته و «ألا» به عنوان حرف افتتاح جمله جدید آمده است.

عبارت «لا تطرونی» یعنی مرا مانند عیسی علیه السلام ستایش نکنید. سفیان این جمله را از زهری شنیده و آن را در مسند خود آورده است. در روایت سفیان آمده: «كما أطرت النصارى عيسى» یعنی همانطور که نصاری عیسی را ستایش کردند.



عبارت «وقولوا عبد الله» یعنی بگوئید: «من عبد الله هستم»، و منظور ابن جوزی این است که منع از ستایش به معنی وقوع آن نیست، زیرا کسی مانند نصاری عیسی را مدعی نبوت نکرده است. هدف هشدار و جلوگیری از غلو است، همانطور که در حدیث معاذ بن جبل آمده: وقتی می‌خواست به پیامبر سجده کند، از او منع شد تا دیگران مبالغه نکنند.

عبارت «أنا عبد الله» تأکیدی است بر این که عمر می‌خواسته مردم را از غلو و افراط بر حذر دارد، به ویژه کسانی که فهم ضعیفی دارند و ممکن است ارزش و شایستگی افراد را بیش از حد تصور کنند.

روایت بیعت و زجر از فاصله گرفتن از پدران به این معناست که خلیفه مانند پدر برای مردم است و مردم باید او را اطاعت کنند همانطور که از پدر اطاعت می‌کنند.

عبارت «ألا وإنها» یعنی بیعت با ابوبکر، و «قد کانت کذلک» یعنی فلتة، به معنای یک اتفاق ناگهانی و بدون مشورت. روایت اسحاق بن عیسی و ثعلب نیز این معنا را تصدیق می‌کنند و این حالت به شب‌هایی در تاریخ عرب شباهت دارد که در آن‌ها انتقام یا خطر ناگهانی پیش می‌آمد.

عبارت «وقی الله شرها» یعنی الله مردم را از شر ناشی از عجله و تصمیم ناگهانی حفظ کرد. عمر بیعت با ابوبکر را سریع انجام داد تا کسانی که شایستگی ندارند در امور دخالت نکنند و از شر احتمالی جلوگیری شود.

عبارت «کانت فلتة» یعنی اتفاق افتاده بدون مشورت با همه کسانی که باید مشورت می‌شد. برخی فقها مانند کرابیسی این تعبیر را رد کرده و گفته‌اند منظور این است که ابوبکر و همراهانش بدون مشورت به انصار رفتند و بیعت کردند، اما این امر به ضرر مسلمانان نبود. عبارت «لیس فیکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر» یعنی هیچ‌کس از میان شما نمی‌تواند به منزلت و شایستگی ابوبکر برسد، به گونه‌ای که بیعت عمومی و بدون اختلاف به او تعلق گیرد.

خلاصه: این روایت بر ضرورت اطاعت از خلیفه، پرهیز از غلو و ستایش بی‌حد، و پیشگیری از خطرات ناشی از تصمیمات ناگهانی و عدم مشورت تأکید دارد و نشان می‌دهد



بیعت با ابوبکر یک فلتة^۱ بوده اما شری در آن رخ نداده و الله مردم را از خطر آن حفظ کرده است.

در این بخش به هشدار درباره شتابزدگی در امور مشابه اشاره شده است، زیرا هیچ کس مانند ابوبکر صفات مطلوب و شایسته را ندارد؛ از جمله: پابندی به امور الهی، مهربانی با مسلمانان، اخلاق نیکو، آگاهی سیاسی و تقوای کامل. کسی که بدون مشورت با او بیعت کند، ممکن است به اختلاف و شر منجر شود. عمر اصطلاح «تقطع الأعناق» را به کار برد تا نشان دهد که اگر کسی برای پیشی گرفتن از دیگری تلاش کند و موفق نشود، مانند اینکه گردنش بریده شود، نمی تواند مقصود خود را برساند و یا به تعبیر دیگر گردن ها برای دیدن او کشیده می شود و اگر موفق نشوند، گویی گردن ها قطع شده اند.

ابن التین می گوید: این مانند مسابقه اسب ها است که گردن اسب ها کشیده می شود تا به اسب پیشتاز برسند. روایت ابی معشر نیز چنین تعبیر کرده است: «از کجا برای ما مثل ابوبکر باشد که گردن هایمان را به سوی او دراز کنیم».

عبارت «من غیر مشورة» یعنی بدون مشورت با دیگران بیعت نکنند.

عبارت «تغرة أن یقتلا» یعنی کسی که چنین کند، خود و طرف مقابل را در معرض خطر قتل قرار داده است.

عبارت «وإنه قد کان من خبرنا» اشاره به خبر گذشته دارد، و برخی نحوه خواندن آن را متفاوت نقل کرده اند.

عبارت «خالفونا» یعنی آن ها با ما در خانه پیامبر جمع نشدند. و «وخالف عنا علی والزبیر ومن معهما» یعنی علی و زبیر و همراهانشان در خانه فاطمه حضور نیافتند.

در روایت جویریة از مالک آمده است: مردی از پشت دیوار پیام داد: «ای ابن الخطاب! بیرون بیا، زیرا انصار جمع شده اند و قبل از ایجاد جنگ باید با آن ها روبرو شوید». سپس ابوبکر گفت: «برویم».

عبارت «لقینا رجلاً صالحاً» یعنی دو نفر صالح را دیدیم که در بدر حضور داشتند. روایت ابن اسحاق نام آن ها را «عویم بن ساعدة و معن بن عدی» ذکر کرده و مالک نیز

^۱ - امری ناگهانی.



همین را از عروۀ نقل کرده است. معن بن عدی می گوید: «دوست نداشتم قبل از وفات رسول الله بمیرم تا صدق / صدیق او را در حیات ببینم».

عبارت «ما تمالأ» یعنی توافق کردند و «لا علیکم أن لا تقرّبوهم» یعنی لازم نیست بعد از آن نزدیکشان شوید.

عبارت «اقضوا أمرکم» یعنی کار خود را انجام دهید یا صبر کنید تا امور خود را به پایان برسانید، و از این رو مشخص می شود که انصار به طور کامل بر سعد بن عبادۀ اتفاق نکرده بودند.

عبارت «مزمّل» یعنی پوشیده و «بین ظهرانیهم» یعنی در میان آن ها.

عبارت «یوعک» یعنی دچار ضعف یا بیماری شد (مانند تب) و به همین دلیل او را پوشانند. در برخی روایت ها سعد دچار ضعف شده بود و ابوبکر و عمر در همین حالت با او برخورد کردند.

عبارت «تشهد خطیبهم» به نظر می رسد اشاره به ثابت بن قیس بن شماس، خطیب انصار دارد.

عبارت «کتیبة الإسلام» یعنی جمعیت منسجم اسلام، و «أنتم معشر» یعنی شما جمع اندک، به معنی نسبت آن ها به مهاجران است که تعدادشان کمتر بود.

عبارت «رھط» یعنی گروه کوچک و «قد دفت دافة من قومکم» یعنی تعداد کمی از قوم شما بودند، از ریشه «دف» که به معنای حرکت آهسته جمعی است.

عبارت «یختزلونا» به معنی آن است که ما را از امر جدا کنند و آن را به تنهایی برای خود برگزینند.

ابوزید گفته است: «خزلته عن حاجته» یعنی کسی را از حق و جایگاهش باز داشتن یا محروم کردن. منظور همان چیزی است که آن ها شایسته آن هستند.

عبارت «وأن یحضنونا» یعنی ما را از امر باز دارند یا در انحصار خود بگیرند. برخی روایات گفته اند: «یخرجونا» یعنی ما را خارج کنند یا بازدارند. این تعبیر همانند «احتضنه عن الأمر» است، یعنی کسی را از حق یا مسئولیتی محروم کردن یا او را در اختیار خود گرفتن. در برخی روایات آمده «یختصونا» یعنی امر را به انحصار خود درآوردند و کسی را در آن شریک نکنند.



در روایت سفیان آمده: «ویختصون بالأمر أو يستأثرون بالأمر دوننا» و در روایت دیگری آمده: «ویخطفون» - همه این روایت‌ها اتفاق دارند که جمله «فإذا هم إلخ» باقی سخن خطیب انصار است.

ابن ماجه بعد از عبارت «وقد دفت دافة من قومكم» اضافه کرده: «قال عمر فإذا هم یريدون...» که خطا است؛ درست آن است که همه این سخن، کلام انصار است. عمر بعداً گفته: «فلما سكت...»، و طبق شرح خطابی، «رھط» یعنی تعداد شما نسبت به انصار کم است، و «دفت دافة من قومكم» یعنی شما از قومی تازه‌وارد هستید و می‌خواهید امور را به تنهایی در اختیار بگیرید.

عبارت «فلما سكت» یعنی خطیب انصار سکوت کرد و توضیح داد که طایفه‌ای از مهاجران قصد داشتند انصار را از حقی که معتقد بودند دارند محروم کنند، و این موضوع به ابوبکر و عمر و همراهانشان منتقل شد.

عبارت «أردت أن أتکلم وکنت قد زورت» یعنی آماده و مهیا کرده بودم که سخن بگویم. در روایت مالک آمده: «رویت» - یعنی روایت کردم، و این ضد بدیهه است؛ با این حال، گفته شده عمر بعد از آن گفت: «فما ترک کلمة أعجبتنی فی رویتی إلا قالها فی بدیهته» یعنی هیچ کلامی را که پسندیده بودم نگفتم مگر اینکه در همان هنگام بیان کردم، و عایشه گفته است: «والله ما أردت لذلك إلا أني قد هیأت کلاما قد أعجبنى خشیت أن لا یبلغه أبو بکر».

عبارت «علی رسلک» یعنی با احتیاط و آرام، مانند بیان در اعتکاف.

عبارت «أن أغضبه» یعنی خشم او را برانگیزم، اما روایت نشان می‌دهد که ابوبکر از حلیم‌ترین و محترم‌ترین افراد بود، و این باعث شد که سخنان بدون مشکل بیان شود. عبارت «ما ذکرتم فیکم من خیر فأنتم له أهل» یعنی هر خیری که در میان شماست، شما شایسته آن هستید. ابن اسحاق افزوده: «إنا والله یا معشر الأنصار ما ننکر فضلکم ولا بلاءکم فی الإسلام ولا حقکم الواجب علینا».

عبارت «ولن یعرف» یعنی این امر برای دیگر عرب شناخته نشده بود، و در روایت‌ها آمده که این قریش بودند که جایگاه رهبری را داشتند و عرب‌ها تنها بر یک نفر از این قبیله اتفاق می‌کردند.



عبارت «هم أوسط العرب» یعنی آن‌ها میان عرب بودند؛ احمد از حمید بن عبد الرحمن نقل کرده که ابوبکر گفته است: «پیامبر فرمود: ائمه از قریش هستند».

در ادامه، حکم و جایگاه این موضوع در کتاب «الأحكام» بررسی خواهد شد، ان شاء الله. عبارت «وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» به این معنا است که ابوبکر یکی از این دو مرد را برای شما برگزیده است. عمرو بن مرزوق در روایت خود از مالک اضافه کرده: «فأخذ بیدی وید ابی عبیدة بن الجراح» - یعنی ابوبکر دست او و دست ابی عبیده بن الجراح را گرفت. پیش‌تر در مناقب ابوبکر درباره فضایل او توضیح داده شد.

عبارت «فقال قائل الأنصار» یعنی یکی از انصار گفت. در روایت کشمیهنی آمده: «من الأنصار»، و در روایت مالک نیز همین است. سفیان در روایت خود از بزار نام او را «حباب بن المنذر» آورده، اما این نقل از همان مسیر است. مالک در روایت خود از زهري آورده که سعید بن المسیب گفته: «حباب بن المنذر کسی است که گفت: «انا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب» - یعنی قصد داشت نشان دهد سهم خود را در بیعت حفظ می‌کند.

در حدیث عایشه آمده: ابوبکر گفت: «ما امراء و شما وزراء هستيد»، و حباب بن المنذر پاسخ داد: «نه، والله ما چنین می‌کنیم؛ ما نیز امیر داریم و شما نیز امیر دارید». پیش‌تر شرح «الموجب» و «المحكك» داده شده است.

اسحاق بن الطباع اضافه کرده که وقتی از مالک پرسیده شد معنای آن چیست، گفت: «كأنه يقول أنا داهيتها» - یعنی می‌گوید من زیرک و حاذق هستم. سفیان در روایت خود اضافه کرده: «وإلا أعدنا الحرب بيننا وبينكم خدعة، فقلت: إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد» - یعنی دو شمشیر در یک غمد نمی‌گنجد؛ تعبیر به این معناست که ما و شما باید جایگاه‌هایمان را حفظ کنیم: «منا الأمراء ومنكم الوزراء».

ابن سعد با سند صحیح نقل کرده که وقتی انصار به سعد بن عبادة گرد آمدند، ابوبکر، عمر و ابی عبیده نزدشان رفتند. حباب بن المنذر برخاست و گفت: «ما در این امر با شما رقابت نمی‌کنیم، اما نگرانیم که افرادی بیایند که پدران و برادران ما را کشته‌اند».

عمر پاسخ داد: «اگر چنین است، پس هر طور می‌توانید، عمل کنید». خطابی توضیح داده که منظور از عبارت «منا أمیر ومنکم أمیر» این است که عرب‌ها تنها کسی از قوم خود را به



رهبری می‌شناختند، و وقتی فهمید که حاکمیت اسلام مختص قریش است، سخن خود را بازداشت و با ابوبکر بیعت کرد.

عبارت «حتی فرقت» به معنای ترس و بیم از اختلاف است. در روایت مالک آمده: «حتی خفت» و در روایت جویریة: «حتی أشفقنا الاختلاف» - یعنی تا زمانی که از بروز اختلاف بیم داشتند.

در روایت ابن اسحاق، عمر به انصار گفته: «آیا نمی‌دانید که پیامبر دستور داده است ابوبکر به امامت مردم پیش بیاید؟ چه کسی دلش می‌خواهد از ابوبکر پیشی گیرد؟» - آن‌ها پاسخ دادند: «نعوذ بالله» یعنی ما هرگز پیشی نمی‌گیریم.

سند این روایت حسن است و شاهد دیگری از طریق سالم بن عبید الله از عمر نیز نقل شده و روایت دیگری از طریق رافع بن عمرو الطائی در مسند عمر آمده است: «فأیکم یجترئ أن یتقدم أبا بکر؟» - آن‌ها پاسخ دادند: «نه کسی». ترمذی این حدیث را روایت کرده و آن را «حسن» دانسته و ابن حبان نیز در «صحیح» خود از ابوسعید نقل کرده است که:

ابوبکر گفت: «آیا من سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) نیستم؟ آیا من نخستین کسی که اسلام آورد، نبودم؟ آیا من صاحب چنین و چنان فضیلت‌ها نیستم؟».

عبارت (فبایعته وبایعه المهاجرون): این سخن در ردّ گفتار داوودی است - چنان‌که ابن التین از او نقل کرده - که گفته بود در آن هنگام همراه ابوبکر از مهاجران جز عمر و ابوعبیده کسی نبود. او گویی همان حالتی را ملاک گرفته که آن سه نفر برای دیدار انصار حرکت کردند. اما روشن است که از سخن عمر: «و بایعه المهاجرون» پس از «بایعته» معلوم می‌شود که گروهی از مهاجران نیز همراهشان حاضر بودند، و گویا هنگامی که مهاجران دیگر شنیدند که ابوبکر و عمر و ابوعبیده به سوی انصار رفتند، خود را به آنان رساندند. پس هنگامی که عمر با ابوبکر بیعت کرد و دیگر مهاجران حاضر نیز با او بیعت کردند، آنگاه انصار نیز - با توجه به استدلال‌هایی که ابوبکر و دیگران ذکر کردند - بیعت نمودند.

عبارت (ثم بایعته الأنصار): در روایت ابن اسحاق آمده است: «سپس دست او را گرفتم، اما مردی از انصار پیش‌دستی کرد و پیش از من بر دست او زد، سپس من دست بر دست او دادم و مردم نیز پی‌درپی بیعت کردند». آن مرد بشیر بن سعد، پدر نعمان بود.

عبارت (ونزونا): با نون و زای مفتوحه، یعنی جَستیم و پریدیم (به سوی بیعت).



عبارت (فقلت: قتل الله سعد بن عبادۃ): توضیح آن در شرح حدیث عایشه در مناقب ابوبکر گذشت و در کتاب «الأحكام» نیز از راه دیگری از زهری خواهد آمد که گفت: انس مرا خبر داد که خطبه دوم عمر را در فردای وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید، در حالی که ابوبکر خاموش بود و سخن نمی گفت، و او قصه بیعت عمومی را بازگو کرد که شرح آن در آنجا خواهد آمد.

عبارت (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا): یعنی در آن واقعه حاضر شدیم و امور متعددی بود، اما هیچ امری را برتر از پیشگامی ابوبکر نیافتیم. مراد از «امور» همان مشورت‌ها و بررسی کسانی بود که شایستگی داشتند. بعضی شارحان گفته‌اند شاید منظور، پرداختن به تجهیز و دفن پیامبر نیز باشد، اما سیاق داستان چنین اشعاری ندارد، بلکه تعلیل عمر نشان می دهد که بحث منحصر در موضوع خلافت بود.

عبارت (فإما بايعناهم): در روایت کشمیه‌نی با «باء» آمده است.

عبارت (علی ما نرضی): در روایت مالک «علی ما لا نرضی» آمده که درست‌تر است، و بقیه‌ی سخن هم آن را تأیید می کند.

عبارت (فمن بايع رجلا): در روایت مالک «فمن تابع رجلا» آمده.

عبارت (فلا يتابع هو ولا الذی بايعه): در روایت معمر از عمر چنین آمده: «هر کس بدون مشورت به امارت خوانده شود، برای او جایز نیست که بپذیرد».

فوائد حدیث:

(۱) باید دانش (علم) را از اهلش گرفت، هرچند سنّ کسی که از او گرفته می شود کمتر باشد.

(۲) علم نباید نزد غیر اهل آن نهاده شود و نباید برای کسی نقل شود که درک و فهمش کافی نیست.

(۳) کسی که فهم اندکی دارد، نباید با مطالبی روبه‌رو شود که طاقت آن را ندارد.

(۴) همچنین جایز است که شخص، سخن کسی را که بیم می رود موجب فساد در جماعت شود، به حاکم گزارش دهد و این از تمامی نکوهیده محسوب نمی شود؛ به شرطی که نام او را نبرد تا هم آبروی شخص محفوظ بماند و هم مصلحت جامعه رعایت شود. به نظر



می‌رسد در این داستان نیز چنین بوده و عمر تنها به تحذیر بسنده کرده و نه آن شخص را مجازات کرده و نه کسی را که از او نقل شد.

(۵) مهلب بر این اساس که مراد بیعت با مردی از انصار بوده، گفته است: این کار مخالف سخن ابوبکر است که گفت: «عرب این امر (خلافت) را جز برای قریش نمی‌شناسد». زیرا «معروف» همان چیزی است که مخالفت با آن روا نیست. اما ظاهر داستان نشان می‌دهد که انکار عمر متوجه بیعت با کسی بوده که بدون مشورت مسلمانان معرفی شود، نه بحث درباره قریشی بودن یا نبودن او. همچنین از سخن عمر: «ولیس فیکم من تمد إلیه الأعتاق مثل أبی بکر» برمی‌آید که مقصود او این بوده که شتاب در بیعت با ابوبکر به سبب جایگاه ویژه‌اش پذیرفتنی است، اما این دلیل نمی‌شود که چنین اقدامی برای هر کسی جایز باشد.

(۶) مهلب گفته: در این روایت دلالت است بر اینکه خلافت فقط در قریش است، و دلایل آن بسیار است. از جمله اینکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم سفارش کرد که هر کس متصدی امور مسلمانان شد، باید نسبت به انصار نیکو رفتار کند. مهلب گفته این دلیل روشنی است که انصار حقی در خلافت ندارند؛ ولی این سخن جای اشکال دارد و در «باب الأمراء من قریش» در کتاب «الأحكام» تفصیلش خواهد آمد.

(۷) و نیز در این روایت آمده که اگر زنی باردار یافت شود در حالی که نه شوهر دارد و نه صاحب، باید بر او حد جاری شود مگر اینکه بینه‌ای بر اکراه یا شبهه اقامه کند.

(۸) ابن العربی گفته: اگر زنی فرزندی بیاورد که هیچ سببی جز زنا برای آن شناخته نشود، اقامه‌ی حد جایز است و این «قیاس دلالت» نامیده می‌شود، همانند دلالت دود بر آتش. اما احتمال دارد که نزدیکی از راه شبهه بوده باشد.

(۹) ابن قاسم گفته: اگر زن مدعی اکراه شود و غریبه باشد، حد بر او جاری نمی‌شود. شافعی و کوفیان گفته‌اند: حد بر او جاری نمی‌شود مگر با بینه یا اقرار. دلیل مالک، سخن عمر در خطبه‌اش است که کسی آن را انکار نکرد. همچنین اگر قرینه‌ای بر اکراه یا خطا



باشد، حد ساقط می‌شود. مازری گفته: درباره‌ی زنی که بی‌همسر است و باردار شد و مدعی اکراه گردید، اختلاف است که آیا این موجب سقوط حد می‌شود یا نه. ابن عبدالبر نقل کرده که در موارد متعدد از عمر آمده که او به دلیل ادعای اکراه یا مشابه آن، حد را ساقط کرده است. از جمله روایتی است از شعبه از عبدالملک بن میسره از نزال بن سبره که گفت: «با عمر در منی بودیم که زنی باردار، فربه و گریان را دید. از او پرسید. گفت: شب برخاستم نماز بخوانم، سپس خوابم برد و وقتی بیدار شدم مردی بر من سوار شده بود و رفت و من نشناختم او که بود. عمر حد را از او برداشت». برخی میان این روایات جمع کرده‌اند که: اگر از زن نشانه‌های راستگویی در ادعای اکراه آشکار باشد، گفته‌اش پذیرفته می‌شود، اما اگر در شهری شناخته شده باشد به بی‌دینی یا بی‌صداقتی، ادعایش پذیرفته نمی‌شود. و اگر هیچ نشانه‌ای بر اکراه (زن) وجود نداشته باشد، ادعایش پذیرفته نمی‌شود، به‌ویژه اگر متهم باشد. بر مبنای قول دوم، سخن او «یا اینکه فساد عقل بود» دلالت دارد. باجی از آن استنباط کرده که اگر مردی در غیر فرج با زنی جماع کند و آب او داخل رحم زن شود و زن ادعا کند که فرزند از اوست، این ادعا پذیرفته نمی‌شود و نسب به او ملحق نمی‌گردد، مگر آن که خودش اعتراف کند. زیرا اگر چنین نسبتی پذیرفته می‌شد، پس بر زن باردار نیز حد رجم واجب نمی‌گردید، چرا که امکان چنین فرضی (بارداری بدون زنا) وجود دارد. اما دیگران خلاف این نظر را گفتند و گفتند: این لازمه‌اش آن است که بر زن باردار به صرف بارداری، حد ثابت نشود، چون احتمال شبهه وجود دارد؛ و این همان قول جمهور علماست. طحاوی پاسخ داد که مراد از سخن عمر «رجم حقی است بر هرکس زنا کند» این است که اگر بارداری بر اثر زنا باشد، رجم واجب است؛ و چنین است. اما باید ثابت شود که بارداری از زنا بوده، و صرف بارداری با وجود احتمال دیگر، موجب رجم نمی‌شود. زیرا زمانی که زنی باردار نزد عمر آورده شد و گفتند که زنا کرده است و او گریه می‌کرد، عمر از او پرسید چرا گریه می‌کنی؟ او گفت: مردی بر من سوار شد در حالی که خواب بودم، و عمر به سبب همین احتمال شبهه، حد را از او برداشت. می‌گوییم: این سخن طحاوی بی‌پایه است، زیرا عمر بارداری را در کنار اعتراف



قرار داد، و قسم یک چیز نمی تواند قسم همان چیز باشد. بلکه آن کسانی که قائل اند صرف بارداری موجب حد نمی شود، استدلالشان همین است که احتمال دارد بارداری از زنا نباشد، و حد با وجود شبهه ساقط می گردد، و خدا دانایتر است.

۱۰) از این (حدیث) فهمیده می شود که اگر کسی از امری آگاه شود که امام می خواهد آن را آشکار کند، می تواند به طور اجمالی دیگری را بر آن آگاه سازد تا هنگام شنیدنش آماده و آگاه باشد؛ همان گونه که برای ابن عباس با سعید بن زید رخ داد. و انکار سعید بر ابن عباس از این جهت بود که در نظر او احکام شرع قبلاً استقرار یافته و هر چه بعداً گفته شود تنها شاخه ای از آن خواهد بود. و سکوت ابن عباس از بیان این مطلب برای او به این دلیل بود که می دانست به زودی همان را از عمر خواهد شنید.

۱۱) همچنین در آن است که اعتراض بر امام در رأی جایز است اگر بیم خطری باشد و در پیشنهاد او برتری نسبت به نظر امام وجود داشته باشد. از این، چنین استدلال کرده اند که اهل مدینه به علم و فهم اختصاص دارند، زیرا عبدالرحمن بن عوف و عمر بر یک نظر اتفاق کردند. این سخن مهلب است به نقل از ابن بطلال و او آن را تأیید کرده، و این درست است در حق اهل آن عصر، و به هر کس که در این ویژگی ها همانند آنان باشد نیز ملحق می شود. اما لازم نیست که این قاعده در همه عصرها یا در حق همه افراد برقرار باشد.

۱۲) همچنین در آن است ترغیب به نقل علم برای کسی که آن را حفظ و فهم کرده، و منع از نقل آن برای کسی که فهم نکرده، مگر آن که عین الفاظ را بی کم و کاست باز گو کند.

۱۳) مهلب اشاره کرده که مناسبت ذکر عمر از حدیث «لا ترغبوا عن آبائکم» و حدیث رجم این بود که به مردم بفهماند: کسی نباید در مسائلی که نصی در قرآن و سنت درباره آن نیست، با رأی شخصی سخن بگوید یا عمل کند و مطابق با هوای نفس خویش قیاس کند. همان گونه که آن مرد گفت: «اگر عمر بمیرد، با فلان بیعت می کنم» چون نصی درباره شرط امام در کتاب نبود، آن را بر ماجرای ابوبکر قیاس کرد و خطا نمود، زیرا قیاس او مع الفارق بود. وظیفه او این بود که از اهل علم در کتاب و سنت بپرسد و به راهنمایی آنان عمل کند.



از این رو عمر داستان رجم و نهی از ترک انتساب به پدران را ذکر کرد؛ هرچند این دو در قرآن موجود و تلاوت‌شان باقی نبود، اما حکم‌شان ثابت بود. این امر ویژه عالمان بود که بر آن اطلاع یافته بودند، و گرنه اصل این است که هرچه تلاوتش منسوخ شود، حکم آن هم منسوخ است.

۱۴) و در سخن عمر «می‌ترسم اگر زمان طولانی شود...» اشاره‌ای است به فراموشی علم با گذشت زمان، و در نتیجه نادانان راه تأویل بی‌علم را باز کنند. اما حدیث دیگر «لا تطرونی» در آن اشاره‌ای است به آموزش آنچه بیم جهل بر آن می‌رود. او گفت: در اینجا دلالی است بر اهتمام صحابه و اهل قرن نخست به قرآن و منع افزودن چیزی در مصحف، همچنین منع کاستن از آن به طریق اولی؛ زیرا منع افزودن به این دلیل است که چیزی بر قرآن افزوده نشود که از آن نیست، پس حذف بخشی از آن به مراتب شدیدتر است. این نشان می‌دهد که آنچه از سلف مانند ابی بن کعب و ابن مسعود نقل شده از زیادت‌هایی که در مصحف امام وجود ندارد، تنها به صورت تفسیر و توضیح بوده است. و احتمال دارد که این امر در آغاز چنین بوده و سپس اجماع بر آنچه در مصحف امام بود، استقرار یافت و آن روایت‌ها تنها برای نقل تاریخی باقی ماندند نه برای اینکه بخشی از مصحف باشند.

۱۵) همچنین در آن دلیل است که اگر کسی بیم فتنه از قومی داشته باشد و بداند که آنان فرمان حق را نمی‌پذیرند، وظیفه دارد نزد آنان رود و با دلیل و برهان آنان را آگاه سازد. چنان که نسائی از سالم بن عبیدالله روایت کرده که مهاجران گرد هم آمدند و گفتند: نزد برادران انصارمان برویم. آنان گفتند: از ما یک امیر و از شما یک امیر. عمر گفت: دو شمشیر در یک غلاف جای نمی‌گیرند. سپس دست ابوبکر را گرفت و گفت: چه کسی است که این سه فضیلت را داشته باشد؟ «آنگاه که به یارش گفت: اندوه مدار، الله با ماست» صاحب آن کیست؟ «آنگاه که آن دو در غار بودند» آن دو چه کسانی بودند؟ پس با او بیعت کرد و مردم نیز بهترین و نیکوترین بیعت را با او نمودند.



۱۶) و در آن است که صاحب مقام و منزلت باید تواضع کند و دیگری را که از او پایین تر است بر خود مقدم بدارد، برای رعایت ادب و پرهیز از ستایش خویش؛ چنان که وقتی عمر به ابوبکر گفت دستت را بگشا، ابوبکر خودداری نکرد.

۱۷) و در آن است که مسلمانان نمی توانند بیش از یک امام داشته باشند.

۱۸) و در آن است که دعا بر ضد کسی که بیم فتنه انگیزی او می رود، جایز است. و در آن استدلال شده که اگر کسی دیگری را نزد امام متهم کرد، بر امام واجب نیست حد قذف را جاری کند مگر آنکه شخص مقذوف شکایت کند، زیرا او می تواند عفو کند یا بخواهد پرده پوشی کند.

۱۹) و در آن است که بر امام لازم است اگر بیم وقوع خطری از قومی دارد، پیش از آن که کار به سختگیری و مجازات بکشد، آنان را پند دهد و برحذر سازد.

۲۰) برخی از شیعه به سخن ابوبکر «من یکی از این دو مرد را برای شما پسندیدم» استناد کرده اند که او اعتقاد به وجوب امامت خود یا استحقاق خلافت نداشت. پاسخ این است که: نخست این سخن از باب تواضع او بود، دوم اینکه او جواز امامت مفضول با وجود فاضل را پذیرفته بود؛ و اگرچه خلافت حق او بود، می توانست از حق خود درگذرد و آن را به دیگری واگذارد. سوم اینکه [ابوبکر] می دانست که هیچ یک از آن دو (عمر و ابو عبیده) راضی نمی شود که دیگری بر او پیشی گیرد، پس با این سخن اشاره کرد که اگر خودش داخل در موضوع امامت نمی شد، امر خلافت تنها میان این دو منحصر بود. و از همین رو هنگامی که مرگش فرا رسید، عمر را جانشین کرد، زیرا ابو عبیده در آن زمان در جهاد با اهل شام مشغول فتح سرزمین آنان بود. همچنین سخن عمر «دوست دارم پیش از آنکه بر خلاف حق کاری کنم، گردنم زده شود...» بر درستی این احتمال دلالت دارد.

۲۱) و در آن (حدیث) است که صاحب رأی می تواند امام را به مصلحت عمومی راهنمایی کند، چه در امور عمومی و چه در خصوصی، هر چند امام او را مشورت نکرده باشد، و امام نیز با روشن شدن حق به رأی درست او بازگردد.



۲۲) از سخن ابوبکر «یکی از این دو مرد» استدلال کرده‌اند که شرط امام این است که فقط یک نفر باشد، و نص صریح در حدیث مسلم آمده است: «اگر با دو خلیفه بیعت شد، دیگری را بکشید.» گرچه برخی آن را به خلع و بی‌اعتنایی به او تأویل کرده‌اند، که در نتیجه گویا او کشته شده است. و خطابی نیز درباره سخن عمر در حق سعد «بکشیدش» گفت: یعنی او را همچون کسی قرار دهید که کشته شده است.^۱

۳۲ - باب الْبُكَرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

(الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ * الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ .

باب: زن و مرد بکر (همسر نرسیده) اگر زنا کنند، تازیانه زده می‌شوند و جلای وطن می‌گردند

« به هر يك از مرد و زن زناكار صد تازیانه بزنید، و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید نباید در (اجرای) دین الله درباره آنان دچار دلسوزی شوید، و باید گروهی از مؤمنان بر شکنجه ایشان حاضر باشند. * مرد زناكار مگر با زن زناكار یا مشرك ازدواج نمی‌کند، و زن زناكار نیز جز با مرد زنا پیشه و یا مرد مشرك ازدواج نمی‌کند، این بر مؤمنان حرام شده است» [نور: ۲ - ۳].

توضیح: حافظ می‌گوید: سخن او: (باب الْبُكَرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ). این ترجمه لفظ خبر است که ابن ابی شیبیه از طریق شعبی از مسروق از ابی بن کعب همانند آن روایت کرده و افزوده است: «و دو ژیٔب تازیانه می‌خورند و سنگسار می‌شوند.» و ابن منذر این افزوده را چنین روایت کرده: «و دو ژیٔب سنگسار می‌شوند و دو نفری که به سن رسیده‌اند، نخست تازیانه زده می‌شوند سپس سنگسار.»

^۱ - فتح الباری.



و عبدالرزاق از ثوری از اعمش از مسروق چنین آورده: «دو بکر تازیانه زده می‌شوند و تبعید می‌شوند، و دو تیّب سنگسار می‌شوند و تازیانه زده نمی‌شوند، و دو پیر، نخست تازیانه می‌خورند سپس سنگسار می‌شوند.» و راویانش رجال صحیح هستند. و پیش‌تر در «باب رجم محصن» به این افزوده اشاره شد.

محمد بن نصر در کتاب الاجماع نقل کرده که بر تبعید زناکار اجماع بوده، جز در میان کوفیان. و از میان خود کوفیان هم ابن ابی لیلی و ابویوسف با جمهور موافق بودند. اما طحاوی ادعا کرده که این حکم منسوخ است، و آن را در «باب لا تغریب علی الأمة ولا تنفی» خواهد آورد.

و در میان قائلان به تغریب اختلاف است:

- شافعی، ثوری، داود و طبری به تعمیم قائل شدند.

- در قولی از شافعی آمده که برده تبعید نمی‌شود.

اوزاعی تغریب را ویژه مردان دانست، و مالک نیز همین را گفت و آن را مقید به آزادی (آزاد بودن شخص) کرد، و اسحاق هم همین نظر را داشت. از احمد دو روایت نقل شده است. استدلال کسانی که شرط آزادی را لازم دانستند این بود که تبعید برده، موجب ضرر به مالک اوست، زیرا او را از منفعتش در مدت تبعید محروم می‌کند، و شرع حکم نمی‌کند که جز گناهکار، دیگری مجازات شود. از همین رو حج و جهاد از برده ساقط گردیده است.

ابن منذر گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در داستان «عسیف» سوگند یاد کرد که درباره او بر اساس کتاب الله حکم خواهد کرد، سپس فرمود: «بر او صد تازیانه و یک سال تبعید است.» و این بیان‌کننده حکم کتاب الله است.

عمر نیز همین را بر سر مردم خطبه گفت و خلفای راشدین نیز بر طبق آن عمل کردند و کسی انکار نکرد، پس این اجماع شد.

اما در مسافت تبعید اختلاف است:

- گفته شد: به نظر امام واکذار می‌شود.

- گفته شد: به مقدار مسافت قصر.

- گفته شد: سه روز.

- گفته شد: دو روز.



- گفته شد: یک روز و یک شب.

- گفته شد: از یک منطقه تا منطقه دیگر.

- گفته شد: تا یک میل.

- گفته شد: هر مسافتی که عنوان تبعید بر آن صدق کند.

مالکیان شرط کرده‌اند که در محل تبعید، شخص زندانی شود. و بحث آن در «باب لا تغریب علی الأمة ولا نفی» خواهد آمد.

از عجایب استدلال، احتجاج طحاوی است بر سقوط اصل حکم تبعید؛ او گفت: چون تبعید از کنیز ساقط است به دلیل اینکه پیامبر فرمود «او را بفروشید» - چنان‌که خواهد آمد - پس وقتی از کنیز ساقط شد، از زن آزاد هم ساقط می‌شود، چون او نیز در همان معناست. و این با حدیث «زن بدون محرم سفر نمی‌کند» تأکید می‌شود. پس چون تبعید بر زنان منتفی شد، بر مردان نیز منتفی است! چنین گفت و این نظر بر اساس این اصل است که اگر عموم حکم در موردی ساقط شد، استدلال به آن به کلی باطل می‌شود، و این مذهبی بسیار ضعیف است.

سخن او: (زانیه و زانی را هر کدام صد تازیانه بزنید و در دین الله نسبت به آنان دلسوزی به خرج ندهید... آیه) چنین است در روایت ابوذر. و در روایت کریمه آیه تا «المؤمنین» نقل شده است.

مراد از ذکر این آیه این است که حکم تازیانه به نص کتاب الله ثابت است، و اجماع معتبری وجود دارد بر اینکه این حکم ویژه بکر (غیرمحسن) است. و پیش‌تر بیان محسن در «باب رجم المحسن» گذشت.

اما در کیفیت تازیانه اختلاف است:

- مالک گفته: تازیانه مخصوص پشت است، به دلیل سخن پیامبر در حدیث لعان: «یا دلیل بیاور و گرنه تازیانه بر پشتت.»

- غیر او گفتند: تازیانه بر اعضای مختلف زده می‌شود و از صورت و سر اجتناب می‌گردد.
- در زنا، شرب خمر و تعزیر، مرد را در حالت ایستاده و برهنه می‌زنند و زن را در حالت نشسته.

- و در حد قذف با لباس زده می‌شود.



- احمد، اسحاق و ابو ثور گفتند: در اجرای حد کسی برهنه نمی‌شود.
 - و چون در آیه ذکر از تبعید نیست، حنفیان بدان تمسک کردند و گفتند: با خبر واحد نمی‌توان چیزی را بر قرآن افزود.
 پاسخ آن است که این حکم مشهور است به سبب تعدد طرقش و عمل بسیاری از صحابه به آن. آنان حتی به مواردی عمل کردند که در قرآن نبود، مثل بطلان وضو با قهقهه، یا جواز وضو با نبیذ و غیر آن.

و مسلم از عبادۀ بن صامت روایت کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «از من بگیرد، الله برای آنان راهی قرار داد: بکر با بکر صد تازیانه و یک سال تبعید، و ثیب با ثیب صد تازیانه و سنگسار.» و طبرانی از ابن عباس روایت کرد: پیش از این زنان زناکار در خانه‌ها حبس می‌شدند: اگر می‌مردند، می‌مردند و اگر زنده می‌ماندند، زنده می‌ماندند، تا آنکه این آیه نازل شد: «و زنانی از شما که مرتکب فاحشه می‌شوند، چهار شاهد از میان خود بیایید، اگر شهادت دادند، آنان را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا الله راهی برایشان قرار دهد» [نساء: ۱۵]. سپس این آیه نازل شد: «زن و مرد زانی، هر یک را صد تازیانه بزنید...» [نور: ۲].

سخن او: (ابن عیینه گفت: رأفت در اجرای حد است) چنین است برای اکثر راویان، و در برخی نقل‌ها «فی» حذف شده، و برای برخی «ابن علیه» با لام و یای مشدد آمده است، و ابن بطلال نیز بر همین روایت رفته، و روایت نخست (رأفة فی إقامة الحد) معتبر است. مغلطای در شرح خود گفته: آن را در تفسیر سفیان بن عیینه دیده است.

گفتم: همانند آنچه ذکر شد در روایت ابن ابی شیبہ از مجاهد نیز آمده است با سندی صحیح تا به او، و افزوده که بعد از گفتن «در اجرای حد» گفته است: «اجرا می‌شود و تعطیل نمی‌گردد». مقصود از تعطیل حد آن است که یا اصلاً اجرا نشود یا در تعداد و معنا کاهش یابد. و در بارۀ قول الله متعال: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ)، ابن منذر نقل کرده است: از احمد بن حنبل روایت شده که یک نفر کافی است، از اسحاق: دو نفر، از زهری: سه نفر، از مالک و شافعی: چهار نفر، از ربیعہ: هر چه بیش‌تر از آن باشد، و از حسن بصری: ده نفر.

و ابن ابی شیبہ با اسنادهایش از مجاهد نقل کرده که کم‌ترین مقدار آن یک نفر است، و از محمد بن کعب درباره آیه: (إِنْ تَعَفَّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ) گفته است: مقصود یک نفر است، و



از عطاء نقل کرده: دو نفر، و از زهری: سه نفر. و در آغاز باب «خبر الواحد» خواهد آمد که در باره آیه (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) چه وارد شده است.^۱

۶۸۳۱ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ فِيمَنْ رَأَى وَكَمْ يُحْصَنُ جِلْدَ مَاءٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ -
۶۸۳۲ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرِبَ ، ثُمَّ
لَمْ تَزَلْ تَلْكَ السَّنَةَ .

ترجمه: از زید بن خالد جهنی روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که درباره‌ی کسی که زنا کرده و همسر نگرفته بود، صد تازیانه و یکسال جلای (دوری) وطن حکم کرد.

ابن شهاب گفت: عروه بن زبیر مرا خبر داده که: همانا عمر بن خطاب زناکار را تبعید کرد، سپس برای همیشه این سنت شد.

توضیح: گفته‌ او: (عبدالعزیز) همان ابن ابی سلمه الماجشون است.

و گفته‌ او: (از زید بن خالد)؛ در اینجا عبدالعزیز از سند، نام ابوهریره را حذف کرده و از متن نیز داستان «عسیف» (کارگر اجیرشده) را به‌طور کامل نقل نکرده، بلکه فقط به این جمله بسنده کرده است: «پیامبر فرمان داد درباره‌ی کسی که زنا کرده و محصن نبوده، صد تازیانه و یک سال تبعید جاری شود». و احتمال دارد که ابن شهاب هنگام روایت برای عبدالعزیز، حدیث را مختصر کرده باشد. و جمله‌ او «جلد مائة» در حالت نصب آمده، به جهت حذف حرف جر. در روایت نسائی از طریق عبدالرحمن بن مهدی از عبدالعزیز آمده: «شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد درباره‌ی کسی که زنا کرده و محصن نبوده، به صد تازیانه و یک سال تبعید». و جمله‌ او «قال ابن شهاب» متصل به همان سند است.

و گفته‌ او: (که عمر بن خطاب ...) این روایت منقطع است، زیرا عروه از عمر چیزی شنیده است. ولی این مطلب از عمر به طریقی دیگر ثابت شده است، چنان‌که ترمذی و

^۱ - فتح الباری.



نسائی نقل کرده‌اند و ابن خزیمه و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند، از طریق عبیدالله بن عمر از نافع از ابن عمر - رضی الله عنهما - که گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هم تازیانه زد و هم تبعید کرد، و ابوبکر هم تازیانه زد و تبعید کرد، و عمر هم تازیانه زد و تبعید کرد». این روایت را عبدالله بن ادریس نیز نقل کرده است. و ترمذی آورده که بیشتر شاگردان عبیدالله بن عمر این حدیث را به صورت موقوف بر ابوبکر و عمر روایت کرده‌اند. و گفته او: (تبعید کرد، سپس آن سنت همواره ادامه یافت)؛ عبدالرزاق در روایتش از مالک افزوده است: «تا آنکه مروان تبعید کرد، سپس مردم آن را ترک کردند»؛ یعنی اهل مدینه.^۱

۶۸۳۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِيمَنْ رَأَى وَلَمْ يُحْصَنْ بَنَى عَامَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره‌ی کسی که زنا کرده و هنوز همسر نگرفته بود، به یک سال تبعید و اجرای حد (صد تازیانه) بر وی حکم کرد.

توضیح: در روایت لیث آمده است: (از عُقَیْل). و در روایت اسماعیلی از طریق حجاج بن محمد از لیث چنین است: «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ».

و گفته او: (از سعید بن مسیب)؛ بدین گونه عقیل در ذکر استاد زهری با عبدالعزیز بن ابی سلمه مخالفت کرده است. اگر این متن، مختصری از داستان عسیف باشد، عبدالعزیز با تمام شاگردان زهری موافق است، زیرا استاد آنان در این حدیث عبیدالله بن عبدالله بن عتبه است نه سعید بن مسیب. و اگر این حدیثی دیگر باشد، قول عقیل ترجیح دارد؛ چون او در روایت حدیث زهری حافظ‌تر از عبدالعزیز است. اما عقیل از زهری حدیث دیگری هم روایت کرده که مطابق با روایت عبدالعزیز است. نسائی هر دو را از طریق «حُجَّانِ بْنِ الْمُثَنَّى» از لیث، از عقیل، از ابن شهاب روایت کرده است. پس دو حدیث را پشت سر هم ذکر کرده: یکی از زید بن خالد از طریق عبیدالله، و دیگری از ابوهریره از طریق سعید بن مسیب. و چون ابن شهاب

^۱ - همان.



صاحب حدیث بود، بعید نیست که یک حدیث را از چندین تابعی با الفاظ مختلف روایت کرده باشد.

و گفته او: (به یک سال تبعید و برپا داشتن حد بر او)؛ در روایت نسائی آمده است: «که او یک سال تبعید شود همراه با برپا داشتن حد بر او». و همین گونه اسماعیلی از طریق حجاج بن محمد از لیث آورده است. بنابراین دانسته شد که «باء» در روایت یحیی بن بُکیر به معنای «مع» است. و مقصود از «برپا داشتن حد» همان است که در روایت عبدالعزیز ذکر شد: صد تازیانه. و این را «حد» نامیدند چون نص قرآن بر آن آمده است. برخی از این روایت استدلال کرده اند که تبعید نوعی تعزیر است و جزء حد نیست. ولی پاسخ داده شده که حدیث یکدیگر را توضیح می دهد؛ و در داستان عسیف، از لفظ پیامبر صلی الله علیه وسلم صریحاً آمده: «بر اوست صد تازیانه و یک سال تبعید» و این روشن است که هر دو جزو حد اوست. و در این لفظ هیچ اختلافی در نقل راوی وجود ندارد، پس از حکایت صحابی (که اختلاف دارد) قوی تر است.

از جمله دلایلی که نشان می دهد دو حدیث این باب یکی هستند - با آنکه در ذکر تابعی و صحابی در روایت ابن شهاب اختلاف شده است - آن است که زیاده ای که در روایت عمر در حدیث زید بن خالد از عبدالعزیز آمده، همان در روایت ابوهریره از عقیل آمده است. در پایان روایت حجاج بن محمد - که نزد اسماعیلی یاد کردم - آمده است: «ابن شهاب گفت: عمر، زناکاران را از مدینه به بصره و به خبیر تبعید می کرد». و در این، اشاره ای است به تفاوت دوری و نزدیکی مسافت در تبعید، بسته به آنچه امام صلاح بدانند، و اینکه این امر مقید به مسافت خاصی نیست.

و آنچه برای من روشن شد از این اختلاف آن است که در دو حدیث این باب، اختصاری از داستان عسیف آمده است. و اصل حدیث نزد عبیدالله بن عتبّه، هم از ابوهریره و هم از زید بن خالد، هر دو بوده است. پس گاهی او آن را به طور کامل از هر دو روایت می کرد، و گاهی تنها از زید بن خالد به صورت مختصر روایت می کرد. و آن حدیث نزد سعید بن مسیب از ابوهریره بوده و او نیز آن را به طور مختصر روایت کرده است. والله أعلم.

در حدیث دلالت بر جواز جمع میان «حد» و «تعزیر» وجود دارد - برخلاف دیدگاه حنفیان - اگر ظاهر جمله «با برپا داشتن حد» اخذ شود. همچنین دلالت دارد بر جواز جمع



میان تازیانه و تبعید درباره زناکاری که محصن نیست - باز هم برخلاف آنان - اگر بگوییم همه آن (تازیانه و تبعید) جزء حد است.

برخی استدلال کرده‌اند که حدیث عبادہ (که در آن تبعید آمده) با آیه نور نسخ شده است، زیرا در آیه فقط تازیانه ذکر شده و تبعید نیامده است. ولی این سخن مورد مناقشه است؛ زیرا نیاز به اثبات تقدم و تأخر زمانی دارد. بلکه عکس آن نزدیک‌تر است؛ زیرا آیه جلد (تازیانه) به صورت مطلق در حق هر زانی آمده، اما در حدیث عبادہ، محصن از آن استثنا شد. و نبودن ذکر تبعید در آیه نور دلالت بر عدم مشروعیت آن ندارد، همان‌طور که نبودن ذکر رجم در آن آیه نیز چنین دلالتی ندارد. و از دلایل قوی آن است که داستان «عسیف» پس از نزول آیه نور بوده، زیرا در ماجرای «إفک» رخ داده، و آن پیش از داستان عسیف بوده است؛ چراکه ابوهیره در ماجرای عسیف حضور داشت و حال آنکه او پس از حادثه إفک هجرت کرده بود.^۱

۳۲ - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

باب: گنهکاران و مخنثان

توضیح: حافظ می گوید: گفته او: (باب تبعید اهل معاصی و مخنثان). گویا قصد داشته پاسخ دهد به کسانی که تبعید را برای غیر محارب انکار کرده‌اند؛ پس بیان کرده که تبعید در مورد غیر محارب نیز ثابت است به فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم و پس از او. و وقتی برای کسی که مرتکب کبیره هم نشده ثابت باشد، درباره کسی که کبیره انجام دهد به طریق اولی ثابت خواهد بود.

و پیش‌تر «مخنث» در باب «نهی از ورود مردان شبیه‌به‌زنان بر زنان» در آخرهای کتاب نکاح توضیح داده شد.

۶۸۲۴ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخَنَّثِينَ

^۱ - همان.



مَنْ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ « أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ » . وَأَخْرَجَ فُلَانًا ، وَأَخْرَجَ عَمْرُ فُلَانًا .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - مردانی را که خود را به شکل زنان در می آورند و زنانی را که خود را به شکل مردان در می آورند، لعنت کرد و فرمود: «آنان را از خانه هایتان بیرون کنید». راوی می گوید: آنگاه، نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فلانی، و عمر بن خطاب - رضی الله عنه - هم فلانی را از خانه هایشان بیرون کردند.

توضیح: گفته او: (هشام) همان «دستوایی» است، و «یحیی» ابن ابی کثیر. پیش تر اختلافی که در سند از هشام آمده بود در کتاب لباس، در باب «اخراج متشبهان به زنان از خانه‌ها» همراه با بقیه شرح آن بیان شد.

گفته او: (و عمر فلانی را بیرون کرد). نام «عمر» در روایت غیر ابی ذر نیامده است. ابوداود حدیث را از مسلم بن ابراهیم (استاد بخاری در این حدیث) روایت کرده که در آن پس از این جمله آمده: «گفت: آنان را از خانه‌هایتان بیرون کنید و فلانی و فلانی را نیز بیرون کنید» یعنی مختنان. و در کتاب لباس از معاذ بن فضاله از هشام روایت شده مانند روایت ابی ذر در اینجا، و همچنین احمد از یزید بن هارون و دیگران از هشام همان گونه روایت کرده اند. و آنجا نام کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه تبعید کرد آوردم، اما نام کسی که عمر تبعید کرد ذکر نشد. سپس در کتاب «المُعَرَّبِينَ» ابوالحسن مدائنی یافتیم از طریق ولید بن سعید که گفت: عمر شنید گروهی می گفتند: «ابو ذؤیب زیباترین اهل مدینه است»، پس او را خواست و گفت: «آری، به جانم سوگند». پس او را از مدینه بیرون کرد. ابو ذؤیب گفت: «اگر مرا بیرون می کنی، به بصره بفرست، همان گونه که ای عمر، نصر بن حجاج را بیرون کردی» و داستانش را ذکر کرد.

و داستان نصر بن حجاج مشهور است. همچنین داستان جَعْدَةُ سلمی را آورد که او با زنان به بقیع می رفت و با آنان گفتگو می کرد تا اینکه یکی از مجاهدان به عمر نوشت و شکایت کرد، پس عمر او را هم بیرون کرد. و از مسلم بن محارب از اسماعیل بن مسلم نقل شده که «امیه بن یزید اسدی» و «مولای مزینه» در مدینه احتکار غذا می کردند، پس عمر آنان را



نیز بیرون کرد. سپس چندین داستان از کسان دیگر، چه معین و چه مبهم، ذکر کرده است. پس می‌توان این ماجرا را بر برخی از آنان حمل کرد.

ابن بطال گفته است: بخاری با آوردن این ترجمه بعد از ترجمه زانی، اشاره کرده که وقتی تبعید برای کسی که گناهی انجام داده که حد ندارد ثابت باشد، پس به طریق اولی برای کسی که مرتکب گناهی شده که حد دارد ثابت خواهد بود. بدین سان سنت ثابت با قیاس تقویت می‌شود تا پاسخی باشد بر کسی که با قیاس در برابر سنت ایستاده است. پس وقتی دو قیاس با هم تعارض کنند، سنت بدون معارض باقی می‌ماند.

و همچنین استدلال شد که مقصود از «مخنثان» کسانی هستند که خود را شبیه زنان می‌کنند، نه کسانی که «عمل شنیع لواط» با آنان انجام می‌شود؛ زیرا مجازات آن رجم است، و کسی که باید رجم شود تبعید نمی‌شود. اما این سخن مورد مناقشه است؛ زیرا درباره مجازات آن اختلاف است و بیشتر علما گفته‌اند حکم او همان حکم زناکار است. پس اگر بر او حد ثابت شد، تازیانه و تبعید می‌شود؛ چون احصان در او تصوّر ندارد. و اگر فقط در حدّ تشبّه بود، تنها تبعید می‌شود. و گفته شده است که در این ترجمه اشاره‌ای است به ضعف قول کسانی که معتقد به رجم فاعل و مفعول‌اند، زیرا در این حدیث صحیح تنها تبعید آمده است. ولی این سخن جای بحث دارد، چون هیچ‌یک از کسانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون کرد، ثابت نشده که با آنان لواط صورت گرفته باشد. و ابوداود از طریق ابی‌هاشم از ابوهریره روایت کرده است: «که رسول الله صلی الله علیه وسلم مخنثی را آوردند که دست‌ها و پاهایش را خضاب^۱ کرده بود. گفتند: این چه وضعی دارد؟ گفته شد: خود را شبیه زنان می‌کند. پس پیامبر دستور داد او را به «نقیع» (با نون) تبعید کنند». و الله داناتر است.^۲

^۱ - حناء.

^۲ - همان.



۳۴ - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

باب: کسی که بجز از امام در غیاب امام، به اجرای حد امر کند.

توضیح: حافظ می گوید: گفته او: (باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ). کرمانی گفته است: در این ترکیب نوعی اشکال هست، و شایسته تر آن بود که به جای واژه «غیر» ضمیر آورده می شد تا بگوید: «کسی که امام او را مأمور کرد ...».

ابن بطلال گفته است: بخاری در آخر ابواب حدود هم بابی آورده با عنوان «آیا امام می تواند مردی را فرمان دهد که در غیاب او حد بزند؟» و معنای هر دو ترجمه یکی است. ولی به نظر من میان آن دو تفاوتی وجود دارد؛ زیرا در باب نخست، «غایب بودن» وصف مأمور است، یعنی کسی که حد را اجرا می کند. اما در دومی، وصف کسی است که حد بر او جاری می شود.

۶۸۳۶ و ۶۸۳۵ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَكْتَابِ اللَّهِ . فَقَامَ خَصَمُهُ فَقَالَ صَدِّقْ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَكْتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزْنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ بِمَائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَرَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدٌ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ . فَقَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَاضِيَيْنِ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرُدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُتَيْسُ فَأَعْدُدْ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا » . فَقَدَا أُتَيْسُ فَرَجَمَهَا .

معنی کلمات:

- **أَنْشَدَكَ اللَّهَ:** به الله از تو می خواهم .
- **الْخَصَمُ:** دشمن، طرف دوم دعوا .
- **أَفَقَهُ:** داناتر .
- **العَسِيف:** کارگر .
- **الرَّجْم:** سنگسار .
- **افْتَدَيْتُ:** با پرداخت فدیة نجاتش دادم .
- **الشاة:** گوسفند .



- **الْوَلِيدَةُ** : کنیز .
- **الْجَلْدُ** : شلاق، تازیانه .
- **التَّغْرِيبُ** : تبعید .
- **اغْدُ** : برو .
- **اجْلِدُوْهَا** : او را تازیانه بزنید .
- **الضَّفِيرُ** : بند، طناب .

ترجمه: عبید الله بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود از ابو هريره و زید بن خالد جهنی رضی الله عنهما روایت می کند که آن دو فرمودند : از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره ی کنیزی که هنوز ازدواج نکرده و زنا کند سوال کردند، فرمود: اگر زنا کرد او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز هم به او تازیانه بزنید، سپس او را بفروشید حتی اگر به قیمت یک طناب باشد .

ابن شهاب (راوی حدیث) می گوید: نمی دانم آیا بعد از بار سوم یا بعد از بار چهارم فروخته می شود .

توضیح: ذکر حدیث ابوهریره و زید بن خالد در داستان «عسیف»؛ که شرح کامل آن اندکی پیش گذشت. و در این روایت آمده است: «پس خصم او برخاست و گفت: راست گفت، ای رسول الله به کتاب الله درباره ی او حکم کن، همانا پسر من...».

کرمانی گفته است: گوینده «الأعرابی» (بادیه نشین) بوده نه «خصم» او؛ زیرا در «کتاب الصلح» آمده است: «بادیه نشینی آمد و گفت: ای رسول الله، میان ما به کتاب الله داوری کن. پس خصم او برخاست و گفت: راست گفت، میان ما به کتاب الله داوری کن. پس آن بادیه نشین گفت: همانا پسر من کارگر اجیر بود...».

گفتم: بلکه آنکه گفت «میان ما به کتاب الله داوری کن»، پدر عسیف بود. در روایت پیشین نزدیک به این، در باب «اعتراف به زنا»، آمده است: «خصم او برخاست، و او از دیگری فقیه تر بود، پس گفت: میان ما به کتاب الله داوری کن و به من اجازه بده...». این روایت سفیان بن عیینه است و جمهور هم با او موافق اند. و روایت مالک در «کتاب ایمان و نذور»، و روایت لیث در «کتاب شروط»، و روایت صالح بن کیسان و شعیب بن ابی حمزه در «باب خبر الواحد» نیز چنین است. و مسلم هم آن را از روایت لیث و صالح بن کیسان و معمر



با همان لفظ لیث نقل کرده است. با این حال، اختلاف در این حدیث به ابن ابی ذئب باز می گردد؛ زیرا او آن را از زهری هم در اینجا و هم در «کتاب الصلح» روایت کرده است. راوی آن در «کتاب الصلح» از ابن ابی ذئب «آدم بن ابی ایاس» است، و راوی در اینجا «عاصم بن علی». و اسماعیلی آن را از طریق یزید بن هارون از ابن ابی ذئب روایت کرده که مطابق روایت عاصم بن علی است، و این همان روایت معتبر است. و جمله او در روایت آدم: «پس آن بادیه نشین گفت ...» افزوده ای است؛ مگر آنکه هر دو خصم هر دو بادیه نشین بوده اند، و این امر بعید نیست. والله أعلم.^۱

۲۵ - باب قول الله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

باب: قول الله عزوجل: و اگر کسی از شما توانایی نداشت با زنان آزاده مؤمن ازدواج کند، پس با کنیزان مؤمن ازدواج کند، و الله به ایمان شما آگاه است، برخی از شما از برخی دیگر هستید، پس با اجازه صاحبانشان با آنان ازدواج کنید، و مهریه شان را به طور شایسته و خوب بپردازید. کنیزانی را برای ازدواج انتخاب کنید که پاکدامن باشند و آشکارا مرتکب زنا نشوند و دوستانی نامشروع و پنهانی برای خود برنگزینند، و اگر پس از ازدواج مرتکب زنا شدند، سزای آنها نصف سزای زنان آزاده است. در صورت عدم توانایی، ازدواج با کنیزان برای کسی است که از فساد بترسد، و اگر بردباری کنید برایتان بهتر است، و الله آمرزگار مهربان است. [نساء: ۲۵]

«غیر مسافحات: یعنی [غیر] زناکاران. «ولا متخذات اخدان: یعنی: و رابطه ی پنهانی دارندگان».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: گفته‌ی او (باب: سخن الله متعال: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ...» تا آخر آیه). این عبارت چنین در نسخه‌ی ابی‌ذر آمده و در روایت کریمه ادامه یافته تا سخن خدای متعال: «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

واحدی گفت: واژه‌ی «المحصنات» در قرآن هم با کسره بر صاد (مُحْصِنَات) و هم با فتحه (مُحْصَنَات) قرائت شده است، مگر در آیه‌ی «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» که قطعی با فتحه است. و واژه‌ی «فَإِذَا أَحْصَنَ» هم با ضم (أَحْصَن) و هم با فتح (أَحْصَن) خوانده شده است: با ضمه یعنی «ازدواج کردن»، و با فتحه یعنی «اسلام آوردن».

دیگری گفت: در معنای إحصان کنیز اختلاف است؛ بیشتر علما گفته‌اند: مقصود ازدواج است. برخی گفته‌اند: آزاد شدن. از ابن عباس و گروهی دیگر نقل شده که مراد، ازدواج است. ابو عبید و اسماعیل قاضی نیز این رأی را برگزیده‌اند و برایش استدلال کرده‌اند، زیرا پیش‌تر در آیه آمده: «مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»؛ پس بعید است که پس از آن گفته شود: «وقتی اسلام آوردند». سپس گفت: اگر مراد ازدواج باشد، مفهومش این است که قبل از ازدواج، اگر کنیز زنا کرد، حدی بر او واجب نیست. ابن عباس هم همین را برداشت کرده و گفته است: بر کنیز قبل از ازدواج حدی نیست. گروهی از تابعین نیز همین گفته‌اند. ابو عبید قاسم بن سلام هم همین نظر را دارد و این، یکی از وجوه نزد شافعیّه است. او استدلال کرده به حدیثی که طبرانی از ابن عباس روایت کرده است: «بر کنیز تا وقتی که ازدواج نکرده، حدی (رجم) نیست».

سند این روایت نیکو است، ولی در اینکه مرفوع به پیامبر ﷺ هست یا موقوف بر ابن عباس، اختلاف است و قول صحیح‌تر، موقوف بودن آن است؛ ابن خزیمه و دیگران هم همین را قطعی دانسته‌اند. ابن شاهین در کتاب الناسخ والمنسوخ ادعا کرده که این حدیث با حدیث باب، منسوخ شده است، ولی این نقد شده، زیرا نسخ نیازمند اطلاع از تاریخ است و این معلوم نیست.

و در برابر آن، حدیث علی است: «بر بردگان خود، حد را جاری کنید، چه محصن باشند و چه غیر محصن». در این هم اختلاف است که مرفوع یا موقوف است، اما ظاهر سیاق در صحیح مسلم نشان می‌دهد که مرفوع است، و تمسک به آن قوی‌تر است. پس اگر «إحصان» در حدیث به معنای ازدواج و در آیه به معنای اسلام گرفته شود، جمع میان دو



متن حاصل می‌شود. و سنت نیز روشن کرده که اگر کنیز پیش از ازدواج زنا کند، شلاق می‌خورد.

دیگری گفت: مقید کردن به إحصان دلالت می‌کند که حکم او شلاق است نه رجم. پس حکم زنا پس از إحصان از کتاب گرفته می‌شود، و حکم زنا پیش از إحصان از سنت. و حکمتش این است که رجم قابل تقسیم به نصف نیست (چنانکه درباره‌ی بردگان نصف حد مقرر شده)، پس همچنان حکم شلاق در حق او باقی است.

بیهقی گفت: ممکن است مراد این باشد که نص بر شلاق در کامل‌ترین حالت کنیز (یعنی هنگام ازدواج) آمده تا از آن استفاده شود که رجم بر او ساقط است، نه اینکه بخواهد شلاق را در حالت پیش از ازدواج از او بردارد. سنت روشن کرده که حتی اگر ازدواج نکرده باشد، باز هم شلاق بر او جاری می‌شود.

گفته‌ی او (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ زَوَانِي، وَ لَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ أَخْلَاءُ): «أَخْلَاءُ» با فتح همزه و کسره‌ی خاء معجمه و تشدید لام، جمع «خلیل» است. این تفسیر تنها در روایت مستملی آمده است. ابن ابی حاتم از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس نیز همین را روایت کرده است.

«المسافحات» جمع «مسافحة» است و از واژه‌ی «سِفاح» (یکی از نام‌های زنا) گرفته شده است.

«الأخدان» جمع «خَدِن» است، با کسره‌ی خاء و سکون دال. «خَدِن» یعنی یار و همدم. راغب گفته: بیشتر در جایی به کار می‌رود که کسی دیگری را از روی شهوت همراه خود سازد. اما وقتی شاعر در مدح گفت: «خَدِينِ الْمَعَالِي» (یار معالی)، این استعاره است. من می‌گویم: نکته آن این است که شاعر، معالی را چیزی قرار داده که همانند زیبایی، میل و کشش برمی‌انگیزد؛ پس گویا او را همدم و خَدِنِ معالی قرار داده است. دیگری گفته: «الخَدِن» همان دوست پنهانی است.^۱



۳۵ م - باب إِذَا زَنَتِ الْأُمْتُ

باب: اگر کنیز زنا کند

توضیح: ابن حجر گفته است: گفته‌ی او (باب: اگر کنیز زنا کرد): یعنی حکم او چه خواهد بود؟ این ترجمه در نسخه‌ی اصیلی نیامده و ابن بطل هم بر همان جریان رفته و حدیثی که در آن ذکر شده را جزء حدیث باب پیشین گرفته است. ولی اسماعیلی تصریح کرده که باب قبلی اصلاً حدیثی در ذیل خود ندارد. پیش‌تر هم جواب نظیر این مسئله گذشت که یا در نسخه‌ی اصلی جای خالی گذاشته شده بود و ناسخان بعداً پر کرده‌اند، یا مقصود این بوده که به همان آیه و تأویلش در حدیث مرفوع بسنده شود. و این احتمال دوم، قوی‌تر است، زیرا چنین موردی در کتاب (صحیح بخاری) زیاد یافت می‌شود.

۶۲۳۷ و ۶۲۳۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلِلَ عَنِ الْأُمِّ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ « إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا وَلَوْ بَضْفِيرٍ » . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ لَا أَذْرَى بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ .

معنی کلمات:

- الْأُمُّ : کنیز .

- لَمْ تُحْصَنْ : ازدواج نکرده است .

- اجْلِدُوهَا : او را تازیانه بزنید .

- الضَّفِير : بند، طناب .

ترجمه حدیث: عبید الله بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود از ابو هریره و زید بن خالد جهنی رضی الله عنهما روایت می کند که آن دو فرمودند: از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره‌ی کنیزی که هنوز ازدواج نکرده و زنا کند سوال کردند، فرمود: اگر زنا کرد او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز هم به او تازیانه بزنید، سپس او را بفروشید حتی اگر به قیمت یک طناب باشد .

ابن شهاب (راوی حدیث) می گوید: نمی دانم آیا بعد از بار سوم یا بعد از بار چهارم فروخته می شود.



توضیح: گفته‌ی او (از ابوهریره و زید بن خالد): پیش‌تر در شرح داستان «عسیف» یادآور شدیم که زبیدی و یونس در روایت خود از زهری، «شبل بن خلیل یا ابن حامد» را افزوده‌اند و این موضوع به تفصیل بیان شد.

گفته‌ی او (سُئِلَ عَنْ الْأُمَةِ): در روایت حمید بن عبدالرحمن از ابوهریره آمده است: «مردی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: کنیزم زنا کرده و زناکاری او آشکار شده است. پیامبر ﷺ فرمود: او را شلاق بزن». و من نام این مرد را نیافتم.

گفته‌ی او (اگر کنیز زنا کند و محصن نباشد): پیش‌تر درباره‌ی مقصود از «إحصان» سخن گفته شد. ابن بطال گفت: کسانی که گفته‌اند پیش از ازدواج حدی بر او نیست، ادعا کرده‌اند که در این حدیث جز مالک، کسی عبارت «و لم تُحصن» (و محصن نباشد) را ذکر نکرده است. اما چنین نیست؛ زیرا یحیی بن سعید انصاری نیز آن را از ابن شهاب همانند مالک روایت کرده، و همچنین گروهی از راویان، این عبارت را از ابن عیینه از او نقل کرده‌اند.

من می‌گویم: روایت یحیی بن سعید را نسائی آورده است. اما روایت ابن عیینه که پیش‌تر در «کتاب البیوع» آمد، عبارت «و لم تُحصن» در آن نیست. نسائی در روایت خود از حارث بن مسکین از ابن عیینه افزوده است: «از او درباره‌ی کنیزی پرسیده شد که پیش از احصان (ازدواج) زنا کرده». همچنین ابن ماجه از طریق ابوبکر بن ابی شیبه و محمد بن صباح هر دو، همین را از ابن عیینه روایت کرده‌اند.

و صالح بن کیسان نیز آن را از ابن شهاب همانند مالک نقل کرده و روایتش پیش‌تر در کتاب البیوع در «باب بیع المدبر» گذشت. مسلم و نسائی هم آن را نقل کرده‌اند. در روایت سعید مقبری از پدرش از ابوهریره نیز بدون این عبارت آمده و به‌زودی هم خواهد آمد. و اگر فرض کنیم که مالک در ذکر این عبارت منفرد بوده، او از حافظان حدیث است و افزوده‌ی او پذیرفته می‌شود. و پیش‌تر به مفهوم این عبارت پاسخ داده شد.

گفته‌ی او (فرمود: اگر زنا کرد، او را شلاق بزنید): گفته شده است: پیامبر ﷺ در پاسخ، واژه‌ی «زنا» را دوباره تکرار کرد بدون اینکه آن را به احصان مقید سازد، تا دلالت کند که احصان در این حکم اثری ندارد و اینکه موجب اجرای حد بر کنیز، مطلق زناست. و معنای «اجلدوها» یعنی همان حد مناسب او که در قرآن بیان شده: نصف حد زن آزاد. در روایت دیگری از ابوهریره آمده: «پس باید او را حد زد». و خطاب «اجلدوها» متوجه کسی است که



مالک کنیز است. بر این اساس استدلال شده که مالک می‌تواند حد را بر برده‌ی خود - چه کنیز و چه غلام - جاری سازد. درباره‌ی کنیز به دلیل نص، و درباره‌ی غلام به قیاس. اما در اینکه چه کسی بر بردگان حد را اجرا می‌کند، میان سلف اختلاف است: گروهی گفته‌اند: تنها امام یا کسی که او اجازه دهد، حق اجرای حدود را دارد، و این قول حنفیه است. از اوزاعی و ثوری نقل شده که مالک تنها حد زنا را اجرا می‌کند. طحاوی احتجاج کرده به روایتی از طریق مسلم بن یسار که گفت: «ابو عبدالله می‌گفت: زکات و حدود و فیه و نماز جمعه، همه به اختیار سلطان است». طحاوی گفت: ما مخالفی برای این سخن در میان صحابه نمی‌شناسیم. ابن حزم بر او اعتراض کرده و گفته: بلکه دوازده تن از صحابه با او مخالفت کرده‌اند.

دیگران گفته‌اند: مالک (سید) حتی بدون اجازه امام هم می‌تواند حد را اجرا کند، و این رأی شافعی است. عبدالرزاق با سند صحیح از ابن عمر روایت کرده است: «در مورد کنیزی که زنا کند و شوهر نداشته باشد، مالک او را حد می‌زند، و اگر شوهر داشته باشد، کار او به امام واگذار می‌شود». مالک هم همین را گفته، مگر آنکه شوهرش برده‌ای از همان مالک باشد، که در این صورت باز هم کار او به دست سید است.

مالک اجرای حد سرقت (قطع دست) را استثنا کرده است. این یکی از وجوه شافعیه هم هست. و در وجهی دیگر، حد شراب‌خواری هم استثنا شده است. دلیل مالکیان این است که در قطع دست نوعی «مُثْلَةٌ» (ناقص کردن بدن) هست، و بیم آن می‌رود که مالک بخواهد پس از آن در بدن برده‌اش مثله کند. همچنین ممکن است به سبب این کار، شخصی به انگیزه‌ی جلوگیری از آزادی برده، او را متهم به سرقت کند؛ پس مالک از مباشرت در اجرای قطع دست منع شد تا راه این مفسده بسته شود. برخی مالکیان از این تعلیل برداشت کرده‌اند که این استثنا فقط زمانی است که دلیل سرقت، علم مالک یا اقرار برده باشد؛ اما اگر با بینه (شهادت عادلانه) ثابت شد، مالک می‌تواند حد را جاری کند، زیرا علت ممنوعیت در اینجا وجود ندارد.

دلیل جمهور هم همان حدیث علی است که پیش‌تر به آن اشاره شد و مسلم و سه تن دیگر آن را روایت کرده‌اند. در نزد شافعیه اختلاف است که آیا شرط است مالک اهلیت و شایستگی داشته باشد یا نه؟ کسانی که شرط نکرده‌اند، گفته‌اند: اجرای حد از باب اصلاح است و نیاز به اهلیت ندارد. ابن حزم گفته: مالک حد را اجرا می‌کند مگر اینکه کافر باشد،



زیرا آنان جز با ذلت پذیرفته نمی‌شوند و تسلط دادن او بر اجرای حد، با این اصل منافات دارد.

ابن العربی گفت: معنای قول مالک این است که اگر کنیز شوهر داشته باشد، حد او را امام اجرا کند؛ زیرا شوهر در نگه‌داری فرج او حقی دارد، برای جلوگیری از نسبت‌های نادرست و نطفه‌ی فاسد. اما حدیث پیامبر ﷺ اولی به پیروی است؛ یعنی همان حدیث علی که دلالت دارد حکم عام است چه کنیز شوهر داشته باشد و چه نداشته.

و در برخی طرق حدیث چنین آمده: «چه محصن باشند و چه نباشند».

گفته‌ی او (سپس او را بفروشید، هرچند به بهای ریسمانی بافته): «ضفیر» با ضاد معجمه (نه مهمله) و فاء، به معنای چیزی است که بافته شده؛ «فعیل» به معنای «مفعول» (یعنی بافته شده). یونس و برادر زاده زهری و زبیدی و یحیی بن سعید همگی از ابن شهاب نزد نسائی روایت کرده‌اند: «و ضفیر همان طناب است». نسائی این روایت را از قتیبه از مالک نیز نقل کرده. همچنین عمار بن ابی فروة از محمد بن مسلم (ابن شهاب زهری) آن را نزد نسائی و ابن ماجه روایت کرده، ولی در سند اختلاف دارد؛ زیرا او گفته: «محمد بن مسلم برایم نقل کرد که عروه و عمره به من خبر دادند که عایشه برایم نقل کرد که رسول الله ﷺ فرمود: اگر کنیز زنا کرد او را شلاق بزنید...» و در آخر حدیث افزود: «هرچند به بهای ریسمان بافته‌ای».

و جمله‌ی «و الضفیر الحبل» افزوده‌ای است از سخن زهری، چنانکه در روایت قعنبی از مالک نزد مسلم و ابوداود بیان شده که در پایان آمده است: «ابن شهاب گفت: ضفیر همان طناب است». دارقطنی هم در الموطآت این را به همه‌ی راویان موطأ نسبت داده، جز ابن مهدی، که ظاهر روایت او نیز نشان می‌دهد این جمله را درج کرده است. برخی هم اصلاً جمله‌ی «و الضفیر الحبل» را نیاورده‌اند، همان‌گونه که در روایت باب دیده می‌شود.

گفته‌ی او (قال ابن شهاب): یعنی این جمله با همان سند ذکرشده متصل است.

گفته‌ی او (نمی‌دانم بعد از بار سوم بود یا چهارم): در روایت مالک اختلافی در این باره نقل نشده است، همچنین در روایت صالح بن کیسان و ابن عیینه، و همین‌طور در روایت یونس و زبیدی از زهری نزد نسائی. نیز در روایت معمر نزد مسلم چنین آمده، و در روایت یحیی بن سعید نزد نسائی به صورت درج‌شده آمده است و لفظش این است: «سپس اگر زنا کرد او را تازیانه بزنید، سپس او را بفروشید، هرچند به ریسمانی بافته باشد، بعد از بار سوم یا



چهارم»، و نگفته «ابن شهاب گفت». از قتیبه از مالک نیز به همین صورت آمده است. همچنین در روایت محمد بن ابی فروه از زهری در حدیث عایشه نزد نسائی، این جمله به صورت درج شده آمده است. اما درست، تفصیل دادن است.

اما شک میان سوم یا چهارم در حدیث ابوصالح از ابوهریره نزد ترمذی آمده است که: «سه بار او را حد بنزد، پس اگر بازگشت، او را بفروشید». و به همین معنا در مرسل عکرمه نزد ابوقرّه آمده با لفظ: «و اگر بار چهارم زنا کرد، او را بفروشید». و در روایت سعید مقبری که در باب بعدی خواهد آمد چنین است: «سپس اگر بار سوم زنا کرد، او را بفروشید».

خلاصه‌ی اختلاف این است که: آیا در بار چهارم باید قبل از فروش او را حد زد یا بدون حد باید او را فروخت؟ نظر راجح این است که اول او را حد زنند و سپس بفروشند. و سکوت کسانی که ذکر نکرده‌اند، برای این است که دانسته بوده‌اند حد ترک نمی‌شود و فروش جای آن را نمی‌گیرد. می‌توان میان روایات جمع کرد بدین صورت که فروش بعد از بار سوم اجرای حد واقع می‌شود، زیرا این امر قطعی است و شک از بین می‌رود. و تکیه بر عدد سه در بسیاری از امور شرعی راجح است.

و گفته‌ی او (هرچند به ریسمانی بافته باشد): یعنی طناب بافته شده. در روایت مقبری آمده است: «هرچند به طنابی از مو باشد». اصل واژه «ضَفَر» در عربی به معنای بافتن مو و درهم داخل کردن رشته‌ها در هم است، و از همین جا به «ضفائر» موی زن و مرد گفته می‌شود. برخی گفته‌اند جز با سه رشته، «ضفیر» گفته نمی‌شود. و بعضی شرط کرده‌اند که باید پهن باشد، اما در این نظر جای بحث است.

از این حدیث استفاده شده است که زنا در برده نوعی عیب است که موجب کاهش قیمت او می‌شود، به‌خاطر اینکه پیامبر ﷺ دستور داد حتی به بهایی اندک فروخته شود. نووی نیز بر همین اساس فتوا داده و دیگران را پیروی کرده است. اما ابن دقیق العید توقف کرده و گفته: ممکن است مقصود، صرفاً دستور به فروش باشد هرچند قیمت پایین بیاید؛ بنابراین این یک امر وجودی است نه خبری از یک حکم شرعی. زیرا در خود روایت تصریحی به اینکه قیمت حتماً باید کم شود وجود ندارد.

از این حدیث همچنین دانسته می‌شود که هرگاه کسی زنا کند و حد بر او جاری شود، سپس دوباره زنا کند، باز حد بر او اجرا می‌شود. بر خلاف کسی که چند بار پی‌درپی زنا کند، که در قول راجح کافی است یک بار حد بر او اجرا شود.



همچنین در آن هشدار به پرهیز از همنشینی و معاشرت با فاسقان است؛ حتی اگر از افراد نزدیک باشند. اگر بارها توبیخ شدند و باز نپذیرفتند، باید آنان را دور کرد. و این توبیخ یا به وسیله‌ی اجرای حد است در مواردی که حد مقرر شده، یا با تعزیر در مواردی که حد ثابت نیست.

در حدیث نیز جواز عطف کردن امر مستحب بر امر واجب وجود دارد؛ زیرا دستور به شلاق واجب است و دستور به فروش نزد جمهور مستحب است. برخلاف ابو ثور و اهل ظاهر که آن را واجب دانسته‌اند. برخی شافعیان ادعا کرده‌اند که سبب خروج آن از وجوب، نسخ است. ابن رَفَعَه در المطلب این قول را نقل کرده ولی ثبوت آن نیازمند دلیل است.

ابن بطلال گفته است: فقیهان امر به فروش را بر «تشویق و ترغیب» حمل کرده‌اند تا از مالک سوءظن برداشته شود، مبادا مردم گمان کنند او به زناکاری کنیزش راضی است؛ و نیز برای جلوگیری از افزایش فرزندان زنا. برخی نیز آن را بر وجوب حمل کرده‌اند، اما کسی از پیشینیان امت بر این قول نبوده و در نتیجه تنها نمی‌توان به آن تکیه کرد. همچنین نهی از «ضایع کردن مال» ثابت است. پس چگونه ممکن است فروش کنیز ارزشمند به بهای طنابی از مو که هیچ ارزشی ندارد، واجب باشد؟ پس روشن می‌شود که مقصود، صرفاً هشدار و زجر دادن است، نه حقیقت فروش به چنین بهایی.

و بر همین اساس گفته‌اند: «ولو بحبل من شعر» (حتی اگر به طنابی از مو باشد) معنای حقیقی ندارد بلکه برای مبالغه و تأکید است؛ همان‌گونه که در حدیث آمده: «هرکس مسجدی برای الله بسازد، هرچند به اندازه‌ی آشیانه‌ی پرندۀای کوچک باشد». زیرا مسلم است که چنین مکانی واقعاً نمی‌تواند مسجد باشد. پس اگر این فروش در مورد برده‌ی ارزشمند باشد که محجور است، ولی او نمی‌تواند جز به قیمت واقعی بفروشد.

همچنین احتمال داده شده است که حکم عام باشد، زیرا عیب زنا در نزد همه موجب کاهش ارزش است. پس فروش به قیمت کمتر در حقیقت فروش به «قیمت عادلانه‌ی واقعی» است. این نکته را قاضی عیاض و پیروان او یادآور شده‌اند.

ابن العربی گفته است: مقصود از حدیث، شتاب در فروش و انجام آن است و نباید در آن منتظر افزایش قیمت یا چیزی شبیه آن بود. مقصود این نیست که برده به ارزش واقعی طناب فروخته شود. همچنین بر فروشنده واجب است که خریدار را از عیب کالا مطلع کند، زیرا ارزش آن تنها با آگاهی از عیب کاهش می‌یابد؛ این مطلب را ابن دقیق العید نقل کرده است.



او اضافه کرده که اگر عیب برای خریدار ناشناخته باشد، ارزش کالا کاهش می‌یابد، بنابراین اطلاع‌رسانی شرط نیست.

مسئله‌ای مطرح شده است درباره فروش برده‌ای که زنا کرده است، زیرا هر مؤمنی موظف است آنچه برای خود می‌خواهد، برای برادر مؤمن خود هم بخواهد. اگر فروشنده مجبور شود برده را به خریداری بفروشد که راضی به آن نیست، به نظر می‌رسد تعارض ایجاد می‌شود. پاسخ ابن العربی این است که سبب فروش که برای آن انجام شده است، برای خریدار تحقق قطعی ندارد، زیرا امکان دارد برده از عمل خود بازگردد و ترک وطن نیز دشوار است. همچنین ممکن است خریدار یا شخص دیگری او را بازسازی و اصلاح کند.

ابن العربی می‌گوید: در تغییر محل، احتمال تغییر حال نیز وجود دارد. معلوم است که همجواری در طاعت و معصیت تأثیر دارد. نووی می‌گوید: اگر زانی حد گرفت و دوباره زنا کرد، باید حد دوم بر او اجرا شود، اما اگر چندین بار زنا کند و مشخص نشود، تنها یک حد بر او کافی است.

عبارت «فإذا زنى» برای تکمیل توضیح و سودمندی ذکر شده است، نه برای اثبات یا نفی چیزی در حدیث. این نکته نشان می‌دهد که در تعزیرها اگر هدف از زجر حاصل نشود، اجرای حد الزام‌آور است، و اگر چندین بار زنا رخ دهد ولی هدف زجر حاصل نشود، شرط اجرای حد بر مالک یا حاکم ساقط می‌شود. بنابراین گفته شده «او را بفروشید» و نگفته «هر بار که زنا کرد، او را حد بزنید». ابن دقیق العید این مطلب را نقل کرده و اشاره کرده که اگر تأدیب تنها با ضرب شدید حاصل شود و مضرر باشد، باید ترک شود، زیرا ضرر مهلک جایز نیست و ضرب غیرمهلک کارساز نیست.

رافعی می‌گوید: این موضوع بر این اساس است که امام موظف به تعزیر کسی که مستحق تعزیر است نیست؛ اگر بگوییم باید به حد ملحق شود، باید تعزیر غیرمهلک کند حتی اگر مؤثر نباشد. همچنین معلوم شد که مالک می‌تواند حد را بر برده خود اجرا کند، حتی اگر از سلطان اجازه نگیرد، و بحث آن در سه باب بعدی خواهد آمد.^۱

